

AVANT-PROPOS

En 2002, lors de la parution de cet ouvrage sous forme de MEMENTO THEMATIQUE, nous écrivions déjà :

« Nous avons volontairement intitulé cet ouvrage « MEMENTO THEMATIQUE » de Droit Social parce que ce titre reflète à nos yeux, mieux qu'un autre, l'esprit dans lequel l'ouvrage a été conçu. »

Plus loin, nous précisions :

« Nonobstant notre réelle volonté de traiter les thèmes de manière approfondie, nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé tel ou tel aspect du droit du travail.

C'est pourquoi, dans la perspective d'une réédition future, nous serions comblé d'avoir connaissance des commentaires constructifs de nos lecteurs. »

Entre 2008 (première réédition) et maintenant, nous avons reçu de nos lecteurs des commentaires constructifs exprimant leur souhait de nous voir plus développer les aspects juridiques et fiscaux qui fondent les solutions au quotidien des différentes problématiques nées de l'application du droit du travail. Ces aspects sont en rapport avec le droit de la sécurité sociale et la fiscalité des salaires. Nous avons donc particulièrement développé le droit de la sécurité sociale et la fiscalité des salaires, et compte tenu de leur importance, nous avons jugé utile que l'intitulé du MEMENTO reflète d'emblée cette prise en compte; c'est pourquoi, l'ouvrage s'appellera désormais MEMENTO THEMATIQUE DE DROIT DU TRAVAIL, DE FISCALITE DES SALAIRES ET DE SECURITE SOCIALE.

De même, entre la dernière réédition et la présente parution, plusieurs modifications sont intervenues.

Parce que ces modifications non seulement viennent enrichir le droit du travail (exemple : le changement de l'âge de départ à la retraite, l'obligation de sanctionner l'entretien préalable au licenciement du salarié par un procès-verbal, les nouvelles conditions de versement de l'indemnité de services rendus au salarié démissionnaire, etc...) mais en même temps, ce sont ces enrichissements qui en font des modifications majeures.

D'où la nécessité pour nous de les faire figurer d'abord distinctement dans l'ouvrage afin de les situer dans l'histoire du développement du droit du travail au Gabon, avant de les intégrer dans le contexte général de l'ouvrage en les remplaçant chacune dans les thématiques qui sont traitées dans l'ouvrage.

Christophe Adrien RELONGOUÉ

Conseil Juridique Inscrit
Conseil Fiscal Agréé CEMAC
Associé

Sommaire

PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DEPUIS 2010	1
---	----------

THÈME 1 - LE DROIT DU TRAVAIL

TITRE 1 - SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL.....	27
---	-----------

CHAPITRE 1 – SOURCES INTERNATIONALES ET NATIONALES	29
---	-----------

SECTION 1 - Sources internationales	29
---	----

SECTION 2 - Sources Nationales	29
--------------------------------------	----

§1. La constitution.....	29
--------------------------	----

§2. La loi	29
------------------	----

§3. Les actes réglementaires	29
------------------------------------	----

§4. Les Conventions Collectives et accords collectifs d'établissement	29
---	----

§5. La jurisprudence.....	29
---------------------------	----

§6. Les usages et coutumes	29
----------------------------------	----

§7. Le règlement intérieur	29
----------------------------------	----

§8. Le contrat individuel de travail	29
--	----

CHAPITRE 2 – LE DROIT DU TRAVAIL DE SOURCE LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE	31
--	-----------

SECTION 1 - Le Code du Travail.....	31
-------------------------------------	----

§1. Textes	31
------------------	----

§2. Nomenclature du Code du Travail.....	32
--	----

SECTION 2 - Les Textes Réglementaires	32
---	----

§1. Portée des textes non codifiés	32
--	----

§2. Maintien des anciens textes réglementaires	32
--	----

CHAPITRE 3 – LE DROIT DU TRAVAIL DE SOURCE CONVENTIONNELLE	35
---	-----------

SECTION 1 - Les Conventions Collectives.....	35
--	----

§1. Dispositions communes à toutes les Conventions Collectives	35
--	----

§2. Dispositions particulières aux Conventions Collectives susceptibles d'extension.....	39
---	----

SECTION 2 - Les Accords Collectifs et le Tronc Commun des Conventions Collectives.....	41
---	----

§1. Les accords collectifs.....	41
---------------------------------	----

§2. Le Tronc Commun des Conventions Collectives.....	42
--	----

TITRE 2 - L'EMBAUCHE.....	45
CHAPITRE 1 – LE CONTRAT DE TRAVAIL.....	47
SECTION 1 - Contours	47
§1. Définition	47
§2. Distinction avec des contrats voisins	51
SECTION 2 - Principes Généraux.....	53
§1. Conclusion du contrat	53
§2. Exécution du contrat de travail	57
§3. Suspension du contrat de travail	58
§4. Modification du contrat	60
§5. Résiliation du contrat	63
CHAPITRE 2 – FORMALITÉS ADMINISTRATIVES D'EMBAUCHE COMMUNES À TOUS LES TRAVAILLEURS	65
SECTION 1 - Contrôle Administratif de l'Emploi.....	65
§ 1. Déclaration d'ouverture d'entreprise	65
§ 2. Déclaration d'embauche	66
§3. Registre d'employeur	67
§ 4. Carte de travail	68
SECTION 2 - Immatriculation à la C.N.S.S.	68
§1. Obligation d'employeur	68
§2. Immatriculation sur l'initiative du travailleur	70
§3. Immatriculation des travailleurs à l'initiative de la Caisse.....	70
§4. Cas particuliers.....	70
CHAPITRE 3 – FORMALITÉS LIEÉS À L'EMBAUCHE DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS.....	71
SECTION 1 – Formalités Administratives d'Embauche	72
§1. Généralités	72
§2. Spécificités relatives à l'embauche des travailleurs temporaires...	79
SECTION 2 – Formalités Administratives de Séjour	80
§1. Portée des dispositions légales et réglementaires	80
§2. Obligations pratiques des employeurs	81
§ 2. Les sanctions en cas de non-respect de la réglementation	84
§ 4. Statut fiscal et social des travailleurs étrangers	85

TITRE 3 - L'ENGAGEMENT DU TRAVAILLEUR.....	87
CHAPITRE 1 -LE CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE.....	89
SECTION 1 - Le Contrat à Durée Déterminée à terme certain.....	89
§1. Régime juridique	89
§2. Statut du travailleur sous contrat à durée déterminée	95
§3. Cas particulier des jeunes stagiaires.....	96
SECTION 2 - Le contrat de travail à terme incertain conclu pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée	97
§1.Régime juridique.....	97
§2. Statut du travailleur engagé pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée.....	99
CHAPITRE 2 - LE TRAVAIL JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE	101
SECTION 1 – Aspects Juridiques.....	101
§1. Définition et cadre	101
§2.Régime juridique.....	101
SECTION 2 - Régime Social et Fiscal.....	102
§1.Régime social	102
§2.Régime fiscal	103
CHAPITRE 3 - L'ENGAGEMENT À L'ESSAI.....	105
SECTION 1 – Régime Juridique	105
§1. Forme et durée de l'engagement à l'essai.....	105
§2. Suspension et rupture de l'engagement à l'essai	106
SECTION 2 – Statut du travailleur engagé à l'essai	107
§1. Egalité de traitement	107
§2.Régime fiscal et social.....	108
CHAPITRE 4 - LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL.....	109
SECTION 1 - L'entreprise de mise à disposition du personnel	109
§1. Régime juridique	109
§2. L'ouverture et le fonctionnement d'une entreprise de mise à disposition du personnel.....	110
§3. Formalisme.....	112
SECTION 2 - Cas de recours à la mise à disposition	114
§1. Principe	114
SECTION 3 - L'embauche définitive par l'entreprise utilisatrice des travailleurs mis à disposition.....	115
SECTION 4 - Rémunération.....	116
SECTION 5 - Coresponsabilité	116
SECTION 6 - Représentation du personnel et exercice du droit syndical	117
SECTION 7 - Discipline, santé et sécurité au travail	118
SECTION 8 - La résiliation du contrat de mission	118

TITRE 4 - SUSPENSION DU CONTRAT	119
CHAPITRE 1 – ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES	123
SECTION 1 - Aspects Juridiques	123
§1. Accident du travail.....	123
§2. Maladie professionnelle.....	127
§3. Effets de la suspension	128
SECTION 2 - Aspects Sociaux	129
§1. Indemnisation	129
§2. Prestations fournies par la C.N.S.S.....	130
§3. Incidence de la victime ou d'un tiers	133
§4. Mission préventive de la C.N.S.S.	134
CHAPITRE 2 - MALADIES NON PROFESSIONNELLES	135
SECTION 1 - Aspects Juridiques	135
§1. La maladie non professionnelle de courte durée.....	135
§2. Maladie non professionnelle de longue durée	136
§3. Formalités : Généralités	136
§4. Effets juridiques attachés à la suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle de courte durée	137
§5. Effets juridiques attachés à la suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle de longue durée	141
SECTION 2 - Aspects Sociaux.....	142
§1. Personnes assurées	142
§2. Prestations de la C.N.S.S.....	143
CHAPITRE 3 - MATERNITÉ	145
SECTION 1 - Aspects Juridiques	145
§1. Le congé de maternité.....	145
§2. Régime juridique	146
SECTION 2 - Prestations Sociales	149
§1. Indemnisation	149
§2. Prestations familiales.....	150
SECTION 3 - Conditions d'emploi	152
§1. Mesures protectrices	152
§2. Aménagement des heures de travail	153
CHAPITRE 4 - AUTRES CAS DE SUSPENSION LÉGAUX.....	155
SECTION 1 - Service Militaire.....	155
§1. Service militaire de l'employeur et du travailleur	155
§2. Régime juridique	155
SECTION 2 - Mise à Pied - Garde à Vue	156
§1. Mise à pied	156
§2. Garde à vue - détention préventive ou non	156
SECTION 3 - Exercice d'une fonction syndicale – Mandat électif ou fonction politique.....	157
§1. Exercice d'une fonction syndicale permanente	157

§ 2. Mandat électif ou l'exercice d'une fonction politique	158
SECTION 4 - Congé Technique	160
§1. Contours juridiques	160
§2. Modalités pratiques de la suspension	161
SECTION 5 - Cas d'absences assimilés à des périodes de suspension légales	162
CHAPITRE 5 - LES DIFFÉRENTS CAS D'ABSENCES CONVENTIONNELLES	163
SECTION 1 - Absences à finalité syndicale et pour événements familiaux.....	163
§1. Absences à finalité syndicale	163
§2. Absences pour événements familiaux.....	164
SECTION 2 – Absences diverses et congés spéciaux	165
§1. Absences diverses	165
§2. Congés spéciaux	166
SECTION 3 - Les conditions du remplacement et de l'intérim en cas d'absences conventionnelles	167
§1. Causes du remplacement	167
§2. Modalités	168
 TITRE 5 - RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL	 171
CHAPITRE 1 - LE LICENCIEMENT POUR MOTIF D'ORDRE PERSONNEL.....	173
SECTION 1 - Procédure de licenciement	173
§1. Convocation à un entretien préalable	173
§2 . Déroulement de l'entretien préalable	175
§3. Sanction en cas de violation de la procédure	177
SECTION 2 - Les motifs du licenciement	178
§1 . La notion de cause réelle et sérieuse.....	178
§2. Les motifs légitimes	180
§3. Les motifs non fondés	186
SECTION 3 - Le licenciement des travailleurs protégés	187
§1. Bénéficiaires de la protection	187
§2. Modalités de la protection.....	188
SECTION 4 -La notion de faute	190
§1. La faute du salarié	191
§2. La faute de l'employeur	192
SECTION 5 - La faute lourde du salarié : analyse jurisprudentielle.....	193
§1. Généralités	193
§2. Exemples de faute lourde	194
SECTION 6 - Les conséquences de la faute : les sanctions disciplinaires	198
§1. Généralités	199
§2. Echelle des sanctions	201

CHAPITRE 2 - LE LICENCIEMENT POUR MOTIF D'ORDRE ÉCONOMIQUE	205
SECTION 1 - LA NOTION DE MOTIF ECONOMIQUE	205
§1. La nature du motif économique	205
SECTION 2 - La procédure de licenciement pour motif économique..	206
§1. La procédure applicable à tous les licenciements pour motif économique	206
§ 2. Le plan social	210
SECTION 3 - Les cas de jurisprudence relatifs à la légitimité du motif économique	211
CHAPITRE 3 - LA DÉMISSION	213
SECTION 1 - ACTE VOLONTAIRE DU TRAVAILLEUR	213
§1. L'acte de démission	213
§2. Indifférence du comportement du travailleur	214
SECTION 2 - FORME DE LA DÉMISSION	215
§1. Formalisme à la charge du démissionnaire	215
§2. Formalisme à la charge de l'employeur	215
CHAPITRE 4 – LA RETRAITE ET LE DÉCÈS DU TRAVAILLEUR	217
SECTION 1 - LE DÉPART À LA RETRAITE	217
§1. Aspects juridiques	217
§2. Aspects sociaux	219
SECTION 2 – DÉCÈS DU TRAVAILLEUR	223
§1. Aspects juridiques	223
§2. Aspects sociaux	223
CHAPITRE 5 – LE PRÉAVIS	225
SECTION 1 – DÉTERMINATION DU PRÉAVIS	225
§1. Caractéristiques	225
§2. Durée du préavis	226
§3. Dispense de préavis	228
SECTION 2 - EXÉCUTION DU PRÉAVIS	229
§1. Maintien des obligations réciproques	229
§2. Heures de recherche d'emploi	229
§3. Inobservation du préavis : Indemnité compensatrice de préavis ..	230
CHAPITRE 6 – L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT ET DE SERVICES RENDUS	233
SECTION 1- PRINCIPES GÉNÉRAUX	233
§1. Contours juridiques	233
§2. Conditions d'attribution	233
SECTION 2 - Les modalités de calcul de l'I.L. et de l'I.S.R.	236
§1. Assiette de l'I.L. et de l'I.S.R.	236
§2. Taux de l'I.L. et de l'I.S.R.	236
§3. Exemples de calcul	237

CHAPITRE 7 - AUTRES ÉLÉMENTS DÛS EN CAS DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL	239
SECTION 1 - Éléments salariaux.....	239
§1. Éléments de la rémunération	239
§2. Allocation des congés payés non pris.....	240
SECTION 2 - Certificat de travail	240
§1. Obligation légale	240
§2. Contenu du certificat	241
§3. Sanction de l'inexécution de l'obligation légale	242
CHAPITRE 8 - LE DÉPART NÉGOCIÉ	243
CHAPITRE 9 - LA TRANSACTION	245
SECTION 1 – DÉFINITION – CONDITIONS DE VALIDITÉ	245
§1. Définition	245
§2. Conditions de validité	245
SECTION 2 - Effets de la transaction	246
§1. Au plan juridique	246
§2. Au plan fiscal et social	247
CHAPITRE 10 - LES DOMMAGES-INTÉRÊTS.....	249
SECTION 1 - Responsabilité	249
§1. Responsabilité de l'employeur et du travailleur	249
§2. Responsabilité solidaire de l'employeur et du travailleur	249
SECTION 2 - Appréciation des dommages-intérêts.....	250
§1. Appréciation du préjudice.....	250
§2. Montant des dommages-intérêts.....	250
 TITRE 6 - SALAIRE	 251
CHAPITRE 1 – DÉTERMINATION DU SALAIRE	253
SECTION 1 – Aspects juridiques du salaire.....	253
§1. Principes généraux.....	253
§2. Formes du salaire.....	257
SECTION 2 - Les modalités de paiement du salaire	270
§1. Modes de paiement.....	270
§2. Les documents servant à la paie	271
§3. La protection du droit au salaire.....	273
SECTION 3 - Le cautionnement et les économats - La médaille du travail	273
§1. Le cautionnement	273
§2. Les économats	274
§3. La médaille du travail	275

CHAPITRE 2 – RETENUES SUR SALAIRES	277
SECTION 1 - Les règles légales.....	277
§1. Règles résultant du Code du Travail	277
§2. Règles résultant du Code de Procédure Civile.....	278
SECTION 2 - L'application des règles légales	279
§1. Les rapports employeur - salarié.....	279
§2. Les rapports employeur – créancier du salarié	282
§3. Aspects juridiques	289
 TITRE 7 EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.....	 291
 CHAPITRE 1 – LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL	 293
SECTION 1 - Principe : La semaine de 40 heures	293
§1. Principes.....	293
§2. Répartition de la semaine de 40 heures	294
§3. Le travail de nuit.....	295
SECTION 2 - Dérogations légales à la durée du travail	296
§1. Fondements	296
§2. Champ d'application des dérogations	296
 CHAPITRE 2 – LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES	 301
SECTION 1 - Régime légal.....	301
§1. Principes.....	301
§2. Formalisme.....	301
SECTION 2 - Rémunération des heures supplémentaires	302
§1. Pluralité de régimes	302
§2. Modalités de calcul des heures supplémentaires	303
 CHAPITRE 3 – LE REPOS HEBDOMADAIRE ET LES JOURS FÉRIÉS.....	 305
SECTION 1 - Le repos hebdomadaire	305
§1. La règle : le repos dominical.....	305
§2. Dérogations	305
SECTION 2 - Les jours fériés	306
§1. Liste des jours fériés.....	306
§2. Rémunération des jours fériés.....	307
 CHAPITRE 4 – LES CONGÉS-PAYÉS.....	 309
SECTION 1 - Principe du droit aux congés	309
§1. Le droit aux congés	309
§2. Durée des congés	311
SECTION 2 - Détermination de la durée de travail effectif.....	312

§1. Notion de travail effectif	312
§2. Cas particuliers	313
SECTION 3 - L'allocation des congés payés.....	314
§1. Assiette de calcul	314
§2. Modalités de calcul de l'allocation des congés payés.....	316
§3. Modalités de règlement de l'allocation des congés payés	317
SECTION 4 - Voyages – transports	318
§1. Obligation d'employeur	318
§2. Modalités de prise en charge	320
 TITRE 8 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL.....	 321
 CHAPITRE 1 – LE TRAVAIL DES FEMMES.....	 323
SECTION 1 - Protection contre certains travaux.....	323
§1. Les travaux interdits	323
§2. Le travail de nuit des femmes.....	324
§3. Contrôle de l'inspection du travail	324
SECTION 2 - Protection juridique et sociale	325
§1. Protection juridique.....	325
§2. Protection sociale	325
 CHAPITRE 2 – LES JEUNES TRAVAILLEURS.....	 327
SECTION 1 - protection	327
§1. Le travail des jeunes de moins de 18 ans	327
§2. Le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans.....	328
§3. Contrôle de l'inspection du travail sur l'aptitude physique des jeunes travailleurs	328
SECTION 2 - Régime juridique	329
§1. Egalité de traitement	329
§2. Protection	329
 CHAPITRE 3 – LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS.....	 331
SECTION 1 - Le droit au travail et les conditions de travail.....	331
§1. Le droit au travail	331
§2. Les conditions de travail	331
SECTION 2 - Protection	332
§1. Protection contre la discrimination	332
§2. Protection en cas de licenciement économique.....	332

SECTION 2 - Obligations des employeurs	354
§1. Surveillance médicale	354
§2. Mise en place de services et centres médicaux	355
CHAPITRE 4 - MOYENS DE CONTRÔLE	357
SECTION 1 - Les comités de sécurité et de santé au travail	357
§1. Champ d'application	357
§2. Objectifs et fonctionnement	357
SECTION 2 - Contrôle et sanctions	359
§1. Constatation des infractions	359
§2. Sanctions des infractions constatées	359
 TITRE 11 - LA REPRÉSENTATION SALARIALE	 361
CHAPITRE 1 - LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL	363
SECTION 1 - Institution des délégués du personnel	363
§1. Champ d'application	363
§2. Election des délégués du personnel	364
§3. Attributions des délégués du personnel	368
SECTION 2 - Statut des délégués du personnel	368
§1. Moyens d'actions	368
§2. Exercice des fonctions	369
§3. Protection renforcée contre les licenciements	370
CHAPITRE 2 - LES SYNDICATS PROFESSIONNELS	375
SECTION 1 - La reconnaissance de la présence syndicale	375
§1. Moyens reconnus à la présence syndicale	375
§2. Personnalité et capacité juridique	377
SECTION 2 - Les délégués syndicaux	379
§1. Statut des délégués syndicaux	379
§2. Moyens d'actions	380
CHAPITRE 3 - LE COMITÉ PERMANENT DE CONCERTATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE	381
SECTION 1 - Cadre de l'institution	381
§1. Entreprises assujetties	381
§2. Composition du comité	382
§3. Statut des membres du Comité	383
SECTION 2 - Attributions et fonctionnement du comité	384
§1. Attributions du Comité	384
§2. Fonctionnement du comité	385

TITRE 12 ORGANISMES ADMINISTRATIFS	387
CHAPITRE 1 - ORGANISMES CONSULTATIFS.....	389
SECTION 1 - Commission consultative du travail.....	389
§1. Missions	389
§2. Composition	389
§3. Fonctionnement	390
SECTION 2 - Le comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail.....	390
§1. Rôle	390
§2. Composition et fonctionnement.....	391
SECTION 3 - Commission nationale des études des salaires et commission paritaire mixte de classement	391
§1. Commission nationale des études des salaires	391
§2. Commission paritaire de classement	392
CHAPITRE 2 - INSPECTION DU TRAVAIL	393
SECTION 1 - Organisation et statut des inspecteurs du travail.....	393
§1. Organisation administrative	393
§2. Statut des inspecteurs	393
SECTION 2 - Missions et moyens d'actions.....	394
§1. Missions et obligations.....	394
§2. Moyens d'actions	395
CHAPITRE 3 - LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL	399
SECTION 1 - Organisation –fonctionnement-compétence	399
§1. Organisation.....	399
§2. Compétence.....	400
SECTION 2 - Règles de procédure.....	401
§1. Procédure.....	401
§2. Les voies de recours	404
 TITRE 13 - CONFLITS SOCIAUX.....	 407
CHAPITRE 1 - CONFLITS INDIVIDUELS	409
SECTION 1 - Procédure de conciliation.....	409
§1. Champ d'application.....	409
§2. Procédure de règlement	409
SECTION 2 - Procédure juridictionnelle.....	410

CHAPITRE 2 - CONFLITS COLLECTIFS.....	411
SECTION 1 - Procédure de règlement	411
§1. La conciliation	411
§3. La médiation	412
§3. L'arbitrage	413
SECTION 2 - Grève et Lock-out	414
§1. La grève.....	414
§2 Le lock-out.....	415

THÈME 2 - LA FISCALITÉ DES SALAIRES

CHAPITRE 1 - L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)	419
SECTION 1 - Champ d'application	419
§1. Le foyer fiscal.....	419
§2. Champ d'application territorial.....	422
SECTION 2 - Soumission des salaires à l'IRPP	424
§1. Définition des rémunérations concernées.....	424
§2. Détermination du revenu imposable	429
SECTION 3 - Détermination de l'impôt dû	431
§1. Le quotient familial.....	431
§2. Le barème de l'IRPP	432
CHAPITRE 2 - LA TAXE COMPLÉMENTAIRE SUR LES SALAIRES	433
§1. Personnes imposables	433
§2. Base imposable	433
§3. Taux applicables	433

THÈME 3 - LA SÉCURITÉ SOCIALE

CHAPITRE 1 - LES COTISATIONS SOCIALES – CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE.....	437
SECTION 1 - Modalités.....	437
§1. Rémunérations assujetties	437
§2. Rémunérations exonérées.....	439
§3. Taux des cotisations.....	441

SECTION 2 - Obligations pratiques et sanctions	442
§1. Obligations pratiques.....	442
§2. Sanctions.....	443
3§ Institution d'un régime obligatoire d'assurance maladie et création de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garanties Sociales	444
SECTION 3 - FONDS NATIONAL DE L'HABITAT	446
§1. Aspects juridiques.....	446
CHAPITRE 2 - PRESTATIONS FAMILIALES.....	449
SECTION 1 - Allocations prénatales et primes à la naissance.....	449
SECTION 2 - Allocations familiales et prime de rentrée scolaire	449
§1. Allocations familiales.....	449
§2. Allocations de rentrée scolaire	451
CHAPITRE 3 - RETRAITE-PENSIONS.....	453
SECTION 1 - Pension et allocation de vieillesse.....	453
§1. Conditions	453
§2. Modalités de calcul et allocation	454
SECTION 2 - Pension et allocation de survivant –Pension d'invalidité	456
§1. Pension et allocation de survivant.....	456
§2. Pension d'invalidité.....	457
§3. Régime fiscal	458
CHAPITRE 4 - ACCORDS FRANCO-GABONAIS DE SÉCURITÉ SOCIALE .	459
SECTION 1 - Généralités et champ d'application de l'accord	459
§1. Généralités	459
§2. Champ d'application de l'accord de sécurité sociale	460
SECTION 2 - Prestations couvertes	461
§1. Prestations à caractère familial	461
§2. Prestations maladies	462
§3. Prestations vieillesse.....	462

ANNEXES	465
ANNEXE 1 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA FISCALISATION DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION	467
ANNEXE 2 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS ET PRIMES AYANT LA NATURE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS RÉELS	471
ANNEXE 3 - PRIMES ET INDEMNITÉS AYANT LA NATURE D'UN SALAIRE	475
ANNEXE 4 - PRIMES ET INDEMNITÉS À CARACTÈRE FAMILIAL	479
ANNEXE 5 - PRIMES ET INDEMNITÉS EXONÉRÉES LIÉES AUX CONGÉS ET DÉMÉNAGEMENT	481
ANNEXE 6 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES	483
ANNEXE 7 - INDEMNITÉS REPRÉSENTATIVES D'AVANTAGES EN NATURE	485
ANNEXE 8 - CALENDRIER-ECHÉANCIER DES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES	487
ANNEXE 9 - MODÈLES DE DÉCLARATION - IMPRIMÉS	491
ANNEXE 10 - MODÈLES DE LETTRES	503
ANNEXE 11 - MODÈLES DE CLAUSES	509
ANNEXE 12 - AGE DE DÉPART À LA RETRAITE PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS	513
ANNEXE 13 - DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	517
ANNEXE 14 - LISTE ET CONTACTS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL AU GABON ET DES RESPONSABLES DU SERVICE RECOUVREMENT ET PRÉ-CONTENTIEUX DE LA CNSS ...	533
 INDEX ALPHABÉTIQUE	 538
MATIÈRES ET ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL	547
TEXTES APPLICABLES	549

PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DEPUIS 2010

1. EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL

1 L'Ordonnance n°18/PR/2010 du 25 février 2010 et la loi n°21/2010 du 27 juillet 2010 ratifiant l'Ordonnance n°18/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail

I. Articles du Code du Travail créés par l'Ordonnance n°18/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail

Les articles 11,12 et 120 bis nouveaux ont été créés par l'ordonnance n°18/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail.

Lesdits articles ont été créés dans les termes suivants.

> Médaille du travail

Le nouvel article 11 du Code du Travail : « l'Etat récompense le mérite à l'ancienneté des travailleurs par la distinction nationale dénommée Médaille du Travail.

La Médaille du travail comprend trois échelons :

- la médaille de bronze, accordée après dix ans de service ;
- la médaille d'argent, accordée après vingt ans de service ;
- la médaille d'or, accordée après trente ans de service.

Les dépenses afférentes à l'achat de la médaille du Travail sont à la charge du budget de l'Etat. Elle est exemptée des frais de douane.

Un décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre chargé du Travail, détermine les modalités d'attribution de la Médaille du Travail ».

Le nouvel article 12 du Code du travail dispose que : « le Ministre du Travail est le seul dépositaire de la Médaille du Travail. Toute personne qui se rend coupable de détention frauduleuse de la Médaille du Travail est passible d'amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs. En cas de récidive, cette amende sera doublée et un emprisonnement de six mois sera automatiquement prononcé. L'amende, objet du présent article, s'entend par échelon de la médaille ».

> Procédures en vue de la modification d'une disposition commune de conventions collectives et de la révision ou de la modification du tronc commun des conventions collectives du travail.

Aux termes de l'article 120 bis nouveau du Code du travail : « le tronc commun des conventions collectives du travail est la convention de base par laquelle les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs les plus représentatives conviennent des dispositions communes à toutes les conventions collectives du travail des diverses branches d'activités.

La modification dans les conventions collectives du travail de branches d'activités d'une disposition commune telle que précisée ci-dessus ne peut intervenir sans la modification préalable de la même disposition dans le tronc commun des conventions collectives du travail.

Le Ministre chargé du Travail, après consultation de la Commission Consultative du Travail, peut demander aux organisations professionnelles visées ci-dessus, de procéder à la révision ou à la modification du tronc commun des conventions collectives du travail. De même, une de ces organisations peut, par saisine du Ministre chargé du Travail, en proposer la révision ou la modification. Dans ce cas, elle fera accompagner sa proposition d'un projet de texte sur les dispositions concernées ».

II. Articles du Code du Travail modifiés par l'Ordonnance n°18/PR/2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail

> Fin du contrat de travail à durée déterminée de courte durée renouvelable plusieurs fois.

Le nouvel article 23 prévoit que la durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder deux ans. Le terme fixé doit être certain. Il ne peut être renouvelé qu'une fois.

Sous l'empire de l'ancienne loi, un contrat dont la durée était inférieure à une année pouvait être renouvelé plusieurs fois dès lors que la durée totale, renouvellement compris n'excédait pas deux ans. Désormais, le contrat ne pourra être renouvelé qu'une fois.

En conséquence, pour un contrat de trois mois, sa durée, renouvellement compris, ne pourra pas excéder six mois.

> Obligation de l'employeur de déclarer le travailleur auprès des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'un travail journalier ou hebdomadaire.

Le nouvel article 26 précise, dans son alinéa 3 que, dans le cadre d'un travail journalier ou hebdomadaire, en cas de poursuite des relations contractuelles au-delà de la période d'un mois, l'employeur a l'obligation de déclarer le travailleur auprès des organismes de sécurité sociale.

Sous l'empire de l'ancienne loi, l'engagement qui se poursuivait au-delà de la période d'un mois, par la volonté même tacite des parties, conférait au contrat le caractère de contrat à durée indéterminée (avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent), nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction.

A la lecture des dispositions susvisées, la poursuite des relations contractuelles

au-delà de la période d'un mois confère au contrat non seulement le caractère de contrat à durée indéterminée mais, désormais, l'employeur a l'obligation de déclarer le travailleur auprès des organismes de sécurité sociale.

> Causes alternatives de suspension du contrat de travail pour congé technique

L'ancien article 36 alinéa 13 définissait le congé technique comme étant « *toute suspension du contrat de travail décidée par l'employeur ou son préposé, pour des raisons techniques et conjoncturelles* ».

Les raisons techniques et conjoncturelles devaient donc obligatoirement être cumulables.

L'ordonnance n°18/2010 du 25 février 2010 supprime l'alinéa 13 créé par la Loi n°12/2000 du 12 octobre 2000.

Le nouvel article 36 alinéa 12 du Code du travail modifié par l'ordonnance se lit comme suit :

Le contrat de travail est suspendu (...), « pendant la durée du congé technique décidé par l'employeur, après avis de l'inspecteur du Travail du ressort. Ce congé technique s'entend, aux termes de la présente loi et de ses textes d'application, de toute suspension du contrat de travail décidée par l'employeur ou son préposé pour des raisons techniques et/ou conjoncturelles ».

Selon le nouvel article 36 alinéa 12, l'employeur ou son préposé peuvent décider de la suspension du contrat de travail, dans le cadre d'un congé technique justifié par des raisons techniques et/ou conjoncturelles.

Ainsi, le législateur gabonais admet désormais que le cumul de ces deux raisons n'est plus obligatoire.

> **Obligation de sanctionner l'entretien préalable au licenciement du salarié par un procès-verbal**

Sous l'empire de l'ancienne loi, aucune disposition ne prévoyait la rédaction d'un procès-verbal d'entretien préalable au licenciement du salarié.

L'ordonnance n° 18/2010 prévoit la rédaction d'un procès-verbal d'entretien dans les termes suivants :

« L'entretien est sanctionné par un procès-verbal établi en quatre originaux signés par l'employeur ou son préposé, par le travailleur et son représentant et, le cas échéant, par le délégué du personnel ayant pris part à l'entretien. Un original du procès-verbal est remis au travailleur concerné à sa demande (...) ».

> **Modification de l'âge de départ à la retraite**

Sous l'empire de l'ancienne loi, la limite d'âge de la retraite était fixée à cinquante cinq (55) ans avec des dérogations pouvant aller jusqu'à soixante (60) ans selon les secteurs d'activité. L'âge de départ à la retraite était précisé par décret pris sur proposition du Ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative du travail.

Le nouvel article 62 fixe désormais **l'âge de la retraite à soixante (60) ans**.

Ledit article prévoit par ailleurs qu'en raison du caractère particulier de certains secteurs d'activités, l'âge de départ à la retraite peut être ramené à 55 ans au moins ou porté à 65 ans au plus. L'âge de départ à la retraite par secteur d'activités est fixé par décret (voir annexe).

Il est également prévu que les parties au contrat de travail, peuvent, en accord avec l'organisme de sécurité sociale, librement convenir des modalités de la retraite anticipée.

> **Changement des conditions de versement d'une indemnité de services rendus au démissionnaire**

L'ancien article 71 du Code du Travail prévoyait le versement d'une indemnité de services au travailleur démissionnaire comptant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans l'entreprise et à condition que le travailleur fasse la preuve, devant le tribunal du travail, que sa démission est la conséquence du comportement fautif de l'employeur.

Le nouvel article 71 prévoit que, désormais, l'indemnité de services rendus est versée à tout travailleur démissionnaire comptant au moins deux (2) ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ainsi, il n'est plus nécessaire pour le travailleur démissionnaire ni de justifier d'une ancienneté de cinq (5) années au moins de services continus dans l'entreprise ni de prouver que sa démission est la conséquence du comportement fautif de l'employeur, pour bénéficier de cette indemnité.

> **Principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes**

Le nouvel alinéa 2 de l'article 140 du Code du Travail pose le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes : ce principe interdit toute différenciation de salaire fondée sur l'origine, l'opinion, le sexe et l'âge, pour des travailleurs ayant des conditions égales de travail, de qualification et de rendement.

Par ailleurs, s'agissant de la main d'œuvre masculine et féminine, l'article 140 prévoit que *« l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, mais de nature différente, se réfère aux taux de rémunérations fixés sans discrimination fondée sur le sexe ».*

> **Interdiction d'employer des enfants de moins de dix-huit ans à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants**

Le nouvel alinéa 2 de l'article 177 concerne le travail des enfants de moins de 18 ans et dispose que : « *Tout enfant, avant l'âge de dix huit ans, ne peut être employé à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. Il s'agit notamment des travaux :*

- *qui l'exposent à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels ;*
- *qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui comportent des manipulations ou le port de lourdes charges ;*
- *qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés ;*
- *qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer l'enfant à des substances, des agents ou de procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à la santé.*

La liste des types de travaux visés ci-dessus est fixée par décret pris en Conseil des Ministres après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs»

> **Pouvoirs de l'Inspecteur du travail**

L'article 178 du Code du Travail précise, en ses alinéas 2, 3 et 4, les pouvoirs reconnus à l'Inspecteur du travail, à l'Inspecteur de l'Hygiène et de la Médecine du travail, au contrôleur du Travail, ainsi qu'au chef de service départemental, lorsque ces derniers ont de fortes présomptions de penser qu'un enfant est employé à une

activité correspondant aux pires formes de travail de l'enfant.

Ces pouvoirs sont :

- la possibilité d'interroger l'enfant avec ou sans témoins, dans le cadre du secteur moderne ou du secteur informel ;
- la possibilité de le faire appréhender par les forces de sécurité.

De plus, cet article oblige ces autorités à dénoncer tout fait constitutif d'exploitation des enfants à des fins de travail.

> **Composition du Comité de Sécurité et de Santé au Travail**

Le nouvel article 219 précise la composition du Comité de Sécurité et de Santé au Travail alors que l'ancien article renvoyait cette composition à un arrêté du ministre chargé du travail.

La composition du Comité de Sécurité et de Santé au Travail est la suivante :

- le chef d'entreprise ou son représentant ;
- les représentants du personnel, élus pour un mandat de deux ans renouvelable ;
- le responsable du service de sécurité ;
- le médecin ou l'infirmier d'entreprise, à titre consultatif.

> **Règles de fonctionnement du Comité de Sécurité et de Santé au Travail**

Le nouvel article 220 du Code du Travail concerne les règles de fonctionnement du Comité de Sécurité et de Santé au Travail et dispose ainsi que :

« *Le Comité de Sécurité et de Santé au Travail est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.*

Il se réunit au moins une fois par trimestre à l'initiative de du chef d'entreprise ou du chef d'établissement et plus fréquemment, en cas de besoin, notamment dans les branches d'activités à hauts risques. Celui-ci peut aussi se réunir à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel, en cas d'accident ayant entraîné des conséquences graves.

Dans ce dernier cas, l'Inspecteur du Travail, le médecin inspecteur du travail et l'organisme de sécurité sociale doivent être avertis quinze jours à l'avance des réunions du comité. Ils peuvent y prendre part et avoir droit à la parole. »

> **Prérogatives des organismes administratifs**

Le nouvel article 240 du Code du Travail précise que, à l'instar des contrôleurs du Travail, l'Inspecteur de l'Hygiène et de la Médecine du travail et les chefs des services départementaux du travail exercent l'ensemble des prérogatives prévues aux articles 224 à 226 du Code du travail (contrôle des mesures générales de sécurité et de santé au travail) et 235 à 238 du Code du travail (constatations des infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l'emploi, de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de la sécurité sociale).

> **Attributions, organisation et fonctionnement des organismes consultatifs fixés par voie réglementaire**

L'article 250 du Code du Travail, en son nouvel alinéa 2, dispose que les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs institués auprès du Ministre chargé du travail sont fixés par voie réglementaire et leurs dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le budget de l'Etat.

> **Définition du syndicat professionnel**

Le nouvel article 268 du Code du Travail donne une définition du syndicat professionnel. Il s'agit d'« un groupement de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes et ayant pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels, moraux et sociaux, tant collectifs qu'individuels de ses membres ».

> **Principe de la liberté d'adhésion au syndicat professionnel de son choix**

Le nouvel article 269 du Code du Travail pose le principe de la liberté d'adhésion au syndicat professionnel de leur choix à tout travailleur ou employeur.

> **Modalités de constitution d'un syndicat professionnel**

Le nouvel article 271 du Code du Travail précise les modalités de constitution d'un syndicat professionnel, notamment les éléments constitutifs du dossier accompagnant la déclaration de constitution.

« Tout syndicat professionnel se crée à l'issue d'une assemblée générale constitutive.

Les membres du bureau directeur de tout syndicat professionnel doivent déposer, à la mairie ou au siège de la circonscription administrative près de laquelle le syndicat est établi, une déclaration de constitution. Celle-ci est accompagnée d'un dossier comprenant :

- les statuts et règlements du syndicat ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
- la liste nominative portant la signature, la profession et l'adresse des membres ayant pris part à l'assemblée générale constitutive ;

- la liste nominative portant la signature, la profession et l'adresse des membres du bureau directeur ;
- un extrait de casier judiciaire pour chacun des membres du bureau directeur ;
- une carte de séjour et une autorisation d'emploi en cours de validité pour les membres de nationalité étrangère ;
- un certificat de résidence pour chacun des membres du bureau directeur ;
- une fiche d'identification du syndicat délivrée par le Ministère chargé du travail.

Le dossier comprend également des informations sur le siège du syndicat, à savoir : le numéro de parcelle, le numéro du titre foncier ou le contrat de bail, la boîte postale, le numéro de téléphone, le numéro de fax, l'adresse e-mail.

Ce dépôt est fait en quatre exemplaires contre récépissé.

Une copie du dossier de déclaration est adressée par le maire ou le chef de la circonscription administrative près de laquelle le syndicat est établi, au Ministère du Travail, au Ministère de l'Intérieur et auprès du Procureur de la République du ressort.

Le Procureur de la République est tenu de vérifier la régularité de cette déclaration de constitution y compris le dossier y relatif et d'informer de ses conclusions, dans un délai de deux (2) mois, les autres autorités susvisées ainsi que le syndicat intéressé.

A défaut d'une réponse du Procureur de la République dans les deux mois, la déclaration de constitution et le dossier y relatif sont réputés conformes aux lois et règlements en vigueur.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la

composition de la direction du syndicat doivent être portés à la connaissance des mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes conditions.

Un arrêté du Ministre du Travail détermine la forme et le contenu de la fiche d'identification du syndicat. »

> **Modalités de création d'une fédération ou d'une confédération**

Le nouvel article 287 du Code du Travail dispose que « les modalités de création d'une fédération ou d'une confédération sont les mêmes que celles prévues à l'article 271 nouveau ci-dessus. »

> **Définitions**

Le nouvel article 288 du Code du Travail définit la fédération syndicale comme étant : « une union syndicale horizontale regroupant au moins deux syndicats de base ou professionnels de deux branches d'un même secteur d'activités. »

L'alinéa 2 de cet article concerne la confédération et dispose que la confédération peut être entendue comme : « un regroupement vertical de fédérations syndicales appartenant au moins à deux secteurs d'activités. Les fédérations et les confédérations jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels prévus par les sections 2 et 3 du présent chapitre. »

> **Modalités relatives à la fin du mandat des délégués du personnel de façon anticipée**

L'alinéa 3 du nouvel article 291 du Code du Travail concerne la fin du mandat des délégués du personnel par le Ministre chargé du Travail. Cet alinéa dispose que :

« Pour des circonstances particulières, après consultation de la commission consultative du travail et sur avis motivé de celle-ci ou, à défaut, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs

les plus représentatives, le Ministre chargé du travail peut, par arrêté, mettre fin aux mandats des délégués du personnel d'un collège, d'un établissement, d'une entreprise, d'une branche d'activités ou d'une structure nationale. Dans ce cas, les élections suivantes devront se dérouler dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêté aux organisations professionnelles et des travailleurs concernés, sous la supervision directe des services compétents du Ministère du Travail. »

Il convient de retenir que lorsque le Ministre chargé du travail met fin aux mandats des délégués du personnel, des élections nouvelles peuvent se dérouler après le délai de deux (2) mois susvisé, ce délai n'étant obligatoire que pour l'organisation des nouvelles élections.

Les organisations professionnelles qui réceptionnent la notification de la décision du Ministre chargé du travail sont les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.

> Protection des syndicats professionnels et des délégués du personnel

L'alinéa 2 du nouvel article 300 du Code du Travail précise que les syndicats professionnels bénéficient de la même protection que les délégués du personnel.

III. Articles du Code du Travail créés par la loi n°21/2010 du 27 juillet 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail

> Tronc commun des conventions collectives

La loi n°21/2010 du 27 juillet 2010 supprime l'article 120 bis du Code du Travail et institue un nouvel article 119 bis qui reprend l'essentiel de ce que prévoyait l'article 120 bis initialement

créé par l'ordonnance 18/2010 du 25 février 2010.

L'article 119 bis nouveau du Code du travail dispose : « le tronc commun des conventions collectives du travail est la convention de base par laquelle les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs les plus représentatives conviennent des dispositions communes à toutes les conventions collectives du travail des diverses branches d'activités.

La modification dans les conventions collectives du travail de branches d'activités d'une disposition commune telle que précisée ci-dessus ne peut intervenir sans la modification préalable de la même disposition dans le tronc commun des conventions collectives du travail.

Le Ministre chargé du Travail, après consultation de la Commission Consultative du Travail, peut demander aux organisations professionnelles visées ci-dessus, de procéder à la révision ou à la modification du tronc commun des conventions collectives du travail. De même, une de ces organisations peut, par saisine du Ministre chargé du Travail, en proposer la révision ou la modification. Dans ce cas, elle fera accompagner sa proposition d'un projet de texte sur les dispositions concernées ».

IV. Article du Code du Travail supprimé par la loi n°21/2010 du 27 juillet 2010 ratifiant l'ordonnance 18/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail

Il ressort de la lecture de la loi 21/2010 du 27 juillet 2010 que l'article 120 bis nouveau initialement prévu dans le texte de l'ordonnance a été supprimé et remplacé par un article 119 bis (nouveau) dans les termes susvisés.

V. Articles du Code du Travail modifiés par la loi n°21/2010 du 27 juillet 2010 ratifiant l'ordonnance 18/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail

Il ressort de l'examen de la loi n°21/2010 du 27 juillet 2010 que le Parlement n'a en définitive ratifié que 10 articles sur les 26 prévus par l'ordonnance 18/2010 du 25 février 2010.

Il s'ensuit que seuls les articles suivants du Code du Travail figurant dans le texte de l'ordonnance 18/2010 ont été modifiés : 11, 12, 36, 51, 62, 140, 219, 288 et 291.

Nous vous présentons ci-après les principales modifications opérées.

> Médaille du travail (articles 11 et 12 du Code du travail)

Le nouvel article 11 du Code du Travail dispose que : « *l'Etat récompense le mérite à l'ancienneté des travailleurs par la distinction nationale dénommée Médaille du Travail.*

La Médaille du travail comprend trois échelons :

- *la médaille de bronze, accordée après dix ans de service **continu dans la même entreprise** ;*
- *la médaille d'argent, accordée après vingt ans de service **continu dans la même entreprise** ;*
- *la médaille d'or, accordée après trente ans de service **continu dans la même entreprise.***

*Les dépenses afférentes à l'achat de la médaille du Travail sont **inscrites au budget de l'Etat.** Elle est exemptée des frais de douane.*

Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé du Travail, détermine les conditions et les modalités d'attribution de la Médaille du Travail ».

Il ressort de la nouvelle rédaction de l'article 11 du Code du travail que la médaille du travail n'est accordée qu'après un certain nombre d'année de service continu dans la même entreprise.

Désormais, il n'est plus nécessaire que les conditions et les modalités d'attribution de la médaille du travail soient fixées par un décret pris par le Président de la République, sur proposition du Ministre du travail.

Lesdites conditions et modalités d'attribution ne peuvent être fixées que par un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du travail.

Sanctions en cas de détention frauduleuse de la Médaille du Travail

Le nouvel article 12 concerne les sanctions en cas de détention frauduleuse de la Médaille du Travail.

« *Le ministre du travail est le seul dépositaire de la Médaille du Travail. Tout coupable de détention frauduleuse de la Médaille du Travail est passible d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs. En cas de récidive, l'intéressé encourt un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs. L'amende, objet du présent article, s'applique à chaque échelon de la médaille. »*

L'article 12 se borne désormais à indiquer les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes se rendant coupables de détention frauduleuse d'une médaille du travail.

La première sanction est une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA. En cas de récidive, l'intéressé encourt un emprisonnement de six (6) mois à un(1) an et une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs CFA.

Le nouvel article 12 prévoit également que les sanctions susvisées sont les mêmes qu'il s'agisse de la détention frauduleuse d'une médaille de bronze, d'argent ou d'or.

> **Suspension du contrat de travail (article 36 alinéa 12 du Code du travail)**

La rédaction de l'article 36 alinéa 12 proposé par la loi 21/2010 du 27 juillet 2010 est la suivante :

Le contrat de travail est suspendu (...),
« pendant la durée du congé technique décidé par l'employeur, après avis de l'inspecteur du Travail du ressort. Ce congé technique s'entend, aux termes de la présente loi et de ses textes d'application, de toute suspension du contrat de travail décidée par l'employeur ou son préposé pour des raisons techniques ou conjoncturelles ».

Selon le nouvel article 36 alinéa 12, l'employeur ou son préposé peuvent décider de la suspension du contrat de travail, dans le cadre d'un congé technique justifié par des raisons techniques ou conjoncturelles.

Ainsi, le législateur gabonais admet désormais que le cumul de ces deux raisons n'est plus obligatoire; l'une des raisons suffit à justifier le congé technique.

> **Obligation de sanctionner l'entretien préalable au licenciement du salarié par un procès-verbal (article 51 du Code du travail)**

La loi 21/2010 prévoit dans un nouvel alinéa 5 que l'entretien préalable au licenciement du salarié est « (...) sanc-

tionné par un procès-verbal établi en quatre exemplaires originaux signés par l'employeur ou son préposé, par le travailleur ou son représentant et, le cas échéant, par le délégué du personnel ayant pris part à l'entretien. Un original du procès-verbal est remis à chacune des parties signataires (...) ».

En conséquence, il doit être obligatoirement établi un procès-verbal de l'entretien préalable au licenciement du salarié signé soit par l'employeur ou son préposé et par le travailleur ou son représentant. Par ailleurs, la loi exige désormais qu'un exemplaire dudit procès-verbal soit remis à chacune des parties signataires.

> **Modification de l'âge de départ à la retraite (article 62 du Code du travail)**

Outre la modification de l'âge de départ à la retraite, il convient de retenir que les passages suivants de l'ancien article 62 du Code du Travail ont été supprimés par la loi 21/2010.

« (...) Toutefois, l'organisme de sécurité sociale détenteur du pouvoir répressif sur l'employeur est solidaire du non versement des cotisations sociales par l'employeur.

A ce titre, lorsque le travailleur admis à la retraite ne peut prétendre ni à la pension de vieillesse ni l'allocation de vieillesse du fait de l'employeur et de l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est, en cas d'insolvabilité de l'employeur, tenu de verser régulièrement au travailleur admis à la retraite l'allocation ou la pension de vieillesse, conformément aux dispositions du Code de Sécurité Sociale (...) ».

Il convient donc désormais de se référer aux seules dispositions du Code de Sécurité Sociale pour le traitement de la situation de chaque travailleur ayant atteint la limite d'âge de départ à la retraite.

> Principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Le nouvel alinéa 2 de l'article 140 du Code du Travail pose le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes : ce principe interdit toute différenciation de salaire fondée sur l'origine, **la nationalité**, le sexe et l'âge, pour des travailleurs ayant des conditions égales de travail, de qualification et de rendement.

Par ailleurs, s'agissant de la main d'œuvre masculine et féminine exerçant un travail de valeur égale et de même nature, l'article 140 (nouveau) du Code du Travail pose le principe de l'égalité de rémunération.

> Composition du Comité de Sécurité et de Santé au Travail (article 219 du Code du Travail)

Dans le Comité de Sécurité et de Santé au Travail, le médecin ou l'infirmier d'entreprise n'agissent plus seulement à titre consultatif.

La loi 21/2010 du 27 juillet 2010 en fait des membres à part entière du Comité de Sécurité et de Santé au Travail.

Il est ainsi prévu que le Comité de Sécurité et de Santé au Travail est composé de :

- le chef d'entreprise ou son représentant ;
- les représentants du personnel, élus pour un mandat de deux ans renouvelable ;
- le responsable du service de sécurité ;
- le médecin ou l'infirmier d'entreprise.

> Définition de la fédération syndicale (article 288 du Code du travail)

Le nouvel article 288 définit la fédération syndicale comme étant : « *une union syndicale horizontale regroupant au moins deux syndicats de base ou professionnels de deux branches d'un même secteur d'activités.* »

L'alinéa 2 de cet article concerne la confédération et dispose que la confédération peut être entendue comme : « *un regroupement vertical de fédérations syndicales appartenant au moins à deux secteurs d'activités. Les fédérations et les confédérations jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels prévus par les sections 2 et 3 du présent chapitre.* »

> Modalités relatives à la fin du mandat des délégués du personnel de façon anticipée

L'alinéa 3 du nouvel article 291 concerne la fin du mandat des délégués du personnel par le Ministre chargé du Travail. Cet alinéa dispose que :

« *Pour des circonstances particulières, après consultation de la commission consultative du travail et sur avis motivé de celle-ci ou, à défaut, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs les plus représentatives, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, mettre fin aux mandats des délégués du personnel d'un collège, d'un établissement, d'une entreprise, d'une branche d'activités ou d'une structure nationale. Dans ce cas, les élections **nouvelles doivent être organisées** dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêté aux organisations professionnelles **des employeurs** et des travailleurs concernés, sous la supervision directe des services compétents du ministère du travail.* »

Bon à savoir :

Lorsque le Ministre chargé du travail met fin aux mandats des délégués du personnel, l'organisation des nouvelles élections doit se faire dans le délai de deux (2) mois. Ledit article ne vise que l'organisation des élections, ce qui revient à considérer que les élections elles-mêmes peuvent valablement se dérouler après le délai de deux ainsi précisé.

Les organisations professionnelles qui réceptionnent la notification de la décision du Ministre chargé du travail sont les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.

dont les implications sociales nécessitent une répartition différente, notamment aux :

- commerce de détail ;
- transport ;
- activités et opérations connexes de manutention portuaire ;
- hôtellerie ;
- restauration ;
- débits de boissons ;
- gardiennage ;
- sécurité ;
- ramassage d'ordures ;
- établissements hospitaliers, cliniques, cabinets médicaux ;
- gens de maison ;
- professions libérales ;
- professions de presse.

2 Décret N° 933/PR/MTEPS, en date du 30 décembre 2009, qui fixe la répartition journalière de la durée hebdomadaire du travail en République Gabonaise

Nous vous rappelons que l'article 165 de Code du Travail dispose que :

« Dans tous les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail ne peut excéder quarante heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu à une majoration de salaire ».

Ainsi dans son article 2, le Décret N° 933/PR/MTEPS précise que « la durée légale du travail est fixée à 40 heures par semaine. Elle se répartie sur cinq (5) jours, du lundi au vendredi, sur toute l'étendue du territoire national pour les secteurs public, parapublic et privé ».

Cette répartition de la durée légale du travail ne s'applique pas aux établissements à feux continus ainsi qu'à ceux

Ce décret abroge toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret N°728/PR/MTEFP du 29 juin 1998 ayant abrogé le Décret N° 174 du 14 février 1990.

Ainsi, l'horaire journalier de travail est fixé à **huit (8) heures, compris entre 7 h 30 (heure d'embauche) et 15 h 30 (heure de sortie)**.

Cependant, une dérogation est faite pour les organismes ou sociétés travaillant en « 2 ou 3 huit » ou nécessitant des gardes ou des permanences.

Durant cet horaire journalier de travail, une pause de 30 minutes doit être

observée entre 11 h 30 et 13 h 30, selon la formule de roulement appropriée à chaque organisme.

3 Décret n°0126/PR/MTEPS, en date du 23 avril 2010 portant revalorisation de la prime de transport

Ce décret vient abroger les dispositions contraires du Décret n° 173/PR/MTE du 16 février 1982.

Selon le Décret n° 173/PR du 16 février 1982, le montant mensuel de la prime de transport attribuée aux travailleurs salariés soumis aux dispositions du Code du Travail était fixé comme suit :

- pour les travailleurs dont le déplacement nécessitait 4 voyages par jour : 5.000 francs,
- pour les travailleurs dont le déplacement nécessitait 2 voyages par jour : 2.500 francs.

Désormais, le montant minimum mensuel de la prime de transport versée aux personnels régis par le Code du Travail est de 35.000 (trente cinq mille) FCFA.

Nous vous rappelons que les travailleurs dont le transport est intégralement assuré ou remboursé par l'employeur, de telle sorte qu'ils ne supportent aucun frais pour se rendre à leur lieu de travail, ne peuvent pas prétendre à cette prime.

La prime est payée dans les mêmes conditions que le salaire.

Elle est exonérée de l'I.R.P.P. et de la T.C.S, dans la limite de :

- travailleur dont le déplacement nécessite quatre (4) voyages par jour : 5 000 FCFA
- travailleur dont le déplacement nécessite deux (2) voyages par jour : 2 500 FCFA

4 Décret n°0127/PR/MTEPS, en date du 23 avril 2010 qui vient fixer le montant du Revenu Minimum Mensuel

Le Revenu Minimum Mensuel est fixé à 150.000 (cent cinquante mille) F.CFA.

Ce revenu minimum est garanti à tout travailleur dont le salaire brut est inférieur à 150.000 (cent cinquante mille) F.CFA.

Le salaire brut visé par le décret n°0127 du 23 avril 2010 est entendu de la somme comprenant le salaire de base plus les accessoires de salaire (sursalaire, prime d'ancienneté, indemnité d'éloignement, d'expatriation, prime d'assiduité...).

Le salaire brut ne comprend pas les heures supplémentaires et les primes versées exceptionnellement en cours d'année (prime de rendement, de performance, de fin d'année, treizième mois, d'intéressement...).

Il ressort d'une communication faite par la Confédération Patronale Gabonaise le 28 mai 2010, à la suite d'une audience accordée à son bureau exécutif par Monsieur le Ministre du travail, de l'emploi et de la Prévoyance Sociale, le 26 mai 2010, que la prime de transport est un élément constitutif du Salaire Minimum Mensuel au même titre que les autres accessoires de salaires à l'exception des heures supplémentaires et des primes versées exceptionnellement en cours d'année.

5 Décret n°0128/PR/MTEPS, en date du 23 avril 2010 portant création d'une prime de solidarité pour les salariés dont le salaire brut est inférieur au Revenu Minimum Mensuel

Cette prime vient compenser la différence entre le salaire brut accordé et le Revenu Minimum Garanti.

Nous vous rappelons que le Décret n° 0127/PR/MTEPS a fixé le Revenu Minimum Mensuel à 150.000 (cent cinquante mille) F.CFA.

Ainsi, tout salarié dont le salaire brut est inférieur à 150.000 F.CFA devra percevoir cette prime de solidarité qui sera versée par son employeur dans les mêmes conditions que le salaire.

Nous vous rappelons que le salaire brut est entendu de la somme comprenant le salaire de base plus les accessoires de salaire (sursalaire, prime d'ancienneté, indemnité d'éloignement, d'expatriation, prime d'assiduité...).

Le salaire brut ne comprend pas les heures supplémentaires et les primes versées exceptionnellement en cours d'année (prime de rendement, de performance, de fin d'année, treizième mois, d'intéressement...).

Ainsi, à titre d'exemple, une personne qui perçoit, à titre de salaire brut mensuel, une somme de 100.000 F.CFA devra percevoir sur le même mois une prime de solidarité de 50.000 FCFA.

Cette prime de solidarité devra faire l'objet d'une mention spéciale et apparaître clairement sur le bulletin de paie.

Bon à savoir :

Nous attirons votre attention sur le fait que cette prime est exonérée d'impôt sur les salaires mais reste soumise aux cotisations sociales.

6 Les autres modifications apportées

> Concernant l'emploi de travailleurs étrangers

Une communication en date du 5 janvier 2010 faite dans le quotidien "L'UNION"

est venue rappeler que l'entrée des ressortissants étrangers sur le territoire gabonais est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'entrée ou d'un visa conformément aux articles 17 et 23 de la loi 5/86 du 18 juin 1986 fixant le régime d'admission et de séjour des étrangers en République gabonaise.

Cette communication précise que désormais, les ordres de missions et lettres d'invitations ne permettront plus d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire à l'Aéroport de Libreville.

En conséquence, les porteurs d'ordres de mission et de lettres d'invitation dépourvus de passeports de service ou diplomatiques doivent se rapprocher de leurs correspondants au Gabon, afin que ceux ci entreprennent les démarches en vue de l'obtention d'une autorisation d'entrée auprès des services compétents.

Le non respect de ses dispositions, sera sanctionnée par la Direction Générale de l'Immigration qui entend prendre des mesures administratives telles que le refoulement

Dans une lettre circulaire n° 1249 du 1er décembre 2010, le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale est venu préciser que les opérateurs économiques, tous secteurs confondus, exerçant sur le territoire national doivent notifier régulièrement aux services compétents du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale, tout emploi vacant dans leur entreprise ou établissement ce, conformément aux dispositions de l'article 262 alinéa 2 du Code du travail qui stipulent que: « *tout chef d'entreprise ou d'établissement est tenu de notifier audit service ou organisme du ressort tout emploi vacant dans son entreprise ou établissement* ».

Il convient dans ce cadre de se rapprocher de l'Office National de l'Emploi à Libreville, dans ses agences de Franceville,

Oyem, Port-Gentil ou dans les services du Ministère du travail dans les circonscriptions administratives où l'Office National de l'Emploi ne dispose pas de représentation.

Par conséquent, toute autre démarche visant à faire connaître les postes à pourvoir sans au préalable passer par ces services sera considéré comme un acte délibéré de violation de la loi.

Par ailleurs, en matière d'emploi de travailleur étranger, les dispositions de l'article 105 du Code du travail prévoient que « *pour être recevable, la demande d'autorisation d'emploi d'un travailleur étranger doit viser à pourvoir un emploi pour lequel, en raison des qualifications professionnelles requises, de la nature ou de la localisation des travaux, il n'a pu être fait appel à un travailleur gabonais disponible* ».

Pour veiller au respect de cette réglementation, une cellule de vérification de l'effectivité de l'application de la loi 5/86 du 18 juin 1986 a été mise en place par l'arrêté n°2743 du 8 novembre 2011.

> Concernant le service minimum en cas de grève

Le service minimum en cas de grève est régi par deux textes :

- le décret n°023/PR/MTEPS du 11 février 2010 arrêtant la liste des entreprises astreintes au service minimum et en déterminant les modalités de mise en oeuvre (Régime général)
- l'arrêté n°003/MTEPS du 22 mars 2010 précisant les modalités spécifiques d'application du service minimum dans les entreprises d'exploration, de production, de transport, de stockage, de distribution des hydrocarbures et activités connexes en République gabonaise

Le service minimum se définit comme l'organisation et l'exécution, par un groupe de salariés en grève d'une entreprise ou d'un ou plusieurs de ses établissements, des activités dont l'interruption complète est de nature à porter atteinte aux activités économiques vitales ou à la continuité des services publics essentiels.

Le service minimum vise à éviter des dommages irréversibles qui pourraient compromettre gravement les intérêts professionnels des parties concernées, ainsi qu'à pourvoir aux besoins dont la non satisfaction pourrait mettre en danger la santé, la sécurité ou la vie des populations ou constituer une menace pour tout ou partie de l'économie nationale.

En raison de leur utilité sociale et de leur spécificité, sont soumis notamment à l'obligation du service minimum en cas de grève, sur toute l'étendue du territoire national :

- les établissements hospitaliers et d'enseignement ;
- les entreprises de fourniture d'électricité et d'approvisionnement en eau potable ;
- les entreprises de téléphonie fixe et mobile ;
- les entreprises de contrôle de la navigation aérienne ;
- les entreprises de sécurité et de gardiennage ;
- les entreprises de collecte, de ramassage et de traitement des ordures ;
- les établissements hôteliers et de restauration ;
- les entreprises de prévention et de lutte contre l'incendie ;

- les entreprises de manutention portuaire ;
- les entreprises d'exploration, de production, de transport, de stockage et de distribution des hydrocarbures et des produits miniers
- les banques et établissements de crédit
- les pharmacies ;
- les entreprises de pompes funèbres et de thanatopraxie ;
- les entreprises de transport ;
- les entreprises des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Le décret n°23 du 11 février 2011 prévoit qu'un arrêté du Ministre chargé du travail complètera la liste des entreprises énumérées ci-dessus.

Le service minimum est négocié entre l'organisation syndicale ou, en l'absence de celle-ci, les délégués du personnel ou les représentants du groupe de salariés ayant déclenché l'arrêt concerté de travail, et l'employeur ou son représentant, dans le cadre de la procédure de conciliation prévue par le Code du travail.

La négociation prévue ci-dessus est présidée par l'Inspecteur du travail du ressort.

La négociation susvisée porte essentiellement sur la détermination des postes de travail à maintenir en activité et les travailleurs retenus pour le service minimum.

La négociation est obligatoirement sanctionnée par un procès-verbal affiché immédiatement sur les lieux de travail après sa signature.

La négociation du service minimum doit préserver les intérêts des parties au différend.

Pendant la période de règlement du différend, les parties concernées doivent tout mettre en œuvre pour le maintien du service minimum.

Des modalités de mise en œuvre du service minimum.

L'exécution du service minimum emporte l'obligation pour les salariés concernés de mettre effectivement leur activité professionnelle au service de l'employeur en exécutant de bonne foi les tâches qui leur incombent.

A cet effet, l'employeur est tenu de donner toute facilité aux salariés pour leur permettre de travailler en toute quiétude.

Pendant l'exécution du service minimum les salariés concernés sont tenus de respecter le règlement intérieur de l'entreprise ou tout autre document relatif à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail.

Le service minimum dans les entreprises d'exploration, de production, de transport, de stockage, de distribution des hydrocarbures et activités connexes en République gabonaise

L'arrêté n°003 du 22 mars 2010 fixe les modalités spécifiques d'application du service minimum dans les entreprises d'exploration, de production, de transport, de stockage, de distribution des hydrocarbures et activités connexes.

Dans ces entreprises, le service minimum n'est applicable qu'aux activités, services, poste de travail dont l'arrêt est de nature à compromettre le bon déroulement des services essentiels, tels que définis ci-après.

Dans les entreprises où l'activité a un impact sur la santé, la vie et la sécurité des hommes, le personnel en grève devra tout mettre en œuvre pour que :

- le personnel nécessaire devant intervenir lors des urgences médicales soit mobilisé et mis sous la supervision directe du service médical concerné ;
- les installations soient protégées conformément aux standards de l'industrie ;
- le contrôle d'accès aux sites soit maintenu ;
- la fourniture d'électricité et d'eau potable soit maintenue là où l'industrie supplée au service public ;
- la fourniture en produits blancs soit maintenue pour les services d'urgence.

> **Concernant le rachat du repos compensateur sur les sites d'exploration et de production d'hydrocarbure au Gabon**

A l'issue des négociations entamées entre le gouvernement et l'ONEP, sanctionnées par le procès-verbal de conciliation du 4 avril 2011, des recommandations et des engagements avaient été pris par le gouvernement afin de remédier aux manquements à la réglementation du temps du travail.

C'est dans ce cadre que par l'arrêté n°01297 du 18 avril 2011, le gouvernement est venu modifier l'arrêté n°62 du 20 mai 2008 instituant un régime spéciale de dérogation à la durée légale de travail sur site d'exploration et de production des hydrocarbures et activités connexes en République gabonaise.

Ce nouvel arrêté réaffirme le principe de rachat compensateur établi par l'article 8 de l'arrêté n°62 et abroge l'ancien régime dérogatoire.

L'article 9 de l'arrêté 1297 dispose que « *le rachat du repos compensateur est interdit en dehors de cas prévus à l'article 8* ».

A savoir que la possibilité de rachat n'est pas étendue à l'ensemble des jours de repos compensateurs, mais se limite plutôt :

- Aux quatre derniers jours des vingt-huit jours de récupération pour une rotation de 28/28 ;
- Aux derniers jours des 14 jours de récupération pour une rotation de 14/14.

2. EN MATIÈRE DE FISCALITÉ

DES SALAIRES

I. L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

L'impôt sur le revenu des personnes physiques est régi par les articles 73 et suivants du nouveau Code Général des Impôts (anciens articles 34 et suivants du Code Général des Impôts Directs et Indirects).

Le nouveau Code Général des Impôts apporte trois modifications substantielles :

- L'article 74 du nouveau Code Général des Impôts dispose que :

« *Sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles des articles ci-après, l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû par toute personne physique ayant une résidence habituelle au Gabon ou y ayant résidé six mois au moins dans l'année (...)* ».

L'ancien Code Général des impôts ne prévoyait pas cette modalité et n'envisageait que la notion de résidence habituelle.

- En outre, l'article 91 du nouveau Code Général des Impôts dispose que « *sont affranchis de l'impôt : Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, dans la mesure où elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet et ne sont pas exagérées (...)* ».

La législation antérieure précisait que la rémunération des intéressés ne devait pas être supérieure à 600.000 francs C.F.A. par mois.

Cette spécificité a été supprimée.

A. LA NOTION DE RÉSIDENCE HABITUELLE

1. Définition

La résidence habituelle se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts.

L'article 74 du nouveau Code Général des Impôts précise que « *sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles des articles ci-après, l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû par toute personne physique ayant une résidence habituelle au Gabon ou y ayant résidé six mois au moins dans l'année.*

Sont considérés comme ayant au Gabon une résidence habituelle :

- les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d'usufruitiers ou de locataires ;
- les personnes qui, sans disposer au Gabon d'une habitation dans les conditions définies à l'alinéa précédent, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal ou de leur centre d'intérêt ou d'affaires.

Attention :

Sont également passibles de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, pour leurs revenus ayant leur origine au Gabon, les personnes qui ont leur résidence habituelle à l'étranger (...).

Les fonctionnaires ou Agents de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'étranger sont soumis à l'impôt au Gabon, s'ils sont exonérés dans le pays où ils exercent.

Sont également passibles de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les personnes disposant ou non d'une résidence habituelle au Gabon qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée au Gabon par une convention internationale relative aux doubles impositions ».

2. Interprétation et Innovations

Désormais, l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû au Gabon par toute personne physique ayant une résidence habituelle ou y ayant résidé six mois au moins dans l'année.

De fait, on considère qu'une personne a son domicile fiscal au Gabon lorsqu'elle satisfait à l'un des critères suivants :

> Critères d'ordre personnel :

- elle a son foyer sur le territoire gabonais (résidence habituelle et permanente),
- **Le Gabon est son lieu de séjour principal (plus de 6 mois au cours de la même année de manière continue ou discontinue, soit 180 jours).**

> Critère d'ordre professionnel :

- elle exerce au Gabon une activité professionnelle,

> Critères d'ordre économique :

- elle a au Gabon, le centre de ses intérêts économiques (siège des affaires ou des principaux investissements ou de l'administration des biens).
- indemnités,
- remboursement de frais réels,
- allocations en nature....

B. LES ALLOCATIONS SPÉCIALES DESTINÉES À COUVRIR LES FRAIS INHÉRENTS À LA FONCTION OU À L'EMPLOI

1. Définition

L'article 90 du nouveau Code Général des Impôts dispose que « *sont imposables dans cette catégorie les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que tous les avantages en argent et en nature, lorsque l'activité rétribuée est exercée au Gabon.*

Les pensions et rentes viagères sont réputées perçues au Gabon, lorsque le débiteur est domicilié au Gabon ».

En d'autres termes, les traitements et salaires comprennent les revenus professionnels perçus par les contribuables qui possèdent la qualité de salarié, c'est-à-dire liés par un contrat de travail à leur employeur (existence d'un lien de subordination juridique), ainsi que les rémunérations assimilées aux salaires et diverses indemnités. Entrent également dans cette catégorie les pensions et rentes viagères.

En outre, l'article 91 du nouveau Code Général des Impôts prévoit un certain nombre d'exemptions en matière d'imposition des traitements, salaires, pensions et rentes viagères.

C'est notamment le cas des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi.

Ces allocations peuvent notamment prendre les formes suivantes :

2. Innovation et interprétation

Le nouvel article 91 du Code Général des Impôts précise que ces allocations, pour être totalement exonérées, doivent être utilisées conformément à leur objet **et ne doivent pas être exagérées** (le seuil de 600.000 francs C.F.A. par intéressé a été supprimé). Elles doivent, en outre, couvrir des dépenses réellement supportées par l'intéressé et être utilisées conformément à leur objet.

Néanmoins, comment peut-on considérer qu'une allocation spéciale n'est pas exagérée ?

Cette notion étant subjective, l'Administration fiscale pourra dès lors, de par son pouvoir discrétionnaire et au cas par cas, déterminer les critères pouvant lui permettre de retenir qu'une allocation spéciale est exagérée.

3. Ajouts de la Loi de Finances 2010

L'ancien article 91 1° du Code Général des Impôts se lisait comme suit :

Sont affranchis de l'impôt :

« 1°- les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, dans la mesure où elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet et ne sont pas exagérées ».

La loi de Finances 2010 a modifié les dispositions suivantes de l'article 91 :

Sont affranchis de l'impôt :

« 1° les allocations ou avantages à caractère familial versés par les employeurs à leurs employés. Le plafond maximum admis est de 20.000 F.CFA par mois et par enfant ».

Dans un article 91 bis, la Loi de Finances est venue désigner précisément les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, affranchies de l'IRPP dans la catégorie des traitements et salaires.

Il s'agit des primes et indemnités suivantes :

- Prime de caisse ;
- Indemnité de responsabilité ;
- Indemnité de représentation ;
- Indemnité de mission ;
- Indemnité de vêtements (blanchissage et habillement) ;
- Indemnité de voiture ou d'entretien de véhicule ;
- Indemnité de déplacement ;
- Indemnité de transport.

Dès lors, il apparait que seules ces primes et indemnités peuvent être exonérées d'IRPP et de TCS et qu'elles obéissent aux conditions ci-après :

- Elles ne soient pas exagérées ;
- Elles couvrent des dépenses réellement supportées par l'intéressé et être utilisées conformément à leur objet.

L'exemption de ces indemnités n'est admise que sous réserve que lesdites indemnités présentent exclusivement le caractère indiqué par leur dénomination et qu'elles soient réellement justifiées.

Le bénéfice de l'exonération des primes et indemnités visées ci-dessous est subordonné au respect de certaines modalités.

Il convient, par ailleurs, de retenir que :

La prime de caisse n'est exonérée que pour les personnes effectivement responsables d'une caisse dans l'entreprise.

L'indemnité de voiture ou d'entretien de véhicule n'est exonérée que pour les bénéficiaires qui ne disposent pas d'une voiture fournie par la société ou entretenue par celle-ci et qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles. Toutefois, cette indemnité forfaitaire, allouée par l'employeur, n'est exonérée que dans la limite de 100.000 F.CFA par mois.

L'indemnité de déplacement, qui représente une indemnité forfaitaire journalière, n'est exonérée que dans la mesure où elle correspond exactement à la durée du déplacement effectué par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de l'entreprise. Elle est exclusive du remboursement des frais réels.

L'indemnité de voiture ou d'entretien de véhicule et l'indemnité de déplacement ne sont pas cumulables.

L'indemnité de vêtement (blanchissage et habillement) versée au salarié n'est exonérée que si elle se rapporte à des vêtements spécifiques ou à des tenues professionnelles.

4. Précisions apportées par l'Instruction n° 002 du 13 juin 2012 relative à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

> Précision sur les indemnités représentatives d'avantage en nature

Des précisions ont notamment été apportées sur le traitement des indemnités représentatives d'avantage en nature, à savoir l'indemnité de logement, d'eau et

d'électricité, de nourriture et de domesticité.

- L'indemnité de logement :

L'instruction précise que l'application du taux de 6% prévu pour la détermination de l'avantage en nature logement ne se cumule pas avec l'imposition du supplément de l'indemnité représentative de l'avantage en nature logement.

- Les indemnités d'eau et d'électricité, de nourriture et de domesticité

L'instruction précise que le montant de ces indemnités devant servir d'assiette aux impôts sur les salaires est déterminé par comparaison **entre le montant forfaitaire** obtenu dans la limite des taux prévus (5% pour l'indemnité d'eau et d'électricité ou de domesticité et 25% plafonné à 120.000 FCFA/mois pour l'indemnité de nourriture) et **le montant de l'indemnité effectivement perçu**.

Si le montant de l'indemnité effectivement perçu est inférieur au montant forfaitaire, c'est le montant perçu qui doit être inclus dans l'assiette des impôts sur les salaires; si le montant de l'indemnité effectivement perçu est supérieur au montant forfaitaire, c'est le montant forfaitaire qui doit être inclus dans l'assiette des impôts sur les salaires. En conséquence, c'est toujours le montant le plus favorable au salarié qui doit être retenu.

Cependant, si l'indemnité est supérieure aux seuils prévues par la loi, l'excédent devra être réintégré au résultat fiscal de la société employeur soumise à l'IS et également soumise à l'IRCM.

> Précision le mariage polygamique

L'article 77 du CGI a insitué un régime fiscal applicable au foyer polygamique.

Le foyer fiscal sera composé d'une seule épouse, les autres étant imposées personnellement et distinctement sur leurs

revenus propres. Toutefois l'épouse intégrée au foyer fiscal pourra changer chaque année. En d'autres termes, le chef de famille a la possibilité de faire sa déclaration annuelle avec l'épouse de son choix, ce choix pouvant varier chaque année.

C. LE BARÈME DE L'IRPP

Le barème applicable a été modifié par la loi n°001/2010 du 15 février 2010 déterminant les ressources et les charge de l'Etat pour l'année 2010.

Il compte désormais 8 tranches imposables de 0% à 35% réparties comme suit :

Fraction de revenu imposable pour une part	Taux applicable
De 0 à 1 500 000	0%
De 1 500 001 à 1 920 000	5% x Q – 75 000
De 1 920 001 à 2 700 000	10% x Q – 171 000
De 2 700 001 à 3 600 000	15% x Q – 306 000
De 3 600 001 à 5 160 000	20% x Q – 486 000
De 5 160 001 à 7 500 000	25% x Q – 744 000
De 7 500 001 à 11 000 000	30% x Q – 1 119 000
11 000 001 et plus	35% x Q – 1 179 000

II. LA TAXE COMPLÉMENTAIRE SUR LES TRAITEMENTS ET LES SALAIRES

La Taxe Complémentaire sur les Traitements et Salaires (T.C.S.) est régie par les

articles 346 à 349 du Code Général des Impôts.

Le nouveau taux de la Taxe Complémentaire sur les Traitements et Salaires a été fixé à 5% du revenu après déduction des retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ainsi que de cotisations aux assurances sociales (au lieu de 5,5%).

La Loi de Finances 2013 a étendu le seuil d'exonération à la TCS de 100.000 FCFA à 150.000 FCFA. Désormais sont assujettis à la T.C.S., les salariés percevant au moins 150.000 francs C.F.A. par mois sur tous salaires, indemnités, émoluments, traitements publics et privés.

III. L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE : L'INDEMNITÉ DE TRANSPORT ET DE LOGEMENT

La détermination de l'assiette des cotisations sociales est encadrée par l'article 26 du Code de la Sécurité Sociale :

*« Les cotisations dues à la Caisse sont assises, dans la limite d'un plafond, sur l'ensemble des **rémunérations perçues** par les personnes assujetties, y compris les indemnités, primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en espèces, ainsi que la contre-valeur des avantages en nature, mais à l'exclusion des remboursements de frais et des prestations sociales versées en vertu des dispositions de la présente Loi. L'évaluation des avantages en nature est faite conformément aux règles prescrites par le Code Général des Impôts ».*

Afin de déterminer les éléments à intégrer ou non dans l'assiette de cotisations, il convient de qualifier les éléments de rémunération perçus par le salarié.

Selon l'article 26 ci-dessous du Code de la Sécurité Sociale, tous les éléments consti-

tuant le salaire doivent donc être intégrés dans l'assiette de cotisations, exceptés les remboursements de frais.

Afin d'éclairer les sociétés gabonaises sur la notion de remboursement de frais, Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale et du Bien Etre avait adressé un Courrier en date du 20 janvier 1983 au Directeur Général de la CNSS dont les termes sont substantiellement repris ci-après :

« En application des dispositions de l'article 26, 1° de la Loi n°6/75 du 25 novembre 1975, la partie des rémunérations perçues par les travailleurs salariés qui a le caractère d'un remboursement de frais ne doit pas être incluse dans l'assiette dues à votre organisme.

*De ce fait, il apparaît que ni la prime de **transport**, ni d'éventuelles indemnités de **logement**, de découcher, de repas ... ne doivent être prises en considération pour la détermination du montant des cotisations appelées (...). »*

Selon les termes de ce courrier, les indemnités de transport et de logement sont donc assimilées à des remboursements de frais. Elles ne doivent, par conséquent, pas être intégrées dans l'assiette des cotisations.

JUSQU'AU 5 OCTOBRE 2010, CE COURRIER N'A JAMAIS ÉTÉ REMIS EN CAUSE PAR LES MINISTRES QUI SE SONT SUCCÉDÉS DEPUIS 1983.

Nous étudierons donc ci-après, à titre de rappel, le régime applicable selon les dispositions du Courrier du 20 janvier 1983 (I) puis, nous exposerons les innovations apportées par le Courrier du 5 octobre 2010.

I. Rappel de la situation applicable du 20 janvier 1983 au 5 octobre 2010

A. Prime de transport

Conformément au courrier n°0028/MSSBE/CAB en date du 20 janvier 1983 de Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale et du Bien Etre, l'intégralité de l'indemnité de transport ne devait pas figurer dans l'assiette des cotisations en raison de sa nature intrinsèque de remboursement de frais reconnue par Monsieur le Ministre.

B. Prime de logement

Il en était de même de l'indemnité de logement. Celle-ci ne devrait pas être intégrée dans l'assiette des cotisations en raison de sa nature intrinsèque de remboursement de frais.

Les indemnités de logement et de transport ne devant pas être comprises dans l'assiette des cotisations sociales, nous sommes donc d'avis que l'Administration n'est pas fondée à redresser les entreprises qui n'ont pas tenu compte desdites indemnités dans l'assiette des cotisations sociales.

II. Arrêté n°16 du 29 avril 2010 déterminant les bases de calcul des cotisations sociales et la procédure de recouvrement suite à un contrôle

Ledit arrêté fixait une liste des éléments de la rémunération servant de base de calcul aux cotisations sociales.

Dans la liste de ces éléments figurait notamment l'indemnité de transport.

III. Arrêté n°37 du 22 juillet 2010 précisant les notions de frais professionnels et d'indemnités représentatives d'avantages en nature pour les modalités de perception des cotisations sociales

Ledit arrêté précise que les sommes versées aux travailleurs et représentatives des frais professionnels liés au transport et au déplacement et pour tout trajet professionnel sont exclues de l'assiette des cotisations sociales.

IV. Situation applicable depuis le 5 octobre 2010

Un Courrier émanant du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale, en date du 5 octobre 2010, prévoit dorénavant un nouveau traitement des indemnités de transport et de logement et modifie ainsi une doctrine administrative bien établie.

Ce courrier apporte notamment des précisions sur l'arrêté n°37 du 22 juillet 2010.

A. Prime de transport

Toute prime liée au transport ou au déplacement du salarié est exclue de l'assiette des cotisations sociales. Il s'agit notamment des primes et indemnités suivantes :

- **Prime de transport** : sommes allouées au salarié afin de compenser les dépenses effectuées entre le lieu du domicile et le lieu du travail ;

- **L'indemnité d'entretien du véhicule** : cette indemnité n'est exonérée que pour les bénéficiaires qui ne disposent pas d'une voiture fournie par la société, ou entretenue par celle-ci et qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles ;

- **L'indemnité de carburant ;**

- **L'indemnité kilométrique.**

Toutefois, l'ensemble des montants versés au titre des primes et indemnités énoncées ci-dessus est plafonné à **trente-cinq mille (35.000) Francs CFA.**

Ces sommes n'étant pas cumulables, les montants excédentaires devront, par conséquent, faire l'objet d'une soumission aux cotisations de sécurité sociale.

B. Prime de logement

Aux termes de l'arrêté n°037 du 22 juillet 2010, précisant les notions de frais professionnels et d'indemnités représentatives d'avantages en nature pour les modalités de perception des cotisations sociales les indemnités représentatives d'avantages en nature, tels que le logement, l'eau, l'éclairage et la nourriture sont assujettis aux cotisations sociales sur la base des taux prescrits par le Code Général des Impôts.

Dans son courrier du 5 octobre 2010, le Ministre du travail précise, s'agissant du traitement social de la prime ou de l'indemnité de logement qu'elle est assujettie intégralement à l'assiette des cotisations sociales comme le prévoit l'article 26 du Code de sécurité sociale en son alinéa 1er.

Pour rappel, ledit article est rédigé comme suit : « *les cotisations dues à la Caisse sont assises, dans la limite d'un plafond, sur l'ensemble des rémunérations perçues par les personnes assujetties, y compris les indemnités, primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en espèces, ainsi que la contre-valeur des avantages en nature, mais à l'exclusion des remboursements de frais et des prestations sociales versées en vertu des dispositions de la présente Loi. L'évaluation des avantages en nature est faite conformément aux règles prescrites par le Code Général des Impôts* ».

Le Code de la sécurité sociale prévoit donc un traitement social différent selon qu'il s'agisse d'indemnité ou de contre-valeur d'avantages en nature et d'avantages en argent.

Dans la première hypothèse, l'intégralité des sommes versées sont à intégrer dans l'assiette des cotisations sociales. Dans la seconde hypothèse, l'évaluation des avantages en nature, autrement dit la fraction de sommes à inclure dans l'assiette des cotisations sociales, est déterminée conformément aux règles prescrites par le Code Général des Impôts.

La correspondance du Ministre du 5 octobre 2010 contredit, s'agissant de l'indemnité de logement, l'arrêté du 22 juillet 2010 qui lui, prévoit que les indemnités représentatives d'avantages en nature, et notamment l'indemnité de logement, sont assujetties aux cotisations sociales non pas dans leur intégralité, mais dans la limite des taux prescrits par le Code Général des Impôts.

C. L'apport de l'arrêté n°0076 du 27 mai 2011

Ce texte pris en application des dispositions de l'article 97 du Code de Sécurité Sociale est venu préciser les notions d'avantages en nature et des frais professionnels au sens de l'article 26 du Code de Sécurité Sociale.

Aux termes son l'article 3, par frais professionnels, on entend l'ensemble des charges à caractère professionnel inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de son contrat de travail ou de ses missions professionnelles.

Ces charges peuvent être directement versées par l'entreprise au salarié sous forme de forfait ou en fonction de leur montant réel sur le bulletin de salaire.

Les frais susvisés sont exclus de l'assiette des cotisations, à condition qu'ils soient utilisés conformément à leur objet et ne soient pas exagérés. La charge de la preuve de l'utilisation professionnelle incombe à l'employeur

L'arrêté prévoit, en outre, que les avantages en nature sont pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales selon l'évaluation faite conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, telle que prescrite par l'article 26 du Code de Sécurité Sociale.

Toutefois, les sommes versées aux travailleurs au titre des avantages en nature logement, domesticité, eau,

électricité et nourriture sont prises en compte dans l'assiette des cotisations sociales. elles ne donnent pas lieu à l'application des taux prévus par le Code Général des Impôts.

L'arrêté n°0076 abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'arrêté n°037 du 22 juillet 2010.

V. Suppression de certaines taxes

Depuis le 1er janvier 2010, la taxe vicinale et la taxe forfaitaire se solidarité nationale (TFSN) sont supprimées.

THÈME 1
LE DROIT DU TRAVAIL

TITRE 1
SOURCES DU DROIT
DU TRAVAIL

CHAPITRE 1 – SOURCES INTERNATIONALES ET NATIONALES

SECTION 1 - SOURCES INTERNATIONALES

Il s'agit pour l'essentiel des conventions internationales, des recommandations et des accords bilatéraux.

- les arrêtés ministériels ou interministériels ;
- les décisions et circulaires du Ministre du travail.

SECTION 2 - SOURCES NATIONALES

Le droit du travail gabonais trouve son fondement, en premier lieu, dans la constitution, les lois, leurs textes d'application et la jurisprudence. Par ailleurs, il découle de l'application des Conventions Collectives, des règlements intérieurs des entreprises et du contrat individuel de travail.

§1. La constitution

Les principes généraux du droit du travail sont issus de la constitution gabonaise (le devoir de travailler, le droit d'obtenir un emploi, la non-discrimination dans le travail en raison du sexe, des origines, des croyances et des opinions, le droit d'association, etc.).

§2. La loi

Eu égard aux dispositions de l'article 47 de la constitution, la législation du travail relève du domaine de la loi.

§3. Les actes réglementaires

Sont visés ici :

- les décrets du Président de la République ;

§4. Les Conventions Collectives et accords collectifs d'établissement

Ces conventions et accords contiennent généralement des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles issues des lois et des règlements en vigueur.

§5. La jurisprudence

La jurisprudence est constituée par l'ensemble des décisions des cours et des tribunaux compétents en matière de relations du travail.

§6. Les usages et coutumes

A défaut de règle législative, conventionnelle ou jurisprudentielle, il est possible de se référer aux usages et coutumes, c'est-à-dire aux pratiques anciennes et constantes de chaque profession.

§7. Le règlement intérieur

Il vise l'ensemble des règles d'ordre disciplinaire qui s'imposent aux salariés et qui sont issues du pouvoir unilatéral de direction de l'employeur.

§8. Le contrat individuel de travail

Il précise dans le détail les droits et les obligations réciproques de l'employeur et du salarié.

CHAPITRE 2 – LE DROIT DU TRAVAIL DE SOURCE LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

SECTION 1 - LE CODE DU TRAVAIL

§1. Textes

3. Historique

C'est par une loi n°88-61 du 4 janvier 1962 que le législateur a adopté son premier Code du Travail (JO du 1er janvier 1962, page 189). Ce dernier a été abrogé par la loi n°5/78 du 1er juin 1978.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er mai 1979. Par une loi n°3/94 du 21 novembre 1994, le Gabon s'est doté de son troisième Code du Travail, modifié par la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000 et par l'ordonnance n°18/PR/2010 du 25 février 2010 ratifiée par la loi 21/2012 du 27 juillet 2010. Ce dernier Code abroge le précédent, ainsi que toutes dispositions antérieures contraires.

4. Innovations

Le Code du Travail gabonais de 1994 a apporté des changements significatifs, notamment sur les rubriques suivantes :

- la qualification du travailleur ;
- la classification des contrats de travail ;
- la suspension du contrat de travail ;
- l'exécution du contrat de travail ;
- la résiliation du contrat de travail ;
- le travail des jeunes, des femmes, des enfants, des handicapés ;
- la représentation salariale au sein de l'entreprise.

La loi n° 12/2000 précitée apporte également certaines modifications substantielles, notamment en matière de :

- licenciement pour motif d'ordre économique avec un renforcement de la procédure prévoyant désormais la mise en place d'un plan social pour tous les licenciements concernant au moins dix (10) salariés ;
- démission où le versement de l'indemnité de services rendus est dorénavant subordonné à une ancienneté de cinq (5) ans au moins et à la preuve par voie judiciaire que la rupture est en réalité imputable à l'employeur ;

- protection de la femme pendant sa grossesse ;
- congé pour allaitement de la femme dont la durée est réduite ;
- suspension du contrat de travail avec la codification du congé technique.

L'Ordonnance n°18/PR/2010 est venue modifier certaines dispositions du Code du travail et a notamment :

- mis fin aux renouvellements successifs du contrat de travail à durée déterminée de courte durée ;
- apporté une nouvelle définition du congé technique ;
- modifié l'âge légal de la retraite ;
- changé les conditions de versement de l'indemnité de services rendus.

§2. Nomenclature du Code du Travail

5. Un Code composé de huit titres

Le **Titre I** précise le champ d'application du Code du Travail et définit la qualité du travailleur ainsi que les conditions générales du travail.

Le **Titre II** précise la classification des différents contrats de travail, les modalités de conclusion, d'exécution et de résiliation desdits contrats de travail.

Le **Titre III** énonce les conditions générales de travail, les règles générales applicables en matière de salaire, la durée du travail, le travail des femmes, des enfants et des jeunes handicapés.

Le **Titre IV** traite des mesures de sécurité et de santé au travail.

Le **Titre V** traite des organismes administratifs, du Ministère du Travail et de l'Inspection du travail.

Le **Titre VI** traite de la représentation salariale, des délégués du personnel et syndicaux.

Le **Titre VII** énonce les règles relatives aux différends du travail individuels et collectifs.

Le **Titre VIII** énonce les règles transitoires.

SECTION 2 - LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

§1. Portée des textes non codifiés

6. Application des textes réglementaires

En marge du Code du Travail, les relations de travail sont également régies par des textes de nature réglementaire, pris sous forme de décrets, arrêtés ministériels et/ou circulaires ministérielles.

§2. Maintien des anciens textes réglementaires

7. Maintien des anciens textes d'origine française

A côté des textes réglementaires gabonais, et en l'absence de réglementation gabonaise, des textes de nature réglementaire d'origine française d'avant 1960 régissent toujours certains aspects du droit du travail gabonais.

C'est le cas notamment en matière de :

- **durée du travail** : la réglementation des heures supplémentaires et les modalités de leur rémunération sont toujours régies par l'arrêté n°254/L/T/GA du 8 février 1954.

La durée du travail dans les entreprises du secteur agricole, forestier et assimilé est toujours régie par l'arrêté n°265 du 8 février 1954.

- **d'hygiène, santé et sécurité au travail**, toujours régies par des arrêtés français. L'arrêté n° 3758/GT/L.S. du 25 novembre 1954 relatif aux mesures générales d'hygiène et de sécurité, par l'arrêté n°860/I.G.T.L.S. relatif aux mesures de sécurité applicables aux entreprises utilisant les rayons X ou le radium, arrêté n° 961/I.G.T. du 11 mars 1957, fixant les mesures particulières de protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

8. Application des anciens textes gabonais

Contrairement aux dispositions de l'article 380 du Titre VIII du Code du Travail, qui dispose que les décrets et arrêtés d'application de certaines dispositions prévues par le Code seront mis en place au plus tard dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la promulgation du Code, aucun texte d'application, décret ou arrêté n'a été pris depuis la mise en vigueur du nouveau Code du Travail.

Dans ces conditions et en l'absence de nouveaux textes abrogeant les anciennes dispositions, il y a lieu de considérer que les anciens décrets et arrêtés pris sous l'empire des anciens Codes gabonais sont toujours applicables.

Continuent ainsi à s'appliquer pour leurs dispositions non contraires, les textes réglementaires pris, soit sous l'empire du Code du Travail de 1962, soit sous l'empire du Code du Travail de 1978, à savoir notamment :

- arrêté n° 0031/MTE du 21 novembre 1980 augmentant la durée du congé annuel en raison de l'ancienneté ;

- arrêté n°00986/PR-MTPS portant institution de la médaille du travail du 23 octobre 1970 ;

- arrêté n°32/MTE/DGTMOE/DTR du 21 novembre 1980 fixant les modalités de déclaration d'ouverture d'entreprise ou d'établissement.

Toutefois, quelques textes réglementaires ont été pris sous l'empire du nouveau Code du Travail de 1994, à savoir notamment :

- décret n° 728/PR/MTEFP du 29 juin 1998 fixant la répartition de la durée hebdomadaire du travail ;
- arrêté n°000147/MTEFP/SG/DGTMOE/DTR du 26 avril 2001 réglementant l'institution des délégués du personnel ;
- ordonnance n°20/2007 en date du 21 août 2007 réglementant l'activité de mise à disposition de personnel en République gabonaise.

CHAPITRE 3 – LE DROIT DU TRAVAIL DE SOURCE CONVENTIONNELLE

SECTION 1 - LES CONVENTIONS COLLECTIVES

§1. Dispositions communes à toutes les Conventions Collectives

9. Définition

Aux termes de l'article 119 alinéa 1 du Code du Travail : *«La Convention Collective du travail est un **accord écrit, relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales, conclu entre d'une part, les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs les plus représentatifs et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, un ou plusieurs employeurs pris individuellement**».*

Cet accord peut contenir des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur.

Pour les entreprises entrant dans le champ d'application d'une Convention Collective, cet accord écrit constitue le cadre dans lequel doivent être conclus les contrats individuels de travail.

Les dispositions de la Convention Collective s'imposent dans les rapports individuels de travail à tous les employeurs et salariés assujettis.

Ainsi, la Convention Collective constitue-elle une source de droit supérieure au contrat individuel et ce dernier ne peut y déroger que dans un sens plus favorable aux travailleurs.

10. Convention Collective et accord collectif

On distingue la Convention Collective, qui a vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, de l'accord collectif qui traite un ou des sujet(s) déterminé(s) dans cet ensemble.

11. Champ d'application

Les Conventions Collectives déterminent elles-mêmes leur champ d'application **territorial** qui peut être national, inter-provincial, provincial ou local.

Dès lors que le travailleur sort du champ d'application territorial de la convention (en cas de mutation, par exemple), il ne peut plus s'en prévaloir, sauf convention contraire adoptée par les parties.

Les conventions ordinaires s'appliquent dans toutes les entreprises dont le chef est adhérent du groupement patronal signataire (C.P.G.).

En ce qui concerne les **personnes**, sont soumis aux obligations de la Convention Collective :

- ceux qui l'ont signée à titre personnel ou y ont adhéré ;
- ceux qui sont ou deviennent membres des organisations ou groupements signataires ;
- les organisations adhérentes et ceux qui sont ou deviennent membres de ces organisations.

Toutefois, les Conventions Collectives étendues comportent des règles d'assujettissement particulières (voir ci-après).

12. Modalités de conclusion

Les représentants des organisations syndicales habilités à conclure une Convention Collective peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :

- soit des stipulations statutaires de l'organisation
- soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
- soit des mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

13. Portée juridique

a) Application des dispositions favorables

Les Conventions Collectives peuvent comporter des **dispositions plus favorables aux salariés** que celles des lois et règlements en vigueur.

Toutefois, elles ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements.

D'une manière générale, il importe de toujours considérer le Code du Travail comme un ensemble de dispositions destinées à accorder aux travailleurs des **garanties minimales** dans leurs relations avec les entreprises qui les emploient.

Il résulte de ce principe fondamental que l'employeur ne peut jamais refuser ces garanties mais qu'il lui est possible d'accorder des garanties supplémentaires, notamment par voie de contrat individuel de travail, règlement intérieur ou Convention Collective.

Dans le même ordre d'idées, un contrat individuel de travail ne peut déroger à la convention applicable à l'entreprise qu'à la condition d'être plus favorable pour le travailleur.

Bon à savoir :

La Cour d'Appel de Libreville a rappelé ce principe dans un arrêt rendu le 21 juin 1961 :
«Les premiers juges ont, à bon droit, décidé que les clauses de la Convention Collective, plus favorables à l'employé que celles correspondantes au contrat de travail, devaient s'appliquer conformément au Code du Travail».

b) Avantages acquis

Le TRONC COMMUN des Conventions Collectives prévoit par ailleurs qu'il ne sera porté aucune atteinte **«aux avantages individuels préalablement acquis par un travailleur, soit à titre personnel, soit dans le cadre d'usages, de conventions, ou d'accord d'établissement. Si les avantages nouveaux sont supérieurs, le travailleur en bénéficiera, sans que, pour le même objet, il puisse cumuler les deux avantages».**

Le problème des avantages acquis est toujours délicat à régler, mais on admet les points suivants :

- en cas de conflit entre un nouveau Code du Travail et une ancienne Convention Collective, les dispositions plus favorables de la convention s'appliquent ;
- en cas d'absorption par une entreprise composée d'une branche d'activité régie par une Convention Collective spéciale, le nouvel employeur qui garantit les dispositions actuelles de cette convention n'est pas tenu d'en appliquer les améliorations postérieures ;
- en cas de conflit sur un même sujet entre les dispositions de l'ancienne et de la nouvelle convention, les dispositions les plus favorables au travailleur

s'appliquent dès lors qu'il existe dans la nouvelle convention une clause d'avantages acquis ; il ne peut y avoir cependant cumul des dispositions des deux conventions.

14. Durée

D'après l'article 121 alinéa 1 du Code du Travail, les Conventions Collectives sont applicables pour une **durée indéterminée**.

Quand elles sont conclues pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq (5) ans.

L'article 121 alinéa 1 susvisé dispose toutefois que, sauf stipulation contraire, les Conventions Collectives à durée déterminée qui arrivent à expiration, continuent à produire leurs effets comme une convention à durée indéterminée.

C'est-à-dire que si ces dernières ne sont pas dénoncées, elles continuent à produire leurs effets comme si elles étaient à durée indéterminée.

15. Obligation d'exécution loyale

Elle s'adresse principalement à l'employeur.

A cet effet, l'employeur est tenu de ne rien faire qui soit de nature à compromettre l'exécution loyale de la Convention Collective applicable dans l'entreprise.

Il est le garant de cette exécution dans la mesure déterminée par la Convention Collective. L'employeur ne saurait donc restreindre les droits que les salariés tiennent de textes conventionnels par le biais du contrat de travail, d'un usage d'entreprise, du règlement intérieur ou d'un accord atypique.

L'employeur ne peut se prévaloir d'une renonciation du salarié aux droits qu'il tient des Conventions Collectives, qu'elle soit expresse ou même tacite.

16. Cessation

Les Conventions Collectives à durée indéterminée peuvent cesser par la volonté d'une des parties. Toutefois, les Conventions Collectives doivent prévoir dans quelles formes et à quelle époque elles pourront être dénoncées, renouvelées ou révisées.

Elles doivent normalement prévoir la durée du préavis devant précéder la dénonciation.

17. Conditions de forme et de publicité

Il résulte de l'article 119 du Code du Travail définissant la Convention Collective que toute convention doit être conclue par écrit.

RAPPEL

Le décret n°669/PR/MTEPS du 16 mai 2011 déterminant les conditions de dépôt et de publication des conventions collectives du travail prévoit en son article 2 que la convention collective est établie en langue française et signée par toutes les parties.

Les conditions dans lesquelles les conventions doivent être **déposées et publiées** ont été précisées par ce décret.

En application des dispositions du décret susmentionné les conventions sont applicables à partir du jour qui suit leur dépôt au greffe du Tribunal du Travail du lieu où elles ont été conclues et à l'inspection du travail du ressort.

Elles doivent, par ailleurs, faire l'objet d'une publication sans frais au Journal Officiel de la République gabonaise.

18. Conditions d'application de la Convention Collective

> Conditions relatives à la convention

Pour être applicable, une Convention Collective doit avoir respecté les conditions légales tenant à son mode de conclusion, à son objet et à son contenu ; l'employeur doit en outre s'être acquitté des formalités de dépôt et de publicité requises par l'article 122 du Code du Travail.

Lorsqu'elle est conclue et signée, la Convention Collective s'impose aux parties signataires.

> Conditions relatives à l'entreprise

Une Convention Collective n'est applicable que dans les entreprises qui entrent dans son champ d'application professionnel et territorial.

Le champ d'application professionnel est déterminé en fonction de l'activité effective de l'entreprise. Dans les entreprises à activités multiples, la Convention Collective applicable est celle correspondant à l'activité principale de l'entreprise par opposition à l'activité accessoire.

En ce qui concerne le champ d'application territorial, chaque établissement ou entreprise doit appliquer les textes conclus en son sein. Par exemple s'agissant d'un groupe de sociétés, les accords conclus au niveau du groupe s'appliquent dans toutes les entreprises entrant dans leur champ d'application.

Quant aux accords propres aux entreprises membres du groupe, ils ne s'appliquent qu'à leur propre personnel sans que les salariés des autres entreprises du groupe puissent en revendiquer le bénéfice, même si elles forment ensemble une unité économique et sociale.

> Conditions relatives aux salariés

De façon générale, dès lors que l'employeur est lié par une convention, ce texte s'applique à tous ses salariés.

19. Cas particuliers d'application

Il existe différentes situations.

a) L'application spontanée

La loi n'interdit pas à des parties qui n'ont pas signé ou n'ont pas adhéré à une Convention Collective de choisir de s'y référer spontanément.

L'application spontanée peut porter sur la totalité de la convention ou sur un ou plusieurs points particuliers, les salaires notamment.

Le plus souvent, la convention spontanément appliquée est celle qui concerne la branche d'activité. Cette adhésion peut résulter de la mise en œuvre de la procédure prévue dans les Conventions Collectives ou par simple référence de ladite convention dans les contrats.

b) La pluralité de conventions

Toutes les conventions auxquelles l'employeur est lié sont applicables dans l'entreprise.

Il résulte d'ailleurs des dispositions de l'article 123 du Code du Travail que lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une Convention Collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.

Différents cas peuvent se présenter :

■ Pluralité de conventions applicables à l'entreprise

Cela peut être le cas si indépendamment de l'existence d'une Convention Collective de portée plus générale, a été signée une convention ou un accord propre à l'entreprise.

Le principe retenu par la jurisprudence est celui d'une **application combinée** mais non cumulative des conventions ou accords, ce qui signifie que la clause la moins favorable au salarié est toujours écartée, au moment où l'on se situe.

La comparaison doit toujours être effectuée en prenant en considération chaque ensemble d'avantages ayant un même objet (maladie, maternité, licenciement, départ en retraite, etc.) vis-à-vis de l'intérêt de l'ensemble des salariés intéressés, et non pas de l'intérêt particulier de tel ou tel d'entre eux.

■ **Pluralité d'activités exercées par l'entreprise**

L'entreprise exerce parfois des activités entrant dans le champ d'application de plusieurs Conventions Collectives. Il convient alors de rechercher à quelle Convention Collective se rattache l'activité principale de l'entreprise.

Lorsque les diverses activités de l'entreprise sont exercées dans un même établissement, il y a lieu d'appliquer la convention de l'activité principale de l'entreprise ; le cas échéant, il appartient au juge de rechercher quelle convention lie l'employeur en raison de son activité principale.

Lorsque les activités poursuivies par l'entreprise sont distinctes et exercées par un personnel spécial pour chacune d'elles, il y a lieu d'appliquer à chaque activité la Convention Collective correspondante.

Jurisprudence :

La jurisprudence gabonaise rappelle que la détermination de la Convention Collective applicable à une entreprise qui exerce ses activités dans des domaines différents, se fait au regard de la branche d'activité dans laquelle le salarié a été effectivement employé (C.S.G. arrêt du 8 mai 1978).

Ce principe ne s'applique pas cependant, dans le cas où les activités de l'entreprise bien que différenciées et organisées en unités autonomes, sont en fait complémentaires et participent d'un processus de fabrication unique.

C'est alors la Convention Collective correspondant à la finalité économique de l'entreprise qui doit être appliquée à l'ensemble de son personnel (c'est le cas pour les sièges sociaux et administratifs des entreprises industrielles).

§2. Dispositions particulières aux Conventions Collectives susceptibles d'extension

20. Notion d'extension

L'**extension** a pour objet de rendre obligatoire l'application d'une Convention Collective à tous les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, sans considération d'appartenance aux organisations signataires ou adhérentes.

La notion d'extension est à différencier de celle de l'élargissement qui consiste à rendre obligatoire dans une branche d'activité ou un secteur territorial non couverts par un texte conventionnel, l'application d'une Convention Collective déjà étendue dans un autre secteur.

21. Nécessité d'une procédure d'extension

Pour être susceptibles d'extension et a fortiori pour être étendues, les conventions doivent être soumises à une procédure qui fait intervenir l'administration du Travail ; elles doivent, en outre, remplir un certain nombre de conditions concernant leur contenu.

22. Procédure d'élaboration

A la demande de l'une des organisations syndicales signataires d'employeurs ou de travailleurs intéressés les plus représentatifs, ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du Travail convoque dans un délai maximum de trois (3) mois, la réunion d'une **commission mixte**.

La composition de la commission mixte est fixée par arrêté du Ministre chargé du Travail; en tout état de cause, la commission doit comprendre, en nombre égal, des représentants des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.

La commission est présidée par le Ministre chargé du Travail ou son représentant.

La commission élabore la convention.

23. Procédure d'extension

A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs, ou à l'initiative du Ministre du Travail, les dispositions des Conventions Collectives répondant aux conditions requises par le Code, peuvent être **rendues obligatoires** pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, **par décret** pris sur proposition du Ministre chargé du Travail.

Ces conventions deviennent ainsi obligatoires à l'encontre de syndicats et

d'individus qui ne les ont ni discutées, ni acceptées.

24. Contenu obligatoire

Les Conventions Collectives susceptibles d'extension **comprennent obligatoirement** les dispositions concernant :

- le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion du travailleur ;
- les conditions d'accès à chaque catégorie professionnelle ;
- les modalités d'exécution et les majorations des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;
- la durée de la période d'essai et celle du préavis ;
- les salaires applicables par catégorie professionnelle (cf. la grille des salaires applicable dans chacune des Conventions Collectives) ;
- les modalités de désignation, de l'exercice et de la durée du mandat des délégués du personnel, des délégués syndicaux, des membres des Comités Permanents de Concertation Economique et Sociale, des membres des Comités de Sécurité et de Santé au Travail ou des membres de toute autre institution venant à exister ;
- les dispositions relatives à la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la Convention Collective ;
- les congés payés ;
- la prime d'ancienneté ;
- les indemnités de déplacement temporaire ;
- les indemnités de services rendus et de licenciement ;

- les conditions d'embauche et de licenciement des travailleurs ;
- la prime d'assiduité ;
- l'indemnité pour frais professionnels et assimilés ;
- l'organisation des cantines dans les entreprises ou, à défaut, les primes de panier pour les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu du travail ;
- les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, le cas échéant ;
- quand il y a lieu, les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'apprentissage, de la formation, du perfectionnement et de la reconversion professionnels et de la formation permanente dans le cadre de la branche d'activité considérée ;
- les conditions particulières de travail des femmes et des enfants ;
- la protection du travailleur contre le harcèlement sexuel ;
- les facilités accordées aux responsables syndicaux, les congés pour les stages et séminaires et leurs conditions de rémunération ;
- les modalités d'application du principe «à travail égal, salaire égal», quels que soient l'origine, le sexe, l'opinion et l'âge du travailleur ;
- les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et du niveau de qualification, et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leur équivalence ;
- l'organisation et le fonctionnement des commissions de reclassement.

25. Contenu facultatif

Les conventions susceptibles d'extension peuvent également contenir, à titre facultatif, des dispositions relatives :

- à la rémunération au rendement ;
- aux conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
- aux services sociaux dans l'entreprise ;
- au travail par roulement ;
- aux congés exceptionnels et éducatifs ;
- au travail temporaire, journalier, des élèves et étudiants pendant la durée des vacances scolaires ;
- au régime complémentaire de retraite ;
- toute autre matière concernant les conditions d'emploi et les relations professionnelles que les parties considèrent appropriée.

SECTION 2 - LES ACCORDS COLLECTIFS ET LE TRONC COMMUN DES CONVENTIONS COLLECTIVES

§1. Les accords collectifs

26. Fondements

En application de l'article 130 du Code du Travail, **des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés** peuvent être conclus entre un employeur ou un groupement d'employeurs et les représentants des syndicats du personnel de l'établissement ou des établissements intéressés.

27. Objet

Les accords d'établissement ont pour objet d'adapter aux conditions particulières

des établissements, les dispositions des Conventions Collectives, notamment en matière de conditions d'attribution et de mode de calcul de la **rémunération** au rendement, de **primes** à la production individuelle et collective et de primes à la productivité.

A défaut de Conventions Collectives nationales, interprovinciales, provinciales ou locales, les accords d'établissement ne peuvent porter que sur la définition des catégories professionnelles, la fixation des salaires et des accessoires des salaires.

Bien entendu, les accords d'établissement ne peuvent déroger aux Conventions Collectives que dans un sens plus favorable aux salariés.

Dans le même sens, peuvent également être conclues des conventions d'entreprise applicables à une entreprise donnée, dans le but d'adapter dans un sens favorable, les clauses prévues par la Convention Collective du secteur d'activité, à l'activité propre de la société ainsi que des conditions de travail spécifiques. Les conventions d'entreprises poursuivent le même objectif que les accords d'établissement, à la différence qu'elles ne s'appliquent qu'à une entreprise donnée.

28. Durée

Les accords collectifs, ainsi que les conventions d'entreprise, sont soumis aux mêmes règles de durée, de renouvellement et de cessation des Conventions Collectives prévues par l'article 121 du Code du Travail.

29. Conditions de forme et de publicité

Les accords collectifs ou les conventions d'entreprise, sont soumis aux mêmes conditions de forme et de publicité requises par l'article 122 du Code du Travail pour les Conventions Collectives.

30. Portée juridique

Les accords collectifs ou les conventions d'entreprise s'imposent aux parties qui les ont signés, sous réserve du respect des règles de publicité prévues par l'article 122 du Code du Travail.

Le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions d'un accord collectif ou d'une convention d'entreprise qu'à la condition que les clauses dérogatoires soient plus favorables pour le travailleur.

§2. Le TRONC COMMUN des Conventions Collectives

31. Objet

Signé par les partenaires sociaux le 6 février 1982 à Libreville, le TRONC COMMUN constitue une construction juridique originale.

Il ne s'agit pas d'une source de droit à part entière, mais d'un ensemble de dispositions négociées à la manière d'une Convention Collective nationale plurisectorielle et destinées à figurer obligatoirement dans chaque Convention Collective des différents secteurs d'activité de l'économie gabonaise.

RAPPEL

L'Ordonnance n° 18/PR/2010, modifiée par la loi n°21/2010 du 27 juillet 2010, apporte une nouvelle définition du tronc commun des conventions.

« Le tronc commun des conventions collectives du travail est la convention de base par laquelle les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, les plus représentatives conviennent des dispositions communes à toutes les conventions collectives du travail des diverses branches d'activités. »
nouvel article 119 bis C. du Travail

RAPPEL

Modalités de modification d'une disposition commune à toutes les conventions collectives.

La modification dans les conventions collectives du travail de branches d'activités d'une disposition commune telle que précisée ci-dessus, ne peut intervenir sans la modification préalable de la même disposition dans le tronc commun des conventions collectives du travail.

Le Ministre chargé du Travail, après consultation de la Commission Consultative du Travail, peut demander aux organisations professionnelles visées ci-dessus, de procéder à la révision ou à la modification du tronc commun des conventions collectives du travail. De même, une de ces organisations peut, par saisine du Ministre chargé du Travail, en proposer la révision ou la modification. Dans ce cas, elle fera accompagner sa proposition d'un projet de texte sur les dispositions concernées.

32. Secteurs d'activités concernés

Les secteurs d'activités relevant d'une Convention Collective (et donc des dispositions du TRONC COMMUN) sont notamment les suivants :

- MINES : C.C. du 20 février 1984 ;
- COMMERCE : C.C. du 8 juin 1983 ;
- BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS : C.C. du 11 octobre 1983 ;
- TRANSPORTS MARITIMES ET FLUVIAUX : C.C. du 12 décembre 1985 ;
- INDUSTRIES DU BOIS SCIAGE ET PLACAGE : C.C. du 26 février 1983 ;
- INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE : C.C. du 30 décembre 1985 ;

- EXPLOITATIONS FORESTIERES : C.C. du 12 décembre 1985 ;
- HOTELLERIE : C.C. du 24 avril 1986 ;
- ASSURANCES : C.C. du 3 avril 1984 ;
- BANQUES : C.C. du 8 mars 1984 ;
- RECHERCHE ET EXPLOITATION DES HYDROCARBURES : C.C. du 8 avril 1983 ;
- ENTREPRISES DE TRANSFORMATION : C.C. du 23 juin 1984 ;
- GROUPEMENTS PETROLIERS : C.C. du 17 juin 1983.
- TRANSPORTS AERIENS : C.C. du 17 mars 1987.

33. Exécution

Le TRONC COMMUN des Conventions Collectives prévoit l'institution d'une Commission Nationale Paritaire d'Interprétation et de Conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de cette convention ou de ses annexes et additifs.

Cette Commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de ladite convention.

Dans l'hypothèse où les parties consultent volontairement la commission pour régler à l'amiable leur litige, il n'y a pas de difficultés.

En revanche, si l'une des parties souhaite porter directement le différend devant le Tribunal du Travail (articles 134 et 135 du Code du Travail), l'incompétence du Tribunal ne peut être opposée du fait de l'existence de cette commission.

De même, la décision prise éventuellement par cette commission ne lie pas les juges.

Bon à savoir :

Si les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif applicable dans l'entreprise sont en contradiction avec celles d'une autre norme (loi, contrat de travail, convention ou accord autre, usage, décision de l'employeur de portée collective, etc.), la question se pose alors de savoir qu'elle règle l'employeur doit appliquer.

Si la convention ou l'accord déroge à une disposition légale dans un sens plus favorable au salarié, celui-ci a droit au cumul des avantages légaux et conventionnels n'ayant pas le même objet ou la même finalité.

En revanche, lorsque ces avantages ont le même objet, il y a lieu de ne retenir que les dispositions les plus favorables.

Concours d'accords collectifs d'entreprise

Dans les entreprises qui relèvent simultanément de plusieurs accords collectifs, les avantages de chaque texte peuvent se cumuler dans la mesure où ils n'ont pas le même objet ou la même cause. Dans le cas contraire, il y a lieu de les comparer et d'appliquer le texte le plus favorable aux salariés ; sauf clauses contraires, ces avantages ne se cumulent pas.

TITRE 2

L'EMBAUCHE

CHAPITRE 1 – LE CONTRAT DE TRAVAIL

SECTION 1 - CONTOURS

§1. Définition

34. Définition légale

Aux termes de l'article 18 du Code du Travail, le contrat individuel de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son **activité professionnelle sous la direction et l'autorité** d'une autre personne, qui s'oblige à lui payer en contrepartie une rémunération.

35. Éléments du contrat de travail

Cette définition légale fait apparaître distinctement trois éléments :

- **la fourniture d'un travail** qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses ;
- **la rémunération** qui est la contrepartie de la prestation de travail fournie. Elle peut être allouée sous des formes et selon des modalités extrêmement diverses. Elle constitue un élément essentiel du contrat de travail.

Par rémunération, il faut entendre non seulement **le salaire ou le traitement de base**, mais également tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou **en nature, par l'employeur au travailleur, à raison de l'emploi de ce dernier.**

- **la subordination juridique** qui est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des

directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Bon à savoir :

Nous attirons votre attention sur le fait que le lien de subordination revêt une importance particulière dans la qualification de la relation de travail par les Tribunaux qui disposent d'un pouvoir d'appréciation absolu en la matière.

En effet, l'autorité, le contrôle et le pouvoir de sanction de l'employeur constituent assurément l'élément décisif du lien de subordination caractérisant le contrat de travail : son appréciation variera en fonction de la nature de la profession exercée et de la qualité du travailleur.

A cet égard, la Cour d'Appel de Port Gentil, dans un arrêt rendu le 22 novembre 2004, a considéré qu'un prestataire de service avait en réalité la qualité de salarié au sein de l'entreprise pour laquelle il effectuait des prestations de service, au regard notamment du contrôle exclusif qu'exerçait le dirigeant de ladite entreprise sur son activité.

36. Relations contractuelles concernées

Sont régies par les dispositions du Code du Travail, les relations contractuelles entre **un travailleur et un employeur, entre employeurs ou leurs représentants,**

entre apprentis et employeurs, entre stagiaires et employeurs, entre tâcheron et entrepreneur ou maître de l'ouvrage.

L'article 1er alinéa 7 du Code exclut de son champ d'application les personnes nommées dans un emploi permanent dans le cadre d'une **administration publique**, communément appelées fonctionnaires et relevant du statut de la Fonction Publique.

Bon à savoir :

Dans une décision de la Cour de Cassation de Libreville en date du 26 avril 2006, les juges de cassation ont estimé qu'il convenait de distinguer le statut de fonctionnaire détaché de celui du fonctionnaire nommé à un emploi permanent dans le cadre d'une administration publique.

Lesdits juges ont en effet estimé que le fonctionnaire détaché était soumis aux dispositions du Code du Travail et ce, nonobstant le fait qu'il ne soit pas lié par un contrat de travail à l'organisme privé auprès duquel il est détaché.

Bien que les juges aient estimé que le fonctionnaire détaché a la qualité de travailleur, ils ont par ailleurs établi le lien contractuel à l'égard de son administration d'origine et non pas à l'égard de l'organisme privé au sein duquel il est détaché.

On peut toutefois s'interroger sur la conformité de cette décision au regard de l'article 18 du Code du Travail.

En effet, ledit article dispose que : « le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne qui s'oblige à lui payer en contrepartie une rémunération.

Nous sommes toutefois d'avis qu'en reconnaissant l'existence d'un contrat de travail entre le fonctionnaire détaché et son administration d'origine, la Cour de Cassation a implicitement admis qu'un fonctionnaire détaché dans un organisme privé demeure « sous la direction et l'autorité » de son administration d'origine.

37. Conditions de validité

Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats. Sa validité est par conséquent subordonnée à quatre (4) conditions essentielles :

- **capacité de contracter** : en partant du fait que le salarié doit obligatoirement être une personne physique ;
- **libre consentement des parties** : le consentement doit être personnel, réciproque et porter sur les éléments essentiels du contrat (les vices du consentement étant considérés comme une cause de nullité du contrat) ;
- **objet certain et cause licite** : le contrat ne peut reposer sur une cause ou un objet illicite, c'est-à-dire prohibé par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

Si l'une des conditions susvisées fait défaut, les juges considèrent généralement le contrat comme nul.

Bon à savoir :

Nullités des clauses :

En cas de litige sur une clause du contrat de travail, il appartient au juge d'en interpréter le sens et la portée et d'en prononcer éventuellement l'annulation.

Si la clause illicite a été déterminante pour la formation du contrat de travail, celui-ci est entièrement annulé. En revanche une clause accessoire illicite peut être remplacée par les dispositions auxquelles elle contrevient ou peut être supprimée sans que le contrat soit entièrement annulé.

NB : Sont illicites, toutes clauses portant atteinte aux droits fondamentaux de la personne, dérogeant dans un sens moins favorable aux dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que celles expressément interdites par la loi.

38. Critères de qualification

Il est important, pour l'application de la réglementation du droit du travail, de définir le contrat de travail et de le distinguer des différents contrats voisins.

Lorsque les trois éléments «**prestation subordination juridique rémunération**» sont réunis, il en résulte la formation d'un **contrat de travail**, soumis aux dispositions du Code du Travail et à ses textes d'application, même si les personnes intéressées n'ont pas qualifié ou ont qualifié autrement leurs relations.

Il est donc extrêmement important de bien qualifier la nature juridique d'un contrat ou d'une relation entre deux personnes.

39. Intérêt de la qualification

De cette qualification, découle en effet l'application ou la non-application du Code du Travail et la compétence

ou l'incompétence des Tribunaux du Travail.

Définir le contrat de travail, revient à préciser la notion de travailleur salarié et, partant, le champ d'application du Code du Travail. Aux termes de l'article 1er du Code du Travail, est considéré comme travailleur, quels que soit son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant une rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur.

40. Qualification jurisprudentielle

Bon à savoir :

Le juge dispose d'un **pouvoir d'appréciation absolu**. Le Tribunal a qualifié de contrat de travail une convention que l'une des parties estimait être un contrat d'entreprise (T.T.L. 18 juin 1965).

Dans une espèce jugée par le Tribunal du Travail de Libreville le 17 octobre 1980, une personne avait confié à une autre personne le soin de réparer des véhicules, sans l'astreindre à des conditions particulières de travail ni d'horaire.

Le Tribunal a jugé que le contrat passé verbalement entre ces deux personnes n'était pas un contrat de travail et que le juge du travail était incompétent.

La même solution a été retenue par le juge dans un arrêt d'appel du 21 décembre 1993 pour un contrat de promotion. La cour relève **l'absence de tout lien de subordination** susceptible de qualifier la relation en contrat de travail, excluant ainsi l'application des règles liées à l'emploi des expatriés et fondant l'incompétence de la juridiction sociale.

Ces décisions ont le mérite de rappeler, au plan des principes, les trois éléments constitutifs du contrat de travail :

- fourniture et exécution d'un travail ;
- rémunération (la collaboration bénévole n'entrant pas dans le champ d'application du Code du Travail) ;
- lien de subordination (à défaut, le contrat, qu'il soit écrit ou verbal, s'analyse en un contrat d'entreprise non régi par le Code du Travail).

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité

d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le lien de subordination constitue un élément essentiel du contrat de travail en ce qu'il constitue l'élément déterminant du contrat de travail. En son absence, l'existence d'un contrat de travail est exclue.

§2. Distinction avec des contrats voisins

On distinguera tout spécialement le contrat de travail des contrats énumérés ci-après, en insistant sur le fait que la **qualification** du contrat **choisie par les parties** sera sans incidence aucune sur la nature juridique de ce contrat **en cas de litige**.

Cette distinction revêt un intérêt pratique et ce, dans la mesure où elle permettra au travailleur de bénéficier de la protection issue de la législation sociale.

L'absence de lien de subordination est le critère qui permet de distinguer le contrat de travail des contrats suivants :

41. Contrat de mandat

C'est l'acte par lequel une personne (le mandant) confie à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte (Art. 1984 C.civ).

Le mandataire n'accomplit que des actes juridiques et non des actes matériels.

Il jouit dans l'accomplissement de sa mission d'une indépendance que n'a pas le salarié dans l'exécution de son contrat de travail.

En contrepartie de l'exécution de sa mission, le mandataire perçoit des

honoraires et ne saurait par conséquent être qualifié de travailleur.

Le régime juridique des relations qui gouvernent le contrat de mandat relève des dispositions du Code Civil et de l'Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général.

42. Cas particulier du mandat social

La loi ne prévoit aucune incompatibilité de principe entre la qualité de mandataire social et celle de salarié.

Les gérants de S.A.R.L., les directeurs généraux, les présidents de conseil d'administration, les administrateurs de société anonyme et autres salariés qui exercent des fonctions de direction et d'administration, sont des **mandataires sociaux** dans le cadre de leurs relations avec les travailleurs de l'entreprise qu'ils dirigent.

Ils sont, à ce titre, régis par les règles issues de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique s'agissant de leur nomination, révocation, ou rémunération.

Toutefois, le Code du Travail, en son article 1er alinéa 6, les considère également comme des travailleurs dans le cadre de leurs relations avec l'entreprise.

Cette précision du Code du Travail peut conduire à l'application, à la fois des règles issues de l'Acte Uniforme précité s'agissant de leur statut, rémunération, et du Code du Travail notamment en cas de révocation.

En effet, le mandataire social, sur la base de cette disposition pourrait être en droit de réclamer l'application des règles du Code du Travail régissant la rupture du contrat de travail, dans l'hypothèse d'une révocation ad nutum par l'Assemblée Générale.

La portée de cette disposition reste incertaine en raison de l'absence de solution jurisprudentielle.

Toutefois, celle-ci peut être appréciée en cas de cumul des fonctions de mandataire social avec un contrat de travail.

En effet, les règles de l'Acte Uniforme prévoient la possibilité pour un mandataire social (PDG, PCA, directeur général, administrateur) de cumuler ses fonctions avec un contrat de travail à condition que le contrat corresponde à un emploi effectif.

On pourrait en conclure qu'en cas de cumul, le mandataire social serait soumis aux règles du droit des sociétés commerciales s'agissant du mandat social qui lui a été confié par le Conseil d'administration, et aux règles du Code du Travail s'agissant du contrat de travail signé avec l'employeur.

Cependant, en l'absence d'une précision de l'administration du travail et de décisions jurisprudentielles, une solution définitive ne peut être arrêtée.

43. Contrat de société

C'est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices qui en résultent (Art. 1832 C.civ.). Les contractants sont sur un pied d'égalité, ou de quasi-égalité, supportent les pertes et se partagent les bénéfices. Il n'y a pas de véritable subordination.

44. Contrat d'entreprise ou de prestations de services (ou louage d'ouvrage)

C'est une convention par laquelle l'une des parties s'engage à accomplir pour l'autre un travail déterminé, moyennant un prix convenu (Art. 1710 C.civ.).

La relation qui s'instaure en exécution d'un tel contrat doit être exclusive de tout lien de subordination.

Nous vous informons par ailleurs de la publication de l'Ordonnance n°20/2007 en date du 21 août 2007 qui est venue réglementer l'activité de mise à disposition de personnel en République Gabonaise.

De manière générale, l'Ordonnance prévoit désormais que les cas de recours à la mise à disposition de personnel sont limitativement énumérés et doivent faire l'objet du visa de l'Inspecteur du Travail.

Pour connaître les détails relatifs aux dispositions de cette Ordonnance, nous vous renvoyons au chapitre 4 du titre 3 du mémento thématique de droit social.

45. Contrat de collaboration

Ce contrat peut se définir comme celui par lequel une personne s'engage à collaborer avec une autre personne en raison de son expertise dans un domaine particulier.

La relation qui s'instaure en exécution d'un tel contrat doit être exclusive de tout lien de subordination.

C'est le cas, par exemple, d'un enseignant qui dispense des enseignements auprès d'un établissement spécialisé, d'un médecin qui offre à temps partiel ses services auprès d'un établissement hospitalier, d'un architecte auprès d'un cabinet d'ingénierie, d'un avocat auprès d'un cabinet d'avocat.

Les relations professionnelles qui s'instaurent entre les parties sont alors régies par le droit des obligations issu du Code Civil.

46. Contrat d'apprentissage

Il s'agit d'un contrat de travail d'un type particulier qui est une forme d'éducation ayant pour but de donner une qualification professionnelle théorique et pratique.

Il est régi par les articles 81 à 97 du Code du Travail.

SECTION 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Cette section rappelle succinctement les principes généraux gouvernant les relations de travail dans le cadre d'un contrat de travail.

§1. Conclusion du contrat

47. Forme du contrat de travail

Le Code du Travail prévoit plusieurs formes permettant au travailleur d'engager ses services.

S'agissant du formalisme requis pour la conclusion d'un contrat de travail, l'article 19 du Code du Travail dispose que : *« Le contrat de travail est passé librement soit verbalement, soit par écrit sous réserve de la production obligatoire d'un certificat médical attestant que le candidat à l'emploi considéré est indemne de toute maladie contagieuse et physiquement apte à occuper les fonctions auxquelles il est destiné. »*

Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraaires, le contrat de travail peut être constaté sous diverses formes. Il peut donc être valablement conclu par écrit mais peut également résulter d'une entente verbale entre employeur et salarié, voire de l'acceptation pure et simple par ce dernier des conditions de travail proposées par l'employeur.

48. Exigence d'un écrit

L'exigence d'un écrit n'est rendue obligatoire par le Code du Travail que pour les contrats particuliers autres que le contrat à durée indéterminée. En effet, seul le contrat à durée indéterminée peut être passé verbalement.

Cependant, les règles régissant l'embauche du travailleur étranger rendent obligatoire la signature d'un écrit, même pour les contrats à durée indéterminée.

L'article 104 alinéa 1 du Code dispose que : *« Le recrutement d'un travailleur étranger doit être précédé d'une autorisation d'emploi délivrée par le Ministre chargé du travail et l'objet d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministère du travail. »*

Cette disposition oblige les parties à rédiger **un contrat écrit, même dans l'hypothèse d'un engagement à durée indéterminée.**

49. Contenu du contrat de travail

Sous réserve des clauses interdites ou réglementées, le contrat de travail peut comporter les clauses les plus variées. Toutefois, certaines clauses générales se retrouvent dans la quasi-totalité des contrats de travail. Il s'agit principalement de celles relatives à :

- la nature du contrat et des fonctions à exercer ;
- la date d'embauche ;
- la qualification et la rémunération de base du salarié.

A cet égard, nous sommes d'avis de faire figurer dans les contrats de travail, **le salaire brut du salarié.**

En effet, l'administration fiscale considère que l'indication d'une rémunéra-

tion nette dans les contrats de travail démontre que l'I.R.P.P. n'est pas mis à la charge des salariés, notamment pour les salariés expatriés, et ce, contrairement au principe posé par l'article 95 du Code Générale des Impôts qui prévoit l'imposition de prise en charge par l'employeur des impôts personnels des salariés (qui prévoit une retenue à la source par l'employeur de l'impôt dû par les salariés).

Par ailleurs, il existe d'autres clauses générales qui ne sont souvent qu'une simple reprise des dispositions conventionnelles applicables à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

D'une manière générale, le contrat de travail contient les éléments essentiels de la relation de travail dont le salarié doit obligatoirement être informé.

50. Absence d'écrit

En l'absence d'écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'engagement du travailleur considéré comme définitif dès le jour de l'embauche.

51. Formalités

L'article 20 du Code du Travail précise que lorsque le contrat de travail est conclu par écrit, il est exempt de tout droit de timbre et d'enregistrement.

Lorsqu'il est passé verbalement, la preuve peut en être rapportée par tous moyens. Celle-ci résulte notamment des bulletins de paie.

52. Examen médical

a) Obligation

Aux termes de l'article 19 du Code du Travail, qu'il soit écrit ou verbal, la conclusion d'un contrat de travail nécessite la production d'un certificat médical attestant de l'aptitude physique

de l'intéressé à occuper les fonctions auxquelles il est destiné.

Cette obligation est renforcée par l'article 207 du Code du Travail qui prévoit qu'aucun travailleur ne doit être admis à un emploi sans avoir subi un examen médical à l'embauche définitive. Ces examens sont faits à la diligence de l'employeur et s'imposent au travailleur.

b) Sanctions

L'article 227 du Code du Travail prévoit que les auteurs des infractions aux obligations en matière de santé, notamment celles relatives à l'aptitude à l'emploi, sont passibles d'une amende de 300.000 à 500.000 FCFA. En cas de récidive, des peines d'emprisonnement de deux mois à un an et d'amende de 400.000 à 15.000.000 FCFA sont prévues.

53. Nécessité d'une lettre d'engagement

Pour les entreprises assujetties à l'une des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN, l'engagement doit toujours être constaté par l'établissement d'une lettre d'engagement ou tout autre document en tenant lieu, indiquant :

- le nom ou la raison sociale de l'employeur et son adresse ;
- les noms, prénoms, nationalité, âge, sexe, situation de famille, qualification professionnelle, classification, salaire, lieu de recrutement et lieu d'emploi du travailleur, ainsi que les conditions et la durée de la période d'essai ;
- la date de recrutement.

En pratique, il est recommandé à toutes les entreprises, même celles ne relevant pas d'une Convention Collective de matérialiser toute embauche par une lettre d'engagement.

54. Période d'essai

L'existence de la période d'essai dans un contrat de travail résulte soit de l'application d'une Convention Collective, soit du contrat de travail.

Elle ne se présume pas. Lorsqu'elle est prévue, elle doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié.

Elle ne peut donc pas être instituée par un usage ni par un document interne à l'entreprise.

La conclusion définitive d'un contrat est dans la plupart des cas généralement précédée d'une période d'essai permettant à l'employeur de juger les aptitudes professionnelles du salarié et à ce dernier d'apprécier les conditions de travail et l'intérêt de ses fonctions.

En pratique, l'employeur et le salarié concluent dès le départ un contrat de travail qui comporte une clause relative à une période d'essai au cours de laquelle celui-ci pourra être rompu à tout moment par les parties sans préavis ni indemnités, sauf stipulations conventionnelles contraires.

■ Point de départ de la période d'essai

Le point de départ de la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail, à savoir : le jour de l'engagement, sans tenir compte de la date de signature du contrat de travail et de la date de prise effective des fonctions par le salarié.

Sauf hypothèse d'un stage préalable au recrutement, les parties ne peuvent différer le début de l'essai et ce, quand bien même le contrat aurait débuté par une période de formation.

■ Durée de la période d'essai

La durée de l'essai est librement choisie par les parties sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles applicables.

Dans certaines Conventions Collectives, la durée de cette période varie en fonction de la qualification socioprofessionnelle du travailleur.

A cet effet, le TRONC COMMUN des Conventions Collectives prévoit que la durée maximale de la période d'essai varie selon l'emploi postulé et qu'elle **ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel engagé, compte tenu de sa qualification, du niveau des responsabilités afférentes à l'emploi et des usages de la profession.**

Le TRONC COMMUN des Conventions Collectives prévoit par ailleurs que la durée maximale de la période d'essai pour les différentes catégories de personnel ne peut en aucun cas excéder six (6) mois, renouvellement compris.

La possibilité de convenir d'une période d'essai ne saurait priver le salarié de la rémunération minimale conventionnelle pendant la durée de son activité, ni en différer le point de départ.

Bon à savoir :

Il convient de distinguer la période d'essai telle que présentée ci-dessus de l'essai professionnel, procédure non réglementée, qui consiste en une épreuve ou examen permettant à l'employeur de vérifier la qualification professionnelle d'un postulant et son aptitude à occuper le poste demandé.

En pratique, pour éviter tout risque de requalification de l'essai professionnel en relation contractuelle à durée déterminée, nous recommandons de formaliser la mise en œuvre de cette procédure par un écrit spécifiant l'objet et la durée de l'essai.

55. Durée du contrat

Le contrat peut être à durée déterminée, indéterminée, pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée, journalier ou hebdomadaire.

Il ressort des dispositions sus-énoncées qu'il peut exister, quant à la durée, quatre catégories de contrat de travail :

- les contrats à durée déterminée à terme certain ;
- les contrats conclus pour la durée d'une tâche ou d'un ouvrage déterminé, que l'on peut qualifier de «**temporaires**»; (contrats à durée déterminée à terme incertain) ;
- les contrats à durée indéterminée ;
- les contrats journaliers ou hebdomadaires.

56. Régimes juridiques

A chacun de ces différents contrats correspond un régime juridique distinct.

Ainsi des régimes juridiques différents sont applicables à la **résiliation** de chacun de ces types de contrat.

Les contrats à durée indéterminée peuvent être rompus, à tout moment, par la volonté d'une seule des parties, à condition toutefois :

- qu'il existe un motif légitime de rupture ;
- que soient respectées les procédures de licenciement (par l'employeur) ou de démission (par le travailleur).

Les contrats à durée déterminée ne peuvent être rompus avant l'arrivée du terme qu'en cas de faute lourde ou de force majeure, ou cas prévus par le contrat de travail et par la Convention Collective applicable dans l'entreprise.

57. Clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence est une clause incluse dans le contrat de travail soit au moment de la conclusion de celui-ci, soit en cours d'exécution du contrat de travail visant à interdire au salarié l'exercice de certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur.

La clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace.

Pour ne pas faire échec au principe de liberté du travail, l'interdiction de concurrence doit être limitée dans le temps (durée d'application), dans l'espace (zone géographique) et quant à la nature des activités visées.

La clause de non-concurrence s'applique ainsi au salarié quittant l'entreprise quel que soit le motif de rupture de son contrat de travail. Elle trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions.

En cas de dispense de préavis, elle s'applique dès le départ du salarié de l'entreprise.

Aux termes de l'article 34 du Code du Travail, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise, sauf si le contrat de travail stipule le contraire.

Certaines Conventions Collectives prévoient des conditions particulières.

Selon le Code du Travail, il demeure possible d'insérer dans un contrat une clause de non-concurrence.

Il en découle que la clause de non-concurrence peut être insérée dans le contrat de travail lors de sa conclusion ou au cours de son exécution, convenue lors de la rupture du contrat, ou directement imposée par la Convention Collective.

Toutefois, cette clause doit, pour être licite :

- prévoir que son entrée en vigueur est subordonnée à la démission du salarié ou à la rupture du contrat causée par une faute lourde du salarié ;
- porter sur des activités de **nature à concurrencer** de manière déloyale l'ancien employeur, notamment en s'inspirant des méthodes, procédés ou toutes autres connaissances acquises chez celui-ci ;
- ne pas excéder 12 mois ;
- s'appliquer à un secteur géographique n'excédant pas **5 kilomètres** à partir du lieu de travail.

Toutefois, cette clause ne doit pas avoir pour effet d'empêcher le travailleur d'exercer une activité salariée. En outre, la clause de non-concurrence ne doit pas faire échec au principe de liberté du travail.

§2. Exécution du contrat de travail

Les obligations des parties découlent :

- de la loi (Code du Travail) ;
- des dispositions réglementaires prises en application de la loi ;
- de la Convention Collective éventuellement applicable à l'entreprise ; des usages, ainsi que du règlement intérieur de l'entreprise, le cas échéant ;
- du contrat individuel de travail.

58. Obligations de l'employeur

L'employeur est tenu de satisfaire à toutes obligations résultant de l'existence des contrats de travail conclus avec ses employés.

L'employeur est tenu notamment de :

- procurer au salarié le travail convenu ;
- rémunérer le salarié selon les modalités prévues, dans le respect des obligations relatives au S.M.I.G. ;
- respecter la réglementation relative en particulier à la durée du travail, au repos hebdomadaire, à la sécurité et à la santé au travail, à la représentation du personnel ;
- s'acquitter de toutes les cotisations sociales mises à sa charge.

59. Obligations du salarié

Le salarié doit essentiellement :

- exécuter personnellement la prestation de travail, en se conformant aux ordres donnés ;
- exécuter consciencieusement son travail ;
- respecter la discipline intérieure de

l'établissement auquel il est affecté, telle qu'elle résulte du règlement intérieur ou des usages ;

- s'abstenir de tous actes de concurrence déloyale à l'égard de son employeur.

dûment constatés par un médecin, la durée de la suspension sera de quinze jours ouvrables. Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir des durées de suspension plus longues par rapport à ce minimum légal.

L'employeur et le salarié peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de non respect des obligations susvisées, en particulier en cas de manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ou si l'un ou l'autre cause un dommage par sa faute ou sa négligence.

§3. Suspension du contrat de travail

Le contrat de travail est suspendu lorsque le salarié n'exerce plus ses fonctions, sans toutefois que le contrat de travail soit rompu.

La suspension du contrat de travail peut résulter du fait de l'employeur, du salarié ou être consécutive à un cas de force majeure.

60. Cas de suspension légaux

Le contrat de travail est suspendu pour les raisons suivantes :

- En cas de fermeture de l'établissement ou de l'entreprise par suite de l'appel de l'employeur sous les drapeaux, ou pour une période obligatoire d'instruction militaire ;
- Pendant la durée du service militaire ou civil obligatoire du travailleur et pendant les périodes d'instruction militaire auxquelles il est astreint ;
- Pendant la durée de l'absence du travailleur, limitée à six mois, en cas d'accidents ou de maladies autres que ceux visés au paragraphe 5 ci-après. Pour le cas d'accidents ou de maladies du conjoint ou de l'enfant du travailleur

- En cas de maladie de longue durée ;
- Pendant la période d'indisponibilité du travailleur, résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- Pendant le congé de maternité de la femme salariée, tel que prévu à l'article 171 du C. du Travail ;
- Pendant la période de mise à pied disciplinaire du travailleur qui ne peut excéder huit jours ;
- Pendant la période de mise à pied conservatoire du travailleur bénéficiant de la protection prévue aux articles 170 et 294 du C du Travail ;
- Pendant la durée de garde à vue ou de détention du travailleur, prévention ou non, si les faits reprochés à celui-ci sont étrangers au contrat de travail, à condition qu'elle n'excède pas six mois ;
- Pendant la durée de l'exercice par le travailleur d'une fonction syndicale permanente ;
- Pendant la durée d'un mandat électif ou l'exercice par le travailleur d'une fonction politique ;
- Pendant la durée du congé technique décidé par l'employeur, après avis de l'inspecteur du Travail du ressort. Ce congé technique s'entend, aux termes de la présente loi et de ses textes d'application, de toute suspension du contrat de travail décidée par l'employeur ou son préposé pour des raisons techniques et/ou conjoncturelles.

(Voir TITRE : *SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL*).

61. Cas de suspension conventionnels

Il existe en outre, des cas de suspension du contrat de travail non expressément prévus par le législateur, mais régis par les Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN.

Par exemple, le TRONC COMMUN des Conventions Collectives prévoit que le contrat de travail peut être suspendu pour absences diverses regroupées sous quatre (4) formes :

- **les absences ayant fait l'objet d'un accord préalable (absences autorisées).** Dans cette hypothèse, à la demande du travailleur, l'employeur peut accorder à ce dernier une permission dite « exceptionnelle » : les deux (2) parties devant convenir ensemble de la date et de la durée de celle-ci ;
- **les absences dues à un évènement exceptionnel,** notamment dans le cas de la destruction de l'habitation du salarié ;
- **les absences notifiées** dans les quarante-huit (48) heures à l'employeur. Le TRONC COMMUN des Conventions Collectives prévoit que ces absences ne doivent toutefois pas dépasser soit huit (8) jours consécutifs, soit quinze (15) jours répartis sur une période d'un an précédent la dernière absence autres que celles qui ont précédemment été énumérées ;
- **les absences ni autorisées, ni notifiées pendant trois (3) jours consécutifs ou huit (8) jours répartis sur une période d'un an précédant la dernière absence autres que celles sus-indiquées** : hypothèse où le travailleur ne demande pas une autorisation d'absence à l'employeur, ou

hypothèse où pendant son absence, il ne l'informe pas des motifs et de la durée de celle-ci

62. Conséquence de la suspension du contrat de travail

La suspension du contrat de travail pour les cas énumérés ci-dessus produit les principaux effets suivants :

- **suspension de la rémunération** : sauf dispositions légales ou conventionnelles prévoyant le maintien du salaire, en principe, l'inexécution de son contrat de travail par le salarié fait disparaître pour l'employeur l'obligation de le rémunérer ;
 - **avantages acquis** : le salarié conserve le bénéfices des avantages acquis avant la suspension de son contrat de travail ;
 - **congés payés/ancienneté** : à défaut de disposition légale ou conventionnelle contraire, la durée de la suspension du contrat de travail n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié.
- Il convient de noter que certaines absences sont assimilées à un temps de travail effectif (Voir TITRE 4 : *SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL*).
- **durée du préavis** : la suspension du contrat de travail ne peut, en principe, avoir pour effet de prolonger le préavis ;
 - **rupture du contrat de travail dans certaines hypothèses** (Voir TITRE 4 : *SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL*).

§4. Modification du contrat

63. Modification de la situation juridique de l'entreprise

En cas de modification de la situation juridique de l'entreprise, les contrats de travail sont transférés de plein droit au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution.

L'article 78 du Code du Travail dispose :

«S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise».

L'article 78 du Code du Travail a pour finalité de garantir aux travailleurs la **stabilité de leur emploi**, quels que soient les événements susceptibles d'affecter sur le plan juridique l'entreprise dont ils sont salariés.

64. Interprétation

L'article 78 traduit l'idée que le travailleur n'est pas au service d'une personne physique ou morale déterminée, mais d'une entité **économique** (l'entreprise) dont la forme juridique peut varier sans incidence aucune sur les contrats de travail en cours.

Cet article doit donc être compris **de la manière la plus extensive qui soit** :

tous les contrats de travail bénéficient du principe de la stabilité, à savoir les contrats d'apprentissage, à l'essai, à durée déterminée, indéterminée, conclus pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée ou même journalier ou hebdomadaire ;

dans tous les cas où une **même entreprise** continue à fonctionner sous une direction

et sous une forme juridique nouvelle, l'article 78 a vocation à s'appliquer.

Jurisprudence :

*La chambre judiciaire de la Cour Suprême a fait application de ce principe, notamment dans trois arrêts rendus le 17 Juillet 1971, au sujet d'une **prise de contrôle** d'une société par une autre.*

*De même, nous avons relevé une importante décision du Tribunal du Travail de Libreville, faisant application de ce principe à un cas de reprise partielle d'activité sous forme de **prise en charge de matériel d'exploitation** et de personnel (T.T.L. 16 Avril 1976).*

65. Poursuite du contrat initial

Les contrats de travail continuent de s'exécuter chez le nouvel employeur dans les mêmes conditions. Le salarié conserve ainsi sa qualification et sa rémunération. L'obligation de non-concurrence liant le salarié à l'employeur initial est transférée au nouvel employeur.

66. Maintien des droits acquis

Conformément à l'article 78, les contrats de travail subsistent avec la même nature et dans les mêmes conditions, c'est-à-dire **dans le respect des avantages acquis par le salarié au service de l'ancien employeur.**

Tous les droits du salarié qui sont fonction de la présence ou de l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise sont calculés d'après la totalité des services accomplis depuis la date de son embauche par le premier employeur.

Il en est ainsi, pour les droits à congés payés, la prime d'ancienneté, la durée du préavis, l'indemnité de licenciement et de départ à la retraite, etc.

Nous sommes par ailleurs d'avis qu'outre les avantages résultant de son contrat de travail, le salarié peut se prévaloir chez le nouvel employeur des usages et des engagements unilatéraux en vigueur chez son ancien employeur tant que ce dernier ne les a pas dénoncés.

67. Répartition des obligations entre l'ancien et le nouvel employeur

Sauf en cas de redressements ou de liquidations judiciaires, ou de substitution d'employeur sans qu'il y ait eu de convention entre eux, le nouvel employeur est tenu, vis-à-vis des salariés dont le contrat de travail subsiste, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.

Nous sommes d'avis que l'ancien employeur est tenu de rembourser les sommes, salaires et autres dettes nés à la date du transfert acquittés à sa place par le nouvel employeur, s'il en a été tenu compte dans la convention intervenue entre eux.

68. Droit de résiliation

L'article 78 ne fait toutefois pas obstacle au droit de résiliation des contrats de travail à durée indéterminée.

> Licenciement par l'ancien employeur

L'article 50 du Code du Travail ne fait pas obstacle à des licenciements intervenant avant le transfert pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi.

Toutefois, ne peut constituer une cause légitime de rupture du contrat de travail, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ou l'exigence formulée par l'éventuel acquéreur du licenciement de certains salariés.

> Licenciement par le nouvel employeur

Le nouvel employeur conserve la faculté de résilier certains contrats, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise qu'il jugerait nécessaire.

Néanmoins, la résiliation des contrats doit être conforme au Code du Travail et tenir compte des droits acquis par les salariés antérieurement à la modification de l'entreprise, notamment l'ancienneté.

Par ailleurs, la réorganisation de l'entreprise peut également justifier des modifications des contrats de travail en cours, conduisant éventuellement à la rupture en cas de refus par les salariés.

69. Cessation de l'entreprise

En vertu de l'article 78 alinéa 2 du Code du Travail, la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne dispense pas l'employeur de respecter les règles établies en matière de licenciement.

La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure (Art. 78 al. 3 C. Tr.).

En outre, les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en cas de résiliation abusive du contrat de travail (Art. 78 al. 4 C. Tr.).

70. Modification des conditions d'emploi

Les conditions d'emploi sont fixées par le contrat de travail dont l'employeur et le travailleur sont en principe tenus de respecter les clauses.

Le contrat de travail vaut loi entre les parties.

Les parties peuvent convenir ensemble de les modifier mais une telle modification,

si elle affecte un élément du contrat, ne peut être imposée de façon unilatérale.

La modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, est subordonnée à l'accord du salarié.

La modification des conditions d'emploi concerne pour l'essentiel la modification d'un élément du contrat de travail.

Il convient toutefois de noter que la modification d'un élément du contrat de travail est à distinguer du simple changement des conditions de travail décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Elle est soumise à des règles de procédures différentes selon le motif pour lequel elle est envisagée.

71. Modifications indépendantes de la volonté des parties

Certaines clauses ou conditions d'emploi peuvent se trouver modifiées indépendamment de la volonté des parties :

par l'adoption ou la révision de la Convention Collective ou des usages ;

par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales ou réglementaires (par exemple l'augmentation du S.M.I.G.).

72. Modifications résultant d'un accord commun

Le contrat peut être modifié, dans toutes ses dispositions, d'un **commun accord entre les parties**.

En revanche, si l'une des parties propose à l'autre une modification substantielle qui est refusée, il en résultera une rupture du contrat qui sera imputable à l'auteur de la modification.

73. Modifications du fait de l'employeur

En cas de modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, les principes suivants peuvent être dégagés :

- **la modification ne porte pas sur une clause substantielle** ou un élément essentiel du contrat de travail ; à titre d'exemple, en cas de :

- **changement** d'affectation, au sein de l'entreprise, suivi d'une augmentation de la rémunération du salarié concerné et correspondant à une promotion ;
- **changement** du lieu d'emploi si l'éventualité du déplacement a été prévue initialement dans le contrat ;
- **modification** de l'horaire de travail, à condition qu'il ne s'agisse pas d'horaires contractualisés ou considérés comme déterminants par le salarié, et qu'il n'en résulte aucune modification de la durée contractuelle du travail ou de la rémunération contractuelle.

Dans ces hypothèses de changement de conditions de travail, si le salarié refuse ces changements de travail, la rupture du contrat de travail lui sera imputable.

Le salarié devra donc démissionner selon les règles prévues par l'article 61 du Code du Travail.

A défaut de démission, l'employeur peut valablement le licencier pour faute, autre que la faute lourde.

- la modification porte sur une clause substantielle ou un élément essentiel du contrat, notamment en cas de :

- **qualification** inférieure résultant d'un reclassement ou affectation à un poste en dessous de la qualification

mentionnées sur la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;

- **modification** de la rémunération (baisse ou suppression d'un élément salarial) ;
- **changement** du lieu d'emploi à défaut de stipulation contractuelle.

qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée, d'une démission, d'un départ à la retraite ou d'un décès.

(voir Titre : *RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL*).

75. Résiliation du contrat à durée déterminée

Dans ces hypothèses, le refus du salarié s'analysera en un licenciement ; en outre, ce licenciement aura, à notre sens, toute chance d'être qualifié d'abusif, si l'employeur n'est pas en mesure de prouver la nécessité réelle et sérieuse de la modification proposée.

La rupture du contrat à durée déterminée relève d'un régime spécifique.

76. Résiliation du contrat à durée indéterminée

La rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut intervenir dans des circonstances les plus diverses, notamment à la suite d'une démission, d'un licenciement, d'un départ à la retraite, etc.

Selon l'hypothèse envisagée, elle emporte des conséquences différentes, notamment en ce qui concerne la procédure à observer et selon que la résiliation est imputable au salarié ou à l'employeur.

En principe, le contrat de travail ne cessera, une fois la rupture décidée, qu'après l'expiration d'une période de préavis ayant pour objet de laisser aux parties le temps de trouver, l'une, un nouvel emploi, l'autre un nouveau salarié.

Bon à savoir :

L'employeur et le salarié peuvent convenir, sous certaines conditions, de modifier les conditions d'emploi. Mais une telle modification, si elle affecte un élément du contrat de travail ne peut être imposée de façon unilatérale.

En revanche, sans qu'il y ait modification du contrat de travail, le salarié peut se voir contraint d'exécuter son travail selon de nouvelles modalités. Il en est ainsi en cas de :

- *changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ;*
- *révocation d'un usage applicable dans l'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l'employeur.*

§5. Résiliation du contrat

74. Pluralité de régimes applicables à la résiliation du contrat de travail

Le régime juridique applicable à la résiliation du contrat de travail diffère selon

CHAPITRE 2 – FORMALITÉS ADMINISTRATIVES D’EMBAUCHE COMMUNES À TOUS LES TRAVAILLEURS

L'embauche des travailleurs est subordonnée à un certain nombre de formalités requises par le Code du Travail et ses différents textes d'application.

SECTION 1 - CONTROLE ADMINISTRATIF DE L'EMPLOI

§ 1. Déclaration d'ouverture d'entreprise

77. Dispositif légal

Au chapitre des moyens de contrôle de l'embauche, figure l'obligation faite à toute personne physique ou morale sur le point de créer une entreprise, d'effectuer une déclaration préalable de cette création à l'Inspecteur du travail (article 256 du Code du Travail).

Aux termes de l'article 256 du Code du Travail, toute personne qui se propose d'ouvrir une entreprise, de quelque nature que ce soit, doit, au préalable, en faire la déclaration à l'Inspection du travail, lui adresser le plan de l'entreprise avec les mesures qu'elle préconise pour la protection des travailleurs.

Le texte prévoit que des Arrêtés du Ministre chargé du Travail déterminent les modalités de cette déclaration, et fixent légalement le délai dans lequel les entreprises existantes devront effectuer cette déclaration, prescrivent la production de renseignements périodiques sur la situation de la main-d'œuvre et sur

les mesures de sécurité et de santé au travail.

Aucun arrêté n'a été pris à ce jour.

78. Champ d'application

Cette obligation légale a une portée très générale et concerne non seulement les entreprises stricto sensu, mais également **tout établissement** susceptible d'employer des travailleurs salariés.

La formalité de la déclaration préalable à l'Inspection du travail concerne toute création d'entité juridique (entreprise individuelle, société commerciale de type S.A.R.L. ou S.A, associations ou autres), susceptible d'employer des travailleurs.

79. Modalités de déclaration

Aux termes de l'arrêté n° 0032/M.T.E du 21 novembre 1980 fixant les modalités de déclaration d'ouverture d'entreprise ou d'établissement, la déclaration d'ouverture doit être formulée sur un **imprimé** réglementaire délivré par l'Inspection du travail.

Elle est assortie du plan des installations et d'une note décrivant les risques professionnels auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, ainsi que les mesures de protection envisagées.

80. Délai de mise à disposition et de conservation

Un double de cette déclaration, ainsi que les documents qui l'accompagnent, sont

conservés par l'employeur et tenus à la disposition de l'Inspecteur du travail dans les mêmes conditions que le **registre** d'employeur.

81. Obligation de communication

La situation de la main-d'œuvre et les mesures d'hygiène et sécurité la concernant sont à communiquer à l'Inspection du travail tous les six mois.

82. Pluralité d'établissement

Si l'entreprise comporte **plusieurs établissements**, il en est fait mention dans la déclaration.

Si l'entreprise comporte des établissements dans le ressort de plusieurs inspections, il est fait une déclaration distincte par inspection.

83. Déclaration complémentaire

Une déclaration complémentaire doit être faite à l'Inspecteur du travail compétent en cas de :

- réouverture de l'entreprise après fermeture de quatre mois au moins ;
- cession ;
- changement de statut juridique ;
- transfert ;
- changement d'activité ;
- cessation d'activité.

84. Dispense

Les entreprises artisanales n'utilisant pas de main-d'œuvre salariée et les personnes employant exclusivement des gens de maison, sont dispensées de souscrire la déclaration d'ouverture.

85. Sanction

Le Code du Travail ne prévoit aucune sanction applicable en cas de défaut de déclaration.

§ 2. Déclaration d'embauche

86. Fondement

Toute embauche doit, dans les 48 heures, être portée à la connaissance de l'Inspection du travail du ressort conformément à l'arrêté général n°3019 du 29 septembre 1953 fixant les modalités d'application de la déclaration des embauches et de cessation des contrats de travail.

Cette déclaration doit également être effectuée au moment de la rupture du contrat de travail.

87. Contenu de la déclaration

Les déclarations d'embauche contiennent obligatoirement les mentions suivantes :

- nom ou raison social de l'employeur, adresse et nature de l'entreprise ;
- nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, situation de famille, qualification professionnelle, lieu de résidence, lieu d'emploi, date d'entrée du travailleur dans le territoire, emplois précédemment occupés et nom du précédent employeur ;
- date d'embauche ou date et motif du départ du travailleur de l'entreprise.

88. Déclaration complémentaire

Les modifications survenant en cours de contrat dans la situation du travailleur, sur l'un des points ci-après, doivent faire l'objet d'une déclaration supplémentaire :

- maladie d'une durée supérieure à six mois ;
- prolongation de la durée du contrat.

89. Dispense

Sauf demande expresse du travailleur intéressé, les employeurs sont provisoirement dispensés de remplir les formalités ci-dessus en ce qui concerne :

- les manœuvres, spécialisés ou non, recrutés sur le lieu d'emploi ;
- le personnel domestique ;
- les travailleurs ayant souscrit un contrat écrit déposé à l'Office de la Main-d'œuvre ou à l'Inspection du travail, sauf rupture du contrat ;
- travailleurs engagés à l'essai sans contrat écrit pour une période maximale de trois mois.

90. Sanction

L'article 4 de l'arrêté précité prévoit que les infractions à la déclaration des embauches sont punies conformément aux dispositions du Code du Travail. Or, cette obligation n'a pas été reprise par le nouveau Code du Travail, il en résulte donc l'absence de sanctions.

§3. Registre d'employeur

91. Obligation

Aux termes de l'article 257 du Code du Travail, tout employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d'exploitation, un registre dit «registre d'employeur, dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre du travail pris après avis de la commission consultative du travail.

92. Nomenclature

Le registre d'employeur (arrêté général n° 3018 du 29 septembre 1953) comprend trois parties distinctes :

- la première partie comprend les

renseignements concernant les personnes employées dans l'entreprise (n° d'ordre, date d'entrée, noms et prénoms, nationalité, sexe, âge et filiation, situation de famille, nombre d'enfants légalement à charge, n° et date du visa de contrat écrit ou, à défaut, n° et date de la carte de travail, date de cessation de service) ;

- la deuxième partie du registre comprend, pour chaque travailleur, les renseignements successifs sur la catégorie professionnelle, la nature du poste, le salaire et les congés ;
- la troisième partie est réservée à l'Inspection du travail (visas, observations, mises en demeure).

93. Visa Inspection du travail

Le registre d'employeur, tenu sans blancs ni surcharges, doit être coté, paraphé et visé par l'Inspection du travail du ressort avant toute inscription.

94. Délai de mise à disposition et conservation

Le registre est mis, sans déplacement, à la disposition des Inspecteurs du Travail et conservé pendant les deux (2) années suivant la dernière inscription (Art. 257 al.2 du Code du Travail).

95. Travailleurs occasionnels

Les travailleurs occasionnels (horaires ou journaliers) ne figurent pas sur le registre, sous réserve de l'autorisation de l'Inspection du travail.

96. Sanction

Aucune sanction n'est prévue par le Code du Travail.

§ 4. Carte de travail

97. Champ d'application

Cette carte est obligatoire pour tous les salariés.

Elle est délivrée par les services de l'Inspection du travail, selon un modèle établi par arrêté du Ministre chargé du Travail.

S'agissant des travailleurs étrangers, l'article 160 du Code du Travail dispose qu'elle est établie à la demande de l'employeur et sur présentation, par ce dernier d'une quittance délivrée par le Trésor Public, dont le montant est fixé par décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail.

98. Contenu

Il s'agit d'une carte individuelle, munie d'une photo d'identité, portant différentes mentions (nom, prénoms, date et lieu de naissance, situation de famille, profession, Convention Collective applicable...).

S'agissant des travailleurs de nationalité gabonaise, l'article 258 du Code du Travail prévoit que les mentions contenues sur la carte de travail seront obligatoirement portées sur le registre d'employeur.

La carte de travailleur doit être visée par l'employeur ou les employeurs successifs lors de l'engagement du travailleur

SECTION 2 - IMMATRICULATION À LA C.N.S.S.

§1. Obligation d'employeur

99. Affiliation obligatoire

Aux termes du décret d'application du Code de la Sécurité Sociale n°599/PR du

17 juin 1981, est obligatoirement affiliée à la Caisse en qualité d'employeur, toute personne physique ou morale, publique ou privée, occupant un ou plusieurs travailleurs salariés au sens de l'article 3 du Code de la Sécurité Sociale.

L'employeur de gens de maison est obligatoirement affilié à la Caisse comme tout autre employeur.

100. Demande d'affiliation

Selon les termes de l'article 8 du Code de Sécurité Sociale, l'employeur est tenu d'adresser une demande d'affiliation à la Caisse dans les huit jours qui suivent soit l'ouverture ou l'acquisition de l'entreprise, soit le premier embauchage d'un salarié lorsque cet embauchage n'est pas concomitant au début de l'activité.

La demande d'immatriculation de l'employeur doit être établie sur un imprimé fourni par la Caisse (un formulaire de demande d'immatriculation simplifié est prévu pour les employeurs de gens de maison).

Dès réception de la demande d'affiliation, la Caisse délivre à l'employeur un numéro d'affiliation.

Ladite demande doit comporter diverses informations prévues à l'article 8§2 du décret n°599 du 17 juin 1981, à savoir :

- ses noms et prénoms ou sa raison sociale ;
- la dénomination commerciale de l'établissement ;
- l'adresse complète de l'établissement et, si l'établissement n'est pas le siège social ou l'établissement principal, l'adresse de ce dernier ;
- la forme juridique de l'établissement ;

- la date du début de l'emploi du personnel salarié ; *d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée».*

- s'il s'agit d'une reprise d'établissement, le nom du prédécesseur et la date de reprise ; L'employeur a donc l'obligation d'immatriculer tous les salariés de son entreprise à la C.N.S.S. et de procéder au versement de leurs cotisations.

- la nature de l'activité ;

- l'effectif du personnel salarié.

Le décret prévoit une procédure simplifiée pour l'employeur des gens de maison, qui ne doit fournir que :

- les noms, prénoms et adresse de l'employeur ;
- la date d'engagement du personnel salarié ;
- l'effectif du personnel salarié et la nature de son activité.

Un numéro d'affiliation est délivré à l'employeur par la Caisse, dès réception de la demande d'affiliation.

Par ailleurs, l'employeur doit faire connaître les changements intervenus dans la situation ou l'activité de son établissement ou de son entreprise tels que : cession de l'entreprise, cessation ou changement d'activité, location, etc.

101. Immatriculation des salariés

La Caisse procède à l'immatriculation de tous les travailleurs, tels qu'ils sont définis à l'article 3 du Code de la Sécurité Sociale, qui dispose :

«Sont assujettis au régime de Sécurité Sociale institué par la présente Loi tous les travailleurs salariés tels qu'ils sont définis par le Code du Travail, c'est-à-dire toute personne, quels que soient son sexe et sa nationalité qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité

102. Délais d'immatriculation

L'employeur doit demander, dans les huit (8) jours de l'embauchage, l'inscription de toute personne :

- non immatriculée au régime général de la sécurité sociale au moment de l'embauche, même si elle a été ou est encore immatriculée à un autre régime ;
- ou qui ne peut justifier de son immatriculation au régime général.

La déclaration est effectuée à l'aide d'un imprimé appelé « Feuille d'immatriculation ».

Si le travailleur est déjà immatriculé à la Caisse, la notification par l'employeur s'effectue à l'aide d'un imprimé appelé « Certificat d'embauchage ».

L'exploitation de cet imprimé donne lieu à la délivrance d'une carte d'assuré social.

103. Date d'effet de l'immatriculation

Elle prend effet au jour où l'assuré remplit les conditions d'assujettissement, c'est-à-dire le jour de l'embauchage et quelle que soit la date à laquelle la déclaration parvient à la Caisse.

Il en découle qu'une déclaration tardive reste à tout moment recevable et produit ses effets rétroactivement à dater de l'embauchage.

Une fois cette formalité effectuée, la Caisse délivre à l'assuré sa carte d'assuré et notifie l'immatriculation à l'employeur.

104. Contenu de la demande

La demande d'immatriculation, le nouvel embauchage et la cessation de travail peuvent, à titre exceptionnel, être formulés par simple lettre.

Dans ce cas, l'employeur est tenu d'indiquer :

- son nom ou raison sociale ;
- son adresse complète et son numéro d'affiliation ;
- les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, situation de famille, nationalité, adresse et date d'embauchage du travailleur, ainsi que les noms de son père et de sa mère.

105. Mention obligatoire

L'employeur est tenu de mentionner sur le bulletin de salaire qu'il délivre ainsi que sur les documents établis aux fins de la Sécurité Sociale, son numéro d'affiliation à la Caisse ainsi que le numéro d'immatriculation du travailleur.

§2. Immatriculation sur l'initiative du travailleur

L'initiative de la demande d'immatriculation revient au travailleur, lorsque l'employeur n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er du décret n°599 du 17 juin 1981. Le travailleur a, alors, la possibilité de provoquer lui-même son immatriculation en s'adressant directement à la Caisse.

§3. Immatriculation des travailleurs à l'initiative de la Caisse

La Caisse peut prononcer elle-même l'immatriculation du salarié en cas de défaillance de l'employeur.

§4. Cas particuliers

106. Cessation d'activité

Lorsqu'un travailleur cesse d'appartenir à une entreprise, la **cessation d'activité** est notifiée dans les huit jours à la Caisse par l'employeur à l'aide d'un imprimé appelé «**Certificat de cessation de travail**».

107. Défait d'immatriculation

L'employeur qui a contrevenu aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale et de ses textes d'application est poursuivi devant les juridictions pénales, soit à la requête du Ministère Public, éventuellement sur demande du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et notamment de la Caisse (article 91 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale).

Il est passible d'une amende de 10.000 à 100.000 francs CFA et d'un emprisonnement de 5 à 30 jours ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement des cotisations et majorations dont le versement lui incombait.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y'a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions du Code de la Sécurité Sociale et de ses textes d'application.

108. Immatriculation frauduleuse

Une demande d'immatriculation frauduleuse est passible des peines prévues par l'article 301 du Code Pénal réprimant le délit d'escroquerie, à l'encontre de toute personne qui se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues (article 94 du Code de Sécurité Sociale).

CHAPITRE 3 – FORMALITÉS LIEÉS À L’EMBAUCHE DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

109. Généralités

L'introduction et l'emploi de la main-d'œuvre étrangère par une entreprise gabonaise relèvent à la fois de la législation sociale et des règles de police administrative relatives à la sécurité publique.

C'est pourquoi, la plupart des dispositions en vigueur en matière d'emploi de travailleurs étrangers ne figurent pas dans le Code du Travail.

Ces dispositions sont opposables aux entreprises gabonaises dès **lors qu'elles emploient des étrangers**, que ceux-ci soient engagés localement ou expatriés.

110. Les différentes catégories de travailleurs étrangers

Il ressort de l'article 3 de la loi n°5/86 du 18 juin 1986 fixant le régime d'admission et de séjours des étrangers en République gabonaise que ; « *est considéré comme étranger, tout individu de nationalité autre que gabonaise ou de nationalité inconnue pénétrant sur le territoire national* ».

Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 2 de la loi précitée que les personnes de nationalité étrangère ont soit la qualité de visiteurs temporaires, soit la qualité de résidents.

111. Les visiteurs temporaires

L'article 4 de la loi n°5/86 du 18 juin 1986 dispose que « *les visiteurs temporaires sont les étrangers ou apatrides*

admis sur le territoire national pour un séjour d'une durée limitée à trois mois. ».

Cette catégorie comporte cinq classes :

- les visiteurs proprement dits ;
- les touristes ;
- les travailleurs temporaires ;
- les hommes d'affaires ;
- les propriétaires, rentiers ou pensionnés.

112. Les résidents

L'article 10 de la loi n°5/86 du 18 juin 1986 dispose que sont considérés comme résidents, les étrangers et les apatrides qui sont admis à pénétrer sur le territoire national pour une durée de séjour de plus de trois mois.

Par ailleurs, l'article 11 de ladite loi précise que la catégorie des résidents comporte cinq classes :

- les résidents proprement dits ;
- les contractuels ;
- les travailleurs indépendants ;
- les propriétaires, rentiers ou pensionnés ;
- les membres de la famille du résident.

Il convient de noter que l'article 13 de ladite loi précise que les contractuels sont :

- les salariés du secteur privé ;
- les contractuels du secteur public ;
- les personnes de l'assistance technique.

SECTION 1 – FORMALITÉS ADMINISTRATIVES D'EMBAUCHE

§1. Généralités

Aux termes des articles 104 à 107 du Code du Travail, le recrutement d'un travailleur étranger doit être précédé d'une **autorisation d'emploi** délivrée par le Ministre chargé du travail et faire l'objet d'un **contrat de travail** visé par les services compétents du Ministère du travail.

En outre, l'embauche d'un travailleur étranger donne lieu à la délivrance d'une carte de travailleur étranger.

113. Fondement

L'obligation d'être titulaire d'une autorisation d'emploi est rappelée par différents textes, à savoir :

- l'article 1er du décret n°00277/PR-NT du 31 mai 1968 réglementant l'emploi des travailleurs étrangers au Gabon ;
- l'article 21 de la loi n°5/86 du 18 juin 1986 fixant le régime d'admission et de séjour des étrangers en République gabonaise ;
- la circulaire n°040/MTRHFP/SG/DGTMOE en date du 30 octobre 1991 du Ministre du Travail ;
- la lettre n°0239/MTEFPRH/DGTMOE/DMOE en date du 18 novembre 1992 de la Direction Générale du Travail ;

- la circulaire n°0401 MTE/CAB/CT.DNN en date du 22 juin 2007 de Madame La Ministre du Travail et de l'Emploi.

Il ressort de la lecture desdits textes que l'autorisation de Travail doit être sollicitée et obtenue antérieurement à l'entrée du travailleur intéressé sur le territoire de la République gabonaise.

114. Demande d'autorisation d'emploi

La demande d'autorisation d'emploi incombe à l'employeur. Elle doit être sollicitée et obtenue **antérieurement à l'entrée du travailleur intéressé sur le territoire de la République gabonaise.**

Sauf cas particuliers, une première autorisation d'emploi ne peut être délivrée qu'à un travailleur résidant en dehors du territoire national.

A l'appui de la demande d'autorisation d'emploi, l'employeur doit produire, outre les pièces habituellement enregistrées pour la constitution du dossier, un engagement inconditionnel de rapatriement du travailleur étranger et éventuellement des membres de sa famille.

Sur le fondement de l'article 6 du décret n°00277/PR-MT du 31 mai 1968, la lettre circulaire du Ministre du Travail et de l'Emploi du 22 juin 2007 précise les pièces qui doivent être produites par l'employeur à l'appui de la demande d'embauche.

Ainsi, outre l'imprimé de demande d'autorisation dûment rempli, les pièces établissant l'identité du travailleur et celles relatives au poste à pourvoir, le dossier doit comporter :

- une attestation de régularisation des cotisations à la C.N.S.S. ;
- une attestation de paiement de la caution de rapatriement ;
- le dossier juridique de l'employeur (agrément, patente, fiche circuit, etc.).

Cependant, la note circulaire du Ministre du travail référencée n°401/MTE/CAB/CT.DNN du 22 juin 2007 prévoit une exception pour les travailleurs temporaires, c'est à dire pour les travailleurs introduits au Gabon pour une mission qui n'excède pas trois mois.

Par application de cette note circulaire, les travailleurs temporaires ne sont pas tenus de disposer d'une autorisation d'emploi lorsque leur mission au Gabon n'excède pas trois mois.

115. Conditions d'obtention

Le dossier de demande qui est à remettre à **l'Inspection du travail du ressort** comprend, entre autres pièces :

- un imprimé réglementaire dûment complété remis par les services de l'Inspection du travail ;
- des **références professionnelles** (certificats de travail ou diplômes, mais non pas un curriculum vitae), sous la forme de **copies légalisées ou d'originaux**, en langue française ;
- un contrat de travail ;
- une lettre de détachement de la société mère pour les travailleurs en détachement (ce document devant préciser l'objet et la durée du détachement).

116. Pluralité de travailleurs

L'employeur qui souhaite recruter plusieurs travailleurs a la possibilité de présenter une liste en quatre exemplaires mentionnant, pour chaque travailleur, les renseignements suivants :

- Nom et prénoms ;
- Date et lieu de naissance ;
- Nationalité ;

- Profession ;
- Date d'arrivée probable au Gabon.

117. Conditions de recevabilité de la demande

Il résulte notamment du décret n° 277 du 31 mai 1968, du décret n°663 du 5 juillet 1972, de l'arrêté n°27/M.T.E du 29 décembre 1989 que :

- pour être recevable, la demande d'autorisation d'emploi doit viser à pourvoir un emploi pour lequel il n'a pu être fait appel à un travailleur gabonais disponible ;
- l'autorisation peut être subordonnée (selon la nature de l'emploi) à **l'engagement de former un homologue gabonais**.

Par ailleurs, l'article 4 du décret du 31 mai 1968 réglementant l'emploi des travailleurs étrangers au Gabon dispose que « *sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, la proportion dans l'entreprise des travailleurs étrangers soumis au régime de l'autorisation d'emploi ne doit pas dépasser 10% de l'effectif global en main d'œuvre nationale de l'entreprise ou 15% de l'effectif des travailleurs nationaux classés dans les catégories d'employés ou d'ouvriers hautement qualifiés ainsi que dans les catégories supérieures. Les pourcentages cités ci-dessus seront réduits de 1% par année à compter de 1969 jusqu'à atteindre respectivement 5 et 10%.* ».

Cependant, l'article 5 du décret du 31 mai 1968 précise que des dérogations exceptionnelles à l'application des taux susmentionnés peuvent être accordées par le Ministère du Travail, en particulier dans le cas d'apport en personnel étranger pour une durée strictement limitée à l'exécution de travaux de haute technicité.

Dans le même sens, Madame la Ministre du Travail et de l'Emploi indique dans la circulaire n°0401 MTE/CAB/CT.DNN en date du 22 juin 2007, que l'employeur peut être autorisé à utiliser les services d'un travailleur étranger lorsqu'il n'existe pas, sur le marché du travail, de gabonais spécialisé dans une profession ou un emploi donné et à condition d'adjoindre à celui-ci un gabonais à former dans un délai raisonnable. Ce dernier remplacera alors le travailleur étranger dès qu'il en sera capable. Enfin, ladite circulaire prévoit que l'existence des accords de réciprocité en matière de main d'œuvre entre des pays amis et le Gabon, ne devrait pas détourner les employeurs de leurs devoirs et obligations vis-à-vis du Gabon et des gabonais.

Ces principes sont applicables aux entreprises qui, à l'échéance de l'autorisation d'emploi (accordée pour deux années), continuent à utiliser les services de l'étranger intéressé.

Bon à savoir :

Une jurisprudence bien établie considère depuis plusieurs années déjà que le licenciement pour gabonisation du poste, sans autre motif, n'est pas abusif.

Le licenciement d'un salarié étranger lié à l'entreprise par un **contrat à durée indéterminée** peut intervenir, pour gabonisation du poste, à tout moment (en cours d'exécution du contrat ou lors du renouvellement du contrat) sans que l'employeur ne puisse être accusé d'avoir abusivement exercé son droit de rupture.

Il n'en est pas de même en cas de **contrat à durée déterminée** : un arrêt de la C.S.G. du 27 juin 1983 le précise en ces termes :

«Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat litigieux est un contrat à durée déterminée; qu'aux termes de l'article 40 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui d'une faute lourde laissée à l'appréciation des tribunaux;

Attendu que la gabonisation du poste, motif allégué par la société S..., ne constitue pas l'une des causes autorisant la rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée ; qu'il y a lieu de déclarer injustifiée ladite rupture...».

118. Examen de la demande

L'arrêté n°27/M.T.E. du 29 décembre 1989 susvisé a créé une **Commission nationale pour l'admission à l'emploi de la main d'œuvre au Gabon**.

Cette commission *«est chargée d'instruire et d'émettre des avis sur l'opportunité d'agréer les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation d'emploi des travailleurs étrangers»*.

Elle se réunit une fois par semaine et est composée comme suit :

- Président : le Directeur Général du Travail, de la Main d'Œuvre et de l'Emploi, ou son représentant ;
- VicePrésident : le conseiller du Ministre du Travail, chargé des questions du travail et de l'emploi.

La commission est en outre composée d'autres membres choisis au sein du cabinet du Ministre du Travail, le Directeur de la Main-d'œuvre et de l'Emploi ou son représentant, le Chef du service de la Main-d'œuvre, le Chef du service des travailleurs immigrés, le Directeur provincial du Travail de l'Estuaire ou son représentant, l'Inspecteur spécial chargé des Ports et des Rades ou son représentant, l'Inspecteur spécial chargé du Transgabonais ou son représentant, un représentant de la Direction générale des Ressources Humaines, un représentant de la Formation Professionnelle, un représentant de l'Administration du Territoire et de l'Immigration, un représentant du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, un représentant de la Direction générale de la Documentation, un représentant de la Gendarmerie Nationale.

Les demandes d'autorisation sont soumises au visa du Ministre du Travail sur avis favorable de la commission.

119. Conditions de validité - durée

L'article 105 du Code du Travail prévoit que l'autorisation d'emploi n'est valable que pour un travailleur, un emploi et une entreprise déterminés.

Sa durée ne peut excéder deux (2) ans.

120. Renouvellement

L'autorisation d'emploi est renouvelable. Elle est renouvelable dans les conditions précisées par décret pris sur proposition du Ministre chargé du travail.

Le **renouvellement de l'autorisation d'emploi** doit se faire dans les délais prévus à l'article 10 du décret n°00277 susvisé, qui fait obligation à l'employeur d'engager la procédure de renouvellement deux mois au moins avant l'échéance de la première autorisation d'emploi.

La demande de renouvellement d'autorisation d'emploi comporte, entre autres, les pièces suivantes :

- l'ancienne autorisation d'emploi ;
- l'ancien contrat de travail ;
- l'ancienne carte de travailleur étranger.

121. Cessation de validité avant terme

Le Ministre chargé du travail peut mettre fin, avant terme, à la validité d'une autorisation d'emploi après avis des services techniques, indépendamment de la volonté du travailleur et de l'employeur.

122. Sanction de l'inobservation de la procédure d'autorisation d'emploi

L'article 109 du Code du Travail prévoit que sera passible d'une amende de 100.000 FCFA à 600.000 FCFA, et puni d'un emprisonnement de deux à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui emploiera :

- un travailleur étranger non muni d'une autorisation d'emploi ;
- ou un travailleur étranger dans une catégorie autre que celle pour laquelle l'autorisation a été accordée.

En cas de récidive, l'amende est de 200.000 FCFA à 1.200.000 FCFA et l'emprisonnement de quatre à douze mois.

123. Visa du contrat de travail

Il résulte des articles 106 et 107 du Code du Travail que l'emploi d'un travailleur étranger est également subordonné à la formalité du visa du contrat de travail par les services compétents du Ministère du Travail. La délivrance de ce visa doit s'accompagner de la remise d'une carte de travailleur étranger, dont la durée de

validité (2 années) correspond strictement à celle de l'autorisation d'emploi et du visa ministériel.

L'objectif visé par cette formalité est de permettre aux autorités compétentes du travail de vérifier la conformité des clauses contractuelles avec les dispositions législatives et réglementaires en matière sociale.

124. Nécessité d'un contrat de travail conforme aux lois et aux règlements en vigueur

L'obtention du visa ministériel est subordonnée à l'établissement d'un contrat de travail écrit conforme aux lois et règlements en vigueur en matière sociale sur le territoire gabonais.

Il est donc important d'utiliser des contrats de travail conformes aux dispositions du Code du Travail, en raison des risques de condamnation judiciaire pour nullité de contrat. Il est recommandé à cet effet d'éviter l'utilisation des contrats de groupes, notamment pour les entreprises installées dans plusieurs territoires.

125. La demande de visa

La demande de visa auprès des services compétents du ministère du travail incombe à l'employeur.

L'accomplissement de la formalité du visa requiert que soient produits à l'appui de la demande de visa les éléments suivants :

> pour les étrangers recrutés sur le territoire gabonais :

- le contrat en quatre exemplaires ;
- 1 certificat médical d'aptitude ;
- 1 timbre fiscal à 200 F CFA ;
- 2 imprimés d'attestation de dépôt de contrat dûment remplis ;

- 4 photos d'identité ;
- 1 copie de l'autorisation d'emploi ;
- 1 fiche signalétique en quatre exemplaires comportant :
 - l'identification de l'entreprise ;
 - les renseignements concernant l'emploi ;
 - l'identification du travailleur.

> pour les étrangers expatriés (en plus des documents susmentionnés) :

- 1 copie de la lettre de dispense de cautionnement (à défaut, un récépissé de cautionnement ou titre de transport aller retour ou un engagement individuel de rapatriement en quatre exemplaires),
- 4 exemplaires enregistrés d'un engagement individuel de rapatriement.

126. Examen de la demande de visa

L'autorité compétente vise le contrat après notamment :

- avoir constaté l'identité du travailleur, son libre consentement et la conformité du contrat aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ;
- avoir vérifié que le travailleur est libre de tout engagement antérieur ;
- s'être assurée que les parties ont pris connaissance du contrat et lui ont donné leur accord et que le travailleur a satisfait aux conditions exigées en matière d'immigration.

Le dossier ainsi constitué est déposé à l'Inspection du travail du lieu d'emploi pour être transmis au Ministère du

Travail (Direction des travailleurs immigrés) pour visa.

Dès l'arrivée des dossiers au Ministère du Travail, les attestations de dépôt sont signées tout de suite par le Directeur des travailleurs immigrés et renvoyés par retour du courrier à l'employeur par l'intermédiaire de l'Inspecteur du travail du ressort.

127. Durée du visa

La durée du visa ainsi accordée est fixée à deux (2) ans.

Sur ce point, il est important d'éviter la confusion, fréquente en pratique, entre la durée du visa accordé et celle du contrat de travail visé.

En effet, la durée du visa ministériel n'a aucune incidence sur la durée du contrat de travail qui peut valablement être à durée indéterminée.

128. Inobservation de la formalité du visa

La formalité de la demande de visa incombe à l'employeur en application de l'article 107 du Code du Travail.

Aux termes de ce même article, si l'employeur omet de soumettre le contrat de travail audit visa, ou si ce visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.

Dans ces deux cas, le travailleur a le droit de faire constater la nullité du contrat et peut, si il y a lieu, réclamer des dommages-intérêts.

En outre, le rapatriement du travailleur pouvant résulter de la nullité du contrat est supporté par l'employeur.

129. Renouvellement du visa

Le visa ministériel de deux (2) ans accordé est renouvelable.

La demande de renouvellement du visa implique la production des documents suivants :

- 1 exemplaire de l'ancien contrat ;
- 1 copie de la lettre de dispense de cautionnement ;
- l'ancienne carte de travailleur étranger ;
- 1 certificat médical d'aptitude ;
- 2 photos d'identité.

130. La carte de travailleur

Outre les différentes formalités précédemment décrites, l'employeur devra obtenir auprès des services compétents du Ministère du Travail une carte de travailleur étranger, conformément aux dispositions des articles 259 et 260 du Code du Travail.

131. Fondements

L'obligation d'obtenir une carte de travailleur étranger est prévue par l'article 259 du Code du Travail et les conditions d'obtention de cette carte de travailleur étranger ont été actualisées et précisées par :

- le décret n°1516/PR/MTRHFP du 12 décembre 1995 portant abrogation du décret n°1946/PR/MTE du 18 décembre 1986 ;
- le décret n°1517/PR/MTRHFP du 12 décembre 1995 fixant le montant de la quittance sur la carte de travailleur étranger ;
- l'arrêté n°750/MTRHFP du 31 octobre 1995 fixant le modèle et les modalités de délivrance de la carte de travailleur étranger ;
- l'arrêté n° 1436/PM/MTRHFP/MFEBP

du 6 février 1996 fixant les modalités de répartition, de liquidation et d'affectation du produit de la quittance sur la carte de travailleur étranger.

132. Demande

Aux termes de cette réglementation, tout employeur doit obtenir auprès de la Direction de la Main d'œuvre du Ministère du travail, une carte de travailleur étranger.

L'employeur doit remplir pour le compte de son personnel étranger une fiche de saisie par salarié remise par la Direction de la Main d'œuvre et adresser une demande annexée des documents suivants :

- une liste récapitulative du personnel étranger détaillant de façon précise les noms, prénoms, nationalité, dans l'hypothèse de plusieurs salariés étrangers ;
- 2 photos d'identité pour chaque salarié ;
- une photocopie certifiée conforme de chaque autorisation d'emploi ;
- une photocopie du contrat de travail en cours de validité régulièrement visé de chacun des travailleurs étrangers.

133. Etablissements situés en province

Pour les employeurs disposant d'établissements en province, les différentes formalités d'obtention de la carte de travailleur étranger devront être effectuées auprès de la direction provinciale du travail du ressort.

Toutefois, la transmission du dossier à la Direction de la Main d'œuvre à Libreville devra être effectuée par l'entreprise ; il en est de même pour le retrait des cartes de travailleur.

134. Modalités de paiement de la quittance

Après le dépôt de cette demande, la Direction de la Main d'œuvre doit établir un ordre de recette pour le règlement de la quittance, permettant la délivrance de la carte.

Le montant de cette carte a été fixé par le décret n°1517 précité à 100.000 F.CFA par salarié, sans distinction de la qualification professionnelle ou des fonctions occupées par le salarié.

Le montant de cette quittance doit être acquitté par l'employeur auprès du trésor public.

Le décret n°1517 précise que ce montant est révisable ; nous n'avons pas encore connaissance des modalités de révision du montant de cette quittance.

135. Durée de validité

La durée de validité de la carte de travailleur étranger a été fixée par l'arrêté n°750/MTRHFP du 31 octobre 1995 à **deux ans** ; sa durée est ainsi liée à la durée de validité de l'autorisation d'emploi et du visa ministériel.

136. Renouvellement

L'arrêté précise que la carte de travailleur est renouvelable dans les mêmes conditions que l'autorisation d'emploi ; les formalités relatives à ce renouvellement doivent être effectuées deux mois au moins avant l'expiration effective de la validité de la carte.

L'essentiel sur les formalités administratives d'embauche des salariés étrangers :

L'embauche de la main d'œuvre étrangère est soumise au respect d'un certain nombre de formalités préalables :

- autorisation administrative d'emploi du Ministère du Travail ;
- visa administratif du contrat de travail ;
- obtention d'une carte de travailleur étranger.

§2. Spécificités relatives à l'embauche des travailleurs temporaires

Les conditions d'embauche et les formalités d'entrée des salariés étrangers sont différentes selon que lesdits salariés ont le statut de travailleurs temporaires ou de contractuels salariés du secteur privé.

En vertu de son article 21, les dispositions du Code du Travail **ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires** (c'est-à-dire, aux travailleurs introduits au Gabon pour une mission qui n'excède pas trois mois) dès lors que l'employé et l'employeur sont ressortissants d'un pays tiers sous la législation duquel le contrat de travail a été conclu.

Les travailleurs temporaires ne sont, par conséquent, pas tenus de disposer d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes lorsque leur mission au Gabon n'excède pas trois mois.

Il n'en demeure pas moins que ces travailleurs sont soumis à la législation gabonaise du travail et que leur engagement doit être matérialisé par un contrat de travail à durée déterminée établi conformément aux dispositions du Code du Travail.

Une circulaire du Ministre du Travail n°040/M.T.R.H.F.P./S.G/D.G.T.M.O.E./D.M.O.E. du 30 octobre 1991 a donné des précisions quant à la durée de trois mois posée par l'article 21 alinéa 2.

Interrogée par nos soins sur la base de l'ancien Code du Travail, la Direction du Travail nous a indiqué par lettre n°239/M.T.E.F.P.R.H./D.G.T.M.O.E./D.M.O.E./S.M.O.E. en date du 18 novembre 1992 que «le Ministre du Travail peut accorder la dispense de constitution du dossier (de demande d'autorisation d'emploi) dans le cas des détachements impliquant le départ des travailleurs du territoire national à l'issue de la mission. Cependant la qualification de mission temporaire sera appréciée par le Ministre du Travail que l'employeur devra saisir de tous les éléments utiles d'appréciation».

Par ailleurs, la note circulaire du Ministre du travail référencée n°401/MTE/CAB/CT.DNN en date du 22 juin 2007 a rappelé que les travailleurs étrangers entrés au Gabon pour un travail dont la durée n'excède pas trois (3) mois ne sont pas assujettis à l'obligation d'autorisation d'emploi.

Cependant, les travailleurs temporaires introduits au Gabon pour des missions successives d'une durée chaque fois inférieure à trois mois mais dont la durée totale excède trois mois sur une année sont soumis à l'obligation d'être titulaire d'une **autorisation d'emploi** et d'un **contrat de travail** conformes aux dispositions du Code gabonais du travail.

Il ressort de ce qui précède que les travailleurs temporaires sont dispensés d'autorisation d'emploi et de visa de leur contrat de travail **sauf s'ils sont amenés à effectuer des missions dont le total excède trois mois.**

SECTION 2 – FORMALITÉS ADMINISTRATIVES DE SÉJOUR

§1. Portée des dispositions légales et réglementaires

137. Loi n° 05 du 5 juin 1986

Aux termes des articles 42 et 43 de cette loi, *«les ressortissants étrangers ne peuvent occuper un emploi au Gabon que s'ils ont satisfait aux conditions requises en matière d'immigration (...)»*.

Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les étrangers salariés doivent être munis d'une autorisation individuelle d'emploi et ne peuvent exercer une autre profession que celle pour laquelle l'autorisation d'emploi a été délivrée».

138. Décret n° 999/PR du 31 juillet 1986

Le principe du **cautionnement garantissant le retour dans le pays d'origine**, ainsi que l'obligation faite à tout étranger devant séjourner **plus de trois mois** au Gabon pour y exercer un emploi salarié, de détenir une **carte de séjour**, ainsi qu'un contrat de travail muni du **visa** du Ministre du Travail avaient déjà été posés antérieurement par la loi n°34/62 du 10 décembre 1962. Ces obligations sont rappelées par la loi n°5/86 du 18 juin 1986 et le décret n°999/PR du 31 juillet 1986.

Le montant du cautionnement est perçu par la Direction Générale de la Documentation (CEDOC) contre récépissé et reversé au Trésor sous forme de consignation administrative.

Toutefois, lorsqu'elle bénéficie d'une dispense générale de cautionnement délivrée par le Ministère de l'Administration du territoire, l'entreprise peut échapper à l'obligation de cautionnement en prenant un engagement individuel de rapatriement.

Le remboursement du cautionnement n'est admis que dans les cas suivants :

- lors du décès de la personne cautionnée ;
- lorsque la personne cautionnée a obtenu la nationalité gabonaise ;
- lorsque la personne cautionnée quitte définitivement le Gabon (après obtention du visa de sortie définitif délivré par le CEDOC) ;
- lorsqu'un engagement d'hébergement a été signé de l'employeur et visé du ministère compétent.

139. Décret n° 1000/PR du 31 juillet 1986

Ce décret règle les modalités de délivrance des **autorisations d'entrée et de sortie** prévues par la loi n° 5 du 18 juin 1986.

140. Décret n° 1001/PR du 31 juillet 1986

Ce décret crée, sous l'autorité directe du Président de la République, Chef de l'Etat, un **Conseil National de l'Immigration**.

Le Conseil National de l'Immigration est un organe consultatif qui assiste le Chef de l'Etat et le gouvernement dans la conception et l'application de la politique nationale en matière d'immigration.

Le Conseil National de l'Immigration, se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande expresse d'au moins un tiers de ses membres. Il établit son règlement intérieur.

La Direction Générale de la Documentation assure le secrétariat du Conseil National de l'Immigration ainsi que l'archivage et le gardiennage de ses délibérations.

§2. Obligations pratiques des employeurs

Pour entrer et séjourner au Gabon en vue de l'exercice d'une activité professionnelle en tant que salarié du secteur privé, les employeurs doivent obtenir au préalable, outre l'autorisation d'emploi :

- une autorisation d'entrée ;
- un engagement de rapatriement ou, à défaut, un billet retour transformable en caution : les entreprises qui ont recours à de la main-d'œuvre étrangère doivent, en principe, verser un cautionnement garantissant à l'Etat le rapatriement des étrangers en cas de rupture de leur contrat ;
- une carte de séjour ;
- une autorisation de sortie du territoire, en cas de sortie du salarié.

141. Autorisation d'entrée

L'article 2 du décret n°1000/PR du 30 juillet 1986 portant institution d'une autorisation d'entrée et de sortie pour les étrangers prévoit que l'autorisation d'entrée est exigée à l'entrée sur le territoire gabonais pour les visiteurs proprement dits, les travailleurs temporaires et les étrangers salariés du secteur privé.

a) Demande

Les formalités d'obtention de l'autorisation d'entrée sont en pratique effectuées par l'employeur installé au Gabon.

L'autorisation d'entrée est délivrée sur présentation d'un dossier qui comprend notamment :

- une demande sur papier libre adressée au Directeur Général de la Documentation explicitant les motifs de la requête ;

- une fiche annexe fournie par l'Administration consignant les références du requérant et du bénéficiaire ;

- une photocopie de la carte nationale d'identité si le demandeur est de nationalité gabonaise ou une photocopie de la carte de séjour du requérant si le demandeur est résident étranger ;

- une autorisation individuelle d'emploi de main-d'œuvre étrangère, le cas échéant ;

- un document d'état-civil justificatif pour les membres de la famille du résident.

Les dossiers de demande sont soumis à l'appréciation du Commandant en Chef des Forces de Police Nationale.

La délivrance des autorisations d'entrée est de sa seule compétence ; toutefois, il peut déléguer sa signature au Directeur Général de la Documentation.

b) Validité

Il ressort de la lecture du décret n°1000/PR du 30 juillet 1986 que la validité d'une autorisation d'entrée ne peut excéder trois mois à compter de la date de sa signature.

Passé ce délai, l'entrée sur le territoire national est subordonnée à la formulation d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée.

c) Famille du travailleur

Le conjoint et les enfants de plus de 16 ans, rejoignant le chef de famille installé au Gabon, doivent présenter, outre les documents sus-énoncés, une autorisation d'entrée.

Les enfants mineurs de moins de 16 ans rejoignant leurs parents établis au Gabon, peuvent entrer sur présentation d'un passeport en cours de validité et des documents d'Etat-Civil justificatifs.

Les ressortissants des Etats soumis à visa, titulaires d'un visa d'entrée, sont dispensés de la présentation de l'autorisation d'entrée.

- lorsque l'employeur s'engage à héberger son salarié.

142. Cautionnement

a) Obligation

L'obtention d'une autorisation d'entrée pour l'exercice d'une activité salariée au Gabon est subordonnée à la fourniture d'un engagement de caution par l'entreprise **garantissant le retour dans le pays d'origine en cas de rupture du contrat de travail.**

b) Paiement

Le montant du cautionnement est perçu par la Direction Générale de la Documentation (CEDOC) contre récépissé et reversé au Trésor sous forme de consignation administrative.

c) Dispense

Toutefois, lorsqu'elle bénéficie d'une dispense générale de cautionnement délivrée par le Ministère de l'Administration du territoire, l'entreprise peut échapper à l'obligation de cautionnement en prenant un engagement individuel de rapatriement.

d) Remboursement

Le remboursement du cautionnement n'est admis que dans les cas suivants :

- lors du décès de la personne cautionnée ;
- lorsque la personne cautionnée a obtenu la nationalité gabonaise ;
- lorsque la personne cautionnée quitte définitivement le Gabon (après obtention du visa de sortie définitif délivré par le CEDOC) ;

e) Famille du travailleur

Les membres de la famille du salarié accompagnant ce dernier sont admis à entrer au Gabon sur présentation d'un passeport en cours de validité, d'un engagement de rapatriement ou à défaut, d'un billet retour transformable en caution, et des documents d'état-civil justificatifs.

143. Le visa d'entrée

Les travailleurs temporaires ressortissants d'un pays soumis à visa doivent disposer d'un visa et ne sont pas soumis à la formalité d'obtention préalable d'une autorisation d'entrée sur le territoire gabonais.

Concernant les ressortissants des pays soumis à visa, l'article 23 de la loi du 5/86 du 18 juin 1986 prévoit que « *les ressortissants des Etats n'ayant pas conclu un accord avec le Gabon en matière d'immigration doivent, pour entrer sur le territoire national, être munis d'un visa et d'un titre de transport aller et retour ou circulaire nominatif, non cessible à un tiers et non négociable.*

Les visas d'entrée sont délivrés par les représentations diplomatiques ou les postes consulaires de la République gabonaise, à l'étranger après avis de l'autorité compétente.

La durée de ce visa peut être prorogée sur place par les services habilités. »

L'article 2 alinéa 2 du décret n°1000/PR du 30 juillet 1986 prévoit que les ressortissants des Etats soumis à visa, titulaire d'un visa d'entrée, sont dispensés, de ce fait, de la présentation de l'autorisation d'entrée.

Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que, dans la pratique, une autorisation d'entrée est exigée, que le travailleur soit ressortissant ou non d'un pays soumis à visa lors des formalités relatives à l'obtention de la carte de séjour.

144. La carte de séjour du travailleur étranger

a) Obligation

Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi 5/86 du 18 juin 1986 fixant le régime d'admission et de séjour des étrangers en République gabonaise et à celles des articles 2 et 13 du décret n°999/PR du 30 juillet 1986, tout étranger, âgé de plus de 16 ans, entré régulièrement sur le territoire national et autorisé à y résider, doit, dans le délai d'un mois, sous peine de refoulement, se présenter aux autorités compétentes pour solliciter une carte de séjour de résident étranger...

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'étranger admis à titre de visiteur temporaire.

b) Conditions d'obtention

La carte de séjour de résident étranger doit être délivrée dans le mois qui suit l'expiration de la visite temporaire.

Le travailleur doit produire notamment :

- un extrait de casier judiciaire ;
- une autorisation individuelle d'emploi ;
- une attestation de logement ;
- un récépissé de versement de la caution de rapatriement.

Les membres de la famille du résident, conjoint et enfants légitimes ou reconnus, doivent présenter les documents d'état-civil justificatifs et dans le cas où le chef de famille y est lui-même astreint, un

récépissé de versement de la caution de rapatriement.

c) Renouvellement

Les pièces à fournir sont les mêmes tant pour l'obtention d'une carte de séjour que pour son renouvellement.

Cependant, lors de la première demande, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il a satisfait aux conditions requises en matière d'immigration prévues pour l'admission des résidents.

145. Autorisation de sortie

a) Sortie du territoire

Tout étranger est tenu de quitter le territoire national à l'expiration du délai de séjour accordé.

Sauf dérogation, le résident étranger est donc soumis à la délivrance d'une autorisation de sortie lorsqu'il quitte le territoire national, exception faite des membres de missions officielles dépêchés auprès du gouvernement, à charge pour eux de faire la preuve de leur mission.

b) Diverses catégories d'autorisation de sortie

Il existe diverses catégories d'autorisations de sortie :

- **les autorisations de sortie simple** s'appliquant aux résidents quittant définitivement le territoire national,
- **les autorisations de sortie et retour** s'appliquant aux résidents effectuant un voyage au-delà des frontières gabonaises,
- **l'autorisation permanente de sortie et retour** s'appliquant aux résidents appelés à effectuer des déplacements professionnels non limités au-delà des frontières.

§ 2. Les sanctions en cas de non-respect de la réglementation

Alors que la réglementation relative à l'emploi des étrangers prévoit des pénalités allant des simples amendes à une peine d'emprisonnement selon les cas, la réglementation relative à l'immigration prévoit des peines d'expulsion, des peines d'amendes et des peines d'emprisonnement.

146. Expulsion

Aux termes de la loi n° 5 du 18 juin 1986, l'étranger qui est entré irrégulièrement au Gabon, ou qui n'a pas quitté le territoire national à l'expiration du délai qui lui a été accordé, ou à qui la carte de séjour a été refusée, peut être refoulé par l'autorité chargée du contrôle de l'immigration, sans préjudice de poursuites judiciaires.

147. Expulsion et peine d'amende pour non sortie du territoire

Sera refoulé et passible d'une amende de 250.000 F CFA à 500.000 F CFA tout étranger qui n'aura pas quitté le territoire national à l'expiration du délai de séjour accordé.

148. Peines d'amendes et d'emprisonnement pour entrée irrégulière

Sera puni d'une amende de 180.000 FCFA à 1.000.000 FCFA et d'un emprisonnement de six mois à un an, ou à l'une de ces deux peines seulement, l'étranger qui est entré sur le territoire national illégalement.

149. Défaut de présentation de la carte de séjour

Le simple défaut de présentation de la carte de séjour de résident étranger sera puni d'une amende de 2.000 au moins et de 24.000 F CFA au plus.

La peine sera doublée pour les personnes entrées en fraude, soit en faisant de fausses déclarations pour obtenir les documents nécessaires, soit en utilisant de faux documents. Il en sera de même pour ceux qui auront prêté aide et assistance à une entrée frauduleuse sur le territoire national.

150. Défaut de visa du contrat de travail

Aux termes de l'article 107 alinéa 2 du Code du Travail, si l'employeur omet de soumettre le contrat de travail au visa des services compétents du Ministère du Travail ou si ce visa est refusé, le contrat de travail est nul de plein droit.

Il en est de même si ladite formalité n'est pas renouvelée à l'issue de la période de deux (2) ans initialement accordée.

Jurisprudence :

Dans un arrêt de la Cour de Cassation de Libreville en date du 20 novembre 2002, les juges ont relevé, d'une part, qu'au moment de son licenciement le travailleur étranger était dans une situation administrative précaire, le renouvellement de l'autorisation d'emploi et du contrat de travail n'ayant pas été fait par la société, celle-ci a commis une faute lourde en continuant de garder un salarié expatrié sans ces autorisation et visa.

§ 4. Statut fiscal et social des travailleurs étrangers

151. Statut fiscal

En principe, toute rémunération versée au titre d'une activité exercée au Gabon est passible :

- de l'I.R.P.P. et de la T.C.S. entre les mains du bénéficiaire ;
- des taxes sur les salaires, à la charge de l'employeur.

Ces règles s'appliquent, sous réserve des conventions fiscales, aux travailleurs expatriés, alors même que la rémunération de leur activité au Gabon leur est servie en devises étrangères ou par le crédit d'un compte situé à l'étranger.

152. Statut social

Les travailleurs étrangers sont en principe soumis au droit commun de la Sécurité sociale (loi n° 6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de la Sécurité Sociale).

Leurs rémunérations sont assujetties aux cotisations salariales et patronales de sécurité sociale et ils bénéficient, au même titre que les travailleurs nationaux, des différentes prestations de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Toutefois, nous pensons qu'il y a lieu de distinguer suivant que ces salariés étrangers sont présents au Gabon pour une durée inférieure ou supérieure à trois mois sur une année.

La distinction établie à la fois par le Code du Travail en son article 21 qui dispose que ne sont pas soumis aux dispositions du Code «...*les travailleurs introduits au Gabon pour une durée n'excédant pas trois mois*» et par les autorités administratives compétentes en matière d'emploi nous conduit à penser que la même solution pourrait être retenue en matière de sécurité sociale.

Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que cette interprétation n'a pas fait l'objet d'une confirmation écrite de la part de l'administration de la C.N.S.S.

Concernant les travailleurs de nationalité française, il y a lieu toutefois de se référer à la Convention francogabonaise de Sécurité Sociale.

TITRE 3

L'ENGAGEMENT

DU TRAVAILLEUR

CHAPITRE 1 -

LE CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

Le Code du Travail distingue deux types de contrats à durée déterminée, le contrat à durée déterminée à terme certain, celui dont on connaît d'avance le terme et le contrat à durée déterminée à terme incertain, celui dont le terme est lié à la réalisation d'une tâche ou d'un ouvrage.

Le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi au sein de l'entreprise.

SECTION 1 - LE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE À TERME CERTAIN

§1. Régime juridique

153. Définition

L'article 23 du Code du Travail définit le contrat de travail à durée déterminée comme un contrat comportant un terme certain, fixé d'avance et d'accord parties.

154. Forme du contrat

D'après l'article 23 du Code du Travail suscité, le contrat de travail à durée déterminée doit être obligatoirement écrit et exempt de tout droit de timbre et d'enregistrement. A défaut d'écrit, le contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Jurisprudence :

Cette disposition est appliquée de façon stricte par les juges. La Cour d'Appel de Port-Gentil, dans un arrêt du 10 novembre 2003, a ainsi jugé : « Attendu que selon les dispositions de l'article 23 du Code du Travail, le CDD est un contrat comportant un terme certain, fixé d'avance et d'accord parties, il doit être obligatoirement écrit ;

Attendu que la société X ne rapporte pas la preuve matérielle dudit contrat ; qu'il convient de le considérer comme un contrat de travail à durée indéterminée (...) ».

La chambre sociale de la Cour de Cassation est venue rappeler dans un arrêt du 26 janvier 2012 (n° 17/2011-2012) qu'un CDD qui n'indique pas le terme fixé d'avance et d'accord partie est requalifié en CDI.

155. Durée et renouvellement du contrat

a) Dispositions légales

L'ancien article 23 alinéa 1 du Code du Travail prévoyait que la durée du contrat à durée déterminée ne pouvait excéder **deux ans**. Le terme fixé devait être certain. Il ne pouvait être renouvelé qu'une fois.

L'alinéa 2 du même article, ajoutait que des **contrats de courte durée** pouvaient être conclus et renouvelés plus d'une fois,

à condition que leur durée totale ne dépasse pas deux ans.

Sous l'emprise de l'ancienne loi, un contrat dont la durée était inférieure à une année pouvait donc être renouvelé plusieurs fois dès lors que la durée totale, renouvellement compris n'excédait pas deux ans.

Bon à savoir :

L'Ordonnance 18/0R/2010 pré-citée, ne prévoit plus qu'un régime relatif au contrat à durée déterminée, et supprime donc celui prévu à l'alinéa 2 de l'article 23 du C. du Travail.

Dès lors, il n'existe plus qu'un seul régime. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder **deux ans**. Il peut cependant être renouvelé qu'une fois.

Attention :

Nous attirons votre attention sur l'**interprétation de l'article 23 du C.Travail par l'Inspection du Travail**.

Alors que le texte parle d'un CDD dont la durée ne peut excéder deux ans, mais qui est renouvelable une fois, soit 4 ans, l'inspection du travail semble estimer que la durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder **deux ans, renouvellement compris**.

En conséquence, cela revient à dire que **pour utiliser au maximum la durée de deux ans avec la possibilité de renouvellement, il faut prévoir un CDD d'une année**.

Selon cette interprétation, le CDD n'a donc plus une durée de deux ans mais d'une année maximum renouvelable une fois. Ou encore qu'un CDD de deux ans ne peut être renouvelé.

Aussi, dès lors qu'un CDD excède la durée de deux ans susmentionnée, l'Inspection du Travail requalifie le contrat en CDI.

156. Poursuite des relations contractuelles au-delà du terme

Si les relations se poursuivent après l'échéance du terme, le contrat devient à durée indéterminée.

L'article 24 du Code du Travail dispose :

«Lorsque le contrat à durée déterminée, arrivé à terme, se poursuit par la volonté, même tacite, des parties, cette prolongation confère au contrat le caractère de contrat à durée indéterminée, nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction».

En d'autres termes, le droit social gabonais prohibe le procédé consistant à effectuer les engagements successifs à durée déterminée, notamment lorsqu'il s'agit, par ce moyen, de priver les travailleurs d'une ancienneté importante ou de faire l'économie d'une procédure de licenciement.

Toute clause du contrat qui stipulerait le contraire, c'est-à-dire qui préciserait que, même tacitement, le contrat ne saurait être reconduit est nulle de plein droit.

L'article 24 n'est d'ailleurs que la traduction légale d'un principe jurisprudentiel bien établi.

A maintes reprises en effet, les juges du travail gabonais ont qualifié de contrats de travail à durée indéterminée des contrats conclus initialement pour une durée déterminée mais ayant été renouvelés, tacitement ou non, une ou plusieurs fois.

Jurisprudence :

C'est ainsi que la Cour d'Appel de Libreville a jugé, dans un arrêt du 10 février 1998, que tout CDD arrivé à son terme, s'il n'est pas renouvelé par l'employeur, se mue en CDI, l'employé qui poursuit son activité au-delà de la date déterminée d'accord parties se trouve régi par les règles de droit en matière de CDI, l'accord exprès des parties n'étant pas nécessaire.

La chambre sociale de la Cour de Cassation a confirmé ce principe en indiquant que lorsqu'un CDD se poursuit à son expiration, même par tacite reconduction, il se transforme en CDI (arrêt du 23 février 2012 n° 33/2011-2012)

Dans cet esprit, les contrats à durée déterminée contenant une clause de dénonciation anticipée avec préavis

sont généralement considérés par les juges comme des contrats à durée indéterminée.

En application de ces dispositions, le contrat à durée déterminée doit demeurer une exception.

L'essentiel : la durée du CDD :

Principe : la durée du CDD ne peut excéder 2 ans et il ne peut être renouvelé qu'une fois.

Attention, l'inspection du travail semble estimer que la durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder **deux ans, renouvellement compris**.

157. Période d'essai

Le contrat à durée déterminée peut comporter une période d'**essai** ; toutefois, bien qu'aucun texte ne le précise, il doit exister une certaine proportionnalité entre la durée de l'essai et celle du contrat, sous peine de sanction par les tribunaux en cas de litige.

Si les parties ont prévu une période d'essai dans le contrat, il en résulte la possibilité pour chacune des parties de rompre, sans préavis, à tout moment le contrat au cours de cette période.

Une telle rupture ne donne pas droit au paiement des indemnités légales de rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés due au prorata du travail effectivement accompli.

158. Portée pratique - Maintien du contrat

Les contrats (ou engagements) à durée déterminée (ou temporaires) sont conçus

pour expirer de plein droit, à l'échéance du terme, sans qu'il soit besoin de suivre la moindre procédure de licenciement ou de démission (préavis, indemnités...).

En pratique, conclure un contrat de travail à durée déterminée revient pour une entreprise à prendre l'engagement d'employer et de rémunérer un travailleur, quelle que soit la qualité de ses prestations (sauf faute lourde ou cas prévus dans le contrat), jusqu'à l'expiration de son contrat.

159. Suspension

Le contrat de travail à durée déterminée peut être suspendu dans les cas prévus à l'article 36 du Code du Travail (maladie professionnelle ou non, congés de maternité, mise à pied disciplinaire, garde à vue, etc.).

Le principe est que le contrat de travail à durée déterminée reste un contrat comportant **un terme certain, fixé d'avance et d'accord parties.**

160. Maintien du terme initialement prévu

Bien que le Code du Travail ne le précise pas, la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne doit pas avoir pour effet de faire obstacle au terme du contrat initialement fixé entre les parties.

Ainsi, le contrat de travail, suspendu pour quelque cause que ce soit, prend normalement fin à l'arrivée du terme prévu.

Si les parties souhaitent poursuivre leurs relations contractuelles, il leur appartient d'envisager le renouvellement du contrat de travail pour une nouvelle période si celle-ci est possible.

161. Maladie - Accidents du travail - Maternité

Même en l'absence d'une précision textuelle, nous pensons que **le contrat de travail prend également fin à l'arrivée du terme même si le travailleur est en arrêt maladie pour accident du travail ou non ou en congés de maternité.**

L'essentiel de la suspension du CDD

Le CDD peut être suspendu dans les cas prévu par l'article 36 du Code du Travail.

Principe :

Le CDD est un contrat à terme certain, fixé d'avance et d'accord parties.

Donc :

- *Maintien du terme initialement fixé ;*
- *indifférence de la suspension, de la maladie, de l'accident, de la maternité quant à la durée et au terme du CDD.*

162. Résiliation - Arrivée du terme

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de la faute lourde laissée à l'appréciation des juridictions compétentes (Art. 47 du Code du Travail).

Il résulte de l'article 47 susvisé que le contrat à durée déterminée prend normalement fin à l'expiration du terme fixé par les parties sans indemnité, ni préavis.

Il nous semble préférable de le mentionner expressément dans le texte du contrat.

En outre, si la date fixée comme terme, ou la durée prévue est dépassée, si peu que ce soit, le contrat est automatiquement transformé en contrat à durée indéterminée. Cette position est d'ailleurs confirmée par la jurisprudence (sur ce point C.A Libreville 10 février 1998 : CDD se poursuivant au delà du terme initial : transformation automatique en CDI).

163. Non application de la procédure de licenciement

La résiliation du contrat intervenant automatiquement à l'arrivée du terme, celle-ci n'implique pas l'application de la procédure de licenciement pour motif d'ordre personnel prévue par le Code du Travail.

Dans l'hypothèse d'une rupture anticipée du contrat, la procédure de licenciement pour motif d'ordre personnel n'est pas applicable. En effet, les cas de rupture étant précisés dans le contrat, les parties mettent fin au contrat par application d'une clause contractuelle convenue d'avance entre elles. Dans cette hypothèse, la procédure de licenciement réservée aux ruptures des contrats à durée indéterminée ne trouve pas à s'appliquer.

Jurisprudence :

Dans un jugement en date du 13 novembre 2008, la chambre sociale du Tribunal de première instance de Libreville, rappelle les dispositions de l'article 47 du Code du travail dans les termes suivants : « le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat, ou dans celui de la faute lourde laissée à l'appréciation des juridictions compétentes ».

Dans l'affaire concernée, le travailleur se prévalait des dispositions de l'article 74 du Code du travail qui dispose que : « les licenciements effectués sans motif légitime, de même que ceux motivés par les opinions du travailleur, son activité, son appartenance ou sa non appartenance à un syndicat déterminé sont abusifs (...). Toute rupture abusive du contrat de travail donne lieu à des dommages-intérêts (...). Le caractère abusif de la rupture est laissé à l'appréciation des tribunaux ».

Le Tribunal rejette la demande de dommages-intérêts en mettant en évidence le fait que :

- le solde de tout compte de l'employé avait été couvert des salaires des mois restants à courir ;
- l'article 74 ne s'applique que dans le cas de la rupture d'un contrat à durée indéterminée et non celui d'un contrat à durée déterminée.

Sur la nature du licenciement intervenu, la Cour d'appel déclare le licenciement abusif au motif que :

- le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat, ou dans celui de la faute lourde laissée à l'appréciation des juridictions compétentes ;
- l'employeur n'a pas rapporté la preuve du caractère réel et sérieux du ou des motifs allégués pour justifier la rupture du contrat de travail.

Sur la nature des dommages-intérêts, la cour rejette les prétentions de l'employé et rappelle que :

- l'article 74 stipule que toute rupture abusive du contrat de travail donne lieu à des dommages-intérêts dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- le législateur n'ayant rien prévu dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la jurisprudence assimile les dommages-intérêts aux salaires restants à courir jusqu'au terme du contrat.

Remarque :

Nous attirons cependant votre attention sur la fait que les positions retenues dans ces différentes décisions sont susceptibles d'être remises en cause, dans la mesure où elles n'ont pas été rendues par des juges statuant en dernier ressort (juges de la Cour de cassation).

Dans ce cadre, nous vous invitons à requérir en pratique l'avis de l'Inspection du travail du ressort pour tout contentieux pouvant naître à l'origine de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée.

164. L'exception : la rupture anticipée légitime

La résiliation anticipée des contrats à durée déterminée par l'employeur ou le travailleur ne peut intervenir que :

- par **force majeure** : celle-ci devant présenter un double caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ;
- d'un **commun accord** entre les parties : il convient de manifester cet accord par un écrit ne laissant aucun doute sur l'intention des parties ;
- par voie de **résolution judiciaire**, conformément à l'article 1184 du Code civil ;
- en cas de **faute lourde** du salarié ou manquement d'une extrême gravité de ses obligations par l'employeur.

Aucun autre cas ne saurait être admis : c'est ainsi que la Cour Suprême du Gabon, alors même qu'elle avait décidé que la gabonisation d'un poste constituait une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat à durée indéterminée, en a décidé autrement dans le cas d'un contrat à

durée déterminée (C.S.G. 27 juin 1983). Par ailleurs, les tribunaux ont jugé que la résiliation du contrat à durée déterminée avant terme par application d'une clause prévue au contrat, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, légitimant ainsi la rupture anticipée.

165. Indifférence du motif économique

La portée de l'engagement pris par l'employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée doit s'apprécier également au regard de l'inopposabilité au travailleur du motif économique comme un élément pouvant justifier la rupture du contrat de travail. Le motif économique ne saurait altérer le terme du contrat initialement fixé par les parties (sur ce point, CSG du Gabon, 4 novembre 1985 : indifférence du motif économique dans un CDD).

166. Forme de la résiliation

En tout état de cause, **même si elle est légitime**, la résiliation anticipée doit être **notifiée par écrit** par la partie qui en prend l'initiative, conformément à l'article 44 du Code du Travail.

167. Sanctions applicables à la rupture anticipée illégitime

Lorsque la rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'intervient pas pour un motif légitime, l'auteur de la rupture peut être condamné à des dommages-intérêts évalués soit forfaitairement dans une clause pénale insérée dans le contrat, soit par le juge.

Dans ce dernier cas, les dommages-intérêts correspondent généralement au montant de la rémunération et de ses compléments que le salarié aurait perçus si le contrat avait été exécuté jusqu'à l'arrivée normale du terme.

Il convient donc de n'utiliser ce type de contrat qu'avec prudence. Il importe de ne pas faire correspondre systématiquement la durée de l'autorisation et du visa ministériels obligatoires pour les étrangers (2 ans) avec la durée de leurs contrats.

168. Solutions jurisprudentielles

Le Tribunal du Travail de Libreville a été souvent saisi de différends relatifs à une rupture avant terme du contrat à durée déterminée.

Le Tribunal a jugé par exemple qu'une « *insuffisante rapidité de réaction aux problèmes posés et une insuffisante précision dans le travail fourni* » ne constituaient pas des faits d'une gravité justifiant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée (T.T.L. 27 janvier 1978).

Dans une autre espèce, le Tribunal a estimé que la rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée devait entraîner la condamnation de l'employeur au versement de toutes les sommes que le salarié aurait perçues si l'employeur avait tenu ses engagements jusqu'au terme du contrat (T.T.L., 30 avril 1976, CSG du Gabon 4 novembre 1985).

L'essentiel de la résiliation du CDD

Principe :

Le CDD prend fin à l'arrivée du terme fixé d'avance.

Donc :

- Non application de la procédure de licenciement pour motif d'ordre personnel.

La résiliation du CDD intervient automatiquement à l'arrivée du terme.

- Aucun formalisme légal ;
- Aucune indemnité de rupture, à l'exception de l'allocation des congés payés non pris et des frais de voyage, le cas échéant.

Exception : la rupture anticipée :

- la force majeure ;
- les cas prévus au contrat de travail ;
- le commun accord des parties ;
- la faute lourde.

La rupture abusive anticipée entraîne la condamnation au paiement de dommages-intérêts par l'employeur correspondant aux sommes dues au salarié jusqu'au terme du contrat (solution jurisprudentielle)

§2. Statut du travailleur sous contrat à durée déterminée

169. Egalité de traitement

Le travailleur recruté sous contrat à durée déterminée bénéficie du même traitement que les travailleurs embauchés sous contrat à durée indéterminée.

Il doit subir l'examen médical d'aptitude à l'embauche quelque soit la durée du contrat.

Il doit être engagé et classé dans la catégorie correspondant à ses qualifications si l'entreprise relève d'une Convention Collective ou d'une convention d'entreprise prévoyant une grille des classifications.

170. Egalité de rémunération

Le travailleur recruté sous contrat à durée déterminée a droit à la même rémunération que celle d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée.

Le travailleur en contrat à durée déterminée ne saurait, en effet, subir de discrimination sur la base de la seule nature de son contrat de travail.

Cette égalité de traitement s'entend du salaire de base (salaire conventionnel en cas de présence d'une grille des salaires) et de tous les accessoires salariaux, à l'exception des éléments du salaire liés à l'ancienneté (prime d'ancienneté).

171. Congés payés

Le travailleur sous contrat à durée déterminée bénéficie du droit aux congés payés au même titre que le travailleur sous contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions des articles 185 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, à l'arrivée du terme du contrat ou en cas de rupture du contrat, et avant que le travailleur ait acquis le droit aux congés, il doit être payée au travailleur au moment du départ, une indemnité calculée sur la base des droits acquis.

172. Régime fiscal et social

La rémunération du travailleur engagé sous contrat à durée déterminée est assujettie aux impôts et taxes sur les salaires

ainsi qu'aux cotisations sociales de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Le travailleur doit donc être immatriculé à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, quelque soit la durée de son contrat de travail.

L'essentiel du statut du travailleur en CDD :

- égalité de traitement ;
- égalité de rémunération ;
- droit aux congés payés ;
- identité de régime fiscal et social.

§3. Cas particulier des jeunes stagiaires

Aux termes de l'article 1er du Code du Travail, les relations entre employeurs et stagiaires sont régies par ledit Code.

173. Définition

Aux termes de l'alinéa 5 de l'article 1er précité, « *Est considéré comme stagiaire, tout élève d'une école technique ou professionnelle ou d'une grande école spécialisée, appelé de par le statut de son établissement, à passer un certain temps dans l'entreprise en vue de faire asseoir, par la pratique, les connaissances théoriques acquises au cours de sa scolarité antérieure* ».

Cette disposition vise les stages professionnels obligatoires validant l'obtention d'un diplôme.

174. Forme de la relation contractuelle

Bien que le Code ne le précise pas, le stage en entreprise doit être matérialisé par une convention de stage signée de l'établissement scolaire et de l'employeur. Le cas échéant, la fin du stage donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage ou d'une

attestation de suivi de stage délivrée par l'employeur.

175. Statut

Le stagiaire qui s'inscrit dans cette définition, et pendant toute la durée de l'exécution de son stage ne saurait être considéré comme un salarié. En effet, dans cette hypothèse, le stagiaire n'est pas lié à l'entreprise par un lien de subordination. L'objectif poursuivi par son stage est de compléter ses connaissances théoriques par une pratique professionnelle, celle-ci donnant lieu à un rapport de stage entrant dans la capitalisation du diplôme.

176. Protection sociale

Le Code de la Sécurité sociale en son article 54 prévoit que les stagiaires sont également assujettis à la branche des risques professionnels, selon des modalités fixées par décret.

177. Stage non obligatoire

Il arrive très souvent que des étudiants pendant la période des vacances scolaires souhaitent effectuer des stages auprès des entreprises.

Ces stages, à notre avis, et dès lors que **le stagiaire effectue une prestation sous la direction de l'employeur moyennant une rémunération, doivent faire l'objet d'un contrat à durée déterminée.**

Le statut de ces stagiaires est celui des travailleurs sous contrat à durée déterminée tant au plan de la rémunération, des congés payés que du régime fiscal et social.

SECTION 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL À TERME INCERTAIN CONCLU POUR L'EXÉCUTION D'UN OUVRAGE OU D'UNE TÂCHE DÉTERMINÉE

§1. Régime juridique

178. Définition

L'article 22 du Code du Travail dispose que le contrat de travail peut être à durée déterminée, indéterminée **ou pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée.**

Le contrat conclu pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée est un type spécifique de contrat à durée déterminée **avec terme incertain qui ne peut être assimilé à un contrat à durée déterminée ou indéterminée.**

Bon à savoir :

Un contrat conclu pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche qui ne précise pas la nature de cet ouvrage ou de cette tâche est requalifié en CDI Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 26 janvier 2012 (n°17/2011-2012)

179. Forme

D'après l'article 25 du Code du Travail, le contrat de travail pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée doit être obligatoirement **écrit.**

Il doit mentionner la nature de l'ouvrage à réaliser ou de la tâche à effectuer.

Jurisprudence :

Arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Port-Gentil du 10 août 2004 :

En l'espèce, le contrat écrit, conclu pour l'exécution d'une tâche déterminée, ne mentionne pas la nature de cette tâche, condition essentielle de ce type de contrat de travail, la Cour considère alors que ce contrat constitue un contrat de travail à durée indéterminée.

180. Durée

De tels contrats ont une durée dont le terme n'est pas connu à l'avance.

A ce titre, le régime juridique de cette forme contractuelle diffère de celui du contrat à durée déterminée, dont le terme est certain.

Cette disposition vise selon nous l'hypothèse des secteurs d'activité, **tels les bâtiments et travaux publics**, où il est d'usage constant de ne pas recourir aux deux formes classiques de contrats de travail, en raison de la nature de l'activité et du caractère par définition temporaire de ces emplois.

181. Suspension

A l'instar du contrat à durée déterminée, le contrat de travail conclu pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée peut être suspendu pour les cas de suspension légaux prévus par le Code du Travail ou ceux prévus par la Convention Collective.

182. Résiliation - Arrivée du terme

Le contrat de travail conclu pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée prend fin à l'achèvement des travaux.

Dès l'achèvement de l'ouvrage ou de la tâche, le contrat prend fin automatiquement sans formalisme particulier.

183. Délai de prévenance – durée du préavis

Le terme du contrat étant incertain, l'article 48 du Code du Travail prévoit que le salarié doit être prévenu en respectant les délais de préavis fixés par l'article 65 dudit Code.

184. Non application de la procédure de licenciement

A l'instar du contrat de travail à durée déterminée, le terme du contrat de travail conclu pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée, qui ne se situe pas à l'achèvement des travaux, n'est pas subordonnée à la procédure de licenciement pour motif d'ordre personnel prévue par le Code du Travail.

Jurisprudence :

La Cour d'Appel Judiciaire de Port-Gentil, dans un arrêt du 2 février 2004, a ainsi jugé :

« Attendu qu'aux termes de l'article 50 du Code du Travail, le licenciement est défini comme une rupture du contrat de travail en cours d'exécution, résultant de l'initiative de l'employeur ;

Attendu ue dans le cas d'espèce, il s'agit d'un contrat conclu pour l'exécution d'un ouvrage, qui est arrivé à expiration avec l'achèvement des travaux ;

Qu'il n'y a donc pas eu licenciement (...) ».

185. Résiliation anticipée

Le contrat de travail conclu pour l'exécution d'un ouvrage peut être rompu pendant son exécution soit :

- par l'employeur, en cas de faute du travailleur ;
- par le travailleur, à son gré.

Dans l'un et l'autre cas, sauf cas de faute lourde, le délai de préavis doit être respecté.

186. Notification de la rupture

La résiliation du contrat qu'elle intervienne à l'arrivée ou qu'elle soit anticipée, doit être notifiée par écrit par la partie qui en prend l'initiative, conformément à l'article 44 du Code du Travail.

187. Indemnisation

Le Code du Travail reste muet quant aux indemnités susceptibles d'être versées au travailleur en cas de rupture du contrat.

A notre avis, seule l'indemnité compensatrice de congés payés doit être versée au travailleur au cas où la rupture du contrat de travail serait intervenue avant que le travailleur n'ait acquis droit au congé, conformément à l'article 187 alinéa 2 du Code du Travail.

L'essentiel de la résiliation du CDD conclu pour une tâche ou un ouvrage déterminé :

Principe :

Le CDD prend fin à l'achèvement des travaux.

non application de la procédure de licenciement pour motif d'ordre personnel.

Exception : la rupture anticipée

- la faute du travailleur ;
- la démission ;
- le commun accord.

Formalisme :

- respect d'un préavis dans les deux hypothèses ;
- aucune indemnité de rupture, à l'exception de l'allocation des congés payés non pris et des frais de voyage, le cas échéant.

§2. Statut du travailleur engagé pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée

188. Egalité de traitement

Le travailleur bénéficiaire d'un contrat pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée a droit au même traitement que les travailleurs embauchés sous contrat à durée indéterminée.

Il doit subir l'examen médical d'aptitude à l'embauche.

Il doit être engagé et classé dans la catégorie correspondant à sa qualification si l'entreprise relève d'une Convention Collective ou d'une convention d'entreprise prévoyant une grille des classifications.

189. Egalité de rémunération

A l'instar du travailleur recruté sous contrat à durée déterminée, le travailleur embauché pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée a droit à la même rémunération que celle d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée.

Cette égalité de traitement s'entend du salaire de base (salaire conventionnel en cas de présence d'une grille des salaires) et de tous les accessoires salariaux, à l'exception des éléments du salaire liés à l'ancienneté (prime d'ancienneté).

190. Congés payés

Le travailleur bénéficie du droit aux congés payés au même titre que le travailleur sous contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions des articles 185 et suivants du Code du Travail.

191. Régime fiscal et social

La rémunération du travailleur est assujettie aux impôts et taxes sur les salaires ainsi qu'aux cotisations sociales de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Le travailleur doit donc être immatriculé à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

L'essentiel du statut du travailleur en CDD conclu pour une tâche ou un ouvrage déterminé :

- égalité de traitement ;
- égalité de rémunération ;
- rémunération assujettie aux impôts et taxes sur les salaires ainsi qu'aux cotisations sociales de la C.N.S.S. ;
- droit aux congés payés.

CHAPITRE 2 - LE TRAVAIL JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE

SECTION 1 – ASPECTS JURIDIQUES

§1. Définition et cadre

192. Textes

Le travail journalier ou hebdomadaire, encore appelé main-d'œuvre occasionnelle, est définie par l'article 26 du Code du Travail comme étant l'engagement écrit contracté pour **une journée ou une semaine**.

193. Travailleurs occasionnels

En pratique, la main-d'œuvre occasionnelle est recrutée en fonction de besoins immédiats et de très courtes durées ; on peut ainsi recourir à la main-d'œuvre occasionnelle pour le chargement ou le déchargement de marchandises, pour accomplir des tâches nécessitées par un surcroît d'activité momentané, etc.

Les travailleurs occasionnels sont des travailleurs au sens de l'article 1er du Code du Travail.

Il est toutefois indéniable que les relations de travail qui s'instaurent, forcément limitées dans le temps, échappent en pratique à la plupart des règles posées par le Code du Travail.

Ainsi les heures effectuées par le travailleur occasionnel n'ouvrent **pas droit à congés payés**, ou au versement d'une indemnité compensatrice.

La **rupture** des relations de travail, qui intervient à très brève échéance, n'est soumise à aucune formalité, et n'ouvre pas droit au versement d'indemnités au profit du travailleur.

§2. Régime juridique

194. Éléments de qualification

Le régime juridique du travail journalier ou hebdomadaire est déterminé par les articles 26 et 152 du Code du Travail.

Trois éléments ressortent des articles sus-énoncés pour déterminer ce régime juridique :

- la forme du contrat ;
- la durée et le renouvellement du contrat ;
- le taux et le règlement du salaire.

195. Forme

Aux termes de l'article 26 du Code du Travail, le travail journalier ou hebdomadaire doit faire l'objet d'un écrit constatant que les parties ont contracté pour la journée ou la semaine.

196. Durée et renouvellement du contrat

La durée des relations contractuelles doit être clairement mentionnée dans le contrat (journée ou semaine).

D'après l'article 26 du Code du Travail, le contrat peut être renouvelé le lendemain ou la semaine suivante.

Dans certaines entreprises cependant, l'usage se répand (pour des raisons de facilité, ou pour échapper aux règles d'embauche des travailleurs étrangers par exemple) d'employer de façon régulière les mêmes travailleurs, tout en les considérant comme travailleurs occasionnels.

197. Limitation - Poursuite au delà de la période d'un mois

Le Code du Travail limite l'utilisation de cette forme d'engagement à une période d'un mois. En effet, le Code du Travail a entendu interdire la pérennisation des travailleurs occasionnels.

C'est dans ce sens que l'article 26 alinéa 3 dudit code dispose que si l'engagement se poursuit **au-delà de la période d'un mois**, par la volonté même tacite des parties, cette prolongation confère au contrat le caractère de **contrat à durée indéterminée** (avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent), nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction.

198. Taux et règlement du salaire

Le salaire doit être payé à la fin de la période de travail (journée ou semaine).

L'article 152 alinéa 2 précise que le « *le travailleur journalier **rémunéré au salaire horaire ou journalier**, engagé pour une occupation de courte durée, n'ex-cédant pas une semaine, sera payé chaque jour ou à la fin de la semaine* ».

Il en résulte que le salaire de la main d'œuvre occasionnelle est calculé au taux horaire ou journalier. La base de référence du calcul du taux horaire journalier pouvant être la grille des salaires du secteur d'activité concerné, ou à défaut, le SMIG.

SECTION 2 - RÉGIME SOCIAL ET FISCAL

§1. Régime social

199. Couverture sociale privée – charge employeur

L'alinéa 2 de l'article 26 prévoit que les risques professionnels encourus par le travailleur journalier ou hebdomadaire, pendant la durée de l'exécution du travail sont à la charge de l'employeur au cas où le travailleur n'a pas été assuré. Il appartient donc à l'employeur de veiller à la prise en charge de cette assurance.

200. Absences de dispositions du Code de la Sécurité sociale

Le Code de la Sécurité Sociale ne prévoit pas de disposition particulière à la main-d'œuvre occasionnelle : cette catégorie de travailleurs devrait donc se voir appliquer les règles de droit commun.

En pratique cependant, aucune cotisation sociale n'est prélevée sur les rémunérations versées au travailleur occasionnel, et son embauche n'est pas déclarée à la C.N.S.S. dans le délai de huit jours prévu par les articles 1er et 2 du décret N°0599 portant application du Code de la Sécurité Sociale.

Bon à savoir :

Toutefois, le nouvel article 26 précise, dans son alinéa 3 que, dans le cadre d'un travail journalier ou hebdomadaire, en cas de poursuite des relations contractuelles au-delà de la période d'un mois, l'employeur a l'obligation de déclarer le travailleur auprès des organismes de sécurité sociale.

Sous l'emprise de l'ancienne loi, l'engagement qui se poursuivait au-delà de la période d'un mois, par la volonté même tacite des parties, conférait au contrat le caractère de contrat à durée indéterminée (avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent), nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction.

En conséquence, la poursuite des relations contractuelles au-delà de la période d'un mois confère au contrat non seulement le caractère de contrat à durée indéterminée mais, désormais, l'employeur a l'obligation de déclarer le travailleur auprès des organismes de sécurité sociale.

L'essentiel du contrat de travail journalier ou hebdomadaire :

- le contrat doit être obligatoirement écrit ;
- la durée des relations contractuelles doit être clairement mentionnée dans le contrat (journée ou semaine) ;
- le contrat peut être renouvelé le lendemain ou la semaine suivante ;
- la prolongation des relations de travail au-delà d'un mois entraîne la transformation automatique du CDD en CDI.
- résiliation : à la fin de la journée ou de la semaine ;
- statut du travailleur : absence de prélèvements fiscaux et cotisations sociales : couverture des risques professionnels par l'employeur, égalité de traitement.

§2. Régime fiscal

201. Absence de retenues fiscales

En pratique, les sommes versées à la main-d'œuvre occasionnelle ne font l'objet d'aucune retenue au titre de l'I.R.P.P. et de la T.C.S.

Ceci s'explique par l'impossibilité d'appliquer le barème d'I.R.P.P. et de T.C.S. pour des embauches de très courte durée.

Nous recommandons de faire figurer les sommes versées à la main-d'œuvre occasionnelle dans la déclaration des honoraires, au dos de la déclaration annuelle des salaires.

CHAPITRE 3 - L'ENGAGEMENT À L'ESSAI

Le contrat de travail peut comporter une période d'essai. L'engagement à l'essai précède la conclusion d'un contrat définitif. Il a pour but de permettre à l'employeur de juger des aptitudes professionnelles et du comportement du travailleur, et à ce dernier d'apprécier les conditions générales de travail, d'hygiène et de sécurité.

SECTION 1 - RÉGIME JURIDIQUE

§1. Forme et durée de l'engagement à l'essai

202. Forme

L'essai ne se présume point. Conformément à l'article 29 du Code du Travail, l'engagement à l'essai doit être, à peine de nullité, expressément **constaté par écrit** ; il peut être inclus dans le corps d'un contrat définitif (contrat à durée déterminée, indéterminée ou pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée).

En l'absence d'écrit, l'engagement à l'essai est assimilé à un contrat à durée indéterminée. Dès lors, les parties ne peuvent plus mettre un terme à leurs relations à tout moment, sans préavis, ni indemnité (sur ce point : Tribunal de Libreville 8 janvier 1998).

203. Durée et renouvellement de l'engagement à l'essai

D'après l'article 30 alinéa 1, la période d'essai ne doit pas être d'une durée

supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel engagé, compte tenu de sa qualification, du niveau des responsabilités, de l'emploi et des usages de la profession.

En cas de contrat à durée déterminée, nous pensons que la durée de l'essai doit être proportionnée à la durée totale du contrat.

Dans tous les cas, aucun contrat individuel, ni aucune Convention Collective ne peut prévoir une période d'essai, renouvellement éventuel compris, supérieure à six mois pour les cadres, trois mois pour les employés, techniciens, et agents de maîtrise et un mois pour les autres employés (article 30 alinéa 2 du Code du Travail).

Ce principe doit être respecté également en cas de renouvellement de la période d'essai. Le renouvellement doit également être précisé par écrit, à défaut le contrat est réputé être définitif.

Le renouvellement de la période d'essai ne peut être décidé que d'accord parties et faire l'objet d'un écrit.

204. Prolongation des services après expiration de la période d'essai

La prolongation des services après expiration de la période d'essai équivaut à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée prenant effet à la date du début de l'essai aux clauses et conditions initiales.

L'essentiel sur la durée maximale de la période d'essai :

- 6 mois pour les cadres : si l'employeur souhaite apprécier les qualités professionnelles au-delà de cette période légale d'essai, il convient de conclure un CDD ;
- 3 mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;
- 1 mois pour les autres salariés.

La prolongation des services après l'expiration de la période d'essai entraîne la conclusion d'un contrat à durée indéterminée prenant effet à la date du début de l'essai aux clauses et conditions initiales.

§2. Suspension et rupture de l'engagement à l'essai

205. Suspension de l'engagement à l'essai

Selon l'article 32 du Code du Travail, le contrat d'engagement à l'essai peut être suspendu conformément aux dispositions de l'article 36 alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, donc en cas :

- d'accident ou de maladie non professionnelle du travailleur, de son conjoint ou de son enfant, dûment constaté par un médecin ;
- de maladie de longue durée ;
- d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- de congé de maternité ;
- de mise à pied disciplinaire ;
- de mise à pied conservatoire du délégué du personnel, du délégué syndical et de la femme enceinte ou 15 mois après l'accouchement ;

- de garde à vue ou de détention du travailleur.

206. Maintien de la période d'essai initiale

A l'issue de la période de suspension, le contrat reprend cours à compter de la date de reprise du travail pour la durée qui restait à accomplir au moment de la suspension.

207. Rupture de l'engagement à l'essai

Le principe fondamental en matière d'essai, est que le contrat ou l'engagement peut être résilié à tout moment, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis, sauf convention contraire (article 45 du Code du Travail). De même, aucune indemnité n'est généralement due par l'auteur de la rupture.

Il faut toutefois préciser que la résiliation du contrat doit intervenir avant l'expiration de la période d'essai maximum fixée par la loi, la Convention Collective applicable dans l'entreprise ou le contrat de travail.

La jurisprudence considère que la rupture au delà de la période d'engagement à l'essai, est constitutive d'un licenciement abusif, en ce sens CA Libreville 26 octobre 1993, T.T Libreville 8 janvier 1998). Dès lors, la résiliation est subordonnée au respect de la procédure de licenciement et doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

En cas de résiliation du contrat pendant ou à la fin de la période d'essai par l'une ou l'autre des parties, le voyage retour du travailleur recruté hors du lieu de travail est supporté par l'employeur (article 46 du Code du Travail).

L'essentiel de la résiliation de l'engagement à l'essai :

Principe : l'engagement peut être résilié à tout moment, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis.

Aucune indemnité n'est généralement due par l'auteur de la rupture.

La résiliation de l'engagement doit intervenir avant l'expiration de la période d'essai maximum fixée par la loi, la Convention Collective applicable dans l'entreprise ou le contrat de travail

La rupture au-delà de la période d'engagement à l'essai est subordonnée au respect de la procédure de licenciement et doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

En cas de résiliation du contrat pendant ou à la fin de la période d'essai par l'une ou l'autre des parties, le voyage retour du travailleur recruté hors du lieu de travail est supporté par l'employeur.

SECTION 2 – STATUT DU TRAVAILLEUR ENGAGÉ À L'ESSAI

§1. Egalité de traitement

208. Classification du travailleur engagé à l'essai

Le travailleur engagé à l'essai ne doit pas être classé dans une catégorie inférieure à celle de l'emploi pour lequel il est recruté (article 31 du Code du Travail).

Il doit être engagé et classé dans la catégorie correspondant à sa qualification, si l'entreprise relève d'une Convention Collective ou d'une convention d'entreprise prévoyant une grille des classifications.

209. Egalité de traitement

Le travailleur engagé à l'essai a droit au même traitement que les travailleurs embauchés définitivement, sous contrat à durée indéterminée.

Il doit subir l'examen médical d'aptitude à l'embauche.

210. Egalité de rémunération

Le travailleur engagé à l'essai a droit à la même rémunération que celle d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée.

Cette égalité de traitement s'entend du salaire de base (salaire conventionnel en cas de présence d'une grille des salaires) et de tous les accessoires salariaux, à l'exception des éléments du salaire liés à l'ancienneté (prime d'ancienneté).

211. Rémunération et classification

Pour les entreprises assujetties aux Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN, la **rémunération** du travailleur à l'essai ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel de la catégorie dont relève son emploi.

Toutefois, salaire et classification peuvent être révisés au moment de l'engagement définitif.

212. Voyages - transport

D'autre part, sauf dispositions contractuelles contraires, les frais de voyage et de transport de la famille du travailleur ne sont à la charge de l'entreprise que si l'engagement devient définitif.

Cependant, si l'employeur prend volontairement en charge, avant l'expiration de la période d'essai, le voyage aller de la famille, il doit le voyage retour, quelle que soit la partie qui prend l'initiative de la rupture en période d'essai.

213. Congés payés

Le travailleur engagé à l'essai, bénéficie du droit aux congés payés au même titre que le travailleur sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions des articles 185 et suivants du Code du Travail.

En cas de résiliation, il a droit à son indemnité de congés non pris au titre des jours de congés acquis durant la période d'essai.

L'essentiel du statut du travailleur :

- égalité de traitement ;
- classification dans la catégorie en rapport avec la qualification ;
- égalité de rémunération ;
- droit aux congés payés ;
- prise en charge du voyage aller et retour si le salarié est recruté hors du pays d'exécution de son contrat de travail ;
- Identité de régime fiscal et social.

§2. Régime fiscal et social

214. Régime fiscal

La rémunération du travailleur est assujettie aux impôts et taxes sur les salaires au même titre que celle du travailleur engagé définitivement.

215. Régime social

Le travailleur engagé à l'essai doit être immatriculé à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et sa rémunération doit être soumise aux cotisations sociales obligatoires.

CHAPITRE 4 - LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL

L'Ordonnance n°20/2007 du 21 août 2007 a réglementé l'activité de mise à disposition du personnel qui ne peut désormais s'exercer que dans les conditions prévues par ladite ordonnance.

Ladite ordonnance pose des obligations spécifiques à la charge des entreprises qui ont recours à la mise à disposition de personnel.

L'Ordonnance 20/2007 a été ratifiée et certains de ces articles ont été modifiés par la loi n°20/2007 du 15 janvier 2008.

Le régime juridique établi par ces deux textes vous est décrit ci-après.

SECTION 1- L'ENTREPRISE DE MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL

§1. Régime juridique

216. Définition

L'article 2 de l'Ordonnance susvisée définit l'entreprise de mise à disposition de personnel de la manière suivante :

« (...) toute personne, physique ou morale, dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, dénommés entreprises utilisatrices, des salariés qu'elle embauche et rémunère pour l'exécution d'une mission déterminée ».

Dans un courrier en date du 19 juin 2008, répondant à une demande de précision concernant l'Ordonnance n°20/2007 du

21 août 2007, le Ministre du Travail nous a précisé que la notion d'« activité exclusive » figure dans la définition de l'entreprise de mise à disposition du personnel donnée à l'article 2 de l'Ordonnance 20/2007.

Il a, par ailleurs, indiqué qu'il fallait comprendre que l'entreprise de mise à disposition de personnel ne peut se livrer à aucune autre activité.

Toute activité de mise à disposition du personnel s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.

Les entreprises de ce secteur qui exerceraient simultanément une autre activité ou pratiqueraient le prêt de main d'œuvre en dehors de la réglementation instituée par l'Ordonnance n°20/2007 susvisée commettent une infraction.

En d'autres termes, il faut comprendre et retenir que dans l'esprit de l'article 2 de l'Ordonnance 20/2007, l'activité de mise à disposition du personnel ne peut s'exercer comme une activité secondaire par une entreprise qui a en principal une autre activité ; elle ne peut non plus être une activité principale secondée par une autre. Elle s'exerce en **exclusivité**.

Classification des agences d'emplois privées

Aux termes du décret n°00845/PR/MTEPS du 20 octobre 2008, les agences d'emploi privées sont classées en deux catégories ainsi qu'il suit :

- **1ère catégorie** : les entreprises dont les services visent exclusivement à rapprocher les offres et les demandes d'emplois sans qu'elles ne deviennent parties aux relations de travail susceptibles d'en découler ;
- **2ème catégorie** : les entreprises de mise à disposition du personnel telles qu'elles sont définies à l'article 2 de l'Ordonnance 20/2007 du 21 août 2007.

Champ d'application de l'Ordonnance 20/2007

217. Exclusions

L'article 3 exclut du champ d'application de l'Ordonnance les entreprises de sous-traitance qu'il définit comme des entreprises détenant un savoir-faire reconnu dans un métier ou un ensemble de métiers donnés et ce, à la condition qu'elles ne soient pas des entreprises utilisatrices au sens de l'article 2 précité.

Dans le courrier susvisé du 19 juin 2008, le Ministre du travail précise que le savoir-faire reconnu est la spécialisation technique pointue adossée à une expérience avérée que détiendrait exclusivement un nombre restreint d'entreprises dans un ou plusieurs métiers donnés. Il se caractérise parfois par la rareté sur le marché de l'emploi de la main d'œuvre qualifiée dans la ou les spécialités considérées.

Ces entreprises disposent généralement de leur matériel, de leur personnel et exécutent pour d'autres des prestations qu'elles se sont engagées à fournir.

§2. L'ouverture et le fonctionnement d'une entreprise de mise à disposition du personnel

218. Principe

L'ouverture et le fonctionnement d'une entreprise de mise à disposition du personnel sont régis par les lois et règlements en matière de création d'entreprises en République Gabonaise.

Obtention d'un agrément

L'article 5 alinéa 2 de l'Ordonnance prévoit que les entreprises de mise à disposition de personnel doivent, avant de commencer leurs activités,, obtenir préalablement un agrément du Ministre chargé du travail.

Toutefois, les modalités de délivrance de cet agrément et les frais y relatifs ne sont pas précisés par l'Ordonnance.

Le décret 00845/PR/MTEPS du 20 octobre 2008 fixe les conditions de délivrance de l'agrément pour l'ouverture des agences d'emploi privées en République gabonaise.

Les conditions de délivrance de l'agrément susvisé sont précisées par le décret n°00845/PR/MTEPS du 20 octobre 2008.

Ledit décret prévoit que l'obtention de l'agrément est subordonnée à la présentation d'un dossier de demande d'agrément composé ainsi qu'il suit :

- l'imprimé de demande d'agrément délivré par la Direction Générale du travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi ;
- les statuts de l'entreprise ;
- l'agrément de commerce ;
- la patente ;

- l'attestation d'une caution de garantie financière délivrée par une banque ou un établissement financier habilité ;
 - la fiche circuit ;
 - la déclaration d'ouverture de l'entreprise auprès de l'Inspection du Travail du ressort ;
 - la copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité du promoteur pour les nationaux ;
 - la carte de séjour en cours de validité pour les expatriés ;
 - l'extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
 - l'attestation d'affiliation à la C.N.S.S. ;
 - les frais de dossiers, non remboursables, fixés à cent mille (100.000) francs CFA.
- La délivrance d'un agrément pour l'ouverture des agences d'emploi est conditionnée au paiement d'une taxe auprès du Trésor Public, après accord du Ministre en charge du travail.
- Cette taxe est fixée ainsi qu'il suit :
- agence d'emploi de la 1ère catégorie :

les entreprises individuelles :	1.000.000 F.CFA
les sociétés :	2.000.000 F.CFA
 - agences d'emploi de la 2ème catégorie

les entreprises individuelles :	2.000.000 F.CFA
les sociétés :	4.000.000 F.CFA
- Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'emploi et du Ministre chargé des Finances détermine l'affectation de ladite taxe.

Durée de validité de l'agrément

La caution de garantie financière visée ci-dessus sert, le cas échéant, à assurer le paiement des salaires et de leurs accessoires, les cotisations obligatoires dues aux organismes de Prévoyance Sociale et les remboursements de prestations sociales non acquittées dans les délais prescrits.

L'agrément pour l'ouverture des agences d'emploi privées est délivré pour une durée de deux (2) ans renouvelables.

La demande de renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions de dossier et de taxe que celles prévues pour la demande d'agrément initiale.

Le montant de la caution est égal à la moyenne trimestrielle de la masse salariale annuelle estimée. Dans tous les cas, ce montant ne peut être inférieur à quatre millions (4.000.000) de francs CFA

Tout retard dans le renouvellement de l'agrément est passible d'une pénalité fixée comme suit :

- de 1 à 15 jours : 10% du montant de la taxe ;
- de 16 à 30 jours : 15% du montant de la taxe ;
- au-delà de 30 jours: 25% du montant de la taxe.

Déplacement du siège et ouverture d'établissements

Le déplacement du siège de l'agence d'emploi privée d'une province à une autre, ainsi que l'ouverture d'établissement obéissent aux mêmes conditions d'obtention de l'agrément.

Le renouvellement de l'agrément pour l'ouverture des agences d'emploi privées

de la 1^{ère} catégorie est conditionné à la régularité de la présentation au Ministère du Travail du rapport d'activité. Le contenu dudit rapport sera fixé par arrêté du Ministre chargé du Travail.

Déclaration de cessation d'activités

Toute cessation d'activités d'une agence d'emploi privée ou, le cas échéant, de l'un de ses établissements, doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Inspection du travail du ressort.

Sanctions en cas de non respect des conditions d'exercice de l'activité de mise à disposition du personnel

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 267 du Code du travail, l'Inspecteur du Travail du ressort met en demeure toute agence d'emploi privée exerçant ses activités au mépris des dispositions légales et réglementaires.

§3. Formalisme

219. Signature d'un contrat de mise à disposition de personnel

La mise à disposition de personnels s'exerce de manière effective par la signature d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de mise à disposition de personnel.

Ce contrat est relatif à la fourniture de main d'œuvre pour l'exécution d'une tâche déterminée.

Le contrat de mise à disposition du personnel est un contrat écrit. Il contient les clauses obligatoires ci-après :

- le motif du recours à la mise à disposition du personnel,
- le nombre de travailleurs concernés et leur qualification,

- le ou les lieux d'exécution de la mission,
- la description des postes à pourvoir,
- les rémunérations des travailleurs par qualification.

220. Signature d'un contrat de mission

Le contrat de mission est un contrat de travail conclu entre l'entreprise de mise à disposition du personnel et le salarié.

Ce contrat ne peut faire l'objet de cession d'aucune sorte.

Conditions de validité du contrat de mission

Sous peine de nullité, le contrat de mission est obligatoirement écrit et doit revêtir le **visa de conformité** de l'inspecteur du travail du ressort, lequel doit être accordé gratuitement sous huitaine au plus tard.

La demande de visa incombe à l'entreprise de mise à disposition du personnel. Cette demande est obligatoirement accompagnée du contrat de mise à disposition de chaque travailleur.

L'inspecteur du Travail du ressort apprécie, selon les cas, l'opportunité d'accéder à la demande de visa des contrats de mission qui lui sont soumis.

221. Conditions de forme

Le contrat de mission contient les clauses **obligatoires** ci-après :

- La raison sociale et l'adresse de l'entreprise de mise à disposition ;
- le numéro d'affiliation à la C.N.S.S. de l'entreprise de mise à disposition ;

- le numéro de l'agrément délivré par le ministre chargé du travail ;
- le nom et la qualification professionnelle du travailleur ;
- la durée et le lieu d'exécution de la mission ;
- le régime du travail avec, le cas échéant, la cadence prévue des récupérations ;
- la rémunération détaillée du travailleur.

Versement d'une indemnité de précarité d'emploi

Elle est versée à tout travailleur sous contrat de mission licencié pour un motif autre que la faute lourde.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement prévue par le Code du travail.

Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat de mission à l'initiative du travailleur.

Le montant de l'indemnité de précarité est égal à 20% du total de la rémunération du travailleur pendant la durée de sa mission.

Pour les missions dont la durée est égale ou supérieure à un an, l'indemnité de précarité est au moins égale à 20% des salaires perçus pendant les 12 derniers mois.

Les contrats individuels de mission ou les conventions collectives peuvent prévoir des pourcentages plus favorables au travailleur.

Sanctions

Est puni d'une amende de un million (1.000.000) de francs CFA l'emploi d'un travailleur qui n'obéit pas aux prescriptions susvisées.

222. Résiliation du contrat de mission

Principe

Les dispositions du Code du travail encadrant la résiliation des contrats de travail s'appliquent au contrat de mission.

Licenciement du travailleur sous contrat de mission

Le travailleur sous contrat de mission peut, à sa demande, se faire assister par un ou plusieurs représentants du personnel de l'entreprise utilisatrice, au cours de l'entretien préalable au licenciement auquel le convoque son employeur.

Tout refus d'accéder à la demande du travailleur de se faire assister dans les conditions susvisées est passible d'une amende de 1.000.000 de francs CFA à la charge de l'entreprise responsable.

Le licenciement du travailleur intervenant dans ces conditions est abusif.

Bon à savoir :

L'arrivée du terme d'un contrat de mission entraîne la caducité du contrat de mise à disposition pour les postes de travail concernés.

Une indemnité de précarité d'emploi est versée à tout travailleur en fin de contrat de mission.

SECTION 2 - CAS DE RECOURS À LA MISE À DISPOSITION

§1. Principe

Le recours aux salariés d'une entreprise de mise à disposition du personnel ne peut avoir pour objet de pourvoir de manière durable à un poste de travail permanent dans l'organigramme de l'entreprise utilisatrice, sauf dans les cas détaillés ci-après.

223. Cas généraux de recours à la mise à disposition du personnel

Les entreprises pourront avoir recours à une entreprise de mise à disposition de personnel dans les cas suivants :

- le remplacement d'un travailleur absent, pendant la durée de l'absence ;
- le remplacement d'un travailleur en congés annuels ;
- la suspension du contrat de travail, à l'exception du cas de grève ;

(les cas de suspension visés par cet article font référence à ceux prévus à l'article 36 du Code du Travail qui prévoient que le contrat de travail est suspendu en cas de fermeture de l'entreprise par suite de l'appel sous les drapeaux de l'employeur, d'accident ou de maladie ordinaire, de maladie professionnelle ou de longue durée, d'accidents du travail, de congé de maternité, de mise à pied disciplinaire ou conservatoire, de service militaire obligatoire du travailleur, de mandat électif ou de fonction syndicale, de garde à vue). le temps d'attente d'un travailleur permanent devant remplacer un travailleur en fin de contrat.

Bon à savoir :

Dans ces différents cas, le contrat de mise à disposition de personnel et le contrat de mission ne peuvent dépasser une durée de six (6) mois, renouvelable une fois.

224. Cas spéciaux de recours à la mise à disposition du personnel

L'article 7 de la loi 20/2007 du 15 janvier 2008 (ancien article 8 de l'ordonnance n°20/2007 du 21 août 2007) prévoit de manière limitative les autres cas de recours aux travailleurs mis à disposition pour les entreprises utilisatrices :

- le surcroît occasionnel d'activités ;
- la création d'activités nouvelles dont l'exécution urgente est limitée dans le temps ;
- les travaux urgents pour les besoins de prévention des risques professionnels imminents ;
- un besoin temporaire de personnel pour des tâches bien définies.

Dans son courrier du 19 juin 2008, le Ministre du travail nous a précisé que le Gabon n'ayant pas une grande tradition de la mise à disposition du personnel, il est difficile de faire une énumération des cas de « tâches bien définies ». Toutefois, il est par exemple admis de considérer comme tels, les cas suivants :

- la mise en place d'un système informatique dans une entreprise dont ce n'est pas l'activité ;
- le recrutement d'un traducteur pour une opération de commerce international ;
- le recours à un audit ou à un expert comptable.

Bon à savoir :

Les contrats de mise à disposition et les contrats de mission conclus dans ce cadre ne peuvent pas dépasser deux (2) ans. Ils sont renouvelables une fois.

Pour ces différents cas de recours, l'entreprise utilisatrice doit, avant la conclusion du contrat de mise à disposition y relatif, obtenir l'avis :

- du Comité Permanent de Concertation Economique et Social ;
- ou à défaut, celui concerté des délégués du personnel et des délégués syndicaux.

Cet avis devra être joint au dossier de demande de visa du contrat de mission.

Sanctions

Tout recours à la mise à disposition du personnel qui s'effectuera en dehors des cas énumérés par la loi est puni d'une amende de un million (1.000.000) de francs CFA. En cas de récidive, l'amende est portée à deux millions (2.000.000) de francs CFA.

**SECTION 3 -
L'EMBAUCHE DÉFINITIVE PAR
L'ENTREPRISE UTILISATRICE
DES TRAVAILLEURS
MIS À DISPOSITION**

Dans une correspondance en date du 12 novembre 2008, adressée au Président de la Confédération Nationale du Patronat Gabonais (CNPBG), le Ministre du travail indique qu'en dehors des cas énumérés ci-dessus, tout autre poste de travail occupé par un travailleur dans le cadre de la mise à disposition du personnel est considéré comme « poste de

travail permanent dans l'organigramme de l'entreprise utilisatrice » et doit, par voie de conséquences, être occupé par un travailleur permanent, sous contrat de travail à durée indéterminée.

Il considère, par ailleurs, que l'ancienneté de deux (2) ans au poste, se présente comme critère maximum exigible à partir duquel il devient obligatoire pour l'entreprise utilisatrice d'embaucher, sous contrat à durée indéterminée, tout travailleur d'une entreprise de mise à disposition du personnel exerçant chez elle.

Il précise que la durée de 2 ans est, par ailleurs, la durée légale d'un contrat de travail à durée déterminée, à partir de laquelle celui-ci peut se transformer en contrat de travail à durée indéterminée.

Le Ministre du travail rajoute qu'en égard à ce qui précède, tout travailleur mis à disposition dans une entreprise utilisatrice a le droit d'exiger de cette dernière la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que son ancienneté atteint une durée de deux années consécutives.

S'agissant de la question du règlement du solde de tout compte du salarié concerné, Monsieur le Ministre du travail indique que l'un des deux cas de figure ci-après sera mis en œuvre :

- dans le premier cas de figure, l'entreprise utilisatrice s'engage à prendre le travailleur avec l'ancienneté acquise dans l'entreprise de mise à disposition du personnel. Le transfert se fait alors sans règlement du solde de tout compte au travailleur ;
- dans le 2ème cas de figure, l'entreprise utilisatrice prend le travailleur sans son ancienneté antérieure : l'entreprise de mise à disposition doit alors solder au travailleur la totalité de son compte.

Dans l'un et l'autre cas, le consensus entre les trois parties est nécessaire, et l'exigence par le travailleur de voir tout son compte soldé par l'entreprise utilisatrice ne saurait lui porter aucun préjudice sur ses droits à bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'entreprise utilisatrice comme décrit précédemment.

La résiliation du contrat de travail, intervenue dans ces conditions, avec l'entreprise de mise à disposition du personnel, emporte pour le travailleur le bénéfice de tous ses droits.

Le Ministre du travail termine sa correspondance en indiquant que les mesures ainsi prises valent directives à mettre en œuvre sur tout le territoire national par toutes les entreprises utilisatrices des personnels mis à leur disposition.

SECTION 4 - RÉMUNÉRATION

225. Principe

Le salaire de base du travailleur sous contrat de mission est au moins égal à celui prévu pour sa catégorie dans la grille salariale interne de l'entreprise utilisatrice.

a. Autres avantages

Outre le salaire de base, tel que visé ci-dessus, le travailleur sous contrat de mission bénéficie de primes et indemnités attachées au poste de travail occupé au sein de l'entreprise utilisatrice.

Pendant la durée de leur mission, les travailleurs mis à disposition ont le droit de bénéficier des programmes de formation, de perfectionnement professionnel organisés au bénéfice des travailleurs de l'entreprise utilisatrice dans leur domaine de compétence.

b. Sanctions

Sont punis d'une amende de 500.000 francs CFA, les infractions aux règles ci-dessus et ce, sans préjudice de l'obligation faite à l'employeur de procéder au rappel des reliquats de salaires, primes et indemnités dus aux travailleurs.

SECTION 5 - CORESPONSABILITÉ

226. Coresponsabilité entre les deux entreprises

Dans le cadre des contrats de mise à disposition du personnel, il est établi une coresponsabilité entre l'entreprise de mise à disposition du personnel et l'entreprise utilisatrice dans les termes suivants :

L'entreprise utilisatrice doit s'assurer, par tous moyens de preuve, de la capacité de l'entreprise de mise à disposition du personnel à assumer ses obligations vis-à-vis de ses travailleurs, de l'Etat et des organismes de sécurité sociale.

Action directe du travailleur contre l'entreprise utilisatrice

Le travailleur, lésé dans ses droits, dispose d'une action directe contre l'entreprise utilisatrice, sans préjudice, le cas échéant de l'action récursoire reconnue à cette dernière contre l'entreprise de mise à disposition du personnel.

La coresponsabilité de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de mise à disposition du personnel s'exerce notamment dans les cas suivants :

- l'emploi d'un travailleur sous contrat de mission sans le visa de l'Inspecteur du travail du ressort ;
- le non-paiement des salaires et accessoires de salaire par l'entreprise de mise à disposition du personnel ;

- le non paiement aux travailleurs des diverses prestations auxquelles leur donne droit leur statut d'assurés sociaux ;
- l'indemnisation pour licenciement consécutif à une restructuration de l'entreprise utilisatrice.

L'ordonnance 20/2007 prévoit qu'un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis de la commission consultative du travail, les autres cas de coresponsabilité.

A ce jour, aucun arrêté n'a été pris dans ce sens.

Bon à savoir :

La chambre sociale de la Cour de Cassation a indiqué dans un arrêt du 15 décembre 2011 (n° 9/2011-2012) que le personnel mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, demeure en tout état de cause, employé de la société de mise à disposition, seule responsable au regard des règles du Code du travail et de ses textes d'application.

SECTION 6 - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

227. Principe

Les dispositions relatives aux organismes professionnels institués par le Code du travail sont applicables aux entreprises de mise à disposition du personnel.

Les dispositions du Code du travail relatives à la représentation du personnel, à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical sont applicables aux

travailleurs des entreprises de mise à disposition du personnel.

Les sanctions prévues par le Code du travail relatives aux délégués du personnel et aux comités permanents de concertation économique et sociale sont applicables aux entreprises de mise à disposition du personnel.

228. Exception

Doléances des travailleurs mis à disposition soumises à l'entreprise utilisatrice.

Toutefois, et en considération de la spécificité de l'activité de mise à disposition du personnel, les travailleurs sous contrat de mission peuvent soumettre certaines de leurs doléances à l'entreprise utilisatrice par l'entremise des représentants du personnel de celle-ci.

Un arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la commission consultative du travail, déterminera la nature de ces doléances.

Détermination du nombre de représentants du personnel de l'entreprise utilisatrice

Pour la détermination du nombre de représentants du personnel et par l'effet de la précédente exception, l'effectif des salariés permanents est augmenté, selon les cas, du nombre moyen des travailleurs sous contrat de mission utilisés au cours de la période de 12 mois précédant l'élection desdits représentants.

Dans tous les cas, les travailleurs sous contrat de mission **ne sont pas éligibles ni électeurs** pour le choix des représentants du personnel de l'entreprise utilisatrice.

Les règles susvisées s'appliquent pour la détermination des effectifs nécessaires à la constitution des comités de sécurité et de santé au travail.

SECTION 7 - DISCIPLINE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

229. Principe

Les dispositions du Code du travail relatives au règlement intérieur sont applicables aux entreprises de mise à disposition du personnel.

L'entreprise de mise à disposition du personnel est responsable des visites médicales d'embauche et des visites médicales périodiques du travailleur.

Le travailleur sous contrat de mission est soumis au règlement intérieur de l'entreprise utilisatrice pendant l'exécution de sa mission, à l'exception toutefois des cas particuliers expressément prévus par le règlement intérieur de son employeur.

L'entreprise utilisatrice est entièrement responsable de l'application des mesures de prévention pour la sécurité et la santé au travail destinées à assurer la protection du travailleur sous contrat de mission.

Le travailleur sous contrat de mission est soumis au même régime de travail que les travailleurs permanents de l'entreprise utilisatrice.

Les infractions aux règles susvisées sont réprimées conformément aux dispositions des articles 80, 227, 228 et 229 du Code du travail.

SECTION 8 - LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE MISSION

230. La résiliation du contrat de mission est subordonnée au respect des dispositions en la matière relatives au contrat à durée indéterminée, telles que prévues aux articles 49 à 61 du Code du travail.

Le travailleur sous contrat de mission peut à sa demande, se faire assister par un ou plusieurs représentants du personnel de l'entreprise utilisatrice au cours de l'entretien préalable au licenciement auquel le convoque son employeur.

Tout refus d'accéder à la demande du travailleur est passible d'une amende de un million de francs CFA à la charge de l'entreprise responsable.

Le licenciement du travailleur intervenu dans ces conditions est considéré comme abusif.

Indemnité de précarité d'emploi

Une indemnité de précarité d'emploi est versée à tout travailleur **en fin de contrat de mission** ou **licencié** pour un motif autre que la faute lourde.

Cette indemnité, qui n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement prévue par le Code du travail, n'est pas due en cas de démission du travailleur.

Le montant de l'indemnité de précarité d'emploi est égal à 20% du total de la rémunération brute du travailleur pendant la durée de sa mission.

Pour les missions dont la durée est égale ou supérieure à un an, l'indemnité de précarité est au moins égale à 20% de la rémunération brute servie pendant les douze dernier mois.

Les contrats individuels de mission ou les conventions collectives peuvent prévoir des taux plus favorables au travailleur.

TITRE 4

SUSPENSION

DU CONTRAT

231. Généralités

Dans certaines circonstances, l'employeur ou le travailleur se trouve **temporairement** dans l'impossibilité d'exécuter normalement le contrat qui les lie.

Le contrat de travail est alors suspendu et les parties sont **provisoirement déchargées de leurs obligations mutuelles** (exécution du travail pour le travailleur et rémunération du service rendu pour l'employeur).

Le Code du Travail en son article 36 a pris en considération, pour les réglementer, un certain nombre de cas d'absence :

- mise à pied disciplinaire du travailleur qui ne peut excéder 8 jours ;
- mise à pied conservatoire du délégué du personnel ;
- mise à pied conservatoire de la femme enceinte ;
- garde à vue ou détention du travailleur, préventive ou non, si les faits reprochés sont étrangers au contrat de travail, et pendant une durée limitée à 6 mois ;
- exercice d'une fonction syndicale permanente ;
- mandat électif ou exercice d'une fonction politique par le travailleur ;
- congé technique (Loi n°12/2000 du 12 octobre 2000 portant modification du Code du Travail), décidé par l'employeur, après avis de l'inspecteur du Travail du ressort. Ce congé technique s'entend, aux termes de la présente loi et de ses textes d'application, de toute suspension du contrat de travail décidée par l'employeur ou son préposé pour des raisons techniques et/ou conjoncturelles.
- fermeture de l'établissement ou de l'entreprise par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux, ou pour une période obligatoire d'instruction militaire ;
- service militaire ou civil du travailleur et périodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles il est astreint ;
- durée de l'absence limitée à six mois, en cas d'accidents ou de maladies autres que ceux se rapportant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Pour le cas d'accidents ou de maladies du conjoint ou de l'enfant du travailleur dûment constatés par un médecin, la durée de la suspension sera de quinze jours ouvrables. Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir des durées de suspension plus longues par rapport à ce minimum légal ;
- en cas de maladie de longue durée ;
- indisponibilité du travailleur résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- congé de maternité de la femme salariée, tel que prévu à l'article 171 du présent Code ;

CHAPITRE 1 – ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES

Les accidents du travail (ou les maladies professionnelles) constituent des cas de **suspension** du contrat de travail.

En vertu de l'article 36 alinéa 5 du Code :

«Le contrat de travail est suspendu : (...) :

5° - pendant la durée d'indisponibilité du travailleur, résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle».

SECTION 1 - ASPECTS JURIDIQUES

Les accidents du travail font l'objet d'une réglementation particulière intégrée depuis 1975 dans le Code de Sécurité Sociale (articles 54 et suivants).

§1. Accident du travail

232. Définition

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu au travailleur **par le fait ou à l'occasion du travail**.

Cette définition suppose une véritable présomption **d'imputabilité de l'accident au travail** : tout accident survenu pendant le temps de travail sera considéré comme résultant du travail.

Toutefois, cette présomption n'a pas un caractère irréfragable : lorsqu'ils y ont intérêt, la caisse de sécurité sociale ou l'employeur peuvent contester le caractère professionnel de l'accident. Ils

doivent pour cela démontrer que l'affection n'a pas été directement ou indirectement causée ou aggravée par le travail. La preuve contraire sera le plus souvent d'ordre médical.

Jurisprudence :

Dans un arrêt de la Cour d'Appel de Libreville en date du 23 janvier 2007, les juges d'appel ont estimé qu'en remettant volontairement la conduite du véhicule de service à un autre salarié, l'employé chargé par l'employeur de conduire ledit véhicule a commis une faute qui enlève à l'accident son caractère professionnel et exclut de ce fait la prise en charge par l'employeur.

L'arrêt du 23 janvier 2007 met en exergue le durcissement de la position de la Cour d'Appel dans la qualification d'accident du travail.

En effet, dans un arrêt du 27 janvier 1966, la Cour d'Appel avait interprété de manière extensive la notion d'accident de travail, en accordant le bénéfice de la protection à un travailleur qui a été victime d'un accident de trajet en se rendant sur les lieux de son travail un jour de fête.

Dans de semblables circonstances, la jurisprudence française a rejeté le caractère professionnel de l'accident survenu à la suite d'un **malaise pathologique antérieur** préexistant (Cass. soc. 8 mars 1989) et pour une fracture du crâne survenue lors d'une crise d'épilepsie (Cass. soc. 13 octobre 1982).

233. Cause de l'accident

Un accident a un caractère professionnel dès lors que les conditions ci-dessus sont remplies, peu importe la cause. Celui-ci peut aussi bien résulter de facteurs extérieurs que de facteurs propres au salarié.

La faute du salarié est sans incidence sur la nature professionnelle de l'accident.

Toutefois, l'accident de travail dû à la faute intentionnelle du salarié ne donne lieu à aucune prestation au titre de la législation sur les accidents du travail. L'intéressé ne peut bénéficier, le cas échéant, que des prestations en nature de l'assurance maladie.

234. Accident de trajet

L'accident de trajet est assimilé à un accident de travail au regard de la protection.

Est considéré comme accident de trajet :

- l'accident survenu à un travailleur pendant le **trajet d'aller ou de retour** entre sa résidence et le lieu où il effectue son travail, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'**intérêt personnel** ou indépendant de l'emploi,
- l'accident survenu pendant les **voyages dont les frais** sont mis à la charge de l'employeur selon les dispositions prévues par le Code du Travail.

Pour être protégé, l'itinéraire emprunté par le salarié doit être le plus direct par rapport au lieu de travail, et être parcouru en un temps normal et à un horaire normal eu égard à l'horaire de travail.

Par ailleurs, le trajet doit en principe avoir un lien direct avec le travail.

Ne devrait donc pas être protégé le salarié qui se rend dans l'entreprise pendant la suspension de son contrat de travail ou pour un motif personnel.

Jurisprudence :

Nous avons relevé que le Tribunal du Travail et la Cour d'Appel de Libreville ont, par le passé, interprété de manière extensive la notion d'**accident de trajet**, en accordant le bénéfice de la protection à un travailleur qui a été victime d'un accident en se rendant sur les lieux de son travail **un jour de fête** (T.T.L., 18 juin 1965 ; C.A.L., 27 janvier 1966.

Il ressort cependant de la jurisprudence étrangère que lorsque le parcours a été interrompu ou détourné pour s'arrêter au café, pour rendre visite à un membre de la famille, pour rechercher un logement ou même consulter un médecin, l'accident ne constitue plus un accident de trajet (et donc du travail), sauf si ces détours ont été accomplis avec l'autorisation préalable de l'employeur.

235. Déclaration des accidents du travail

Les accidents du travail sont pris en charge par la C.N.S.S.

a) Déclaration à l'initiative du travailleur

Aux termes de l'article 205 du Code du Travail, le travailleur doit signaler tout accident ou atteinte à sa santé survenant à l'occasion de son travail ou sur les lieux de l'entreprise.

Les travailleurs sont donc tenus de déclarer immédiatement à l'employeur tout accident survenant à l'occasion de leur travail, sur le trajet entre leur

domicile et le lieu de leur emploi ou pendant les voyages en cas de mutation.

Il est recommandé d'inciter les travailleurs dans le cadre du règlement intérieur ou du contrat de travail à respecter cette obligation.

b) Déclaration à l'initiative de l'employeur

En vertu de l'article 202 du Code du Travail, **sauf en cas de force majeure**, l'employeur est tenu de déclarer à l'organisme de sécurité sociale (Caisse Nationale de Sécurité Sociale), **dans un délai de deux jours ouvrables**, tout accident du travail (ou de trajet) survenu à des salariés, ainsi que toute maladie professionnelle contractée par ces derniers.

L'article 56 du Code de la Sécurité Sociale précise en son premier alinéa que : *«les dispositions relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles»*.

L'article 57 du même Code rappelle que l'employeur est tenu de déclarer à la C.N.S.S., dans un délai de 48 heures, tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont sont victimes les salariés occupés dans l'entreprise.

Compte tenu de la présomption d'imputabilité invoquée ci-dessus, nous recommandons aux employeurs en cas de doute sur le caractère professionnel d'un accident, de déclarer celui-ci à la C.N.S.S., quitte à assortir cette déclaration de réserves ou à la contester ultérieurement.

Les modalités pratiques de la déclaration sont précisées par le décret d'application du Code de la C.N.S.S. n°000599/PR.

La déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle suppose que l'employé soit immatriculé à la C.N.S.S.. A défaut, l'employeur demeure responsable de l'entier préjudice (posi-

tion retenue par la jurisprudence, en ce sens, CSG 19 mars 1984).

236. Modalités de la déclaration

Tout accident du travail doit être déclaré (dans le délai légal de 48 heures) sur les **imprimés délivrés par la Caisse**.

En cas de carence ou d'impossibilité de l'employeur, la déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants, jusqu'à l'expiration du deuxième mois suivant la date de l'accident (ou de la constatation de la maladie professionnelle).

La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est établie en **quatre exemplaires**, qui sont destinés respectivement à la Caisse, à l'Inspection du travail du ressort, à la formation sanitaire donnant les soins et à l'employeur.

La déclaration se fait, soit par dépôt auprès des destinataires qui en donnent récépissé, soit par envoi sous pli, le cachet de la poste faisant foi, soit par tout autre procédé permettant de certifier la communication et de lui donner date certaine.

Le déclarant est tenu de remplir d'une façon précise toutes les rubriques de la déclaration.

Le **délai imparti** à l'employeur pour déclarer à la C.N.S.S. et à l'Inspection du travail tout accident survenu à son personnel doit, à notre avis, conduire celui-ci à prendre toutes précautions utiles, soit dans le cadre du **règlement intérieur** de l'entreprise, soit dans celui du **contrat individuel de travail**.

Les règlements intérieurs et les contrats de travail devraient en effet être conçus dans le souci d'obliger les salariés à porter rapidement à la connaissance de leur employeur tout accident de travail ou maladie professionnelle dont ils peuvent être victimes.

La déclaration de l'accident du travail dans les délais a pour conséquence la prise en charge par la C.N.S.S. de tous les frais médicaux liés à l'accident du travail conformément aux dispositions de l'article 58 du Code de la Sécurité Sociale (position confirmée par la CA de Port-Gentil le 24 novembre 1997).

237. Transmission de la déclaration à l'Inspection du travail

Aux termes de l'article 202 du Code du Travail, l'employeur est tenu d'adresser une copie de la déclaration à l'Inspection du travail dans le même délai, deux jours ouvrables à compter de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

L'inspecteur doit ouvrir une enquête en fonction de la nature ou de la gravité de l'accident ou de la maladie.

238. Carence de l'employeur

En cas de carence ou d'impossibilité de l'employeur, la déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration du deuxième mois suivant la date de l'accident.

239. Défaut de déclaration

Le défaut de déclaration ou la déclaration tardive de l'accident de travail par l'employeur a pour effet la non prise en charge du salarié par la C.N.S.S..

Dans ce cas, la prise en charge médicale (hospitalisation, frais médicaux, rééducation le cas échéant) incombe à l'employeur.

Le non respect de l'obligation de déclaration est puni par l'article 93 du Code de la Sécurité sociale d'une amende de 50.000 FCFA à 500.000 FCFA. En cas de récidive, l'amende peut être portée de 500.000 FCFA à 1.000.000 FCFA.

Il peut arriver que l'employeur ait des doutes sur le caractère professionnel d'un accident et s'abstienne de ce fait de le déclarer. Toutefois, il est recommandé de procéder à ladite déclaration, quitte à l'assortir de réserves ou à la contester ultérieurement.

240. Soins d'urgence

L'employeur est tenu, en outre, dès que l'accident est survenu :

- de faire assurer à la victime les soins de première urgence ;
- de contacter le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche.

Si l'état de la victime l'exige, de diriger celle-ci :

- soit sur le centre médical d'entreprise ou inter-entreprise ;
- soit sur les formations sanitaires de la Caisse ou de l'Etat.

Si un accident survient pour un travailleur non immatriculé à la Caisse, l'employeur est responsable de l'entier préjudice subi par le travailleur.

241. Certificat médical de première constatation

Le certificat médical de première constatation établi par le médecin traitant sur l'imprimé fourni par la Caisse ou, à défaut, sur papier libre, doit indiquer l'état de la victime, les conséquences de l'accident ou, si les conséquences ne peuvent pas exactement être appréciées, les suites éventuelles et, en particulier, lorsqu'il y a arrêt de travail, la durée possible de l'incapacité de travail.

Il doit également mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une

importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.

En cas de maladie professionnelle, le certificat établi par le médecin doit indiquer la nature de la maladie et notamment les manifestations mentionnées au tableau des maladies professionnelles qui ont été constatées, ainsi que les suites probables.

Lors de la guérison, de la consolidation ou du décès, le médecin traitant établit en triple exemplaire un certificat médical indiquant les conséquences définitives de l'accident, si celles-ci n'avaient pu être antérieurement constatées. Ce certificat indique aussi la date de la guérison, de la consolidation ou du décès.

Cas des entreprises et chantiers isolés

Lorsque l'entreprise se trouve dans l'impossibilité, faute de médecin, d'assurer la visite médicale et que la victime n'a pas repris son travail dans les 3 jours suivants l'accident, l'employeur suppléera momentanément à l'établissement du certificat réglementaire par une déclaration en 4 exemplaires certifiant :

- que la victime a été dirigée sur la formation sanitaire la plus proche ;
- que la diligence a été faite pour appeler sur les lieux le médecin le plus proche.

Cette déclaration est à adresser à la C.N.S.S.

§2. Maladie professionnelle

La protection des risques professionnels est assurée également en cas de **maladie professionnelle**.

Sont considérées comme maladies professionnelles, celles dont l'origine professionnelle est établie à la suite d'une expertise médicale.

Plus précisément, conformément à l'article 1er du décret n°00017/PR du 12 janvier 1967, *«sont considérées comme maladies professionnelles relevant du régime de réparation des accidents du travail, les manifestations morbides d'intoxication aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents chimiques ou pathogènes ...»*.

242. Liste des maladies professionnelles

La liste des maladies professionnelles est ainsi fixée par ce décret qui établit la liste des travaux, procédés, professions, comportant la manipulation et l'emploi d'agents nocifs ou s'effectuant dans des conditions ou régions insalubres et qui exposent les travailleurs au risque de contracter des maladies.

Le Code de la Sécurité Sociale prévoit que ces listes seront mises à jour pour tenir compte des nouvelles techniques de production et des progrès médicaux, malheureusement, aucune mise à jour n'est intervenue depuis la date du décret susvisé.

La date de première constatation de la maladie est assimilée à la date de l'accident.

243. Déclaration de la maladie professionnelle

Selon le décret n°00017/PR susvisé, c'est au médecin traitant du salarié qu'il appartient de déclarer toute maladie ayant un caractère professionnel au sens des dispositions dudit décret, ainsi que toute maladie non portée au tableau mais liée, à son avis, à l'exercice de la profession.

Ces déclarations sont adressées au Ministère de la Santé Publique et de la Population qui en saisit le Ministère du Travail ; elles indiquent la nature de la maladie et de l'agent nocif à l'action

duquel elle est attribuée ainsi que la profession du malade.

Les maladies qui se déclarent alors que le travailleur n'est plus exposé au risque de les contracter peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans des conditions fixées par décret.

§3. Effets de la suspension

244. Durée

Alors qu'en cas d'accidents ou de maladies non professionnelles la durée de la suspension est limitée à 6 mois, en cas d'accidents du travail (ou de maladies professionnelles) la durée de la suspension n'est pas limitée.

Tant que la guérison ou la consolidation de la blessure n'est pas médicalement établie, aucune mesure de licenciement ne peut être envisagée.

245. Remplacement

Toutefois, l'entreprise est parfaitement fondée à remplacer le salarié accidenté, en respectant (le cas échéant) les dispositions des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN et relatives au remplacement d'un travailleur absent (ou à l'intérim d'un emploi supérieur).

Pour lui être opposable, le remplacement du travailleur malade ne doit pas résulter d'un simple jeu de mutations à l'intérieur de l'entreprise. Il doit être notifié au travailleur ainsi qu'au Directeur de l'Office de la main d'œuvre ou à l'Inspecteur du travail.

246. Absence de rémunération

Pendant la durée de l'absence pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur n'est pas tenu de verser de rémunération, ni d'indemnité au travailleur.

Le salarié perd ainsi son droit au salaire.

L'indemnisation du travailleur au cours de cette période de suspension a lieu conformément aux dispositions de la sécurité sociale.

247. Reclassement professionnel

Le décret du 17 juin 1981 pose le principe de l'obligation de reclassement du travailleur à son ancien emploi ou à un poste compatible avec ses aptitudes.

Le travailleur dont le contrat est suspendu pour cause de maladie professionnelle ou accident du travail, bénéficie d'un droit de réintégration dans l'entreprise à l'issue de la période de suspension à son poste ou à un autre compatible avec ses nouvelles aptitudes.

La Cour Suprême du Gabon dans un arrêt du 2 novembre 1987 a précisé que l'employeur n'était pas tenu de réintégrer le salarié en cas d'impossibilité de maintien de ce dernier à son ancien poste (en raison de ses nouvelles aptitudes), ou à un autre poste adapté aux nouvelles capacités, si les essais au nouveau poste se sont avérés non concluants.

Dans ce cas, l'inaptitude ou l'impossibilité de reclassement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Si le reclassement n'est pas possible, l'Inspecteur du travail doit être avisé du licenciement. Toutefois, l'employeur doit faire le nécessaire pour s'efforcer de reclasser le salarié ; les juges recherchant systématiquement la preuve de cet effort de reclassement (essais...) pour vérifier la cause réelle et sérieuse du licenciement.

248. Congés payés

Le salarié dont le contrat est suspendu pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle conserve ses droits à l'ancienneté. Les périodes de repos du salarié absent pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont prises en compte pour le calcul de la durée du congé acquis dans la mesure où elles sont considérées comme temps de travail effectif (Art.186 al.5 C.Tr.).

249. Licenciement

Si l'accident du travail ou la maladie professionnelle rend le travailleur inapte à occuper l'emploi, l'employeur est fondé à résilier le contrat de travail pour motif d'ordre personnel et l'Inspecteur du travail doit en être avisé.

SECTION 2 - ASPECTS SOCIAUX

§1. Indemnisation

250. Indemnisation à la charge de la C.N.S.S.

L'article 38 b) du Code du Travail précise que l'indemnisation du travailleur a lieu conformément aux dispositions du **Code de la Sécurité Sociale**.

La Caisse de Sécurité Sociale a l'obligation d'indemniser le travailleur à partir de l'arrêt de travail, soit jusqu'à :

- la guérison complète ;
- la consolidation des blessures ;
- le décès.

251. Champ d'application de la couverture des risques professionnels

Les «risques professionnels» (accidents du travail et maladies professionnelles) sont intégrés dans le cadre le plus large des risques sociaux.

Leur couverture est assurée par la C.N.S.S., moyennant des cotisations exclusivement à la charge des entreprises.

En application du Code de la Sécurité Sociale, sont protégées contre les risques professionnels» toutes les personnes, quels que soient leur sexe et leur nationalité, qui se sont engagées à mettre leur **activité professionnelle**, moyennant **rémunération**, sous la **direction et l'autorité** d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée.

252. Autres personnes couvertes

Outre les travailleurs salariés, sont également assujettis à la branche des risques professionnels selon des modalités fixées par décret :

- **les coupeurs** libres, c'est-à-dire les professionnels dont l'activité constante ou occasionnelle consiste dans l'abatage d'arbres pour le compte d'une exploitation forestière déterminée, sans qu'ils soient liés par un contrat écrit ou verbal de travail et sans que la rétribution de leur travail puisse être assimilée à un salaire calculé à la tâche ou au temps;
- les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ;
- **les présidents, directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes** ;
- les gérants non salariés des coopératives et leurs préposés ;
- **les apprentis et les stagiaires** ;

- les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
- les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail ;
- **les gérants de société à responsabilité limitée**, dans certaines conditions déterminées par le décret d'application du Code de la Sécurité Sociale.

Les gérants de S.A.R.L. peuvent bénéficier de la couverture des risques professionnels lorsque les statuts prévoient qu'ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable et que leur pouvoir d'administration est, pour certains actes, soumis à autorisation de l'assemblée générale, à condition qu'ils ne possèdent pas plus de la moitié du capital social.

Les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées à celles qu'il possède personnellement dans le calcul de sa part.

Outre les travailleurs, sont également assujettis à la branche des risques professionnels, les salariés de l'Etat et des Administrations Publiques qui ne bénéficient pas d'un régime particulier.

§2. Prestations fournies par la C.N.S.S.

En application de l'article 58 du Code de la Sécurité Sociale, les prestations comprennent :

- les **soins médicaux** nécessités par les lésions résultant de l'accident, qu'il y ait ou non interruption du travail ;

- **l'indemnité journalière**, en cas d'incapacité temporaire de travail ;
- la **rente d'incapacité**, en cas d'incapacité permanente, totale ou partielle ;
- les **rentes de survivants** et les **remboursements de frais funéraires**, en cas de décès de la victime.

a) Les soins médicaux

Les soins médicaux comprennent :

- l'assistance médicale, chirurgicale et dentaire, y compris les examens radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses ;
- la fourniture de produits pharmaceutiques ou accessoires ;
- l'entretien dans un hôpital ou une autre formation sanitaire ;
- la fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessités par des lésions résultant de l'accident et reconnus par le médecin désigné ou agréé par la Caisse, comme indispensables ou de nature à améliorer les réadaptations fonctionnelles ou la rééducation professionnelle ;
- la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ;
- le transport de la victime du lieu de l'accident à une formation sanitaire ou à sa résidence.

A l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur, les soins médicaux sont fournis directement par la C.N.S.S. ou supportés par elle.

Dans ce dernier cas, la Caisse en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs, ainsi qu'aux établissements ou centres médicaux publics ou privés agréés par le Ministère de la Santé Publique.

Les frais de transport peuvent donner lieu à un remboursement direct à la victime ou à l'employeur qui en aurait fait l'avance.

b) Les indemnités journalières

Les indemnités journalières sont ainsi allouées :

- en cas d'incapacité temporaire de travail dûment constatée par l'autorité médicale compétente, la victime a droit à une indemnité pour chaque jour d'incapacité, ouvrable ou non, suivant celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ; **cette indemnité est à la charge de la C.N.S.S.** ;
- l'indemnité journalière est payable **pendant toute la période d'incapacité de travail** qui précède la guérison, la consolidation de la lésion ou le décès du travailleur ;
- la rémunération complète de la journée de travail au cours de laquelle le travail a été interrompu par l'accident ou la maladie est **intégralement à la charge de l'employeur** ;
- l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie **en cas de reprise d'un travail léger** autorisée par le médecin, si cette reprise est de nature à favoriser la guérison ;
- l'indemnité journalière est réglée directement à la victime par l'employeur, qui s'en fait rembourser le montant par la C.N.S.S.

b1. Base de calcul

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière comprend **l'ensemble des salaires, gains, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages pécuniaires perçus par le travailleur**, compte tenu s'il y a lieu des avantages en nature et des pourboires, à l'exception des frais professionnels, des indemnités représentatives de remboursement de frais, des prestations familiales et des cotisations patronales.

Le montant de l'indemnité journalière s'obtient en **divisant par trente** le total des rémunérations perçues par l'intéressé au cours du mois précédant celui pendant lequel l'accident est survenu. Toutefois, l'indemnité journalière ne devra pas dépasser 1/30e du plafond mensuel des rémunérations soumises à cotisation.

b 2. Modalités de paiement

L'indemnité journalière est réglée par l'employeur aux mêmes intervalles réguliers que le salaire ; cet intervalle ne peut toutefois pas être inférieur à une semaine et supérieur à un mois.

c) Rente d'incapacité

Si l'accident a donné lieu à une incapacité permanente, dont le taux a été fixé par le médecin traitant, une rente à vie est établie pour l'accidenté, sous réserve d'une révision possible du taux d'incapacité.

L'employeur est alors tenu de fournir à la Caisse, dans les plus brefs délais, un relevé des salaires et accessoires perçus par la victime au cours des douze mois précédant l'accident.

c1. Modalités de calcul

La rente d'incapacité permanente se calcule en effet sur la base de la rémunération mensuelle moyenne de la victime ;

la rente est égale à cette rémunération multipliée par le taux d'incapacité (réduit de moitié pour la quote-part de ce taux qui n'excède pas 50 % et augmenté de moitié pour la quote-part excédant 50 %).

Le titulaire d'une rente d'incapacité permanente totale qui a besoin de façon permanente de l'aide et des soins d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, a droit à un supplément égal à 40 % du montant de sa rente.

Si le taux définitif d'incapacité ne dépasse pas 10 %, la rente allouée à la victime d'un accident du travail est remplacée dès le jour de la consolidation par un **capital**.

c2. Modalités de paiement

Si le taux d'incapacité est supérieur à 10 %, la rente allouée à la victime d'un accident du travail, peut, après expiration d'un délai de **cinq ans** à compter du point de départ des arrérages, être remplacée en partie par un capital dans les conditions suivantes :

- si le taux d'incapacité est inférieur ou égal à 50 %, le rachat de la rente peut être opéré dans la limite du quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente ;
- si le taux d'incapacité est supérieur à 50 %, le rachat de la rente peut être opéré dans la limite du quart au plus du capital correspondant à la fraction de la rente allouée jusqu'à 50 %.

La demande de rachat doit être adressée à la Caisse dans les **deux ans** qui suivent le délai de cinq ans susvisé.

d) Rente de survivant

Lorsque l'accident de travail est suivi du décès du salarié, ses ayants droit bénéficient d'un **remboursement des frais funéraires** dans la limite d'un montant égal à

8 fois la rémunération mensuelle minimale légale et d'une **rente de survivant**.

Les rentes de survivants sont fixées en pourcentage de la rémunération servant de base au calcul de la rente d'incapacité permanente, soit :

- 30 % pour la veuve ou le veuf ;
- pour les orphelins de mère ou de père 15 % s'il n'y a qu'un enfant, 30 % s'il y en a deux et 10 % par enfant à partir du troisième ;
- 10 % pour chaque ascendant à charge.

Toutefois, le montant des rentes auxquelles ont droit les survivants de la victime ne peut dépasser 85 % de la rente d'incapacité permanente totale à laquelle la victime avait ou aurait eu droit.

Le droit à la rente de veuve s'éteint en cas de remariage.

S'il n'existe pas de survivants (héritiers directs) une indemnité égale à 6 fois la rémunération moyenne mensuelle de la victime est attribuée à son proche parent.

253. Enquête

Il résulte des articles 85 et suivants du décret d'application du Code de la Sécurité Sociale qu'une enquête peut être diligentée par la C.N.S.S., pour un complément d'informations, dans des cas bien précis.

Aux termes de l'article 85 précité, la C.N.S.S. ou l'Inspecteur du travail du lieu de l'accident fait procéder à une enquête lorsque d'après les certificats médicaux :

- la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale ou partielle ;
- la victime est décédée ;

- des informations complémentaires paraissent nécessaires sur l'accident.

au procès-verbal d'enquête et les copies envoyées à la Caisse et à l'Inspection du travail.

L'enquêteur convoque au lieu de l'enquête la victime ou ses ayants-droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait susceptible de fournir des renseignements utiles. La caisse peut se faire représenter à l'enquête.

L'enquête est diligentée par les services de l'Inspection du travail ou par la Police Judiciaire. Elle est contradictoire. Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou de ses ayants-droit, de l'employeur et, le cas échéant, du représentant de la Caisse.

Lorsque la victime est dans l'impossibilité d'assister à l'enquête, l'enquêteur se transporte auprès d'elle pour recevoir ses explications.

L'enquêteur doit réunir tous les renseignements permettant d'établir notamment la cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu de l'accident, l'identité de la victime, la nature des lésions, l'existence d'ayants-droit, la catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime...

Les résultats de l'enquête sont consignés dans un procès-verbal dont un exemplaire est conservé à l'Inspection du travail et un autre envoyé à la caisse, dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception du dossier. Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la Caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.

Ce procès-verbal fait foi, jusqu'à preuve contraire, des faits qu'il a constatés.

L'enquêteur peut être assisté de un ou plusieurs experts techniques tenus de dresser un rapport dont l'original est joint

§3. Incidence de la victime ou d'un tiers

254. Faute de la victime

Les prestations à la charge de l'employeur et de la C.N.S.S. sont intégralement **supprimées** lorsque l'accident résulte de la **faute intentionnelle de la victime**.

La notion de faute intentionnelle qui n'est pas définie par le Code du Travail ou par le Code de la Sécurité Sociale n'a jamais fait, à notre connaissance, l'objet d'une décision jurisprudentielle.

Tout au plus avons nous relevé que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, dans un arrêt rendu le 6 avril 1970 sous l'empire du décret du 27 février 1957 relatif aux accidents du travail, a refusé d'assimiler la faute **intentionnelle** à une faute **inexcusable**.

En tout état de cause, il y a lieu de penser que la faute intentionnelle n'est pas purement et simplement synonyme de faute lourde ; il s'agit à notre sens, de tout comportement tendant, pour quelque motif que ce soit, à provoquer l'accident ou à contracter volontairement la maladie, à condition toutefois que ce comportement ne soit pas la conséquence d'un état pathologique présentant un caractère professionnel au sens du Code de la Sécurité Sociale (article 56).

255. Accident causé par un tiers

Si l'accident a été causé par la faute d'un tiers, l'employeur doit déclarer l'accident du travail à la Caisse même si le tiers est responsable.

La C.N.S.S. verse toutes les prestations et indemnités prévues en faveur de la

victime par la législation sur les accidents du travail ; la Caisse peut intenter contre le tiers responsable une action en remboursement des sommes qu'elle a versées à la victime ou à ses ayants droit.

Si la victime a subi un préjudice qui ne se trouve pas réparé par la réglementation des accidents du travail (dommage matériel, pretium doloris ...) elle ou ses ayants droit, conservent la possibilité d'exercer un recours à l'encontre du tiers responsable conformément aux dispositions du Code Civil.

§4. Mission préventive de la C.N.S.S.

En vertu de l'article 73 du Code de la Sécurité Sociale, la C.N.S.S. est chargée d'exercer une action de **prévention** en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles.

A cet effet, la Caisse est habilitée à recueillir auprès des entreprises les renseignements permettant d'établir les statistiques sur la fréquence, les causes et les effets des risques professionnels.

La Caisse peut aussi prescrire des **enquêtes dans les établissements** par l'intermédiaire d'agents agréés.

256. Financement de l'institution

La branche des «risques professionnels» gérée par la C.N.S.S. est financée au moyen de cotisations à la charge des entreprises.

CHAPITRE 2 - MALADIES NON PROFESSIONNELLES

257. Généralités

D'une manière générale, la maladie non professionnelle est celle dont la cause n'est pas liée à la profession du travailleur ou n'est pas directement ou indirectement aggravée par le travail.

Le Code du Travail réglemente différents cas de maladies non professionnelles, à savoir :

- la maladie non professionnelle ordinaire ;
- la maladie non professionnelle de longue durée ;
- la maladie du conjoint ou de l'enfant du travailleur.

Le terme «maladie», employé par le législateur s'entend de façon très large : il s'agit de toute interruption de travail pour un motif de santé, qu'il s'agisse d'une maladie au sens étroit du terme ou d'une intervention chirurgicale.

La maladie non professionnelle ordinaire, de longue durée, ou du conjoint ou de l'enfant du travailleur constitue des cas de suspension du contrat de travail, dont il convient d'examiner les aspects juridiques et les aspects sociaux.

SECTION 1 - ASPECTS JURIDIQUES

§1. La maladie non professionnelle de courte durée

Les termes « Maladie non professionnelle ordinaire » ou « maladie du conjoint ou de l'enfant du travailleur » s'entendent de manière très large : il s'agit d'une affection au sens étroit du terme ou d'une intervention chirurgicale du travailleur, de son conjoint ou de son enfant, nécessitant un arrêt de travail de courte durée.

En cas de maladie du travailleur, la durée de la suspension est limitée à **six mois au maximum**, et en cas de maladie du conjoint ou de l'enfant, le contrat ne peut être suspendu que **pour une durée de quinze jours**.

Toutefois, les Conventions Collectives peuvent prévoir des durées de suspension plus longues que ce minimum légal.

258. Maladie du travailleur

Aux termes de l'article 36 alinéa 3 du Code du Travail, le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'absence du travailleur, limitée à 6 mois, en cas d'accidents ou de maladies autres que ceux visés à l'alinéa 5, c'est-à-dire l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

259. Maladie du conjoint ou de l'enfant du travailleur

L'alinéa 3 de l'article 36, modifié par la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000

prévoit également qu'en cas de maladie du conjoint ou de l'enfant du travailleur dûment constatée par un médecin, le contrat de travail est suspendu pendant une période de quinze jours ouvrables.

Le nouvel alinéa 3 prévoit en outre que les Conventions Collectives pourront prévoir des durées de suspension plus longue que ce minimum légal.

§2. Maladie non professionnelle de longue durée

260. Définition

Aux termes de l'article 39 du Code, «*par maladie de longue durée non reconnue comme maladie professionnelle, on entend une affection de longue durée nécessitant un traitement régulier et reconnue comme telle par le contrôle médical ainsi qu'un arrêt de travail de longue durée. Une liste non exhaustive de ces affections sera dressée par le conseil national de santé...et annexée au présent Code*».

La liste exhaustive des affections susceptibles d'être considérées comme maladies non professionnelles de longue durée, prévue par l'article 39, n'a jamais été établie, ce qui pose de nombreuses difficultés lorsqu'il s'agit de déterminer si une maladie est une maladie ordinaire ou une maladie de longue durée.

En pratique, il y a lieu de retenir qu'est considérée comme une maladie de longue durée, la maladie reconnue comme telle par un médecin et nécessitant un arrêt de travail de longue durée.

261. Durée

Le Code du Travail ne fixe pas une limite à la durée de la suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée. Dès lors, il faut comprendre que le contrat du travailleur est suspendu soit jusqu'à :

- la guérison complète du travailleur ;
- la consolidation des blessures, si la maladie résulte d'un accident ;
- le décès du travailleur.

§3. Formalités : généralités

262. Obligation d'information

Dans tous les cas de maladies non professionnelles susvisés, le travailleur a l'obligation d'informer l'employeur des raisons de son absence.

A défaut de texte récent prévoyant le délai pendant lequel le travailleur doit informer l'employeur de son absence pour cause de maladie, nous sommes d'avis que les dispositions de l'arrêté n°1507 du 13 juin 1956 réglementant cette question et d'une manière générale, la suspension du contrat de travail, continuent à s'appliquer.

Ainsi, conformément à l'article 5 dudit arrêté, le travailleur a l'obligation d'informer son employeur des raisons de son absence dans le délai de deux (2) jours, sauf cas de force majeure.

Pour les entreprises assujetties à l'une des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN, le travailleur malade doit avertir son employeur dans un délai maximal de trois (3) jours, sauf cas de force majeure.

263. Production d'un certificat médical

La suspension du contrat de travail pour les cas visés à l'alinéa 3 de l'article 36 est subordonnée à la production d'un certificat médical délivré par un médecin.

Pour les entreprises assujetties à l'une des **Conventions Collectives** issues du TRONC COMMUN, le travailleur malade

ou accidenté, sauf cas de force majeure, doit fournir ce certificat médical dans un délai maximum de **huit (8) jours**.

Le certificat médical fourni par le salarié doit mentionner :

- la date à laquelle le travailleur est devenu inapte au service ;
- le degré de gravité de la maladie ou de l'accident ;
- la durée probable de l'interruption du travail ;
- le cas échéant, le degré d'incapacité de travail temporaire ;
- le degré probable de capacité de travail après guérison ou consolidation.

Sur ce point, à noter que l'absence du travailleur pour maladie non justifiée par un certificat médical, notamment pour maladie traitée selon la médecine traditionnelle, et non notifiée à l'employeur, constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement (en ce sens, CA Libreville 27 avril 1992).

Jurisprudence :

Sur la nécessité de produire un certificat médical :

Arrêt contradictoire de la Cour d'Appel de Libreville du 11 mars 2003 : « Attendu qu'en l'espèce Monsieur X n'a pas produit à son employeur un second certificat médical prolongeant son arrêt de travail ;

Que l'absence prolongée de ce dernier de son poste de travail constitue un abandon de poste ;

Que son licenciement pour ces motifs est justifié (...) ».

264. Point de départ des droits à indemnisation

Le point de départ des droits qui s'attachent à la suspension du contrat de travail, en cas de maladie du travailleur, est la date, établie par le certificat médical, à laquelle le travailleur est devenu inapte au service.

§4. Effets juridiques attachés à la suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle de courte durée

265. Indemnisation

L'article 37 du Code du Travail prévoit que pendant la durée de l'absence, à l'exception de l'absence pour cause de maladie du conjoint ou de l'enfant, l'employeur est tenu de verser une indemnité égale au montant de la rémunération que le travailleur aurait perçue s'il n'avait pas été empêché par la maladie (salaire d'activité), dans la limite du préavis (celui-ci pouvant être déterminé en référence aux dispositions du Code du Travail ou des Conventions Collectives).

Pour les contrats à durée déterminée ou pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée, la durée de préavis à prendre est celle prévue pour les contrats à durée indéterminée.

Bien que le Code ne le précise pas, nous pensons que par « rémunération » il faut entendre salaire de base, accessoires du salaire et même (le cas échéant) avantages en nature, à l'exception des primes ou indemnités inhérentes à l'exercice **effectif** de l'activité (prime de transport, indemnité d'entretien de véhicule, assiduité...).

La reprise d'activité met bien entendu un terme à l'indemnisation mais, la rechute ou les maladies répétées, font courir un **nouveau délai légal** d'indemnisation

égale au préavis ; néanmoins, l'absence répétée pour maladie, au préjudice de l'entreprise, constitue selon nous un motif légitime de rupture du contrat.

D'autre part, la Direction Générale des Contributions Directes nous a précisé que les indemnités journalières servies par les entreprises, en cas de maladies ordinaires avaient le caractère d'un salaire passible de la T.C.S. et de l'I.R.P.P.

A notre avis et corrélativement, ces mêmes indemnités entrent dans l'assiette des cotisations à la C.N.S.S.

Nous rappelons que la durée du préavis est fixée par l'article 65 du Code du Travail, en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise comme suit :

- jusqu'à 1 an d'ancienneté : 15 jours ;
- de 1 an à 3 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- de 3 ans à 5 ans d'ancienneté : 2 mois ;
- de 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 3 mois ;
- de 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 4 mois ;
- de 15 ans à 20 ans d'ancienneté : 5 mois ;
- de 20 ans à 30 ans d'ancienneté : 6 mois.

Au dessus de 30 ans d'ancienneté, il est accordé au travailleur une majoration de dix (10) jours par année de présence.

Pour les entreprises assujetties, les Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN fixent la durée du préavis en fonction de la qualification. Il y'a donc lieu de s'y référer dans la mesure où les dispositions desdites conventions peuvent s'avérer plus favorables que celles de la loi.

La question se pose en pratique de savoir, dans l'hypothèse d'un départ à la retraite,

si un préavis de moindre durée ne serait pas plus favorable et donc moins contraignant pour le salarié.

A notre sens, il serait paradoxal d'interpréter selon les circonstances et de façon radicalement opposée une même disposition contractuelle.

A titre d'exemple, un travailleur ayant une ancienneté de deux (2) ans, bénéficie, en application de l'article 65 susvisé, d'un préavis d'un (1) mois.

En cas d'absence pour maladie d'une durée de deux (2) mois, l'employeur sera tenu d'indemniser le travailleur pour la durée qui correspond au préavis dont il aurait bénéficié en cas de résiliation de son contrat de travail, soit un (1) mois.

Le travailleur ne sera donc pas indemnisé pour la période restante, soit un (1) mois également.

266. Remplacement

Pendant la durée de l'absence du travailleur malade, l'employeur est en droit de le remplacer. Le travailleur recruté en contrat à durée déterminée devra être informé du remplacement effectué.

Pour lui être opposable, le remplacement du travailleur malade ne doit pas résulter d'un simple jeu de mutations à l'intérieur de l'entreprise. Il doit être notifié au travailleur ainsi qu'au Directeur de l'Office de la main d'œuvre ou à l'Inspecteur du travail.

267. Ancienneté - Congés payés

Pendant la durée de l'absence, le travailleur a droit au maintien de son ancienneté dans l'entreprise.

Les périodes de repos du salarié absent pour maladie dûment constatée par un certificat médical, sont prises en compte pour le calcul de la durée du congé acquis

dans la mesure où elles sont considérées comme temps de travail effectif (Art.186 al.5 C.Tr.).

268. Réintégration et reclassement

> Réintégration sans reclassement

Dès qu'a pris fin la cause qui a motivé la suspension du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de réintégrer le travailleur à son emploi habituel ou à un poste de même catégorie, mais sous réserve de sa capacité physique.

> Réintégration avec reclassement

Par ailleurs, si à l'issue de la période de suspension du contrat, le travailleur n'est pas apte à tenir son poste, l'employeur doit rechercher les moyens de le **reclasser**.

En cas de diminution partielle des aptitudes, l'employeur est tenu de réintégrer le travailleur, à un poste correspondant à ses aptitudes, dûment constatées par un certificat médical préalablement adressé à l'employeur. Le travailleur est tenu, même en cas de réintégration à un poste inférieur que sa catégorie initiale, d'accepter l'affectation qu'il lui est proposée, sous peine de rupture de son fait du contrat de travail.

Toutefois, la rupture du contrat de travail, soit par voie de licenciement ou de mise à la retraite anticipée, pourra être envisagée en cas d'incapacité mentale ou physique dûment constatée par un médecin.

269. Interdiction de licencier

Il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 36 :

- qu'il est en principe interdit à l'employeur de licencier un travailleur malade ou accidenté ou absent, pour cause de maladie du conjoint ou de l'enfant dûment constatée par un médecin ;

- que tout licenciement effectué pendant l'absence du travailleur malade ou accidenté, sera présumé abusif (sauf cas de découverte d'une faute lourde ou grave commise antérieurement ou pendant la suspension du contrat) ;

- que la durée de la protection du travailleur est limitée à six (6) mois pour la maladie du travailleur et quinze (15) jours pour la maladie du conjoint ou de l'enfant ; les tribunaux ont jugé légitime le licenciement effectué à l'expiration de la période de protection.

Lorsque le salarié a fourni le certificat médical dans les délais, il est interdit à l'employeur de le licencier, ainsi que le rappelle la Cour Suprême du Gabon dans les termes suivants :

«Attendu, s'agissant de l'absence dont l'employeur a fait état pour justifier la faute lourde du salarié, que celui-ci a versé au dossier des certificats médicaux prouvant qu'il se trouvait à l'hôpital ;

Attendu que faute par l'employeur d'apporter la preuve contraire, le motif invoqué par lui n'est pas sérieux et [...] le licenciement est abusif» (C.S.G. 15 novembre 1985).

Les tribunaux considèrent comme abusif, le licenciement intervenu pendant la maladie.

270. Contre-expertise

L'employeur peut désigner un médecin pour effectuer une **contre-visite** ; en cas de désaccord entre ce médecin et celui du travailleur, l'Inspecteur du travail doit désigner en qualité d'arbitre un troisième médecin dont l'avis fait foi.

271. Licenciement légitime - absence injustifiée

A défaut de toute justification par voie de certificat médical validé, l'employeur est fondé selon nous :

- soit à licencier le travailleur pour faute,
- en tout état de cause, à ne pas rémunérer l'absence.

Ces solutions ont été retenues par la jurisprudence qui considère que l'absence d'information de l'employeur et la non-présentation du certificat médical, légitiment le licenciement du salarié (C.S.G. 2 juin 1994 : travailleur s'absentant pour deux mois pour maladie soignée par la médecine traditionnelle ne fournissant pas de certificat médical).

Est légitime également le licenciement du travailleur qui, pendant la durée de l'absence pour maladie, contracte un emploi rémunéré auprès d'une autre entreprise (C.Jud. 7 mars 1996).

La même solution est retenue par les tribunaux pour une faute commise **pendant** la période de suspension : la Cour Suprême du Gabon (C.S.G.) en a ainsi décidé par arrêt du 30 janvier 1984 en considérant comme légitime, le licenciement d'un salarié qui avait profité d'un repos médical d'une semaine, pour travailler pour le compte d'un autre employeur.

272. Faute antérieurement commise

Cependant, si l'employeur constate durant la période de suspension pour maladie, l'existence d'une faute commise antérieurement, il est en droit de licencier le salarié.

Jurisprudence :

C'est ce qu'a décidé la Cour Suprême du Gabon dans un arrêt du 13 juin 1983 : «*Attendu que le travailleur a reçu sa lettre de licenciement (pour diverses tromperies) alors que son contrat était suspendu pour maladie dûment constatée ;*

*Attendu toutefois que rien n'interdit à l'employeur, qui a constaté une **faute commise antérieurement** par le salarié, de le licencier même en cours de maladie.*»

273. Préavis

Le délai de préavis est un délai préfixe calculé sur l'ancienneté du travailleur, l'absence pour maladie ne saurait ni modifier, ni suspendre, ni interrompre le délai de préavis.

Si le contrat de travail est suspendu pendant la période de préavis pour cause de maladie, le préavis continue à courir et le travailleur sera indemnisé jusqu'à l'expiration du préavis, conformément aux dispositions de l'article 37 du Code du Travail.

274. Congés payés

Si au cours de la période des congés payés et jusqu'à la date de reprise du travail, le travailleur est malade, son contrat de travail est suspendu, et il peut être licencié s'il n'a pas rejoint son poste de travail à l'issue de sa période de congés, sous réserve toutefois que l'employeur ait été destinataire d'un certificat médical attestant de l'état de santé du travailleur. A défaut, la rupture du contrat pourra être fondée sur une absence non justifiée.

Le travailleur malade pendant la période de ses congés payés et guéri avant la reprise du travail, ne peut prétendre à obtenir sous forme de jours de congés supplémentaires, les jours au cours desquels il a été malade.

En effet, au moment de son départ en congés, l'employeur s'est acquitté de l'obligation de lui verser son allocation de congé sur la base de son droit au congé.

Le travailleur a l'obligation de reprendre son activité professionnelle à la date de la reprise.

Si à la date de la reprise du travail, le travailleur est toujours malade, son contrat de travail est alors suspendu conformément aux dispositions légales.

§5. Effets juridiques attachés à la suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle de longue durée

275. Maintien de l'ancienneté et réintégration

Pendant la durée de l'absence du travailleur, ce dernier a droit au maintien de son ancienneté et l'employeur a l'obligation de le réintégrer au sein de l'entreprise, soit à son poste initial, soit à un poste correspondant à ses nouvelles aptitudes, en cas de diminution de celles-ci.

276. Congés payés

Les périodes de repos du salarié absent pour maladie dûment constatée par un certificat médical, sont prises en compte pour le calcul de la durée du congé acquis, dans la mesure où elles sont considérées comme temps de travail effectif (Art.186 al.5 C.Tr.).

277. Interdiction de licencier

L'employeur ne peut procéder au licenciement du travailleur pendant toute la durée de la suspension liée à la maladie du travailleur.

Toutefois, la rupture du contrat de travail, soit par voie de licenciement ou de mise à la retraite anticipée, pourra être envisagée

en cas d'incapacité mentale ou physique dûment constatée par un médecin.

278. Indemnisation

L'indemnisation du travailleur en cas d'absence due à une maladie de longue durée non professionnelle, est prise en charge par l'employeur et la C.N.S.S.

a) Prise en charge par l'employeur

Pendant la durée de l'absence du travailleur pour maladie reconnue de longue durée, la perte de salaire consécutive à l'indisponibilité du travailleur est compensée par une indemnité égale au salaire d'activité de l'intéressé pendant une période égale au délai de préavis.

Cette indemnité reste à la charge de l'employeur durant **les six (6) premiers mois de l'indisponibilité**.

Par ailleurs, pendant les six (6) premiers mois de son indisponibilité, le travailleur continue de bénéficier des droits à l'assistance médicale précédemment acquis dans son entreprise.

L'employeur a donc l'obligation de lui maintenir le droit à la couverture médicale offerte par la société (il s'agit par exemple du bénéfice d'une police d'assurance médicale au profit des salariés couvrant les frais médicaux).

b) Prise en charge par la C.N.S.S.

Passé le délai de préavis, l'indemnité est **réduite de moitié**, jusqu'à sa prise en charge par la branche invalidité de la C.N.S.S.

A compter du 7ème mois, l'indemnité est prise en charge par la C.N.S.S., au titre de l'invalidité.

L'indemnité est due pendant toute la durée de l'indisponibilité, jusqu'à la guérison ou la mise en retraite anticipée dans le cas

d'une incapacité physique ou mentale dûment constatée par un médecin.

Par ailleurs, le travailleur a droit, pendant toute la durée de l'indisponibilité, au maintien de la jouissance de ses droits acquis auprès du régime de sécurité sociale géré par la C.N.S.S.

279. Assistance médicale et couverture sociale

Pendant les six premiers mois de son indisponibilité, le travailleur continue à bénéficier des droits à l'assistance médicale précédemment acquis dans son entreprise.

L'employeur a donc l'obligation de lui maintenir le droit à la couverture médicale offerte par la société (il s'agit par exemple du bénéfice d'une police d'assurance médicale au profit des salariés couvrant les frais médicaux).

En outre, le travailleur a droit pendant toute la durée de l'indisponibilité, au maintien de la jouissance de ses droits acquis auprès du régime de sécurité sociale géré par la C.N.S.S.

280. Contestations

Les contestations d'ordre médical auxquels donneraient lieu les états de santé seront tranchées par le Conseil national de santé, avec la participation à cette occasion d'un médecin de la C.N.S.S. désigné par la direction de cet organisme et, au cas où le malade ne serait pas à Libreville, par un Conseil régional de santé composé du médecin chef de la région sanitaire intéressé et du médecin chef du centre médico-social de la localité où réside le malade.

Les décisions des Conseils régionaux de santé sont susceptibles de recours devant le Conseil national de santé, tandis que celles du Conseil national de santé sont définitives, qu'il soit saisi directement ou par voie de recours.

SECTION 2 - ASPECTS SOCIAUX

§1. Personnes assurées

281. Assurés sociaux et ayants-droit

Les assurés sociaux et leurs ayants droit sont :

- l'assuré lui-même ;
- le **conjoint de l'assuré** s'il n'est pas lui-même assuré social. Il faut noter que le (ou la) concubin(e) n'est pas considéré comme conjoint à charge ; en revanche, la polygamie étant légale, chaque femme sera déclarée à la sécurité sociale ;
- les **enfants effectivement à la charge de l'assuré, qui résident au Gabon et qui entrent dans une des catégories suivantes** :
 - **enfants issus du ou des mariages de l'intéressé** à condition que ce ou ces mariages aient été inscrits à l'Etat civil ;
 - **les enfants des mères célibataires salariées** ;
 - **les enfants que la femme de l'assuré a eus d'un précédent mariage**, lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés à la charge du premier mari ou que celui-ci contribue à leur entretien ;
 - **les enfants ayant fait l'objet d'une adoption par l'assuré marié, ou d'une légitimation adoptive, conformément aux règles du Code Civil.**

282. Preuve de la qualité d'assuré et d'ayants droit

Pour s'assurer que la condition d'assuré ou d'ayant droit est bien remplie, l'employeur vérifie :

- pour l'assuré : **sa carte d'assuré social** ;

- pour le conjoint de l'assuré : **l'acte de mariage** ;
- pour les enfants légitimes : **le livret d'allocataire de l'agent** ;
- pour les enfants naturels ou orphelins : **le livret d'allocataire s'ils ont été déclarés à la C.N.S.S.**

Par mesure de sécurité, il est souhaitable que l'employeur précise à la C.N.S.S. que sa prise en charge ne porte que sur **le seul ticket modérateur**.

283. Prise en charge des non assurés sociaux ou des non ayants droit

La C.N.S.S. ne prend pas en charge les frais d'hospitalisation des non assurés sociaux ou des non ayants droit d'un assuré social.

Ces personnes peuvent néanmoins bénéficier des soins de la Caisse à titre onéreux.

L'employeur peut décider de prendre en charge les frais d'hospitalisation de ces personnes. Cette prise en charge sera alors intégrale.

Cela sera le cas notamment des enfants nés de plusieurs femmes illégitimes.

§2. Prestations de la C.N.S.S.

284. Distribution de médicaments

L'ordonnance du 6 janvier 1976 a institué la distribution gratuite, aux assurés sociaux et aux membres de leur famille légitime, d'un certain nombre de produits pharmaceutiques.

La liste, révisée périodiquement, a été adressée à tous les médecins et formations sanitaires publiques et privées, qui sont tenus de s'y conformer dans leurs prescriptions aux assurés sociaux.

Les médicaments sont délivrés aux salariés sur présentation de l'ordonnance médicale en deux exemplaires, et de la carte d'assuré social.

Les entreprises employant au moins deux cent (200) travailleurs et pourvues d'une infirmerie dirigée par un médecin ou par un infirmier diplômé, peuvent recevoir de la C.N.S.S. un lot de médicaments, à condition qu'elles soient à jour dans le versement de leurs cotisations sociales.

Nous ne sommes toutefois pas en mesure de vous préciser si cette distribution de médicaments est effective en pratique.

285. Hospitalisation

L'ordonnance n° 29/77/PR du 7 juillet 1977 a institué la prise en charge par la C.N.S.S. des frais d'hospitalisation des assurés sociaux et de leurs ayants droit, dans les formations sanitaires agréées de type universitaire ou de première catégorie.

286. Ticket modérateur - assurés sociaux et ayants droit

L'ordonnance du 7 juillet 1977 prévoit la prise en charge des frais d'hospitalisation des assurés sociaux et de leurs ayants droit par l'employeur, à travers le ticket modérateur.

Les taux de prise en charge par la C.N.S.S. ont été établis en fonction du montant du salaire brut de l'assuré, ainsi qu'il suit :

MONTANT DU SALAIRE MENSUEL BRUT	TAUX DE PRISE EN CHARGE PAR LA C.N.S.S.
50.000 F.CFA	100 %
Entre 50.000 et 150.000 FCFA	85 %
Plus de 150.000 F.CFA	75 %

L'employeur n'est pas légalement obligé de prendre en charge le ticket modérateur. Le plus souvent il le fera pour aider son agent.

Lorsque l'employeur a pris en charge le ticket modérateur pour le compte du salarié, il est tenu de reverser à l'organisme payeur le montant de la contre-valeur du ticket modérateur qu'il précompte sur le salaire de l'intéressé (article 5 de l'ordonnance).

Cette retenue étant prévue réglementairement, les dispositions relatives aux retenues sur salaire ne sont pas applicables.

Il n'y a donc pas lieu de procéder par voie de saisie-arrière ou de cession volontaire, souscrite devant le magistrat du lieu de résidence, ou à défaut devant l'Inspecteur du travail.

Les retenues effectuées par l'employeur doivent néanmoins, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 29/77/PR précitée, tenir compte des quotités saisissables prévues à l'article 729 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance n°29/77/PR prévoit, par ailleurs, la prise en charge par la C.N.S.S. des frais d'hospitalisation des assurés sociaux et de leurs ayants-droit, dans les formations sanitaires agréées de type universitaire ou de première catégorie.

Toutefois, les malades sont tenus, lors de leur admission dans la formation hospitalière, de fournir ou de présenter les pièces suivantes :

- la carte d'assuré social ou le titre de pension ;
- le dernier bulletin de salaire ;
- une pièce d'identité ;
- le livret de famille ou de mariage, s'il s'agit d'un ayant-droit.

287. Evacuation sanitaire

L'ordonnance n°28/71/PR du 19 avril 1971 prévoit une prise en charge par la C.N.S.S. des évacuations sanitaires à l'extérieur du Gabon, des travailleurs et de leur famille.

Le dossier médical est présenté par le médecin traitant au Conseil de santé.

Le malade évacué participe aux frais de transport et d'hospitalisation, en fonction du montant de son salaire ainsi qu'il suit :

REMUNERATION BRUTE MENSUELLE	PARTICIPATION DU SALAIRE (% du coût de l'évacuation)
De 500.000 F.CFA et plus	35 %
De 350.000 à 500.000 F.CFA	30 %
De 250.000 à 350.000 F.CFA	25 %
De 150.000 à 250.000 F.CFA	20 %
De 100.000 à 150.000 F.CFA	15 %
De 75.000 à 100.000 F.CFA	10 %
De 50.000 à 75.000 F.CFA	5 %
Moins de 50.000 F.CFA	1 %

L'employeur du malade évacué est responsable du remboursement à la C.N.S.S. de la quote-part des frais d'évacuation à sa charge ; à ce titre, l'employeur est tenu d'opérer des retenues sur le salaire du travailleur, conformément aux règles relatives aux retenues sur salaire.

CHAPITRE 3 - MATERNITÉ

SECTION 1 - ASPECTS JURIDIQUES

§1. Le congé de maternité

288. Cas de suspension légal

La maternité est un cas de suspension du contrat de travail prévu par l'alinéa 6 de l'article 36 du Code du Travail. Ce n'est donc pas une cause de rupture du contrat de travail, qui est suspendu pendant toute la durée du congé de maternité.

En outre, la loi garantit aux salariées une protection en cas de maternité.

Des mesures spécifiques protègent les salariées enceintes contre les risques de mesures discriminatoires, réglementent leurs conditions de travail et interdisent de les employer pendant une période limitée, située à l'intérieur du congé de maternité.

La loi prévoit un repos pour allaitement et organise un système de protection contre le licenciement des femmes enceintes.

Les auteurs d'infractions à ces dispositions protectrices sont passibles de sanctions.

289. Durée du congé de maternité

La loi permet la suspension du contrat de travail pendant **14 semaines** en cas de maternité.

Cette période de quatorze semaines, suspensive du contrat de travail, se

décompose en deux périodes distinctes, en fonction de la naissance de l'enfant.

Le congé de maternité comprend donc un **congé prénatal** de six (6) semaines avant la naissance et un **congé postnatal** de huit (8) semaines après la naissance de l'enfant.

290. Prorogation

a) Dépassement du congé prénatal - accouchement après la date présumée

Si l'accouchement a lieu après la date d'accouchement présumée, le congé prénatal sera prolongé jusqu'à la date d'accouchement sans que le congé postnatal soit réduit. La femme a droit aux huit (8) semaines de suspension postérieures à l'accouchement, même si le total des quatorze (14) semaines est dépassé (Art.171 al.3 C.Tr.).

b) Accouchement avant la date présumée

Le législateur reste muet quant à l'hypothèse où la femme accouche avant la date présumée d'accouchement, réduisant ainsi son congé prénatal. Doit-on considérer que le congé postnatal se trouve prorogé de la période restant à courir du congé prénatal ?

En l'absence d'une précision textuelle, il est difficile d'adopter une solution claire.

En pratique, il y a lieu de noter que certaines entreprises considèrent la

période de quatorze semaines comme une période minimale que les aléas de l'accouchement ne sauraient modifier.

D'autres en revanche, considèrent que seule la période postnatale ne peut être réduite.

Toutefois, selon nous, et en l'absence d'une précision légale, la naissance de l'enfant avant la date présumée d'accouchement ne saurait avoir pour effet de proroger la période du congé postnatal.

En effet, cette solution se heurte aux modalités d'indemnisation de la femme par la C.N.S.S. pendant le congé de maternité ; celle-ci retient comme élément de référence la date réelle de naissance de l'enfant. Dès lors, en dehors des cas légaux de prorogation, la femme dont la période de congé postnatale serait prorogée du fait d'une naissance avant le terme prévu, encourt le risque de ne pas être indemnisée par la C.N.S.S.

c) Maladie - Naissances multiples

Le congé de maternité de quatorze semaines peut être prolongé de trois (3) semaines, en cas de maladie dûment constatée et de deux (2) semaines, en cas de naissances multiples.

291. Renonciation

La femme peut renoncer ou abréger son congé de maternité, sous réserve de passer un accord écrit avec l'employeur, autorisant expressément ce dernier à utiliser ses services pendant la période de suspension, et copie de cet accord devra être adressée à l'Inspection du travail.

Pendant son congé de maternité, la femme a droit aux soins médicaux gratuits et à la totalité du salaire qu'elle percevait au moment de la suspension de son contrat de travail, prestations qui sont à la charge de la C.N.S.S. qui a l'obligation de lui verser des indemnités journalières.

En outre, elle a droit au maintien de ses avantages en nature.

Par un courrier en date du 10 mai 1988, la Confédération Gabonaise Patronale a interrogé la C.N.S.S. sur l'assiette des éléments du salaire pris en compte dans le calcul des indemnités journalières versées aux femmes pendant leur congé.

En réponse, par un courrier en date du 12 octobre 1988, la C.N.S.S. précisait les éléments du salaire qui étaient pris en compte dans le calcul des indemnités journalières de maternité.

Ce courrier précise que la femme perçoit la totalité du salaire versé au moment de la suspension ; toutefois certaines indemnités sont exclues, à savoir l'indemnité de transport et l'indemnité de logement, cette dernière restant à la charge de l'employeur pendant la durée du congé de maternité.

Il résulte des termes de ce courrier qu'à l'instar des avantages en nature qui sont maintenus par l'employeur à la femme pendant la durée du congé, l'indemnité de logement, représentative d'un avantage en nature, doit également être payée par l'employeur pendant toute la durée de l'absence liée à la maternité.

§2. Régime juridique

292. Indemnisation

Pendant le congé de maternité, le contrat de travail est **suspendu**, avec un certain nombre de conséquences.

L'essentiel de l'indemnisation en cas de congé de maternité :

- gratuité des soins médicaux ;
- versement de la totalité du salaire perçu au moment de la suspension du contrat de travail.

Ces prestations sont à la charge de la C.N.S.S. et sont dans cette hypothèse versées sous la forme d'indemnités journalières.

- maintien des avantages en nature.

293. Maintien ancienneté - réintégration

La période du congé de maternité, y compris les cas de prolongation, n'est pas suspensive de l'ancienneté.

Le congé de maternité est donc légalement assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son **ancienneté** (Art.171 al.4 C.Tr.).

Les périodes de repos des femmes en couches sont prises en compte pour le calcul de la durée du congé acquis, dans la mesure où elles sont considérées comme temps de travail effectif (Art.186 al.5 C.Tr.).

Au terme du congé de maternité, les salariées sont en droit de retrouver leur emploi antérieur aux mêmes conditions.

294. Autre cas de suspension

L'article 172 du Code du Travail modifié par la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000, prévoit un nouveau cas de suspension du contrat de travail pour la femme enceinte.

En effet, la femme bénéficie, pendant sa

grossesse, d'un droit de transfert à un autre emploi non préjudiciable pour sa santé.

Il est prévu qu'à défaut de pouvoir obtenir ce transfert au sein de l'entreprise, la femme peut bénéficier d'une suspension de son contrat de travail pour une durée de trois (3) mois.

Ce cas de suspension s'accompagne du versement de la moitié du salaire et du maintien de l'ancienneté de la salariée.

295. Résiliation du contrat

La loi interdit expressément de licencier les bénéficiaires de congés de maternité (Art.171 al.6 du Code du Travail) : *« Cette interruption de service ne sera pas considérée comme cause de rupture du contrat ».*

En effet, les femmes enceintes bénéficient d'une protection légale contre les mesures de licenciement prises à leur encontre. A ce propos, l'employeur est tenu par une obligation de réintégration et de reclassement.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas pendant la période d'essai, lorsque le licenciement n'est pas lié à l'état de grossesse du travailleur ; elle ne fait pas également obstacle à l'échéance d'un contrat à durée déterminée.

Jurisprudence :

Un arrêt du Tribunal de Première Instance de Libreville en date du 24 février 2005 apporte une atténuation au caractère absolu de la protection susvisée.

En effet, si l'employeur est dans l'impossibilité de réintégrer la salariée au même poste à l'issue de son congé de maternité pour des raisons liées au bon fonctionnement de l'entreprise ou de la structure, il devra tout faire pour la réintégrer dans un emploi équivalent.

En l'espèce, les juges ont estimé que l'employeur avait mis en œuvre les moyens nécessaires pour proposer à la salariée un emploi équivalent à l'issue de son congé de maternité, et ce, afin d'éviter que l'enseignement soit suspendu ou perturbé.

Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'employeur peut dans certaines hypothèses être autorisé à prononcer le licenciement à l'encontre d'une salariée enceinte :

- Lorsqu'il est motivé par une **faute grave** de la salariée non liée à son état de grossesse : le lien avec l'état de grossesse sera plus particulièrement pris en considération, lorsque c'est le comportement de la salariée qui est en cause ;
- Les juges rechercheront ici, si avant l'accident, le comportement de la salariée n'était pas fautif ;
- Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail en raison d'une **circonstance étrangère à l'état ou à la situation de la salariée**.
- Le motif doit résulter ici de circonstances indépendantes au comportement de la salariée. Il ne peut s'agir ni d'une faute légère ni d'une incapacité

professionnelle non constitutive d'une faute grave.

- Il peut s'agir par exemple de la fermeture de l'établissement, de la suppression d'un service, de la décision de compression du personnel antérieure au licenciement.
- Lorsque la salariée **refuse un simple changement dans ses conditions de travail**.

En effet, les juges retiendront que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, lorsque la salariée refuse un autre emploi similaire, sans modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.

296. Protection en cas de licenciement

Compte tenu de l'interdiction susvisée et des mesures discriminatoires, le licenciement d'une femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente, ou tout licenciement intervenu dans les quinze (15) mois suivant la date de l'accouchement, est subordonné à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail (Art.170 al.3 du C. Tr.).

Le nouvel article 170 du Code du Travail modifié par la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000 prévoit dorénavant que l'inspecteur est tenu de donner sa réponse dans un délai d'un mois, à défaut, l'autorisation est réputée accordée.

297. Congés payés

Lorsqu'une femme sollicite l'octroi de ses congés immédiatement après le congé postnatal, l'employeur est tenu d'accéder à sa demande conformément aux dispositions en vigueur en la matière.

SECTION 2 - PRESTATIONS SOCIALES

Aux termes de la réglementation en vigueur, la C.N.S.S. :

- prend en charge l'indemnisation de la femme pendant son congé de maternité ;
- verse des prestations familiales.

§1. Indemnisation

298. Principe

Pendant la période de suspension de **quatorze (14) semaines** (congé de maternité normal), **dix sept (17) semaines** (congé de maternité prolongé des suites d'une maladie) ou **dix neuf (19) semaines** (congé de maternité prolongé des suites d'une maladie et de naissances multiples), la femme a droit, **à la charge de la C.N.S.S. :**

- aux soins gratuits ;
- à la totalité du salaire soumis à cotisations qu'elle percevait au moment de la suspension.

Elle conserve en outre le droit aux prestations en nature, dont elle bénéficie au titre de son contrat de travail (Art.173 C.Tr.).

299. Indemnités journalières

Pour bénéficier des indemnités journalières de maternité, la femme salariée doit, conformément aux dispositions de l'article 56 du décret n°599/PR du 17 juin 1981 fixant les modalités d'application du Code de la Sécurité Sociale, communiquer à la caisse son numéro d'immatriculation et fournir les pièces suivantes :

- un certificat de constatation de grossesse établi par un médecin ou une sage-femme ;

- une demande d'indemnité journalière signée de son employeur ou du préposé de celui-ci, certifiant qu'elle a suspendu effectivement l'exercice de sa profession ;

- les 4 derniers bulletins de paie justifiant les salaires effectivement perçus lors de la cessation de travail.

La preuve de la constatation de l'état de grossesse n'est pas exigée, si la femme a rempli toutes les conditions requises pour bénéficier des allocations prénatales.

300. Congé supplémentaire

Dans le cas d'un repos supplémentaire justifié par la maladie résultant de la grossesse ou des couches, jusqu'à concurrence de 3 semaines, conformément à l'article 171 du Code du Travail, une demande de prolongation du service des indemnités journalières est adressée à la caisse accompagnée :

- d'un certificat médical constatant l'incapacité à reprendre le travail à l'expiration de la période légale de repos suivant les couches, et établissant que cette incapacité résulte de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches ;
- d'une attestation de l'employeur certifiant que le travail n'a pas été repris à l'expiration de la période normale de congé (article 57 du décret susvisé).

301. Montant de l'indemnité

Le Code du Travail prévoit que la femme a droit, à la charge de la C.N.S.S., pendant la durée du congé de maternité, à la totalité de son salaire soumis à cotisations qu'elle percevait au moment de la suspension.

Il résulte des dispositions issues du Code de la Sécurité Sociale et du décret d'application que, l'indemnité journalière de

maternité est égale au salaire journalier moyen perçu par l'assurée au moment de la suspension du travail.

Le salaire journalier moyen est calculé en divisant par trente le total des rémunérations perçues par l'intéressée au cours du mois précédent celui de la suspension du travail (article 69 du décret).

L'indemnité journalière est liquidée au prorata des jours ouvrables ou non ouvrables pendant lesquels le travail a été effectivement suspendu. L'indemnité journalière afférente à la période de repos postérieure à l'accouchement est due même si l'enfant n'est pas né viable, à condition de produire un certificat médical d'accouchement (article 70 du décret).

Conformément à une note de service de la C.N.S.S. n°14 / DPF du 12 mai 1992, seuls les salaires déclarés sur les Relevés Nominatifs des Salaires (R.N.S), serviront de base pour le calcul des indemnités journalières.

Il en résulte en pratique que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire soumis à cotisations.

L'indemnité journalière est payée en deux tranches : la première après l'accouchement, la seconde à la reprise du travail (article 71 du décret).

302. Subrogation de l'employeur

Si l'employeur maintient à la femme salariée, pendant la période de repos légal de maternité tout ou partie de son salaire, il est subrogé de plein droit à l'intéressée, dans la limite du salaire effectivement versé, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières de maternité qui lui sont dues par la Caisse, sous réserve que l'employeur soit en règle au regard de ses obligations vis-à-vis de la Caisse (article 72 du décret).

Rappelons qu'en cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire de la femme salariée, il n'y a **ni ristournes, ni imputations possibles sur les cotisations** : le remboursement se fera de façon séparée.

303. Soins gratuits

Les soins gratuits auxquels l'assurée a droit à l'occasion de son accouchement, sont dispensés normalement, si l'intéressée réside dans la région de Libreville, dans les établissements hospitaliers agréés par la C.N.S.S. et, si elle réside dans une autre région, dans les établissements hospitaliers provinciaux ou départementaux (article 73 du décret).

304. Hospitalisation

Les soins gratuits comprennent l'hospitalisation en deuxième catégorie pour une durée maximale de **huit (8) jours**, sauf complications dans l'état de santé de la femme en couches (article 74 du décret).

Les factures des hôpitaux correspondant à l'hospitalisation des assurées en couches sont adressées à la Caisse. Pour être honorées, elles doivent être accompagnées d'un certificat d'accouchement et du numéro d'immatriculation de l'intéressée (article 75 du décret). Les factures des hôpitaux sont payées directement par la Caisse.

§2. Prestations familiales

Les prestations familiales comprennent :

- les allocations prénatales,
- les primes à la naissance.

Pour pouvoir prétendre aux prestations familiales, le travailleur assujéti au régime de sécurité sociale doit justifier de **4 mois consécutifs de travail chez**

un ou plusieurs employeurs (article 43 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale).

305. Allocations prénatales

Il est attribué à toute femme salariée ou épouse d'un travailleur salarié remplissant les conditions de l'article 43 alinéa 1 précité, à condition que le mariage ait été contracté devant l'officier d'état civil, ou s'il s'agit d'un mariage coutumier, qu'il ait été déclaré à l'état civil, des **allocations prénatales** au cours des **9 mois** précédant la naissance (article 44 du Code de la Sécurité Sociale).

Cette règle reste valable, même si la naissance a lieu au cours d'un mois autre que celui de la date présumée de l'accouchement, à condition que les deux premiers examens prénataux aient été pratiqués (article 66.1 du décret d'application).

Si la grossesse est interrompue avant le deuxième examen, seule la première tranche d'allocations prénatales reste due (article 66.2 du décret).

306. Conditions d'octroi

Pour ouvrir droit à ces allocations, la femme salariée ou la conjointe d'un travailleur salarié en état de grossesse doit, conformément à l'article 50 du décret d'application n°599/PR du 17 juin 1981, subir **3 examens médicaux** :

- le premier est pratiqué **avant la fin du troisième mois** de grossesse par un médecin ou une sage-femme qui peut délivrer à la future mère un carnet de santé. Il ou elle, établit le certificat de ce premier examen (sur le premier feuillet du carnet de santé ou à défaut sur papier libre) qui doit **obligatoirement** indiquer la **date présumée** de l'accouchement (article 51 du décret) ;
- le délai de trois mois pourra être prolongé en cas de force majeure.

- les deuxième et troisième examens sont effectués par un médecin ou une sage-femme **au cours du sixième mois** de la grossesse, pour le deuxième examen, et **entre le septième et le huitième mois** pour le troisième examen. Ces examens sont certifiés sur les feuillets appropriés du carnet de santé ou, à défaut, sur papier libre (article 52 du décret).

En cas de prolongation du délai de production du certificat médical du premier examen, la future mère ne sera soumise qu'à un seul examen médical subi vers le huitième mois de la grossesse.

Tout examen non subi fait perdre le bénéfice des allocations correspondantes. Dans le cas où la future mère n'a pu, en cas de force majeure, subir un des examens prénataux, la Caisse peut décider le maintien des droits aux allocations prénatales (article 65 du décret d'application).

307. Modalités de paiement

Les allocations prénatales sont payées à la future mère en trois échéances :

- la première, après l'examen médical du troisième mois : leur montant est de **6.000 F CFA** ;
- la deuxième, après l'examen médical du sixième mois : leur montant est de **7.500 F CFA** ;
- la troisième, après le dernier examen médical. Elle est payable en nature **sous forme de layette** (article 67.1 du décret d'application).

Dans les cas de prolongation du délai de certificat médical du premier examen, les allocations prénatales sont payées en deux fractions (article 67.2 du décret).

308. Primes à la naissance

Il est attribué une prime à la naissance de chaque enfant de l'assuré, issu d'un mariage monogame ou polygame. La femme salariée célibataire peut prétendre à l'attribution de cette prime.

Le paiement de la prime à la naissance est subordonné à la production d'un **acte de naissance** établi par l'officier d'état civil ou par l'autorité compétente, ainsi qu'un **certificat médical d'accouchement** (article 45 du Code de la Sécurité Sociale).

Le certificat médical d'accouchement est établi sur le feuillet approprié du carnet de santé, à défaut, sur papier libre.

L'examen médical doit constater que l'enfant est né viable et sous contrôle médical. Lorsque l'examen médical n'a pu intervenir au moment de l'accouchement, le médecin en constate l'impossibilité (article 54 du décret d'application).

La prime à la naissance est payée en une seule fois, elle est de **8.000 F CFA**. En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte (article 68 du décret d'application).

SECTION 3 - CONDITIONS D'EMPLOI

En dehors du droit au congé de maternité, la protection de la salariée enceinte ou ayant récemment accouché est assurée par :

- une interdiction totale d'emploi pendant une durée limitée ;
- une mutation en cas de travail reconnu dangereux pour la santé ;
- la prohibition des mesures discriminatoires.

§1. Mesures protectrices

309. Interdiction d'emploi

Il est interdit aux employeurs d'utiliser, en connaissance de cause, les services d'une femme enceinte pendant **quatorze (14) semaines consécutives dont six (6) semaines** avant la date présumée de l'accouchement (Art.171 C.Tr.).

L'interdiction de travail est également valable lorsque le congé de maternité est prolongé suite à :

- un accouchement tardif, c'est à dire après la date prévue ;
- une maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches (dans ce cas la prolongation est fixée à **trois (3) semaines**) ;
- des naissances multiples (dans ce cas la prolongation est fixée à **deux (2) semaines**).

Toutefois, cette interdiction d'emploi est levée lorsqu'un **accord écrit** est passé expressément entre les parties à l'initiative de l'employée.

Une copie de cet accord doit alors être adressée à l'Inspecteur du travail du ressort (Art. 171 al.2 C.Tr.).

310. Mutation en cas de travail reconnu dangereux pour la santé

Pendant sa grossesse et trois (3) mois après la date de reprise du travail (Art.172 nouveau modifié par la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000), une femme employée habituellement à un travail reconnu dangereux pour la santé ou qui produit un certificat médical attestant qu'un changement dans la nature de son travail est nécessaire dans l'intérêt de sa santé ou de celle de son enfant, a le droit d'être transférée, sans réduction de salaire, à un autre travail non préjudiciable à son état.

La loi prévoit, en outre, qu'en cas d'impossibilité de mutation à un autre emploi au sein de l'entreprise, la femme peut bénéficier de la suspension de son contrat de travail pour une durée de trois (3) mois.

311. Protection contre les discriminations

Aux termes de l'article 170 alinéa 2 :

«Aucun employeur ne peut licencier ou prendre toute autre mesure de représailles contre une salariée au motif de sa grossesse ou de son accouchement».

Il résulte de cette disposition que l'état de grossesse d'une femme ne doit pas être pris en considération par l'employeur pour refuser de l'embaucher, pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou pour une mutation d'emploi.

En outre, lors de l'embauche, la salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf si elle demande le bénéfice de la protection de la femme enceinte. Il est interdit à l'employeur de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant celui-ci ou de se prévaloir d'une interdiction légale d'occuper le poste proposé en raison de son état.

En cas de litige, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. **Si un doute subsiste, il profite à la salariée.**

§2. Aménagement des heures de travail

312. Aménagement de poste

La salariée en état de grossesse peut être affectée, avant son départ en congé de maternité, à un autre emploi, à sa demande ou sur l'initiative de l'employeur, à condition que cette mutation soit nécessitée par des raisons médicales

reconnues par le médecin du travail et soit compatible avec l'état de l'intéressée.

313. Repos pour allaitement

Après la grossesse, et à l'issue du congé de maternité, la femme bénéficie d'heures dites de repos pour allaitement. Elle est donc légalement autorisée à réduire la durée journalière de travail pour allaiter son enfant pendant une période donnée.

A la question de savoir si ce repos doit être uniquement accordé à la femme qui allaite son enfant par le sein maternel, nous pensons qu'une telle interprétation serait restrictive.

En effet, selon nous, le législateur a entendu accorder à la mère la possibilité de concilier sa vie professionnelle et son rôle de mère.

Par conséquent, **quelque soit le mode d'allaitement de l'enfant (lait maternel ou lait maternisé), la femme doit bénéficier de cet aménagement horaire légal.**

314. Durée

A compter de la reprise du travail, la mère a droit à des **repos pour allaitement** pendant une période de **douze (12) mois** (période initialement fixée à quinze mois et récemment modifiée par la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000).

La durée totale de ces repos ne peut dépasser **2 heures par journée de travail** sur les **six (6) premiers mois**, et **une (1) heure** sur les six derniers mois (Art.174 nouveau).

Le texte est muet sur la rémunération de ces heures; néanmoins, il est d'usage de considérer qu'elles sont rémunérées comme heures effectivement travaillées.

Ces heures, depuis la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000 portant modification du

Code du Travail sont prises à raison de : **316. Rupture du contrat**

- **deux (2) heures** par jour pendant les six premiers mois de la reprise du travail ;
 - **une (1) heure** par jour pendant les six derniers mois.
- Pendant la période d'allaitement, la mère peut quitter définitivement son travail sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité pour rupture du contrat (Art.174 al.2 C.Tr.).

315. Répartition des heures

La loi ne fixe pas la répartition de ces heures, par conséquent, elles peuvent être réparties en plusieurs périodes au cours de la journée de travail selon une durée et une périodicité fixées d'accord parties.

A défaut, le repos pour allaitement est pris au cours de chaque demi-journée.

CHAPITRE 4 - AUTRES CAS DE SUSPENSION LÉGAUX

SECTION 1 - SERVICE MILITAIRE

§1. Service militaire de l'employeur et du travailleur

317. Appel de l'employeur sous les drapeaux

L'article 36 alinéa 1er prévoit que le contrat de travail peut être suspendu en cas de fermeture de l'établissement ou de l'entreprise par suite de l'appel de l'employeur sous les drapeaux, ou pour une période obligatoire d'instruction militaire.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 juin 1956 réglementant certains des effets de la suspension du contrat de travail, une notification doit être faite aux salariés par l'affichage d'un avis apposé à une place convenable, aisément accessible dans les lieux où le travail est interrompu. Par ailleurs, des lettres recommandées doivent être expédiées par l'employeur à ceux des travailleurs qui seraient dans l'impossibilité d'avoir connaissance dudit affichage.

318. Service militaire ou civil obligatoire du travailleur

Le contrat de travail peut également être suspendu lorsque le travailleur est appelé à effectuer son service militaire ou pendant les périodes d'instruction militaire obligatoire.

Dans cette hypothèse, le travailleur doit avertir l'employeur par lettre recom-

mandée ou lui communiquer, contre accusé de réception portant date de cette communication, la convocation de l'autorité militaire (article 2 de l'arrêté du 13 juin 1956).

A notre connaissance, il n'existe pas au Gabon de service militaire ou civil obligatoire, le recrutement faisant appel au volontariat.

L'article 36 alinéa 2 mentionnant les périodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles le travailleur est astreint, on peut se demander si la suspension du contrat de travail est acquise au salarié dans le cas où il part volontairement sous les drapeaux. On pourrait dans ce cas considérer que le salarié rompt, de fait, son contrat de travail.

§2. Régime juridique

319. Durée de la suspension

Le Code ne précise pas la durée de la suspension du contrat de travail ; celle-ci est donc liée à la durée du service militaire ou de l'instruction militaire.

320. Maintien de la rémunération

En cas de suspension du contrat de travail pour cause de service militaire de l'employé ou du travailleur, l'employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de l'absence, dans la limite maximum du préavis.

SECTION 2 - MISE À PIED - GARDE À VUE

§1. Mise à pied

321. Mise à pied disciplinaire

La mise à pied disciplinaire fait partie des prérogatives de l'employeur en matière de pouvoir disciplinaire. Il s'agit d'une mesure visant à sanctionner le salarié suite à un comportement fautif de ce dernier.

Le Code du Travail prévoit la suspension du contrat de travail en cas de mise à pied disciplinaire du travailleur. La durée de cette suspension ne peut excéder **huit (8) jours**.

322. Mise à pied conservatoire

Le contrat de travail des travailleurs bénéficiant d'une protection légale en cas de licenciement : délégué du personnel, délégué syndical (Art.295 C du Tr), femme pendant et après sa grossesse (Art.170 C du Tr) peut être suspendu pendant toute la durée nécessaire à l'obtention de l'autorisation de licenciement auprès de l'Inspection du travail.

La durée de suspension dépend de celle de l'obtention de l'autorisation de licenciement. Toutefois, celle-ci ne saurait être supérieure à un (1) mois, période à l'issue de laquelle l'autorisation de licenciement est réputée être accordée.

La mise à pied conservatoire n'est pas, en elle-même, une sanction mais une mesure de précaution tendant à retirer le salarié de son lieu de travail, dans l'attente d'une décision concernant la sanction.

323. Suspension de la rémunération - congés payés

Durant la période de mise à pied disciplinaire, le travailleur perd son droit à rémunération, et cette absence doit, à

notre avis, être déduite de la base de calcul du congé acquis et de l'allocation des congés payés.

S'agissant de la mise à pied conservatoire, le Code du Travail ne précise pas, si durant cette période, le travailleur perd ou non son droit à rémunération.

Toutefois, lorsque la faute commise par le travailleur est lourde, nous sommes d'avis que l'employeur peut opérer des retenues de salaire jusqu'à l'obtention de la décision de licenciement.

Si la décision de licenciement n'est pas accordée, le travailleur est réintégré avec paiement des salaires afférents à la période de suspension.

§2. Garde à vue - détention préventive ou non

324. Conditions

Le contrat du travail peut également être suspendu pendant la durée de garde à vue ou de détention du travailleur, préventive ou non, si les faits reprochés à celui-ci sont étrangers au contrat de travail.

La suspension du contrat de travail est obligatoirement liée à l'extranéité des faits à la relation de travail. A défaut, la garde à vue ou la détention justifiée par des fautes professionnelles (vols ou autres) constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

325. Durée de la suspension

Le Code du Travail prévoit que la durée maximum de la suspension est de **six (6) mois**.

On peut s'interroger sur la durée de la suspension du contrat de travail après le prononcé d'un jugement définitif, après que le contrat de travail ait déjà été suspendu pour une durée de trois mois dans le cadre d'une détention préventive.

Doit-on considérer que la suspension du contrat ne pourra être possible que pour les trois (3) mois restant ou pour une nouvelle période de six (6) mois ?

La durée prévue par l'article 36 alinéa 9 est une durée maximale.

Selon nous, le contrat de travail d'un travailleur suspendu pour les mêmes faits, d'une part en détention préventive et d'autre part, en détention définitive, ne peut être suspendu au delà de la durée maximale légale de six mois.

En effet, la reprise du travail entre la période de détention provisoire et la suspension susceptible de résulter du prononcé du jugement définitif, ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la période de suspension.

326. Information de l'employeur

Dans le cas d'un travailleur placé en garde à vue ou mis en détention provisoire, l'employeur doit être informé par l'autorité judiciaire ou de police ou par un membre de la famille muni de la décision judiciaire.

327. Absence de rémunération

Durant cette période, le travailleur perd son droit au salaire. Les périodes d'absences doivent, à notre avis, être déduites de la base de calcul des congés payés.

328. Résiliation

La condamnation ou l'incarcération du salarié, n'est pas une cause de licenciement pour motif personnel, en raison de l'extranéité des faits à la relation de travail.

La résiliation du contrat de travail pourra cependant être fondée, non pas sur la condamnation ou l'incarcération en elle-même, mais plutôt sur l'inexécution du contrat de travail, ou la désorganisation du service qui en résulterait.

SECTION 3 - EXERCICE D'UNE FONCTION SYNDICALE – MANDAT ÉLECTIF OU FONCTION POLITIQUE

§1. Exercice d'une fonction syndicale permanente

329. Conditions

L'exercice d'une fonction syndicale permanente est un cas légal de suspension du contrat de travail.

Il s'agit de l'hypothèse où un travailleur est désigné pour l'exercice d'une fonction syndicale, auprès du syndicat auquel il appartient.

La seule réserve que l'employeur pourra émettre, est la vérification de la représentativité du syndicat concerné au plan national.

Le Code du Travail (Art 346 du C. du Tr modifié) indique les critères auxquels se reconnaît la représentativité d'un syndicat :

- Le nombre de délégués du personnel élus dans les entreprises ;
- Les effectifs ;
- Les cotisations ;
- L'indépendance des organisations professionnelles les unes des autres vis-à-vis du Gouvernement et des partis politiques.

330. Effet de la suspension

Le salarié dont le contrat de travail est légalement suspendu perd son droit au salaire, conserve ses droits à l'ancienneté pendant toute la durée de la suspension et bénéficie d'un droit de réintégration dans l'entreprise à l'issue de la période de suspension.

Il est important de souligner que pendant cette période, l'employeur n'a plus l'obligation de rémunérer le salarié.

§ 2. Mandat électif ou l'exercice d'une fonction politique

331. Mandat électif

Par mandat électif susceptible de suspendre le contrat de travail au sens de l'article 36 alinéa 11, pendant toute la durée du mandat, il faut entendre l'élection d'un salarié en qualité de député au sein de l'Assemblée Nationale ou de sénateur au sein du Sénat.

A noter que ces cas de suspension résultent également des lois organiques n°8/96 et n°11/96 du 15 avril 1996 relatives aux élections des sénateurs et des députés.

S'agissant de l'élection ou la nomination d'un salarié au sein du conseil municipal en qualité de conseiller municipal, la loi organique réglementant les élections des conseillers municipaux ne prévoit pas expressément d'incompatibilité ou de suspension du contrat de travail en cas d'élection, on peut donc considérer que **le salarié élu conseiller municipal peut valablement cumuler cette fonction avec son activité salariée**, sauf hypothèse de démission souhaitée par le salarié.

Toutefois, s'il s'avère que le salarié conseiller municipal est élu au sein du conseil **en qualité de maire ou de maire adjoint, on peut considérer que ce dans ce cas, le contrat de travail peut être suspendu** sur la base des dispositions de l'article 36 du Code du Travail.

La question se pose également pour les salariés cadres nommés en conseil des Ministres en qualité de membres du Conseil Economique et Social ; pour les mêmes raisons que celles énoncées

pour les conseillers municipaux, nous pensons que **le salarié désigné membre du Conseil Economique et Social peut valablement cumuler son contrat de travail avec ses fonctions.**

Cependant, il ne peut en être de même pour le salarié membre permanent du Conseil Economique et Social, élu au sein du bureau du conseil.

En effet, l'article 13 de la loi n°19/92 du 14 janvier fixant l'organisation, le fonctionnement et les règles de désignation des membres du Conseil Economique et Social prévoit expressément que les membres permanents du Conseil Economique et Social bénéficient pendant la durée de leur mandat, des avancements internes et de l'ancienneté dans leurs organismes d'origine et qu'ils regagnent leurs administrations ou leurs entreprises à la fin de celui-ci ; il s'agit donc d'un cas de suspension entrant dans le champ d'application de l'alinéa 11 de l'article 36.

332. Exercice d'une fonction politique

L'article 36 alinéa 11 prévoit également la suspension du contrat de travail en cas d'exercice d'une fonction politique.

Que faut-il entendre par exercice d'une fonction politique suspensive du contrat de travail, au sens de l'article 36 du Code du Travail ?

En l'absence d'une définition légale, il convient donc de se référer à la doctrine administrative pour s'interroger sur ce qu'il faut entendre par fonction politique, susceptible d'entraîner la suspension du contrat de travail.

A ce sujet, la doctrine administrative française, fait la distinction entre l'exercice d'une fonction politique et d'une fonction administrative et technique au sein d'une administration.

Ainsi, selon cette doctrine, par fonction politique, il faut entendre l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel (les membres du cabinet étant les collaborateurs personnels du Ministre, librement choisis par lui ; la durée de leurs fonctions étant liée au maintien du Ministre à son poste) en qualité de membre du cabinet du Ministre par exemple, chef de cabinet, directeur de cabinet, attachés de cabinet ; ces fonctions étant définies comme à la fois politiques et administratives.

Dès lors, et par référence à cette doctrine dont les principes sont transposables en raison de l'identité des concepts et des principes juridiques, on peut admettre qu'un salarié nommé par voie de décret au sein du cabinet du Chef de l'Etat ou d'un cabinet ministériel, exerce une fonction politique au sens de l'alinéa 11 de l'article 36 du Code du Travail.

Il est donc en pratique important de faire la distinction entre l'exercice d'une fonction politique et d'une fonction administrative et technique au sein d'une administration ; **l'exercice de la première étant suspensif du contrat de travail et la seconde ne l'étant pas.**

La question reste en revanche délicate pour les salariés qui font l'objet de nomination par voie de décision gouvernementale.

En effet, très souvent, les employeurs se trouvent face à des salariés qui ont fait l'objet d'une nomination par voie gouvernementale auprès d'institutions administratives (Présidence de la République, Ministères, Institutions ou organismes tels la CNAMGS, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale).

Ces nominations sont-elles constitutives de l'exercice d'une fonction politique, suspensives du contrat de travail au sens de l'article 36 alinéa 11 ?

A notre avis, il convient de distinguer le salarié qui est nommé auprès d'un cabinet présidentiel ou ministériel, dont la nomination est liée à la personnalité du Ministre et à l'appartenance politique et qui exerce à ce titre une fonction politique, et le salarié qui est nommé au sein d'une institution administrative ou un Ministère qui exerce plutôt des fonctions techniques, administratives que politiques. Ce sera le cas d'un conseiller spécial du Président de la République ou encore d'un chargé de mission du Président de la République auprès d'un Ministre, ou conseiller d'un Ministre dont les fonctions se définissent plus comme des fonctions techniques et administratives que politiques qui, à notre avis, ne sont pas suspensives du contrat de travail.

Dans ce cas, on peut valablement considérer, bien que la jurisprudence gabonaise ne se soit pas encore prononcée sur la question, que l'employeur est en droit de constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employé, en cas d'acceptation par ce dernier de ces nouvelles fonctions. Il appartient alors au salarié de démissionner.

333. Modalités de la suspension

Dans la mesure où le Code du Travail ne précise pas les modalités pratiques de la suspension du contrat pour cause de service militaire, de mandat électif ou l'exercice d'une fonction politique, il convient de se référer aux dispositions contenues dans les différentes Conventions Collectives et relatives au remplacement d'un salarié absent.

Le salarié qui bénéficie d'un cas de suspension doit en informer l'employeur, dans un délai raisonnable, par lettre recommandée ou par écrit contre accusé de réception portant date de cette communication en joignant l'acte de désignation à l'exercice d'un mandat électif ou de nomination à une fonction politique.

La lettre de notification doit indiquer la date de départ, la cause et la durée de la suspension ainsi que la fin de celle-ci.

La fin de la suspension ainsi que la réintégration du salarié doit également être notifiée à l'employeur par lettre recommandée ou communication contre accusé de réception.

Pendant cette période, l'employeur ne peut que pourvoir au remplacement du salarié conformément aux dispositions contenues dans les Conventions Collectives.

A cet égard, il convient de noter que le Code du Travail limite la durée du contrat de travail à durée déterminée à deux ans.

334. Effet de la suspension

Le salarié dont le contrat de travail est légalement suspendu perd son droit au salaire, conserve ses droits à l'ancienneté pendant toute la durée de la suspension et bénéficie d'un droit de réintégration dans l'entreprise à l'issue de la période de suspension.

En effet, en dehors des cas où l'employeur a la charge de son obligation de rémunération, les autres cas de suspension entraînent systématiquement, sauf accord avec l'employeur, la suppression du droit à la rémunération.

SECTION 4 - CONGÉ TECHNIQUE

Notion inexistante dans le Code du Travail et dans les Conventions Collectives jusqu'à la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000 portant modification du Code du Travail, le congé technique constitue depuis un cas de suspension.

Le législateur vient ainsi réglementer une situation qui, dans la pratique a souvent été utilisée pour préserver l'emploi dans

certains secteurs d'activité en difficulté, notamment dans le secteur forestier.

§1. Contours juridiques

335. Définition

L'article 36 alinéa 12 définit le congé technique comme étant « toute suspension du contrat de travail décidée par l'employeur ou son préposé, pour des raisons techniques et/ou conjoncturelles ».

L'ancien article 36 alinéa 13 définissait le congé technique comme étant « toute suspension du contrat de travail décidée par l'employeur ou son préposé, pour des raisons techniques et conjoncturelles ». Les raisons techniques et conjoncturelles devaient donc obligatoirement être cumulables.

Bon à savoir :

Selon le nouvel article 36 alinéa 12, créé par l'Ordonnance 18/PR/2010, l'employeur ou son préposé peuvent décider de la suspension du contrat de travail, dans le cadre d'un congé technique justifié par des raisons techniques **et/ou** conjoncturelles.

Le congé technique ou "chômage technique" **est une cessation provisoire d'activité**, liée à une **cause** naturelle, économique ou de force majeure **indépendante de la volonté** de l'employeur ou des travailleurs.

Le congé technique est à distinguer des cas de grève ou de lock-out : il est motivé par des considérations économiques ou techniques et non par un conflit social.

336. Causes du congé technique

Selon nous, le congé technique peut s'entendre d'une conjoncture économique

(pénurie de matières premières, mévente prononcée...), ou d'une conjoncture technique (défection de l'outil de travail suite à une intempérie justifiant la fermeture momentanée de l'usine..).

Ces situations peuvent nécessiter la suspension du contrat de travail du personnel.

§2. Modalités pratiques de la suspension

337. Avis préalable de l'inspecteur

L'alinéa 12 de l'article 36 nouveau subordonne la mise en œuvre de la suspension du contrat de travail pour cause de congé technique, à l'avis préalable de l'Inspecteur du travail.

Dès lors, tout employeur désireux de suspendre le contrat de travail d'un salarié pour cause de congé technique, devra obligatoirement soumettre cette solution à l'avis préalable de l'Inspecteur du travail.

Cette intervention de l'Inspecteur du travail peut se comprendre dans la mesure où le congé technique qui se présente comme une solution d'attente en cas de difficultés rencontrées par l'entreprise, peut se dénouer soit par la reprise normale du travail, soit par le licenciement économique ou la fermeture de l'entreprise. En effet, par cette intervention, l'Inspecteur du travail qui joue un rôle important dans la procédure de licenciement pour motif d'ordre économique, est déjà informé des difficultés conjoncturelles justifiant la résiliation des contrats de travail.

338. Durée du congé technique

Le Code du Travail ne fixe pas la durée de suspension du contrat de travail pour congé technique.

Dès lors, il faut en conclure que celle-ci est liée à la durée des difficultés temporaires de l'entreprise.

Il convient de retenir que c'est le caractère temporaire des difficultés qui justifie la suspension du contrat de travail jusqu'à la reprise de l'activité.

339. Rémunération

Le Code du Travail ne précise pas les modalités de rémunération du salarié pendant la période de suspension du contrat de travail pour chômage technique.

Dès lors, nous pensons que la pratique observée par les employeurs et qui consistait à verser au salarié, une indemnité de chômage calculée en pourcentage du salaire effectif perdu peut être maintenue.

La possibilité de prévoir également la dégressivité de cette indemnité jusqu'à la cessation du paiement de celle-ci peut continuer à être observée.

Il en est de même pour la suppression totale de la rémunération, lorsque la situation de trésorerie de l'entreprise ne permet pas le paiement des salaires.

L'indemnité versée au salarié a, selon nous, la nature d'un salaire qui, à ce titre, doit suivre le même régime social et fiscal.

340. Ancienneté

Bien que le Code ne le précise pas, selon nous, la suspension du contrat de travail pour congé technique, n'interrompt pas l'ancienneté du salarié. Dès lors, ces périodes doivent être prises en compte dans le calcul de l'allocation des congés payés.

341. Formalisme

Dans la mesure où les modalités pratiques de ce cas de suspension ne sont pas fixées par la loi, nous pensons que celles-ci, dans un souci de clarté, peuvent être

organisées dans le cadre d'une convention afin de fixer la durée, les modalités de l'indemnité de chômage, paiement, ancienneté, reprise...

342. Résiliation

Si les difficultés techniques ou conjoncturelles se pérennisent, l'employeur est en droit d'initier une procédure de licenciement pour motif d'ordre économique.

SECTION 5 - CAS D'ABSENCES ASSIMILÉS À DES PÉRIODES DE SUSPENSION LÉGALES

Il existe d'autres cas d'absence du travailleur que le législateur a assimilé à des périodes de suspension du contrat de travail.

343. Le repos hebdomadaire - jours fériés

Le repos hebdomadaire et les jours fériés sont des absences légales qui suspendent également le contrat de travail (Art.183

et 184 du C. du Tr) (voir titre 7 – EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL – Chapitre 4).

344. Les congés payés

Les congés annuels (Art. 185 et suivants du C. du Tr) (voir titre – EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL – Chapitre 4).

345. La grève et le lock-out

La grève et le lockout (Art. 342 à 354 du C du Tr) (voir titre 13 – CONFLITS SOCIAUX – Chapitre 2 – Section 2).

346. Rémunération

Dans ces cas, l'employeur est tenu de verser au salarié sa rémunération, alors que ce dernier a cessé de fournir tout travail (repos, congés...).

CHAPITRE 5 - LES DIFFÉRENTS CAS D'ABSENCES CONVENTIONNELLES

Les Conventions Collectives sectorielles, issues du TRONC COMMUN des Conventions Collectives du Gabon, comportent des dispositions relatives à des cas d'absences qui ne sont pas réglementés par le Code du Travail.

Il s'agit :

- des absences à finalité syndicale ;
- des absences diverses ;
- des permissions exceptionnelles pour événements familiaux ;
- des congés spéciaux.

SECTION 1 - ABSENCES À FINALITÉ SYNDICALE ET POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX

§1. Absences à finalité syndicale

347. Absences pour réunions syndicales

En vue de faciliter l'exercice du droit syndical, l'employeur doit consentir des autorisations d'absence, prises en compte dans la base de calcul des congés payés, aux **travailleurs expressément mandatés pour assister aux réunions statutaires des organisations syndicales**, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire gabonais.

Toutefois, ces autorisations ne sont obligatoires que si l'organisation syndicale intéressée a présenté à l'entreprise une demande écrite, au moins sept jours avant la date de départ du travailleur.

L'employeur est tenu de rémunérer ces absences à finalité syndicale **dans la limite de six jours par an.**

De la même manière, des autorisations d'absence, rémunérées comme temps de travail effectif, doivent être accordées aux travailleurs appelés à participer aux travaux de la Commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation des Conventions Collectives.

Ces absences sont à rémunérer dans la limite stricte de la durée des travaux de la Commission.

En outre, les organisations syndicales intéressées doivent faire connaître les noms des salariés participants au moins 7 jours à l'avance.

348. Absences pour formation syndicale

D'autre part, en vue de leur participation à des **stages ou séminaires de formation syndicale**, les travailleurs exerçant des responsabilités dans leur syndicat, peuvent obtenir la suspension de leur contrat pour une année maximum.

Le fait de ne pas reprendre le travail à l'expiration du délai de suspension constitue une démission, sans que le travailleur soit soumis à une obligation de préavis.

Ces absences exceptionnelles sont assorties d'une allocation d'éducation syndicale, égale au salaire d'activité, à la charge de l'entreprise dans la limite de six semaines par an.

349. Autres absences syndicales

Enfin, il y a lieu d'accorder des autorisations d'absences aux travailleurs appelés à participer aux travaux des organismes institués par le Code du Travail (Commission nationale consultative du travail, Commission nationale d'études des salaires, Comité technique consultatif ...).

La rémunération de ce type d'absences, n'est pas régie par les Conventions Collectives ; il convient de se référer aux textes réglementaires pris en application du Code du Travail.

pourront être accordées au travailleur, sur présentation de pièces d'étatcivil ou justifications probantes, dans les conditions suivantes :

- mariage du travailleur : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- mariage du frère ou de la sœur : 1 jour ;
- décès du conjoint, du père, de la mère, d'un enfant : 5 jours ;
- décès du frère, de la sœur : 2 jours ;
- décès du beau-père, de la belle-mère : 2 jours ;
- naissance d'un enfant : 3 jours ;
- cérémonie religieuse : 1 jour.

§2. Absences pour événements familiaux

350. Fondements

La plupart des Conventions Collectives en vigueur au Gabon comportent des dispositions relatives à des cas d'absences pour **événements de famille** qui ne sont pas prévus dans le Code du Travail.

Les conventions issues du TRONC COMMUN contiennent sur ce point, des dispositions en harmonie dans tous les secteurs de la vie économique gabonaise.

Les absences pour événements familiaux concernent pour l'essentiel, les absences de courte durée motivées par la maladie constatée ou le décès du conjoint, d'un ascendant, d'un enfant, les permissions exceptionnelles.

351. Événements familiaux

A l'occasion d'événements familiaux touchant directement son propre foyer, des permissions exceptionnelles

Si l'événement se produit hors du lieu d'emploi et nécessite le déplacement du travailleur, les délais cidessus pourront être prolongés d'un commun accord.

Dans tous les cas, si l'absence est prévisible, le travailleur doit obtenir au préalable, l'autorisation de l'employeur, suivant un délai qui est variable suivant les conventions collectives.

La durée des permissions exceptionnelles est reprise notamment par l'article 41 des conventions collectives du commerce, des travaux publics, des pétroliers, de l'industrie du bois, des assurances, des transports urbains, de l'énergie électrique, de l'hôtellerie, des entreprises industrielles, des exploitations forestières, du secteur portuaire (article 43), des transports aériens (article 42) et par l'article 40-1 de la convention collective des banques.

Ces permissions exceptionnelles ne peuvent être déduites, dans une limite de 10 jours par année civile, de la durée du congé acquis.

352. Congés payés

Ces permissions exceptionnelles ne peuvent être déduites, dans une limite de 10 jours par année civile, de la durée du congé annuel légal.

SECTION 2 – ABSENCES DIVERSES ET CONGÉS SPÉCIAUX

Les Conventions Collectives sectorielles (article 22 du TRONC COMMUN) distinguent plusieurs formes d'absences non rémunérées et de congés spéciaux, à savoir :

- les absences ayant fait l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et le travailleur ;
- les absences fortuites dues à un événement exceptionnel ;
- les absences non autorisées dont l'employeur est informé a posteriori ;
- les absences ni autorisées ni notifiées ;
- les congés pour formation syndicale ;
- les congés pour formation sportive.

conforme aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise.

Il n'en est pas moins vrai qu'en cas d'autorisation d'absence, le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée de l'absence et l'employeur ne saurait le résilier sans commettre un licenciement abusif.

354. Absences dues à un événement exceptionnel

Par événement exceptionnel, il y a lieu d'entendre :

- destruction de l'habitat ;
- maladie du conjoint ou d'un enfant.

Dans ces deux cas, l'absence peut se produire **sans autorisation préalable**, à condition :

- qu'elle soit déclarée à l'employeur dans les 24 heures ;
- que sa durée soit en rapport avec l'événement ;
- qu'elle soit justifiée, par tous moyens en cas de destruction de l'habitat, par la production d'un certificat médical en cas de maladie.

§1. Absences diverses

353. Absences autorisées

Il s'agit en pratique d'un «congé sans solde», c'est-à-dire non rémunéré.

A la demande du travailleur, qui normalement doit être motivée, l'employeur peut accorder une autorisation d'absence exceptionnelle ; les deux parties conviennent alors des modalités de l'absence.

L'employeur conserve à notre avis toute faculté de refuser l'absence sollicitée, en particulier si elle ne s'avérerait pas

355. Absences notifiées a posteriori

Le travailleur empêché de se rendre à son travail doit, sauf cas d'impossibilité absolue, informer l'entreprise, dans les 48 heures, par lettre, télégramme, téléphone ou tout autre moyen, en précisant le motif de l'absence et sa durée probable.

Ces absences ne doivent pas dépasser **soit 8 jours consécutifs, soit 15 jours répartis dans une période d'un an précédant la dernière absence** (sauf cas d'absences autorisées ou dues à un événement exceptionnel).

Au-delà de ces limites, l'employeur est fondé à résilier le contrat de travail.

travailleur dont l'absence n'a été ni notifiée, ni autorisée.

Les Conventions Collectives sectorielles ne précisent pas quel motif de licenciement peut alors être invoqué (faute lourde ou simplement motif réel ou sérieux) et donc si l'employeur est tenu ou dispensé d'accorder l'indemnité de préavis et le cas échéant, l'indemnité de licenciement.

Nous conseillons, pour notre part, de prendre acte par écrit de la rupture du contrat du fait du travailleur irrégulièrement absent.

Absences pour activités syndicales ou pour présence à diverses commissions

Le Tronc Commun des conventions collectives prévoit des autorisations d'absence pour faciliter l'exercice du droit syndical.

356. Absences ni autorisées, ni notifiées postérieurement

Il en est ainsi :

- lorsque le travailleur ne demande pas d'autorisation d'absence ;
- lorsque pendant son absence il n'informe pas l'entreprise des motifs et de la durée de celle-ci ;
- lorsque l'absence (ainsi ni autorisée ni notifiée) dépasse 3 jours consécutifs ou 8 jours répartis dans une période d'un an précédant la dernière absence.

Dans cette hypothèse, comme dans la précédente, les entreprises relevant d'une Convention Collective sectorielle sont autorisées à rompre le contrat et le licenciement est légitime de plein droit.

Aucune précision n'étant apportée quant à la nature du licenciement, nous faisons la même remarque que dans le cas précédent, c'est-à-dire de prendre acte par écrit de la rupture du contrat du fait du

Jurisprudence :

Notons qu'il y a quelques années encore, l'absence était parfois assimilée à une démission ; la tendance est aujourd'hui à la considérer comme une faute, mais sans que la jurisprudence retienne forcément le caractère de faute lourde (C.S.G., Ch. Jud. 25 mai 1981 et 6 juillet 1981).

A noter que la cour d'appel de Libreville dans un arrêt en date du 21 décembre 1993 a jugé que l'absence du salarié pendant une longue période, constitutive d'un abandon de poste, était assimilable à une démission.

En revanche, la jurisprudence a tendance à considérer que les absences de courte durée ou le retour tardif des congés, ne doivent pas nécessairement être interprétés comme des démissions ; les juges estiment en effet qu'il s'agit d'une faute justifiant un licenciement (T.T.L , 24 01.1991).

§2. Congés spéciaux

Les Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN instaurent deux types de congés particuliers.

Ces congés spéciaux constituent bien entendu, des cas de suspension du contrat de travail, **en principe non rémunérés.**

357. Congés d'éducation syndicale

Tout travailleur appelé à suivre des stages d'éducation ouvrière ou syndicale, organisés sur le territoire national ou à l'étranger, doit être libéré à cet effet.

Ces congés, limités à 10 jours par an, ne sont pas déductibles du congé annuel légal. Ils pourront être rémunérés d'un commun accord.

Ils devront être sollicités avec un préavis dont la durée est fonction de la qualification, des responsabilités de l'intéressé et de la difficulté à pourvoir à son remplacement, ainsi que de la durée de son absence.

Le nombre des travailleurs pouvant bénéficier de ces dispositions dépend de l'effectif de l'entreprise dans les limites suivantes :

- de 11 à 40 salariés : 1 travailleur ;
- de 41 à 100 salariés : 2 travailleurs ;
- de 101 à 250 salariés : 3 travailleurs ;
- de 251 à 500 salariés : 4 travailleurs ;
- de 501 à 1000 salariés : 5 travailleurs
- par tranche supplémentaire de 500 salariés : 1 travailleur.

358. Congés d'éducation sportive

L'employeur est tenu également, dans les conditions précisées cidessus, de libérer tout travailleur appelé à suivre des stages de formation sportive, organisée sur le territoire gabonais ou à l'étranger, par des fédérations sportives nationales.

Ces deux formes de congés spéciaux **ne sont pas cumulables** au cours d'une même année.

Toutefois, à défaut de précisions dans les Conventions Collectives, nous pensons que l'un ou l'autre de ces congés spéciaux peut être cumulé avec, outre les congés légaux, toutes les autres absences conventionnelles et, notamment, les absences à finalité syndicale et les permissions exceptionnelles pour événement de famille.

Nous insistons sur le fait que toutes ces absences, de quelque nature qu'elles soient, ne constituent des cas de suspension du contrat de travail sans perte de salaire pour le travailleur, que dans la mesure où une Convention Collective le prévoit expressément.

Il en résulte a contrario, qu'à défaut de Convention Collective applicable à l'entreprise, seuls les cas d'absences prévus par le Code du Travail sont opposables à l'employeur et toutes autres absences (injustifiées) peuvent, selon les circonstances, constituer une faute justifiant une rupture de contrat de travail imputable au salarié.

SECTION 3 - LES CONDITIONS DU REMPLACEMENT ET DE L'INTÉRIM EN CAS D'ABSENCES CONVENTIONNELLES

Il s'agit ici de préciser dans quelles mesures un employeur peut assurer le fonctionnement normal de l'entreprise tout en préservant l'emploi du salarié momentanément absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

§1. Causes du remplacement

La cause du remplacement peut reposer, soit sur une absence à son poste de travail du titulaire, soit sur une suspension de son contrat de travail quel qu'en soit le motif.

359. La notion d'absence au poste de travail du salarié remplacé

L'absence au poste de travail du salarié remplacé vise la situation d'une personne présente dans l'entreprise, mais momentanément absente de son poste à la suite par exemple d'une affectation temporaire sur un autre poste ou d'un détachement.

360. La suspension du contrat de travail

Les différents cas de suspension du contrat de travail sont énumérés par l'article 36 du Code du Travail.

De manière générale, les suspensions de contrat de travail sont constituées par les arrêts de travail et les congés de toutes sortes.

361. Interdiction de remplacer un salarié en grève

La loi interdit à l'employeur d'organiser le remplacement d'un salarié en grève (article 345 du Code du Travail).

L'interdiction vise également le remplacement du salarié dont l'absence résulte d'un conflit collectif.

Nous sommes toutefois d'avis, sauf interprétation contraire de l'Administration et/ou des tribunaux gabonais, que l'employeur peut recourir à cette modalité, pendant la grève, pour l'accomplissement d'autres tâches que celles dévolues aux grévistes, dans la mesure où la loi ne le lui interdit pas expressément.

§2. Modalités

362. Remplacement d'un travailleur absent

Il ressort des dispositions des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN qu'en cas de remplacement d'un travailleur absent, le salarié remplaçant doit être informé par écrit du **caractère provisoire** de son emploi.

Le TRONC COMMUN des Conventions Collectives ne semble pas prévoir de restrictions particulières s'agissant de la qualité du salarié remplacé.

Aussi, sommes nous d'avis que le salarié

remplacé peut être sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée ou temporaire.

Dans une telle hypothèse, le salarié embauché doit l'être pour remplacer un salarié déterminé ; raison pour laquelle le nom et la qualification de la personne remplacée doivent obligatoirement être mentionnés dans le contrat.

> Information des délégués du personnel

Les délégués du personnel du collègue intéressé doivent être informés également.

Il est ainsi prévu à l'article A.25 du TRONC COMMUN des Conventions Collectives qu'une copie de la notification de remplacement faite au travailleur remplaçant, devra être envoyée aux délégués du personnel du collège du travailleur remplacé.

363. Le cas particulier de l'intérim d'un emploi supérieur

> La notion d'intérim d'un emploi supérieur

Dans cette hypothèse, le remplacement du salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu est assuré par un autre salarié de la même entreprise.

A défaut de dispositions légales ou réglementaires, seules les entreprises entrant dans le champ d'application d'une Convention Collective, sont tenues des obligations ciaprès décrites.

Aux termes de ces conventions, est considéré comme intérim d'un emploi supérieur, le fait pour un travailleur d'occuper provisoirement, sur décision écrite de l'employeur, un poste d'un classement supérieur dans l'échelle hiérarchique à celui de son poste habituel (article 27 du TRONC COMMUN).

> Conditions

a) Durée

L'intérim d'un emploi supérieur doit être effectué à plein temps et impliquer que les responsabilités du poste soient assumées, pour des périodes limitées, à :

- **deux (2) mois** pour les ouvriers et employés ;
- **trois (3) mois** pour les cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- **quatre (4) mois** pour les cadres supérieurs, ingénieurs et assimilés.

Toutefois, la durée de l'intérim ne peut excéder six (6) mois, sauf dans le cas de stage, de maladie ou d'accident survenu au titulaire de l'emploi, ou en cas de remplacement de ce dernier pour la durée de son congé ou la suspension légale de son contrat de travail.

Exception faite de ces cas, l'employeur doit, à l'expiration du délai de six mois, régler définitivement la situation du travailleur en cause :

- soit en le reclassant dans la catégorie correspondant au nouvel emploi ;
- soit en le rétablissant dans ses anciennes fonctions.

b) Rémunération

L'intérimaire perçoit 50 % de la différence entre son salaire de base et le salaire maximum de la catégorie du nouvel emploi qu'il occupe.

Passé les délais de période d'intérim tels que prévus ci-dessus, il perçoit la totalité de cette différence.

364. Vacance définitive

En cas de vacance définitive d'un poste, le travailleur qui en a assuré l'intérim par deux fois, et qui est désigné pour l'occuper, est dispensé de tout essai.

Si l'intérim a été égal ou supérieur à neuf mois, et que l'intérimaire regagne son ancien poste, il lui est alloué de façon définitive 60 % de la prime qu'il percevait.

Cette prime sera supprimée lorsque le salaire de l'intéressé, à la suite d'augmentations, deviendra au moins égal à son salaire de base au moment de l'intérim, majoré de la prime.

TITRE 5

RÉSILIATION

DU CONTRAT

DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 -

LE LICENCIEMENT POUR MOTIF D'ORDRE PERSONNEL

Le licenciement pour motif personnel est celui qui repose sur des motifs inhérents à la personne du travailleur (maladie prolongée au-delà des délais légaux de suspension du contrat, carences professionnelles manifestes, inaptitude à l'emploi proposé, retards fréquents, inaptitude physique, perte de confiance, faute plus ou moins lourde etc.), conformément à l'article 50 du Code du Travail. Il n'est pas nécessairement lié à un comportement fautif.

Le prononcé du licenciement est subordonné au respect d'un formalisme procédural à défaut duquel, le licenciement est déclaré abusif.

En outre, le licenciement pour motif d'ordre personnel doit être obligatoirement fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.

SECTION 1 - PROCÉDURE DE LICENCIEMENT

La mise en œuvre du licenciement pour motif personnel nécessite l'accomplissement d'une procédure instituée par les articles 51 à 55 du Code du Travail.

La procédure de licenciement pour motif personnel comporte deux étapes :

- la phase d'entretien préalable, pouvant éventuellement conduire l'employeur, au vu des explications du salarié, à revenir sur son intention de licencier ;

- la notification du licenciement consécutive à l'échec de la phase de conciliation. Elle marque la rupture du contrat de travail.

§1. Convocation à un entretien préalable

La loi exige de l'employeur qui envisage le licenciement d'un salarié, l'organisation d'un entretien au cours duquel il doit exposer au salarié les motifs de sa décision et recueillir les explications de ce dernier. Cet entretien est nécessairement préalable à toute décision et s'impose quel que soit le motif pour lequel le licenciement est projeté.

Le défaut d'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure pouvant donner lieu à des sanctions.

365. Convocation

a) Caractère obligatoire

D'après l'article 51 du Code du Travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, au préalable, le convoquer par lettre recommandée à un entretien.

Cette convocation revêt un caractère obligatoire quelle que soit la gravité de la faute (grave ou lourde).

b) Forme de la convocation

La convocation doit obligatoirement être adressée par écrit au salarié.

Le salarié ne peut donc être convoqué verbalement ou par téléphone, ni même par fax. La loi prévoit l'envoi d'une lettre recommandée qui peut, le cas échéant, être remise en main propre.

La convocation doit être adressée par lettre recommandée, ou à défaut, remise en main propre au salarié. L'employeur doit donc s'assurer de la remise effective de cette lettre au salarié, l'accusé de réception de l'envoi recommandé ou la signature par le salarié de la lettre faisant foi.

L'absence du salarié pour congés payés ou pour une autre cause peut rendre difficile la mise en œuvre de cette obligation. En effet, bon nombre de salariés ne disposent pas d'adresse personnelle permettant l'envoi en recommandé d'une convocation à un entretien préalable.

En pratique :

Afin de contourner cette difficulté, il est conseillé de faire paraître dans un journal d'annonce un avis invitant le salarié à prendre contact avec son entreprise pour affaire le concernant. Toutefois, nous pensons qu'un avis d'annonce ne saurait remplacer la lettre de convocation.

Enfin, le refus du salarié de recevoir la lettre de convocation ne saurait avoir pour effet de bloquer la procédure. Il est dès lors recommandé de faire constater le refus d'acceptation par un représentant du personnel ou à défaut, par un Inspecteur du Travail.

c) Contenu de la lettre

La convocation à l'entretien, qui doit émaner de l'employeur ou de son représentant, doit préciser :

- la date ;

- l'heure ;
- le lieu de l'entretien ;
- l'objet de l'entretien : il doit être mentionné sans équivoque qu'une mesure de licenciement est envisagée ;
- les motifs qui font envisager le licenciement ; la lettre ne doit pas mentionner l'intention de licencier, seule l'éventualité de ce licenciement doit être envisagée. La décision de licenciement ne pouvant être prise qu'après un délai de réflexion ;
- la possibilité pour le salarié de se faire assister, et éventuellement de se faire représenter par une personne de son choix appartenant soit au personnel de l'entreprise, soit au syndicat auquel il est affilié.

L'omission de l'une de ces mentions rend la procédure irrégulière, même si l'entretien a effectivement eu lieu ou s'il n'a finalement pas eu lieu du fait du salarié.

d) Date d'envoi

Aucun délai n'est imposé pour l'envoi de la convocation.

e) Délais à respecter entre la convocation et l'entretien

La lettre de convocation doit parvenir au salarié **cinq (5) jours francs au moins avant** l'entretien.

En cas de faute lourde : l'article 54 nouveau (Loi n° 12/2000 du 12 octobre 2000) prévoit que ce délai peut être ramené à vingt-quatre **(24) heures**. Dans ce cas, les délégués du personnel prendront obligatoirement part à l'entretien. La présence du délégué du personnel étant obligatoire dans une telle hypothèse, ce dernier devra donc être également convoqué par écrit à l'entretien.

Ce délai, dont le point de départ se situe le lendemain du jour de la présentation de la lettre ou de la remise de la convocation en main propre se décompose en jours ouvrables.

Le non-respect de ce délai constitue une irrégularité de procédure qui ne peut être couverte en cas de litige par le fait que le salarié était assisté lors de l'entretien préalable.

Jurisprudence :

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :

Arrêt de la Cour d'Appel Judiciaire de Libreville du 11 mars 2007 « (...) Attendu que l'article 53 du Code du Travail énonce que l'employeur qui envisage de licencier doit convoquer le salarié par lettre, cette lettre doit parvenir au salarié cinq jours avant l'entretien. Cette lettre peut également être remise en mains propres ;

Attendu que la convocation datée du 14 avril ne comporte aucune signature ou autre indication attestant que l'appelant a reçu la convocation comme l'exige l'article 53 du Code du Travail ; qu'il y a lieu de conclure que la lettre de convocation n'est pas parvenue à l'appelant, qu'il n'est pas prouvé que l'entretien s'est déroulé ;

Attendu que la société X n'a pas observé les exigences légales de l'article 53 du Code du Travail, qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur X la somme de X francs CFA au titre de l'indemnité, puis pour non-respect de la procédure de licenciement (...) ».

§2 . Déroulement de l'entretien préalable

a) Présence du salarié

La présence du salarié n'est pas déterminante pour la poursuite de la procédure.

D'ailleurs, l'article 52 alinéa 2 du Code du Travail dispose que lorsque le salarié ne se présente pas et ne se fait pas représenter à l'entretien, l'employeur n'est pas «obligé» d'organiser un nouvel entretien.

b) Assistance du salarié

Le but de l'entretien préalable est de protéger le salarié contre un licenciement arbitraire. Au cours de cet entretien, la loi lui permet de se faire assister ou de se faire représenter par une personne de son choix appartenant soit au personnel de l'entreprise, soit au syndicat auquel il est éventuellement affilié.

Ainsi, seules peuvent assister ou représenter le salarié convoqué, **un membre du personnel de son choix ou un membre de son syndicat.**

Dans ce cas, un avocat ou une autre personne ne peut être admis à assister à l'entretien.

La loi offre la possibilité de se faire assister d'une seule personne, et non de plusieurs. Le salarié doit lui même faire diligence pour convoquer son assistant ou son représentant à l'entretien.

Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation. L'entretien peut donc régulièrement se dérouler sans la présence d'un assistant. L'employeur ayant simplement l'obligation de mentionner cette possibilité dans la lettre de convocation.

Précisons enfin, que lorsque le salarié ne se présente pas et ne se fait pas représenter à l'entretien, l'employeur n'est pas obligé d'organiser un nouvel entretien.

c) Assistance de l'employeur

La loi offre également à l'employeur ou son représentant la possibilité de se faire assister d'un membre dirigeant ou d'un salarié de l'entreprise.

La loi reste muette sur la possibilité pour l'employeur de se faire assister par une personne extérieure (conseil ou avocat).

d) Déroulement de l'entretien

Au cours de l'entretien, l'employeur expose les motifs qui lui font envisager le licenciement et recueille les explications du salarié, ainsi que les arguments développés par la personne qui l'assiste.

Le but de cet entretien est d'éclaircir une situation gênante pour l'entreprise et susceptible de justifier la rupture du contrat de travail.

La discussion ne peut, en aucun cas, porter sur des motifs autres que ceux mentionnés dans la lettre de convocation à l'entretien.

Tous les salariés de l'entreprise participant à cette réunion doivent être rémunérés comme s'ils n'avaient pas quitté leur poste habituel de travail.

En outre, les frais de déplacement qui pourraient être occasionnés par leur participation à l'entretien, doivent être pris en charge par l'entreprise.

La loi ne prévoyait pas la rédaction d'un procès-verbal de l'entretien.

Bon à savoir :

Désormais, depuis l'Ordonnance 18 PR/2010, l'alinéa 5 de l'article 51 prévoit que « l'entretien est sanctionné par **un procès-verbal établi en quatre (4) originaux signés par l'employeur ou son préposé, par le travailleur ou son représentant** et, le cas échéant, par le délégué du personnel ayant pris part à l'entretien.

Un original du procès-verbal est remis aux personnes signataires».

366. Le délai de réflexion

A l'issue de l'entretien, l'employeur doit observer un délai de réflexion avant de prendre sa décision définitive.

L'employeur ne peut signifier au cours de l'entretien sa décision de licencier.

Il doit observer un délai de réflexion pendant les **cinq (5) jours au moins** qui suivent l'entretien.

Toutefois, en cas de faute lourde, ce délai peut être ramené à **vingt-quatre (24) heures**.

367. La notification du licenciement

Aux termes de l'article 53 du Code du Travail, l'employeur qui décide de licencier doit notifier le licenciement au salarié par **lettre remise en main propre** ; cette lettre ne peut être remise avant le **cinquième jour** (délai modifié par la loi n°12/2000) du 12 octobre 2000 suivant celui de l'entretien. Ce délai peut être ramené à vingt-quatre (24) heures.

La notification du licenciement doit indiquer **expressément le ou les motifs** du licenciement.

Nous insistons sur le fait que la rédaction de cette lettre doit être effectuée avec le plus grand soin ; en effet, les motifs invoqués dans cette lettre lieront inmanquablement l'employeur en cas de litige : **ce dernier ne pourra plus invoquer des motifs différents devant l'Inspecteur du travail ou le juge.**

Jurisprudence :

Selon la Cour Suprême du Gabon, la variation des motifs invoqués par l'employeur suffit à conférer au licenciement un caractère abusif : «*Attendu qu'il résulte des lettres de licenciement que deux motifs ont été successivement avancés pour justifier la rupture, à savoir l'absence non autorisée et le motif économique ; Attendu qu'à cette variation suspecte dans les motifs, s'ajoute le fait que l'employeur reconnaît lui-même le caractère factice du motif économique (...) ; que les circonstances dénotent de la part de l'employeur une légèreté blâmable rendant abusif le licenciement*» (C.S.G. 15 novembre 1982).

Jurisprudence :

De même, la Cour d'Appel de Libreville, dans un arrêt du 15 juillet 2003 a estimé qu'une lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée car se limitant à mentionner « la faute lourde » comme motif de licenciement. Une telle imprécision de motif rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, la mention « la faute lourde » détermine la qualification des faits répréhensibles reprochés au salarié, elle ne constitue pas en elle-même un motif de licenciement.

En outre, l'absence de lettre de licenciement correspond à une absence de motif de licenciement. (Arrêt de la Cour d'Appel de Port-Gentil du 16 janvier 2004).

L'article 53 du Code du Travail précise enfin, qu'en cas de litige la preuve du caractère réel et sérieux du ou des motifs allégués incombe à l'employeur.

§3. Sanction en cas de violation de la procédure

368. Paiement d'une indemnité

L'employeur qui viole une des règles procédurales décrites ci-dessus, est condamné à verser au salarié licencié, **une indemnité égale à 3 mois de salaire**.

Cette condamnation peut se cumuler avec celle qui serait prononcée en raison du caractère abusif du licenciement (versement de dommages-intérêts).

Jurisprudence :

Les tribunaux jugent que le licenciement prononcé au mépris de la procédure légale est irrégulier (en ce sens Cour d'Appel Judiciaire de Libreville/Chambre Sociale : 4 mars 2003) : «(...) Attendu que s'agissant d'un licenciement pour motif personnel, les articles 51 à 54 du Code du Travail indiquent les étapes préalables à observer à savoir la convocation de l'employé, l'entretien et la notification de la lettre de licenciement ;

Qu'au regard des éléments du dossier, cette procédure n'a nullement été respectée, l'intimé se prévalant simplement de l'intervention de l'Inspecteur Spécial du Travail chargé de la société X grâce auquel la faute lourde initialement retenue a été commuée en faute grave induisant le paiement de certains droits mais qui ne saurait dans tous les cas être assimilée à la procédure légale indiquée ci-dessus (...) ».

369. Contrôle administratif

Une copie de la lettre de licenciement doit être adressée à l'Inspection du travail du ressort.

Le Code ne précise pas dans quel délai cette lettre doit être adressée. Nous conseillons de l'adresser le plus tôt possible, notam-

ment dès le lendemain de la remise de la lettre de licenciement au salarié.

L'essentiel de la procédure de licenciement pour motif d'ordre personnel :

- convocation à un entretien préalable ;
- entretien préalable ;
- notification de licenciement.

Procédure faute grave et autre (inaptitude) :

- lettre remise en main propre ou lettre recommandée ;
- délai de 5 jours francs avant entretien ;
- entretien ;
- délai de réflexion de 5 jours minimum avant notification ;
- notification.

Procédure faute lourde :

- lettre remise en main propre ou lettre recommandée ;
- si délai de 24 heures avant entretien, convocation obligatoire des délégués du personnel ;
- entretien ;
- délai de réflexion de 24 heures minimum avant notification.
- notification.

SECTION 2 – LES MOTIFS DU LICENCIEMENT

§1 . La notion de cause réelle et sérieuse

Le licenciement pour motif d'ordre personnel doit **obligatoirement être fondé sur une cause réelle et sérieuse**. Cette exigence nous amène à préciser la notion de cause réelle et sérieuse qui peut être fondée sur

une inaptitude physique ou professionnelle ou un comportement fautif.

D'après l'article 50 du Code du Travail, le licenciement prononcé pour motif personnel peut tenir à l'inaptitude physique ou professionnelle du travailleur ou à son comportement fautif.

Pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse, il faut retenir que le juge accorde une importance aux circonstances de fait.

Par ailleurs, le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.

370. Une cause réelle

Un motif réel, c'est un motif auquel l'examen des faits donne une certaine consistance et qui est imputable au salarié.

Pour justifier le licenciement, celui-ci doit être fondé sur des faits réels, des faits facilement vérifiables, et non sur des soupçons.

Les tribunaux exigent que les faits soient établis et non seulement allégués.

Bon à savoir:

Sur ce point, la jurisprudence est constante et juge systématiquement abusifs les licenciements intervenus sans cause réelle (Cour d'appel de Libreville 7 mars 2006 : licenciement abusif, pour absence de preuve des motifs allégués : dans cette décision, les juges ont déclaré insuffisante l'attestation produite par la compagnie de l'employeur qui aurait assisté aux faits reprochés à l'employé. Les tribunaux exigent que l'employeur allègue des faits exacts et précis qui sont susceptibles de justifier le non maintien des relations professionnelles.

371. Une cause sérieuse

Le licenciement doit être fondé outre, sur une cause réelle, mais également sur une cause sérieuse. Les faits doivent être sérieux, c'est-à-dire pertinents, donc revêtir une certaine gravité de nature à justifier la rupture du contrat de travail. Les tribunaux relèvent souvent la légèreté blâmable de l'employeur dans l'appréciation de la faute ayant justifié la rupture (en ce sens : C.A.L. 24 février 1992 : licenciement abusif, faute non établie).

Les faits extérieurs à l'exercice de l'activité professionnelle, fussent-ils sérieux, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, les coups et blessures par le travailleur sur son épouse dans un logement mis à disposition par l'employeur ne constituent pas une cause sérieuse de licenciement (en ce sens C.S.G 10 mai 1982 : vie privée du salarié, inopposable à l'employeur).

Les juges apprécient le caractère sérieux de la cause du licenciement en tenant compte de l'impact de la faute ou de l'agissement du travailleur au sein de l'entreprise.

372. Charge de la preuve

L'article 53 alinéa 2 du Code du Travail précise qu' « *en cas de litige, la preuve du caractère réel et sérieux du ou des motifs allégués incombe à l'employeur* ».

C'est donc sur lui que pèse la charge de la preuve.

Si les juges estiment suffisant les éléments de preuve fournis par l'employeur pour justifier du caractère réel et sérieux du licenciement prononcé, il s'opère un renversement de la charge de la preuve.

Dans ce cas, l'employé qui conteste les faits qui lui sont reprochés doit conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, fournir la preuve de ses prétentions.

Ainsi dans une décision de la Cour d'Appel de Libreville du 3 janvier 2006, le juge a estimé suffisante la pièce que l'employeur a produite aux débats afin de prouver la légitimité du licenciement prononcé et opposer l'article 16 du Code de Procédure Civile à l'employé qui n'avait pas établi la preuve de ses allégations.

En revanche dans le cas où, au vu des éléments qui sont fournis par l'employeur, le juge reste dans l'impossibilité de former avec certitude sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, la charge de la preuve demeure sur l'employeur.

En matière de licenciement, le doute dans l'exactitude des faits allégués par l'employeur profite au salarié.

Nous sommes par conséquent d'avis qu'il est nécessaire pour les employeurs de se pré-constituer des preuves, notamment écrites, afin de permettre au juge de former sa conviction.

Jurisprudence : Arrêt de la Cour d'Appel Judiciaire de Libreville du 11 mars 2003

Sur la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement :

« (...) Attendu que l'article 53 du Code du Travail indique que l'employeur qui décide de licencier doit indiquer expressément dans la lettre de licenciement les motifs de celui-ci ;

Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement que Monsieur X est licencié pour avoir mis en émoi tout l'atelier et perturbe le cours normal du travail ;

Attendu que les motifs du licenciement ne sont pas clairs, que la Cour aurait voulu savoir en quoi consiste la mise en émoi de l'atelier et qu'a précisément fait le salarié pour perturber le cours du travail ;

Attendu qu'en outre la société X n'apporte pas la preuve du caractère réel et sérieux des motifs allégués, qu'il y a lieu de conclure au licenciement abusif qui donne droit à des dommages-intérêts (...) ».

Jurisprudence :

Dans un arrêt en date du 27 juin 1983, la Cour Suprême du Gabon a estimé légitime un licenciement effectué pour cause de maladie ordinaire, après l'expiration du délai légal de 6 mois.

L'aptitude ou l'inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée que par le médecin du travail, soit dans le cadre de la surveillance médicale, soit à l'issue d'une absence pour maladie ou accident d'une certaine durée ou lors de la visite médicale de reprise.

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures de reclassement.

Pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, les tribunaux vérifient l'effort de reclassement effectué par l'employeur à un autre poste adapté aux nouvelles facultés du travailleur.

374. Les motifs tirés de l'inaptitude professionnelle ou du comportement fautif

a) L'inaptitude professionnelle

L'inaptitude professionnelle est fréquemment retenue comme motif de licenciement. Ce motif a été rendu légitime par le nouveau Code du Travail. Les juges du travail ont toutefois admis sa légitimité depuis un certain nombre d'années.

Ont été retenus comme inaptitude professionnelle ou comportement fautif légitimant la rupture du contrat de travail pour motif d'ordre personnel :

- **Le manque de conscience professionnelle** (CS.G 2 mars 1970 : le licenciement d'un employé pour manque de conscience professionnelle et pour incorrection envers son supérieur, était légitime.

§2. Les motifs légitimes

373. Les motifs tirés de l'inaptitude physique des travailleurs

L'inaptitude physique, due à la maladie ou à l'accident, n'ouvre droit à la résiliation du contrat de travail que dans des conditions réglementées par le Code.

L'inaptitude physique fonde le licenciement d'un travailleur s'il résulte qu'à la suite d'un accident du travail ou une maladie, le travailleur n'est plus apte à reprendre son service.

Cette inaptitude peut également fonder le non renouvellement d'un contrat.

Jurisprudence :

Position confirmée par un arrêt de la C.S.G. du 29 novembre 1982 : erreurs dans la tenue de la comptabilité malgré les diplômes ; dans le même sens C.J.G 4 avril 1996 : manquements professionnels graves et répétés, laxisme, absence de suivi et de rigueur de nature à favoriser des détournements.

Peuvent également être cités comme cas de manque de conscience professionnelle, la désinvolture manifeste.

■ **L'insuffisance professionnelle** également constitue un motif légitime

L'inaptitude professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.

Jurisprudence :

(C.S.G., arrêts du 28 janvier 1980, 8 février 1982 et 8 mars 1982). La Cour considère que « l'employeur seul responsable du rendement et de l'organisation de son entreprise, reste seul juge des capacités professionnelles du salarié et libre en conséquence de se séparer d'un employé qu'il juge désormais inapte à remplir les fonctions qui lui sont confiées ; qu'un tel motif suffit à lui seul à justifier le licenciement... » (C.S.G. arrêt du 8 février 1982 précité).

Peuvent également être cités comme cas d'insuffisance professionnelle justifiant légitimement la rupture, l'accumulation des erreurs manifestes malgré les diplômes, l'inaptitude caractérisée par des erreurs grossières, la répétition des erreurs ayant déjà fait l'objet de sanctions, le manque de capacité à diriger une équipe (en ce sens C.J.G 4 avril 1996).

Toutefois, les tribunaux exigent que l'incompétence soit avérée, ainsi a été jugé comme abusif, le licenciement intervenu pour incompétence alors que l'essai du travailleur avait été jugé concluant, que celui-ci avait pendant trois ans gravi normalement les échelons, bénéficié de plusieurs promotions. L'insuffisance professionnelle doit être réelle et sérieuse.

Cependant, l'employeur reste juge de l'appréciation de l'insuffisance professionnelle.

Jurisprudence :

Position rappelée par la Cour, notamment : C.S.G. 15 novembre 1982 « Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur est seul juge des qualités professionnelles et de la manière de servir. » ; T.T.L 7 février 1991; T.T.L 8 janvier 1998 « L'employeur responsable du rendement et de l'organisation de son entreprise, reste seul juge des capacités professionnelles de son employé. »).

■ **L'insuffisance de résultats**

L'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Pour être admise comme telle, elle doit résulter de faits objectifs imputables au salarié : négligence dans la prospection de la clientèle par exemple.

b) Le comportement fautif

Le comportement fautif du salarié peut également fonder la rupture du contrat de travail.

Peuvent notamment être retenus comme comportement fautif :

- **L'incorrection vis-à-vis de la clientèle** a été reprise par un arrêt de la C.S.G. en date du 9 juillet 1979.

- **L'insubordination hiérarchique**

Jurisprudence :

En ce sens CA Libreville 19 mai 1998 : salarié s'illustrant au travail par un comportement négatif et préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ; CA Port-Gentil 19 janvier 1998 : insubordination - violence sur chef hiérarchique.

- **Les voies de fait** (agression physique) sur le chef hiérarchique (T.T.L. 30 octobre 1997).
- **Les absences répétées** (T.T.L. 8 janvier 1998).
- L'état d'ivresse et rixe (T.T.L. 22 janvier 1998).
- **Les abus d'appels téléphoniques personnels** (T.T.L. 13 novembre 1997).
- **L'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles.**
- **Le vol et les détournements de fonds** sont de façon récurrente admis comme cause de licenciement (en ce sens C.J.G. 7 juin 1995, C.J.G. 4 mai 1995, T.T.L. 27 novembre 1997).

Bon à savoir :

La chambre sociale de la Cour de Cassation est venue rappeler dans un arrêt du 22 mars 2012 (n°18/2011-2012) qu'un acte à caractère pénal commis par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et reconnu par ce dernier, constitue une faute de nature à légitimer son licenciement, même si préalablement, il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales.

- **Le fait d'écrire au Chef de l'Etat pour se plaindre de son employeur** (CSG 2 avril 1984 : atteinte au pouvoir du chef d'entreprise et perte de confiance).

375. Les motifs à caractère disciplinaire

La faute lourde constitue évidemment un motif légitime de licenciement.

Mais, à titre disciplinaire, il n'est pas nécessaire que la faute soit lourde pour légitimer le licenciement ; **une faute grave** ou même une **succession de fautes légères** peuvent également constituer un motif légitime de licenciement (en ce sens C.J.G. 4 avril 1996, l'accumulation de fautes d'une certaine gravité légitime le licenciement).

376. Le fait du prince

Les licenciements de salariés prononcés suite à l'intervention de hautes personnalités auprès de l'employeur sont, le plus souvent, considérés comme légitimes.

Il existe un cas prévu par l'article 105 alinéa 3 du Code du Travail et d'autres admis par la jurisprudence.

a) Le cas prévu par la loi : La résiliation du contrat de travail imputable au Ministre chargé du Travail

En vertu de l'article 105 alinéa 3 du Code du Travail, le Ministre chargé du Travail peut mettre fin, avant terme, à la validité de l'autorisation d'emploi d'un travailleur étranger, après avis des services techniques, indépendamment de la volonté de l'employeur et du travailleur.

Le législateur entend faire expressément de la décision du Ministre un cas de **résiliation légitime** du contrat de travail.

Dans la pratique, le retrait de l'autorisation d'emploi fait souvent suite à une mesure d'expulsion prise par les autorités gabonaises, ainsi qu'à toute demande présentée par ces autorités aux fins de rapatriement, autre que le rapatriement sanitaire.

Ce cas de rupture ne saurait, à notre avis, donner lieu au versement d'une indemnité de licenciement ou de dommages-intérêts à la charge de l'employeur.

En outre, le Code du Travail ne prévoit plus l'exécution d'un préavis dans ce cas de rupture du contrat de travail.

En effet, la résiliation du contrat n'est pas imputable à l'employeur et ne constitue donc pas un licenciement.

b) Les cas admis par la jurisprudence

La Cour Suprême du Gabon a décidé, dans une espèce où le mari était intervenu suite à l'embauche de sa femme à Franceville alors que le domicile conjugal se trouvait à Libreville, que le motif de licenciement était légitime.

Tout en considérant que l'employeur avait été contraint de se séparer de son employée, la C.S.G. a jugé que le licenciement ne présentait aucun caractère abusif. Elle a cependant relevé qu'en l'ab-

sence de faute commise par la salariée, l'employeur est tenu de lui verser l'indemnité de préavis (C.S.G. 6 février 1978).

Il a également été jugé que l'employeur qui licencie le travailleur sous la pression de l'Inspection du travail est alors dégagé de sa responsabilité dans la rupture : toutefois, le «fait du prince» doit être examiné avec prudence, certaines décisions retenant le caractère abusif de la rupture.

Enfin, est également légitime le licenciement intervenu à la suite d'un acte de gouvernement entraînant le retrait de l'agrément de commerce de l'employeur et obligeant ce dernier à cesser ses activités.

Dans ce cas, l'employeur est dispensé de respecter les règles applicables à la résiliation du contrat de travail, conformément à l'article 78 alinéa 2 du Code du Travail qui dispose que :

«La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne dispense pas l'employeur de respecter les règles établies à ladite section [Section «De la résiliation du contrat de travail»] ».

377. Les motifs basés sur la perte de confiance

Les tribunaux considèrent que la perte de confiance de l'employeur vis-à-vis du travailleur, légitime le licenciement même à défaut de preuve du bien-fondé des soupçons qui l'ont provoquée.

La cause réelle et sérieuse du licenciement n'est plus fondée sur l'indélicatesse ou la faute du travailleur, mais par glissement du motif, sur la perte de confiance résultant de cette indélicatesse.

Les rapports de travail supposent en effet une confiance réciproque entre employeurs et salariés.

La perte de confiance peut donc être un juste motif de licenciement, notamment pour les salariés jouant un rôle important dans l'entreprise. Toutefois la perte de confiance doit pouvoir être établie de façon suffisamment précise, à partir de faits concrets, même s'il s'agit de simples soupçons. Ces faits concrets qui sont à la base de la perte de confiance constituent le motif réel et sérieux du licenciement.

Faute pour l'employeur de pouvoir établir de façon suffisamment précise la perte de confiance, les tribunaux pourraient être amenés à le condamner pour licenciement abusif.

Par ailleurs, la gravité de la faute du salarié, qui varie dans chaque cas d'espèce, détermine s'il y a lieu ou non au paiement des indemnités de rupture ; notons simplement que dans la plupart des cas, les tribunaux accordent au salarié le bénéfice de ses indemnités lorsqu'il est licencié pour perte de confiance.

La perte de confiance ne peut pas résulter de motifs tirés de faits extérieurs à l'activité professionnelle du salarié (en ce sens C.J.G 4 avril 1996 : licenciement jugé abusif intervenu à la suite de poursuites judiciaires du salarié pour des motifs extérieurs à l'exercice de son activité professionnelle). La perte de confiance doit résulter de faits liés à l'exercice de l'activité professionnelle.

Enfin, l'importance de ce critère n'est pas appréciée de la même façon selon qu'il s'agit d'un simple salarié ou d'un cadre.

a) A l'égard d'un simple salarié

Le motif de perte de confiance à l'égard d'un salarié non cadre est apprécié généralement avec beaucoup de rigueur et de manière restrictive par les tribunaux, la perte de confiance ne devant pas être un prétexte commode par sa généralité et son imprécision pour se séparer d'un salarié dont l'employeur ne veut plus.

Peuvent ainsi constituer des causes réelles et sérieuses de licenciement :

- l'indélicatesse ;
- poursuites judiciaires même lorsqu'elles sont conclues par un non-lieu, à condition que les faits qui les ont suscitées reposent sur des éléments concrets ou soient accompagnés de circonstances propres à détruire la confiance de l'employeur ; il en est ainsi lorsqu'un vol, faux ou détournement ayant été commis, le salarié a été relaxé «au bénéfice du doute» (T.T.L. 20 mars 1981),
- vendeuse soupçonnée de vol (les témoignages précis de plusieurs salariés étant de nature à ruiner la confiance entre l'employeur et l'intéressée), salariée ayant détourné des fonds, perte de confiance corroborée par la dispute entre salariés et les aveux des collègues (T.T.L. 27 novembre 1997) ; salarié soupçonné de vol (T.T.L. 27 novembre 1997) ;
- travailleur cherchant à couvrir un déficit de gestion par des moyens répréhensibles (C.S.G. 15 novembre 1982) ou ayant un déficit non explicite (T.T.L. 7 février 1991) ; manœuvres suspectes d'un salarié gestionnaire de stocks de matériels (T.T.L. 8 janvier 1998) ;
- employée de banque soupçonnée d'avoir voulu percevoir une commission de transfert (C.S.G. 30 janvier 1992) ;
- détournement d'une somme à la caisse (9000 FCFA) : le détournement de fonds, quelque soit le montant de la somme détournée est un élément qui entraîne automatiquement la perte de confiance inhérente à la poursuite des relations professionnelles ;
- gardien pour un vol commis à proximité du poste de surveillance, salarié ayant commis un vol reconnu devant l'agent de sécurité (C.A.L. 27 janvier 1998) ;

- chef de station-service licencié pour détournement de fonds au préjudice de son employeur, bien que les faits ne soient pas prouvés (C.S.G. 8 mars 1982) ;
- d'un cadre, directeur adjoint dans une entreprise, qui s'oppose à la gestion de son directeur général, cette constatation suffisant à expliquer la perte de confiance en un collaborateur de haut rang ;
- vol commis au sein de l'entreprise, alors que dans la nuit a été aperçu le salarié (C.S.G. 22 mars 1980) ;
- de la discordance d'appréciation entre un directeur et son adjoint technique sur des points essentiels de la fonction de ce dernier rendant inexistante la confiance mutuelle réciproque entre les deux parties.
- travailleur ayant perdu un document confidentiel important alors qu'il était chargé de le transporter d'un point à un autre, licenciement légitime résultant de la perte de confiance en résultant (T.T.L 27 novembre 1997).

Il ressort de la tendance jurisprudentielle que la confiance est un élément essentiel du contrat de travail, et son altération pour quelque cause que ce soit, à condition qu'elle soit fondée, peut justifier la rupture du contrat de travail.

b) A l'égard d'un cadre

Les juges apprécient de manière beaucoup plus large et subjective la notion de perte de confiance entre un employeur et un cadre de l'entreprise.

Plus un salarié occupe un rang élevé dans la hiérarchie de l'entreprise, plus les incidences de son comportement sur la marche de l'entreprise peuvent être appréciées subjectivement par l'employeur.

L'employeur n'est pas tenu en effet de conserver à son service un cadre investi de haute responsabilité qui ne lui inspire plus suffisamment confiance, ou envers lequel il a certains soupçons, ou avec lequel il est en désaccord sur des points fondamentaux portant sur ses attributions et sur le rôle qu'il joue dans l'entreprise.

Il en est ainsi :

- du cadre responsable d'un matériel, ledit matériel ayant disparu ;
- le licenciement pour des fautes sanctionnées tardivement ;

378. Les circonstances de fait

Il importe de retenir que les circonstances dans lesquelles le licenciement est prononcé ont une grande importance aux yeux des juges.

Ainsi, le Tribunal du Travail de Libreville a jugé que les fautes commises par un travailleur étaient trop anodines pour constituer un motif légitime de licenciement, *«eu égard aux conséquences désastreuses pour le salarié, auxquelles l'employeur aurait dû être plus sensible»*. (T.T.L. 15 décembre 1978).

En second lieu, il appartient à l'employeur de se demander si le licenciement qu'il projette repose sur l'intérêt de l'entreprise : il convient d'agir prudemment car le corollaire du licenciement sans motif légitime n'est autre que le licenciement abusif, entraînant ipso facto la condamnation de l'entreprise à des dommages intérêts.

Au Gabon, les tribunaux du travail et la Cour Suprême emploient souvent le terme de «légèreté blâmable» pour qualifier l'attitude de l'employeur qui a procédé à un licenciement abusif.

Ce terme de légèreté blâmable recouvre en fait une grande variété de situations :

- le licenciement consécutif à une série d'avertissements dont il n'a pu être prouvé qu'ils avaient été notifiés au travailleur ;
- **la double sanction d'un même fait ;**
- le fait de considérer le salarié comme démissionnaire à la suite d'une absence pour raison médicale, parfaitement connue de l'employeur ;
- le licenciement d'un travailleur ancien pour une faute unique provoquée par la négligence de l'employeur ;
- la sanction disproportionnée à la faute commise par le salarié (cas d'un salarié sans reproche, ayant 10 ans d'ancienneté et licencié pour avoir été surpris en train de somnoler sur sa machine - C.S.G. 19 mars 1984).
- le licenciement commis pour des faits sans rapport avec les relations du travail :

Jurisprudence :

La Cour Suprême du Gabon a considéré, dans un arrêt en date du 10 mai 1982 que : *«Attendu que le salarié a commis une faute en agressant son épouse dans son logement (...) mais que le motif invoqué par l'employeur est **extra-professionnel** et demeure **étranger aux relations de travail** ;*

Attendu que le fait de battre son épouse relève exclusivement de la vie familiale et ne peut être pris en considération par l'employeur pour justifier un licenciement ; Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré le licenciement comme abusif...».

Dans certains cas, la vie privée peut, à titre exceptionnel, avoir une incidence sur le contrat de travail :

«Attendu que si les démêlés de X... avec les gendarmes (incidents suivis d'injures et de voie de fait que le salarié a eus avec la brigade de gendarmerie qui lui ont valu une arrestation suivie d'une condamnation pour délit d'outrage aux agents de la force publique dans l'exercice de leur fonction), n'avaient pas de rapport avec son travail, ils étaient néanmoins de nature à entraîner pour l'intéressé qui était chef de chantier, la perte de la considération des travailleurs placés sous ses ordres, et partant la perte de confiance de son employeur...» (C.S.G. 9 avril 1979)

Rappelons que les tribunaux sont souve-
rains pour apprécier, si les causes et les
circonstances du licenciement donnent à
celui-ci un caractère légitime ou abusif.

§3. Les motifs non fondés

Les licenciements pour motif personnel effectués sans motif légitime, de même que ceux motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou sa non-appartenance à un syndicat déterminé, sont **abusifs** (article 74 alinéa 1 du Code du Travail).

379. Cas dégagés par la jurisprudence

Les tribunaux ont dégagé des cas de licenciements abusifs, notamment liés à l'atteinte à la vie privée :

- le licenciement à la suite d'une autorisation d'absence demandée par le travailleur pour se marier ;
- le licenciement consécutif à un harcèlement sexuel de l'employeur ;

380. Dommages-intérêts

Aux termes de l'article 74 du Code du Travail, est irrégulier, le licenciement prononcé en violation de la procédure de licenciement légale, le licenciement intervenu sans l'autorisation de l'Inspection du travail, le licenciement motivé par les opinions du travailleur, son activité syndicale, ou son appartenance ou non à un syndicat déterminé.

Toute rupture abusive du contrat donne lieu à des **dommages-intérêts** ; le caractère abusif de la rupture est laissé à l'appréciation des tribunaux qui en constatent les causes et les circonstances. Le montant des dommages-intérêts est fixé en tenant compte de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice subi.

Lorsque la rupture abusive est imputable au salarié, le préjudice subi par l'employeur est apprécié en raison de l'inexécution du contrat.

Lorsque la responsabilité de la rupture abusive incombe à l'employeur, le préjudice subi par l'employé s'apprécie en tenant compte notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté, de l'âge, de la situation de famille et des droits acquis à quelque titre que ce soit.

Les tribunaux restent souverains de l'appréciation des dommages-intérêts.

Ainsi, la Cour Judiciaire du Gabon dans un arrêt du 28 juin 1995 casse une décision d'appel s'étant fondée sur la période restant à courir de la durée du contrat de travail jusqu'à l'âge de la retraite pour apprécier le montant des dommages-intérêts ; la cour rappelle que les dommages-intérêts doivent être appréciés et estimés au moment de la rupture du contrat. La période restant à courir du contrat de travail jusqu'à l'âge de la retraite ne saurait être retenue, notamment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ayant vocation à être rompu à tout moment.

Les dommages-intérêts, alloués en cas de licenciement abusif, se cumulent, le cas échéant, avec l'indemnité compensatrice de préavis et avec l'indemnité de licenciement.

Les dommages-intérêts bénéficient des privilèges institués au profit des salaires.

Juridiquement et fiscalement, ils n'ont pas le caractère d'un salaire.

SECTION 3 - LE LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS PROTÉGÉS

Le contrat de travail des représentants du personnel (délégué du personnel ou syndical) et de la femme enceinte ne peut être rompu sans l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail.

§1. Bénéficiaires de la protection

381. Délégués du personnel

a) Bénéficiaires

Bénéficient d'une protection spéciale subordonnant leur licenciement à une autorisation préalable, les délégués du personnel titulaires et leurs suppléants.

La même protection est applicable aux candidats aux fonctions de délégué du personnel et aux anciens délégués du personnel.

b) Durée de la protection

La durée de la protection varie selon les bénéficiaires, elle est ainsi de :

- **trois (3) ans** pour les délégués du personnel titulaire et suppléant en fonction ;
- la période comprise entre la date de remise des listes au chef d'établissement et celle du scrutin pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel ;
- **six (6) mois** pour les anciens délégués du personnel à partir de la date d'expiration du mandat.

382. Délégué syndical

Bénéficient également de cette protection, les délégués syndicaux dans les mêmes conditions que les délégués du personnel.

Les modalités de la protection sont, aux termes de l'article 302 du Code du Travail identiques à celles applicables aux délégués du personnel.

Il convient toutefois de distinguer les délégués syndicaux bénéficiant de la protection prévue ci-dessus, des simples représentants syndicaux.

S'agissant des derniers, selon le Ministre du Travail (correspondance n°000204/MTEFP/CAB/CT7/MAN en date du 7 mai 2001), si la présence des délégués syndicaux a été tolérée dans certaines entreprises, cette largesse ne peut s'entendre que dans un but d'entretien de bonnes relations et non comme une obligation légale.

Ces salariés désignés par des syndicats professionnels ne peuvent donc se prévaloir de prérogatives qu'aucun texte ne leur reconnaît, ni bénéficier de la protection conférée aux délégués du personnel, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques.

A défaut d'une Convention Collective régulièrement applicable au sein d'une société et fixant les modalités de désignation des délégués syndicaux, d'exercice de leur mission ainsi que la durée de leur mandat, la présence des délégués syndicaux est illégale.

Jurisprudence :

La Cour d'Appel de Libreville (arrêt du 8 avril 2003), dans une espèce où un salarié estimait avoir la qualité de délégué syndical, a jugé que la qualité de membre du bureau exécutif d'un syndicat ne se confondait nullement avec celle de délégué syndical. La première qualité ne confère au salarié aucune protection. La seconde, par contre, confère la même protection que les délégués du personnel. Elle oblige notamment l'employeur, en cas de licenciement, l'obtenir l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail.

383. La femme

Aucun employeur ne peut licencier ou prendre toute autre mesure de représailles contre une salariée du fait de sa grossesse ou de son accouchement.

Ainsi, le licenciement de la femme au cours de sa grossesse (état de grossesse constaté médicalement ou apparent) et pendant les quinze mois suivant la date de l'accouchement est subordonné à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail.

§2. Modalités de la protection

Le salarié est dit protégé en ce que la rupture de son contrat de travail ne peut être prononcée qu'après l'obtention d'une autorisation de licenciement auprès de l'Inspecteur du travail.

384. Demande d'autorisation

La demande d'autorisation de licenciement doit obligatoirement être précédée de la procédure légale de licenciement. L'employeur qui souhaite licencier un travailleur protégé, ne peut introduire la demande d'autorisation de licenciement

qu'après le délai de réflexion qui suit l'entretien. Ainsi, la procédure à respecter est la suivante :

- Convocation à l'entretien préalable
- Entretien préalable après un délai de **cinq (5) jours suivant la convocation**, en cas de faute lourde, ce délai est de **vingt-quatre (24) heures** ;
- Délai légal de réflexion de **cinq (5) jours ou vingt-quatre (24) heures**, en cas de faute lourde, suivant l'entretien ;
- Introduction de la demande d'autorisation.

La demande d'autorisation doit comprendre les éléments qui attestent du respect de la procédure de licenciement, ainsi que le détail des motifs qui fondent le licenciement. Nous rappelons que les motifs du licenciement doivent être réels et sérieux, c'est-à-dire concrets, opportuns et fondés.

La demande d'autorisation doit être introduite dans le délai qui suit le délai légal de réflexion. Il nous semble opportun de ne pas laisser passer un délai long entre le délai de réflexion et la demande d'autorisation de licenciement.

Bon à savoir :

La chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle dans son arrêt du 23 juin 2011 (n°10/2010-2011) que le licenciement d'un délégué du personnel est subordonné, à peine de nullité, à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail nonobstant la gravité de la faute.

385. Mise à pied conservatoire

a) Représentants du personnel

Le Code du Travail prévoit qu'en cas de faute lourde des travailleurs bénéficiant de la protection en tant que représentants du personnel, l'employeur a un **délai de deux (2) jours** à compter de la date de la connaissance des faits pour prononcer la mise à pied conservatoire de l'intéressé et saisir l'Inspecteur du travail de sa demande d'autorisation de licenciement. Ce délai de deux (2) jours est compatible avec le délai requis dans le cadre de la procédure de licenciement qui peut, en cas de faute lourde, être réalisé en vingt-quatre (24) heures.

Au cours de la période de demande d'autorisation, le délégué du personnel ou syndical est suspendu de ses fonctions, et ne doit pas apparaître dans l'entreprise.

Pendant cette période, le salaire du travailleur est suspendu et si l'autorisation de licenciement n'est pas accordée, le travailleur est réintégré avec paiement des salaires afférents à la période de suspension.

b) La femme

Le Code du Travail ne prévoit aucune disposition particulière quant à la mise à pied conservatoire de la femme faisant l'objet d'une procédure de licenciement au cours de sa grossesse (état de grossesse constaté médicalement ou apparent) et pendant les quinze mois suivant la date de l'accouchement. Il précise uniquement que son licenciement est subordonné à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail.

386. Délai d'obtention de l'autorisation

a) Représentants du personnel

L'inspecteur dispose d'un délai d'**un (1) mois** pour accorder l'autorisation de licenciement.

Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée, à moins que l'inspecteur ne notifie à l'employeur un délai supplémentaire d'un mois, justifié par les besoins d'une enquête complémentaire.

b) La femme

L'article 170 nouveau précise désormais que l'inspecteur dispose d'un délai d'**un (1) mois** pour accorder l'autorisation de licenciement. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

387. Recours

La décision de l'inspecteur est susceptible de recours. Ce recours relève du contentieux administratif.

Les parties disposent d'un délai de **cinq (5) jours** ouvrables à compter de la date de notification, pour intenter un recours hiérarchique contre la décision de l'Inspecteur du travail.

Elles disposent du même délai, après notification de la décision de l'autorité hiérarchique, pour intenter un recours juridictionnel. L'autorité hiérarchique dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer.

388. Non respect de la procédure

Tout licenciement intervenu au mépris du respect de la procédure de demande d'autorisation, est nul et de nul effet.

La jurisprudence juge de façon constante le licenciement du délégué du personnel, abusif en cas de violation de la procédure, même si les motifs sont légitimes (en ce

sens, T.T.L 6 juin 1980, CSG 30 mai 1983, CA Port-Gentil 5 janvier 1998).

Nous pensons que cette solution doit être retenue pour la femme, même en l'absence d'une disposition textuelle le précisant.

L'essentiel sur la procédure de licenciement des travailleurs protégés :

- *entretien préalable après un délai de 5 jours suivant la convocation, (en cas de faute lourde, ce délai est ramené à 24 heures) ;*
- *délai légal de réflexion de 5 jours (ou 24 heures, en cas de faute lourde) ;*
- *introduction de la demande d'autorisation auprès de l'Inspecteur du travail ;*
- *notification de licenciement dès l'obtention de l'autorisation où à l'expiration du délai de 30 jours.*

SECTION 4 - LA NOTION DE FAUTE

Aucune définition de la faute n'est donnée par le Code du Travail qui ne mentionne que la **faute lourde**, pour en faire une cause légitime de licenciement (article 47) et préciser qu'elle abrège les délais de la procédure de licenciement (article 54), entraîne la suppression du préavis (article 64) et de l'indemnité de licenciement (article 70).

La notion de faute et sa qualification ont en revanche été largement traitées par la jurisprudence (conformément à l'article 47 du Code qui indique que la faute lourde sera «*laissée à l'appréciation des juridictions compétentes*»).

Une faute est en principe constituée par un acte positif ou une abstention volontaire.

§1. La faute du salarié

389. Notion

S'agissant du salarié, la notion de faute est indépendante de celle de motif personnel invoqué dans nos développements supra.

En effet, les deux notions ne se superposent pas.

D'une part, le motif personnel du licenciement ne repose pas nécessairement sur un comportement fautif du salarié : le licenciement peut être fondé sur des motifs tenant à l'âge du salarié, à son état de santé, ou au fait qu'il a refusé une modification de son contrat de travail, ce qui ne constitue pas une faute.

D'autre part, la faute ne constitue pas nécessairement une cause réelle et sérieuse (motif légitime) de licenciement : la faute reprochée au salarié emporte des conséquences différentes pour l'intéressé selon le caractère de gravité qui lui est reconnu ; la faute n'entraîne pas nécessairement le licenciement.

La jurisprudence retient habituellement les notions de faute légère, faute grave et faute lourde.

Lorsque le licenciement repose sur une faute, il revêt alors la nature d'une sanction disciplinaire.

390. La faute légère

Une **faute légère** ne constitue pas habituellement un motif de licenciement : l'employeur sera libre, en revanche, d'infliger au salarié une autre sanction proportionnée à la faute commise (généralement un avertissement), en respectant, le cas échéant, la procédure disciplinaire prévue par la Convention Collective ou le règlement intérieur de l'entreprise.

391. La faute grave

La **faute grave** peut entraîner, suivant les circonstances de fait, soit un avertissement (dans le cas où il s'agit d'une première faute), soit le plus souvent un blâme, une mise à pied, voire un licenciement.

Le licenciement, lorsqu'il est prononcé pour faute grave, ne dispense pas l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.

L'accumulation de fautes légères ou même graves peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement (T.T.L. 18 juin 1971) entraînant la rupture du contrat, mais avec respect du préavis et versement des indemnités de rupture (C.S.G. 12 mai 1980). Tout comme l'accumulation de fautes graves (manquements professionnels graves et répétés) peut entraîner la résiliation du contrat de travail pour faute lourde (C.J.G. 4 avril 1996).

392. La faute lourde

La distinction entre faute grave/ faute lourde relève d'une appréciation subjective, subordonnée à la seule décision des tribunaux.

Les tribunaux apprécient la gravité de la faute en fonction des circonstances et exigent généralement deux éléments pour qualifier la faute lourde :

- la faute doit avoir un lien étroit avec le contrat de travail ;
- la faute doit être d'une extrême gravité.

La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Gabon a, dans certains cas d'espèce, attribué à des faits fautifs un caractère de faute lourde, en relevant notamment :

«Attendu que, si ces fautes prises isolément, ne pouvaient pas constituer la faute lourde,

leurs répétitions et leur cumul en augmentent le caractère de gravité, perturbant sérieusement la bonne marche du service et rendent impossible le maintien du salarié même pour l'accomplissement de son préavis ; que c'est à tort que le premier juge a écarté la faute lourde de X...» (C.S.G. 14 mars 1983).

La faute lourde du salarié est bien à la lumière de l'arrêt précité, définie comme des faits d'une particulière gravité, rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pour la durée du préavis.

La faute lourde, aux termes des articles 64 et 70 précités, supprime le préavis et est privative de l'indemnité de licenciement.

La faute lourde n'est jamais privative de l'indemnité compensatrice de congés payés (contrairement à ce qui se passe dans d'autres législations, en droit français par exemple).

§2. La faute de l'employeur

393. Manquements de l'employeur

Il s'agit essentiellement d'un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations, par exemple :

- **le refus de délivrer des bulletins de paie au salarié** (C.S.G. 22 février 1982) ;
- **le refus d'affilier le salarié à la C.N.S.S.** (C.S.G. arrêt précité, T.T.L. 8 janvier 1998) ;
- **le non-paiement du salaire** (T.T.L. 13 novembre 1997), ou le paiement d'un salaire inférieur à celui qui avait été convenu ;
- **la réduction du salaire** (T.T.L. 13 novembre 1997) ;

- **l'entrave à la liberté du travail**, lorsque l'employeur qui a licencié un salarié, fait sur son compte une réflexion désobligeante au nouvel employeur, qui incite ce dernier à renvoyer le travailleur pendant la période d'essai, sans motif valable (C.S.G. 2 juin 1980) ;

- **la méconnaissance de l'exercice de droits fondamentaux** du salarié, tel que le droit de présenter une revendication salariale, même si la forme de celle-ci est maladroite et ne respecte pas la voie hiérarchique (C.S.G. 23 novembre 1981).

394. Licenciement abusif

Dans d'autres hypothèses, la faute de l'employeur peut consister en un licenciement du salarié sans motif valable, ou sans que la gravité de la faute ne justifie le licenciement (C.S.G. 19 mars 1984), ou pour un motif tiré de la vie privée (C.S.G. 10 mai 1982) ou encore, en cours de maladie (C.S.G. 15 novembre 1982) ou en cours de grossesse (C.S.G. 14 avril 1980).

Lorsque les fautes de l'employeur aboutissent à la rupture du contrat de travail, celle-ci s'analyse en un licenciement abusif, même si le comportement fautif de l'employeur a provoqué la démission du salarié.

Il en est ainsi lorsque l'employeur a unilatéralement modifié les conditions du contrat en confiant au salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté, une tâche différente de celle qu'il avait jusqu'alors exercée (C.S.G. 9 juillet 1984) ou lorsqu'il ne respecte pas l'augmentation de salaire prévue dans la fiche de renouvellement de contrat (C.S.G. 21 mars 1983).

La sanction du licenciement abusif est l'octroi au salarié de dommages et intérêts dont l'appréciation est laissée au juge.

SECTION 5 - LA FAUTE LOURDE DU SALARIÉ : ANALYSE JURISPRUDENTIELLE

§1. Généralités

Bien que, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, l'employeur puisse également se rendre coupable de fautes entraînant la rupture du contrat, la majorité des affaires venant devant les juridictions du travail porte sur l'appréciation de la faute commise par le salarié, qualifiée de lourde par l'employeur lors de la rupture des relations du travail.

Nous limitons l'analyse qui suit aux cas de faute reconnue comme lourde par le tribunal, la faute grave étant, a contrario, celle qui justifie une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, mais n'entraînant pas privation de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement.

395. Contours - définition

La faute lourde est définie par les tribunaux comme un fait ou un acte d'une telle gravité que l'exécution du contrat de travail ne peut être poursuivie **plus longtemps** sans un préjudice grave pour l'entreprise.

Les tribunaux exigent également la réunion de deux éléments pour qualifier la faute lourde :

- la faute doit avoir un **lien étroit avec le contrat de travail** :

Le comportement même blâmable du travailleur à l'extérieur de l'entreprise ne peut constituer en général une faute lourde : aussi, la jurisprudence écarte-t-elle le plus souvent les motifs tirés de la vie privée du salarié, sauf si les faits sont incompatibles avec l'autorité et le bon ordre nécessaires à la vie de l'entreprise.

- la faute doit être d'une **extrême gravité** ;

Pour l'appréciation de la gravité de la faute, le rôle des juridictions du travail est capital puisqu'elles ont, aux termes mêmes de la loi, le devoir d'apprécier la gravité de la faute.

396. Critères d'appréciation

L'**appréciation de la faute lourde varie d'un cas d'espèce à l'autre** (C.S.G. 24 avril 1972 et 26 décembre 1977, T.T.L. 26 janvier 1979) et le tribunal tient compte des faits en eux-mêmes, des circonstances de temps et de lieux, de la répétition éventuelle de ces faits (T.T.L. 20 mars 1981, C.S.G. 14 mars 1983).

Le degré de gravité s'apprécie en fonction de la qualité du salarié.

Les tribunaux sont plus indulgents pour les travailleurs anciens, ayant fait leurs preuves dans l'entreprise (C.S.G. 27 décembre 1982) et plus sévères pour ceux qui occupent des postes importants ou qui sont dépourvus d'ancienneté.

Toutefois, les tribunaux n'exigent pas l'intention de nuire pour qualifier la faute lourde (sauf dans un arrêt isolé : Cour d'Appel de Libreville 13 avril 1985, qui ne retient la faute lourde que lorsque son caractère intentionnel s'apparente au dol).

Inversement, une **faute professionnelle** ne constitue pas en elle-même une faute lourde ; encore faut-il qu'elle présente un caractère **inexcusable**.

Les tribunaux apprécient la gravité de la faute en **fonction des circonstances** ; en particulier une faute de l'employeur pourra atténuer la faute du salarié (cas d'un chauffeur qui a un accident avec un véhicule mal entretenu).

En règle générale, les juges refusent de considérer qu'une **accumulation de**

fautes, même si elle justifie le licenciement, puisse constituer une faute lourde ; il peut y avoir faute lourde cependant, si l'accumulation des fautes commises revêt une certaine gravité, ou est représentative d'un comportement inexcusable.

Dans ce cas, la dernière faute commise (celle qui a provoqué la rupture) ne doit pas être négligeable par rapport aux autres et doit avoir un caractère précis.

Le seul motif tiré de l'**incompétence** ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier le renvoi du salarié sans préavis ni indemnité, sauf si elle est grave et répétée.

La preuve de la faute doit être rapportée par l'employeur, qui est tenu de l'invoquer **dès qu'il en a connaissance, car la faute lourde, sanctionnée tardivement, perd son caractère de gravité**, ainsi que le rappelle un arrêt du 26 décembre 1972 :

«...Attendu qu'il est constant que X... a refusé d'exécuter, sans motif valable, des ordres que lui avait donnés son employeur dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il s'agit là sans conteste d'une faute lourde qui justifie son renvoi immédiat et sans préavis.

Mais attendu qu'en licenciant X... trois mois après la commission de cette faute, X... s'est donné un délai de réflexion trop long qui rend impossible le recours à la notion de faute lourde...».

§2. Exemples de faute lourde

Nous énumérons ci-après les principaux cas de faute lourde commise par le salarié, sans que cette liste ne soit limitative.

397. Abandon de poste

Constituent un abandon de poste, les sorties non autorisées au cours du travail.

L'abandon de poste peut donner lieu à des sanctions disciplinaires, justifier un licenciement et même entraîner le licenciement pour faute lourde (C.S.G. 6 juillet 1981) ; cependant, l'ancienneté du salarié peut venir atténuer le caractère de cette faute (C.S.G. 5 décembre 1983).

Constitue également une faute lourde, l'abandon de poste d'un salarié à la suite d'un mauvais traitement de l'employeur, justifié par les fautes professionnelles commises par ce salarié (C.A.L., 30 juin 1998).

398. Absence

Suivant les circonstances de fait, l'absence peut donner lieu à des sanctions disciplinaires, justifier le licenciement ou même entraîner un licenciement pour faute lourde.

La jurisprudence considère généralement comme faute lourde :

- la non-reprise du travail, sans justificatif, à l'issue d'un congé de maladie, ou de la période de congés payés (T.T.L. 20 mars 1981 et C.S.G. 6 avril 1981).
- les absences injustifiées et prolongées (C.S.G. 5 décembre 1983) ; il existe cependant des décisions en sens contraire (C.S.G. 22 décembre 1980 et 25 mai 1981).
- les absences injustifiées et prolongées, ainsi que les retards répétés (C.A.L., 24 mars 1998).

399. Abus de confiance

L'utilisation d'un poste de responsabilité à des fins extra-professionnelles en vue d'obtenir certains avantages personnels, constitue un détournement de pouvoir et un abus de confiance justifiant le licenciement pour faute lourde.

Il en est ainsi d'une salariée assurant l'intérim du directeur d'une agence aérienne qui a mis à profit cette situation pour demander par lettre, à d'autres compagnies aériennes, des billets à taux réduit contrairement au règlement intérieur (C.S.G. 13 juin 1983).

400. Perte de confiance

Les tribunaux ont souvent considéré que la perte de confiance est un juste motif de licenciement et ce, même si les poursuites judiciaires sont conclues par un non-lieu. Toutefois, les tribunaux exigent que les faits qui ont suscité les poursuites judiciaires reposent sur des éléments concrets de nature à entamer la confiance de l'employeur.

La perte de confiance doit être établie de façon suffisamment précise. Faute pour l'employeur de pouvoir établir de façon suffisamment précise cette perte de confiance, il encourt une condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Il convient de relever que les juges apprécient avec beaucoup de rigueur la perte de confiance à l'égard d'un salarié non-cadre. Cette rigueur est justifiée par le souci d'éviter que les employeurs n'abusent de la notion de perte de confiance pour se séparer d'un salarié.

401. Comportement avec la clientèle

Le comportement d'un salarié susceptible d'entraîner la détérioration des relations commerciales entre son employeur et les clients de l'entreprise, peut constituer un cas de faute lourde.

Les fonctions du salarié peuvent constituer une circonstance aggravante ; il en est ainsi du salarié qui appartient au personnel d'accueil du magasin (C.S.G. 2 janvier 1978) ou d'un salarié pilote qui a eu une attitude incorrecte à l'égard de la clientèle par ses injures, alors qu'il avait

lui-même mission d'assurer le confort et l'accueil de cette clientèle (C.S.G. 9 juillet 1979).

402. Concurrence déloyale

Tout salarié doit exécuter loyalement son contrat de travail ; il ne peut, sans commettre de faute, faire concurrence à son employeur, soit directement soit indirectement, pendant l'exécution de son contrat.

Tout manquement caractérisé à cette obligation constitue une faute lourde et peut même justifier l'octroi de dommages et intérêts au profit de l'employeur lésé, ceci ne présument en rien par ailleurs des poursuites individuelles qui peuvent être engagées au plan pénal pour abus de confiance.

La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a ainsi retenu la faute lourde dans une espèce où un salarié, engagé comme négociateur de biens immobiliers, avait pendant l'exécution de son contrat de travail, servi d'intermédiaire entre une société concurrente et d'éventuels acheteurs de biens immobiliers proposés par cette société concurrente, et ceci moyennant rémunération (C.S.G. 6 juillet 1981).

Dans une espèce où le responsable d'une équipe avait contresigné pour acheminement vers la hiérarchie, sans vérification préalable, les bons d'intervention présentés par une équipe qui avait pour mission de procéder à l'interruption des fournitures d'électricité de certains clients, les juges ont jugé ce comportement de travail peu sérieux et constitutif d'une concurrence déloyale légitimant le licenciement pour faute lourde (C.A.L., 28 juillet 1998).

403. Coups et violences

Les actes de violence caractérisée à l'encontre d'autres salariés de l'entreprise

constituent une faute lourde, même si les faits reprochés au salarié empiètent sur sa vie privée ; le trouble qui peut en résulter au sein de l'entreprise suffit à caractériser la faute lourde, le lien avec le contrat de travail étant ainsi établi (C.S.G. 4 mai 1981).

Dans le même sens (T.T/L, 27 novembre 1997, 30 octobre 1997).

Toutefois, a été jugé que les violences sur le chef hiérarchique, bien que constitutives d'une faute lourde, celle-ci peut être atténuée par la provocation dont le salarié a fait l'objet (C.A Port-Gentil, 19 janvier 1998).

Les menaces et voies de fait à la suite d'une sanction sont constitutives d'une faute lourde (T.T.L, 27 novembre 1997).

Dans le même sens (T.T.L, 30 octobre 1997).

404. Dénonciation calomnieuse

La dénonciation calomnieuse ou la fausse imputation de discrimination raciale à l'égard de l'employeur, constituent des cas de faute lourde (C.S.G. 20 avril 1970).

405. Fraude

Les fraudes, les indécitesses, les manquements à la probité, les falsifications de documents, l'établissement de fausses factures se traduisant par un préjudice financier important, portent atteinte au crédit de l'entreprise, et constituent une violation des lois et règlements du pays.

Ce comportement répréhensible est constitutif de la faute lourde.

L'utilisation courante de tels procédés (factures minorées, fraude aux droits de douane...) constitue une circonstance aggravante ; le fait que le bénéfice de la fraude commise profite uniquement à la société n'atténue en rien le degré de

gravité de la faute commise, la responsabilité du salarié pouvant être une circonstance aggravante (C.S.G. 21 juillet 1980).

406. Grève illicite

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Elle opère simplement la suspension du contrat.

Lorsque le travailleur commet une faute lourde au cours de la grève, telle des actes de violence ou des voies de fait, celle-ci a un caractère illicite conformément à l'article 344 du Code du Travail.

407. Immoralité

Le comportement immoral peut être constitutif de faute lourde ; la profession exercée, les responsabilités qu'elle sous-entend (exemple : pour un professeur, l'éducation morale et culturelle de ses élèves) ne font qu'accentuer le degré de gravité de la faute : il a été ainsi jugé que constituait une faute lourde le fait, pour un enseignant de collège privé, à caractère religieux de surcroît, d'entretenir des rapports sexuels avec ses élèves (C.S.G. 4 juillet 1983).

Le lien entre la faute commise et la profession exercée est, dans ce cas d'espèce, déterminant pour la qualification de la faute.

408. Insubordination

Le refus d'exécuter un ordre correspondant aux obligations découlant du contrat de travail, sous réserve que cet ordre n'implique ni modification substantielle du contrat de travail ni modification des avantages acquis, constitue un acte d'insubordination légitimant le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La plupart du temps, l'insubordination ne constitue qu'une faute grave (en ce sens, Cour d'Appel de Port-Gentil, arrêt

du 13 octobre 2003); elle peut cependant revêtir le caractère de faute lourde dans certains cas, comme par exemple :

- le refus pour un travailleur, engagé comme mécanicien, de clouer les tôles d'une toiture, au motif que cette tâche ne relevait pas de ses attributions directes (C.S.G. 21 février 1983) : notons toutefois que dans cette espèce, la Cour avait relevé le caractère exceptionnel et limité dans le temps de l'ordre donné, et le fait qu'il ait été commandé par l'intérêt de l'entreprise.

A contrario, si le changement d'affectation du salarié avait été durable, la rétrogradation en résultant aurait entraîné une rupture abusive du contrat.

- le refus d'exécuter un ordre d'un supérieur, en réaction à un refus d'une demande de prêt (C.S.G. 6 juillet 1981) ;
- le refus d'un mécanicien d'aller travailler sur un chantier situé à 70 kms de l'agence où il a été muté (C.S.G. 9 juillet 1979) ;
- le refus de reprendre le travail malgré une injonction de l'employeur (C.S.G. 28 avril 1980) ;
- le refus par un salarié d'exécuter un travail entrant dans ses attributions (C.J.G, 6 juin 1996) ;
- l'insolence vis-à-vis des chefs hiérarchiques et des autres salariés (C.A.L, 24 mars 1998).

409. Ivresse

L'état d'ébriété peut, dans certains cas, être considéré comme une faute lourde (C.S.G. 2 juillet 1970, 30 avril 1971 ; T.T.L. 2 juillet 1971).

C'est notamment le cas de l'ivresse sur les lieux de travail et la conduite du

bus de transport du personnel sous une forte empire alcoolique (C.A.L, 24 mars 1998).

Les tribunaux du travail tiendront compte des circonstances de la cause : le caractère occasionnel de la faute et l'ancienneté du travailleur pouvant dans ce cas (comme dans d'autres) aboutir à une disqualification de la faute.

410. Négligence

La jurisprudence considère rarement une faute professionnelle comme une faute lourde, sauf les cas où les conséquences de la faute sont, ou auraient pu être, préjudiciables (C.S.G. 21 mars 1979) : c'est le cas pour un gardien surpris en train de dormir pendant les heures de service, ou lorsque les négligences sont multiples.

Les fautes professionnelles graves et répétées, régulièrement notifiées et non contestées ; le manque de conscience professionnelle ; l'incapacité professionnelle suffisent à légitimer le licenciement pour faute lourde (C.A.L, 30 juin 1998).

411. Refus de notification d'une sanction

Le refus de se voir notifier une sanction (en l'espèce, un avertissement), constitue une faute lourde surtout lorsqu'il s'accompagne de violences même légères envers un supérieur hiérarchique (C.S.G. 21 mars 1983).

Cependant, avant de se prononcer sur le bien-fondé d'un licenciement consécutif au refus d'une sanction disciplinaire, les juges recherchent au préalable si la sanction initiale était justifiée ou non.

412. Sécurité (infraction aux règles de sécurité)

Les infractions aux règles de sécurité constituent généralement une faute

lourde. Il en est notamment ainsi lorsqu'il s'agit de salariés occupant des postes de responsabilité (maîtrise, encadrement) chargés de par leur fonction de faire respecter ou de faire contrôler les prescriptions relatives à la sécurité (C.S.G. 8 décembre 1980).

413. Utilisation abusive d'un véhicule de service

L'utilisation d'un véhicule de service à des fins personnelles, si elle constitue parfois une tolérance dans l'entreprise, peut constituer une faute lourde si le salarié n'est pas autorisé à s'en servir en dehors des nécessités liées à son emploi.

Le fait que le salarié cause un accident lors de l'utilisation d'un véhicule de service à des fins non professionnelles constitue une circonstance aggravante (C.S.G. 28 janvier 1980 et 28 avril 1980).

414. Vol et détournement

L'acte de vol étant en lui-même une faute lourde, **l'importance du vol et/ou l'ancienneté du salarié n'ont aucune incidence sur la qualification de la faute.**

Le préjudice subi par l'employeur suffit à caractériser la faute lourde, peu importe le montant du vol.

C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un prélèvement de gravier sur un chantier au détriment de l'employeur était assimilable à un vol, constitutif d'une faute lourde, ne pouvant être atténuée par 20 ans de service (C.S.G. 9 novembre 1981).

Dans le même sens, la Cour d'Appel de Libreville, dans une espèce où un salarié avait volé quatre bouteilles de vin « Bordeaux », a qualifié cet acte de faute lourde, l'importance des objets volés et l'ancienneté du salarié n'atténuant pas la gravité de la faute (C.A.L., 27 novembre 1998).

Est également considéré comme faute lourde, le fait que des manquants importants aient été constatés alors que le salarié a reconnu s'être dessaisi des clefs du magasin (T.T.L. 17 octobre 1980).

Enfin, sont considérés comme des fautes lourdes, les détournements de toute nature : prélèvement de fonds sans autorisation, émission par un comptable de chèques sans provision pour se procurer des espèces, cession d'un billet de service de transport aérien, blocage par un pompiste du compteur de la pompe à essence, détournement de marchandises...

Le fait que le montant du détournement ait été remboursé est sans incidence sur la gravité de la faute (T.T.L. 20 juin 1991).

415. Vol non signalé

Le fait pour un responsable (en l'espèce, un chef magasinier responsable de la sécurité et de la comptabilité des stocks de marchandise) de ne pas signaler à son employeur les vols commis dans le magasin par le personnel placé sous son autorité constitue, sinon une complicité au plan pénal, une faute lourde (C.S.G. 22 décembre 1980).

SECTION 6 - LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE : LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Au sein de l'entreprise, l'employeur établit des règles que le salarié est tenu de respecter sous peine de sanctions.

Le pouvoir disciplinaire de l'employeur, corollaire de son pouvoir de direction, lui confère donc la possibilité de sanctionner les comportements ou les actes des salariés qu'il considère comme fautifs. Ce pouvoir appartient à tout employeur, peu importe son activité, le nombre de ses salariés, leur statut ou leur ancienneté.

§1. Généralités

416. L'exigence d'une faute du salarié

Dès lors qu'un salarié commet une faute, autrement dit, dès lors qu'il manque à ses obligations professionnelles, l'employeur peut décider de prendre une sanction disciplinaire.

Cependant, il n'existe aucune définition générale de la faute disciplinaire. Le Code du Travail ne mentionne que la faute lourde.

Si la faute n'a pas été définie expressément par le législateur, la notion même de faute et sa qualification ont été largement traitées par la jurisprudence en référence à l'article 47 du Code du Travail, qui prévoit que la faute lourde sera « *laissée à l'appréciation des juridictions compétentes* ».

En pratique, la faute commise par un salarié varie en fonction de son comportement au sein de l'entreprise.

Par ailleurs, on considère que le comportement du salarié est fautif dès lors qu'il ne correspond pas à l'exécution normale du contrat de travail. Il ne sera pas fautif s'il ne fait, par exemple, qu'exercer un droit dont il dispose : droit de grève, droit d'expression, droit d'exercer une activité syndicale, etc.

417. La mise en place d'une procédure disciplinaire dans le règlement intérieur

Aucune procédure disciplinaire n'est prévue expressément par le Code du Travail.

Il convient donc pour les employeurs de se référer aux dispositions prévues par le règlement intérieur de chaque établissement.

En effet, le TRONC COMMUN des Conventions Collectives, indique que « *les dispositions particulières en matière de*

discipline seront précisées dans le règlement intérieur de l'établissement ».

Il prévoit également qu'avant toute sanction, le travailleur devra fournir des explications verbales ou écrites qui, dans ce dernier cas, devront figurer au dossier. S'il y a sanction, celle-ci sera signifiée par écrit, avec copie à l'Inspection du travail du ressort ; le travailleur pourra alors demander à être entendu en présence d'un délégué du personnel.

Les entreprises qui relèvent du TRONC COMMUN, devront donc se référer à ces dispositions ainsi qu'à celles de leur règlement intérieur.

418. La sanction : pouvoir disciplinaire de l'employeur

D'une manière générale, constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement fautif du salarié.

L'employeur a donc une certaine latitude pour sanctionner la faute et la sanction devra être expressément qualifiée comme telle par l'employeur.

419. Les limites au pouvoir disciplinaire de l'employeur

Afin d'éviter d'éventuels abus de certains employeurs dans l'exercice de leur pouvoir disciplinaire, l'employeur qui souhaite sanctionner un salarié devra non seulement respecter les dispositions conventionnelles et jurisprudentielles, mais également respecter la procédure mise en place par le règlement intérieur.

Par ailleurs, la sanction prise devra être proportionnée et justifiée par rapport aux faits reprochés au salarié.

La mesure doit être justifiée par un comportement antérieur du salarié que l'employeur a considéré comme fautif,

c'est-à-dire ne correspondant pas à l'exécution normale du contrat de travail.

a) Les sanctions interdites par la loi et par la jurisprudence

■ Les sanctions discriminatoires

La sanction ne doit pas être discriminatoire : aucune sanction ne peut être prononcée en fonction de l'origine du salarié, de son sexe, de sa situation de famille, de ses opinions politiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses convictions religieuses, etc.

Par ailleurs, l'employeur ne peut pas apporter de restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

■ Les sanctions liées à la vie personnelle du salarié

Le fait imputé au salarié relevant de sa vie personnelle ne peut constituer une faute. En effet, le salarié n'est pas soumis au pouvoir de direction de l'employeur dans le cadre de sa vie personnelle. Ce dernier n'est donc pas en mesure de lui reprocher d'éventuels agissements hors de l'entreprise.

La vie personnelle du salarié recouvre sa vie privée (mœurs, relations familiales, comportements extérieurs à l'entreprise, etc.), l'exercice des libertés civiles (se marier, divorcer, consommer certains produits, etc.), ses opinions politiques et sa participation à un mouvement politique ou associatif.

Ce principe d'interdiction des sanctions disciplinaires liées à la vie personnelle du salarié connaît cependant une exception limitée : lorsque le comportement du salarié dans sa vie personnelle, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de

l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de celle-ci, son licenciement peut être envisagé.

Tel est par exemple le cas, lorsque les agissements reprochés se sont déroulés sur le lieu de travail ou en contact avec des clients ou fournisseurs de l'entreprise.

■ Les sanctions pécuniaires

L'article 111 du Code du Travail énonce : « *Il est interdit à l'employeur d'infliger des amendes* ».

La sanction pécuniaire est prohibée, mais la sanction disciplinaire ayant des répercussions pécuniaires est légale.

Ainsi, il résulte des dispositions des articles 64 et 70 du Code du Travail que la sanction de la faute lourde est le licenciement sans préavis ni indemnités.

Par ailleurs, nous rappelons que la mise à pied disciplinaire, qui correspond à la période de suspension du contrat de travail pendant laquelle le salarié n'est pas payé, est une sanction autorisée, non considérée comme une sanction pécuniaire.

Toutefois, l'employeur ne peut pas prévoir dans le contrat de travail ou dans le règlement intérieur de son entreprise une interdiction générale visant toute forme de retenue sur salaire en raison d'une faute du salarié ou d'une exécution volontairement défectueuse de sa prestation de travail.

■ Le principe de non-cumul des sanctions

Selon une jurisprudence constante, un même fait ne peut faire l'objet de deux sanctions distinctes.

Ainsi, il ne peut y avoir cumul des sanctions pour une même faute. Sera donc considéré comme abusif un licenciement

survenu en l'absence de tout fait nouveau pour une faute déjà sanctionnée, par un avertissement par exemple.

Jurisprudence :

Un arrêt allant dans ce sens a été rendu par la Cour d'Appel de Libreville le 9 novembre 1993 : dans cette affaire, la Cour d'Appel a en effet jugé le licenciement abusif alors qu'elle relevait la mauvaise foi de l'employeur qui soutenait que le salarié n'avait pas subi d'autres sanctions, alors même qu'un courrier de la société attestait le contraire, considérant que pour un même fait, un salarié ne peut subir légitimement deux sanctions.

Le licenciement, intervenant après une mise à pied, revêtait inéluctablement un caractère abusif.

Si le fait reproché au salarié mérite le licenciement, il y a lieu de mettre directement en place une procédure de licenciement.

Une faute ayant donné lieu à avertissement ne peut ensuite être invoquée pour justifier un licenciement.

Par contre, la survenance d'un nouveau grief peut autoriser l'employeur à retenir un ancien reproche, même pour un fait déjà sanctionné, pour apprécier la gravité de la faute.

La répétition peut en effet augmenter la gravité de la faute ou la rendre inexcusable, si elle a déjà fait l'objet de mise en garde.

§2. Echelle des sanctions

Le règlement intérieur prévoit parfois une classification des fautes selon leur degré de gravité, en établissant une corrélation avec l'échelle des sanctions (prévues également).

Dans la plupart des cas, le règlement intérieur se contente d'énumérer les sanctions qu'il est possible d'infliger suivant la gravité des fautes.

Nous énumérons ci-après, dans l'ordre croissant de sévérité, les sanctions habituellement prévues en précisant :

- que l'employeur a le libre choix de la sanction ;
- qu'elles ne sont pas forcément toutes utilisées : ainsi le blâme, la rétrogradation ou la mutation, ne sont quelquefois pas prévus par le règlement intérieur ;
- qu'il **ne peut y avoir cumul de sanctions** pour une même faute (cass soc. 15/12/2011) ;
- que, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur peut, **si la gravité de la faute le justifie**, décider un licenciement même en l'absence de toute sanction antérieure moins importante.

Il est intéressant de relever qu'il ressort d'une décision de la Cour d'Appel de Libreville du 7 février 2006 que, s'agissant des mesures prises par un employeur à la suite d'un agissement fautif du salarié, les juges ne les qualifient pas automatiquement comme étant des sanctions.

Ils distinguent entre celles qui relèvent du pouvoir disciplinaire de l'employeur et celles qui relèvent stricto sensu de son pouvoir de direction.

En cas de mutation par exemple, pour se prononcer sur le cumul ou non de sanctions relatives à une même faute, les juges du fond recherchent à partir des éléments qui leur sont fournis par les parties, s'il s'agit d'une mutation à caractère disciplinaire ou opérée pour des raisons tenant à l'organisation ou à l'intérêt de l'entreprise.

420. Avertissement

L'avertissement devra forcément être notifié par écrit, une simple réprimande orale n'étant pas considérée comme une sanction ; rien n'interdit cependant à l'employeur de faire un rappel des remarques verbales antérieures dans la lettre d'avertissement.

421. Blâme

Le blâme (ou rappel à l'ordre) est, en principe, considéré comme plus grave qu'un simple avertissement ; toutefois, certains règlements intérieurs placent le blâme en premier sur l'échelle des sanctions.

422. Mise à pied

La **mise à pied disciplinaire** est la seule sanction fondée sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui puisse entraîner la privation du salaire. Elle est généralement prononcée après plusieurs avertissements ou blâmes demeurés sans effet.

La mise à pied disciplinaire est désormais prévue par le Code du Travail et constitue une cause de suspension du contrat de travail. Sa durée ne peut excéder huit (8) jours (article 36).

Ce type de suspension du contrat est à distinguer de la **mise à pied conservatoire** (appelée parfois provisoire), prononcée en cas de faute lourde, à l'encontre :

- d'un délégué du personnel ;
- d'un délégué syndical ;
- d'une femme enceinte ou quinze mois après l'accouchement ;
- en attendant l'autorisation de licenciement accordée par l'Inspection du travail (art. 36 al. 8 C.Tr.).

423. Mutation et rétrogradation

La doctrine majoritaire considère que la mutation et la rétrogradation sont considérées comme licites à condition qu'elles ne se limitent pas à une diminution de salaire, mais s'accompagnent d'un changement de poste ou de fonctions.

A défaut, elles seraient considérées comme des sanctions pécuniaires (amendes) prohibées par la loi.

En tout état de cause, ces mesures disciplinaires apportant une **modification substantielle** du contrat de travail, l'employeur ne peut considérer que l'intéressé qui refuse une telle sanction a pris l'initiative de la rupture du contrat ; il doit, s'il souhaite se séparer du salarié à cette occasion, mettre en œuvre la procédure de licenciement avec paiement des indemnités.

424. Licenciement avec indemnités

Lorsque le licenciement sanctionne une **faute grave**, il s'accompagne du versement des indemnités de préavis et de licenciement.

425. Licenciement sans indemnités

Lorsque le licenciement intervient après une **faute lourde**, il est privatif de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. En revanche, le salarié conserve, même en cas de faute lourde, le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés.

Jurisprudence :

Nous relevons toutefois cet arrêt de la cour d'appel de Port-gentil (arrêt du 2 juin 2003) par lequel les juges de la Cour d'Appel ont considéré que le salarié licencié pour faute lourde n'avait droit ni à l'indemnité de licenciement ni à l'indemnité compensatrice de préavis ni à l'indemnité compensatrice de congés payés.

En conclusion :

Même si le pouvoir disciplinaire fait partie intégrante des prérogatives de l'employeur dans l'entreprise, le Code du Travail ainsi que la jurisprudence l'ont toutefois réglementé afin d'éviter les risques d'abus des chefs d'entreprises au sein de leur société.

Il convient de noter que légalement le salarié licencié pour faute lourde n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis ni à l'indemnité de licenciement **mais conserve toutefois le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés**.

En effet, l'article 70 du Code du Travail dispense expressément l'employeur du paiement de l'indemnité de licenciement lorsque le salarié est licencié pour faute lourde.

De même, l'article 64 du Code du Travail dispense l'une des parties de l'obligation de préavis en cas de faute lourde de l'autre partie.

Aucune disposition légale ne dispense l'employeur de l'obligation de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de faute lourde.

Nous précisons par ailleurs que cette position est retenue par le droit français.

Peut-on en conclure que la jurisprudence est désormais plus sévère à l'égard des salariés licenciés pour faute lourde ? Nous pensons qu'il est trop tôt pour se prononcer sur ce point et il convient, par mesure de prudence, d'attendre de nouveaux arrêts se prononçant sur cette question.

CHAPITRE 2 -

LE LICENCIEMENT POUR MOTIF D'ORDRE ÉCONOMIQUE

426. Généralités

Le licenciement pour motif économique résulte de considérations qui sont inhérentes à la situation de l'entreprise (restructuration, suppression d'une branche d'activité, fusion, difficultés économiques ou financières conjoncturelles ou structurelles etc.).

Il fait l'objet d'une procédure spécifique décrite aux articles 56 et suivants du Code du Travail.

D'après l'article 50 du Code du Travail, le licenciement peut être prononcé pour motif d'ordre économique.

Le même article précise que le motif d'ordre économique peut tenir à la réorganisation, à la réduction ou à la suppression d'activité de l'entreprise ou de l'établissement.

Les licenciements effectués pour motif économique peuvent être individuels ou collectifs.

Toutefois, dans la mesure où ces licenciements résultent généralement de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, certains de ses établissements ou certaines de ses branches d'activité, les licenciements économiques sont le plus souvent collectifs.

Les dispositions relatives au licenciement économique ne sont pas applicables aux employés de maison. Elles ne visent pas non plus les travailleurs dont le contrat à durée déterminée ou conclu pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée, est arrivé à expiration.

SECTION 1 - LA NOTION DE MOTIF ECONOMIQUE

§1. La nature du motif économique

L'examen des affaires dont les juges ont eu à connaître, permet cependant de distinguer deux sortes de motif économique.

427. Les motifs d'ordre conjoncturel

Ils résultent de facteurs économiques nationaux, régionaux ou locaux, ou bien encore affectant une branche d'activité déterminée ou l'entreprise elle-même ; c'est l'hypothèse de la **récession**.

C'est ainsi que, confirmant une jurisprudence constante, la Cour Suprême du Gabon. a décidé par arrêt rendu le 23 novembre 1981 que ne saurait être abusif le licenciement prononcé *«pour raison tenant à la **conjoncture économique générale** et à la **nécessaire restructuration consécutive à la très importante baisse d'activité** du département...»*

428. Les motifs d'ordre structurel

Il ne s'agit plus de difficultés économiques rencontrées par une entreprise en raison d'une conjoncture défavorable, mais des conséquences d'une **restructuration** décidée par la direction dans l'intérêt de l'entreprise ; c'est le cas notamment des fusions, des concentrations de moyens de production entre plusieurs établissements, dès lors que ces opérations impliquent des suppressions ou des transformations d'emploi.

Les licenciements pour **fin de chantier** dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, constituent à notre sens un cas particulier et délicat.

S'agit-il de licenciements effectués pour motif économique ?

Nous rappelons qu'en vertu de l'Arrêté du 2 février 1979, les dispositions spécifiques aux licenciements économiques ne sont pas applicables aux contrats de **travail à durée déterminée** ou aux contrats conclus pour la durée d'une tâche.

Par conséquent, l'arrivée normale à expiration de tels contrats ne constitue pas, à l'évidence, un licenciement économique, y compris quand il s'agit de contrats conclus pour la durée d'un chantier de bâtiment ou de travaux publics.

Bon à savoir :

Le contrôle du caractère économique du motif invoqué par l'employeur pour obtenir l'autorisation de licenciement échappe au juge judiciaire, l'autorisation de l'inspecteur du travail ayant le caractère d'acte administratif (Cass. Soc. 26 janvier 2012 n° 24/2011-2012)

**SECTION 2 -
LA PROCÉDURE
DE LICENCIEMENT
POUR MOTIF ÉCONOMIQUE**

Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif d'ordre économique est subordonné à une autorisation de l'Inspecteur du travail, même en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

Les différentes étapes de la procédure de licenciement pour motif économique sont

prévues par les articles 56 et suivants du Code du Travail.

Elles vous sont présentées ici dans un ordre chronologique.

§1. La procédure applicable à tous les licenciements pour motif économique

429. La concertation préalable

Les règles prévues dans ce paragraphe ne peuvent être mises en œuvre que dans les entreprises ayant soit :

- des délégués du personnel ;
- des délégués syndicaux ;
- un comité permanent de concertation économique et social (en pratique, cet organe, en l'absence du décret fixant sa composition, n'est pas fonctionnel).

Toutefois, en l'absence de représentants du personnel, la demande est directement adressée à l'Inspecteur du travail.

La demande de licenciement doit mentionner l'absence des délégués du personnel (établissement de moins de dix (10) salariés).

430. Information des représentants du personnel- transmission du projet de licenciement

L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement individuel ou collectif pour motif d'ordre économique est tenu d'adresser aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et aux membres du comité permanent de concertation économique et sociale, les renseignements utiles sur les licenciements projetés, notamment :

- la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

- le nombre, la qualification professionnelle, la nationalité, l'ancienneté, l'âge et la situation de famille des travailleurs susceptibles d'être licenciés. Ces renseignements doivent être également fournis pour les travailleurs de même qualification non visés par la mesure de licenciement ;
- les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, d'une part, et faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, d'autre part.

D'après l'article 59 alinéa 6 du Code du Travail, l'employeur doit **établir l'ordre des licenciements envisagés** en tenant compte à la fois, de la qualification professionnelle, de l'ancienneté et de la situation de famille des travailleurs.

Il convient donc de licencier **en premier lieu** les travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles **pour les emplois maintenus**.

En cas d'aptitudes professionnelles égales, les travailleurs les moins anciens (l'ancienneté étant majorée d'un an par enfant à charge) doivent être licenciés.

Toutefois, l'employeur reste seul juge des personnes à licencier, ce dernier peut ainsi licencier des personnes cumulant une ancienneté plus importante et maintenir un travailleur récemment recruté, en raison de ses aptitudes professionnelles. L'employeur, devra dans le projet de licenciement, justifier le maintien de ce salarié moins ancien dans l'entreprise.

Jurisprudence :

Dans un arrêt en date du 5 mai 2004, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de Libreville du 16 janvier 2001 qui avait requalifié le licenciement économique d'un employé en licenciement abusif au motif qu'il avait été licencié alors qu'avaient été maintenus en service deux agents moins qualifiés qu'il avait lui-même formés.

Les juges de cassation ont estimé que l'ordre des licenciements ressortant des dispositions de l'article 59 alinéa 9 relève des mesures facultatives incombant à l'employeur en matière de licenciement économique car « il est (...) reconnu à l'employeur la faculté d'apprécier les aptitudes et qualités professionnelles des travailleurs pour les emplois maintenus lorsqu'il s'agit de réorganiser l'entreprise (...) ».

Par conséquent, la Cour de cassation a décidé qu'en déclarant abusif le licenciement de l'employé au motif que l'ordre de licenciement établi par l'employeur n'a pas été respecté, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 59 du Code du Travail.

En effet dans l'exercice de son pouvoir de direction et conformément à l'intérêt de l'entreprise, l'employeur apprécie souverainement l'ordre des licenciements ; l'article 59 alinéa 9 énonce simplement les critères sur lesquels il peut se fonder : les qualifications professionnelles, l'ancienneté de service et les charges familiales.

431. Délai de réflexion

Les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les membres du comité permanent de concertation économique et sociale **ont un délai de huit (8) jours ouvrables** pour examiner le projet de licenciement présenté par l'employeur.

432. Réunion de concertation

Au terme du délai de 8 jours ouvrables accordé aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et aux membres du comité permanent de concertation économique et sociale (C.P.C.E.S.), l'employeur doit réunir ces derniers à une réunion de concertation.

Celle-ci doit être sanctionnée par **un procès-verbal** comportant, outre les avis, suggestions et propositions des délégués du personnel, des délégués syndicaux et des membres du comité permanent de concertation économique et sociale, le calendrier prévisionnel des licenciements.

Jurisprudence :

Il convient de préciser qu'en cas de litige, les juges peuvent tenir compte des éléments contenus dans ce procès-verbal. C'est ainsi que la Cour d'Appel Judiciaire de Port-Gentil (arrêt du 2 décembre 2002) s'est référé au procès-verbal de la réunion de concertation pour juger que le licenciement pour motif d'ordre économique d'un salarié était dépourvue de cause réelle et sérieuse dans la mesure où ledit salarié ne répondait pas aux critères objectifs retenus par l'employeur permettant d'être frappé par la mesure de licenciement.

433. La demande d'autorisation de licenciement

D'après l'article 56 du Code du Travail, tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est subordonné à **une autorisation de l'Inspecteur du travail du ressort**, même en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

L'employeur doit adresser la demande de licenciement à l'Inspecteur du travail,

au terme de la réunion de concertation avec les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les membres du comité permanent de concertation économique et sociale.

Les informations mentionnées au projet de licenciement adressé aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et aux membres du comité permanent de concertation économique et sociale, ainsi que l'original du procès-verbal de la réunion de concertation, doivent être adressés par l'employeur à l'Inspecteur du travail, en même temps que la demande écrite d'autorisation de licenciement.

434. Délai accordé à l'Inspecteur du travail pour faire connaître sa décision

L'Inspecteur du travail dispose d'un **délai maximum de trente (30) jours ouvrables** à compter de la date de réception de la demande d'autorisation de licenciement, pour faire connaître sa décision au requérant, c'est-à-dire à l'employeur.

En cas de refus partiel ou total de la demande d'autorisation de licenciement, l'Inspecteur du travail doit motiver sa décision.

435. Absence de décision de l'Inspecteur du travail

L'autorisation est acquise de plein droit en cas de silence de l'Inspecteur du travail à l'expiration du délai de **trente (30) jours** ci-dessus mentionné, réceptionné de dépôt de la demande d'autorisation de licenciement faisant foi (article 57 alinéa 2).

436. La notification du (ou des) licenciement(s)

Le licenciement des salariés concernés par la mesure de licenciement économique doit être notifié aux intéressés par **courrier individuel**.

Ces lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés concernés qu'après la décision des autorités compétentes ou, à défaut, à l'expiration du délai de **trente (30) jours** prévu à compter de la date de réception par l'Inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement.

Le Code du Travail ne précise pas que l'employeur doit préciser dans sa lettre **la cause qui a motivé le licenciement économique** ; toutefois cette démarche est souhaitable pour une meilleure cessation des relations contractuelles.

437. Droit d'embauche prioritaire

Les travailleurs licenciés peuvent faire valoir, pendant une durée d'un an, un droit d'embauche prioritaire en cas de réouverture ou de création d'emplois relevant de leurs spécialités dans l'entreprise qui les aura licenciés.

A cet effet, les employeurs sont tenus, pendant une durée également fixée à **un (1) an**, de déclarer à l'Inspection du travail compétente, ainsi qu'à la Direction de la Main-d'œuvre et de l'Emploi, toute réouverture ou création d'emplois.

A condition que les travailleurs intéressés se présentent aux services compétents dans les trente jours de la déclaration d'embauche, l'employeur sera tenu de les embaucher par priorité.

Le TRONC COMMUN des Conventions Collectives a porté à **deux (2) ans** la durée de cette priorité d'embauche.

D'autre part, les dispositions de l'article 1er du décret du 5 juillet 1972 accordant la priorité d'embauche aux nationaux, sont applicables en cas de licenciement économique.

438. Violation de la procédure

L'employeur qui aura violé la procédure de licenciement pour motif d'ordre économique sera condamné à verser à chaque salarié licencié, une indemnité égale à **trois (3) mois** de salaire en plus des indemnités légales dues.

Le licenciement prononcé au mépris de la procédure légale, est considéré par l'article 74 du Code du Travail comme un licenciement abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts.

L'appréciation du montant des dommages-intérêts est laissée à la libre appréciation des tribunaux.

En outre, la violation de la procédure donne lieu à l'application des peines d'amendes et d'emprisonnement fixées par l'article 80 du Code du Travail.

Rappel de la procédure :

L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique est tenu de respecter les phases suivantes :

- 1- Phase de concertation préalable avec les représentants du personnel ;
- 2- Réunion de concertation à l'issu d'un délai de huit (8) jours avec les représentants du personnel ;
- 3- Phase d'autorisation de licenciement demandé auprès de l'Inspection du Travail ;
- 4- Phase de notification de licenciement dès l'obtention de la décision de l'Inspecteur du Travail ou, à défaut de réponse de l'Inspection du travail, dès l'expiration du délai légal de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation de licenciement par l'Inspecteur du travail.

Notons à cet égard que le Tribunal du Travail de Libreville, par jugements en date du 19 avril et du 22 novembre 1963, a condamné à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des chefs d'entreprise qui n'avaient pas consulté les délégués du personnel préalablement à une compression d'effectif.

Enfin, l'article 56 nouveau prévoit une limitation à l'utilisation par un employeur de la procédure de licenciement pour motif d'ordre économique, lorsque l'entreprise a déjà procédé au licenciement de plus de dix (10) salariés. En effet, la procédure de licenciement ne pourra être, dans ce cas, utilisée une seconde fois qu'après l'expiration d'un **délai de six (6) mois**.

439. Effets du licenciement économique sur la situation de l'entreprise

La liste définitive des travailleurs licenciés doit être communiquée à la **Direction de la Main d'Œuvre et de l'Emploi, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale** et, si elle comporte des travailleurs étrangers, à la **Direction des Travailleurs Immigrés**.

En principe, pendant un délai d'un (1) an suivant le licenciement, il est interdit à tout chef d'entreprise ou d'établissement ayant licencié du personnel pour motif économique, de faire effectuer des **heures supplémentaires**.

L'arrêté du 2 février 1979 contient l'expression «sauf cas exceptionnels», qui laisse à certains employeurs la faculté de faire effectuer des heures supplémentaires, de manière dérogatoire ; néanmoins ces heures doivent faire l'objet d'une autorisation de l'Inspection du travail.

Il est précisé, d'autre part, que les heures de récupération ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires au regard de l'arrêté du 2 février 1979.

§ 2. Le plan social

440. Champ d'application

La loi n°12/2000 du 12 octobre 2000 a prévu la mise en place d'un plan social obligatoire pour tous les licenciements **touchant au moins dix (10) salariés**.

Cette procédure n'est rendue obligatoire que pour les licenciements pour motif d'ordre économique touchant au moins dix (10) salariés.

441. Modalités pratiques

Ce plan social ainsi que **son financement** sont établis en accord avec l'**Office National de l'Emploi ou tout autre service public d'emploi**, qui a la charge d'en assurer l'exécution au bénéfice des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité.

Le Code n'a pas précisé les contours de la mise en place de ce plan social, notamment son contenu (doit-il faire apparaître les actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise, les créations d'activités nouvelles, les mesures d'aménagement ou de réduction de la durée du travail ou encore les actions de formation ou de conversion envisagées).

442. Coût

Le coût total de ce plan social ne peut en aucune manière être supérieur au montant total des indemnités dues par l'employeur au titre des articles 70 et 73 du Code du Travail, donc des indemnités légales de rupture.

Le salarié pourra opter soit pour le versement des indemnités de rupture, soit pour le bénéfice du plan social.

443. Information préalable

Enfin, ce plan social doit être préalablement soumis aux représentants du

personnel avant sa transmission à l'Inspection du travail et faire l'objet d'une réunion de concertation.

SECTION 3 - LES CAS DE JURISPRUDENCE RELATIFS À LA LÉGITIMITÉ DU MOTIF ÉCONOMIQUE

Les licenciements individuels ou collectifs pour motif d'ordre économique décidés en violation de la procédure d'autorisation de l'Inspecteur du travail, ainsi que les licenciements intervenus contre la décision de refus de l'Inspecteur du travail, sont **abusifs** (article 74 du Code du Travail).

Les juridictions compétentes en matière sociale se sont souvent prononcées sur des cas litigieux de licenciement économique.

Les décisions rendues peuvent être rangées en deux catégories :

- celles qui assimilent les motifs économiques (réorganisation, réduction, ou suppression d'activité de l'entreprise) à des motifs légitimes de licenciement ;
- celles qui s'emploient à faire respecter la procédure de concertation préalable ;

Il convient tout d'abord de rappeler que dans un arrêt rendu le 8 janvier 1963, la Cour Suprême du Gabon statuant en matière d'appel considère *«que c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que le chef d'entreprise seul est juge des raisons d'ordre technique ou financier qui peuvent le déterminer à se priver du concours d'un collaborateur et à organiser ses services de la manière la plus efficace selon les nécessités de la production»*.

La même solution a été retenue par la C.S.G., dans un arrêt du 12 mai 1980, par lequel elle pose le principe selon lequel

la **compression de personnel**, dans le cadre de mesures d'**austérité**, constitue un motif économique légitime de licenciement.

La C.S.G. énonce également dans un arrêt du 25 mai 1981 :

«Attendu que la Société..... a été déclarée en faillite peu de temps après le licenciement de C..., ce qui démontre qu'elle était en difficulté et que les causes économiques du licenciement étaient réelles et sérieuses.»

La Cour rappelle ainsi que le motif économique est légitime par **nature**.

Encore faut-il qu'il soit réel et non factice.

Il convient donc de ne pas invoquer complaisamment le motif économique, à la place du vrai motif moins avouable.

Notons également que le motif économique a été retenu comme motif légitime de licenciement, dans une espèce où le contrat de travail se trouvait suspendu du fait de la maladie du salarié (C.S.G. 13 juin 1983) :

«Attendu que le licenciement qui intervient alors que le travailleur est en repos de maladie dûment constaté par un certificat médical, est abusif ;

Qu'il est néanmoins de jurisprudence constante que lorsque ce licenciement est justifié par un motif indépendant de la maladie, tel le motif économique ou la faute en cours de maladie, ce licenciement est légitime puisqu'il serait intervenu même en période d'activité...».

Cette jurisprudence, inspirée de la jurisprudence étrangère, constitue une importante exception au principe de la suspension du contrat du fait de la maladie, tel qu'il résulte de l'article 36 du Code du Travail.

CHAPITRE 3 - LA DÉMISSION

444. Généralités

L'article 61 du Code du Travail définit la démission comme étant la manifestation par le travailleur de sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; c'est une rupture du contrat de travail imputable au travailleur.

Précisons que la réglementation applicable à la démission résulte des dispositions du Code du Travail relatives à la rupture du **contrat à durée indéterminée**.

SECTION 1 – ACTE VOLONTAIRE DU TRAVAILLEUR

445. Notion

Aux termes de l'article 61 du Code du Travail, la démission est la manifestation par le travailleur de sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Cette manifestation doit être claire et non équivoque.

§1. L'acte de démission

446. Volonté claire et non équivoque

La démission est la rupture du contrat à l'initiative du travailleur. Elle ne se présume point.

Elle implique donc une démarche volontaire qui doit être exempte de toute équivoque ou vice qui serait de nature à altérer cette démarche.

Les tribunaux exigent que la démission résulte d'une volonté non équivoque du travailleur (en ce sens CA L. 27 avril 1992 ; CA L. 4 novembre 1991).

Il en est de même des démissions données sous l'emprise de la colère, suite à des pressions ou reproches incessants de l'employeur. Une lettre de démission qui mentionnerait que l'intention de démissionner résulte du fait de l'employeur encourt le risque d'une requalification en démission abusive, pour absence de volonté claire et non équivoque.

Face à l'exigence de cette volonté claire et non équivoque, il est vivement recommandé aux employeurs de ne pas suggérer aux travailleurs de démissionner, surtout s'agissant des travailleurs non cadres. En effet, l'administration du travail retient souvent ce motif pour constater des cas de démissions abusives requalifiées en licenciement.

447. Consentement non vicié

En outre, les tribunaux recherchent afin de vérifier l'acte volontaire, l'existence d'une contrainte qui serait de nature à qualifier la démission de licenciement (TTL 22 janvier 1998 : absence de contrainte quant à la démission).

Ainsi, la contrainte ou la violence morale qui résulterait de manœuvres intimidantes de l'employeur pour contraindre le travailleur à la démission, sont de nature à conférer à la démission un caractère abusif.

Le vice du consentement susceptible d'altérer la volonté expresse et non équivoque du salarié, peut résulter des termes de la lettre de démission impliquant l'attitude de l'employeur.

448. La faute de l'employeur

La démission du travailleur ne doit pas être fondée sur la faute de l'employeur. Ainsi, la jurisprudence juge abusive la démission du travailleur intervenue suite à la non affiliation du travailleur à la C.N.S.S. (TTL 8 janvier 1998).

Il en est de même pour une démission consécutive au non paiement des salaires

Jurisprudence :

La Cour d'Appel, dans une décision en date du 23 janvier 2007 est venue confirmer sa position selon laquelle la démission doit résulter d'une décision claire et non équivoque de l'employé en considérant comme abusive la démission d'un salarié, suite au non paiement de ses salaires par l'employeur.

Elle a requalifié l'acte de démission en licenciement en considérant que :

«Attendu que la société X a cessé de verser au salarié Y ses salaires [...], que cette faute de l'employeur rend ce dernier responsable de la rupture résultant du refus du salarié de poursuivre la relation de travail».

«Considère que la démission du salarié Y est une démission provoqué, un licenciement déguisé et condamne la société X a lui verser les sommes suivantes (Cf indemnités légales de rupture consécutives à un licenciement pour faute).»

§2. Indifférence du comportement du travailleur

La démission doit résulter d'une démarche volontaire du travailleur qui prend l'initiative de rompre les relations de travail.

Dès lors, la démission ne saurait résulter d'actes ou d'agissements du travailleur.

449. Absences injustifiées

La démission ne se présume pas, donc l'absence injustifiée du travailleur ne peut être considérée comme un acte de démission.

En revanche, cette absence injustifiée pourra fonder le licenciement du travailleur, soit en raison du préjudice causé par cette absence, soit sur la base des dispositions des Conventions Collectives qui prévoient que l'absence injustifiée et non autorisée du travailleur de trois (3) jours consécutifs ou étalée sur huit (8) jours justifie la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Enfin, dans les cas d'absence de courte durée tel le retour tardif de congés, l'employeur ne pourra pas considérer cette situation comme étant une démission.

En effet, ces cas d'absences ne sont pas nécessairement interprétés par les tribunaux comme des démissions. Bien qu'il s'agisse d'une faute, l'employeur ne doit donc pas tirer précipitamment les conséquences de l'absence fautive du salarié en le licenciant : il lui est conseillé de mettre en demeure le salarié, par écrit, d'avoir à reprendre son travail dans un certain délai ou à défaut de fournir un justificatif.

450. Abandon de poste

L'abandon de poste ne saurait également être constitutif d'une démission. En effet, la démission ne se présument pas et en l'absence d'un acte manifestant la volonté

du travailleur de mettre un terme à son contrat de travail, la démission ne peut être constatée.

Toutefois, l'abandon de poste peut valablement constituer un motif de licenciement au titre du préjudice résultant de l'absence du travailleur dans le fonctionnement de la société ou, être constitutive d'une absence injustifiée et non autorisée justifiant la résiliation en application des dispositions des Conventions Collectives.

Il est conseillé de mettre en demeure le salarié, par écrit, d'avoir à reprendre son travail dans un certain délai ou à défaut de fournir un justificatif.

SECTION 2 - FORME DE LA DÉMISSION

§1. Formalisme à la charge du démissionnaire

451. Nécessité d'un écrit

L'article 44 du Code du Travail dispose :

*«Toute résiliation du contrat de travail doit être faite **par écrit** par la partie qui en prend l'initiative».*

L'article 61 dudit Code précise que la démission ne se présume point, **elle doit être expressément notifiée par écrit à l'employeur.**

Il résulte de ces articles que le travailleur qui décide de cesser son activité au service de son employeur doit informer ce dernier par écrit de sa décision.

La démission signifiée verbalement ne saurait valoir démission.

452. Motifs de la démission

Aucune disposition n'oblige le salarié à préciser les motifs de sa décision : en droit gabonais, la démission n'a pas à être

motivée et nous n'avons pas d'exemple de démission considérée comme abusive par les juges pour absence de motifs.

Toutefois, il est important de faire attention aux motifs invoqués dans le cadre d'une démission si ceux-ci sont de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur. En effet, bon nombre de salariés, s'estimant à tort ou à raison, contraints de démissionner, rédigent souvent des lettres de démission dont les motifs imputent la responsabilité de la rupture à l'employeur. Ce type de démission encourt le risque d'être automatiquement requalifié par le juge en licenciement abusif.

Ainsi, dans une espèce où un salarié avait mentionné dans sa lettre de démission que celle-ci était influencée par le comportement de son employeur, ce dernier le faisant travailler dans des conditions illégales, la Cour d'Appel de Libreville (arrêt du 30 juin 1998), soutenue dans ce sens par la Cour Judiciaire (arrêt du 30 avril 1999), avait requalifié la démission en licenciement abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts.

§2. Formalisme à la charge de l'employeur

453. Nécessité d'un accusé de réception par l'employeur

L'employeur doit accuser réception de la démission dans les quarante huit (48) heures qui suivent sa notification, pour qu'elle produise ses effets (art. 61 C.Tr.). L'exigence d'une réception par l'autre partie de l'intention de résilier le contrat est également requise en cas de démission. Le législateur impose une réception effective de la lettre de démission par l'employeur.

L'employeur doit donc être effectivement informé de l'intention du travailleur de rompre le contrat, afin que celle-ci lui soit opposable.

On peut s'interroger sur l'absence de réaction de l'employeur dans ce délai ; doit-on en conclure que la démission ne puisse pas produire ses effets ? Aucune position jurisprudentielle à notre connaissance n'a été dégagée à ce sujet.

Nous pensons que cette obligation, bien qu'étant une règle de forme nécessaire à l'effectivité de la démission, ne doit pas avoir pour effet de permettre à un employeur d'empêcher un travailleur de rompre son contrat de travail. Il s'agit pour nous d'une règle devant permettre à l'employeur d'organiser l'effectivité de la démission (préavis, heures de recherches d'emploi).

454. La rétractation

Le travailleur qui a donné sa démission peut-il se rétracter auprès de son employeur.

Selon nous, dès que la démission a été clairement notifiée à l'employeur qui en a accusé réception dans le délai légal imparti, elle est définitive.

Toutefois, l'employeur conserve toute latitude quant à l'appréciation de la rétractation, surtout dans les hypothèses où la démission a été notifiée hâtivement ou à la suite d'un différend.

455. Débauchage

En application de l'article 76 du Code du Travail, lorsqu'un travailleur ayant rompu abusivement son contrat de travail engage à nouveau ses services, **le nouvel employeur est solidairement responsable** du dommage causé à l'employeur précédent, dans les trois cas suivants :

- quand il est intervenu dans le débauchage ;
- quand il a embauché le travailleur alors qu'il le savait lié par un contrat de travail ;

- quand il a continué à occuper le travailleur après avoir appris que celui-ci était encore lié par un contrat de travail.

Il est donc important d'éviter de payer l'indemnité compensatrice de préavis pour le compte d'un employé démissionnaire. Cette attitude serait de nature à conforter l'implication dans le débauchage, surtout lorsque l'employé démissionnaire a bénéficié d'une formation spécifique dans un secteur donné.

456. Contrôle administratif

Conformément à l'article 44 du Code du Travail, une copie de la lettre de démission doit être adressée à l'Inspection du travail dont relève l'entreprise.

457. Certificat de travail

L'employeur est tenu de délivrer à tout travailleur démissionnaire, sous peine de dommages-intérêts, un certificat de travail.

Il est prudent de constater sa remise par une mention écrite (sur le reçu pour solde de tout compte, par exemple).

CHAPITRE 4 – LA RETRAITE ET LE DÉCÈS DU TRAVAILLEUR

Le Code du Travail énumère également comme causes de rupture du contrat de travail, le départ ou la mise à la retraite et le décès du travailleur.

SECTION 1 - LE DÉPART À LA RETRAITE

§1. Aspects juridiques

458. Définition

Aux termes de l'article 62 du Code du Travail, le départ à la retraite est la cessation par le travailleur atteint par la limite d'âge de toute activité salariée.

Bon à savoir :

Par disposition de l'Ordonnance 18/PR/2010 du 25 février 2010, cette limite d'âge est fixée à soixante (60) ans.

Il convient toutefois de distinguer selon que ce départ est le fait de l'employeur (mise à la retraite) ou le fait du travailleur (départ à la retraite).

459. La mise à la retraite : décision unilatérale de l'employeur

La mise à la retraite s'entend comme la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui a atteint l'âge légal de la retraite.

La mise à la retraite est donc une décision unilatérale de l'employeur qui ne peut être prise que si les conditions fixées par la loi sont remplies.

Aussi, l'employeur ne saurait, dans le cadre d'une mise à la retraite, se borner à prendre acte de la survenance du terme du contrat de travail du salarié concerné. Il doit manifester sa volonté de mettre fin au contrat de travail de ce dernier.

Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

460. Le départ à la retraite : décision unilatérale du salarié

Dans cette hypothèse, c'est le travailleur qui est à l'initiative de son départ à la retraite.

Le départ à la retraite n'étant pas une démission, le travailleur est fondé à percevoir toutes les indemnités de rupture du contrat de travail prévues par la loi.

461. Conditions d'admission à la retraite

Conformément aux dispositions de l'article 62 du Code du Travail, le départ ou la mise à la retraite est conditionné par la limite d'âge de toute activité salariée.

462. Age de la retraite

Le Code fait varier la limite d'âge de la retraite **entre cinquante cinq (55) ans**

et soixante (60) ans selon les secteurs d'activité..

Le caractère particulier de certains secteurs d'activités ramène l'âge de la retraite entre cinquante cinq (55) ans au moins et soixante cinq (65) ans au plus.

Un décret pris sur proposition du Ministre du Travail, après avis de la Commission Consultative du Travail, fixe l'âge de départ à la retraite par secteurs d'activités.

Il s'agit du décret n°01498/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 réglementant les dérogations relatives à la limite d'âge de départ à la retraite dans certains secteurs d'activités et de certains personnels régis par le Code du travail.

Le tableau récapitulatif des dérogations accordées figurent en annexe de notre memento thématique de droit social.

Les dérogations visées par ledit décret pourront s'étendre à d'autres secteurs d'activités par décret pris sur proposition du ministre chargé du travail.

Nous attirons votre attention sur le fait que la condition légale, qui est la limite d'âge de toute activité salariée, doit s'apprécier à la date d'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à la date d'expiration du préavis (qu'il soit ou non exécuté), et non à la date de la notification de la rupture.

463. Retraite anticipée

La possibilité d'une retraite anticipée est envisagée par la législation du travail et de la sécurité sociale.

L'article 62 du Code du Travail prévoit en effet que les parties au contrat de travail peuvent, en accord avec l'organisme de sécurité sociale, librement convenir des modalités de la retraite anticipée.

L'article 75 du Code de la Sécurité Sociale dispose que **l'assuré de cinquante (50) ans** accomplis, atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée, et qui est immatriculé à la Caisse depuis **vingt (20) ans**, a accompli **cent vingt (120) mois** d'assurance au cours des vingt dernières années précédant la date d'admission à pension, et a cessé toute activité salariée, **peut demander à bénéficier d'une pension anticipée**.

Il résulte de cette disposition que l'âge d'admission à la retraite anticipée permettant le bénéfice d'une pension anticipée, dans les conditions fixées par le Code de la Sécurité Sociale, est de cinquante (50) ans.

Toutefois, nonobstant les conditions liées à l'usure prématurée des facultés physiques ou mentales, il est possible d'admettre un travailleur en retraite anticipée, notamment dans le cadre de plans sociaux organisant des départs volontaires.

Dans ce cas, la retraite anticipée ne résultant pas d'une impossibilité de travailler liée à l'usure des facultés physiques ou mentales, le travailleur ne sera pas admis à percevoir son allocation de pension vieillesse avant l'âge de cinquante cinq (55) ans.

Les modalités pratiques de la retraite anticipée doivent être conventionnellement organisées par les parties en étroite collaboration avec l'organisme de sécurité sociale.

Compte tenu du changement de l'âge de la retraite qui est passé de 55 ans à 60 ans dans la législation du travail, le législateur pourrait être amené à modifier également l'article 75 du Code de la Sécurité Sociale qui permet toujours à une personne de partir en retraite anticipée 10 ans avant l'âge légal de la retraite, qui est maintenant de 60 ans et non plus de 55 ans.

464. Formalisme

Aux termes de l'article 44 du Code du Travail, le départ à la retraite doit être notifié par écrit par la personne qui en prend l'initiative.

Dès lors, l'employeur qui souhaite admettre un travailleur à la retraite doit le lui notifier par écrit.

A notre avis, l'employeur, afin de se ménager la preuve de la date marquant le point de départ du préavis, devrait notifier la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification doit être effectuée dans la limite du préavis qui s'applique en cas de résiliation du contrat de travail (notamment en cas de licenciement).

Pour les entreprises assujetties, les Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN fixent la durée du préavis en fonction de la qualification. Il y'a donc lieu de s'y référer dans la mesure où les dispositions desdites conventions peuvent s'avérer plus favorables que celles de la loi.

La question se pose en pratique de savoir, dans l'hypothèse d'un départ à la retraite, si un préavis de moindre durée ne serait pas plus favorable et donc moins contraignant pour le salarié.

A notre sens, il serait paradoxal d'interpréter selon les circonstances et de façon radicalement opposée une même disposition contractuelle.

Le préavis commence à courir le lendemain du jour de la notification de mise ou de départ à la retraite.

Dans le cadre d'une retraite anticipée, il est recommandé de matérialiser les conditions de cette forme de départ dans le cadre d'une convention.

Ladite convention devra notamment mettre en évidence la manifestation de la volonté commune de résilier de façon anticipée le contrat de travail pour un départ en préretraite.

La mise à la retraite n'étant pas un licenciement, nous sommes d'avis que l'employeur n'a pas à motiver spécialement sa décision, dès lors que l'intéressé a atteint l'âge légal de la retraite.

§2. Aspects sociaux

Le travailleur admis à la retraite continue jusqu'à la date de son décès d'être régi par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale.

465. Prestations

Les prestations de la branche des pensions du régime général de la sécurité sociale comprennent :

- les pensions et allocations de vieillesse,
- les pensions de survivant,
- les pensions d'invalidité.

Il n'existe pas au Gabon de régime de retraite **complémentaire** obligatoire pour les cadres ; en pratique toutefois, la plupart des travailleurs étrangers expatriés cotisent à ce titre à des organismes de retraite ou d'assurance ; l'étude des cotisations à ces organismes étrangers ne relève pas de la législation gabonaise.

Les prestations de vieillesse et d'invalidité servies par la C.N.S.S. sont actuellement **financées** par une cotisation, pour partie à la charge de l'entreprise, pour partie à la charge du travailleur assujetti.

Le taux de cette cotisation est fixé à 7,5 % (dont 2,5 % sont pris en charge par le salarié par voie de retenue à la source) et les rémunérations servant de base de

calcul sont plafonnées à 1.500.000 F CFA par mois et par travailleur.

466. Pension et allocation vieillesse

a) Pension

a1. Bénéficiaires

Eu égard aux dispositions de l'article 75 du Code de Sécurité Sociale, tout salarié bénéficie à l'âge de 55 ans (NdR : attention : 60 ans est le nouvel âge de la retraite) a droit à la **pension vieillesse**, à condition de remplir les conditions suivantes :

- avoir été **immatriculé** à la C.N.S.S. depuis 20 ans au moins,
- avoir **55 ans révolus** (NdR : attention : 60 ans est le nouvel âge de la retraite) au moment de la demande (ou 50 ans et être atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques et mentales),
- avoir **cessé** toute activité salariée,
- avoir **accompli au moins 120 mois d'assurance au cours des 20 dernières années** précédant la date d'admission à la pension.

L'article 75 susvisé prévoit que l'âge d'admission à la pension vieillesse pourra être porté, par décret, à soixante (60) ans, compte tenu de l'évolution des conditions économiques, sociales et démographiques de la République gabonaise.

Aucun décret n'ayant été pris relativement aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale ci-dessus énoncées, il y a lieu de considérer que l'âge requis pour le bénéfice des prestations de la branche pensions et allocations de vieillesse, est fixé à cinquante cinq (55) ans.

Aux termes de l'article 155 du décret n°599/PR du 17 juin 1981 fixant les modalités d'application du Code de

la Sécurité Sociale et des dispositions législatives complémentaires, l'assuré qui remplit les conditions d'immatriculation et de cessation d'activité salariée prévues pour l'octroi d'une pension de vieillesse, mais qui ne remplit pas la condition de durée d'assurance, tout en ayant accompli au moins cent-dix (110) mois d'assurance, peut acquérir le droit à une pension de vieillesse moyennant le versement à la C.N.S.S. des cotisations de la branche des pensions, y compris la part mise à la charge de l'employeur, pour la période représentant la différence entre cent-vingt (120) mois et le nombre de mois effectivement accomplis.

Par suite, l'article 156 du décret susvisé prévoit que, pour les assurés immatriculés à la C.N.S.S. après le 1er mai 1964, et ayant accomplis au moins soixante (60) mois d'assurance au cours des dix (10) dernières années précédant la date d'admission à une prestation de vieillesse, peut être reconnue comme période d'assurance la période comprise entre le 1er mai 1964 et la date de leur immatriculation, moyennant le versement à la C.N.S.S. des cotisations de la branche des pensions, y compris la part mise à la charge de l'employeur pour ladite période.

a2. Constitution du dossier

La demande de pension de vieillesse doit être établie sur des imprimés établis par la C.N.S.S. (délivrés par le service des pensions) qui comportent notamment :

la déclaration par l'employeur des salaires perçus chez lui par l'employé intéressé au cours des cinq dernières années avant la date de la demande de pension ;

- les nom, prénoms, adresse et numéro matricule de l'intéressé ;
- le nom ou raison sociale, adresse et numéro matricule cotisant de l'employeur ;

- l'adresse exacte où le bénéficiaire devra recevoir sa pension, le numéro de compte/banque ou C.C.P ;
- un certificat de cessation de travail établi par le dernier employeur ;
- la carte d'assuré social du salarié ;
- une copie légalisée d'acte de naissance ou de jugement supplétif.

conditions requises ont été remplies et à condition que la demande de pension ait été adressée à la C.N.S.S. dans le délai de six (6) mois qui suit ladite date.

Si la demande de pension est introduite après l'expiration de ce délai, la pension prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande avec une rétroactivité de six (6) mois.

L'article 139 du décret n°599/PR du 17 juin 1981 fixant les modalités d'application du Code de la Sécurité Sociale et des dispositions législatives complémentaires, prévoit qu'à l'appui d'une demande de pension anticipée, l'assuré doit produire un certificat médical, délivré par un médecin désigné ou agréé par la C.N.S.S., établissant l'usure prématurée de ses facultés.

a3. Calcul de la pension vieillesse

La pension de vieillesse est égale à 40% de la rémunération moyenne mensuelle, celle-ci étant définie comme la 36ème ou la 60ème partie du total des rémunérations soumises à cotisation au cours des 3 ou 5 dernières années d'activité précédant la date d'admission à pension, la solution la plus favorable au pensionné étant retenue.

Si le total des mois d'assurance dépasse 240, le pourcentage ci-dessus est majoré de 1 % pour chaque période de 12 mois au-delà des 240.

Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou de la pension anticipée ne peut être inférieur, dans tous les cas, à 80 % du salaire mensuel garanti correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 40 heures.

Par ailleurs, en application de l'article 82 du Code de la Sécurité Sociale, la pension de vieillesse prend effet le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les

b) Allocation

L'assuré ayant atteint l'âge de 55 ans (ou 50 ans dans le cadre d'un départ en préretraite dans les conditions énoncées ci-dessus pour la retraite anticipée) et qui cesse toute activité salariée alors qu'il ne satisfait pas aux autres conditions requises pour avoir droit à une pension vieillesse, reçoit une **allocation vieillesse** sous forme d'un **règlement unique** dont le montant est égal à autant de fois 50 % de la rémunération moyenne soumise à cotisations (dans la limite du plafond C.N.S.S.), que l'assuré compte de semestres de cotisations.

Aux termes de l'article 159 du décret n°599/PR du 17 juin 1981, le droit à l'allocation de vieillesse est subordonné à l'accomplissement de six (6) mois d'assurance au moins.

Conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Sécurité Sociale, l'allocation vieillesse prend effet le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies et à condition que la demande d'allocation ait été adressée à la C.N.S.S. dans le délai de six (6) mois qui suit ladite date.

467. Remboursement des cotisations pour les travailleurs étrangers

Les travailleurs étrangers qui quittent définitivement le Gabon sans remplir les conditions pour bénéficier de la pension ou de l'allocation de retraite, peuvent

prétendre au remboursement de la part salariale des cotisations (2 %).

S'agissant des travailleurs de **nationalité française, ce remboursement n'est plus possible** par suite des Accords franco-gabonais de sécurité sociale.

Désormais, les cotisations versées au Gabon sont prises en considération pour les annuités ouvrant droit à pension en France : avant son départ, le salarié français devra demander à la C.N.S.S. la délivrance d'une **attestation de validation des périodes gabonaises**.

468. Pension d'invalidité

a) Bénéficiaires

L'assuré qui devient invalide **avant d'atteindre l'âge de 55 ans** (NdR : attention : 60 ans est le nouvel âge de la retraite), a droit à une pension d'invalidité, s'il remplit les conditions suivantes :

- avoir été immatriculé à la caisse depuis **cinq (5) ans** au moins,
- avoir accompli **trente (30) mois** d'assurance au cours des **cinq (5) années précédant** le début de l'incapacité ayant entraîné l'invalidité.

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si l'invalidité est due à un **accident d'origine non professionnelle**, l'assuré a droit à une pension d'invalidité à condition :

- qu'il ait été immatriculé à la caisse avant la date de l'accident ;
- qu'à cette date, il ait occupé un emploi assujéti à l'assurance.

Est invalide l'assuré qui, par suite de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales, le rendant incapable de

gagner plus du tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail.

b) Calcul de la pension

La pension d'invalidité est fixée à **titre temporaire** et peut être révisée aux dates fixées par la Caisse.

Elle est remplacée par une pension de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint 55 ans (NdR : attention : 60 ans est le nouvel âge de la retraite).

Le montant de la pension d'invalidité est fixé en fonction de la **rémunération mensuelle moyenne** définie comme la trentesixième ou la soixantième partie du total des rémunérations soumises à cotisations au cours des trois ou cinq dernières années de travail précédant le début de l'incapacité, selon le cas, le choix étant dicté par l'intérêt de l'assuré.

Le montant mensuel de la pension d'invalidité est égal à 60 % de la pension vieillesse à laquelle l'intéressé aurait eu droit s'il avait travaillé jusqu'à l'âge d'admission à la pension vieillesse, soit **24 % du salaire moyen**.

Le montant mensuel de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à 60 % du salaire minimum garanti correspondant à une durée hebdomadaire de 40 heures (S.M.I.G).

En cas de décès du titulaire d'une pension d'invalidité, les survivants ont droit à une **pension de survivant**.

469. Régime fiscal

Les pensions et allocations de vieillesse, les pensions et allocations de survivants et les pensions d'invalidité sont **imposables à l'I.R.P.P.**

L'impôt doit être retenu à la source par la C.N.S.S. et reversé au Trésor, selon les

modalités fixées par l'article 81 du Code des Impôts.

En revanche, ces prestations n'entrent pas dans l'assiette des **cotisations à la C.N.S.S.**, dont elles sont exonérées (Art. 26 du Code de la Sécurité Sociale).

SECTION 2 – DÉCÈS DU TRAVAILLEUR

§1. Aspects juridiques

470. Rupture du contrat de travail

Le décès du travailleur est bien évidemment une cause de rupture du contrat de travail.

La résiliation du contrat de travail ouvre droit au paiement des indemnités de rupture à la succession du défunt.

471. Modalités

L'article 63 du Code du Travail prévoit qu'en cas de décès, les indemnités de rupture (indemnité de services rendus, allocation des congés), déduction faite des avances et acomptes contractés par le défunt auprès de l'employeur, reviennent de plein droit à ses héritiers, qui doivent justifier de cette qualité.

472. Qualité des héritiers

En pratique, la détermination de la qualité d'héritier peut poser problème. : s'agit-il de la femme légitime, des enfants légitimes, de la femme mariée à la coutume et désignée comme telle par le conseil de famille.

Selon nous, la qualité d'héritier doit s'apprécier conformément aux règles du Code Civil issu de la loi n° 19/89 du 30 décembre 1989. Il peut s'agir des héritiers légaux, descendants, les père et mère, le ou les conjoints, les frères et sœurs, ou des héritiers familiaux désignés par le Conseil

de famille. Sur ce dernier point, nous invitons les employeurs à exiger une décision du Conseil de famille homologuée par le tribunal ou déposée au rang des minutes d'un notaire conformément aux dispositions de l'article 705 du Code Civil.

473. Frais de voyage

En cas de décès du travailleur en déplacement ou d'un membre de la famille dont les frais de voyage ont été à la charge de l'employeur, celui-ci est tenu de rapatrier à ses frais le corps du défunt au lieu de résidence stipulé au contrat.

Ainsi, l'obligation de rapatriement de l'employeur vise le travailleur déplacé, mais aussi un membre de sa famille lorsque l'employeur a pris en charge les frais de voyage par exemple du conjoint ou des enfants du travailleur.

§2. Aspects sociaux

474. Pension et allocation de survivant

a) Pension

En cas de décès du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, ainsi qu'en cas de **décès d'un assuré** qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, les ayants droit peuvent bénéficier d'une pension de survivant.

a1. Bénéficiaires

Sont considérés comme survivants :

- la veuve non salariée ou atteinte d'invalidité, à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès, à moins qu'un enfant ne soit né de l'union conjugale ou que la veuve ne se trouve en état de grossesse à la date du décès du conjoint ;

- le veuf invalide à la charge de la défunte à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès du conjoint ;
- les orphelins, c'est-à-dire les enfants à la charge du défunt.

Le droit à la pension du conjoint survivant s'éteint en cas de **remariage**.

a2. Calcul de la pension

Les pensions de survivants sont calculées en **pourcentage de la pension vieillesse** à laquelle l'assuré aurait eu droit à la date de son décès à raison de :

- 50 % pour la veuve ou le veuf invalide,
- 20 % pour chaque orphelin de père ou de mère,
- 35 % pour chaque orphelin de père et mère, ou dont la mère ne perçoit pas de pension.

Le montant total des pensions de **survivants ne peut excéder 85 % de celui de la pension** à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit. Si elles excèdent ce pourcentage, les pensions de survivants sont réduites proportionnellement.

b) Allocation

Si l'assuré ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité et comptait moins de 120 mois d'assurance à la date de son décès, la veuve, le veuf invalide ou à défaut les enfants bénéficient d'une allocation de survivant sous la forme d'un versement unique, égal à autant de mensualités de pension que le défunt avait accompli de semestres d'assurance.

En cas de pluralité de veuves, l'allocation est répartie entre elles en parts égales.

Il en est de même pour la pension de survivant, la répartition étant définitive, même en cas de remariage ou de décès de l'une d'elles.

CHAPITRE 5 – LE PRÉAVIS

SECTION 1 – DÉTERMINATION DU PRÉAVIS

§1. Caractéristiques

475. Définition

La résiliation d'un contrat à durée indéterminée pour cause de licenciement ou démission ou conclu pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture.

Le préavis est la période durant laquelle le contrat **continue de produire ses effets** bien que l'une des parties ait notifié à l'autre sa décision de le rompre.

Le préavis a pour objet de permettre au salarié de rechercher un nouvel emploi et à l'employeur de prendre les dispositions utiles.

Il est dû quel que soit l'auteur de la rupture et les parties ne peuvent y renoncer par avance.

Toutefois, le contrat de travail peut être résilié sans préavis en cas de faute lourde, de force majeure, ou par les mères de famille durant la période d'allaitement.

476. Point de départ du préavis

Le point de départ du préavis court à compter de la notification de la résiliation, donc du licenciement, de la démission ou du départ à la retraite (Art 65 alinéa 3).

L'article 65 in fine précise que le préavis commence **le lendemain** du jour de la notification du licenciement, de la démission ou du départ à la retraite.

477. Caractère préfix - suspension du préavis - absences et maladies - congés payés

Le préavis est un délai **préfix** : il ne peut être, en principe, ni interrompu ni suspendu.

Il résulte de ce principe que si la notification du licenciement concerne un salarié **absent**, le délai de préavis commence à courir du jour de la notification et non pas de la date du retour de l'intéressé.

De même, la maladie ou l'accident survenu pendant le préavis n'ont pas pour effet d'en suspendre le cours qui expirera à la date initialement prévue.

Il importe néanmoins de noter que selon la jurisprudence, le délai de préavis et la période des **congés payés** ne sauraient se superposer ; par conséquent, si le licenciement intervient avant ou pendant les congés, la période de congés suspend le cours du préavis, qui ne reprend qu'au retour du salarié de ses congés.

Si le préavis n'est pas exécuté et qu'il donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice, celle-ci peut donc se cumuler avec le versement de l'indemnité de congés payés.

Certaines Conventions Collectives
(Commerce, Secteurs portuaires,

maritimes et fluviaux...) précisent qu'en cas de départ en congé la notification de la rupture du contrat doit intervenir un mois avant la date de ce départ.

En cas d'inobservation de cette clause, l'indemnité représentative de préavis est majorée par exemple de 15 jours (Commerce) ou 17 jours (Secteurs portuaires) pour les travailleurs payés à l'heure, d'un mois (Commerce) ou 34 jours (Secteurs portuaires) pour les travailleurs payés au mois.

Il en est de même si la rupture intervient pendant les congés.

Des difficultés peuvent surgir en cas de licenciement d'un travailleur recruté hors du lieu d'emploi (expatrié notamment) pendant ses congés.

L'article 189 du Code du Travail dispose que *«le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur, à cette date, est en état de reprendre son service»*.

Il en résulte que si l'employeur licencie le salarié pendant ses congés sans lui faire exécuter le préavis et en lui versant à la place une indemnité compensatrice, il n'est pas tenu d'assumer les frais de voyage retour sur le lieu d'emploi.

Cette position, confirmée par la jurisprudence, peut cependant être combattue par des dispositions plus favorables des contrats individuels.

§2. Durée du préavis

478. Préavis légal

Le préavis commence à courir le lendemain du jour de la notification du licenciement, de la démission ou du départ à la retraite.

La durée du préavis est fixée par le Code en fonction de **l'ancienneté** du salarié dans l'entreprise comme suit :

- jusqu'à 1 an d'ancienneté : 15 jours ;
- de 1 an à 3 ans d'ancienneté : 1 mois ;
- de 3 ans à 5 ans d'ancienneté : 2 mois ;
- de 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 3 mois ;
- de 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 4 mois ;
- de 15 ans à 20 ans d'ancienneté : 5 mois ;
- de 20 ans à 30 ans d'ancienneté : 6 mois .

Au-dessus de 30 ans d'ancienneté, il est accordé au travailleur une **majoration de dix (10) jours** par année de présence.

A notre avis, l'ancienneté doit s'apprécier à la date à laquelle le licenciement est notifié.

Les délais de préavis fixés par la loi sont des minima qui peuvent être allongés par voie de Convention Collective ou de contrat de travail, compte tenu notamment de la **qualification professionnelle du travailleur**.

Selon l'article 65 du Code du Travail *«les délais ci-dessus sont des minima obligatoires pour les parties contractantes. Toutefois, les Conventions Collectives et les contrats individuels de travail peuvent prévoir des dispositions plus favorables en tenant compte de la **qualification professionnelle du travailleur**»*.

Cette dernière disposition pose à notre sens un problème particulier qu'il appartient aux juges de résoudre.

Dans la pratique, de nombreux contrats prévoient des préavis de rupture d'une durée égale à trois mois, parfois même à six mois.

Ces préavis sont évidemment opposables aussi bien aux salariés démissionnaires qu'aux employeurs en cas de licenciement.

Si le salarié ayant notifié sa décision de démissionner compte dans l'entreprise une durée de service inférieure à cinq ans, le préavis légal dont il est redevable s'avère égal ou inférieur à deux mois et donc moins contraignant que son préavis contractuel.

Quelle doit être dans ces circonstances la durée du préavis ?

A notre sens il serait paradoxal de pouvoir interpréter selon les circonstances et de façon radicalement opposée une même disposition contractuelle.

Toutefois, à défaut de jurisprudence gabonaise, nous avons relevé que selon la Cour de cassation française, un délai de préavis plus long (en cas de démission) n'est pas en lui-même défavorable au salarié.

479. Préavis conventionnel

Pour les entreprises assujetties, les Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN fixent la durée du préavis en fonction de la **qualification** ; il y a donc lieu de s'y référer car elles peuvent s'avérer plus favorables que la loi, notamment pour les cadres comptant peu d'ancienneté de services.

480. Préavis minimum en cas de licenciement pour motif économique

L'article 66 du Code, modifié par la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000 dispose :

*«Sans préjudice de l'application des dispositions légales ou conventionnelles retenant des préavis de plus longue durée, les travailleurs salariés, licenciés de leur emploi pour motif d'ordre économique..., **bénéficient d'un préavis minimum garanti de trois mois**, quelle que soit la qualification professionnelle des travailleurs intéressés».*

Seule la disposition la plus favorable au salarié a vocation à s'appliquer ; par conséquent, si certains travailleurs ayant fait l'objet d'un licenciement économique peuvent bénéficier d'un préavis supérieur à trois mois en vertu d'un contrat individuel ou d'une Convention Collective, c'est ce préavis qui devra leur être accordé.

A cet égard, nous rappelons qu'en vertu de l'article 65 du Code du Travail, la durée du préavis obligatoire en cas de résiliation du contrat de travail, quel que soit le motif de la résiliation à l'exception de la faute lourde, est fixée en fonction de l'ancienneté de service.

En outre, l'article 66 du Code du Travail précise que les travailleurs salariés, licenciés de leur emploi pour motif d'ordre économique bénéficient de **six (6) mois d'allocations familiales** avec dispense, s'il y a lieu, de la condition d'activité de services prévue par le régime des prestations familiales.

481. Démission - préavis

La résiliation d'un contrat de travail suite à une démission, est subordonnée à un préavis donné par la partie **qui en prend l'initiative, à savoir le travailleur démissionnaire**.

Les dispositions du Code relatives au préavis sont donc **opposables aux travailleurs**, au même titre qu'aux employeurs.

Toutefois, si le travailleur résilie le contrat de travail en raison **d'une faute lourde de l'employeur, il est dispensé de l'obligation de préavis**, l'appréciation de la faute lourde étant laissée aux juridictions compétentes.

Il arrive en effet parfois, qu'après avoir démissionné, le travailleur se plaigne de ce que cette démission lui ait été extorquée par l'employeur. Le salarié doit pouvoir démontrer l'existence d'une telle contrainte qui doit être nettement établie et résulter de manœuvres précises (C.S.G. 2 juillet 1970 - 9 mai 1983 - C.A. Libre-ville 31 octobre 1988).

Lorsque cette contrainte est démontrée, l'employeur est considéré comme l'auteur de la rupture et peut même être condamné à des dommages-intérêts (T.T.L. 9 juillet 1971).

Cependant, dans le cas où une faute lourde aurait pu justifier le licenciement du travailleur, celui-ci ne saurait reprocher à l'employeur de lui avoir fait signer une lettre de démission, s'il est démontré qu'en agissant ainsi l'employeur entendait favoriser le reclassement du salarié.

§3. Dispense de préavis

Le Code du Travail prévoit que dans certains cas, le travailleur est dispensé de l'exécution de son préavis. C'est le cas notamment en cas de faute lourde, force majeure ou pour la femme pendant toute la durée de protection postnatale.

482. Incidence de la faute lourde

Le licenciement pour faute lourde **prend effet immédiatement**. Le travailleur licencié perd le bénéfice du préavis.

Ce principe résulte de l'article 64 alinéa 2 du Code du Travail :

«La partie qui résilie le contrat de travail en raison d'une faute lourde de l'autre partie, est dispensée de l'obligation de préavis, l'appréciation de la faute lourde étant laissée à l'appréciation des juridictions compétentes».

483. Incidence de la force majeure

Constitue un cas de force majeure tout événement à la fois imprévisible et irrésistible, tel un incendie ou un cataclysme naturel.

La cessation des relations du travail à la suite de tels événements n'ouvre pas droit à préavis.

Précisons que la faillite, la liquidation de biens, le règlement judiciaire ne sont pas des cas de force majeure (article 78 alinéa 3 du Code).

484. La femme après l'accouchement

Le Code du Travail donne à la mère de famille **pendant la durée de quinze mois à compter de la date de reprise du travail (repos pour allaitement)**, le droit de quitter l'employeur **sans préavis** et sans avoir à verser de ce fait une indemnité pour rupture de contrat.

485. Autres exceptions

La rupture de l'engagement à l'essai n'emporte pas l'obligation du respect d'un préavis lorsque :

- Le travailleur qui, après un congé pour formation syndicale, ne reprend pas son emploi (dispositions conventionnelles).
- Le travailleur qui après l'exercice d'un mandat politique ou syndical ne reprend pas son emploi.

- Le travailleur détenu pour des faits étrangers au contrat de travail et qui ne reprend pas son emploi.

peut être licencié immédiatement, sous réserve du versement d'une indemnité compensatrice de préavis à l'employeur.

SECTION 2 - EXÉCUTION DU PRÉAVIS

§1. Maintien des obligations réciproques

486. Principe

Pendant la durée d'exécution du préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes leurs obligations réciproques (article 67 du Code).

L'employeur ne peut modifier unilatéralement l'une des conditions essentielles de l'emploi.

Ainsi, l'employeur ne peut au cours de cette période reclasser le travailleur à une catégorie inférieure à la sienne, modifier les conditions de sa rémunération.

S'agissant des salariés bénéficiant des avantages en nature, tels que le logement, l'employeur doit les lui maintenir pendant toute la durée du préavis.

Le salarié a également l'obligation de continuer à exécuter normalement son travail.

487. Sanctions

En cas de modification par l'employeur des conditions du contrat de travail, le travailleur peut rompre le contrat, et la responsabilité de cette rupture incombe à l'employeur. Dans ce cas, l'employeur pourrait être condamné à verser au travailleur l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à la période du préavis.

De même que le travailleur qui refuse d'exécuter normalement son travail

§2. Heures de recherche d'emploi

488. Fondement

Aux termes de l'article 68 du Code du Travail, le travailleur, pendant la durée du préavis, bénéficie en vue de la recherche d'un nouvel emploi, d'un jour de liberté par semaine, pris globalement et payé à plein salaire.

Les jours de liberté sont choisis librement (par exemple à la fin du préavis, anticipant ainsi le départ du salarié) et peuvent être bloqués d'accord parties.

Certaines Conventions Collectives ont augmenté ces jours de liberté.

489. Exécution partielle du préavis - nouvel emploi

Selon l'article 69 alinéa 2, le travailleur qui a effectué au moins la moitié de son préavis et qui a trouvé un nouvel emploi est autorisé à quitter son employeur, sans être redevable à l'égard de ce dernier de l'indemnité compensatrice correspondante, sous réserve de le prévenir 48 heures avant son départ définitif. Dans ce cas, le travailleur est soumis à une obligation de prévenance de l'employeur.

A noter enfin que le TRONC COMMUN prévoit (art.30.7) que le travailleur qui, au moment de la dénonciation de son contrat, est responsable d'un service, d'une caisse ou d'un stock ou investi d'une responsabilité, **ne peut quitter son emploi avant d'avoir rendu compte de sa gestion, si l'employeur le juge nécessaire.**

§3. Inobservation du préavis : Indemnité compensatrice de préavis

490. Principe

L'article 64 du Code du Travail prévoit que la résiliation d'un contrat à durée indéterminée et d'un contrat conclu pour l'exécution d'un ouvrage ou d'une tâche déterminée, est subordonnée à un **préavis donné par la partie qui en prend l'initiative**, sauf en cas de faute lourde.

D'après l'article 69 du Code du Travail et le TRONC COMMUN des Conventions Collectives, toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sans préavis, ou sans que le préavis ait été observé intégralement, **emporte obligation pour la partie responsable de verser à l'autre une indemnité compensatrice du préavis inobservé**.

Il résulte de ces dispositions que :

- **d'une part**, l'employeur a la faculté (pour des raisons qu'il n'a pas à justifier) de dispenser le travailleur licencié d'exécuter (en tout ou partie) sa période de préavis, à condition toutefois de lui verser l'indemnité compensatrice correspondante.

Si le travailleur refuse d'exécuter le préavis, l'employeur est déchargé de l'obligation de payer une indemnité ; et si l'employeur était en droit d'attendre, durant cette période, la prestation de travail, le salarié peut même être tenu au paiement de l'indemnité ;

- **d'autre part**, le travailleur démissionnaire peut refuser d'exécuter son préavis, mais est tenu en contrepartie de verser à l'employeur l'indemnité compensatrice correspondante.

A défaut il peut se voir condamner à verser des dommages-intérêts à son employeur.

Il convient enfin, de noter qu'en cas d'inexécution du préavis, le contrat prend fin à la date effective de cessation des fonctions et non pas à la date où le préavis aurait dû prendre fin s'il avait été exécuté.

491. Travailleur démissionnaire

Le salarié démissionnaire peut être condamné à verser des dommages-intérêts à son employeur, s'il ne respecte pas ou s'il ne respecte que partiellement le préavis prévu par la loi ; la réparation prend la forme d'une indemnité compensatrice, dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages dont aurait bénéficié le salarié pendant le préavis.

Jurisprudence :

La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême n'a pas manqué de réaffirmer ce principe dans un arrêt rendu le 31 janvier 1972 :

«Attendu que D... (le salarié) a rompu unilatéralement le contrat ; qu'il en avait le droit mais qu'il devait respecter le préavis ; que la rupture par le salarié, sans laisser à l'employeur le temps indispensable à son remplacement, apporte un trouble préjudiciable à l'entreprise dont l'employé doit réparation ; qu'il n'a exécuté qu'un mois sur les trois mois prévus par le contrat ; que c'est ainsi, à juste titre, que la société lui a retenu la valeur de ces deux mois sur son compte définitif...».

Cependant, l'indemnité compensatrice n'est pas à la charge de la partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, mais à la charge de celle qui prend l'initiative de la dispense de préavis :

«Attendu que Z... (salarié démissionnaire) aurait dû effectuer trois mois de

préavis ; que son employeur l'a dispensé de son obligation de travail pendant une partie de son préavis en l'autorisant à quitter l'entreprise.

Attendu que si c'est bien Z... démissionnaire, qui est le débiteur du préavis, la société, en prenant l'initiative de l'en dispenser, s'est rendue à son tour responsable de la rupture prématurée du contrat ; que la société s'est rendue de ce fait débitrice de l'indemnité compensatrice de préavis envers son employé...».

Il ressort de cette jurisprudence que même en cas de démission, l'indemnité de préavis peut être à la charge de l'entreprise, dès que l'inobservation du préavis n'est pas imputable au salarié démissionnaire.

En revanche, si le travailleur démissionnaire n'exécute pas intégralement son préavis, il ne peut prétendre à une indemnisation du préavis dès lors qu'aucun travail n'a été effectué. Il devient alors lui-même débiteur d'une indemnité compensatrice de préavis pour la période restant à courir.

Si, au contraire, le travailleur démissionnaire offre d'exécuter le préavis, l'employeur devient débiteur de l'indemnité de préavis s'il refuse cette offre.

492. Exceptions

L'inobservation du préavis n'engendre l'obligation pour une partie de verser une indemnité compensatrice à l'autre, que dans la mesure où cette inobservation lui est imputable.

Ainsi, en cas de force majeure, l'auteur de la rupture est dispensé de l'obligation du préavis. Il en est de même pour la rupture de l'engagement à l'essai, du contrat à durée déterminée, du contrat de la mère de famille pendant la période de protection postnatale.

493. Assiette de l'indemnité compensatrice de préavis

Le montant de cette indemnité doit correspondre à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur s'il avait effectué normalement son préavis (article 69 du Code).

En vertu de l'article 77 du Code, cette indemnisation bénéficie du privilège spécial établi par la réglementation relative aux salaires.

Pratiquement, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des salaires et des avantages connus dont le travailleur aurait bénéficié jusqu'à l'expiration définitive de son contrat de travail.

De jurisprudence constante, l'indemnité comprend notamment :

- le salaire de base ;
- tous les accessoires du salaire, tels qu'avantages en nature, primes, gratifications... ;
- le sursalaire correspondant aux heures supplémentaires, à condition qu'elles constituent un élément stable et constant de la rémunération habituelle ;
- les majorations de salaires intervenues (le cas échéant) pendant la période de préavis inobservé.

En revanche, nous considérons que les sommes correspondant à un remboursement de frais professionnels (mêmes forfaitaires) ou ayant le caractère d'une libéralité, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité compensatrice.

494. Paiement de l'indemnité compensatrice

L'indemnité compensatrice est versée en une seule fois, au moment de la cessation effective du travail, en même temps que la dernière paie (salaire de présence au prorata temporis et indemnités de rupture).

L'article 152 alinéa 6 du Code du Travail s'oppose à notre sens au versement fractionné de l'indemnité, selon la périodicité des salaires auxquels elle se substitue, même dans les cas de préavis longs : *«en cas de résiliation ou de rupture du contrat, les salaires et les indemnités doivent être payés dès la cessation de service»*.

495. Régime juridique et fiscal

L'indemnité compensatrice de préavis non exécuté :

- obéit au même régime juridique et fiscal que les salaires dont elle a le caractère ;
- doit être distinguée soigneusement de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de services rendus, de l'indemnité de licenciement ou d'éventuels dommages-intérêts.

CHAPITRE 6 – L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT ET DE SERVICES RENDUS

SECTION 1- PRINCIPES GÉNÉRAUX

§1. Contours juridiques

496. Définition

Le Code du Travail prévoit deux types d'indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée, il y a l'indemnité dite de licenciement (I.L) versée à tout travailleur licencié pour motif d'ordre personnel ou économique, sous réserve des exceptions, et l'indemnité dite de services rendus (I.S.R) versée au travailleur démissionnaire, retraité ou décédé. Dans le dernier cas, l'ISR est versée aux ayants droits.

Les modalités d'attribution de ces indemnités sont subordonnées à certaines conditions.

497. Distinction

Elles ne se confondent avec aucun autre avantage ayant un caractère indemnitaire accordé au salarié lors de son départ définitif de l'entreprise.

Ces deux indemnités ne doivent pas être non plus confondues avec l'indemnité compensatrice de congés payés accordée au salarié en cas de rupture ou d'expiration d'un contrat, avant que le salarié n'ait acquis droit à un congé (art. 187 al.2 du Code du Travail).

Enfin, elles ne doivent pas être confondues avec toute autre indemnité qui serait accordée au salarié en vertu d'une clause

spécifique d'une Convention Collective, d'un accord d'établissement ou d'un contrat individuel de travail.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de services rendus ne sauraient être confondues avec une transaction dont le but est de régler à l'amiable un litige ou une contestation portant sur les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail.

498. Principe de non cumul

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de services rendus ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité de rupture prévue dans le cadre contractuel et ayant le même objet : seule l'indemnité la plus favorable pour le salarié est due par l'employeur.

Ce principe a été rappelé par un arrêt de la C.S.G du 8 mars 1982.

§2. Conditions d'attribution

499. Les conditions d'attribution de l'indemnité de licenciement

a) Les conditions liées à la nature de la rupture

500. Principe

L'indemnité de licenciement est accordée à tout salarié licencié (sous réserve des conditions d'ancienneté : voir infra), c'est-à-dire à tout salarié dont la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur.

Le licenciement peut être prononcé soit pour motif personnel (c'est le cas le plus fréquent), soit pour motif économique.

501. Exception

Le législateur a toutefois mis une réserve fondamentale : le licenciement ne doit pas être prononcé pour un motif tenant à la faute lourde du salarié (art. 70 du Code du Travail).

La faute lourde est la faute caractérisée d'une gravité particulière qui ne peut être excusée par les circonstances, et qui est sanctionnée immédiatement dès la connaissance des faits par un licenciement sans préavis (Voir Titre 5 – Chapitre 1 – Section 4).

Il en résulte qu'en cas de faute lourde, le salarié ne peut bénéficier de l'indemnité de licenciement.

b) Les conditions liées à l'ancienneté

502. Conditions légales

L'indemnité de licenciement est due lorsque **le salarié congédié pour un motif personnel**, autre qu'une faute lourde, justifie d'une ancienneté de **deux ans au moins** de service effectif dans l'entreprise.

En revanche lorsque **le salarié est congédié pour un motif d'ordre économique**, il bénéficie de l'indemnité de licenciement après une ancienneté **d'un an**.

Il convient de rappeler que certaines périodes de suspension de contrat de travail sont assimilées par l'article 186 alinéa 5 du Code du Travail, à des périodes de service effectif et sont donc à prendre en considération.

Il s'agit essentiellement :

- des périodes d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

- des périodes de suspension du contrat de travail pour maternité (14 ou 17 semaines) ;

- des maladies ordinaires dans la limite de 6 mois ;

- des permissions exceptionnelles dans la limite de dix jours.

503. Conditions conventionnelles

Certaines Conventions Collectives peuvent améliorer les dispositions légales en abaissant le seuil d'ancienneté pour bénéficier de «l'indemnité de services rendus» (actuelle indemnité de licenciement ou actuelle I.S.R. accordée en cas de départ à la retraite).

La Convention Collective du personnel des Assurances a fixé comme condition d'ancienneté minimale : **un an**.

Le groupement des Pétroliers (entreprises de distribution des produits pétroliers) a fixé le seuil d'ancienneté à **un an** pour les ouvriers et employés et maintenu ledit seuil à **deux ans** pour les agents de maîtrise ou cadres.

Il faut aussi signaler la Convention Collective du Secteur Hôtelier qui accorde une indemnité de services rendus (actuelle indemnité de licenciement) après **six mois** de présence, au taux de 10 %, à tout travailleur licencié pour motif économique.

Pour tous les autres secteurs, il y a lieu de voir les Conventions Collectives qui, pour la plupart, se réfèrent aux dispositions légales.

Dans tous les cas (I.L. légale ou conventionnelle), **l'ancienneté doit être appréciée** non pas à la date de la notification du licenciement, comme c'est le cas en matière d'appréciation de l'ancienneté pour la détermination de la durée du préavis applicable, mais **à la date de**

l'expiration du préavis, c'est-à-dire au jour de la cessation effective du contrat de travail et ceci, même si le salarié a été dispensé de l'exécution du préavis et que celui-ci s'est traduit par le versement d'une indemnité compensatrice.

504. Les conditions d'attribution de l'indemnité de services rendus

a) En cas de démission

La loi 12/2000 du 12 octobre 2000 portant modification du Code du Travail limitait les conditions d'attribution de l'indemnité de services au travailleur démissionnaire.

Ainsi, le versement de l'indemnité de services rendus est désormais subordonné à deux conditions :

- que le travailleur justifie d'une ancienneté de **cinq (5) années** de services continus dans la même entreprise au moins ;
- que le travailleur fasse la preuve devant le tribunal du travail que sa démission est la conséquence du comportement fautif de l'employeur.

Bon à savoir :

L'Ordonnance 18 PR/2010a modifié le régime de l'ISR en cas de démission.

Désormais, le travailleur n'a plus à faire la preuve que sa démission est la conséquence du comportement fautif de l'employeur.

Par ailleurs, le travailleur ne doit plus justifier que de deux (2) ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Il faut donc en conclure que le versement de l'indemnité de services en cas de démission est redevenue automatique dès lors que le salarié démissionnaire peut justifier de **deux années au moins d'ancienneté**.

Attention : La rédaction du Code du travail édité suite à la ratification de l'Ordonnance susvisée ne reprend pas ce point qui a pourtant été ratifié. Nous sommes d'avis que seule la version de l'Ordonnance est en vigueur.

Les conditions d'attribution de cette indemnité laissent à penser que l'ISR en cas de démission ne revêt plus la nature de dommages-intérêts.

Aussi, au plan fiscal, l'ISR versée en cas de démission reste fiscalisée dans sa totalité.

b) En cas de départ à la retraite

L'article 71 du Code du Travail a repris la disposition de l'ancien Code selon laquelle une indemnité de services rendus est accordée à tout salarié allant à la retraite, et comptant **au moins deux ans d'ancienneté** dans l'entreprise.

A notre sens et bien qu'aucun jugement ne soit intervenu à notre connaissance en la matière, l'indemnité de services rendus est due, qu'il s'agisse d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié, ou qu'il

s'agisse d'un départ à la retraite à l'initiative de l'employeur.

Les dispositions conventionnelles analysées au paragraphe ci-dessus sont applicables au cas du départ à la retraite.

c) En cas de décès du travailleur

Le Code du Travail prévoit dans son article 71 le versement d'une indemnité de services rendus aux ayants droit d'un travailleur décédé ayant accompli **au moins deux ans d'ancienneté** dans l'entreprise.

SECTION 2 - LES MODALITÉS DE CALCUL DE L'I.L. ET DE L'I.S.R.

§1. Assiette de l'I.L. et de l'I.S.R.

505. Principe

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de services rendus sont chacune égales à un pourcentage de la moyenne mensuelle du salaire global perçu au cours des douze derniers mois de travail et ceci par année de présence continue dans l'entreprise.

Les fractions d'années égales au moins à 30 jours calendaires sont prises en considération pour le calcul de ces indemnités.

506. Notion de salaire global

Une circulaire du Ministère du Travail du 17 octobre 1981 précise que *«le salaire global des douze derniers mois s'entend de la rémunération annuelle brute y compris les indemnités et primes diverses»*.

Constituent donc le salaire global : le salaire de base majoré (le cas échéant) des heures supplémentaires auquel sont adjoints divers compléments ou accessoires de salaire.

A notre sens, il faut exclure du calcul du montant du salaire global, les indemnités et primes qui n'ont pas le caractère d'un complément de salaire.

§2. Taux de l'I.L. et de l'I.S.R.

507. Taux légal

L'article 73 du même Code précise que l'I.S.R. est égale à **(20 %)** de la moyenne mensuelle des **douze (12) derniers mois** par année de présence continue dans la même entreprise. Il en est de même pour l'indemnité de licenciement. Le taux ci-dessus est un minimum obligatoire pour les parties contractantes. Les Conventions Collectives et les contrats de travail peuvent par conséquent prévoir des taux plus favorables.

Enfin, notez que pour le calcul de l'I.L. et l'I.S.R. les fractions d'années égales au moins à trente jours calendaires sont prises en considération.

508. Taux conventionnel de l'ancienne I.S.R. (actuelle I.L. et actuelle I.S.R. accordée en cas de départ à la retraite)

Pour les entreprises entrant dans le champ d'application d'une Convention Collective, l'employeur doit se référer à la Convention Collective applicable.

Il faut cependant noter que la rédaction des Conventions Collectives est loin d'être claire quant à l'application des taux qu'elles fixent. S'agit-il de seuils ou faut-il les appliquer par tranches successives ?

Les modalités d'application des **taux conventionnels** pour le calcul de l'ancienne I.S.R. ont été précisées par le Ministère du Travail dans la circulaire n° 280 du 17 octobre 1981. Pour le Ministère, le calcul doit s'effectuer **par tranche et progressivement**.

La même solution a été reprise dans un arrêt de la C.S.G du 8 mars 1982 (faisant application de la Convention Collective du Commerce).

Cependant, dans les cas où l'application par tranches successives s'avère moins favorable au salarié, il convient d'appliquer le taux global de 20 % prévu par le Code du Travail.

Précisons que les règles ci-dessus, sont applicables par extension à l'I.S.R. versée en cas de démission ou de décès, dans la mesure où son taux est le même que celui de l'indemnité de licenciement et de l'I.S.R. versée en cas de départ à la retraite (ancienne I.S.R.).

§3. Exemples de calcul

509. Taux de droit commun

Soit un travailleur dont le salaire mensuel est de 80.000 F CFA, licencié (démissionnaire, allant à la retraite ou décédé) alors qu'il bénéficie de 11 ans et 1 mois d'ancienneté.

Si l'entreprise ne relève pas d'une Convention Collective, l'I.S.R. ou l'I.L. se calcule conformément aux dispositions de l'article 73 du Code du Travail, comme suit :

$$\begin{array}{r}
 [80.000 \times 20 \% \times 11 \text{ ans}] \\
 + [80.000 \times 20 \% \times 1/12] \\
 \hline
 = 177.333 \text{ FCFA}
 \end{array}$$

510. Taux conventionnel

En supposant que l'entreprise relève de la Convention Collective du Commerce, les taux applicables sont les suivants en cas de licenciement ou de départ à la retraite :

- pour les 5 premières années : 20 %
- de 5 à 10 ans : 25 %
- de 10 à 15 ans : 30 %

En application de cette convention, l'I.S.R. versée en cas de départ à la retraite ou l'actuelle I.L. versée en cas de licenciement, se calcule comme suit :

$$\begin{array}{r}
 [(80.000 \times 20\%) \times 5] \\
 + [(80.000 \times 25\%) \times 5] \\
 + [(80.000 \times 30\%) \times 1] \\
 + [(80.000 \times 30\%) \times 1/12] \\
 \hline
 = 206.000 \text{ FCFA}
 \end{array}$$

511. Traitement fiscal et social de l'I.L. et de l'I.S.R.

L'indemnité de licenciement versée au salarié en cas de licenciement, a un caractère indemnitaire ; elle n'a donc pas le caractère de salaire.

Selon la CNSS l'indemnité de licenciement est assujettie aux cotisations sociales.

Elle est également **exonérée de l'I.R.P.P. et de la T.C.S.**

Le nouveau Code du Travail prévoit désormais dans son article 71, le versement d'une **indemnité de services rendus en cas de démission (sous certaines conditions), départ à la retraite et décès du salarié.**

Il convient dès lors de s'interroger sur le régime fiscal applicable à cette indemnité.

- L'I.S.R. versée en cas de décès n'a pas un caractère indemnitaire.

Cette indemnité a donc vraisemblablement le caractère de complément de salaire, et non pas de dommages-intérêts.

Par ailleurs, Il résulte de la note circulaire n°000134/MEFBP/DGI du 29 novembre 2004 et de la loi n°001/2010 du 15 février 2010 déterminant les Ressources et les Charges de l'Etat pour l'année 2010 que l'I.S.R versée aux ayants droits du travailleur décédé est imposable à 50% au titre de l'I.R.P.P. et de la T.C.S.

Il convient également de noter que la note circulaire susvisée prévoit que **l'I.S.R. versée en cas de départ à la retraite** est imposable à 50% entre les mains du bénéficiaire au titre de l'I.R.P.P et de la T.C.S.

En cas de démission, l'I.S.R jusqu'à présent était soumise en totalité aux impôts et taxes sur les salaires.

Compte tenu des changements intervenus quant à ses modalités de versement, l'Administration n'a pas précisé le nouveau régime fiscal susceptible de lui être appliqué.

Par conséquent, nous sommes d'avis que l'I.S.R. versée en cas de démission reste imposable en totalité au titre de l'I.R.P.P et de la T.C.S.

Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que la note circulaire susvisée prévoit que, lorsque l'I.S.R. est versée dans le cadre d'un départ volontaire suite à un plan social, elle est totalement exonérée d'impôts sur les salaires.

Enfin, il est conseillé à l'employeur de faire apparaître distinctement sur le bulletin de paie le montant de l'indemnité versée au salarié, afin d'éviter tout litige éventuel.

Rappel du régime fiscal applicable aux indemnités légales de rupture :

- Indemnité de licenciement : exonérée de l'I.R.P.P. et de la T.C.S. et assujettie aux cotisations sociales selon la CNSS ;
- Indemnité compensatrice de préavis : imposable à l'I.R.P.P et à la T.C.S., et assujettie aux cotisations C.N.S.S. ;
- Indemnité compensatrice de congés payés : imposable à l'I.R.P.P et à la T.C.S., et assujettie aux cotisations C.N.S.S. ;
- Indemnité de services rendus :
 - **En cas de décès** : imposable à 50% et assujettie aux cotisations C.N.S.S. ;
 - **En cas de départ à la retraite** : imposable à 50% et assujettie aux cotisations C.N.S.S. ;
 - **En cas de démission** : imposable en totalité et assujettie aux cotisations C.N.S.S. ;
 - **En cas de départ volontaire dans le cadre d'un plan social** : exonérée en totalité et assujettie aux cotisations C.N.S.S.

CHAPITRE 7 - AUTRES ÉLÉMENTS DÛS EN CAS DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Outre, l'indemnité compensatrice de préavis versée en cas d'inexécution de celui-ci, l'indemnité de licenciement ou de services rendus, le travailleur dont le contrat est résilié a droit à d'autres éléments salariaux liés à la rupture du contrat.

Il s'agit notamment du salaire du mois en cours, de l'allocation des congés payés non pris en application de l'article 187 du Code du Travail, de la prime du treizième mois au prorata temporis en cas de présence d'une clause conventionnelle prévoyant son octroi, et/ou toute prime dont le versement serait prévu par la Convention Collective ou d'entreprise (prime de fin de carrière par exemple), et enfin du certificat de travail.

SECTION 1 - ÉLÉMENTS SALARIAUX

§1. Éléments de la rémunération

512. Salaire du mois en cours

Le travailleur dont le contrat de travail est interrompu a droit au salaire du mois de travail en cours. Il s'agit de son salaire de base y compris tous les accessoires salariaux qu'il perçoit habituellement.

En pratique, l'on s'interroge souvent sur les modalités de versement des primes de logement ou de transport, lorsque le contrat est résilié en cours de mois. Doit-on verser au salarié lesdites primes au prorata de la période de travail effective ou doit-on les lui verser globalement ?

Le Code du Travail ne donne aucune précision sur ce point.

Toutefois, et dans la mesure où le versement de ces primes est lié à l'exécution du travail, nous pensons que celles-ci doivent être proratisées à la date du départ effectif du travailleur.

513. Prime du treizième mois - autres primes

De même que lorsque la Convention Collective ou d'entreprise prévoit explicitement le paiement d'une prime du treizième mois au prorata temporis de la présence du travailleur dans l'entreprise, nous pensons que celle-ci doit être versée au travailleur au moment de son départ.

Certaines Conventions Collectives ou d'entreprise prévoient le paiement de certaines primes, telles que notamment la prime de fin de carrière, versée au salarié en cas de départ à la retraite.

514. Voyages et transport

En application de l'article 189 du Code du Travail, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs à charge, ainsi que les frais de transport de leurs bagages, sont dus par l'employeur du lieu d'emploi au lieu de recrutement en cas d'expiration du CDD, de rupture de l'engagement à l'essai, de rupture du contrat en cas de force majeure ou suite à un accident de travail ou d'une maladie ayant rendu le travailleur inapte à assurer les fonctions pour lesquelles il a été engagé, en cas de décès ou en cas de

résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ou du travailleur.

L'article 193 alinéa 2 du Code du Travail prévoit que « le travailleur qui a cessé son travail et qui est dans l'attente du moyen de transport désigné par l'employeur continue de percevoir son salaire dans les mêmes conditions que s'il était resté en service. »

Il convient de noter que les juges font une interprétation stricte de cette disposition.

Jurisprudence :

La Cour d'Appel de Port-Gentil (12 août 2003), a dans une espèce où lors de la résiliation du contrat de travail, un employeur avait omis de mettre à la disposition de son ex-salarié les frais de transport du lieu d'emploi au recrutement, condamné l'employeur à payer au salarié les salaires dus à compter de la date de rupture du contrat jusqu'au jour du prononcé du jugement.

§2. Allocation des congés payés non pris

515. Fondement

L'article 187 du Code du Travail prévoit qu'en cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit au congé, une indemnité calculée sur la base des droits acquis, d'après l'article 185, doit être accordée à la place du congé.

516. Calcul ancienneté

Pour le calcul de cette indemnité compensatrice de congé ne seront pas déduites, les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles, les périodes de congés des femmes en couches, les absences pour maladie non professionnelles dans la limite de six (6) mois, ainsi

que les absences autorisées (permissions exceptionnelles) accordées par l'employeur à l'occasion des événements familiaux.

SECTION 2 - CERTIFICAT DE TRAVAIL

§1. Obligation légale

517. Fondement

Aux termes de l'article 79 du Code du Travail, «à l'expiration du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au travailleur, sous peine de dommages-intérêts, un **certificat de travail** indiquant la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés dans l'entreprise et la catégorie professionnelle, **à l'exclusion de toute autre mention**».

Le certificat de travail permet notamment au nouvel employeur d'être assuré que le travailleur est bien libre de tout engagement et de le renseigner sur les qualifications et l'expérience du travailleur.

518. Portée de l'obligation légale

Il importe de souligner que sous l'empire du Code du Travail de 1978, la délivrance d'un certificat de travail par l'employeur n'était obligatoire que **dans la mesure où le travailleur en faisait la demande**.

Cette solution a été revue dans le nouveau Code du Travail où l'employeur a désormais l'obligation de remettre le certificat de travail à l'expiration du contrat de travail.

La délivrance d'un certificat de travail est subordonnée à la résiliation du contrat de travail.

Mais le choix du terme «expiration» indique clairement le souci du législateur de rendre le certificat de travail exigible

dans tous les cas de résiliation (licenciement pour quelque motif que ce soit, démission, arrivée à terme ou résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, rupture d'un commun accord entre les parties, force majeure...).

519. Forme du certificat de travail

Aucune forme particulière n'est exigée pour la rédaction du certificat de travail.

Il est néanmoins opportun de le rédiger sur papier à entête de l'entreprise et, bien entendu, de le dater et de le signer.

Le certificat de travail est exempt de tout droit de timbre et d'enregistrement.

§2. Contenu du certificat

520. Mentions obligatoires

Il ressort des termes de l'article 79 du Code que le certificat de travail doit comporter les mentions suivantes :

- date d'entrée et de sortie ;
- nature et date des emplois successivement occupés ;
- catégorie professionnelle.

La date d'entrée est celle à laquelle le salarié a été embauché dans l'entreprise, quelles que soient les modifications survenues dans la situation juridique de cette entreprise (fusion, scission, cession, etc.).

La date de sortie doit, à notre avis, correspondre à celle de la rupture des relations du travail.

Ce sera la date de fin du préavis lorsque le préavis est exécuté, et la date du départ de l'entreprise lorsqu'il y a dispense de préavis de la part de l'employeur.

521. Mentions facultatives

L'article 79 comporte l'expression «à l'exclusion de toute autre mention».

A notre sens, il résulte de cette disposition que le salarié n'est pas fondé à exiger de l'employeur qu'il porte un jugement sur la qualité des services rendus.

L'employeur peut toutefois, à titre facultatif, insérer des mentions élogieuses dans le certificat de travail.

Enfin, toutes les appréciations susceptibles de nuire au salarié dans la recherche d'un nouvel emploi sont prohibées ; en particulier, les motifs de résiliation du contrat de travail n'ont pas à figurer dans le certificat.

522. Date de délivrance

La date de délivrance doit être celle de l'expiration du contrat de travail, donc de la remise de la lettre de licenciement au salarié.

Il n'y a donc pas lieu d'indiquer au salarié que le certificat de travail est tenu à sa disposition au siège social. Il convient donc de le remettre au salarié en même temps que la lettre de licenciement. En cas d'inexécution d'un préavis, il doit être remis le dernier jour de travail en même temps que le solde de tout compte.

Par prudence, nous conseillons de mentionner dans la lettre de licenciement ou dans le reçu pour solde de tout compte, qu'il y a effectivement eu remise du certificat de travail à l'intéressé.

**§3. Sanction de l'inexécution
de l'obligation légale**

523. Fondement

Conformément à l'article 79 du Code du Travail, en cas de refus ou d'inscription susceptible de porter préjudice au travailleur, l'employeur est passible des sanctions prévues par l'article 80 du Code du Travail.

524. Nature des sanctions

Les sanctions prévues par cet article sont :

- une amende de 300.000 à 600.000 F CFA ;
- et un emprisonnement de un à six mois, ou l'une de ces deux peines.

En outre, le travailleur demeure fondé à demander en justice réparation du préjudice qu'il considère avoir subi.

CHAPITRE 8 - LE DÉPART NÉGOCIÉ

Il convient de rappeler que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu dans les cas prévus par le Code du Travail (**licenciement, démission, départ à la retraite, décès**) ou en cas de force majeure. **Il peut également être rompu à l'amiable.** Ce dernier cas de rupture résulte de l'application d'un principe général de droit prévu par les articles 1134 et suivants du Code Civil français applicable au Gabon qui permet la résiliation des conventions par consentement mutuel.

525. Nécessité d'un écrit

Pour des nécessités de preuve en cas de litige, cette résiliation à l'amiable du contrat doit être matérialisée par écrit. Cet écrit permet d'établir de façon claire et non équivoque, la volonté des parties de mettre fin à leurs relations de travail.

En l'absence d'écrit, et bien qu'un solde de tout compte ait été établi, l'établissement de la volonté claire et non équivoque des parties de rompre le contrat ne peut aisément être établie.

Par ailleurs, il n'existe aucune disposition légale imposant la rédaction d'un écrit pour matérialiser d'une part, les conditions d'organisation du départ négocié et d'autre part, l'accord des parties sur le principe de la rupture amiable.

Cependant, nous vous conseillons de matérialiser la rupture amiable du contrat de travail dans un acte de départ négocié.

Cet acte qui a pour but d'entériner la résiliation du contrat de travail, doit essentiellement :

- mettre en évidence la manifestation de la volonté commune de la rupture des relations contractuelles du travail ;
- et matérialiser les conditions d'indemnisation du départ négocié.

CHAPITRE 9 - LA TRANSACTION

SECTION 1 – DÉFINITION – CONDITIONS DE VALIDITÉ

§1. Définition

526. Mode de règlement des litiges

En droit civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une **contestation née** ou préviennent une **contestation à naître** en renonçant chacune à certaines de leurs prétentions ou en se faisant des **concessions réciproques**.

C'est ce dernier élément qui distingue la transaction du reçu pour solde de tout compte.

527. Nécessité d'un écrit

Pour des raisons évidentes au niveau de la preuve, un contrat **écrit** est nécessaire.

Ce mode de règlement des litiges est-il applicable en matière sociale ?

La Cour Suprême Gabonaise en a reconnu la validité dans un arrêt de principe du 18 mai 1953. La doctrine et la jurisprudence ultérieures ont eu à limiter les inconvénients de cette solution empruntée par le droit social au droit civil.

En effet, en matière sociale, la **date de la conclusion de la transaction** revêt une importance capitale.

Les parties ne peuvent transiger qu'**une fois le litige né**. Elles ne peuvent comme en droit civil, prévenir une **contestation à naître**.

Rappelons enfin que la transaction n'a d'effet qu'**entre les parties**, conformément à l'article 2051 du Code Civil qui prévoit que *«la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux»*.

Ainsi, un accord intervenu avec un salarié n'emporte pas la reconnaissance d'obligations envers l'ensemble du personnel (Cass.soc. 29 mai 1986).

§2. Conditions de validité

Pour être valable, la transaction conclue entre l'employeur et le salarié doit remplir certaines conditions.

528. Un conflit

La transaction doit porter sur **un conflit** : il n'y a pas de transaction sans conflit. Ce conflit peut porter sur les modalités de licenciement, le non-respect de la procédure de licenciement, les conditions du départ ou de la rupture.

529. Concessions réciproques

La transaction doit comporter des **concessions réciproques** de la part de l'employeur et du salarié ; pour autant, ces concessions **n'ont pas à être forcément proportionnelles**. Ces concessions peuvent consister en un abandon de

créance de l'employeur, à la renonciation d'une réclamation du travailleur sur par exemple la violation de la procédure de licenciement.

530. Acceptation réciproque

La transaction est valable **si et seulement si** les parties y ont **réellement consenti**. Le consentement des parties ne doit ni être affecté par une erreur sur l'objet de la contestation, ni être obtenu par des manœuvres frauduleuses ou par la violence.

Une transaction ne doit pas être imposée au salarié.

Jurisprudence :

Dans un arrêt en date du 5 mai 2004, les juges de la Cour Suprême Gabonaise ont adopté une conception large de la violence qui s'entend ici de la violence morale. Ils ont estimé que la crainte inspirée par une lettre de convocation à un entretien préalable, avant licenciement, avait altéré le consentement de l'employé, placé devant l'alternative de souscrire aux engagements voulus par l'autre partie ou de s'exposer à ses représailles.

Il faut alors comprendre dans ce contexte que la transaction est valable pour autant que le salarié ne se trouve plus subordonné à l'employeur.

531. Lien de subordination

La transaction est valable pour autant que le salarié ne se trouve plus **subordonné** à son employeur.

Cette exigence est conforme à l'article 9 du Code du Travail qui dispose: «*toute renonciation, limitation ou cession, par une voie d'accord ou autre, des droits reconnus aux travailleurs par le présent Code, est nulle et de nul effet*».

Dans la pratique, cette limitation n'est valable que lorsque la transaction est signée alors que le salarié se trouve encore en situation de dépendance vis-à-vis de son employeur.

La jurisprudence admet en effet que la transaction puisse avoir lieu le jour même du licenciement dès lors qu'il n'y a pas vice du consentement.

SECTION 2 - EFFETS DE LA TRANSACTION

§1. Au plan juridique

532. Offre de transaction

L'**offre de transaction** ne peut être retenue à l'encontre de celui dont elle émane ; ce n'est pas parce que l'employeur offre de mettre fin au litige par une transaction que l'on peut en déduire que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse.

533. Autorité de chose jugée

Entre les parties, la transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Cela signifie que :

- A l'inverse du reçu pour solde de tout compte, la transaction ne peut être unilatéralement **dénoncée**. Elle peut toutefois faire l'objet d'une action en résolution devant le Tribunal du Travail ;
- Sous réserve que les parties en respectent les termes, la transaction éteint définitivement les contestations qui en font l'objet, mais elle n'éteint que ces seules contestations. Par suite, toute demande remettant en cause la transaction est déclarée irrecevable par le juge.

En pratique, il est recommandé de **détailler** précisément les **points de contestation** sur lesquels porte la transaction.

- Les parties doivent exécuter ce à quoi elles se sont engagées (versement d'indemnités, clause de non-concurrence...). Ces obligations peuvent être sanctionnées par l'insertion d'une **clause pénale** dans la transaction.
- Lorsque l'un des signataires n'en respecte pas les termes, l'autre peut demander au juge la résolution de la transaction, ce qui a pour effet de restituer à ce dernier les droits auxquels il a renoncé aux termes de la transaction.

Les sommes versées au titre de la transaction ont le caractère de **dommages-intérêts**.

Attention :

Des décisions contradictoires de la chambre sociale de la Cour de Cassation relatives à la validité et/ou aux effets des transactions conclues entre employeurs et employés entraînent une insécurité au regard de leur conclusion.

- Arrêt du 16 décembre 2010 (n°02/2010-2011)

La chambre sociale indique que la transaction par laquelle un salarié donne son accord pour un départ négocié peut être dénoncée si l'accord a été vicié par des manœuvres dolosives

- Arrêt du 17 novembre 2011 (n°01/2010-2011)

La chambre sociale indique qu'en application de l'article 10 du Code du Travail un travailleur ne peut, même par voie d'accord, renoncer, limiter ou céder ses droits de travailleur et partant la transaction signée par le salarié avec son ex employeur est nulle de nul effet.

Cette décision est aussi suprenante que le visa utilisé par la Cour de Cassation qui fonde sa décision sur l'article 10 du Code du Travail alors même que le Code du Travail ne peut régir des personnes qui ne sont plus liées par un contrat de travail et que partant, seul le Code Civil avait vocation à s'appliquer.

Par ailleurs, cette décision semble être remise en cause par une autre décision de la même chambre

- Arrêt du 15 décembre 2011 (n°11/2011-2012)

La chambre sociale contrairement à sa précédente position indique qu'une partie ne peut plus faire valoir des prétentions relativement à une contestation, née à ou naître, qui est éteinte par la signature d'une transaction.

Cet arrêt laisse entendre qu'une transaction entre un employeur et un salarié peut être valable.

§2. Au plan fiscal et social

534. Indemnité globale et forfaitaire

L'indemnité transactionnelle peut revêtir deux aspects : elle peut être soit **globale et forfaitaire**, soit **ventilée**, c'est-à-dire détailler les différents points de contestation auxquels elle met fin.

Lorsque la transaction est globale et

forfaitaire, il n'est pas établi de bulletin de paie détaillant les différentes indemnités de rupture et leur montant.

L'indemnité transactionnelle a dans ce cas le caractère de **dommages-intérêts** en son entier et se trouve de ce fait exclue de l'assiette de l'I.R.P.P., des impôts et taxes assis sur les salaires et des cotisations sociales salariales et patronales.

535. Indemnité ventilée

Au contraire, lorsque l'indemnité transactionnelle est ventilée, chaque élément de la transaction est soumis au régime qui lui est propre tant du point de vue de son calcul que du point de vue de l'I.R.P.P., des impôts et taxes sur les salaires et des cotisations sociales salariales et patronales.

Seule l'indemnité transactionnelle (indemnité de licenciement et dommages-intérêts négociés éventuellement) est alors exonérée des impôts sur le salaire et des charges sociales.

L'indemnité transactionnelle n'est pas à comptabiliser en frais de personnel mais dans un compte de charges diverses.

Bon à savoir :

A titre de rappel, pour qu'une transaction soit valable, il faut :

- un litige (consécutif à une rupture, amiable ou non, du contrat de travail ;
- des concessions réciproques ;
- une acceptation réciproque ;
- une absence de lien de subordination (effectif qu'une fois le contrat de travail rompu).

CHAPITRE 10 - LES DOMMAGES-INTÉRÊTS

SECTION 1 - RESPONSABILITÉ

§1. Responsabilité de l'employeur et du travailleur

536. Responsabilité de l'employeur

L'article 74 du Code du Travail prévoit que tout licenciement prononcé sans motif légitime ou intervenu au mépris de la procédure de licenciement, sans l'autorisation de l'Inspection du travail, ou tout licenciement fondé sur des motifs liés aux opinions du travailleur, à son activité syndicale ou son appartenance ou non à un syndicat déterminé sont abusifs.

En outre, le refus de réintégration d'un travailleur à l'issue d'une période légale de suspension ainsi que la rupture du contrat en résultant est abusive.

Tous ces faits sont de nature à engager la responsabilité de l'employeur et justifier le paiement des dommages-intérêts qui résulteraient du préjudice lié à la perte de l'emploi.

537. Responsabilité du travailleur

Le comportement fautif du travailleur peut également engager sa responsabilité et ouvrir droit au paiement de dommages-intérêts, notamment le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées, de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes.

§2. Responsabilité solidaire de l'employeur et du travailleur

538. Fondement légal

L'article 76 du Code du Travail prévoit trois cas dans lesquels l'employeur et le travailleur sont solidairement responsables du préjudice résultant d'une rupture abusive.

En effet, un employeur peut être solidairement responsable de la rupture abusive du contrat de travail par le travailleur, lorsqu'il est intervenu dans le débauchage de ce dernier.

539. Cas visés

Le nouvel employeur qui est intervenu dans le débauchage d'un travailleur qui, du fait de cette nouvelle embauche, a abusivement rompu son contrat de travail, est solidairement responsable vis-à-vis de l'ancien employeur :

- lorsqu'il est intervenu dans le débauchage ;
- quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
- quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que celui-ci était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.

SECTION 2 - APPRÉCIATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

§1. Appréciation du préjudice

540. Responsabilité de l'employeur

Lorsque la responsabilité de la rupture abusive, dont l'appréciation relève de la compétence du juge, incombe à l'employeur, le préjudice subi par le travailleur s'apprécie en tenant compte notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté, de l'âge, de la situation de famille et des droits acquis à quelque titre que ce soit.

S'agissant de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée, le préjudice sera notamment apprécié en fonction de la durée restant à courir du contrat. Les juges admettent, pour la rupture des contrats à durée indéterminée, que le préjudice ne soit pas lié à la durée restant à courir du contrat, soit jusqu'à l'âge de la retraite. Le contrat à durée indéterminée pouvant être résilié à tout moment par les parties, sous réserve de l'existence d'un motif légitime et du respect de la procédure légale de licenciement.

541. Responsabilité du travailleur

Lorsque la responsabilité de la rupture incombe au travailleur, le préjudice subi par l'employeur s'apprécie en raison de l'inexécution du contrat du travail.

L'appréciation de l'étendue du préjudice résultant d'une rupture abusive du travailleur pourra également être appréciée en fonction de la formation offerte au travailleur, du savoir-faire résultant d'une formation spécifique, ou encore du débauchage par une entreprise concurrente susceptible de profiter de ce savoir-faire. Ce préjudice pourra également être apprécié en fonction de la violation d'une clause de non-concurrence.

§2. Montant des dommages-intérêts

542. Base

Le Code du Travail ne fixe pas de plafond quant au montant des dommages-intérêts susceptible d'être payé par la partie responsable.

Il précise que le montant des dommages-intérêts est fixé en tenant compte de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice.

543. Appréciation des tribunaux

A noter que la détermination du montant des dommages-intérêts relève de l'appréciation souveraine des tribunaux.

544. Absence de confusion

Les dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité compensatrice de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement ou de services rendus.

Ils ne se confondent pas non plus avec l'indemnité due en cas de violation de la procédure de licenciement.

TITRE 6

SALAIRE

Le salaire se compose de plusieurs éléments et ses modalités de paiement, ainsi que sa protection, font l'objet d'une réglementation précise.

CHAPITRE 1 – DÉTERMINATION DU SALAIRE

SECTION 1 - ASPECTS JURIDIQUES DU SALAIRE

§1. Principes généraux

545. Le salaire : élément du contrat de travail

Le salaire constitue, avec la prestation de travail et la subordination juridique, l'un des trois éléments constitutifs du contrat de travail, écrit ou non écrit.

Il est la contrepartie que l'employeur verse au salarié pour sa prestation de travail.

La rémunération des travailleurs reçoit plusieurs appellations selon les professions : salaire, appointements, traitement, commissions...

546. Principe de l'égalité

Le législateur a mis ce principe en exergue :

«A conditions égales de travail, de qualification et de rendement, le salaire de base est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur opinion, leur sexe et leur âge» (Art. 140 C.Tr.).

Bon à savoir :

L'Ordonnance pré-citée, précise à l'alinéa 2 de l'article 140 du Code du Travail que « l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, mais de nature différente, se réfère aux taux de rémunérations fixés sans discrimination fondée sur le sexe. »

Le principe est affirmé par ailleurs dans l'article 7 du Code du Travail :

«Toute discrimination en matière d'emploi et de conditions de travail fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale est interdite».

Enfin, pour les entreprises assujetties, le TRONC COMMUN des Conventions Collectives (article 45.2) dispose :

«A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs de plus de seize ans, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur nationalité».

547. Principe de la libre fixation

Il ressort implicitement des dispositions du Code du Travail que le salaire est **fixé librement**, soit par voie de Convention Collective ou d'accord d'établissement, soit dans le cadre du contrat individuel de travail.

Toutefois, ce principe comporte certaines **limites** législatives, conventionnelles ou réglementaires.

a) Fixation légale du salaire : le salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.)

Aux termes de l'article 149 du Code du Travail, le S.M.I.G. constitue le **minimum absolu au-dessous duquel il est interdit de rémunérer les travailleurs.**

Le montant du S.M.I.G. est fixé par un décret.

La **Commission nationale d'étude des salaires**, prévue par les articles 254 et 255 du Code du Travail, est chargée de donner un avis motivé à la Commission Gouvernementale des salaires sur la fixation du **S.M.I.G.**

Sa mission est d'arbitrer les négociations salariales au sein des « Commissions Paritaires » et elle est consultée en matière de fixation du S.M.I.G.

Elle peut demander aux administrations intéressées toutes enquêtes et communication de toutes documentations utiles à l'accomplissement de sa mission.

Elle doit également :

- donner, à la demande du Ministre chargé du travail, un avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation des **salaires conventionnels** ;
- étudier la composition d'un budget-type servant à la détermination du S.M.I.G. ;
- suivre l'évolution du coût de la vie, en liaison avec la Direction Nationale des Statistiques et des Etudes Economiques.

La composition de cette commission a été fixée ainsi qu'il suit, par le décret n° 795 du 4 juillet 1980 :

- le Ministre du Travail (Président),
- le Ministre de l'Economie et des Finances,
- le Ministre de la Fonction Publique,
- le Ministre de la Planification,
- le Ministre du Commerce,
- un représentant de la Confédération Patronale Gabonaise,
- un représentant des syndicats de travailleurs,
- le Directeur Général de la Statistique et des Etudes Economiques (rapporteur).

Chaque Ministre peut désigner son représentant.

La commission se réunit au moins une fois tous les trois ans sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

Le Ministre chargé du travail en assure la présidence.

Sa mission est **d'arbitrer** les négociations salariales au sein des « Commissions Paritaires » (voir infra « Salaires Minima Conventionnels »).

En outre, la commission est consultée en matière de fixation du **S.M.I.G.**

Le montant du SMIG est actuellement fixé à 80.000 F.CFA, sur toute l'étendue du territoire gabonais, pour le régime général, comme pour le régime agricole.

Il est calculé sur la base de :

- **6h40 de travail par jour**, pour les activités relevant du régime général de 40 heures par semaine,
- **8h de travail par jour**, pour les activités agricoles et assimilées (48 heures par semaine).

Les entreprises forestières relèvent du régime général.

Enfin, l'article 150 du Code du Travail interdit aux négociateurs des Conventions Collectives **d'indexer** les salaires conventionnels sur le S.M.I.G.

b) Fixation légale du revenu minimum :

Le décret n°0127/PR/MTEPS, en date du 23 avril 2010 est venu fixer le montant du Revenu Minimum Mensuel à 150.000 (cent cinquante mille) F.CFA.

Ce revenu minimum est garanti à tout travailleur dont le salaire brut est inférieur à 150.000 (cent cinquante mille) F.CFA.

Le salaire brut est entendu de la somme comprenant le salaire de base plus les accessoires de salaire (sursalaire, prime d'ancienneté, indemnité d'éloignement, d'expatriation, prime d'assiduité...).

Le salaire brut ne comprend pas les heures supplémentaires et les primes versées exceptionnellement en cours d'année (prime de rendement, de performance, de fin d'année, treizième mois, d'intéressement...).

Pour les salariés dont le salaire brut est inférieur au Revenu Minimum Mensuel, une prime de solidarité doit être versée.

Cette prime vient compenser la différence entre le salaire brut accordé et le Revenu Minimum Garanti.

Ainsi, tout salarié dont le salaire brut est inférieur à 150.000 F.CFA devra percevoir cette prime de solidarité qui sera versée par son employeur dans les mêmes conditions que le salaire.

Ainsi, à titre d'exemple, une personne qui perçoit, à titre de salaire brut mensuel, une somme de 100.000 F.CFA devra percevoir sur le même mois une prime de solidarité de 50.000 FCFA.

Cette prime de solidarité devra faire l'objet d'une mention spéciale et apparaître clairement sur le bulletin de paie.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette prime est exonérée d'impôt sur les salaires mais reste soumise aux cotisations sociales.

c) Fixation conventionnelle du salaire : les salaires minima conventionnels

La plupart des secteurs de l'activité économique gabonaise relèvent, en matière sociale, d'une Convention Collective.

Chacune de ces conventions comporte une **classification du personnel** et à chaque catégorie de personnel correspond un **salaire minimum conventionnel** communément appelé «**grille de salaires**».

Bien entendu, ces salaires minima conventionnels excèdent le salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) et tiennent lieu, de ce fait, de salaire minimum **obligatoire** (en lieu et place du S.M.I.G.), pour toutes les entreprises assujetties à une Convention Collective.

Pour les entreprises dont l'activité ne relève d'aucune Convention Collective, le salaire minimum obligatoire est en principe le S.M.I.G., augmenté le cas échéant, de l'indemnité de Sujétion Nationale (I.S.N.) pour les travailleurs de nationalité gabonaise.

Les salaires minima conventionnels (ou grilles de salaires) sont révisés périodiquement, dans le cadre de commissions sectorielles composées de représentants du Patronat et des syndicats de travailleurs («**commissions paritaires**»).

Par exception au principe de la classification conventionnelle, certaines grilles sont négociées et rendues obligatoires dans des secteurs d'activité ou entreprises qui ne relèvent présentement d'aucune Convention Collective :

- Agriculture,
- S.N.B.G.,
- Pêcheries,
- A.N.F.P.P.,
- S.N.I.,
- C.N.S.S.,
- Cinéma,
- Informatique,
- Transports Aériens,
- Banque Gabonaise de Développement.

Certaines de ces grilles de salaire ont été renégociées au cours du mois de janvier 2007.

L'arrêté n°000016/PM/MTE portant approbation des résultats des Commissions paritaires des salaires publie de manière officielle, les nouvelles grilles des salaires négociées par secteur d'activité au cours du mois de janvier 2007, entre les représentants du patronat et les syndicats des travailleurs, pour les entreprises relevant d'une Convention Collective.

Les salaires minima conventionnels issus de ces nouvelles grilles salariales tien-

dront lieu désormais de salaires minima obligatoires, au lieu et place du S.M.I.G., pour toutes les entreprises assujetties à une Convention Collective.

Conformément à l'article 2 dudit arrêté, ces nouvelles grilles de salaires sont entrées en vigueur sur toute l'étendue du territoire national, **avec effet rétroactif, à compter du 1er décembre 2006.**

548. Droit au salaire convenu

Une fois que les parties se sont mises d'accord sur les conditions de la relation de travail, l'employeur est tenu de verser la rémunération convenue, en application de la loi ou des conventions ou du contrat de travail.

549. Modification unilatérale du salaire

Le salaire est un élément substantiel du contrat de travail, et en tant que tel, il ne peut faire l'objet d'une diminution unilatérale de la part de l'employeur, sans l'accord de l'employé.

L'employeur peut envisager la modification de la rémunération du salarié, mais dans ce cas, elle doit être justifiée, notamment par des motifs économiques.

A défaut, l'employé dont le salaire aura été unilatéralement modifié par l'employeur pourra rompre le contrat de travail, et cette rupture sera imputable à l'employeur.

550. Absences du salarié

Le Code du Travail dispose qu'aucun salaire n'est dû en cas d'absence, en **dehors des cas prévus par la réglementation** et sauf accord entre les parties intéressées.

En principe, en cas d'absence du salarié, même si le contrat de travail est simplement suspendu, le chef d'entreprise

est libéré de son obligation de verser le salaire.

Néanmoins, le Code a prévu au bénéfice des travailleurs de nombreux cas de suspension de contrat où l'obligation de salaire subsiste :

- accident et maladie ;
- service militaire de l'employeur et du travailleur ;
- congés payés.

§2. Formes du salaire

551. Composantes du salaire

Le salaire s'entend principalement du **salaire de base auquel s'ajoutent différentes sommes ou avantages**, servis à des titres divers, qui n'obéissent pas toujours au régime juridique et fiscal des salaires.

Ces sommes ou avantages sont dénommés dans la pratique « **compléments** » (ou **accessoires**) de salaire.

552. Salaire de base

Il constitue la rémunération stable que l'employeur s'est engagé par avance à fournir au travailleur en contrepartie de son travail.

Il trouve son fondement dans l'article 140 du Code du Travail.

Le salaire de base est généralement constitué par une somme d'argent. .

Le salaire de base minimum est, pour les entreprises relevant d'une Convention Collective ou d'entreprise, fixé en fonction de la grille des salaires à partir de la classification socio-professionnelle du salarié.

Ce salaire de base est majoré le cas échéant des heures supplémentaires effectuées par le salarié.

A ce salaire de base conventionnel est souvent adjoint le sursalaire qui est en réalité le complément du salaire de base catégoriel (le salaire catégoriel est le salaire relatif à chaque catégorie professionnelle).

Le salaire de base est imposable au titre de l'I.R.P.P., des taxes sur les salaires et des cotisations à la C.N.S.S.

553. Compléments ou accessoires de salaire

Le Code du Travail fait référence à divers avantages susceptibles d'être attribués aux salariés en exécution du contrat individuel (contrat de travail), d'une Convention Collective, d'un accord d'établissement ou même simplement d'un usage.

Ces avantages divers, peuvent être classés en 4 catégories :

- **les avantages en nature,**
- **les gratifications,**
- **les primes,**
- **les indemnités.**

Aux termes de l'article 148 du Code du Travail, lorsque la rémunération des services est constituée, en partie ou en totalité, par des commissions, primes, prestations diverses ou indemnités représentatives de ces prestations, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un **remboursement de frais**, il en est tenu compte pour le calcul des allocations ou indemnités de toute autre nature dues aux travailleurs par l'employeur, ainsi que des dommages-intérêts.

Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés au paragraphe précédent.

L'article 188 du Code du Travail précise quant à lui que «...**peuvent être exclus de l'allocation de congé, les primes liées au rendement ou à l'assiduité, les indemnités représentatives de risques ou d'inconvénients professionnels, les indemnités représentatives de frais autres que ceux inhérents à l'obligation du logement**».

Il s'agit là d'une simple possibilité, l'employeur pouvant toujours faire bénéficier le travailleur de ces avantages (notamment le logement) durant ses congés.

S'agissant du **préavis**, l'article 69 du Code du Travail précise que le montant de l'indemnité compensatrice correspond «à la **rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté...**»

Enfin, s'agissant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de services rendus, celles-ci étant calculées sur la base d'un **pourcentage de la moyenne mensuelle du salaire global des douze derniers mois** par année de service, une circulaire du Ministère du Travail du 17 octobre 1981 précise que ce salaire global «(...) **s'entend de la rémunération annuelle brute y compris les indemnités et primes diverses**».

En outre, le Code de la Sécurité Sociale et le CGI **assimilent** à des salaires tous les accessoires du salaire, dès lors qu'ils n'ont pas le caractère de remboursements de frais ou de dommages-intérêts.

554. Les avantages en nature

Les avantages en nature se définissent comme étant des éléments de la rémunération qui au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisation.

L'avantage en nature consiste généralement dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permet-

tant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.

Ces avantages peuvent être consentis à titre gratuit ou moyennant une participation ou une contribution du travailleur salarié ou assimilé. La participation du salarié ne remet pas en cause les modalités d'évaluation de l'avantage consenti, elle vient seulement minorer la valeur dudit avantage à concurrence de cette participation.

Les avantages en nature sont principalement constitués par :

- le logement ;
- la nourriture ;
- l'eau et l'électricité ;
- la domesticité ;
- le véhicule de fonction ;
- la dotation en essence ;
- la prise en charge des frais médicaux ;
- la prise en charge des frais de scolarité ;
- la prise en charge d'une partie de l'impôt sur le revenu pour le personnel expatrié ;
- la fourniture de gaz mensuelle.

a) Logement

L'article 141 du Code du Travail dispose :

«*Tout contrat de travail imposant au travailleur un changement effectif de résidence entraîne obligation pour l'employeur de lui fournir un logement suffisant en rapport avec sa situation de famille, ou de lui verser une indemnité compensatrice conséquente*».

Il résulte de cette disposition que l'employeur est tenu de loger ou de verser systématiquement une indemnité de logement à tout travailleur recruté hors du lieu d'emploi.

Précisons d'autre part, que les contrats de travail des **salariés étrangers expatriés** peuvent comporter pour l'employeur l'obligation de fournir outre le logement, les meubles qui garnissent ledit logement.

Conformément au CGI, l'avantage en nature logement est soumis à l'I.R.P.P. dans la limite de 6 % du salaire brut (salaire duquel sont retranchées les cotisations C.N.S.S., ainsi que les cotisations de caisse de retraite ou de prévoyance).

Toutefois, dans l'hypothèse du versement d'une indemnité représentative d'avantage en nature pour le logement, la fraction de l'indemnité qui dépasse 250.000 FCFA ou 40 % du salaire brut mensuel, avant ladite indemnité, est comprise en totalité dans le revenu imposable.

b) Nourriture

L'article 142 du Code du Travail dispose :

« Dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l'employeur est tenu de le lui assurer [...] »

Les modalités d'application de cette mesure sont fixées par l'arrêté n° 259 du 8 février 1954 réglementant l'attribution de la ration journalière de vivres, qui limite le remboursement éventuel de la ration fournie à 3 fois le S.M.I.G. horaire par jour.

La fourniture de la nourriture, **hors du cadre de l'arrêté n° 259**, notamment aux travailleurs situés dans les centres urbains, constitue un avantage taxable estimé forfaitairement à 25 % de la rémunération principale avec un maximum de 120.000 FCFA par mois et par personne.

c) Eau / Electricité

Cet avantage est habituellement de pair avec le logement.

L'avantage correspondant a le caractère d'un salaire à concurrence de 5 % de la base de référence, soit le salaire brut moins la CNSS.

d) Domesticité

Cet avantage est généralement réservé au personnel **de direction** et parfois d'encadrement.

Il trouve sa source dans les contrats individuels de travail et a le caractère d'un salaire à concurrence de 5 % de la base de référence, soit le salaire brut moins la CNSS.

e) Véhicule de fonction

Généralement accordé au personnel de direction, cet avantage n'a pas le caractère d'un salaire (fiscalement) ; la fourniture d'un véhicule de société est en effet inhérente à l'accomplissement effectif des fonctions professionnelles.

555. Les gratifications

Les gratifications sont des éléments qui peuvent, à la libre discrétion de l'employeur, venir en complément du salaire.

Elles sont souvent constituées par :

- le mois double ;
- primes de vacances ;
- primes de fin d'années (gratification complémentaire) ;
- primes de bilan.

L'octroi des gratifications ne repose sur aucun texte légal et celles-ci sont, en général versées à la discrétion de l'employeur.

Il est possible de distinguer deux sortes de gratifications :

- a. Les gratifications dites **bénévoles** lorsque l'employeur peut décider en toute liberté de l'opportunité de leur versement ainsi que de leur montant.

Elles constituent alors une libéralité dans la mesure où elles ne représentent pas la contrepartie d'un travail.

Dans cette hypothèse, l'employeur peut décider à n'importe quel moment de les supprimer ou d'en modifier leur mode de calcul.

- b. Les gratifications dites **contractuelles** lorsqu'elles trouvent leur origine dans des dispositions conventionnelles ou des usages applicables au sein de l'entreprise.

Quand l'origine de la gratification se situe dans le contrat de travail, dans la Convention Collective ou dans un accord d'entreprise, l'employeur ne peut la supprimer qu'en respectant les règles relatives à la modification du contrat de travail ou à la dénonciation des Conventions Collectives ou accords d'entreprises.

Mais la gratification, dite contractuelle, peut aussi résulter d'un usage ou d'une pratique habituellement suivie dans l'entreprise. La jurisprudence considère qu'une gratification, telle que la prime de treizième mois, même non prévue par le contrat de travail ou la Convention Collective, devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité lorsqu'elle résulte d'un usage présentant les caractéristiques d'un avantage acquis.

La jurisprudence considère en outre que la gratification constitue un **avantage acquis** pour les salariés d'une entreprise ou d'un établissement, dès lors qu'elle répond aux **trois critères cumulatifs** suivants :

■ généralité :

Elle est attribuée à l'ensemble du personnel ou à une catégorie de personnel, sans discrimination.

Par ailleurs, tout en visant la collectivité du personnel, l'avantage tiré de l'usage peut être soumis à des conditions, telles que des conditions d'ancienneté ou d'éloignement géographique.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu'un usage peut être propre à un établissement et n'avoir de force obligatoire que dans cet établissement. Dans ce cas, sauf à prouver qu'il existe une discrimination, les salariés des autres établissements ne peuvent se prévaloir de cet usage.

■ fixité :

La prime ou gratification doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions d'octroi que dans ses modalités de calcul.

Dès lors qu'il existe un mode de calcul déterminé, cela suffit à conférer à l'avantage un caractère de fixité. Il n'est toutefois pas nécessaire que la valeur nominale de l'avantage soit identique à l'occasion de chaque attribution si son mode de calcul reste fixe et précis.

En revanche, lorsque l'avantage est attribué et/ou déterminé discrétionnairement par l'employeur, soit en raison de l'absence de critères fixes et précis, soit parce que les conditions d'attribution sont subjectives et aléatoires, il ressort de la jurisprudence que cet avantage ne présente pas un caractère de fixité suffisant pour établir l'existence d'un usage.

Par exemple : a été jugé comme ne présentant pas le caractère d'un usage, une prime dont le montant variait d'un salarié à l'autre et d'une année à l'autre. L'employeur était alors en droit de ne pas la verser (arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation française du 17 novembre 2004).

■ **Constance :**

La gratification doit être versée régulièrement et plusieurs fois pour créer un véritable usage.

Un usage constant ne peut résulter d'un fait isolé. Il n'existe pas pour autant de durée minimale durant laquelle l'avantage doit être octroyé : les tribunaux apprécient au cas par cas en fonction des circonstances de fait.

Par ailleurs, il est important de préciser que la constance doit traduire une certaine automaticité.

Par exemple : il a été jugé qu'une prime de fin d'année a un caractère aléatoire lorsque son versement est décidé chaque année après un vote du Conseil d'Administration en fonction des résultats financiers de l'exercice (arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation française du 16 juillet 1987).

Lorsque la prime de treizième mois remplit les conditions visées ci-dessus, elle revêt les caractéristiques d'un usage et s'impose à l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé.

L'employeur ne pourra pas le modifier de manière unilatérale tant dans son principe que dans ses modalités d'application.

Parfois même, la jurisprudence ne retient que deux des trois critères pour considérer qu'un avantage est acquis ; ainsi le Tribunal du Travail de Libreville a jugé le 10 février 1978, que *«la fixité de la prime de (rendement) et la régularité de son paiement laissent présumer qu'il s'agissait d'un complément de salaire et non pas d'une prime laissée à l'appréciation de l'employeur»*.

Une gratification annuelle (type 13ème mois), présentant le caractère d'un

avantage acquis, doit être versée **prorata temporis** aux travailleurs dont le contrat est rompu **en cours d'année**, que ce soit en raison d'un licenciement ou d'une démission ?

Deux cas sont envisageables :

> **une disposition conventionnelle règle la question**

Dans l'hypothèse où une disposition conventionnelle règle expressément la question (contrat de travail, Convention Collective), un usage contraire existant dans l'entreprise ne peut faire échec aux droits du salarié.

Le TRONC COMMUN des Conventions Collectives au Gabon ne contient aucune disposition répondant à cette question.

Il convient d'observer que **l'usage le plus répandu** dans les entreprises gabonaises est le paiement du 13ème mois prorata temporis.

Toutefois, la preuve de l'usage incombe au demandeur.

Nous attirons votre attention sur le fait que la jurisprudence française considère qu'un salarié, ayant cessé ses fonctions avant la date à laquelle la présence des salariés est requise pour l'attribution de la prime, ne peut être désavantagé si l'employeur l'a dispensé d'exécuter son préavis et si la cessation de ses fonctions n'est pas la sanction d'une faute grave du salarié (arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation française du 5 juillet 1995).

> **En l'absence de disposition expresse : le principe de la liberté des parties s'applique**

En l'absence de stipulation expresse, la question se pose de savoir si la gratification est due au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise.

Il ne suffit pas qu'une gratification ait le caractère d'un élément de salaire pour qu'on puisse en déduire qu'elle s'acquiert mois par mois, et qu'on puisse mettre par conséquent à la charge de l'employeur la preuve que la gratification n'est pas due, prorata temporis, en cas de départ en cours d'année.

Aussi, sommes nous d'avis qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement de la prime de treizième mois au prorata temporis de son temps de présence dans l'entreprise d'apporter la preuve qu'une disposition expresse ou qu'un usage consacre le droit à un prorata.

a) Inclusion des gratifications dans l'assiette des congés payés, de l'indemnité de licenciement et l'I.S.R.

> les gratifications et les congés payés

Les gratifications présentant ou non le caractère d'un avantage acquis doivent être exclues de la base de calcul des congés payés.

En effet, si elles étaient prises en compte, le travailleur percevrait deux fois une partie de cette gratification puisque celle-ci est allouée en une ou plusieurs fois pour l'ensemble de l'année, période de congés payés et période de travail incluses.

Il en est autrement si l'inclusion des gratifications dans l'assiette des congés payés est un usage de l'entreprise présentant le caractère d'un avantage acquis.

> les gratifications, l'indemnité de licenciement et l'I.S.R.

Les gratifications ne présentant pas le caractère d'un avantage acquis ne sont pas à prendre en considération dans le calcul de l'indemnité de licenciement ou de l'I.S.R.

Toutefois, il en est autrement si l'inclusion des gratifications dans l'assiette de l'I.S.R.

est un usage dans l'entreprise présentant le caractère d'un avantage acquis.

b) Régime fiscal des gratifications

Les gratifications sont par nature, quel que soit leur objet, imposables au titre de l'I.R.P.P., des taxes sur les salaires et des cotisations à la C.N.S.S.

Toutefois, l'instruction n°144/2004 publiée par la Direction Générale des Impôts en date du 29 novembre 2004 précise le régime fiscal applicable aux avantages et gratifications à caractère exceptionnel, tels que la prime de treizième mois.

Elle est venue abroger les dispositions de l'instruction n°143/2004 et réformer les limites de l'exonération des primes et gratifications.

Ainsi, sont exhaustivement visés par l'instruction n°144/2004 les primes et suppléments de salaires ci-dessous :

- prime de performance ;
- prime de rendement ;
- prime d'intéressement ;
- gratification ;
- bonus de fin d'année ;
- bonus de performance ;
- prime de résultat ;
- treizième mois ;
- prime de fin d'année.

Cette instruction précise que ces primes et autres suppléments de salaire, limitativement énumérés ci-dessus, sont exonérés d'Impôts sur le Revenu des Personnes Physiques (I.R.P.P.) et de la Taxe Complémentaire sur les Salaires (T.C.S.) dans la

limite annuelle et globale de 4.000.000 de Francs CFA.

A la lecture de ces dispositions, il apparaît que le montant annuel global, toutes primes confondues, est exonéré d'I.R.P.P. et de T.C.S. à hauteur de 4.000.000 de Francs CFA par an et par salarié.

Par conséquent, la fraction du montant annuel global de ces primes excédant 4.000.000 de Francs CFA est imposable à l'I.R.P.P. et à la T.C.S.

A défaut de précisions sur ce point et sous réserve d'une interprétation contraire de l'administration fiscale et de la C.N.S.S., ces primes demeurent assujetties aux cotisations C.N.S.S. et au F.N.H. pour l'intégralité de leur montant.

556. Les primes et indemnités

Au salaire de base peuvent également être adjoints diverses primes et indemnités qui sont généralement accordées au salarié en application des dispositions du Code du Travail ou des Conventions Collectives.

Certaines de ces primes et indemnités sont considérées tantôt comme un salaire, tantôt comme un **remboursement de frais**.

Le traitement fiscal de ces primes et indemnités varie en fonction de la nature qui leur est conférée.

L'article 91 bis du Code Général des Impôts liste limitativement les primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Il s'agit des primes et indemnités suivantes :

- prime de caisse ;
- indemnité de responsabilité ;
- indemnité de représentation ;
- indemnité de mission ;

- indemnité de vêtement ;
- indemnité de mission ;
- indemnité de vêtement (blanchissage et habillement) ;
- indemnité de voiture ou d'entretien de véhicule ;
- indemnité de déplacement ;
- indemnité de transport.

L'article 31 bis précise que l'exemption de ces indemnités n'est admise que sous réserve que lesdites indemnités présentent exclusivement le caractère indiqué par leur dénomination et qu'elles soient réellement justifiées.

En principe, les éléments salariaux considérés comme ayant la nature de remboursement de frais professionnels ne sont pas soumis aux impôts et taxes assis sur les salaires.

Mais le bénéfice de l'exonération des primes et indemnités suivantes est subordonné au respect de certaines modalités :

- prime de caisse : si ladite prime est versée aux personnes effectivement responsables d'une caisse dans l'entreprise ;
- indemnité de voiture ou d'entretien de véhicule : limitée à 100.000 francs CFA par an, uniquement pour les bénéficiaires qui ne disposent pas d'une voiture fournie par la société ou entretenue par celle-ci et qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles ;
- indemnité de déplacement : si elle correspond exactement à la durée du déplacement effectué par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de l'entreprise ;

- l'indemnité de vêtement : si elle se rapporte à des vêtements spécifiques ou à des tenues professionnelles ;
- indemnité à la charge de l'entreprise en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnel.

- l'indemnité de transport versée aux travailleurs pour faire face aux frais de déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa : limitée à 5.000 francs CFA par jour pour le travailleur dont le déplacement nécessite quatre (4) voyages par jour et limitée à 2.500 francs CFA par jour pour le travailleur dont le déplacement nécessite deux (2) voyages par jour.

L'indemnité de sujétion nationale (I.S.N.) constitue à notre sens un accessoire sui generis.

a) Les primes ayant un caractère de salaire

Les primes suivantes constituent normalement un **salaire** :

- prime d'ancienneté,
- prime d'assiduité,
- prime de rendement,
- prime inhérente à la nature et aux conditions de travail,
- allocations et indemnités de congés payés,
- indemnités d'éloignement, de brousse ou d'expatriation,
- indemnité de préavis (voir la rubrique correspondante),
- indemnité de services rendus en cas de départ à la retraite dans une certaine limite (voir la rubrique correspondante),
- indemnité pour frais de scolarité (quels que soient les enfants),

> Prime d'ancienneté

L'article 144 du Code du Travail dispose qu'à **défaut de Convention Collective ou dans leur silence**, les primes d'ancienneté sont fixées par décret.

Or, aucun décret d'application n'a été pris à ce jour.

Il existe néanmoins un texte ancien qui n'est pas appliqué en pratique (arrêté n° 258/I.T. GA) instituant dans le territoire gabonais une prime d'ancienneté au profit des travailleurs.

Le TRONC COMMUN des Conventions Collectives prévoit le versement d'une prime d'ancienneté.

Pour les entreprises assujetties à l'une des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN :

On entend par **ancienneté** d'un travailleur dans une entreprise, le temps pendant lequel le travailleur a été employé **d'une façon continue** dans les différents établissements de l'entreprise.

Les absences régulières ne suppriment pas l'ancienneté acquise.

L'acquisition de l'ancienneté est seulement suspendue, elle est calculée sur le total des périodes passées dans l'entreprise avant et après cette suspension.

Les absences pour congés payés ou congés exceptionnels n'interrompent pas l'acquisition de l'ancienneté.

La prime d'ancienneté consiste en une **majoration du salaire de base conventionnel**. Elle est attribuée **après deux ans de présence** au taux de **(2 %)**, majoré ensuite de **(1%)** par an.

Bon à savoir :

Afin d'éviter les litiges, la prime d'ancienneté doit faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de salaire ; il n'en reste pas moins qu'en cas de sursalaire, l'employeur pourra établir que la rémunération de l'ancienneté se trouvait englobée par ce sursalaire.

Jurisprudence :

La Cour d'Appel de Libreville (arrêt du 27 février 2001), dans une espèce où un litige sur le paiement de la prime d'ancienneté opposait un employeur à son ex-salarié, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les différentes augmentations intervenues tous les ans constituaient la prime d'ancienneté.

La Cour d'Appel a ainsi condamné l'employeur à payer à son ex-salarié un rappel du montant de la prime d'ancienneté et des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non perception de cette prime.

Il est donc recommandé de distinguer clairement sur la fiche de paie, la prime d'ancienneté des autres éléments composant le salaire.

> Prime d'assiduité

L'article 144 du Code du Travail dispose qu'à **défaut de Convention Collective ou dans leur silence**, les primes d'assiduité sont fixées par décret.

Or, aucun décret d'application n'a été pris à ce jour.

Le TRONC COMMUN des Conventions Collectives sectorielles prévoit le paiement d'une prime d'assiduité.

Celui-ci prévoit qu' «il y a assiduité d'un travailleur quand celui-ci exécute les tâches qui lui sont dévolues et se conforme à l'horaire prescrit».

Une prime d'assiduité est donc instituée en faveur du personnel d'exécution qui remplit ces conditions.

Le taux de ladite prime est fixé par chaque Convention Collective pour chaque secteur d'activité ; il convient donc de se référer à la Convention Collective dont relève l'entreprise, pour connaître les modalités de calcul de la prime d'assiduité.

> Prime d'expatriation

Le Code du Travail ne fait plus référence à **l'indemnité d'expatriation** prévue par l'article 92 du Code de 1962.

Cette indemnité n'est pas supprimée pour autant en pratique.

Au plan fiscal, elle fait partie intégrante du salaire ; en matière juridique, elle a le caractère d'un **complément de salaire**, entrant dans la base de toutes les indemnités de rupture du contrat (préavis, licenciement), même, à notre avis, dans les cas où elle est exclue contractuellement de la base de l'allocation de congés payés.

b) Les primes ayant un caractère de remboursement de frais

Les primes ayant un caractère de remboursement de frais professionnels sont celles qui sont versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail ; ce sont des primes liées à l'exécution de l'activité professionnelle ou pour faire face à des dépenses professionnelles, des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi.

Aux termes de l'article 91 bis du CGI, sont exonérées de l'impôt les sommes versées au salarié qui ont la nature de

remboursement de frais, sous réserve du respect de trois conditions cumulatives, à savoir, que :

- Les frais engagés par le salarié soient inhérents à l'exercice de sa profession,
- L'indemnité versée ne soit pas exagérée,
- L'indemnité ou la prime soit utilisée conformément à son objet,

Au plan fiscal, et selon la loi de Finances 2010, seules les primes et indemnités suivantes ont la nature d'un remboursement de frais :

- Prime de caisse ;
- Indemnité de responsabilité ;
- Indemnité de représentation ;
- Indemnité de mission ;
- Indemnité de vêtements (blanchissage et habillement) ;
- Indemnité de voiture ou d'entretien de véhicule ;
- Indemnité de déplacement ;
- Indemnité de transport.

Sur le plan fiscal, les éléments salariaux considérés comme ayant la nature de remboursement de frais professionnels ne sont pas soumis aux impôts et taxes assis sur les salaires.

Par ailleurs, l'exemption de certaines primes et indemnités n'est admise que sous réserve que lesdites indemnités soient octroyées dans les conditions prévues par la Loi de Finances 2010 telles qu'énoncées ci-après (article 91 bis du Code Général des Impôts).

i. L'indemnité de déplacement

En vertu de l'article 143 du Code du travail, une **indemnité de déplacement** doit être allouée à tout travailleur, quel que soit son origine ou son lieu de recrutement, s'il est astreint par des obligations professionnelles à un déplacement **occasionnel ou temporaire**.

Le taux de cette indemnité de déplacement temporaire sera fixé par Convention Collective ou à défaut, par arrêté du Ministre chargé du travail.

A notre sens, à défaut d'arrêté ministériel, seules les entreprises assujetties à une Convention Collective sont astreintes à cette obligation.

Le TRONC COMMUN (article 48) contient en la matière les dispositions suivantes :

- *«en cas de déplacement temporaire ou occasionnel ne donnant pas lieu à affectation, il est alloué au travailleur une indemnité de déplacement, pendant toute la période qui impose des frais de nourriture et de logement en dehors du lieu d'emploi habituel.*
- *l'indemnité n'est pas due lorsque ces prestations sont fournies en nature, ni lorsqu'il s'agit de déplacements normaux entrant dans le cadre de l'activité habituelle du travailleur».*

Le montant de cette indemnité est fixé par chaque Convention Collective.

Cette indemnité forfaitaire journalière est exonérée de l'I.R.P.P. et de la T.C.S. dans la mesure où elle correspond exactement à la durée du déplacement et n'excède pas la dépense supplémentaire mise à la charge du salarié.

Elle est exclusive du remboursement des frais réels.

ii. L'indemnité de voiture ou d'entretien de véhicule

Le régime fiscal de cette indemnité qui a la nature d'un remboursement de frais professionnels, a été fixé par une lettre de l'Administration du 31 janvier 1987 qui limite son exonération à 100.000 Francs CFA par mois.

En outre, l'exonération de cette indemnité, dans la limite ainsi prévue, n'est possible que dans l'hypothèse où le salarié utilise son véhicule personnel pour des besoins professionnels, et ce sans bénéficiaire de véhicule de fonction.

Au plan juridique, elle ne saurait être allouée pendant les **congés**, ni pendant le **préavis** si celui-ci n'est pas exécuté.

S'agissant des cotisations sociales, l'indemnité de voiture doit être cumulée avec l'indemnité de transport, l'indemnité kilométrique et de carburant et l'exonération limitée à **trente-cinq mille (35.000) Francs CFA** s'applique au montant cumulé versés au titre de toutes ces indemnités.

Aussi, le maximum pouvant être exonéré de cotisations sociales est de 35.000 FCFA pour l'ensemble de ces indemnités. Si la somme versée au titre de toutes ces indemnités est supérieure à 35.000 FCFA, l'excédent devra être soumis aux cotisations sociales.

iii L'indemnité de caisse

L'indemnité de caisse est versée aux personnels en charge d'une caisse dans l'entreprise. Elle est prévue par les Conventions Collectives de certains secteurs d'activité, notamment celle du secteur Banque.

Dans la mesure où elle est justifiée pour couvrir des risques liés à l'exercice de la profession, elle est considérée comme étant non imposable aux impôts et taxes sur les salaires.

Mais elle ne doit être versée qu'aux personnes effectivement responsables d'une caisse dans l'entreprise et ne doit pas être exagérée.

A notre avis, cette prime n'a pas lieu d'être versée pendant les congés payés et les suspensions du contrat de travail ainsi qu'en cas de préavis non effectué.

iv L'indemnité de vêtement (blanchissage et habillement)

L'indemnité de vêtement versée au salarié n'est exonérée que si elle se rapporte à des vêtements spécifiques ou à des tenues professionnelles.

v L'indemnité de transport

Le décret n° 000173/PR du 16 février 1982, portant revalorisation de la prime de transport, dispose qu'une prime de transport est attribuée aux travailleurs salariés soumis aux dispositions du Code du Travail.,
Le décret n°0126/PR/MTEPS, en date du 23 avril 2010, a porté l'indemnité mensuelle de transport à 35.000 FCFA minimum

La prime est payée dans les mêmes conditions que le salaire.

Cependant, du point de vue fiscal, elle est exonérée dans les limites posées par l'article 91 bis du CGI.

L'indemnité de transport versée aux travailleurs pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail et vice versa, n'est défiscalisée que sous les conditions suivantes :

- travailleur dont le déplacement nécessite quatre voyages par jour : 5 000 F CFA;
- travailleur dont le déplacement nécessite deux voyages par jour : 2500 F CFA.

L'indemnité de transport ne doit pas être versée lorsque :

- l'entreprise assure le transport ;
- les frais de transport sont remboursés par la société ;
- le salarié est logé dans la concession de la société.

En cas de cumul, l'indemnité doit être réintégrée dans l'assiette imposable.

S'agissant des cotisations sociales, l'indemnité de transport doit être cumulée avec l'indemnité de véhicule, l'indemnité kilométrique et de carburant et l'exonération, limitée à trente-cinq mille (35.000) Francs CFA, s'applique au montant cumulé versé au titre de toutes ces indemnités.

Aussi, le maximum pouvant être exonéré de cotisations sociales est de 35.000 FCFA pour l'ensemble de ces indemnités. Si la somme versée au titre de toutes ces indemnités est supérieure à 35.000 FCFA, l'exécuteur devra être soumis aux cotisations sociales.

vi La prime de panier

Dans les entreprises relevant d'une des **Conventions Collectives** issues du TRONC COMMUN, une prime de panier est due à tout travailleur qu'une prolongation exceptionnelle de la durée du travail empêche de prendre un repas à l'heure habituelle.

Elle n'est pas attribuée lorsqu'elle est remplacée par un repas gratuit.

Les modalités d'attribution de la prime ne sont pas précisées dans le TRONC COMMUN.

La prime de panier n'est plus exonérée de l'I.R.P.P. et de la T.C.S.

c) Les primes à caractère familial

Sont constitutives de primes à caractère familial, les primes suivantes :

- La prime de trousseau scolaire,
- La prime de jardins d'enfants,
- L'indemnité de transport d'enfants,
- La prime de frais de scolarité,
- L'indemnité de séparation pour scolarité des enfants.

Leur octroi est souvent prévu par les Conventions Collectives ou d'entreprise.

En raison de la nature d'allocation et d'avantage à caractère familial que ces primes revêtent, elles entrent dans le champ d'application de l'article 91 du Code général des impôts qui prévoit une exonération de ces primes. La loi de Finances 2010 prévoit un plafond d'exonération de ces primes à 20.000 FCFA mensuel par enfant à charge.

557. Le cas particulier de l'indemnité de sujétion nationale (I.S.N.)

Cette indemnité a été instituée, au bénéfice des travailleurs de **nationalité gabonaise**, par le décret n° 1203 du 29 décembre 1979 portant attribution d'une indemnité de sujétion nationale.

Aux termes de ce décret :

«Une indemnité de sujétion nationale est due à tous les travailleurs gabonais dont le traitement mensuel de base est inférieur à soixante-quatre mille francs (64.000 F CFA)».

Par traitement mensuel de base, il faut entendre le salaire acquis pour un mois de travail normal, à l'exclusion de tout accessoire de salaire.

Le montant de l'indemnité est égal à la différence entre la somme de soixante-quatre mille francs et le traitement mensuel de base.

Etant donné son caractère **compensatoire**, l'indemnité de sujétion nationale n'est pas soumise à l'impôt. Son paiement doit faire l'objet d'une **mention spéciale** dans le bulletin de paie et doit apparaître après toutes retenues.

Le Ministère du Travail, interrogé par nos soins, a apporté différentes précisions au sujet du régime juridique et fiscal de cette indemnité (notamment dans sa circulaire n° 00044/M.T.S.S. du 29 janvier 1980).

i Traitements mensuels de base

Il désigne le salaire attribué au travailleur en fonction de l'emploi qu'il occupe.

Il correspond au salaire de base de la catégorie, augmenté éventuellement du sursalaire.

Exemple :

Si un travailleur, classé dans l'une des catégories de l'une des Conventions Collectives, gagne, d'après le barème conventionnel, 54.000 F CFA par mois, son indemnité de sujétion nationale sera égale à 64.000 - 54.000 = 10.000 F CFA.

Si le salaire de base de ce même travailleur a été porté, par le jeu des augmentations internes à l'entreprise à 56.000 F CFA par exemple, l'indemnité de sujétion nationale sera égale à 64.000 - 56.000 = 8.000 F CFA.

ii Salaire acquis pour un mois de travail complet

L'indemnité ne sera pas calculée à partir du salaire de base acquis à la fin de n'importe quel mois, mais à partir du salaire de base acquis pour **un mois de travail complet**, avant toute majoration ou retenue.

Elle doit être calculée **une fois pour toutes** et ne doit subir **aucun abattement** fondé sur le nombre de journées travaillées dans le mois.

iii Régime fiscal et juridique

L'indemnité de sujétion nationale n'est prise en compte ni dans le calcul des impôts et taxes sur les salaires, ni dans la base des cotisations sociales de toute nature.

Corrélativement, elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul d'autre avantage (indemnité de services rendus indemnité de licenciement indemnité de congés etc.) ; **néanmoins, elle doit, selon nous, être accordée pendant le préavis, qu'il soit exécuté ou non.**

558. La rémunération du travail à la tâche

En vertu de l'article 146 du Code du Travail, la rémunération d'un travail à la tâche ou à la pièce doit être calculée de telle sorte qu'elle procure aux travailleurs de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant un travail analogue.

En outre, lorsque la Convention Collective de la branche d'activité ne prévoit pas de rémunération à la tâche ou à la pièce, il est interdit à l'employeur de pratiquer ce mode de rémunération.

Toutefois, lorsque la situation économique et financière de l'entreprise,

dûment constatée par un audit externe assisté d'un expert judiciaire, l'exige, le mode de rémunération à la tâche ou à la pièce donnera lieu, sous le contrôle de l'Inspecteur du travail du ressort, à l'établissement d'un accord passé librement entre les parties contractantes.

Cette situation ne doit toutefois, pas excéder **six (6) mois** renouvelables **une (1) fois**.

Enfin, le Code précise que lorsque le mode de rémunération à la tâche ou à la pièce est utilisé, les taux minima de salaire, ainsi que les conditions de rémunération, doivent être affichés dans les bureaux des employeurs et sur les lieux de travail.

SECTION 2 - LES MODALITÉS DE PAIEMENT DU SALAIRE

§1. Modes de paiement

559. Monnaie de paiement

Le salaire doit être payé en **monnaie** ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire.

Le terme «monnaie» utilisé par le législateur n'exclut évidemment pas le paiement par chèque ou par virement bancaire.

560. Lieu de paiement

La paie doit être faite **pendant les heures de travail, sur le lieu du travail** ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est voisin du lieu du travail.

En aucun cas, la paie ne doit être faite dans un débit de boisson ou dans un magasin de vente (sauf, bien entendu, pour les travailleurs qui y sont normalement occupés).

De même, la paie ne peut être faite les jours de repos.

561. Périodicité

Sauf exceptions fixées par arrêté, le salaire doit être payé à **intervalles réguliers ne pouvant excéder 15 jours** pour les travailleurs à salaire horaire et journalier et **1 mois** pour les travailleurs à salaire mensuel.

Toutefois, le travailleur journalier rémunéré à l'heure ou à la journée, engagé pour une occupation de courte durée, n'excédant pas une semaine, sera payé chaque jour ou à la fin de la semaine.

Les **paiements mensuels** doivent être effectués au plus tard 5 jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.

Pour tout **travail à la pièce ou au rendement**, dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant à au moins 90 % du salaire et payés dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

Les **commissions** acquises au cours d'un trimestre doivent être payées dans les **3 mois** suivant la fin de ce trimestre.

En cas de **résiliation ou de rupture du contrat de travail**, les salaires et indemnités doivent être payés **dès la cessation du service**.

Cette disposition oblige à notre avis l'employeur à verser toutes les indemnités découlant du licenciement, de la démission, du départ à la retraite, ou du décès, **dès que le travailleur a quitté l'entreprise et non pas seulement à l'expiration du préavis, notamment quand il n'est pas exécuté**.

Il en résulte que l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté doit être **payée d'avance intégralement**, et non par fraction et à mesure de l'écoulement du délai de préavis.

Toutefois, le Code du travail offre à l'employeur la possibilité, en cas de litige, d'obtenir du Président du tribunal l'immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues.

Le Code prévoit enfin que les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leur salaire aux heures normales d'ouverture de la caisse, conformément au règlement intérieur de l'entreprise.

§2. Les documents servant à la paie

562. Textes

L'article 153 du Code du Travail dispose que :

- Le paiement des salaires doit être constaté par une **pièce dressée** ou certifiée, d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par le travailleur (ou s'il est illettré par deux témoins).

Cette pièce doit être **conservée** par l'employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et être présentée à toute réquisition de l'Inspecteur du travail ou du tribunal.

563. Bulletin de paie

L'employeur est tenu de délivrer aux salariés, au moment de la paie, un **bulletin individuel**, dit bulletin de salaire.

La texture de ce bulletin a été fixée par arrêté n°2471 du 24 décembre 1953.

Le bulletin doit porter lisiblement les mentions suivantes, ou des mentions similaires concordant avec les indications du livre de paie et les pièces justificatives du paiement :

- nom ou raison sociale et adresse de l'employeur,

- le cas échéant, indication du lieu de travail ou chantier,
- période de salaire et date de paiement,
- nom, prénoms, numéro de pointage du travailleur,
- nature de l'emploi et classification professionnelle,
- taux de rémunération convenu,
- montant de la rémunération brute détaillé en :

- salaire proprement dit,
- heures supplémentaires,
- primes,
- indemnités,
- montant des déductions effectuées, détaillé en :
 - pécule,
 - impôts,
 - acomptes,
 - avances,
 - remboursement des cessions en nature,
 - saisiesarrêts et cessions volontaires,

- montant des sommes payées.

L'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin par le travailleur **ne peut valoir renonciation** de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus, en vertu des dispositions légales ou contractuelles.

En cas de contestation sur le paiement du salaire, le nonpaiement sera **présupposé de manière irréfragable**, sauf en cas de force majeure, si l'employeur n'est pas en mesure de produire le livre (ou registre) de paie émargé (voir infra) ou le double émargé du **bulletin de paie** afférent au paiement du salaire contesté.

Jurisprudence :

La jurisprudence fait une application stricte de ces dispositions légales.

Ainsi, la Cour Suprême du Gabon atelle jugé (arrêt du 25 mai 1981) :

«Attendu que B. (le salarié) a versé aux débats des bulletins de paie ne comportant pas sa signature ; que leur détention (par le travailleur) ne saurait emporter la preuve du paiement, ni même présomption de paiement.

Attendu que la société P., n'ayant produit ni devant le premier juge, ni en cause d'appel, le registre de paie dûment émargé ou le double émargé des bulletins de salaire, le nonpaiement est présumé, sans qu'il soit possible d'admettre une autre preuve de paiement...».

La pratique courante qui consiste à ne faire émarger le salarié qu'en cas de versement d'espèces peut s'avérer dangereuse pour l'employeur : celui-ci, en cas de contestation ne peut démontrer le paiement du salaire en produisant par exemple les justificatifs d'un virement bancaire ou d'un chèque en faveur du salarié.

En effet, **la présomption de non-paiement** établie de manière irréfragable par le Code du Travail **ne peut être renversée que par l'aveu du salarié ou le serment décisoire.**

564. Le livre de paie

Il doit être fait mention du versement des salaires sur un **registre** tenu à cette fin, dénommé «livre ou registre de paie».

Il résulte tant de la loi (Art. 154 C.Tr) que de la jurisprudence (arrêt du 25 mai 1981 susmentionné) que le livre de paie doit être émargé par les travailleurs.

Par conséquent, que le salarié soit payé par chèque, virement ou espèces, nous vous recommandons de le faire **émarger** sur le bulletin de salaire et/ou sur le livre de paie de manière à prévenir tout cas de contestation sur le paiement des salaires.

Jurisprudence :

Dans un arrêt en date du 3 janvier 2006, la Cour d'Appel de Libreville rappelle qu'en cas de contestation sur le paiement des salaires, **le non-paiement sera présumé de manière irréfragable si l'employeur n'est pas en mesure de produire le registre de paie, dûment émargé** ou le double émargé du bulletin de paie afférent au paiement du salaire contesté.

565. Reçu pour solde de tout compte

En vertu de l'article 153 alinéa 4 du Code du Travail, la mention «pour solde de tout compte», ou toute mention équivalente par laquelle le travailleur renoncerait à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail, ne lui est pas opposable, que ce soit en cours d'exécution du contrat de travail ou à l'occasion de sa résiliation.

Cette disposition est à rapprocher de l'article 10 du Code qui dispose :

«Toute renonciation, limitation ou cession, par une voie d'accord ou autre des droits reconnus aux travailleurs par le présent Code, est nulle et de nul effet».

§3. La protection du droit au salaire

566. Privilèges et garanties de la créance de salaire

En vertu de l'article 156 du Code du travail, un salaire est acquis ou dû lorsque le salarié peut en exiger le paiement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le privilège des salaires s'étend sur tous les éléments de l'actif de l'employeur débiteur.

L'article 157 du Code du Travail prévoit notamment qu'en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les salaires dus dans les conditions prévues aux articles visés ci-dessus sont privilégiés au **premier rang**, nonobstant toutes dispositions contraires.

L'article 158 dudit Code précise que le travailleur logé par l'employeur, avant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, continue à être logé jusqu'à la date du paiement de sa dernière créance, ou jusqu'à la date de départ du moyen de transport mis à sa disposition, lorsqu'il bénéficie du voyage.

L'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif précise, dans ses articles 95 et suivants, que les créances de salaire super privilégiées sont garanties et doivent être payées au plus tard dix jours après le jugement d'ouverture de la procédure et sur simple demande du Juge-Commissaire.

Enfin, l'article 155 du Code du Travail dispose que les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arêt ni d'opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus.

Les sommes dues aux ouvriers pour rémunération de toute nature sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

567. L'action en paiement des salaires

L'action des travailleurs pour le paiement des salaires, indemnités, primes, commissions et prestations diverses ou indemnités représentatives de ces prestations doit être portée devant le Tribunal du Travail, à défaut de conciliation préalable devant l'Inspection du travail.

568. Prescription de l'action

Cette action doit être intentée par le travailleur dans un **délai de cinq (5) ans**, à compter de la date d'exigibilité de ses droits.

Le délai est interrompu par la réclamation verbale ou écrite formulée par le salarié et régulièrement enregistrée à l'Inspection du travail ou au tribunal du ressort.

SECTION 3 - LE CAUTIONNEMENT ET LES ÉCONOMATS - LA MÉDAILLE DU TRAVAIL

§1. Le cautionnement

569. Formalisme

Le cautionnement est réglementé par les articles 136 à 139 du Code du Travail

Ainsi, tout chef d'entreprise qui se fait remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit en délivrer **récépissé** et le mentionner en détail sur le registre d'employeur.

Tout cautionnement doit être pris en **dépôt** dans le délai d'un mois à dater de sa réception par l'employeur.

Mention du cautionnement et de son dépôt est faite sur le registre d'employeur et justifiée par un **certificat de dépôt** tenu à la disposition de l'Inspecteur du travail.

570. Organismes dépositaires

Les organismes ci-dessous énumérés sont habilités à recevoir dépôt du cautionnement :

- le Trésor,
- les Caisses d'Épargne,
- les établissements bancaires.

Le dépositaire doit accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement.

571. Effets du dépôt

Le livret ou le dépôt affecté au cautionnement du travailleur entraîne privilège à l'égard du tiers sur les sommes déposées au profit de l'employeur.

Toute saisiearrêt délaissée entre les mains du dépositaire est nulle de plein droit.

572. Conditions du retrait

Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous la **double signature** de l'employeur et du travailleur, ou sous la signature de l'un d'eux habilité par une décision de la juridiction compétente.

§2. Les économats

573. Définition

L'article 163 du Code du Travail définit l'économat comme une organisation de l'entreprise qui pratique directement la vente ou la cession de marchandises aux

travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels normaux.

574. Conditions

Les économats sont admis sous la triple condition :

- que les travailleurs ne soient pas obligés de s'y ravitailler,
- que la vente des marchandises y soit faite de préférence au comptant et **sans bénéfice**,
- que la gestion soit entièrement autonome sous la responsabilité de l'entreprise et portée, au moins une fois par trimestre, à la connaissance des délégués du personnel et soumise à tout moment au contrôle du Comité Permanent de Concertation Economique et Sociale.

Le prix des marchandises mises en vente doit être **affiché** lisiblement.

La vente des alcools et spiritueux est **interdite** sur les lieux de travail.

En l'absence d'économat, toute autre forme de commerce dans l'entreprise est interdite ; toutefois, l'économat peut être aussi constitué sous forme de **coopérative ouvrière**.

L'**ouverture** d'un économat est subordonnée à l'autorisation du Ministre chargé du travail.

L'employeur est tenu dans ce cas d'assurer l'installation de l'économat et de faciliter son fonctionnement.

Lorsque la fourniture d'une **ration journalière** de vivres n'est pas obligatoire et s'il n'existe pas, à proximité du lieu de travail, un commerce de détail, le Ministre chargé du travail peut, après enquête de l'Inspecteur du travail, prescrire la créa-

tion d'un éconamat et la mise en vente de denrées alimentaires de première nécessité.

Le fonctionnement et la comptabilité de l'éconamat sont contrôlés par l'Inspecteur du travail qui, en cas d'abus constaté, fait appliquer les sanctions prévues par le présent Code.

Le Ministre chargé du travail peut ordonner la fermeture provisoire ou définitive des éconamats sur rapport de l'Inspecteur du travail.

§3. La médaille du travail

575. Définition

L'article 11 (nouveau) du Code du travail dispose que l'Etat récompense le mérite à l'ancienneté des travailleurs par la distinction nationale dénommée médaille du travail.

La médaille du travail est destinée à récompenser la fidélité d'un travailleur à une entreprise, par la détermination de l'**ancienneté**.

Le décret N° 986 du 23 octobre 1970 dispose :

«Peuvent obtenir la médaille du travail, les salariés travaillant au Gabon, qu'ils soient gabonais ou étrangers».

Sont considérés comme rendus chez le même employeur les services effectués dans des entreprises groupées **sous la même direction**.

Peuvent être proposés ou faire acte de candidature tous les travailleurs dont les mérites paraissent dignes d'être retenus.

Le temps passé **sous les drapeaux** par les salariés gabonais s'ajoute aux années de service.

576. Echelons

La médaille du travail comprend **trois échelons** :

- la médaille de bronze, accordée après 10 ans de service continu dans la même entreprise ;
- la médaille d'argent, accordée après 20 ans de service continu dans la même entreprise ;
- la médaille d'or, accordée après 30 ans de service continu dans la même entreprise.

577. Médaille à titre posthume

La médaille du travail peut être **donnée à titre posthume**, à condition que la demande ait été formulée dans les deux ans qui suivent l'acte du décès.

578. Travailleurs mutilés

La médaille du travail peut être décernée également, sans condition de durée de service, **aux mutilés** du travail dont le taux d'incapacité est au moins égal à 75%.

Lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 75 %, mais supérieur à 50 %, la durée de service exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié.

579. Modalités

Un décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre chargé du Travail, détermine les modalités d'attribution de ladite Médaille.

La médaille du travail est décernée par **arrêté du Président de la République** et publiée au Journal Officiel, chaque année à l'occasion de la fête du travail, le 1er mai.

Les dépenses relatives à l'achat de la Médaille du Travail sont aux frais de l'Etat, laquelle est exemptée de frais de douane.

La contribution des employeurs aux frais d'acquisition par l'Etat des médailles est de **5.000 F CFA** par médaille.

L'attribution de la médaille peut donner lieu au versement d'une gratification, à la charge de l'entreprise, soit en vertu d'accords d'établissement, du règlement intérieur ou d'usages; ces gratifications facultatives ont, à notre avis, le caractère :

- d'un salaire, du point de vue **fiscal**,
- d'une «libéralité non contractuelle», n'entrant pas dans la base des congés, du préavis et des indemnités de rupture, du point de vue **juridique**.

Sanctions

Le seul dépositaire de la Médaille est le Ministre du Travail. Par ailleurs, la détention frauduleuse de la Médaille par toute personne, est passible d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs. En cas de récidive, l'intéressé encourt un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs CFA.

Ici, l'amende s'applique à chaque échelon de la médaille.

CHAPITRE 2 – RETENUES SUR SALAIRES

SECTION 1 - LES RÈGLES LÉGALES

Le salaire est protégé par les dispositions des articles 140 à 164 du Code du Travail et 729 à 764 du Code de Procédure Civile.

§1. Règles résultant du Code du Travail

580. Le principe

Le Code du Travail, en son article 160, pose le principe suivant :

«L'employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.»

Ce principe de la libre disposition par le travailleur de son salaire, est encore renforcé par l'article 161, alinéas 1 et 2 du Code du Travail :

«En dehors des prélèvements obligatoires, ou des remboursements dans le cadre des dispositions réglementaires prévues par les Conventions Collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenue sur les appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire souscrite devant le magistrat du lieu de la résidence ou, à défaut, devant l'Inspecteur du travail, pour le remboursement des créances que l'employeur détient sur le travailleur.

Toutefois, en l'absence de magistrat ou d'Inspecteur du travail, il pourra y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de l'unité administrative la plus proche».

581. Les acomptes sur salaires

Le législateur précise que *«les acomptes sur les salaires acquis ne sont pas considérés comme créances, mais comme paiement à valoir sur le montant de la rémunération»* (art. 161 al.3).

En aucun cas l'acompte ne peut dépasser le salaire acquis par le travailleur au jour de son versement, faute de quoi il se transforme immédiatement en avance.

La retenue opérée par l'employeur au titre du remboursement d'un acompte n'est soumise à aucune limitation ou formalité.

582. L'interdiction de la compensation par l'employeur

La loi énonce que *«la compensation entre salaire et sommes dues par le travailleur ne peut s'effectuer que par décision judiciaire»* (art. 161 al.4).

Cela confirme les dispositions précédentes, mais interdit également à l'employeur de récupérer les fonds prêtés en procédant, lors d'une rupture du contrat par exemple, à des retenues sur le salaire et les indemnités de rupture ayant un caractère de salaire.

583. L'interdiction de tous autres prélèvements

Selon le premier alinéa de l'article 162 du Code du Travail, *«les dispositions d'une convention ou d'un contrat autorisant tous autres prélèvements sont nulles de plein droit».*

La sévérité des dispositions sus-énoncées est encore renforcée par le second alinéa de l'article 162 qui précise : *«les sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions ci-dessus portent intérêts à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées, et peuvent être réclamées par lui jusqu'à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat»*.

§2. Règles résultant du Code de Procédure Civile

584. La quotité cessible ou saisissable

Rappelons que le Code du Travail renvoie aux articles 729 et suivants du Code de Procédure Civile pour les modalités d'application de son article 161.

Compte tenu de son caractère alimentaire, le salaire ne peut être saisi que comme suit :

- 5 % jusqu'à 25.000 francs par mois ;
- 10 % de 25.001 à 50.000 francs par mois ;
- 20 % de 50.001 à 75.000 francs par mois ;
- 25 % de 75.001 à 100.000 francs par mois ;
- 30 % de 100.001 à 150.000 francs par mois ;
- 100 % au-delà de 150.000 francs par mois.

Il doit être tenu compte dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires de la rémunération, à l'exception toutefois, des indemnités déclarées insaisissables par la loi, des sommes allouées à titre de remboursement des frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

S'agissant des prêts accordés en vue de la construction, l'amélioration de l'habitat ou l'équipement familial, l'article nouveau 730 du Code de Procédure Civile (modifié par le décret n° 520/PR/M.J. du 8 mai 1981) prévoit que les remboursements pourront s'effectuer par des cessions volontaires, en relevant les quotités cessibles comme suit :

- 30 %
pour la tranche de 0 à 50.000 F
- 60 %
pour la tranche de 50.001 à 100.000 F
- 75 %
pour la tranche de 100.001 à 150.000 F
- 100 %
au-delà de 150.000 F

Enfin, il convient de signaler que l'article 731 du Code de Procédure Civile dispose que « les cessions ou saisies-arrêts faites pour le paiement de pensions alimentaires ne sont pas cantonnées à la quotité disponible du salaire, mais pourront être prélevées intégralement sur la portion non saisissable de la rémunération. »

L'article 732 précise que la portion saisissable de la rémunération pourra, le cas échéant, être retenue en sus :

- soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais ;
- soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.

Selon le même article, les **allocations ou indemnités pour charge de famille** sont insaisissables et incessibles, sauf pour le paiement des dettes alimentaires résultant des obligations des parents à l'égard de leurs enfants.

585. L'interdiction de la compensation

L'article 733 du Code de Procédure Civile précise que :

« aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des traitements ou salaires dus par eux à leurs travailleurs et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes, à moins qu'il ne s'agisse des remboursements de prestations et de fournitures de denrées alimentaires prévues à l'article 94 du Code du Travail, des prélèvements obligatoires et des consignations qui peuvent être prévues par les Conventions Collectives et les contrats »

586. Les avances en espèces

L'article 734 du Code de Procédure Civile dispose que *« tout employeur qui a fait une avance en espèces peut être remboursé au moyen de cessions volontaires successives [...] »*.

Cette disposition ne nous paraît d'aucune utilité en pratique, dans la mesure où le même article précise (à la différence de la solution française en pareil cas) que *« [...] la retenue opérée de ce chef, se confond avec la partie saisissable ou cessible déterminée à l'article 729 »*.

Cela revient, à notre avis, à traiter le remboursement d'espèces de la même façon que les autres avances consenties par l'employeur.

587. Le registre des cessions et saisies-arrêts sur salaire

Aux termes de l'article 735 du Code de Procédure Civile, *« il est tenu au greffe de chaque Tribunal de première instance un registre, coté et paraphé par le Président de la juridiction et sur lequel sont mentionnés tous les actes de nature quelconque, décisions et formalités auxquels donnent lieu les cessions et saisies-arrêts sur les rémunérations du travail »*.

Ce registre sert à l'enregistrement de tout ce qui concerne tant les cessions volontaires que les saisies-arrêts sur salaire.

Nous exposons ci-après les formalités auxquelles donnent lieu la cession de salaire et la saisie-arrêt sur salaire.

SECTION 2 - L'APPLICATION DES RÈGLES LÉGALES

L'application des règles de droit peut intervenir dans le cadre des rapports entre employeur et salarié, ou dans le cadre des rapports de l'employeur avec les tiers, créanciers du salarié.

§1. Les rapports employeur - salarié

588. Remarques générales

Rappelons qu'il convient de ne pas confondre les prêts (également appelés « avances ») avec les acomptes sur salaires acquis.

L'employeur peut être amené à consentir à ses salariés toutes sortes de prêts : prêts à caractère social (décès, maladie...), prêts pour achat de véhicule, prêt à la construction, prêts pour achats divers, etc.

Dans d'autres cas, sans verser directement d'argent à son salarié, l'employeur avance des sommes pour son compte en réglant des loyers, des polices d'assurance etc., avances dont il entend par la suite récupérer le montant sur le salaire du travailleur.

En pratique, les règles légales subordonnant les retenues aux procédures de saisie-arrêt ou cession de salaire sont rarement respectées.

Cette inobservation de la loi nous apparaît dangereuse pour l'employeur, tant dans le déroulement normal des relations du travail, qu'en cas de rupture du contrat.

Ainsi qu'il ressort des dispositions légales, ne peuvent être retenus sur les salaires que les prélèvements obligatoires (I.R.P.P., C.N.S.S., etc.) ou les remboursements d'avantages en nature consentis au travailleur dans le cadre de dispositions prévues par les Conventions Collectives ou les contrats (logement, nourriture...).

Pour le remboursement d'avances accordées au salarié, les retenues ne peuvent être faites que si, au préalable, une **cession volontaire** a été régulièrement inscrite devant le Tribunal compétent (ou, à défaut, l'Inspection du Travail du ressort pour le remboursement d'avances consenties par l'employeur au travailleur).

Le consentement réciproque et écrit, ne devrait donc intervenir que dans les localités où il n'y a ni magistrat, ni Inspecteur du travail. Aux termes de l'article 161 alinéa 2 in fine du Code du Travail, ce consentement doit être donné devant le chef de l'unité administrative la plus proche.

589. Définition de la cession de salaire

Il s'agit d'une forme particulière de cession de créance, c'est-à-dire d'une convention par laquelle le créancier (cédant) transmet à une autre personne (cessionnaire) son droit contre son débiteur (cédé).

La cession volontaire de salaire visée par le Code du Travail et le Code de Procédure Civile peut être consentie par le salarié (cédant) en faveur d'une personne étrangère au contrat de travail (cessionnaire).

Le débiteur du salaire, c'est-à-dire l'employeur (cédé), est tenu de s'exécuter, sous réserve que les règles de forme énoncées ci-après aient été respectées.

Par ailleurs, la cession volontaire peut aussi être consentie en faveur de l'employeur, celui-ci acquiert alors la double qualité de débiteur-cédé et

de cessionnaire. L'opération s'analyse comme une compensation partielle et légale entre le salaire dont il est débiteur envers le salarié, et les sommes qui lui sont dues par ce dernier.

590. Formalités de la cession de salaire

Ces règles de forme sont édictées par les articles 205 à 212 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en vertu desquels, toute opération relative aux cessions volontaires de salaires doit être consentie par une déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.

La déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette, ainsi que le montant de la retenue devant être pratiquée à chaque paiement de la rémunération.

S'agissant des cessions de salaires, il ressort des dispositions de l'**article 736** du Code de Procédure Civile que le cédant (c'est-à-dire le salarié) doit se présenter **en personne** devant le Président du Tribunal de première instance de sa résidence (ou à défaut, devant l'Inspecteur du travail) pour déclarer sa volonté de souscrire une cession de salaire.

Celui-ci vérifie que la cession reste dans les limites des quotités disponibles et ce, en tenant compte éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant.

Après quoi, le Président du Tribunal demande au greffier de la juridiction compétente d'inscrire cette déclaration de cession sur le registre spécial prévu à l'article 735 du Code de Procédure Civile.

Le greffier doit immédiatement prévenir le débiteur du salaire (c'est-à-dire l'employeur) par une notification indiquant :

- le montant mensuel du salaire du cédant,

- le montant de la quotité cessible et saisissable et le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie.

Le cessionnaire perçoit directement le montant des retenues sur présentation d'une copie de la mention enregistrée.

Si la cession est paralysée par une opposition antérieure, l'employeur devra alors retenir à chaque paie les sommes cédées et les reverser tous les trimestres au greffe du Tribunal.

591. Le non-respect des règles légales

a) Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail

Ainsi que l'énonce l'article 162 du Code du Travail, toute convention qui ne respecte pas les règles ci-dessus est **nulle, de plein droit**.

En pratique, tant que les relations de travail se déroulent normalement, les retenues s'effectuent bien souvent avec le seul consentement réciproque des parties.

Mais cette situation - outre qu'elle est contraire à la loi - ne permet en aucun cas à l'employeur d'opposer le remboursement de sa propre créance aux cessions volontaires ou saisies-arrêts de créanciers régulièrement inscrits.

b) Lors de la rupture du contrat

C'est bien souvent lors de la rupture des relations contractuelles que les retenues effectuées «d'accord parties» et sans respect des formes légales, posent un problème.

> Au regard de l'article 162 du Code du Travail

Le salarié qui avait donné son consentement pour que des retenues soient effectuées sur son salaire, peut soudain estimer, en quittant l'entreprise, que ces retenues sont illégales.

Il peut alors être tenté de réclamer le remboursement des sommes retenues, lesquelles portent intérêts à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées.

L'employeur se retrouve alors dans l'obligation de rembourser les sommes dues au titre des retenues effectuées et ne peut, pour recouvrer sa créance, que suivre les règles de droit commun (saisie-arrêt).

> Au regard de l'interdiction de compensation

La loi interdit toute compensation autre que par décision judiciaire, entre le salaire et les sommes dues par le travailleur.

Or, l'employeur est généralement tenté d'effectuer cette compensation qui lui apparaît comme le seul moyen pratique de récupérer ses fonds.

L'interdiction de compensation ne s'applique qu'aux sommes qui ont un **caractère de salaire** telles que :

- le salaire de base et ses accessoires,
- l'indemnité de préavis,
- l'indemnité de congés payés ...

Ces sommes se voient appliquer les règles relatives à la cession volontaire et à la saisie-arrêt : la compensation par l'employeur n'est pas possible, en dehors d'une procédure de cession volontaire initiée à l'occasion d'un prêt ou du départ du salarié.

En revanche, l'indemnité de licenciement qui n'a pas la nature d'un salaire, mais s'analyse comme des dommages et intérêts, peut faire l'objet d'une compensation.

- le montant de la quotité cessible et saisissable et le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie.

§2. Les rapports employeur – créancier du salarié

592. Application des mêmes règles

Les mêmes règles de droit s'imposent à l'employeur pour les retenues correspondant à des créances détenues par des tiers à l'encontre de son salarié.

Dans certains cas, le rôle de l'employeur se borne à verser la quotité saisissable du salaire entre les mains du créancier que son salarié lui aura désigné (cession ou délégation de salaire) ou auprès du Tribunal (saisie-arrêt sur salaire).

Dans d'autres cas, les créanciers du salarié essaient d'améliorer leur position en renforçant l'obligation du salarié par un engagement de l'employeur, soit dans le cadre de certaines délégations de salaire, soit dans celui du cautionnement.

Nous examinons ci-après ces différentes situations, et les conséquences qu'elles entraînent pour l'employeur.

593. Cession de salaire ou saisie-arrêt en faveur d'un tiers

Le greffe du Tribunal de première instance adresse à l'employeur une notification de la cession ou de la saisie-arrêt inscrite dans son registre.

a) Cession de salaire

Selon l'article 737 du Code de Procédure Civile, la notification adressée par le greffe à l'employeur doit, en principe, indiquer :

- le montant mensuel du salaire du cédant (employé),

En réalité, le greffe qui ne connaît pas toujours le montant exact du salaire, se contente le plus souvent de rappeler sur l'acte de notification les pourcentages des quotités cessibles ou saisissables, laissant à l'employeur le soin d'effectuer les calculs.

Exemple de calcul :

Un travailleur a un salaire de 160.000 F CFA par mois. Il a emprunté 100.000 F CFA qu'il rembourse sous forme de cession volontaire de salaire. L'employeur doit retenir par application du barème de l'article 729 du Code de procédure civile :

5 % sur le salaire jusqu'à 25.000 =	1.250 FCFA
10 % sur la portion entre 25.000 et 50.000 =	2.500 FCFA
20 % sur la portion entre 50.000 et 75.000 =	5.000 FCFA
25 % sur la portion entre 75.000 et 100.000 =	6.250 FCFA
30 % sur la portion entre 100.000 et 150.000 =	15.000 FCFA
100 % au-delà de 150.000 (ici, à 160.000) =	10.000 FCFA
	40.000 FCFA

Les retenues ne peuvent excéder un maximum de 40.000 F.CFA par mois.

Les sommes retenues sont versées directement entre les mains du cessionnaire sous réserve que celui-ci présente une copie de la mention de la cession enregistrée par le greffe.

Toutefois, dans le cas où la cession est paralysée par une opposition signifiée à l'employeur, celui-ci verse les sommes retenues au greffe du Tribunal dans les mêmes conditions que pour une saisie-arrêt.

b) Saisie-arrêt sur salaire

La procédure de saisie-arrêt comporte une première phase de conciliation devant le Président du Tribunal de première instance, au cours de laquelle le salarié peut souscrire en présence du créancier une reconnaissance de dette, par laquelle il autorise son employeur à retenir chaque mois une fraction de son salaire qui est versée directement au créancier.

Si la conciliation échoue, le juge ordonne la saisie-arrêt.

L'ordonnance de saisie-arrêt est notifiée à l'employeur par le greffier du Tribunal de première instance, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier.

Cette notification contient :

- la mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt ;
- les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
- l'évaluation de la créance par le juge.

L'employeur effectue alors le calcul des quotités saisissables, comme indiqué ci-dessus.

Les sommes retenues par l'employeur ne sont pas versées directement au créancier, mais passent par l'intermédiaire du greffe :

- l'employeur verse au greffier, entre ses mains ou par mandat postal, le montant des sommes retenues sur le salaire du travailleur saisi, **dans les quinze jours** qui suivent chaque trimestre à partir de la notification de la saisie-arrêt ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées ;
- l'employeur est valablement libéré de son obligation sur la seule quittance du

greffier, ou par l'avis de réception du mandat délivré par la poste ;

- l'employeur doit accompagner son versement d'une note indiquant le nom des parties, la cause et le montant de la somme versée.

L'employeur peut être amené à comparaître devant le Tribunal au cours de l'instance en validité, en nullité ou en mainlevée de la saisie.

La convocation des intéressés peut être initiée par le créancier saisissant, le débiteur ou le tiers-saisi (c'est-à-dire l'employeur lui-même). Elle peut également être ordonnée d'office par le juge.

Au cours de cette audience, le juge statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers-saisi (employeur) aura déjà faite au préalable, ou sera tenu de faire à l'audience.

Par cette déclaration, l'employeur peut, par exemple, indiquer l'existence d'une cession ou d'une saisie-arrêt antérieure régulièrement inscrite et qui, épuisant les quotités saisissables, rendrait la nouvelle saisie inopérante.

L'employeur signale également tout changement de situation du travailleur susceptible d'empêcher les retenues : mutation, licenciement, départ à la retraite etc.

Nous attirons votre attention sur cette procédure qui nous paraît très importante car elle indique avec précision la situation de l'employeur vis-à-vis du débiteur saisi (salarié).

L'employeur doit veiller à ce que sa déclaration soit complète et exacte car *«le tiers saisi qui n'a pas fait de déclaration ou qui a fait une déclaration mensongère est déclaré débiteur pur et simple des retenues à opérer et est condamné aux frais par lui occasionnés ...»* (art. 746 C.Proc.Civ.).

L'employeur pourrait alors devenir lui-même débiteur des créances de son salarié.

Si rien ne s'oppose à la saisie-arrêt, l'employeur est tenu d'effectuer les retenues et de faire les versements correspondants au greffe du Tribunal. S'il ne s'exécute pas en temps utile, il peut y être contraint par une ordonnance du juge, à la requête du créancier saisissant.

c) La délégation de salaire

Un certain nombre de banques et d'organismes de crédit assortissent les prêts consentis aux salariés d'une «délégation de salaire» devant être visée par l'employeur.

Or, le Code du Travail (dont les dispositions sont d'ordre public) ne mentionne pas la «délégation de salaire» et n'autorise les retenues sur salaire que par deux moyens : la saisie-arrêt ou la cession volontaire.

En conséquence, et bien que l'emploi du terme «délégation» puisse prêter à confusion, la «délégation de salaire» ne saurait être assimilée à une délégation de créance au sens de l'article 1275 du Code Civil, qui aurait pour conséquence juridique de transformer l'employeur en débiteur du créancier de son salarié.

Etant un acte volontaire de la part du salarié, la «délégation de salaire» ne peut qu'être considérée comme une cession de salaire, et donc suivre les règles de forme des articles 161 et suivants du Code du Travail et 729 et suivants du Code de Procédure Civile.

En décider autrement et autoriser les retenues sur salaire à partir d'une simple «délégation de salaire» sans passer par une inscription au greffe du Tribunal de première instance reviendrait à violer l'article 161 du Code du Travail qui interdit tout prélèvement en dehors de

ceux souscrits par voie de cession de salaire ou par saisie-arrêt.

Mais cette précision apportée, l'analyse de la «délégation de salaire» reste complexe car le même vocable est employé par les utilisateurs pour des situations différentes :

- dans un cas la «délégation de salaire» est en fait une simple domiciliation bancaire qui n'obéit à aucune règle de forme particulière (1°);
- dans tous les autres cas, elle doit faire l'objet d'une déclaration de cession de salaire au greffe du Tribunal de première instance (2°).

1° - La «délégation de salaire» - domiciliation bancaire

Le salarié demande un prêt à la banque dans laquelle il possède un compte sur lequel est versé habituellement son salaire.

Cette banque, pour garantir l'ouverture de crédit au salarié, lui impose une «délégation de salaire» prévoyant que tout ou partie du salaire et de ses accessoires sera versé sur le compte bancaire.

Cette «délégation de salaire» comporte généralement une mention «visé pour accord de l'employeur» imposant la signature de celui-ci. Ce visa est souvent assorti de l'obligation de prévenir la banque du départ ou du licenciement du salarié.

Si l'acte de délégation ne comporte pas de clause d'irrévocabilité, il n'y a pas véritablement dans ce cas de cession de salaire. La banque, créancière du salarié, ne demande pas à l'employeur d'effectuer des retenues à son profit.

Les remboursements du prêt accordé par la banque se font directement par prélèvements sur le compte bancaire de l'intéressé, sans intervention de l'employeur ;

le rôle de celui-ci se limite à verser le salaire sur le compte qui lui a été indiqué par le salarié.

La «délégation de salaire» apparaît donc ici comme une simple domiciliation du salaire qui permet à la banque de faire jouer à son profit la jurisprudence sur la fongibilité des sommes inscrites sur un compte bancaire et d'échapper ainsi au régime de l'insaisissabilité partielle des salaires.

Dans cette première hypothèse, les règles des articles 161 et suivants du Code du Travail ne s'appliquent pas.

Dans le cas où le salarié, pour une raison quelconque, décide de remettre en cause ses obligations et de ne plus verser son salaire sur le compte de la banque qui lui a ouvert un crédit, l'employeur ne peut s'y opposer, l'article 108 du Code du Travail laissant le travailleur libre de disposer de son salaire à son gré.

Sa responsabilité ne peut en conséquence être engagée car si la «délégation de salaire» n'est en fait qu'une simple domiciliation, l'employeur a simplement reçu mandat de son salarié de verser le salaire auprès de telle ou telle banque. Le salarié est libre de révoquer ou modifier ce mandat comme bon lui semble, à tout moment.

Cependant l'employeur ayant contre-signé la «délégation de salaire» se doit de prévenir immédiatement la banque, afin de permettre à cette dernière de prendre toutes mesures utiles pour garantir sa créance.

Pour les mêmes raisons, il devra avertir la banque du départ ou du licenciement du salarié à plus forte raison lorsqu'une clause de l'acte de «délégation de salaire» lui en fait l'obligation.

A défaut l'employeur pourrait voir sa responsabilité engagée vis-à-vis du créancier par application des règles de la responsabilité civile.

2°- La «délégation de salaire» - cession de salaire

La «délégation de salaire» peut correspondre dans certains cas à une véritable cession de salaire, soit parce que l'engagement du salarié a un caractère irrévocable, soit parce que des retenues sur salaire doivent être calculées et effectuées par l'employeur au profit du créancier.

Dans la majorité des cas, l'acte de «délégation de salaire» consenti en faveur d'une banque comporte une clause selon laquelle l'engagement de virer le salaire sur le compte indiqué ne pourra être rompu qu'avec l'accord exprès de la banque concernée.

L'engagement devenant **irrévocable**, ou tout au moins ne dépendant plus de la seule volonté du salarié, l'opération juridique s'analyse comme une **cession de salaire** au profit d'un tiers.

Les règles des articles 161 et suivants du Code du Travail doivent alors s'appliquer.

D'autres situations peuvent aboutir à l'emploi de «délégations de salaire» :

- le salarié emprunte auprès d'un organisme de crédit pour financer un achat important (immobilier, voiture etc.),
- le salarié achète directement à crédit,
- le salarié loue un bien immobilier (appartement, villa etc.).

La société (ou le particulier) qui consent le crédit ou qui donne le bien en location, demande au salarié une «délégation de salaire» prévoyant un certain nombre de prélèvements correspondant au remboursement du prêt ou au paiement des loyers et le versement direct de ces sommes par l'employeur, lequel manifeste son accord en visant l'acte de «délégation de salaire».

Les sommes sont versées, non plus comme précédemment, sur un compte ouvert au nom du salarié, mais directement sur le compte du créancier.

Dans ces conditions, les règles des articles 161 et suivants du Code du Travail et des articles 205 à 212 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, doivent s'appliquer pour que l'employeur puisse valablement retenir les sommes sur le salaire du travailleur.

La «délégation de salaire» doit être assortie d'une cession volontaire au profit du tiers créancier, enregistrée devant le Tribunal de première instance.

A défaut de cette formalité, l'employeur ne peut effectuer de retenues puisque la «délégation de salaire» qui ne respecte pas les règles légales est nulle de plein droit conformément à l'article 162 du Code du Travail.

Le prêteur doit donc inciter le salarié à se rapprocher du Tribunal compétent pour faire enregistrer la délégation sous forme de cession volontaire.

Lorsque la «délégation de salaire» a été régulièrement inscrite auprès du greffe du Tribunal, l'employeur applique les règles légales en retenant les sommes précisées sur la notification du greffe (ou qu'il a calculées suivant les quotités saisissables) jusqu'à extinction de la créance. Dans cette hypothèse, la «délégation de salaire» correspondant à une cession de salaire régulièrement inscrite, l'employeur ne peut suivre la volonté unilatérale du salarié pour interrompre les retenues en faveur du cessionnaire.

d) Le cautionnement

Lorsque les sommes empruntées par le salarié sont importantes, les banques ou établissements de crédit demandent

souvent à l'employeur de se porter **caution**, le plus souvent solidaire, du travailleur.

Le cautionnement est l'engagement pris envers le créancier par un tiers (ici, l'employeur) qui porte alors le nom de «caution», d'accomplir l'obligation de payer si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En pratique, l'acte de cautionnement demandé à l'employeur comporte toujours une stipulation de solidarité.

Lorsque l'employeur est «**caution solidaire**», il s'engage solidairement avec le débiteur principal (salarié) et s'expose aux poursuites directes du créancier, sans pouvoir lui opposer les bénéfices de discussion ou de division.

Dans le cas où le salarié est défaillant dans l'exécution de ses obligations, l'employeur, caution solidaire, se voit réclamer le montant des sommes cautionnées.

Le cautionnement doit rentrer dans les pouvoirs de celui qui s'est porté caution au nom de la société : au cas où celui-ci les aurait outrepassés, les tribunaux se montreraient plus sévères à l'égard de banques ou d'organismes de crédit, qui bien que professionnels, auraient accepté un cautionnement, sans s'assurer préalablement que celui qui le consent a bien le pouvoir d'engager ainsi la société.

Le fait que le salarié pour lequel l'employeur s'est engagé en qualité de caution ne soit plus à son service, ne peut libérer l'employeur vis-à-vis du créancier tiers.

En effet, le cautionnement est l'accessoire d'une obligation principale, que garantit la caution. Il ne peut donc s'éteindre que par suite de l'extinction de la dette principale (paiement, novation, remise de dette, compensation...) ou pour d'autres causes, plus improbables (par exemple, si la caution devient en son propre nom

créancière du créancier, ou s'il y a remise volontaire de la dette à la caution par le créancier...).

Lorsque l'employeur a versé de l'argent à un créancier de son salarié envers lequel il s'était engagé en qualité de caution, il dispose de deux actions à l'encontre du salarié :

- une action personnelle, fondée sur le mandat, qui lui permet de réclamer le montant en capital, intérêts et frais, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts : la caution ne doit pas réaliser de bénéfice, mais elle ne doit rien perdre ;
- une action fondée sur la subrogation qui lui permet, en tant que subrogé dans les droits du créancier de faire valoir toutes les garanties accessoires, hypothèques et autres, dont disposait le créancier à l'encontre du débiteur.

Si le salarié se trouve toujours à son service, l'employeur qui, en tant que caution, a payé le créancier et veut récupérer le montant des sommes déboursées, se trouve dans l'obligation de s'adresser au Tribunal, l'article 161 du Code du Travail disposant que *«la compensation entre salaire et sommes dues par le travailleur ne peut s'effectuer que par décision judiciaire»*. Le recours à une cession volontaire de salaire est également possible.

Si le salarié a quitté l'entreprise au moment du paiement des sommes cautionnées, l'ancien employeur-caution peut demander à son ancien salarié une cession volontaire de salaire, ou bien engager à son encontre une procédure de saisie-arrêt sur salaire, entre les mains du nouvel employeur.

L'employeur, comme nous l'avons vu ci-dessus peut également faire jouer à son profit toutes les sûretés dont disposait le créancier ; celui-ci est en effet tenu

de conserver ses sûretés pour les transmettre à la caution, le jour où celle-ci le paiera.

Il est certain cependant que l'employeur-caution qui a dû payer le créancier de son salarié, aura bien des difficultés à récupérer le montant des sommes déboursées. En outre, le remboursement demandera un long délai s'il s'effectue par retenues sur salaire imposant de respecter les quotités saisissables.

Récapitulatif des procédures en matière de retenues sur salaires :

- **Cession de salaire** : déclaration du cédant en personne au Greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure (Tribunal de première instance de sa résidence), inscription de la déclaration et notification par le Greffe du Tribunal de Première Instance de la cession de salaire à l'employeur ;
- **Saisie-arrêt** : conciliation devant le Président du Tribunal de première instance pouvant aboutir à une reconnaissance de dette et ou ordonnance de saisie notifiée par le Greffier du Tribunal de première instance et, le cas échéant, comparution de l'employeur devant le Tribunal et notification par le Greffe du Tribunal de Première Instance de l'ordonnance de saisie-arrêt à l'employeur ;
- **Délégation de salaire** :
 - a) Si équivalente à une **domiciliation de salaire** : acte de délégation de salaire visé par l'employeur (acte ne comportant pas de clause d'irrévocabilité) ;
 - b) Si équivalente à une **cession de salaire** : acte de cession de salaire enregistré devant le Tribunal de Première Instance et porté à la connaissance de l'employeur.
- **Cautionnement** : rédaction d'un acte de cautionnement entre le créancier et l'employeur.

§3. Aspects juridiques

La cession volontaire de salaire donne habituellement lieu préalablement à la rédaction d'un contrat de prêt et à l'établissement de l'acte de cession de salaire ; puis le salarié (ou son représentant) se rend au greffe du Tribunal de première instance pour effectuer la déclaration de cession de salaire. Ce n'est qu'après que toutes ces formalités aient été accomplies que l'employeur peut procéder aux retenues sur salaire.

594. Elaboration d'un contrat de prêt

Lorsque le salarié demande à son employeur une avance sur salaire, il est souhaitable de rédiger un contrat de prêt, prévoyant le maximum de garanties pour l'employeur, et signé par les deux parties.

Ce contrat de prêt (qui peut être appelé «reconnaissance de dette») outre les indications relatives aux parties, précise les points suivants :

- l'octroi du prêt est subordonné à la déclaration de cession de salaire en faveur de son employeur, que le travailleur devra faire enregistrer au greffe du Tribunal de première instance (ou à défaut, par l'Inspection du Travail) ;
- les remboursements s'effectuent par retenues sur salaire, dans les limites des quotités saisissables ;
- l'indication du taux d'intérêt éventuellement retenu ;
- le montant des différents prélèvements, leur nombre, et les dates de la première et de la dernière retenue ;
- l'employeur, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, peut retenir le solde du prêt sur le montant des sommes dues au salarié :

- dans la limite des quotités saisissables sur le salaire, l'indemnité de congés non pris et l'indemnité compensatrice de préavis ;
- sur la totalité de l'indemnité de licenciement, celle-ci n'ayant pas la nature d'un salaire.

Ce contrat devra être validé par une cession volontaire de salaire que l'employé lui-même ira faire inscrire sur le registre du Tribunal de première instance.

595. Elaboration de l'acte de cession de salaire

Pour faciliter la tâche du greffe (ou de l'Inspecteur du travail) et accélérer ainsi la procédure d'enregistrement, le salarié (ou son employeur dans le cas d'une avance sur salaire) prépare un **acte de cession de salaire**.

Cet acte est établi en deux exemplaires et il est signé par le salarié et l'employeur.

Un emplacement est réservé, sur l'acte, au visa apposé par le greffe du Tribunal de première instance (ou l'Inspecteur du travail) lors des formalités d'enregistrement de la déclaration de cession de salaire.

596. La déclaration de cession de salaire

La **déclaration** de la cession volontaire, consentie par le salarié en faveur de son créancier, doit s'effectuer **devant le Président du Tribunal de première instance** de la résidence du travailleur.

Ce n'est qu'en l'absence de Tribunal dans le lieu de résidence, et pour le cas de remboursement d'avances consenties par l'employeur au travailleur, que la déclaration peut être souscrite **devant l'Inspecteur du travail**.

En dernier lieu, lorsqu'il n'y a ni Tribunal, ni Inspection du Travail, on peut recourir

au simple consentement réciproque et écrit devant le chef de l'unité administrative la plus proche.

Les **formalités de déclaration** devant le Tribunal de première instance s'accomplissent **en pratique directement au greffe du Tribunal** et non devant le Président du Tribunal.

L'article 736 du Code de Procédure Civile dispose que **le cédant** (c'est-à-dire le travailleur) doit **en personne** accomplir les formalités de déclaration au greffe.

Bon à savoir :

Cependant, pour des raisons pratiques et afin d'éviter que l'employeur qui accepte de consentir des avances à son personnel ne soit pénalisé par l'absence d'employés accomplissant les formalités de déclaration de cession de salaire, **le greffe du Tribunal accepte les déclarations de cession regroupées et effectuées par une seule personne de l'entreprise, agissant au nom des différents cédants.**

Nous conseillons aux employeurs de faire signer à leurs salariés en même temps que le contrat de prêt et l'acte de cession de salaire, un formulaire autorisant l'employeur (représenté par un membre du service du personnel, ou du service juridique par exemple...) à effectuer à la place du salarié cédant les formalités de déclaration de la cession.

Si le greffe venait à ne plus autoriser cette facilité, le salarié serait obligé d'effectuer lui-même la déclaration de la cession.

Le salarié cédant (ou son représentant) se rend au greffe du Tribunal de première instance muni des deux exemplaires de l'acte de cession de salaire.

Le greffier, après avoir vérifié l'acte de cession, procède à l'enregistrement de la

cession dans le registre tenu à cet effet ; puis il complète l'acte de cession, y porte le numéro d'enregistrement au greffe, et y appose son visa.

Le greffier conserve un exemplaire de l'acte de cession complété et visé et remet l'autre au salarié (ou à son représentant).

Le salarié (cédant) remet l'acte dûment enregistré :

- soit au créancier tiers (cessionnaire) qui le présente à l'employeur (cédé) pour que celui-ci puisse procéder aux retenues en sa faveur ;
- soit directement à l'employeur, en cas d'avance sur salaire (l'employeur ayant, dans ce cas, la double qualité de cédé et de cessionnaire).

597. La retenue sur salaire

Dès que lui est transmis l'acte de cession enregistré par le greffe, l'employeur est tenu d'effectuer les retenues correspondantes sur le salaire du travailleur, jusqu'à extinction de sa dette.

Dans le cas où le créancier est un tiers, les sommes retenues sont versées directement entre ses mains (contrairement à ce qui se passe en cas de saisie-arrêt sur salaires où elles transitent par l'intermédiaire du greffe).

Lorsque le créancier est l'employeur lui-même (avance sur salaire) la cession de salaire aboutit à une compensation légale et partielle entre les sommes dues par l'employeur au titre des salaires, primes et accessoires, et les sommes prêtées au salarié.

Les sommes retenues ne peuvent dépasser le montant des quotités saisissables définies à l'article 729 du Code de Procédure Civile, sauf si elles concernent le paiement de pensions alimentaires (article 731).

TITRE 7

EXÉCUTION

DU CONTRAT

DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 – LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL

SECTION 1 – PRINCIPE : LA SEMAINE DE 40 HEURES

§1. Principes

598. Fondement

L'article 165 du Code du Travail dispose :

*«Dans tous les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail ne peut excéder **40 heures par semaine**».*

*Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme **heures supplémentaires** et donnent lieu à une majoration du salaire».*

Il en résulte que, la durée légale du travail ne doit pas, par principe, excéder **40 heures par semaine civile**.

Le champ d'application de la durée légale du travail de 40 heures, est large.

En effet, sont concernés par la durée légale du travail de 40 heures, les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, sauf les établissements agricoles et assimilés qui bénéficient d'un régime spécifique.

599. Entreprises agricoles et assimilées

L'article 165 alinéa 2 prévoit que dans toutes les entreprises agricoles et assimilées, les heures de travail sont basées sur 2.400 heures pour l'année.

Dans cette limite, la durée du travail sera fixée par décret pris sur proposition du Ministre chargé du travail.

Ainsi, le décret n°726/PR/MTEFP en date du 29 juin 1998 régit désormais le régime des dérogations à la durée légale du travail et reprend en grande partie l'ensemble des dispositions anciennement fixées par le décret n°265 du 8 février 1954.

Il résulte de ces dispositions que la durée normale du travail dans les exploitations agricoles, forestières ou assimilées est fixée dans la limite de 2.400 heures par an.

Dans cette limite, la moyenne journalière est fixée à huit (8) heures.

Il faut entendre par cette disposition, qu'au delà de la limite de 2.400 heures par an, les heures effectuées en sus doivent être considérées comme des heures supplémentaires.

Le décret n°265 du 8 février 1954 fixe également les règles applicables en matière de récupération des heures de travail perdues, les règles relatives aux dérogations permanentes et celles relatives aux prolongations temporaires de la durée légale du travail.

La dérogation ainsi prévue concerne :

- les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ;
- les exploitations forestières et activités annexes (travaux d'abattage,

d'ébranchage, de transport en forêt, et à tous travaux qui découlent immédiatement de l'activité de coupe, travaux de débit, de façonnage, de sciage, d'empilage, d'écorçage et de carbonisation) ;

- les établissements de sciage faisant partie de la même entreprise forestière à condition qu'ils tirent de cette exploitation au moins 60 % du bois qu'ils consomment ;
- les exploitations d'élevage ;
- les bureaux, dépôts et magasins de vente se rattachant à des exploitations agricoles ou forestières lorsque ces exploitations constituent le principal établissement ;
- les coopératives agricoles ou forestières de culture.
- Les travailleurs agricoles occupés par des entrepreneurs ou des particuliers à l'entretien ou la mise en état des jardins.

§2. Répartition de la semaine de 40 heures

600. Principes

Le décret n°728/PR/MTEFP du 29 juin 1998, ayant abrogé le décret n°174 du 14 février 1990, a réparti la semaine de travail sur cinq (5) jours, du lundi au vendredi, sur toute l'étendue du territoire pour les secteurs parapublics et privés.

Ce décret précisait, d'autre part, que pour le calcul des congés payés, la journée de samedi est considérée comme jour ouvrable.

Il convient de noter toutefois que le décret ne visait que le régime des 40 heures de travail par semaine, ce qui exclut du champ d'application de cette mesure tous les autres régimes.

Le décret N° 933/PR/MTEPS du 30 décembre 2009 est venue abroger toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret N°728/PR/MTEFP du 29 juin 1998 ayant abrogé le Décret N° 174 du 14 février 1990.

Ce décret N° 933/PR/MTEPS rappelle que « *la durée légale du travail est fixée à 40 heures par semaine. Elle se répartie sur cinq (5) jours, du lundi au vendredi, sur toute l'étendue du territoire national pour les secteurs public, parapublic et privé* ».

601. Modalités de répartition du temps de travail

Le décret N° 933/PR/MTEPS fixe l'horaire journalier de travail à **huit (8) heures, compris entre 7 h 30 (heure d'embauche) et 15 h 30 (heure de sortie)**.

Cependant, une dérogation est faite pour les organismes ou sociétés travaillant en « 2 ou 3 huit » ou nécessitant des gardes ou des permanences.

Durant cet horaire journalier de travail, une pause de 30 minutes doit être observée entre 11 h 30 et 13 h 30, selon la formule de roulement appropriée à chaque organisme.

Le système des équivalences autorise, dans certains secteurs d'activité, à ne pas considérer comme heures supplémentaires certaines heures effectuées au-delà de la limite légale.

Enfin, le décret N° 933/PR/MTEPS du 30 décembre 2009 rappelle que la répartition de la durée légale du travail sur cinq (5) jours ne s'applique pas aux établissements à feux continus ainsi qu'à ceux dont les implications sociales nécessitent une répartition différente, notamment aux :

- commerce de détail ;
- transport ;

- activités et opérations connexes de manutention portuaire ;

- hôtellerie ;

- restauration ;

- débits de boissons ;

- gardiennage ;

- sécurité ;

- ramassage d'ordures ;

- établissements hospitaliers, cliniques, cabinets médicaux ;

- gens de maison ;

- professions libérales ;

- professions de presse.

602. Modification des heures de travail

Pour les entreprises assujetties à l'une des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN, toute **modification** durable des horaires de travail doit être, avant sa mise en application, communiquée pour information aux délégués du personnel ainsi que pour approbation à l'Inspecteur du travail.

§3. Le travail de nuit

603. Définition

Aux termes de l'article 166 du Code de Travail, est qualifié de «**travail de nuit**» tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

La durée du travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.

604. Interdiction du travail de nuit des femmes et des jeunes de moins de 18 ans

En vertu de l'article 167 du Code du Travail, les femmes et les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas être employés de nuit dans les établissements industriels, publics ou privés, ni aucune dépendance d'un de ces établissements, à l'exception des établissements où les seuls employés sont les membres d'une même famille.

605. Dérogations à l'interdiction

Le travail **de nuit** des femmes est exceptionnellement autorisé :

- en cas de force majeure, lorsqu'il se produit dans une entreprise une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique ;

- dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable ;

- dans le cas des jeunes (femmes) de plus de 16 ans, employées dans les industries suivantes à des travaux, qui doivent, en raison de leur nature, nécessairement être continués jour et nuit, à savoir :

- usines de fer et d'acier pour les travaux où l'on fait l'emploi des fours à réverbères ou à régénération, et galvanisation de la tôle et du fil de fer, excepté les ateliers de décapage ;

- verreries ;

- papeteries ;

- sucreries où l'on traite le sucre brut ;

- réduction du minerais d'or ;
- dans le cas des femmes qui occupent des postes de direction impliquant une responsabilité et qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.

SECTION 2 – DÉROGATIONS LÉGALES À LA DURÉE DU TRAVAIL

§1. Fondements

606. Code du Travail

Le Code du Travail prévoit que des dérogations à la semaine de 40 heures pourront être décidées par décret.

Ces décrets détermineront, par branche d'activité et par catégorie professionnelle, les modalités d'application de la durée du travail, ainsi que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être effectuées en cas de travaux urgents, exceptionnels ou saisonniers.

607. Maintien des textes antérieurs

À défaut de décrets pris par le Ministre chargé du travail, c'est la réglementation antérieure, notamment l'arrêté général n° 3.436 du 27 octobre 1953 fixant le régime des dérogations à la durée légale du travail, qui continuait de s'appliquer jusqu'à une époque très récente.

Il convient de noter que le décret n°726/PR du 29 juin 1998 réglementant le régime des dérogations à la durée légale du travail (publié dans le Journal Hebdo-Informations du 28 juillet 2001), est venu abroger l'arrêté général susvisé.

Il convient également de se référer aux dispositions de l'arrêté n°254 du 8 février 1954, pris en application de l'Arrêté Général n° 3.436.

Enfin, signalons les pratiques professionnelles de certains secteurs d'activité qui ne correspondent pas tout à fait aux cas de dérogations énoncés par ces textes.

En effet, en l'absence de textes spécifiques répondant aux contraintes particulières de leur type d'activité, certains employeurs ont trouvé des solutions pratiques, qui sont jusqu'ici tolérées, notamment le travail «par rotation», alternant périodes de travail avec dépassement d'horaire et périodes de repos complet.

§2. Champ d'application des dérogations

Le décret n°726 du 29 juin 1998 précité réglemente:

- les dérogations permanentes particulières aux activités à fonctionnement continu non susceptible d'interruption ;
- les dérogations ayant pour objet la récupération des heures perdues ;
- les dérogations permanentes ayant pour but de permettre l'exécution de travaux préparatoires ou complémentaires ;
- les dérogations diverses ;
- les prolongations temporaires de la durée du travail en vue du maintien ou de l'accroissement de la production, ainsi qu'en vue de l'exécution de travaux urgents ou exceptionnels.

608. Les dérogations permanentes particulières aux activités à fonctionnement continu non susceptibles d'interruption

Ainsi pour les activités dont le fonctionnement continu doit, en raison de

la nature même du travail, être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit ou de la semaine, la durée hebdomadaire du travail peut atteindre une moyenne de 42 heures établies sur une période de 12 semaines, à condition que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à 8 heures et qu'il soit assuré à chaque travailleur un repos de 24 heures consécutives par semaine.

Ces dispositions intéressent en pratique, les entreprises d'exploration pétrolières, minières, les usines de raffinage ou toutes les entreprises sous traitant des travaux sur les sites pétroliers.

Dans ces entreprises, la durée légale du travail est de 42 heures par semaine.

L'arrêté n°00000208/MTE en date du 4 avril 2007 prévoit un régime spécial de dérogations à la durée légale du travail sur site applicable à l'industrie d'exploration et de production des hydrocarbures et des activités connexes en République gabonaise et plus précisément pour les **salariés travaillant dans le secteur d'activité des industries pétrolières.**

De par la nature du travail, les activités sur site de l'industrie d'exploration et de production des hydrocarbures sont à fonctionnement continu non susceptibles d'interruption.

Aux termes de l'arrêté n°00000208/MTE du 4 avril 2007, la durée hebdomadaire de travail des salariés travaillant pour les industries pétrolières peut atteindre une moyenne de 42 heures établie sur une période de 4 semaines maximum consécutives sur site, à condition que :

- la durée du travail journalier ne soit en aucun cas **supérieur à douze (12) heures y compris les temps de pause réglementaires, soit quatre-vingt (84) heures par semaine ;**

- chaque travailleur sur site bénéficie **d'un (1) jour de récupération par jour de travail, rémunéré au taux normal ;**

- chaque **semaine passée sur site donne droit à un (1) jour de repos** dont la jouissance est différée à la fin du séjour sur site, soit pour une rotation 28/28 : 4 jours de repos hebdomadaire, pour une rotation 14/14 : 2 jours de repos hebdomadaire ; ces jours de repos non pris sont rémunérés au taux majoré comme prévu par les dispositions réglementaires ou collectives en vigueur ;

- les **congés annuels du salarié lui soient payés** conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'article 7 dudit Arrêté prévoit que l'Inspecteur Général de l'Hygiène et de la Médecine du Travail et le Directeur Général du Travail, de la Main d'œuvre et de l'Emploi seront chargés de la mise en application du présent Arrêté.

Dans la mesure où chaque entreprise relevant du secteur d'activité de l'industrie pétrolière et des activités connexes ont leur propre mode de fonctionnement en matière de répartition de l'horaire de travail sur site, il en résulte qu'en pratique, la mise en application du présent Arrêté peut s'avérer complexe.

Interrogée par nos services sur les modalités pratiques pour l'application dudit Arrêté, la Direction Générale du Travail, de la Main d'œuvre et de l'Emploi nous a informé que l'application de ces nouvelles dispositions devait faire l'objet d'une négociation entre les représentants du personnel et les employeurs, en présence d'un Inspecteur du Travail.

Cette négociation devra être, par la suite, matérialisée par un accord collectif, visé par l'Inspecteur du Travail du ressort.

A la suite de l'arrêté 208 susvisé a été adopté l'arrêté 62 du 20 mai 2008 portant mise en place d'un tronc commun pour l'application de l'arrêté 208 du 4 avril 2007 instituant un régime spécial de dérogations à la durée légale du travail sur site d'exploration et de production des hydrocarbures et activités connexes en République gabonaise.

Ledit arrêté réglemente:

- le repos hebdomadaire ;
- la durée du travail sur site ;
- le temps de récupération ;
- les congés payés ;
- la définition du site pétrolier ;
- les activités connexes et les spécificités éventuelles des entreprises concernées par l'arrêté 208.

609. Dérogations ayant pour objet la récupération des heures perdues

Peuvent être récupérées les heures perdues en raison d'événements exceptionnels, mais également d'événements normalement prévisibles non imputables tant à l'employeur qu'au personnel employé.

- La récupération des heures perdues en raison d'événements exceptionnels

Conformément à l'article 3 du décret n°726 du 29 juin 1998, la possibilité de récupérer les heures de travail perdues n'est ouverte que dans les cas où cette perte découle d'une interruption collective du travail résultant :

- de causes accidentelles ou de force majeure, notamment en cas d'accidents survenus au matériel, d'arrêt de la fourniture dans la force motrice des approvisionnements ou des transports,

de sinistres, d'intempéries (non prévisibles) ;

- de journées de fêtes légales, religieuses, coutumières non payées et d'événements locaux.

Dans ces différents cas, l'événement causant l'interruption du travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise résulte d'une cause non imputable à l'employeur.

Pour bénéficier de ces facultés, l'employeur doit consigner sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, indiquant la nature, la cause et la date de l'interruption collective du travail, le nombre d'heures perdues, les modifications qu'il se propose temporairement d'apporter à l'horaire en vue de la récupération des heures perdues ainsi que les salariés concernés par la modification horaire.

Ainsi, les heures de travail perdues peuvent être récupérées dans les conditions suivantes à raison :

- d'un jour dans la semaine ou la semaine suivante ;
- de deux jours dans la semaine et les deux semaines suivantes ;
- trois jours dans la semaine et les trois semaines suivantes ;
- quatre jours dans la semaine et les quatre semaines suivantes.

Les heures perdues pour fait de grève ou lock-out ne sont pas récupérées, sauf accord entre les parties.

- La récupération des heures perdues en raison d'événements normalement prévisibles

Il s'agit principalement des causes d'interruption collective du travail non imputables à l'employeur et provoquées par

des évènements qui surviennent normalement pendant certaines périodes de l'année ou dans le cadre de l'activité.

A ce titre, l'article 6 du décret n°726 du 29 juin 1998 prévoit en effet une possibilité de récupération des heures perdues pour tout chantier ou atelier où les intempéries entraînent normalement des interruptions collectives de travail.

L'employeur **sait** que l'activité sera paralysée en raison de causes connues et prévisibles.

Par exemple : un chantier de construction peut voir son activité suspendue en raison de la saison des pluies.

Dans cette hypothèse bien précise, l'Inspecteur du travail peut autoriser la récupération des heures perdues par prolongation de la durée légale de travail pendant certaines périodes de l'année, après consultation des services techniques compétents ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleur intéressés

La demande d'autorisation faite à l'Inspecteur du travail devra contenir l'évaluation du nombre d'heures perdues, la fixation des heures de récupération et des périodes pendant lesquelles elles peuvent être utilisées, et la détermination des établissements ou des parties d'établissements dans lesquels elles peuvent être effectuées.

La récupération des heures perdues s'effectue alors par prolongation de la durée du travail pendant certaines périodes de l'année déterminées par l'Inspecteur du travail.

Par ailleurs, l'article 8 du décret précité prévoit une récupération des heures perdues du fait des baisses normales d'activité de certaines branches.

Par exemple : les périodes hors récoltes des exploitations agricoles peuvent être marquées par une baisse d'activité.

L'article 8 du décret n°726 du 29 juin 1998 subordonne la récupération des heures perdues à une autorisation donnée par arrêté du Ministre en charge du Travail, pour les branches d'activités qui subissent des baisses normales de travail saisonnières qu'il fixe.

Cette autorisation est préalablement soumise à l'avis de la Commission Consultative du Travail.

L'arrêté du Ministre en charge du Travail détermine, pour chaque branche, les modalités et périodes de récupération, ainsi que le total des heures récupérables dans la limite du maximum journalier et du maximum annuel qu'il fixe.

Les heures ainsi récupérées sont rémunérées au taux horaire normal.

610. Les dérogations permanentes ayant pour but de permettre l'exécution de travaux préparatoires ou complémentaires

La durée de travail effectif journalier peut être prolongée au delà des limites fixées réglementairement en vue de permettre l'exécution de travaux préparatoires ou complémentaires.

Les prolongations horaires varient de 1 heure à 3 heures maximum selon les secteurs d'activités.

Ainsi par exemple, pour les mécaniciens, électriciens et chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage du matériel de levage : une heure maximum, pour le personnel affecté au déchargement ou chargement des wagons, avions, bateaux ou camions : deux heures maximum.

Les heures accomplies au titre des dérogations permanentes sont rémunérées au taux horaire normal.

611. Les dérogations par équivalence et dérogations forfaitaires transitoires

Le décret n°726 précité prévoit qu'une durée de présence supérieure à la durée légale du travail, et considérée comme équivalente à celle-ci, peut être admise notamment pour les préposés à certains travaux, en raison

- soit de leur nature particulière (personnel affecté à des opérations de gardiennage, de surveillance, service incendie, service médical),
- soit de leur caractère intermittent (personnel affecté à des opérations d'achat ou de vente dans certains commerces, personnel roulant et navigant des entreprises de transport, personnel des magasins, des salons de coiffure, des établissements hospitaliers, des hôtels, restaurants et débits de boissons, gens de maisons, chauffeurs, personnel affecté aux opérations de manutention portuaire).

Le décret précise que les équivalences seront pris par voie d'arrêté du Ministre du travail pour chaque branche d'activité et pour le personnel intéressé.

En pratique, certaines Conventions Collectives sectorielles prévoient des équivalences à la durée légale de travail.

A ce jour, le décret n° 1139/MTPS-MTAC-PR du 8 novembre 1972 est venu réglementer la durée de travail du **personnel navigant technique**.

Par ailleurs, l'Arrêté n°00000208/MTE en date du 4 avril 2007 prévoit désormais un régime dérogatoire à la durée légale du travail pour **les salariés travaillant dans le secteur d'activité des industries pétrolières (cf. 608)**.

CHAPITRE 2 – LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

SECTION 1 – RÉGIME LÉGAL

§1. Principes

612. Définition

L'article 165 alinéa 2 du Code du Travail précise que les heures effectuées au delà de la durée légale de travail sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à majoration de salaire.

613. Durée maximale

Aux termes de la réglementation en vigueur les heures supplémentaires peuvent être effectuées dans toutes les branches professionnelles dans la limite d'un maximum de **vingt (20) heures par semaine**.

Elles ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de **soixante (60) heures** la durée hebdomadaire, ni à plus de **dix (10) heures** la durée journalière de travail.

§2. Formalisme

614. Nécessité d'une autorisation

L'Inspecteur du travail ne peut qu'exceptionnellement autoriser le dépassement de ces plafonds.

L'employeur qui souhaite recourir aux heures supplémentaires doit impérativement respecter une procédure d'autorisation préalable de l'Inspection du Travail qui suppose :

- une **consultation des délégués du personnel** qui sont tenus de donner leur avis sur la mesure envisagée dans un délai de 8 jours à compter de la demande qui leur a été faite, le défaut de réponse expresse équivalant à une autorisation tacite ;
- une **demande motivée adressée à l'Inspecteur du travail** du ressort accompagnée du compte-rendu de la consultation des délégués du personnel.

615. Contenu de la demande d'autorisation

Cette demande d'autorisation doit spécifier :

- la nature et la cause de la dérogation,
- le nombre d'ouvriers et d'employés pour lesquels la durée du travail sera prolongée,
- les jours où il sera fait usage de la dérogation,
- les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers et employés.

616. Obligation d'affichage

L'employeur doit afficher dans l'établissement un tableau récapitulatif des autorisations accordées et des dates des jours où les autorisations ont été utilisées.

617. Sanctions

Le recours aux heures supplémentaires sans autorisation est sanctionné par des peines d'amende et de prison.

En aucun cas l'employeur ne peut prétexter du défaut d'autorisation pour ne pas appliquer la majoration de salaire pour heures supplémentaires.

Le TRONC COMMUN des Conventions Collectives prévoit que l'employeur qui a recours aux heures supplémentaires ne pourra licencier dans un délai d'un mois le personnel ayant effectué ces heures **supplémentaires (ne sont cependant pas à prendre en considération les heures supplémentaires utilisées à l'exécution de certaines tâches particulières limitativement énumérées)**.

SECTION 2 – RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

§1. Pluralité de régimes

618. Maintien des anciens textes

En l'absence de texte pris sous l'empire des différents Codes du Travail qui se sont succédés, le régime juridique des heures supplémentaires ainsi que les modalités de leur rémunération relèvent toujours de l'arrêté n° 262I.TA du 8 février 1954.

Cet arrêté organise deux régimes, un régime général et un régime agricole.

619. Régime général - Majoration du taux horaire

Dans les établissements **non agricoles**, les heures supplémentaires sont rémunérées de la façon suivante :

- 10 % du salaire horaire normal pour les 8 premières heures supplémentaires,

- 25 % du salaire horaire normal au-delà de la 9^{ème} heure supplémentaire pour les heures effectuées de jour,
- 25 % du salaire horaire normal pour les heures effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés,
- 50 % du salaire horaire normal pour les heures supplémentaires effectuées de nuit,
- 100 % du salaire horaire normal pour les heures effectuées de nuit, les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés.

Ces majorations légales peuvent être augmentées en fonction des dispositions collectives.

Pour les entreprises assujetties à l'une des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN, il y a lieu de se référer à la convention **relative à la fixation du taux de majoration de la rémunération des heures supplémentaires qui prévoit des taux plus favorables aux travailleurs que ceux visés ci-dessus**.

Conformément à l'arrêté, les heures supplémentaires effectuées éventuellement le samedi sont, pour les entreprises entrant dans le champ d'application dudit arrêté, rémunérées au taux de majoration d'un jour ouvrable et non à celui du jour de repos hebdomadaire ou d'un jour férié.

620. Régime agricole

Dans toutes les entreprises agricoles, forestières et assimilées la durée normale de travail est fixée à 2.400 heures par an. Dans cette limite, la moyenne mensuelle est fixée à 8 heures par jour pendant toute l'année.

Les heures effectuées au-delà de la durée journalière du travail ainsi fixée donneront lieu aux majorations suivantes :

- 10 % du salaire horaire normal pour les 6 premières heures du jour au delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente ;
- 25 % du salaire horaire normal pour les heures suivantes de jour ;
- 50 % du salaire horaire normal lorsqu'elles se situent dans les heures de travail de nuit ;
- 25 % du salaire horaire normal lorsque les heures supplémentaires sont effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés ;
- 100% du salaire horaire normal pour les heures de travail de nuit.

Ces majorations légales peuvent être également augmentées en fonction des dispositions plus favorables des conventions collectives.

§2. Modalités de calcul des heures supplémentaires

621. Assiette de calcul

Le salaire horaire auquel s'applique la majoration est le **salaire effectif**, c'est-à-dire le salaire horaire du travailleur et non le salaire minimum de la Convention Collective.

Toutes les **primes inhérentes à la nature du travail** effectué, telles que primes de danger ou d'insalubrité doivent être comprises dans la base de calcul du salaire effectif.

En revanche, sont exclues de ce calcul les primes non inhérentes à la nature du travail, telles que :

- prime d'ancienneté ou d'assiduité,
- primes représentatives de frais (panier, outillage, transport etc.).

Par un jugement rendu le 30 avril 1976, le Tribunal du Travail de Libreville a rappelé qu'il était illégal de ne prendre en considération que le salaire de base pour le calcul des heures supplémentaires; en l'espèce, le Tribunal a jugé que **l'indemnité d'expatriation** devait être prise en compte.

622. Paiement forfaitaire des heures supplémentaires

Il importe enfin de souligner qu'aux termes du TRONC COMMUN, est de nul effet toute clause d'un contrat de travail fixant, **pour les manœuvres, ouvriers et employés**, le paiement des heures supplémentaires **sous forme de forfait**.

Il en est de même pour les **agents de maîtrise**, sauf si le forfait est au moins égal à la somme qui aurait dû être payée au titre des heures supplémentaires.

A contrario, le système du «**forfait de salaire**», présumé rémunérer toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de quarante (40) heures, est parfaitement **licite** pour le **personnel d'encadrement** et pour la **maîtrise** sous réserve pour ces derniers, de la condition prévue au paragraphe précédent.

Nous suggérons toutefois, afin de prévenir toute contestation, d'insérer dans les contrats des cadres une clause instaurant expressément le paiement forfaitaire des heures supplémentaires.

623. Réclamation du salarié

Le salarié qui demande en justice le paiement d'heures supplémentaires doit être à même de prouver :

- la réalité des heures supplémentaires;
- l'accord tacite ou exprès de l'employeur sur l'accomplissement des heures supplémentaires.

CHAPITRE 3 – LE REPOS HEBDOMADAIRE ET LES JOURS FÉRIÉS

SECTION 1 – LE REPOS HEBDOMADAIRE

§1. La règle : le repos dominical

624. Fondement

Aux termes de l'article 183 du Code du Travail, le repos hebdomadaire est **obligatoire**.

Il est au minimum de **24 heures consécutives** par semaine.

Il a lieu en principe le dimanche.

625. Champ d'application

Les dispositions du Code du Travail sont d'application large, elles visent donc tous les travailleurs employés dans les entreprises quel que soit le secteur d'activité. Des dérogations légales sont prévues en vue de l'aménagement du repos hebdomadaire en dehors du dimanche.

§2. Dérogations

626. Cadre légal

L'article 183 du Code du Travail précise que les dérogations au principe du repos hebdomadaire dominical doivent être déterminées par décret, notamment pour les professions pour lesquelles le repos doit être donné **un autre jour** que le dimanche.

Ainsi, l'Arrêté n°00000208/MTE instituant un système de dérogation à la durée

légale du travail sur site d'exploration et de production des hydrocarbures et activités connexes en République Gabonaise, est venu préciser pour les salariés travaillant sur site pétrolier devront bénéficier pour chaque **semaine passée sur site d'un (1) jour de repos** dont la jouissance est différée à la fin du séjour sur site, soit pour une rotation 28/28 : 4 jours de repos hebdomadaire, pour une rotation 14/14 : 2 jours de repos hebdomadaire ; ces jours de repos non pris sont rémunérés au taux majoré comme prévu par les dispositions réglementaires ou collectives en vigueur.

Par ailleurs, ces mêmes travailleurs bénéficient chaque travailleur sur site bénéficie d'**un (1) jour de récupération par jour de travail, rémunéré au taux normal**.

Ce jour de repos pourra par conséquent être pris un autre jour que le dimanche au regard des activités spécifiques propres au secteur pétrolier.

Pour les autres secteurs d'activité, et à défaut de tels décrets, il convient de se référer à l'ancienne réglementation, telle qu'elle résulte du décret n° 273 du 5 décembre 1962.

Ce décret distingue les dérogations au principe du repos dominical et celles au principe du repos hebdomadaire.

627. Dérogations au principe du repos dominical

a) Dérogations de plein droit

Le décret prévoit un certain nombre de dérogations de plein droit en faveur notamment des hôtels, restaurants, débits de boisson, hôpitaux, magasins d'alimentation, entreprises de transport, de distribution d'eau et d'électricité, de production de froid, d'enlèvement des ordures, services de garde etc.

Les entreprises exerçant dans ces activités sont admises de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement.

b) Dérogations facultatives

Des dérogations **facultatives** de caractère temporaire sont prévues en faveur des établissements qui ne peuvent mettre tout le personnel en repos simultanément le dimanche sans préjudice pour le public.

Le repos peut être ainsi donné soit toute l'année où soit à certaines époques de l'année, selon les modalités fixées par le décret, soit :

- un autre jour que le dimanche à tout le personnel ;
- du dimanche midi au lundi midi à tout le personnel ;
- le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
- par roulement à tout ou partie du personnel.

Le bénéfice de ces dérogations facultatives est subordonné à une autorisation du Ministère du Travail.

Les autorisations accordées sont valables une année mais renouvelables.

c) Dérogations facultatives de caractère occasionnel

En cas de travaux urgents et dans certains établissements de commerce ou de détail, des dérogations facultatives et occasionnelles peuvent être accordées.

Les dérogations accordées ne pourront excéder 3 dimanches par an.

628. Dérogations au principe du repos hebdomadaire

Des dérogations au principe du repos hebdomadaire peuvent être accordées avec ou sans repos compensateur (en cas de travaux urgents) ou avec repos compensateur en faveur de certaines catégories de travailleurs (notamment les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, les filles mineures, les gardiens, le personnel d'entretien des machines etc...).

Dans ce cas, des **affiches** écrites lisiblement doivent être apposées sur les lieux d'emploi, lorsque le repos accordé au personnel n'a pas lieu en totalité le dimanche ou a lieu un autre jour que le dimanche.

SECTION 2 – LES JOURS FÉRIÉS

§1. Liste des jours fériés

629. Textes

Le décret n°727/PR/MTEFP du 29 juin 1998, fixe le régime des jours fériés en République Gabonaise.

630. Fêtes légales

Les fêtes légales sont donc les suivantes :

- 1er janvier : Nouvel An ;
- l'Aï Fityri (fin du Ramadan) ;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 17 avril : journée nationale de la femme - Pâques et Lundi de Pâques ; - 1er mai : Fête du Travail ; - Pentecôte et Lundi de Pentecôte ; - l'Aid El Kebir (Fête du Mouton) ; - 15 août (Assomption) ; - 16-17 août : Anniversaire de l'Indépendance ; - 1er novembre : Toussaint ; - 25 décembre : Noël | <p>Toutefois, cette indemnité n'est pas due au cas où la fête légale coïncide avec le jour du repos hebdomadaire.</p> <p>Les travailleurs tenus d'exercer leurs activités professionnelles un jour férié, chôme et payé perçoivent en sus de l'indemnité compensatrice, le salaire correspondant à la journée de travail effectuée.</p> |
|---|---|

632. Absence de récupération

Sauf dérogation particulière accordée par le Ministre du Travail et de l'Emploi, les jours fériés, chôme et payés ne donnent pas lieu à récupération. En cas de dérogation particulière, les heures récupérées ouvrent droit au versement du salaire correspondant.

§2. Rémunération des jours fériés

631. Journées chômées et payées

Les jours fériés des fêtes légales sont **chômés et payés** et donnent droit au versement à la charge de l'employeur d'une indemnité compensatrice égale au salaire calculé sur la base de l'horaire normal, à l'exclusion des heures supplémentaires.

CHAPITRE 4 – LES CONGÉS-PAYÉS

En l'absence de dispositions précises, il est souvent fait référence à la doctrine (Circulaire, lettre du Ministère du Travail) et à la réglementation adoptées sous l'empire de l'ancien Code du Travail (Loi de 1978), afin de déterminer le régime juridique des congés payés.

En effet, dans la mesure où les dispositions de l'ancien Code du Travail relatives aux congés payés ont été intégralement reprises par le nouveau Code du Travail, cette doctrine et cette réglementation sont toujours en vigueur.

SECTION 1 – PRINCIPE DU DROIT AUX CONGÉS

§1. Le droit aux congés

633. Principe

Aux termes de l'article 185 du Code du Travail, le travailleur acquiert droit aux congés à raison de **deux jours ouvrables par mois de service effectif** ; les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ont droit à **deux jours et demi ouvrables**.

L'article 185 comporte la mention «*sauf dispositions contractuelles plus favorables....*».

Le Code ne fait donc pas obstacle à ce que les contrats individuels de travail ou les Conventions Collectives prévoient des congés payés de plus longue durée que le congé légal ; ce qui est souvent le cas pour les salariés expatriés.

634. Notion de jour ouvrable

Par jour ouvrable, il convient d'entendre tous les jours **autres que le dimanche et les jours fériés et chômés** en vertu de la loi, des règlements, des Conventions Collectives et des usages.

Le décret n° 728 du 29 juin 1998 qui répartit la durée légale hebdomadaire de 40 heures sur cinq jours précise que, pour le calcul des congés payés, la journée du samedi est considérée comme un jour ouvrable.

635. Jours ouvrés

Dans certaines entreprises, il est d'usage de calculer les congés en jours **calendaires** ou en jours **ouvrés**, c'est-à-dire en jours normalement travaillés.

Lorsque l'horaire de travail est réparti sur 5 jours, une semaine de congés équivaut donc à 5 jours ouvrés.

Cette méthode a l'avantage de simplifier le calcul des jours de congés pris, notamment en cas de fractionnement des congés. Elle ne doit toutefois en aucun cas léser le salarié par rapport au congé auquel il aurait pu prétendre de par la loi.

636. Ouverture du droit au congé

Le droit au congé est acquis après une durée de services égale à un an, soit une période de services de douze mois.

L'ouverture du droit au congé revêt donc un caractère annuel.

637. Distinction droit au congé –droit de jouissance du congé

Il convient de distinguer entre le droit aux congés et le droit de jouissance aux congés.

Le **droit aux congés** est ouvert au profit du travailleur qui justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant une période équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif.

Le Code du Travail assimile à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail.

Le **droit de jouissance aux congés** est acquis après une **durée de service égale à un an**.

Les Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN disposent que la jouissance du congé pourra être avancée ou différée, dans la limite de 6 mois, en fonction des nécessités du service.

638. Obligation d'octroi du congé

L'employeur a l'obligation d'accorder le congé.

La période des congés est fixée d'un commun accord ou, à défaut, par l'employeur conformément aux usages ; il n'existe pas au Gabon, comme dans certaines législations étrangères, de période de congés obligatoire.

Toutefois c'est à lui qu'incombe l'organisation des congés, c'est-à-dire de fixer la période des congés et l'ordre des départs dans l'entreprise, en fonction des nécessités du service.

Il est recommandé d'apurer le nombre de jours acquis au titre d'une année, ou sur la base des dispositions des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN prévoyant le report de la jouissance des congés sur 6 mois afin d'éviter le cumul des jours de congés payés sur de longues périodes.

La prorogation du droit à la jouissance du congé ne devant être utilisée qu'à titre exceptionnelle pour de véritables raisons de nécessités de services.

639. Fractionnement du congé

A défaut de dispositions légales et conventionnelles, les congés annuels peuvent être **fractionnés** (en deux ou plusieurs tranches) d'un **commun accord entre les parties**.

A la question de savoir si l'allocation de congés payés peut être fractionnée ou payée en une seule fois, alors même que le travailleur fractionne la jouissance de son droit au congé, nous pensons que dès lors que le travailleur a cumulé une année de service effectif, l'employé peut prétendre à la totalité de son allocation de congés payés, même s'il jouit de ses jours de congés payés ultérieurement, mais ceux-ci seront sans solde. Toutefois, d'accord parties, le paiement peut être fractionné.

640. Indemnité compensatrice de congés payés

Le Code du Travail interdit de façon expresse l'octroi d'une indemnité compensatrice de congé à la place du congé.

La pratique qui consiste à payer des congés payés aux travailleurs alors même que ces derniers continuent à travailler est proscrire, et ce même si les travailleurs ont expressément manifesté leur volonté.

L'indemnité compensatrice de congé payés n'est due qu'en cas de rupture du contrat avant que le travailleur n'ait acquis son droit à la jouissance du congé. Cette indemnité est calculée sur la base des droits acquis.

641. Lieu des congés

Le travailleur est libre de prendre son congé dans le pays de son choix.

Toutefois, si le salarié a été recruté hors de son lieu d'emploi, l'article 189-2° du Code du Travail prévoit que l'employeur est tenu de payer les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs ainsi que le transport de leurs bagages) pour le trajet de son lieu d'emploi à son lieu de résidence habituelle.

Par ailleurs, les délais de route augmentant la durée du congé ne peuvent être supérieurs au temps nécessaire au travailleur pour se rendre en congé au lieu de sa résidence habituelle.

642. Prescription du droit au congé

Le congé doit donc être **obligatoirement pris** ; le droit au congé **se prescrit dans un délai de deux (2) ans** à compter de la date à laquelle l'ancienneté de service ouvre droit au congé, sauf en cas de force majeure ou de faute de l'employeur.

§2. Durée des congés

643. Durée minimale du congé

L'article 185 susvisé instaure une durée minimale garantie de congés payés annuels.

Tout salarié (gabonais, étranger, avec ou sans contrat écrit, titulaire ou apprenti, engagé pour une durée déterminée ou indéterminée....) doit bénéficier chaque année, obligatoirement, d'un congé au moins égal à deux (2) jours ouvrables par mois de service effectif (ou à 2,5 jours s'il est âgé de moins de 18 ans), ou pour les expatriés, d'un congé égal au moins à quatre (4) ou cinq (5) jours ouvrables par mois de service effectif selon les clauses contractuelles.

644. Augmentation de la durée du congé

Le Code du Travail prévoit que la durée du congé est augmentée en considération de l'ancienneté dans l'entreprise et pour les mères de famille.

La durée minimale de congé est donc augmentée pour les mères de famille et en fonction de l'ancienneté des salariés.

a) Ancienneté du salarié

En vertu des principes généraux du droit social, **l'ancienneté dans l'entreprise** signifie l'activité au sein de la même entité économique, sans que les modifications survenues dans la situation juridique de l'employeur (fusion, scission, cession etc.) ne constituent une interruption de cette activité.

L'arrêté n° 0031/M.T.E. du 21 Novembre 1980 pris en application du Code du Travail de 1978 dispose :

«La durée du congé annuel défini à l'article 125 du Code du Travail (article 185 du nouveau code) est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, à raison d'un minimum de :

- 2 jours ouvrables après 5 ans de services continus dans la même entreprise ;
- 1 jour ouvrable par année supplémentaire, au-delà de 5 ans».

Cet arrêté demeure applicable dans la mesure où les dispositions relatives aux congés payés sont inchangées dans le nouveau Code du Travail.

Toutefois, il convient de comparer les dispositions de l'arrêté susvisé avec celles de la Convention Collective applicable, afin de retenir le régime le plus favorable.

b) Mères de famille

Par application de l'article 186 alinéa 4 du Code du Travail, les mères ont droit à **un jour de congé supplémentaire par an et pour chaque enfant à charge de moins de 16 ans**.

Les femmes salariées ou apprenties, âgées de moins de 21 ans, ont droit à **deux jours supplémentaires** par enfant à charge.

c) Cas des travailleurs expatriés

On peut se demander si l'arrêté n°0031 précité est applicable aux travailleurs bénéficiant d'une durée de congé plus longue que la durée légale (par exemple, les salariés expatriés).

Le Ministère du Travail, interrogé sur ce point, a répondu (lettre n° 00021/M.T.E. du 10 Janvier 1981) que :

«Dès lors que l'article 125 [article 185 nouveau] du Code du Travail reconnaît aux contrats et Conventions Collectives la possibilité de prévoir des congés de plus longue durée, il paraît difficile d'admettre que l'augmentation de cette durée en considération de l'ancienneté ne puisse s'appliquer qu'aux seuls travailleurs bénéficiant d'un minimum légal, surtout que la durée accordée par les Conventions Collectives ou les contrats individuels peut varier selon le secteur d'activité ou l'entreprise».

Cette interprétation est toujours en vigueur sous l'empire du nouveau Code du Travail, dans la mesure où les dispositions de l'article 125 ancien ont été reprises par l'article 185 nouveau.

Toutefois, bien que cette interprétation soit favorable aux travailleurs, elle est contestable dans la mesure où l'arrêté précité vise expressément **la durée minimum légale des congés payés** fixée par le Code du Travail.

L'interprétation du Ministère du Travail ne serait possible que si l'arrêté dont il s'agit avait visé **la durée des congés annuels** au lieu de la durée minimum légale des congés.

La doctrine estime que l'avis donné par le Ministère du Travail sur ce point lie l'Administration qui en est l'auteur, sans pouvoir pour autant être assimilée à une norme juridique ayant force auprès des juridictions sociales.

Le principe est donc que le salarié ne peut bénéficier que du système légal ou du système conventionnel (le plus avantageux étant retenu) mais ne peut cumuler les deux.

Les tribunaux du travail n'ont jamais, à notre connaissance, statué sur ce point de droit.

En outre, la durée du congé est augmentée des délais de route pour se rendre au lieu d'engagement spécifié au contrat et vice-versa (article 188 alinéa 4 du Code du Travail).

SECTION 2 – DÉTERMINATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL EFFECTIF

§1. Notion de travail effectif

645. Absence de définition

La notion de «**travail effectif**» n'est pas précisée légalement. Elle désigne toute période de travail effectuée dans l'entreprise ou considérée comme telle (période d'apprentissage, d'essai, de préavis....).

En cas de contrats successifs (au service du même employeur), les différentes périodes d'activité sont totalisées.

646. Périodes d'inactivité assimilées légalement au travail effectif

Les périodes de suspension du contrat de travail, se traduisant par l'absence du travailleur, n'ont pas à être retenues.

Toutefois, la loi interdit de déduire de la base de calcul des congés payés les absences suivantes :

- accident du travail ou maladies professionnelles ;
- congés de maternité (14 semaines) ;
- maladies ordinaires (dans la limite de 6 mois) dûment constatées par un médecin ;
- permissions exceptionnelles à l'occasion d'événements familiaux (dans la limite de 10 jours) ;
- appel sous les drapeaux ou service militaire de l'employeur ou du travailleur (article 36 du Code du Travail), dans la limite du préavis.

647. Périodes d'inactivité assimilées conventionnellement au travail effectif

Les **Conventions Collectives** issues du TRONC COMMUN complètent le dispositif législatif, en assimilant à des périodes de travail effectif :

- les absences à finalité syndicale (dans la limite de 6 jours par an) ;
- les congés d'éducation ouvrière ou syndicale (dans la limite de 10 jours par an) ;
- les congés d'éducation sportive (dans la limite de 10 jours par an, non cumulables avec le cas précédent).

Bien que le Code n'y fasse pas allusion, nous pensons que les congés payés de l'année précédente doivent (le cas échéant) être pris en compte pour la détermination du temps de service effectif.

En revanche, selon la doctrine et la jurisprudence gabonaises, l'indemnité de congés payés afférente au préavis n'est due «*qu'en cas de travail effectué durant la période de préavis*».

Seul le **préavis réellement effectué** peut normalement ouvrir droit à congé. Toutefois, l'employeur peut en décider autrement.

§2. Cas particuliers

648. Incidence des jours fériés

Un **jour férié chômé** survenant pendant les congés a pour effet de prolonger ceux-ci d'une journée car il n'est pas considéré comme un jour ouvrable.

Il n'y a pas lieu à prolongation, lorsque le jour férié légal coïncide avec le jour de repos hebdomadaire.

649. Incidence de la maladie

A défaut de précisions jurisprudentielles gabonaises, il peut être fait référence aux décisions de la Cour de Cassation française.

a) Travailleur tombant malade pendant ses congés

Dans cette hypothèse, la maladie survient pendant la période de congés payés, mais se termine avant l'expiration de ceux-ci.

La question est alors de savoir si le salarié bénéficiera, après sa guérison, des congés dont il n'a pas profité.

La jurisprudence française (qui n'est pas unanime sur ce point) répond le plus

souvent par la négative, jugeant que l'employeur en accordant au salarié le congé prévu par la loi s'est acquitté de toutes ses obligations sans que les divers incidents (tels que la maladie) qui surviendraient pendant ce congé puissent modifier ultérieurement l'étendue de son obligation légale.

Ainsi, selon la Cour, le travailleur malade pendant son congé légal n'est pas fondé à exiger un nouveau congé, rémunéré ou non.

Il existe cependant des décisions en sens contraire, basées sur le fait que le congé est nécessaire au repos du travailleur.

b) Travailleur dont la maladie se poursuit après l'expiration des congés

A compter du jour où le congé est expiré le travailleur dont la maladie n'est pas guérie n'est plus sous le régime des congés payés, mais sous celui de la suspension pour maladie ; tous les textes légaux, réglementaires ou conventionnels de la protection du travailleur en cas de maladie, s'appliquent.

Si le travailleur prévient, dans les formes prévues, l'employeur de sa maladie, il peut différer la reprise de son travail jusqu'à l'expiration de la date figurant sur le certificat médical délivré par le médecin.

Les tribunaux n'hésitent pas à condamner le salarié quand une fraude est manifeste et n'a pour but que de prolonger la durée des congés de ce dernier.

SECTION 3 – L'ALLOCATION DES CONGÉS PAYÉS

§1. Assiette de calcul

650. Base légale de calcul

Aux termes de l'article 188 alinéa 1 du Code du Travail, l'employeur doit verser au travailleur, durant tout le congé, une allocation au moins égale à la moyenne correspondante des **salaires, indemnités, primes et commissions diverses** dont le travailleur a bénéficié au cours des 12 mois précédant son départ en congé.

651. Éléments à exclusion de la base de calcul de l'allocation des congés payés

L'employeur peut exclure de la base de calcul de l'allocation de congé :

- les primes de rendement ou d'assiduité ;
- les indemnités représentatives de frais, de risques ou d'inconvénients professionnels ; **à l'exception des indemnités inhérentes à l'obligation de logement** qui peuvent être incluses dans la base de calcul.

Le Ministère du Travail a précisé dans la Circulaire n°525 du 9 décembre 1978 que le législateur a exclu de la base de calcul de l'allocation de congé, les accessoires suivants :

- prime de rendement ;
- prime de risque ;
- prime d'insalubrité ;
- prime de salissure ;
- prime de panier ;
- prime de transport ;
- indemnité d'entretien de véhicule.

L'Administration a précisé également (circulaire n° 00044/M.T.S.S. du 29 Janvier 1980) que **l'indemnité de sujétion nationale**, n'étant pas imposable, n'entrait en ligne de compte pour le calcul d'aucun autre avantage ayant le caractère d'un salaire.

Enfin, le Ministre du Travail, interrogé par nos soins, a répondu (lettre n° 00886/M.T.E. du 31 Juillet 1980) que pouvaient être exclues de la base de calcul des congés payés les «**gratifications de type bénévole ou facultatif**», c'est à dire celles dont les modalités de paiement procèdent de la seule volonté de l'employeur, des résultats de l'entreprise ou du comportement du travailleur, et dont le montant peut varier d'un exercice à l'autre.

652. Eléments à inclure dans la base de calcul de l'allocation des congés

L'Administration admet, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux gabonais, l'inclusion dans la base des congés des **gratifications obligatoires**, soit de celles ayant un caractère de **généralité** (versées à l'ensemble du personnel), de **régularité** (allouées annuellement à pareille époque) et de **fixité** (payées selon un montant constant).

Par ailleurs, selon la doctrine du Ministère du Travail (circulaire n° 525 précitée), **sont à prendre en compte pour le calcul de l'allocation :**

- les primes d'ancienneté ;
- les heures supplémentaires ;
- le sursalaire, ou toutes autres primes non définies, ayant le caractère de sursalaire.

653. Allocation des congés précédents

Bien que le Code du Travail n'y fasse pas allusion, dans la mesure où la période de congé est assimilée à une période de

travail effectif, nous pensons que l'allocation **versée au titre des congés précédents** est à inclure (le cas échéant) dans la base de calcul de l'allocation de congés (par référence à l'ancienne réglementation).

654. Indemnités journalières de maladie ou de maternité

Les **période de maladie** (ou de maternité) étant de la même façon assimilables à des périodes de travail effectif, les indemnités correspondantes entrent également dans la base, qu'elles soient à la charge de l'entreprise ou avancées par l'entreprise pour le compte de la C.N.S.S.

655. Indemnité d'expatriation

Un point mérite, à notre sens, d'être approfondi ; c'est le cas particulier de **l'indemnité d'expatriation** (ou d'éloignement).

Le Code du Travail de 1962 (Loi n° 88/61 du 4/01/1962) excluait expressément de la base de calcul de l'allocation de congés, «l'indemnité de sujétion d'éloignement», souvent appelée indemnité d'expatriation ; toutefois, le législateur avait pris soin de préciser que, pour être exclue, cette indemnité ne devait pas excéder les 4/10èmes du salaire de base (40 %).

Le Code institué par la loi du 1er Juin 1978 ne faisait plus référence à l'indemnité d'expatriation. Il en est de même pour le Code du Travail en vigueur actuellement ; toutefois cette forme de rémunération subsiste toujours par le truchement des contrats individuels de travail.

Notons que pour tous les salariés dont le contrat a été conclu sous l'empire du Code de 1962, il s'agit d'un **avantage acquis**.

En outre, rien ne s'oppose à notre avis à ce que les parties conviennent (librement désormais) de la fixation d'une indemnité d'expatriation dans les contrats de

travail conclus postérieurement à l'entrée en vigueur des Codes du Travail de 1978 et de 1994.

La question se pose donc de savoir quel est le sort de l'indemnité d'expatriation au regard des règles applicables en matière de congés payés.

Il nous semble que l'indemnité d'expatriation peut être assimilée désormais à une «**indemnité représentative de risques et d'inconvénients professionnels**» et qu'il est toujours possible de l'exclure de la base de calcul de l'allocation de congés.

Toutefois, si l'employeur procède à une telle exclusion concernant un salarié dont le contrat est antérieur à l'entrée en vigueur du Code du Travail de 1978, il devra respecter la proportion des 4/10èmes en tant qu'avantage acquis.

Concernant les salariés dont l'engagement est postérieur à cette date, l'exclusion n'est selon nous possible qu'à condition d'être expressément prévue dans le contrat.

Ces interprétations nous ont été confirmées par écrit par le Ministère du Travail (lettre n°135/D.T.R. du 7 octobre 1980).

Il convient d'ajouter qu'**en pratique**, la plupart des nouveaux contrats d'expatriés accordent le bénéfice de l'indemnité d'expatriation pendant les congés payés annuels.

656. Prime de brousse

Nous avons relevé que le Tribunal du Travail de Libreville (jugement du 30 avril 1976) a estimé qu'il y avait lieu d'inclure une «**prime de brousse**» dans la base de calcul de l'allocation de congé.

Cependant, il apparaît à la lecture du jugement que, dans l'esprit des parties, la prime de brousse faisait partie intégrante

du salaire de base ; en outre, ce jugement a été rendu sous l'empire de l'article 92 du Code du Travail de 1962 disposant que l'indemnité d'expatriation ne pouvait être supérieure à 40 % du salaire de base ; nous n'avons malheureusement pas retrouvé de jurisprudence dans ce sens sous l'empire des Codes du Travail qui se sont succédés après 1962.

§2. Modalités de calcul de l'allocation des congés payés

657. Fondement

Les modalités de calcul de l'allocation des congés payés ont été précisées dans une circulaire n°565 prise en application du Code de 1978.

Ces modalités s'appliquent aux dispositions du Code du Travail de 1994, conformément à l'article 380 alinéa 2 dudit code qui dispose que :

«la réglementation existante, prise en application des lois antérieures, les contrats individuels de travail en cours ainsi que les Conventions Collectives passées avant promulgation de la présente loi restent en vigueur en celles de leurs dispositions qui ne lui sont pas contraires».

658. Méthode de calcul

Aux termes de cette circulaire ministérielle, l'allocation de congé est toujours égale au rapport entre le nombre de jours ouvrables dans l'année et le nombre de jours de congé acquis au bout d'une année.

Ainsi, à raison de 2 jours ouvrables par mois, le travailleur adulte aura droit à $2 \times 12 = 24$ jours de congé, et le jeune travailleur de moins de 18 ans $2,5 \times 12 = 30$ jours de congé.

L'année en matière de congé se composant de 12 mois de 24 jours chacun, les

formules de calcul de l'allocation de congé sont les suivantes.

659. Congé principal

a) Pour adultes :

$$\frac{2 \times 12}{24 \times 12} = \frac{24}{288} \text{ ou } \frac{1}{12}$$

Exemple :

Un travailleur totalisant 960.000 F CFA dans l'année percevra, lors de son départ en congé, une allocation égale à 1/12 de cette somme soit :

$$960.000 \text{ F CFA divisé par } 12 \\ = 80.000 \text{ F CFA}$$

b) Pour le mineur :

$$\frac{2,5 \times 12}{24 \times 12} = \frac{30}{288} \text{ ou } \frac{5}{48}$$

Exemple :

Un travailleur âgé de moins de 18 ans et totalisant 960.000 F CFA dans l'année, percevra, lors de son départ en congé, une allocation égale à 5/48 de cette somme soit :

$$\frac{960.000 \times 5}{48} = 100.000 \text{ F CFA}$$

Ces règles pouvant parfois s'avérer défavorables aux travailleurs (notamment lorsque des augmentations de salaires sont intervenues dans l'année) le Ministère du Travail estime que l'allocation de congés ne doit pas être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

Si c'était le cas, l'adulte percevrait tout simplement un mois de salaire complet, tandis que le mineur toucherait une allocation égale au salaire mensuel divisé par 24 et multiplié par 30.

660. Congé supplémentaire

Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre de l'ancienneté ou à celui des charges de famille, conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 186 du Code, donne lieu au versement d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

Exemple :

Soit un travailleur ayant droit à 3 jours de congé supplémentaires. Si son allocation de congé est de 80.000 F CFA pour 24 jours ouvrables de congé normal, il recevra en plus, pour son congé supplémentaire :

$$\frac{80.000 \times 3}{24} = 10.000 \text{ F CFA}$$

§3. Modalités de règlement de l'allocation des congés payés

661. Versement lors du départ en congés

Aux termes de l'article 188 alinéa 3 du Code du Travail, l'allocation de congés doit être versée au travailleur intégralement **avant son départ en congés**.

662. Régime fiscal

L'allocation de congés a le caractère d'un **salaire**.

Par conséquent, elle est soumise au régime juridique, fiscal des salaires :

- obligation d'établir un bulletin de paie ;
- assujettissement du montant brut aux cotisations à la C.N.S.S. ;
- assujettissement du montant net à la T.C.S. et à l'I.R.P.P., par voie de retenue à la source ;
- privilèges et garanties de la créance de salaire.

663. Allocation d'une indemnité compensatrice en cas de résiliation du contrat

Cette indemnité est allouée aux travailleurs dont le contrat est résilié (licenciement, démission), ou arrivé à terme, avant que leur droit à congés annuels n'ait été ouvert.

Il s'agit d'une indemnité **compensatrice**, versée lorsque la rupture ou l'expiration du contrat de travail intervient avant que le travailleur n'ait acquis droit de jouissance aux congés.

L'indemnité est calculée sur la base des droits acquis, de la même façon que l'allocation de congé.

664. Incidence de la faute lourde

Contrairement à certaines législations étrangères, le droit gabonais ne prive pas de cette indemnité les salariés révoqués pour **faute lourde**.

665. Incidence du préavis

L'indemnité compensatrice de congés payés ne doit pas être confondue avec le préavis : la prise de congés payés suspend le préavis.

En conséquence, un salarié en préavis est en droit de prendre ses congés payés aux dates auparavant fixées.

De même, le préavis d'un salarié licencié en cours de congés payés ne commence qu'à l'expiration de la période de congés.

L'indemnité de congé ne saurait, selon nous, avoir pour effet de reporter dans le temps la date de résiliation du contrat de travail ; par conséquent, c'est à la date d'expiration du préavis (exécuté ou non) qu'il convient de se situer pour déterminer l'ancienneté du salarié, en vue du calcul de l'indemnité de licenciement ou de services rendus.

666. Cas de nullité

L'article 187 alinéa 3 du Code du Travail dispose qu'en dehors de ce cas, **est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice à la place du congé**, l'employeur qui a passé un tel accord avec son salarié ne peut donc s'en prévaloir.

SECTION 4 – VOYAGES – TRANSPORTS

§1. Obligation d'employeur

667. Obligation légale

L'employeur doit prendre en charge les frais de voyage et de transport du travailleur et de sa famille dans un certain nombre d'hypothèses énumérées par le Code du Travail.

L'article 189 du Code du Travail dispose :

«Lorsque l'exécution du contrat de travail entraîne le déplacement du travailleur du lieu de recrutement au lieu d'emploi, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs à charge, ainsi que les frais de transport de leurs bagages, sont dus par l'employeur :

- a) du lieu de recrutement au lieu d'emploi ;

b) du lieu d'emploi au lieu de recrutement et viceversa en cas de congé normal. Le retour au lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur, à cette date, est en état de reprendre son service.

c) du lieu d'emploi au lieu de recrutement :

- en cas d'expiration du contrat à **durée déterminée** ;

- en cas de rupture du contrat ou de l'engagement à l'**essai** ;

- en cas de rupture du contrat due à un cas de **force majeure** ;

- en cas de résiliation du contrat à la suite d'un **accident du travail** ou d'une maladie ayant rendu le travailleur inapte à assurer les fonctions pour lesquelles il a été engagé ;

- en cas de résiliation du contrat **du fait de l'employeur** ou du travailleur...».

Le contrat de travail ou la Convention Collective peuvent prévoir une durée minima de séjour ne pouvant excéder **six mois**, en deçà de laquelle le transport de la famille ne sera pas à la charge de l'employeur.

668. Prise en charge des frais de voyage et transport

Il ressort des dispositions de l'article 189 susmentionné que les frais de voyage et de transport sont à la charge de l'entreprise :

- à l'occasion du **recrutement** du travailleur expatrié, ou du travailleur gabonais ne résidant pas au lieu d'emploi, quelle que soit la durée du contrat ;

- à l'occasion des **congés payés** ; en cas de fractionnement des congés, la prise en charge des voyages correspondants

se fera d'un commun accord entre les parties ;

- en cas d'interruption de la **période d'essai**, même si c'est le travailleur qui a pris l'initiative de cette interruption ;

- pour toute résiliation imputable au travailleur ;

- dans toutes les hypothèses où la rupture du contrat **n'est pas imputable au travailleur** :

- arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée,

- force majeure,

- accident du travail ou maladie professionnelle,

- résiliation imputable à l'employeur.

669. Décès du travailleur

L'article 194 du Code du Travail précise qu'en cas de décès au lieu d'emploi du travailleur **déplacé** ou d'un membre de sa famille dont le voyage était à la charge de l'employeur, le rapatriement du corps du défunt est à la charge de l'employeur.

670. Exception : cas de prise en charge par le travailleur

En fait, les seules hypothèses dans lesquelles l'entreprise est partiellement libérée de son obligation de prise en charge, réside :

- dans la **démission du travailleur**

- dans la **faute lourde de ce dernier**.

Dans ces deux cas, le montant des frais de voyage et de transport **de retour** incombant à l'entreprise est **proportionnel au temps de service** du travailleur démissionnaire ou licencié pour faute lourde.

§2. Modalités de prise en charge

671. Choix du transport

L'employeur est libre du choix du mode de transport.

Le salarié qui use d'une voie et de moyens de transport plus coûteux que ceux choisis par l'employeur n'est remboursé que sur la base des frais occasionnés par le mode de transport agréé par l'entreprise.

S'il use d'une voie ou de moyens plus économiques, il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais engagés.

En outre, à défaut de convention contraire, le salarié qui use d'un mode de transport moins rapide ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs que ceux qu'impose le mode normal.

672. Résiliation du contrat

Le travailleur qui a cessé son service peut faire valoir auprès de son employeur ses droits en matière de congé, de voyage et de transport dans un **délai minimum d'un an** à compter du jour de la cessation de travail.

Toutefois, les frais de voyage ne seront payés par l'employeur qu'en cas de **déplacement effectif** du travailleur.

Le travailleur qui a cessé son travail et qui est dans l'attente du moyen de transport désigné par l'employeur continue à percevoir son salaire dans les mêmes conditions que s'il était resté en service.

Ainsi, le Tribunal du Travail de Libreville a eu l'occasion de préciser que la prise en charge des **frais de déménagement** du travailleur ne constituait pas une **obligation légale** pour l'employeur (T.T.L. 9 avril 1976). De même, la Cour d'Appel de Port-Gentil, par un arrêt du 12 août 2003, a fait une application stricte de cette disposition.

TITRE 8

CONDITIONS

PARTICULIÈRES

DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 – LE TRAVAIL DES FEMMES

SECTION 1 – PROTECTION CONTRE CERTAINS TRAVAUX

§1. Les travaux interdits

673. Principe

L'article 176 du Code du Travail dispose :

«Des décrets fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes».

A défaut de textes d'application du Code du Travail, la réglementation applicable résulte du décret n° 276 du 5 décembre 1962, relatif au travail des femmes et des femmes enceintes, pris en application de l'ancien Code du Travail (Loi n° 88/61 du 4.01.1962).

Selon cette réglementation, dans les établissements **de quelque nature qu'ils soient**, il est interdit d'employer les femmes à des travaux :

- excédant leurs forces ;
- présentant des causes de danger ;
- qui, par leur nature et par leurs conditions, sont susceptibles de blesser la moralité.

674. Limitation de l'horaire de travail

Dans les établissements **industriels et commerciaux**, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de **dix heures** par jour, coupées d'un

ou plusieurs repos dont la durée globale ne peut être inférieure à une heure.

675. Nature des travaux interdits

Dans les établissements de quelque nature qu'ils soient, il ne peut être imposé aux femmes de porter, traîner ou pousser, des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :

- port des fardeaux : 25 kg ;
- transport par wagonnets circulant sur voie ferrée 600 kg (véhicule compris) ;
- transport sur brouettes ou diables : 40 kg (véhicule compris) ;
- transport sur véhicules de 3 à 4 roues : 60 kg (véhicule compris) ;
- transport sur charrettes à bras : 130 kg (véhicule compris).

D'autres interdictions sont prévues par le décret n° 276 susvisé, dans certains secteurs d'activité ou dans les établissements où s'effectuent certains travaux (énumérés dans deux tableaux A et B annexés audit décret).

Toutefois, toutes les interdictions susmentionnées **ne visent pas** :

- les femmes occupant des postes de direction ou de responsabilité technique,
- les femmes occupées dans des services médicosociaux (sans activité manuelle).

676. Travaux interdits aux femmes enceintes

Dans les établissements de toute nature, il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par les femmes enceintes ou dans les trois semaines qui suivent la reprise du travail après leurs couches.

- verreries ;
 - papeteries ;
 - sucreries où l'on traite le sucre brut ;
 - réduction du minerai d'or ;
- dans le cas des femmes qui occupent des postes de direction impliquant une responsabilité et qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.

§2. Le travail de nuit des femmes

677. Interdiction

Les femmes ne doivent pas être employées **de nuit** dans les établissements industriels, publics ou privés, ni aucune dépendance d'un de ces établissements, à l'exception des établissements où les seuls employés sont les membres d'une même famille (article 167 du Code du Travail).

678. Exceptions

Le travail de nuit des femmes est exceptionnellement autorisé :

- en cas de force majeure, lorsqu'il se produit dans une entreprise une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique ;
- dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable ;
- dans le cas des enfants de plus de 16 ans, employées dans les industries suivantes à des travaux, qui doivent, en raison de leur nature, nécessairement être continués jour et nuit, à savoir :
 - usines de fer et d'acier pour les travaux où l'on fait l'emploi des fours à réverbères ou à régénération, et galvanisation de la tôle et du fil de fer, excepté les ateliers de décapage ;

679. Le repos compensateur journalier des femmes

L'article 169 du Code du Travail dispose que le repos compensateur journalier des femmes doit avoir une durée de 12 heures consécutives au minimum.

§3. Contrôle de l'Inspection du travail

680. Examen médical

Aux termes de l'article 178 du Code du Travail, l'Inspecteur du travail peut requérir l'**examen médical** des femmes par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail auquel elles sont employées n'excède pas leurs forces.

681. Initiative de l'intéressée

Le Code précise que cette réquisition doit intervenir de plein droit à la demande des intéressées.

Cela signifie qu'il n'y a pas d'action directe de l'Inspecteur du travail, le contrôle est subordonné à la demande de la femme employée.

682. Obligation de reclassement

Lorsqu'il est prouvé que la femme est inapte physiquement au travail auquel elle est employée, elle doit être affectée à un travail correspondant à son aptitude physique.

683. Résiliation du contrat de travail

En cas d'impossibilité de reclassement de la femme inapte, le contrat doit être résilié avec paiement des indemnités légales de rupture, à savoir l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés.

Dans cette hypothèse, l'employeur devra respecter la procédure légale de licenciement prévue aux articles 50 et suivants du Code du Travail.

SECTION 2 – PROTECTION JURIDIQUE ET SOCIALE

Le Code du Travail organise un certain nombre de règles protectrices de la femme tant au plan juridique qu'au plan social.

§1. Protection juridique

684. Capacité de contracter

La femme mariée peut conclure un contrat de travail sans l'autorisation de son mari. Celui-ci peut cependant s'opposer à ce que sa femme exerce une activité séparée, si cette opposition est fondée sur l'intérêt de la famille.

La femme mariée a un recours contre une telle opposition, mais il faudra qu'elle établisse que la décision maritale n'est pas justifiée et correspond à des motifs illégitimes.

Enfin, il convient de rappeler que la femme mariée peut ester en justice.

685. Egalité de traitement

L'article 140 du Code du Travail a, entre autres, pour finalité d'éliminer toute discrimination au profit des femmes en matière de rémunération.

Aux termes de cet article, «à conditions égales de travail, de qualification et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur nationalité, leur opinion, leur sexe et leur âge».

Le nouvel alinéa 2 de l'article 140 rappelle le principe de l'égalité **de rémunération** entre les hommes et les femmes : ce principe interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe.

Ledit alinéa prévoit que l'égalité de rémunération entre la main d'œuvre masculine et la main d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale et de même nature se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

686. Congé supplémentaire

Les mères de famille salariées ont droit à un jour de congé supplémentaire par an pour chaque enfant de moins de 16 ans enregistré à l'Etat civil (article 186 du Code du Travail).

§2. Protection sociale

687. La femme enceinte

Cette protection sociale concerne essentiellement la femme au cours de sa grossesse et après la naissance de son enfant. Ces règles résultent du Code du Travail et du Code de la Sécurité Sociale.

688. Nature de la protection

Il s'agit notamment des possibilités de mutation de la femme enceinte en cas de travail reconnu dangereux pour sa santé ou celle de l'enfant, de la suspension de son contrat de travail pendant et après la grossesse, des indemnités journalières, du maintien de certains avantages, des périodes d'allaitement et des prestations diverses du Code de la Sécurité Sociale.

CHAPITRE 2 – LES JEUNES TRAVAILLEURS

SECTION 1 – PROTECTION

§1. Le travail des jeunes de moins de 18 ans

689. Principe pour les moins de 16 ans : Interdiction

Les jeunes ne peuvent être employés dans les établissements industriels, publics ou privés qu'à partir de l'âge de 16 ans.

En effet, aux termes de l'article 177 du Code du Travail :

«les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l'âge de 16 ans, sauf dérogation édictée par décret..., compte tenu des circonstances et des tâches qui peuvent leur être demandées».

A défaut de textes d'application pris sous l'empire des différents Codes du Travail, c'est le décret n° 275 qui s'applique.

Toutefois, des dérogations à leur emploi et à celui des jeunes de moins de 16 ans sont prévues par le Code du Travail et le décret n° 275 susvisé.

L'article 1er du décret précise que les établissements où les seuls employés sont les membres de la même famille, ne sont pas visés par cette interdiction.

Même dans ce dernier cas, il est interdit d'employer durant les périodes scolaires les enfants de moins de 16 ans, fréquentant un établissement scolaire public ou privé.

690. Principe pour les moins de 18 ans : Limitation

Le nouvel alinéa 2 de l'article 177 du Code du Travail dispose que *«tout enfant, avant l'âge de dix huit ans, ne peut être employé à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité».*

691. Les travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans

Certains travaux sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Il s'agit de ceux :

- qui l'exposent à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels;
- qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui comportent des manipulations ou le port de lourdes charges;
- qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés;
- qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer l'enfant à des substances, des agents ou de procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à la santé."

La liste des types de travaux visés ci-dessus est fixée par décret pris en Conseil des Ministres après consultation

des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Un décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé de la Santé fixe la nature des travaux, les catégories d'entreprises interdites aux jeunes ainsi que l'âge limite auquel s'applique l'interdiction.

§2. Le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans

692. Interdiction légale

Les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas être employés **de nuit** dans les établissements industriels, publics ou privés, ni aucune dépendance d'un de ces établissements, à l'exception des établissements où les seuls employés sont les membres d'une même famille (article 167 du Code du Travail).

693. Exceptions

Le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est exceptionnellement autorisé :

- en cas de force majeure, lorsqu'il se produit dans une entreprise une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique ;
- dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable ;
- dans le cas des jeunes de plus de 16 ans, employés dans les industries suivantes à des travaux, qui doivent, en raison de leur nature, nécessairement être continués jour et nuit, à savoir :
 - usines de fer et d'acier pour les travaux où l'on fait l'emploi des

fours à réverbères ou à régénération, et galvanisation de la tôle et du fil de fer, excepté les ateliers de décapage ;

- verreries ;
- papeteries ;
- sucreries où l'on traite le sucre brut ;
- réduction du minerai d'or.

694. Le repos compensateur et journalier des jeunes travailleurs

L'article 169 du Code du Travail dispose que le **repos compensateur journalier** des enfants de moins de 18 ans doit avoir une durée de 12 heures consécutives au minimum.

§3. Contrôle de l'inspection du travail sur l'aptitude physique des jeunes travailleurs

695. Examen médical

L'Inspecteur du travail peut requérir l'**examen médical** de tout jeune travailleur jusqu'à l'âge de 18 ans (et pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, jusqu'à l'âge de 21 ans au moins), par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail auquel il est employé n'excède pas ses forces.

«L'Inspecteur du travail peut exiger la production de pièces d'état civil de tout enfant dont il a de fortes présomptions de penser qu'il est employé à une activité correspondant aux pires formes de travail de l'enfant, l'interroger avec ou sans témoins, dans le cadre du secteur moderne ou du secteur informel et, le cas échéant, de le faire appréhender par les forces de sécurité.» Alinéa 2 article 178 C. du Travail.

Par ailleurs, l'Inspecteur doit également dénoncer tout fait constitutif d'exploitation des enfants à des fins de travail.

696. Initiative de l'intéressé

A l'instar de l'examen prévu pour la femme, cet examen doit intervenir de plein droit à la demande des intéressés.

697. Obligation de reclassement

Lorsqu'il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail correspondant à son aptitude physique.

698. Résiliation du contrat

En cas d'impossibilité de reclassement, le contrat doit être résilié avec paiement des indemnités de rupture.

Dans ce cas, l'employeur devra respecter la procédure légale de licenciement pour motif d'ordre personnel. Le motif étant l'inaptitude physique du salarié à l'emploi.

SECTION 2 – RÉGIME JURIDIQUE

§1. Egalité de traitement

699. Fondement légal

L'article 140 du Code du Travail a pour finalité d'éliminer toute **discrimination** au détriment des jeunes travailleurs en matière de rémunération.

Aux termes de cet article, *«à conditions égales de travail, de qualification et de rendement, le salaire de base est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur nationalité, leur opinion, leur sexe et leur âge»*.

Aux termes de l'article 178 du Code du Travail, l'Inspecteur du travail est tenu de dénoncer tout fait constitutif d'exploitation des enfants à des fins de travail.

700. Dispositions conventionnelles

Pour les entreprises assujetties à l'une des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN, ce principe est ainsi renforcé :

«...les jeunes travailleurs des deux sexes âgés d'au moins 16 ans, s'ils ne sont pas stagiaires ou apprentis, ont droit aux rémunérations prévues pour les catégories dans lesquelles sont classés leurs emplois».

§2. Protection

Les jeunes travailleurs bénéficient d'une protection légale, notamment en matière de congés payés.

701. Nombre de jours de congés-payés

L'article 185 du Code du Travail in fine prévoit que les travailleurs âgés de moins de 18 ans ont droit à **deux (2) jours et demi** ouvrables de congés par mois de service effectif au lieu de deux (2) jours ouvrables.

702. Protection sociale

Ils bénéficient du statut de travailleur et doivent à ce titre être immatriculés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à l'instar de tous les travailleurs.

CHAPITRE 3 – LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

SECTION 1 – LE DROIT AU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

§1. Le droit au travail

703. Textes

Le droit au travail des personnes handicapées est expressément prévu par les articles 2 alinéa 1 et 181 du Code du Travail.

L'article 2 alinéa 1 du Code du travail énonce que toute personne, **y compris la personne handicapée**, a le droit d'exercer un travail ; l'exercice d'une activité professionnelle étant un devoir national.

L'article 181 du Code du Travail confirme l'article 2 précité en énonçant que les chefs d'entreprise doivent réserver un quota d'emplois aux personnes handicapées possédant la qualification professionnelle requise.

704. Les entreprises assujetties à l'obligation d'emploi

Le taux du quota à réserver aux travailleurs handicapés est fixé à un quarantième (1/40e) de l'effectif total de l'entreprise ou de l'établissement.

Il en résulte que toute entreprise ayant au moins quarante (40) salariés doit compter parmi son effectif un travailleur handicapé.

Dans le cas où l'entreprise a plusieurs centres d'activité géographiquement et structurellement différenciés, le taux du

quarantième s'appliquera à l'effectif de chaque établissement pris individuellement.

La loi n'étant pas précise quant à la nature des activités visées, nous considérons que toutes les entreprises sont assujetties à l'obligation d'emploi, quel que soit l'activité exercée.

Toutefois, il faut préciser que le Code du Travail ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de cette obligation d'emploi.

§2. Les conditions de travail

705. Obligation de l'employeur

Aux termes de l'article 180 du Code du Travail, l'employeur doit créer, dans la mesure du possible, sur les lieux de son entreprise, un accès aux travailleurs et un environnement propice, de façon à rendre l'exécution du travail par la personne handicapée aussi facile que pour une personne non handicapée.

706. Déclaration annuelle obligatoire

L'employeur qui emploie quarante (40) travailleurs ou plus est tenu d'adresser à l'Inspecteur du travail une déclaration annuelle écrite indiquant :

- L'effectif total de l'entreprise,
- Le nombre d'employés handicapés à son emploi et le handicap particulier de chacun de ces derniers.

Cette déclaration est le seul moyen de contrôle dont dispose l'Inspecteur du travail en matière d'embauche des personnes handicapées.

SECTION 2 - PROTECTION

§1. Protection contre la discrimination

707. Fondement

L'article 179 du Code du Travail prohibe expressément la discrimination à l'emploi fondée sur le handicap physique ou mental en disposant «*qu'à qualification égale, toute discrimination fondée sur le handicap physique ou mental d'une personne à l'embauche, pendant la durée de son contrat de travail ou à la cessation de celui-ci, est strictement interdite*».

708. Applications

En application de cette disposition, l'employeur ne pourra notamment :

- Refuser l'octroi d'une prime ou d'une augmentation,
- Prendre une mesure disciplinaire,
- Opérer une mutation ou prononcer un licenciement, lorsque de telles décisions sont motivées par le handicap physique ou mental du salarié.

709. Sanctions

Toute mesure discriminatoire de l'employeur sera passible d'une amende de 30.000 F.CFA à 300.000 F.CFA et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F CFA et punie d'un emprisonnement de 2 à 6 mois ou de l'une des deux peines seulement (article 195 du Code du Travail).

Par ailleurs, l'article 195 nouveau du code du Travail dispose que :

“Les auteurs d'infractions aux dispositions de l'article 177 alinéa 3 concernant les pires formes de travail des enfants seront passibles d'une amende de 5.000.000 de francs et d'un emprisonnement de 5 ans exclus du bénéfice de sursis. En cas de récidive, chacune de ces peines sera doublée.”

§2. Protection en cas de licenciement économique

710. Maintien du salarié handicapé

En cas de licenciement économique, l'employeur doit s'efforcer autant que possible de maintenir l'emploi du travailleur handicapé.

711. Exceptions

Si toutefois le licenciement est inévitable, l'employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement économique prévue aux articles 56 à 60 du Code du Travail.

En effet, le licenciement d'un travailleur handicapé ne saurait constituer une rupture abusive du contrat de travail ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le seul motif que la personne licenciée est handicapée.

TITRE 9

FORMATION

PROFESSIONNELLE

ET RECONVERSION

PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 1 – L'APPRENTISSAGE

712. Dispositions générales

L'apprentissage fait l'objet du chapitre II du titre II du Code du Travail, aux articles 81 à 97 dudit Code.

Aux termes de l'article 81 du Code du Travail, l'apprentissage est une forme d'éducation ayant pour but de donner une qualification professionnelle théorique et pratique aux jeunes d'au moins 16 ans, désireux d'entrer dans la vie active.

Bien que les termes de maître et apprenti soient substitués à ceux d'employeur et salarié, le contrat d'apprentissage ne constitue qu'une **catégorie particulière de contrat de travail** régie par les lois, règlements et Conventions Collectives applicables aux contrats de travail, notamment en matière de rémunération.

L'apprentissage est constaté par un contrat définissant les droits et obligations du maître et de l'apprenti (article 83 du Code du Travail).

SECTION 1 – LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE

713. Définition

*«Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement, un artisan ou un façonnier, s'oblige à donner ou à faire donner **une formation professionnelle méthodique et complète** à une autre personne, et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, **à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages***

qui lui seront confiés en vue de son apprentissage» (article 88 du Code du Travail).

La validité du contrat d'apprentissage est subordonnée à des conditions tant de fond que de forme.

§1. Conditions de fond

714. Qualité de l'apprenti

Est considéré comme apprenti, toute personne, sans distinction de sexe, admise dans une entreprise, un établissement ou chez un artisan ou un façonnier, dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles théoriques et pratiques, lui permettant d'entrer dans la vie active (article 1er alinéa 4 du Code du Travail).

L'apprenti doit avoir **au moins 16 ans** (article 82 du Code du Travail) ; toutefois, des dérogations pourront être accordées par le Ministère de l'éducation nationale pour les jeunes de 14 à 16 ans.

L'apprenti bénéficie de la réglementation relative au **travail des enfants** et de la réglementation concernant la durée du travail, l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la réparation des accidents du travail.

715. Qualité du maître

Le maître doit être :

- âgé de 21 ans au moins ;
- reconnu de bonne vie et mœurs ;
- lui-même suffisamment qualifié pour donner aux apprentis une formation appropriée ou en mesure de faire donner cette formation par une autre personne à son service ayant les qualifications requises.

716. Durée de l'apprentissage

La durée de l'apprentissage varie en fonction de la spécificité du métier. Toutefois, elle ne peut être supérieure à **deux (2) ans**.

717. Rémunération de l'apprenti

L'apprenti perçoit une allocation versée par le maître et dont le montant minimum est fixé à un quart du SMIG la première année et à la moitié la deuxième année, soit 20.000 FCFA la première année et 40.000 FCFA la deuxième année.

La rémunération versée à l'apprenti est exonérée de tous impôts et taxes. Elle est prise en compte pour la détermination du taux d'exonération de la taxe de formation professionnelle.

§2. Conditions de forme

718. Nécessité d'un écrit visé

Le contrat doit être conclu **par écrit**, et soumis au visa des services compétents du Ministère du travail, à peine de nullité (article 88 alinéa 2 du Code du Travail).

En outre, le contrat doit être visé par le parent ou le tuteur de l'apprenti mineur, c'est-à-dire âgé de moins de 21 ans (article 83 alinéa 2 du Code du Travail).

719. Contenu du contrat

Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession (article 89 du Code du Travail).

Il doit contenir en particulier les dispositions suivantes :

- les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître, s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale, la raison sociale ;
- les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;
- les nom, prénoms, profession et domicile des père et mère de l'apprenti ou de son tuteur ou encore de la personne autorisée par les parents ou, à défaut, par le juge ;
- la date et la durée du contrat ;
- les conditions de rémunération, l'indication du métier à enseigner ainsi que des cours professionnels que le maître s'engage à faire suivre à l'apprenti soit dans l'établissement soit hors de celui-ci.

720. Nombre d'exemplaires

L'arrêté n° 255 du 8 février 1954 précise que le contrat d'apprentissage est rédigé en **quatre (4) exemplaires**, dont **un (1)** est destiné au représentant de l'apprenti, **deux (2)** à l'employeur et **un (1)** à l'**Inspection du Travail**, qui le conserve après visa et production d'un **certificat médical** datant de moins de trois (3) mois et établissant l'aptitude de l'apprenti à l'exercice de sa future profession.

721. Formalités

Le contrat d'apprentissage doit être déposé au Greffe du Tribunal du lieu d'exécution. Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'**enregistrement**.

SECTION 2 – LES EFFETS DU CONTRAT

§1. A L'égard du maître et de l'apprenti

a) Devoirs du maître

Le maître doit :

- agir en bon père de famille. Si l'apprenti ne sait pas lire, écrire et compter, le maître est tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Ce temps qui sera dévolu à l'apprenti d'accord parties ne pourra excéder une durée calculée sur la base de deux (2) heures par jour de travail ;
- prévenir sans retard les parents de l'apprenti ou ses représentants en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention ;
- n'employer l'apprenti, dans la mesure de ses forces, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de la profession ;
- accorder à l'apprenti des congés tels que prévus par les articles 185 à 188 du Code du Travail ;
- enseigner à l'apprenti progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat ;
- garantir l'apprenti contre les risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles, conformément aux textes en vigueur (Voir Code de la Sécurité Sociale).
- délivrer à la fin de l'apprentissage un congé d'acquit ou certificat constatant l'exécution du contrat. Il y mentionne la qualification acquise selon lui par l'apprenti ;

- ouvrir un carnet d'apprentissage pour chaque apprenti. Il doit mentionner les progressions de l'apprenti au cours de l'enseignement. Il doit être tenu à jour et présenté à l'Inspecteur du travail sur sa demande ;

- s'efforcer d'embaucher son apprenti à l'issue du contrat d'apprentissage.

Le nombre d'apprentis dans une entreprise employant plus de dix (10) salariés ne peut être supérieur à la **moitié de l'effectif total** dans le métier objet de l'apprentissage.

722. Sanctions

Le Code du Travail prévoit dans son article 97, que les infractions à cette obligation seront réprimées conformément aux textes en vigueur, sans préjudice de la réparation civile des conséquences de ces infractions à la charge du maître.

b) Devoirs de l'apprenti

723. Obéissance et respect

L'apprenti doit à son maître, dans le cadre de l'apprentissage, obéissance et respect. Il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses forces.

724. Certificat d'apprentissage

L'apprenti, dont le temps d'apprentissage est terminé, passe un examen en vue de l'obtention d'un certificat d'apprentissage délivré par le maître.

§2. Résiliation du contrat

725. Période d'essai

Les deux (2) premiers mois de l'apprentissage sont considérés, sauf stipulation contraire, comme une période d'essai, durant laquelle l'engagement peut être rompu par la seule volonté du maître ou de l'apprenti, sans préavis ni indemnité.

726. Résiliation de plein droit

La résiliation du contrat intervient de plein droit dans les cas suivants :

- décès du maître ou de l'apprenti ;
- service militaire du maître ou de l'apprenti ;
- condamnation du maître à une peine d'au moins trois (3) mois d'emprisonnement sans sursis ;
- divorce du maître ou décès de sa femme, ou de toute autre femme de la famille, qui dirigeait la maison à l'époque de la conclusion du contrat, si les apprentis sont des filles mineures logées chez le maître.

727. Résiliation à l'initiative du maître

Le maître peut résilier le contrat aux motifs suivants :

- désobéissance continuelle, conduite habituelle, mauvaise volonté tenace et habituelle ou incapacité notoire de l'apprenti ;
- révélation de secrets de fabrication, de liste de clientèle ou vol ;
- maladie entraînant une absence de plus de trois (3) mois de l'apprenti.

728. Résiliation à l'initiative de l'apprenti

L'apprenti peut mettre fin au contrat :

- s'il estime que l'enseignement qui est prévu au contrat ne lui est pas donné ou lui est donné insuffisamment ;
- en cas de vente du fonds ou de cessation de l'exploitation du maître ;
- en cas de changement de résidence du maître ;
- au cas et/ou par suite du décès de son père, il deviendrait chef de famille.

729. Rupture abusive

La **rupture abusive** du contrat d'apprentissage peut entraîner le versement de dommages-intérêts à la partie qui a subi un préjudice.

CHAPITRE 2 – LA FORMATION - LE PERFECTIONNEMENT - LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE

En marge de l'apprentissage, le Code du Travail a introduit trois (3) notions : la formation, le perfectionnement et la reconversion professionnels.

SECTION 1 – CONTOURS

§1. Objectifs

730. Formation professionnelle

L'article 98 du Code du Travail dispose que la formation professionnelle initiale a pour but de donner une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'acquisition d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un certificat délivré ou reconnu par le Ministre de la formation professionnelle.

731. Perfectionnement professionnel

Aux termes de l'article 99 du Code du Travail, la formation continue ou perfectionnement professionnel a, quant à elle, pour objet de permettre l'adaptation permanente des travailleurs aux changements des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de qualification.

732. Reconversion professionnelle

Enfin, la reconversion professionnelle a pour but de permettre à un travailleur de changer de spécialité.

§2. Mise en œuvre

733. Prise en charge

La formation, le perfectionnement et la reconversion professionnels seront assurés par l'Etat, les organisations professionnelles et syndicales ainsi que par les entreprises.

734. Dispositions conventionnelles

Les Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN contiennent les dispositions suivantes relatives à la formation professionnelle.

Lorsqu'elle est prise en charge par l'entreprise, la formation professionnelle s'adresse aux travailleurs désignés par l'employeur, en fonction de leurs aptitudes et motivations d'une part, des besoins et moyens de l'entreprise d'autre part.

Les frais de formation sont supportés par l'employeur. Le travailleur perçoit intégralement son salaire, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice du travail.

735. Modalités

Aux termes des dispositions conventionnelles, la formation s'exerce :

- soit à l'intérieur de l'entreprise ;
- soit par des stages dans des organismes de formation, dans d'autres entreprises, sur le territoire national ou

hors de celui-ci, l'employeur se réservant le droit de vérifier l'assiduité des travailleurs aux séances de formation et de se faire communiquer les résultats obtenus.

736. Echec du salarié

L'échec du travailleur aux cours de formation ne saurait être une cause de licenciement ni de rétrogradation.

Toutefois, si le travailleur a été recruté en vue de sa formation, préalablement à toute affectation dans un poste d'organigramme, et si sa période de formation est sanctionnée par un échec, son licenciement par l'employeur est légitime.

Inversement, si la formation est concluante, le travailleur bénéficie des avantages attachés à l'emploi pour lequel elle a été dispensée.

SECTION 2 – COORDINATION DES ACTIONS DE FORMATION, PERFECTIONNEMENT ET RECONVERSION PROFESSIONNELS

§1. Programme

737. Programme national

L'activité des différents organismes publics ou privés chargés de la formation, du perfectionnement et de la reconversion professionnels sera, sans compromettre leur esprit d'initiative et leur adaptabilité aux besoins spécifiques de chaque branche professionnelle, de chaque province ou localité, coordonnée et développée sur la base d'un **programme national** établi par les pouvoirs publics.

738. Contenu du programme

Ce programme tiendra compte notamment :

- des intérêts professionnels, culturels et moraux de la profession ;
- de l'intérêt économique et social général ;
- du développement de l'enseignement général, de l'orientation et de la sélection professionnelle ;
- de l'évolution de la technique et de l'organisation du travail ;
- de la structure et des tendances du marché du travail.

§2. Accès au programme

739. Principe d'égalité d'accès

Notons que le législateur a tenu à affirmer l'**égalité d'accès** des travailleurs des deux sexes à la formation, au perfectionnement et à la reconversion professionnels (article 103 du Code du Travail).

740. Rôle des comités de concertation économique et sociale

Conformément à l'article 304 b du Code du Travail, les Comités Permanents de Concertation Economique et Sociale participent, en liaison avec le Ministère compétent, à l'élaboration des programmes de formation professionnelle et de perfectionnement du personnel, ainsi qu'à toute mesure propre à renforcer la responsabilité des travailleurs dans les tâches dont ils ont la charge.

TITRE 10

CONDITIONS

GÉNÉRALES

DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 – DISCIPLINE

SECTION 1 – LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

§1. Contours

741. Textes

L'élaboration du règlement intérieur est prévu par l'article 110 du Code du Travail qui ne donne pas de définition de ce document, mais en précise les modalités d'établissement, le contenu ainsi que les modalités d'entrée en vigueur.

A défaut de textes pris sous l'empire du nouveau Code du Travail issu de la loi n° 3/94 du 21 novembre 1994, c'est l'arrêté n° 001/MTE du 14 janvier 1982 fixant les modalités de communication, de dépôt et d'affichage des règlements intérieurs qui continue de s'appliquer.

742. Nature juridique

Le règlement intérieur est un ensemble de dispositions **élaborées unilatéralement par l'employeur**, en vue de déterminer les conditions d'exécution du travail applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement.

Le règlement intérieur doit être distingué de l'**accord d'établissement** qui revêt un caractère conventionnel et fait, en tant que tel, l'objet d'une négociation entre l'employeur et les syndicats de travailleurs.

743. Contenu obligatoire

Le règlement intérieur est établi par le chef d'entreprise de manière unilatérale.

L'article 110 du Code du Travail dispose que le contenu du règlement doit être **exclusivement limité** aux règles relatives :

- **à l'organisation technique du travail** ;
- **à la discipline**; il s'agira notamment de rendre obligatoire le respect des horaires de travail, l'avertissement de l'employeur en cas d'absence ou de retard, l'obtention des autorisations d'absences, l'obéissance aux ordres hiérarchiques, l'interdiction d'afficher des tracts sans rapport avec l'organisation de l'entreprise, l'interdiction d'utiliser à des fins personnelles le matériel de l'entreprise, etc ;
- **aux prescriptions concernant la sécurité et la santé au travail** ; il conviendra de se référer aux articles 196 et suivants du Code du Travail, et plus particulièrement aux articles 203 à 206 relatifs aux obligations des travailleurs en matière de respect des mesures de sécurité et d'hygiène prescrites ;
- **aux modalités de paiement des salaires** ; il s'agira notamment de prévoir les modalités de paiement des acomptes, ou des salaires en fin de mois.

Le corollaire de l'article 110 est l'interdiction d'insérer dans le règlement des clauses qui ne seraient pas relatives à l'une des matières énumérées par le Code.

Pour les entreprises assujetties à l'une des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN, il est stipulé :

*«Les dispositions particulières en matière de discipline seront précisées dans le **règlement intérieur** de l'établissement».*

744. Autres clauses

Outre ces clauses, le règlement intérieur peut comporter des clauses relatives notamment :

- **à la nature et à l'échelle des sanctions**, à l'exception des amendes et des sanctions pécuniaires ; il appartient à l'employeur en fonction de la nature de son activité de fixer la gravité de tel agissement et d'en fixer les conséquences ;
- **aux agissements susceptibles de constituer des fautes sanctionnables** (par exemple, l'état d'ivresse ou la consommation d'alcool au sein de l'entreprise).

745. Clauses interdites

Le Code du Travail interdit expressément à l'employeur d'infliger des amendes, et donc des sanctions pécuniaires (article 111).

En outre, le règlement intérieur ne doit pas contenir des clauses restrictives de liberté (ex : limitation du nombre d'enfants, ou interdiction de mariage entre deux salariés, discriminatoires en raison des origines, des mœurs, du sexe, de la religion, du handicap).

746. Sanction

La sanction prévue par le Code est la nullité de plein droit des clauses interdites.

§2. Champ d'application

747. Entreprises assujetties

Le législateur a laissé au pouvoir réglementaire le soin de fixer *«le nombre de travailleurs de l'entreprise au-dessus duquel l'existence d'un règlement intérieur est obligatoire»*.

En vertu de l'article 1er de l'arrêté n°001/MTE du 14 janvier 1982 fixant les modalités de communication, de dépôt et d'affichage des règlements intérieurs, un règlement intérieur est obligatoire dans tout **établissement**, public ou privé, employant **habituellement plus de dix (10) salariés**.

Le règlement intérieur doit être établi dans les trois (3) mois suivant l'ouverture de l'entreprise.

Les termes de l'arrêté conduisent à se poser deux questions :

- qu'est-ce qu'un établissement ?
- qu'entend-on par effectif habituel ?

Sur ces deux notions, toujours susceptibles d'interprétations divergentes, il y a lieu à notre avis de se référer aux principes généraux du droit du travail applicables en matière de représentation du personnel.

748. Notion d'établissement

La notion d'établissement peut se définir comme étant une unité de production comprenant un groupe de salariés, exerçant sous une même autorité, en un lieu indépendant, une activité déterminée (usine, atelier, chantier, magasin, services administratifs...).

Pour les entreprises assujetties à l'une des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN, il importe de rappeler la clause suivante :

« Lorsque plusieurs établissements d'une même entreprise, situés dans une même localité et dans une distance maximale de 5 km, ne comportent pas de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d'un collège électoral qui élira son (ou ses) délégué (s) ».

Nous pensons que ces définitions peuvent être transposées dans le cadre du règlement intérieur.

Rappelons que l'article 8 de l'arrêté n°00001/MTE précité précise qu'il doit être établi un règlement par exploitation ou établissement distinct de l'entreprise.

749. Effectif supérieur à 10 salariés

L'établissement du règlement intérieur est rendu obligatoire à partir d'un seuil minimum de plus de dix (10) salariés.

Par référence aux principes gouvernant la mise en place des délégués du personnel, nous pensons que pour le décompte du seuil, il faut tenir compte, en sus du personnel permanent habituellement employé au sein de l'établissement, des personnes telles que :

- les apprentis ;
- les travailleurs engagés à l'essai ;
- les travailleurs occasionnels mais revenant de façon régulière pour totaliser, au cours de l'année, l'équivalent de six (6) mois de travail au service de la même entreprise.

Il nous semble conforme à l'esprit de la loi de considérer que l'effectif à prendre en considération englobe tous les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, quelle qu'en soit la forme, écrite ou non écrite (contrat d'apprentissage, contrat à durée déterminée et indéterminée, contrat conclu en vue d'un emploi permanent ou à temps partiel...).

Par conséquent, il conviendra de ne pas s'attacher aux variations accidentelles, en augmentation comme en diminution.

En tout état de cause, la question de la détermination des effectifs habituels d'une entreprise avoisinant le seuil légal, devra être traitée, à notre avis, conformément à l'article 12 du Code du Travail qui dispose qu'*« en cas de doute sur l'interprétation des dispositions légales, réglementaires..., l'interprétation la plus favorable au travailleur prévaudra »*.

SECTION 2 – PROCÉDURE D'ÉLABORATION

§1. Formalisme

750. Établissement du projet du règlement intérieur

Le Code du Travail soumet le règlement intérieur à une procédure d'élaboration faisant intervenir les représentants du personnel, en laissant toutefois au chef d'entreprise le pouvoir de décider seul de son contenu, sous réserve de sa conformité au Code du Travail.

Le règlement intérieur doit être établi en **trois (3) exemplaires au moins**.

751. Intervention des représentants du personnel

Préalablement à sa mise en vigueur, trois (3) exemplaires du règlement doivent être communiqués, **pour avis**, au Comité Permanent de Concertation Economique et Sociale et aux délégués du personnel.

En l'absence du Comité Permanent de Concertation Economique et Sociale, seuls les délégués du personnel en présence doivent être consultés.

752. Visa de l'Inspection du Travail

Le règlement doit être ensuite transmis pour visa, en trois (3) exemplaires à **l'Inspection du Travail**, accompagné, le cas échéant, des observations faites par les représentants du personnel.

L'Inspecteur qui examine le projet de règlement peut exiger, dans le délai d'un (1) mois, le retrait ou la modification des dispositions qui ne seraient pas conformes aux lois et règlements en vigueur.

L'Inspecteur du travail adresse enfin au **Tribunal du Travail** compétent une copie du règlement définitif.

§2. Entrée en vigueur

753. Affichage

Le Code du Travail édicte des règles de publicité du règlement intérieur au sein de l'entreprise.

Le règlement intérieur est **affiché** à une place convenable, aisément accessible, dans les lieux où le travail s'effectue, ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche.

Il doit être maintenu en état de lisibilité permanente.

Un exemplaire du règlement intérieur est remis aux membres du Comité Permanent de Concertation Economique et Sociale et aux délégués du personnel.

754. Date de mise en vigueur

Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 14 janvier 1982, la date de mise en vigueur du règlement intérieur doit être postérieure à trois (3) jours à l'accomplissement des mesures d'affichage.

755. Modifications

Les modifications apportées au règlement doivent obligatoirement faire l'objet de toutes les mesures de concertation, de contrôle administratif et de publicité, prévues en vue de son élaboration.

756. Sanctions

L'article 112 du Code du Travail punit les employeurs qui auront contrevenu à l'obligation d'établissement du règlement intérieur d'une amende de 300.000 FCFA à 600.000 FCFA et d'un emprisonnement de 1 à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE 2 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

SECTION 1 – CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

§1. Dispositions générales

757. Code du Travail

Le Code du Travail en ses articles 196 à 229 fixe le cadre légal des règles générales de base en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail.

L'objectif du législateur est de renforcer de façon efficace la protection des travailleurs sur les lieux du travail.

Le Code fixe le champ d'application des dispositions relatives à la sécurité, et la santé au travail, ainsi que les obligations des employeurs et des travailleurs en la matière.

Le législateur a aussi prévu la mise en place des comités de sécurité et de santé au travail auxquels sont impartis un certain nombre de missions.

§2. Champ d'application`

758. Secteur industriel et commercial

Sont soumis aux dispositions du Code du Travail relatives à la sécurité et la santé au travail les établissements appartenant à des entreprises du secteur :

- agricole ;
- forestier ;

- industriel ;
- commercial ;
- de manutention ;

et plus particulièrement les :

- manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves, chais, magasins, bureaux, boutiques ;
- établissements de spectacles ;
- ateliers de famille ainsi que leurs dépendances de quelque nature que ce soit ;
- établissements laïcs ou religieux même lorsqu'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

759. Secteur administratif et libéral

Sont également soumis à ces mesures, les établissements suivants :

- établissements similaires ressortissant aux administrations civiles et militaires (terrestres, maritimes, aériennes),
- offices publics et ministériels,
- professions libérales,
- syndicats,
- sociétés civiles ou associations de quelque nature que ce soit.

760. Salariés concernés

Ces dispositions s'appliquent à tous les salariés, apprentis, stagiaires et aux membres de la famille.

761. Mesures spéciales de sécurité et de santé au travail dans certaines branches d'activités professionnelles

L'article 220 du Code du Travail dans ses anciennes dispositions prévoyait que des arrêtés spéciaux, pris après avis du comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail, déterminent les règles particulières de santé au travail applicables à certaines branches d'activités, notamment aux :

- exploitations minières,
- exploitations pétrolières,
- exploitations forestières et agricoles,
- transports maritimes et fluviaux,
- transports terrestres et ferroviaires,
- transports aériens,
- bâtiments et génie civil.

Toutefois, les entreprises appartenant aux branches professionnelles ci-dessus énumérées, et toutes autres qui motiveraient la publication de règlements distincts, sont astreintes à l'application des dispositions du Code du Travail en matière de sécurité et santé au travail.

L'article 219 (nouveau) du Code du Travail prévoit que le Comité de Sécurité et de Santé au travail est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.

Il se réunit au moins une fois par trimestre à l'initiative du chef d'entreprise ou du chef de l'établissement et plus

fréquemment, en cas de besoin, notamment dans les branches d'activités à hauts risques. Celui-ci peut aussi se réunir à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel, en cas d'accident ayant entraîné des conséquences graves. Dans ce dernier cas, l'inspecteur du travail, le médecin inspecteur du travail et l'organisme de sécurité sociale doivent être avertis au moins quinze (15) jours à l'avance des réunions du comité. Ils peuvent y prendre part et avoir droit à la parole.

L'article 250 nouveau du Code du travail dispose qu'il est institué auprès du Ministre chargé du travail, les organismes consultatifs ci-après :

- un comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail ;
- une commission consultative du travail ;
- une commission nationale d'étude des salaires.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces organismes sont fixés par voie réglementaire. Leurs dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le budget de l'Etat.

762. Cadre réglementaire

En marge du Code du Travail, l'hygiène des lieux d'emploi et la sécurité des travailleurs relèvent également d'une réglementation abondante, complexe et diversifiée, comprenant des dispositions générales applicables à l'ensemble des entreprises gabonaises, ainsi que des dispositions particulières à certains secteurs d'activités ou travaux.

Ces textes réglementaires sont d'origine française d'avant 1960 et régissent toujours, à défaut de textes d'application pris sous l'empire des différents Codes du Travail qui se sont succédés, certains aspects en matière de sécurité et d'hygiène.

Il s'agit notamment de :

- de l'arrêté général n° 3758/I.G.T/L.S relatif aux mesures générales d'hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les établissements administratifs similaires en AEF du 25 novembre 1954 ;
- de l'arrêté général n° 860/I.G.T/L.S fixant les mesures spéciales de sécurité applicables aux personnes utilisant les rayons X ou le radium du 22 février 1957 ;
- de l'arrêté général n° 961/I.G.T.AEF fixant les mesures particulières de protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques du 11 mars 1957 ;
- du décret n° 274/PR du 5 décembre 1962 réglementant l'emploi de la céruse dans les cas où cet emploi est autorisé.

SECTION 2 – OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DES SALARIÉS

Le Code du Travail met à la charge des employeurs et des salariés des obligations tendant au respect des règles édictées en matière de santé, d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.

§1. Obligations des employeurs

763. Programme de prévention des risques

L'employeur est directement responsable de l'application des mesures de prévention pour la sécurité et la santé au travail destinées à assurer la protection des travailleurs.

Dans ce but et afin de fournir et maintenir un cadre de travail salubre, l'employeur a l'obligation, en accord avec les représentants des salariés dans l'entreprise, de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement un programme de prévention des risques présents sur les lieux du travail.

La législation impose une collaboration entre employeurs, lorsque ceux-ci emploient simultanément des travailleurs sur le même lieu de travail, en vue d'assurer à ces derniers la protection la plus efficace en précisant que chaque employeur est responsable des dommages causés du fait de ses activités.

764. Déclaration des risques professionnels

L'employeur qui utilise des procédés de fabrication comportant des risques susceptibles de provoquer des maladies professionnelles a l'obligation d'en faire une déclaration par lettre recommandée préalablement au commencement des travaux à l'Inspection du Travail.

Cette déclaration doit indiquer la nature des risques et les mesures de protection et de prévention envisagées.

Il est précisé, dans tous les cas, que l'Inspecteur du travail doit diligenter une enquête de vérification.

765. Installations appropriées

L'employeur a l'obligation de mettre à la disposition des travailleurs des installations et outillages appropriés aux travaux effectués, ainsi que d'entretenir les locaux, de manière à assurer aux travailleurs une protection adéquate contre les accidents de travail et tout dommage à la santé.

Il a également une obligation de fourniture, d'entretien et de renouvellement en temps utile des moyens individuels et collectifs de protection reconnus efficaces.

766. Information des travailleurs contre les risques professionnels

L'employeur a l'obligation d'informer les travailleurs, lors de l'embauche ou en cas d'introduction d'un nouveau procédé de travail, des risques d'utilisation du matériel ou du nouveau procédé.

En outre, une information permanente doit être dispensée aux travailleurs en collaboration éventuelle avec les services compétents des Ministères chargés du travail et de la sécurité sociale, des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs les plus représentatifs s'intéressant aux questions de sécurité et de santé au travail.

767. Fourniture d'une formation appropriée

Le Code fait également obligation à l'employeur de fournir au travailleur la formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail afin de l'informer des risques de son travail et des moyens de les prévenir.

768. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Sauf en cas de force majeure, l'employeur est tenu de déclarer à l'organisme de sécurité sociale, dans un délai de deux (2) jours ouvrables, tout accident de travail ou toute maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, conformément à la législation en vigueur.

Une copie de cette déclaration doit être transmise à l'Inspection du Travail dans le même délai.

L'Inspecteur du travail peut décider d'ouvrir une enquête en fonction de la nature ou de la gravité de l'accident ou de la maladie.

769. Hygiène

Aux termes des articles 211 et 212 du Code du Travail, l'employeur est tenu de maintenir les locaux professionnels dans un état constant de propreté afin qu'ils présentent les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs.

En outre, des aménagements spécifiques doivent être effectués en vue de garantir la sécurité sur les lieux de travail, les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être ainsi conçus, fabriqués et installés et tenus selon les normes de sécurité.

§2. Obligations des salariés

770. Respect des normes légales, réglementaires et conventionnelles

Les travailleurs doivent se conformer rigoureusement aux lois et règlements relatifs à la sécurité et à la santé au travail, ainsi qu'aux instructions contenues dans le règlement intérieur, notamment en ce qui concerne :

- l'exécution du travail ;
- l'utilisation et le maintien en bon état du matériel, machines, installations mis à disposition ;
- l'emploi et l'entretien des équipements de protection individuelle qui lui sont fournis.

771. Prohibitions

Il est en outre strictement interdit aux travailleurs :

- d'empêcher ou de gêner l'application des mesures de sécurité et de santé au travail prescrites sur les lieux de travail ;

- de modifier, d'enlever, de détruire ou de retirer les avis ou consignes apposés sur les lieux de travail et les systèmes d'alarme mis en place sur les lieux de travail ;
- de faire fonctionner, d'utiliser ou de se livrer, en dehors de tout danger immédiat à toute manœuvre sur les matériels, engins et dispositifs de sécurité.

772. Coopération – faculté d'alerte

Tous les travailleurs doivent coopérer avec l'employeur dans l'application des mesures de prévention des risques présents sur les lieux du travail.

Ils doivent ainsi signaler tout accident ou atteinte à la santé, survenant à l'occasion de leur travail ou sur les lieux de l'entreprise.

Enfin, le travailleur a le droit de se retirer et de signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique direct, toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril grave pour sa vie ou sa santé.

CHAPITRE 3 – MÉDECINE DU TRAVAIL

SECTION 1 – CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

§1. Dispositions légales

773. Code du Travail

Il résulte de l'article 221 du Code du Travail que toute entreprise ou tout établissement doit assurer un service de santé au travail.

L'entreprise doit notamment prévoir un service de premiers secours et de soins d'urgence aux travailleurs victimes d'accidents ou de malaises sur les lieux du travail.

774. Renvoi aux décrets d'application

Le Code prévoit que des décrets d'application devront fixer les modalités d'application de cette obligation, notamment :

- les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites d'embauche, les visites périodiques, les visites de reprise, les examens complémentaires, la constitution et la tenue des fiches et dossiers médicaux ;
- les catégories d'entreprises qui, en raison de leur effectif, de leur isolement ou des conditions locales, seront tenues d'avoir un service médical et sanitaire ;
- les moyens médicaux en personnel, en locaux ou en matériel que ces entreprises devront mettre à la disposition de leurs travailleurs et les

soins, médicaments et prestations, qu'elles devront fournir gratuitement ;

- les conditions dans lesquelles les travailleurs auront droit à la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques ;
- les conditions dans lesquelles certaines entreprises pourront utiliser les services d'un centre médical ou d'un dispensaire du service national de santé ou d'une formation médicale privée ;
- les modalités de constitution et de fonctionnement du service médical d'une ou de plusieurs entreprises ;
- les conditions dans lesquelles le médecin du travail ou le médecin assurant cette fonction doit effectuer la surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise.

775. Evacuations sanitaires

Enfin, le Code prévoit que les évacuations sanitaires des malades et des blessés se feront, à la diligence des employeurs, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.

§2. Dispositions réglementaires

776. Maintien des textes antérieurs

Les décrets d'application visés par le Code du Travail n'ayant jamais été pris, ce sont les textes réglementaires d'origine française, d'avant 1960, qui continuent à s'appliquer.

Il s'agit notamment de :

- l'arrêté général n° 3773/I.G.T.L.S relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux des entreprises installées en AEF du 25 novembre 1954 ;
- l'arrêté général n° 3774/I.G.T.L.S portant classification des entreprises installées en AEF en ce qui concerne les moyens minima qui leur sont imposés en matière de personnel médical et sanitaire ainsi qu'en matière de locaux sanitaires, de médicaments et de matériel sanitaire du 27 novembre 1954 ;
- l'arrêté général n° 305/IT.GA déterminant les modalités selon lesquelles les établissements installés dans le territoire du Gabon groupant moins de mille travailleurs, peuvent utiliser les services de centres médicaux ou de dispensaires officiels pour assurer un service médical et sanitaire à leurs travailleurs du 4 février 1955 ;
- l'arrêté général n° 306/IT.GA déterminant les modalités de constitution des services médicaux et sanitaires communs à plusieurs entreprises dans le territoire du Gabon.

SECTION 2 – OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

§1. Surveillance médicale

777. Examens médicaux obligatoires

Toute entreprise ou établissement **doit assurer un service de santé au travail** à ses travailleurs.

Tout travailleur doit faire l'objet d'examens médicaux périodiques conformément à la législation en vigueur.

L'employeur doit prendre l'initiative de faire passer à tous ses employés les visites et examens médicaux prescrits par la réglementation, notamment :

- avant le recrutement d'un employé,
- par la suite, au moins une fois par an.

En outre, les travailleurs dont l'activité comporte un risque grave doivent, sous la responsabilité de l'employeur, faire l'objet d'une surveillance médicale pendant une période appropriée après cessation de l'emploi.

De même, les travailleurs dont les activités nécessitent des aptitudes spéciales, susceptibles de mettre leur santé et leur vie en danger, ainsi que celles des autres travailleurs ou de toute autre personne, doivent subir des examens médicaux périodiques appropriés, assortis au besoin d'examens complémentaires.

Enfin, l'article 210 du Code du Travail précise que les examens médicaux prévus par ledit Code sont faits à la diligence et à la charge de l'employeur et s'imposent aux travailleurs.

778. Aptitude à l'emploi

Le Code du Travail a entendu fixer les règles relatives à l'examen médical requis lors de l'embauche, afin d'apprécier l'aptitude du travailleur à l'emploi.

L'article 207 du Code du Travail dispose, à cet effet, qu'aucun travailleur ne doit être admis à un emploi sans avoir subi un examen médical d'aptitude à l'embauche définitive.

L'alinéa 2 dudit article précise que cet examen est obligatoire pour certains travaux comportant un risque grave, pour les femmes et les enfants de moins de dix-huit ans et pour les handicapés physiques ou mentaux.

Le médecin du travail procède aux examens qui sont nécessaires pour juger de l'aptitude à l'emploi.

Il doit remettre à l'employeur un certificat d'aptitude.

779. Evacuations sanitaires

L'employeur **doit évacuer**, sur la formation médicale la plus proche, les blessés et les malades transportables, non susceptibles d'être traités localement.

Si l'employeur ne dispose pas immédiatement de moyens appropriés, il en rend compte d'urgence au chef de la circonscription administrative la plus proche.

Les évacuations sanitaires des travailleurs, quelles que soient leurs destinations, s'effectuent conformément au Code de la Sécurité Sociale.

Pour les évacuations à l'extérieur de la République Gabonaise, l'ordonnance n°28/71 du 19 avril 1971, issue du décret d'application du Code de la Sécurité Sociale, a institué un fonds spécial pour les évacuations sanitaires en faveur des travailleurs salariés du secteur privé et de leurs familles légitimes.

§2. Mise en place de services et centres médicaux

780. Constitution des services médicaux d'entreprise

Des services médicaux ou sanitaires doivent être créés dans les établissements, publics ou privés, employant des travailleurs salariés.

Ces services comprennent des **médecins d'entreprise** et des **infirmiers**.

Le **médecin** est chargé d'effectuer des visites médicales, d'assurer la prévention et de dispenser les soins.

Une visite **journalière** des travailleurs malades est obligatoire dans les établissements comptant plus de cent (100) personnes.

En outre, l'examen médical périodique de tous les travailleurs doit être effectué au moins une fois par an ; cette mesure est toutefois peu observée en pratique.

L'**infirmier** est chargé de procéder à des visites sommaires de dépistage, de dispenser les soins élémentaires et d'appliquer les consignes d'hygiène et de sécurité.

Le contrôle du fonctionnement des services médicaux est confié à l'Inspecteur du travail.

781. Moyens minima en matière de personnel médical

L'arrêté n° 3774/I.G.T.L.S fixe les moyens minima imposés aux entreprises en matière sanitaire à partir d'une classification des entreprises.

Les entreprises sont donc classées en **5 catégories**, selon l'importance des effectifs :

- effectif supérieur à 1.000 : l'entreprise doit s'assurer le service permanent d'un médecin titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine et de deux (2) infirmiers agréés;
- effectif compris entre 750 et 1.000 : l'entreprise doit s'assurer le service permanent d'un médecin et de deux (2) infirmiers ;
- effectif compris entre 250 et 750 : l'entreprise doit s'assurer le concours périodique d'un médecin docteur d'Etat (ou le service permanent d'un médecin) et compter au moins un (1) infirmier ;
- effectif compris entre 100 et 250 : l'entreprise doit compter en permanence au moins un (1) infirmier agréé ;

- effectif compris entre 20 et 100 : l'entreprise doit s'assurer le concours périodique d'un infirmier au moins, sauf si elle adhère à un **service médical inter entreprise** urbain.

D'autre part, une **infirmierie d'entreprise** est obligatoirement installée et approvisionnée en médicaments dans tout établissement employant **plus de cent (100) travailleurs** salariés.

L'approvisionnement doit être conforme à un **barème réglementaire** (arrêté général n° 3.774 du 27 novembre 1954, portant classification des entreprises concernant les moyens médicaux et sanitaires).

782. Centres médicaux

Les entreprises employant moins de 1.000 personnes peuvent passer des conventions de visites et de soins avec le Gouverneur, afin de s'assurer du concours d'un centre médical ou sanitaire officiel, notamment lorsqu'il leur est impossible de se doter du personnel médical sanitaire imposé par la réglementation.

Ces conventions concernent l'ensemble des prestations suivantes :

- visites médicales d'embauche ;
- visites médicales périodiques ;
- soins médicaux d'urgence ;
- visites médicales de reprise du travail.

La convention doit comporter obligatoirement les indications relatives à la société, au médecin chargé de l'application de la convention, l'adresse du centre médical, la date et la durée de la convention, les obligations du médecin, de l'infirmier, le montant des honoraires à verser au personnel médical, le mode de remboursement, les moyens, le cas échéant, de transport mis à la disposition du personnel médical.

783. Centres médicaux inter-entreprises

Plusieurs établissements peuvent se grouper pour constituer un service médical et sanitaire commun, à condition qu'ils emploient ensemble au moins deux cent cinquante (250) travailleurs.

Le service médical inter-entreprises dispose au moins :

- du concours permanent d'un médecin docteur d'Etat ;
- d'une infirmerie aménagée et approvisionnée conformément au barème réglementaire (voir supra).

CHAPITRE 4 – MOYENS DE CONTRÔLE

SECTION 1 – LES COMITÉS DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL

Le Code du Travail a prévu la création de comités de sécurité et de santé au travail dans les entreprises employant au moins cinquante (50) salariés qu'il dote d'un certain nombre de missions.

§1. Champ d'application

784. Les établissements occupant au moins 50 salariés

Les comités de sécurité et de santé au travail sont constitués dans les établissements employant au moins cinquante (50) salariés.

La mise en place de ces comités ne s'impose aux entreprises concernées que si l'effectif d'au moins cinquante (50) salarié a été atteint pendant douze (12) mois consécutifs ou au cours des trois (3) années précédentes.

Lorsque cette dernière condition ne peut être remplie par les entreprises occupant au moins cinquante (50) salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres des comités de sécurité et de santé au travail.

785. Les établissements occupant moins de 50 salariés

A défaut de comités de sécurité et de santé au travail dans les établissements occupant moins de cinquante (50) salariés,

les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres des comités de sécurité et de santé au travail.

Ces établissements peuvent cependant se regrouper sur le plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la création d'un comité de sécurité et de santé au travail.

Précisons enfin, que l'Inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité de sécurité et de santé au travail dans les établissements de moins de cinquante (50) salariés, lorsque cette mesure est jugée nécessaire, notamment en fonction de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

Cette décision est toutefois susceptible de recours auprès de l'autorité hiérarchique.

§2. Objectifs et fonctionnement

786. Missions générales de prévention et d'inspection

Aux termes de l'article 217 du Code du Travail, le comité de sécurité et de santé au travail a pour mission de :

- contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs journaliers ;
- contribuer à l'amélioration des conditions de travail ;

- veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ;
- analyser les risques professionnels et les conditions de travail ;
- procéder régulièrement à des inspections et à des enquêtes en matière d'accidents de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
- contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et de susciter toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective.

787. Rôle consultatif

Le dernier alinéa de cet article précise que le comité doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail.

L'article 218 du Code du Travail précise enfin que le comité se prononce sur toute question relevant de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité.

788. Composition et fonctionnement

Bon à savoir :

Le nouvel article 219 du Code du travail précise la composition du Comité de Sécurité et de Santé au travail alors que l'ancien article renvoyait cette composition à un arrêté du Ministre chargé du travail.

La composition du Comité de Sécurité et de Santé au Travail est la suivante :

- le chef d'entreprise ou son représentant ;
- les représentants du personnel, élus pour un mandat de deux ans renouvelable ;
- le responsable du service de sécurité ;
- le médecin ou l'infirmier d'entreprise.

Le nouvel article 220 du Code du travail concerne les règles de fonctionnement du Comité de Sécurité et de Santé au Travail et dispose ainsi que :

Le Comité de Sécurité et de Santé au Travail est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.

Il se réunit au moins une fois par trimestre à l'initiative de du chef d'entreprise ou du chef d'établissement et plus fréquemment, en cas de besoin, notamment dans les branches d'activités à hauts risques. Celui-ci peut aussi se réunir à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel, en cas d'accident ayant entraîné des conséquences graves.

Dans ce dernier cas, l'Inspecteur du Travail, le médecin inspecteur du travail et l'organisme de sécurité sociale doivent être avertis quinze jours à l'avance des réunions du comité. Ils peuvent y prendre part et avoir droit à la parole.

SECTION 2 – CONTRÔLE ET SANCTIONS

§1. Constatation des infractions

789. Organes compétents

Les Inspecteurs du travail, les médecins-inspecteurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont chargés de l'application des mesures générales de sécurité et de santé au travail.

790. Etablissement d'un procès-verbal de constat

Les infractions doivent être constatées par les Inspecteurs du travail sur procès-verbal ; toutefois, avant de dresser le procès-verbal, l'Inspecteur du travail doit obligatoirement mettre en demeure l'employeur de se conformer aux dispositions auxquelles il a contrevenu.

791. Nécessité d'une mise en demeure

La mise en demeure doit être portée par écrit sur le registre d'employeur ou, en l'absence de celui-ci, faire l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen de preuve.

792. Contenu de la mise en demeure

Elle doit être datée et signée ; elle doit en outre, préciser la nature de l'infraction constatée et fixer le délai à l'expiration duquel l'infraction devra avoir disparu.

Ce délai qui ne peut être inférieur aux minima fixés par arrêté du Ministre chargé du travail après avis du comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail, est déterminé par l'Inspecteur du travail en tenant compte des circonstances et de l'importance des travaux nécessaires pour mettre fin à l'infraction.

§2. Sanctions des infractions constatées

793. Amendes et peines d'emprisonnement

Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail, sont passibles d'une amende de 300.000 F.CFA à 500.000 F.CFA.

794. Récidive

En cas de récidive, ces personnes sont passibles d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 400.000 F.CFA à 15.000.000 F.CFA

Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le délai qui aura éventuellement été accordé par la juridiction compétente.

En cas de récidive, le Tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture partielle ou totale, définitive ou temporaire de l'établissement.

795. Fermeture de l'établissement

En cas de danger grave et imminent, nonobstant la procédure de mise en demeure visée ci-dessus, l'Inspecteur du travail doit saisir le juge des référés pour voir ordonner toute mesure propre à faire cesser le risque, telles que la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier, la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits (article 226 du Code du Travail).

Le juge peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du trésor public.

796. Sanctions en cas d'accident résultant d'une faute de l'employeur

En cas d'accidents du travail survenus dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de sécurité et de santé au travail, la juridiction saisie doit, même si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du Code Pénal ou du Code du Travail, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir les conditions normales de sécurité et de santé au travail.

La juridiction doit, à cet effet, obliger l'entreprise fautive à présenter dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé des délégués du personnel et du comité de sécurité et de santé au travail.

Après avis de l'Inspecteur du travail, la juridiction homologue le plan et impartit au chef d'entreprise un délai pour le réaliser.

Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est effectué par l'Inspecteur du travail, qui s'il y lieu, saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture partielle ou totale de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.

Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus n'a pas présenté ou exécuté le plan homologué par la juridiction, peut être puni d'une amende de 200.000 F.CFA à 10.000.000 F.CFA.

TITRE 11

LA REPRÉSENTATION

SALARIALE

CHAPITRE 1 – LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

SECTION 1 – INSTITUTION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

L'institution des délégués du personnel est régie par les articles 291 à 300 du Code du Travail, et par l'arrêté n°000147/MTEFP/SG/DGTMOE du 26 avril 2001.

§1. Champ d'application

797. Etablissements assujettis

L'article 291 du Code du Travail dispose :

« Il est institué des délégués du personnel dans tous les établissements occupant habituellement plus de dix salariés »

Alors que les Comités Permanents de Concertation Economique et Sociale (C.P.C.E.S) doivent être instaurés au niveau de l'entreprise, les délégués du personnel sont élus au sein de l'**établissement**.

Il convient de distinguer les deux notions.

L'entreprise se définit comme un ensemble de moyens de toute nature, affectés à l'exercice d'une activité généralement industrielle ; il s'agit plus d'une réalité socio-économique que d'une notion juridique.

La notion d'établissement est la suivante : c'est une unité de production comprenant un groupe de salariés, exerçant sous une même autorité, en un lieu indépendant,

une activité déterminée (usine, atelier, chantier, magasin, services administratifs...).

Pour les entreprises assujetties à l'une des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN, il importe de rappeler la clause suivante:

« Lorsque plusieurs établissements d'une même entreprise, situés dans une même localité et dans une distance maximale de 5 km, ne comportent pas de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d'un collège électoral qui élira son (ou ses) délégué (s) ».

Cette clause se trouve modifiée par l'application de l'arrêté n°000147 susvisé qui prévoit que *« les entreprises comportant plusieurs établissements occupant chacun moins de dix (10) travailleurs doivent grouper leurs effectifs et procéder à l'élection des délégués du personnel, à condition que les établissements considérés se situent dans une même province ».*

798. Incidence de l'effectif

La mise en place des délégués est obligatoire dans les établissements occupant habituellement plus de dix (10) salariés :

- à partir d'un seuil minimum ;
- de manière progressive suivant les tranches d'effectif.

Il est donc important de préciser la notion d'**« effectif habituel »**.

A notre connaissance les juridictions gabonaises n'ont jamais statué sur ce point.

L'arrêté n°000147 du 26 avril 2001 précise simplement :

« Parmi le personnel considéré comme occupé habituellement dans l'établissement, il faut comprendre, en sus du personnel permanent :

- les apprentis ;
- les travailleurs engagés à l'essai ;
- les travailleurs occasionnels mais revenant de façon régulière pour totaliser, au cours de l'année, l'équivalent de six mois de travail au service de la même entreprise ».

Il nous semble conforme à l'esprit de la loi de considérer que l'effectif à prendre en considération englobe **tous les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, quelle qu'en soit la forme, écrite ou non écrite** (contrat d'apprentissage, contrat à durée déterminée et indéterminée, contrat conclu en vue d'un emploi permanent ou à temps partiel...).

D'autre part, les effectifs doivent être **habituellement supérieurs** à dix (10) salariés.

Par conséquent, il conviendra de ne pas s'attacher aux variations accidentelles, en augmentation comme en diminution.

En tout état de cause, cette question nécessairement épineuse de la détermination des effectifs habituels d'une entreprise avoisinant le seuil légal, devra être traitée, à notre avis, conformément à l'article 12 du Code du Travail qui dispose qu' *« en cas de doute sur l'interprétation des dispositions légales, réglementaires..., l'interprétation la plus favorable au travailleur prévaudra »*.

§2. Election des délégués du personnel

799. Durée

Aux termes de l'article 291 (nouveau) du Code du Travail, **les délégués sont élus** pour une durée de **trois (3) ans** renouvelable.

Le législateur gabonais a laissé au Ministre chargé du travail le soin de fixer par arrêté :

- les conditions exigées pour être électeur éligible ;
- le nombre de délégués et leur répartition sur le plan professionnel ;
- les modalités de l'élection qui doit avoir lieu au scrutin secret ;
- les moyens mis à la disposition des délégués ;
- les conditions dans lesquelles les délégués seront reçus par l'employeur ou son représentant ;
- les conditions de révocation du délégué du personnel par le collège de travailleurs qui l'a élu.

800. Nombre de délégués à élire

Le nombre des délégués du personnel est fixé ainsi qu'il suit :

Effectif de l'établissement	Nombre de délégués à élire
De 11 à 40 travailleurs	1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant
De 41 à 100 travailleurs	2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants
De 101 à 250 travailleurs	3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants
De 251 à 500 travailleurs	4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants
De 501 à 750 travailleurs	5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants
De 751 à 1000 travailleurs	6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants
Par tranche supplémentaire de 250 travailleurs	1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant

801. Collèges électoraux

Les délégués sont élus sur les listes établies par les syndicats, ou à défaut par les travailleurs eux-mêmes.

Il existe au moins deux collèges électoraux au sein de l'établissement, l'un groupant le personnel d'exécution, l'autre groupant le personnel d'encadrement.

Lorsque l'importance de l'établissement le justifie, trois (3) collèges peuvent être institués : un (1) pour le personnel d'exécution, un (1) pour les agents de maîtrise et les techniciens supérieurs et un (1) pour les cadres.

Les textes ne prévoient pas la mise en place d'un collège électoral unique dans

les établissements comprenant un seul délégué titulaire (plus un suppléant).

Toutefois, le nombre de collèges électoraux, la répartition du personnel dans ces collèges et la répartition des sièges dans les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'établissement et les organisations professionnelles des travailleurs les plus représentatives.

Dans le cas où cet accord est reconnu impossible, l'Inspecteur du travail décide du nombre de collèges électoraux, de la répartition du personnel dans les collèges et la répartition des sièges entre les différentes catégories.

802. Electorat - éligibilité

Sont électeurs, les travailleurs des deux sexes, âgés de seize (16) ans accomplis, ayant au moins six (6) mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Dans les entreprises assujetties à l'une des Conventions Collectives issues du TRONC COMMUN, les six (6) mois d'ancienneté peuvent résulter de plusieurs embauches.

Sont éligibles, les travailleurs remplissant les conditions pour être électeurs, ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis douze (12) mois au moins et n'ayant pas encouru de condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés du chef d'entreprise ou de l'établissement ne sont pas éligibles.

Ne sont éligibles, pour une catégorie de personnel, que les travailleurs inscrits comme électeurs dans cette même catégorie.

L'Inspecteur du travail peut, sur demande, après avoir consulté l'employeur et les syndicats ou, à défaut, les membres du

personnel, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté, dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire l'effectif des salariés remplissant ces conditions dans chaque collège.

803. Déroulement des opérations électorales

L'élection a lieu **tous les trois (3) ans au moins**, un (1) mois avant l'expiration normale du mandat des précédents délégués.

Le vote a lieu dans l'établissement.

Le jour, le lieu, les heures d'ouverture ou de fermeture du scrutin sont fixés par le chef d'entreprise ou son représentant, en accord avec les syndicats, ou à défaut, avec les délégués sortant ou les membres du personnel.

Ces conditions sont annoncées **quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin**, par avis affiché par les soins du chef d'établissement ou de son représentant aux emplacements habituels réservés pour les avis donnés au personnel.

Les listes des candidats sont affichées par les soins du chef d'établissement ou de son représentant dix (10) jours au moins avant la date du scrutin. Ces listes doivent compter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans chaque collège, tant pour les délégués titulaires que pour les délégués suppléants, et mentionner pour chaque candidat, les nom, prénoms, âge, ancienneté dans l'entreprise, la catégorie socio-professionnelle et la situation familiale.

Si, dans les délais prescrits, les syndicats n'ont pas présenté de liste, **sur saisine de l'une des parties**, l'Inspecteur du travail constate la **carence** et, en accord avec elles, autorise le **report du scrutin** pour une durée n'excédant pas **quinze (15) jours**.

Les travailleurs que leur occupation hors de l'établissement empêche de prendre part au scrutin, ceux en congé et ceux dont le contrat de travail est suspendu, peuvent **voter par correspondance**.

Le vote par procuration n'est pas valable.

L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

A l'intérieur d'un même collège, il est procédé à un vote commun pour les membres titulaires et pour les membres suppléants. Il ne sera donc présenté qu'une seule liste par syndicat.

Le scrutin est de listes, éventuellement à deux tours. Le premier tour est réservé aux listes présentées par les syndicats, sauf en cas de carence.

Si, au premier tour, le nombre de votants déduction faite des bulletins blancs ou nuls est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze (15) jours, à un second tour de scrutin.

Au second tour du scrutin, de nouvelles listes peuvent être présentées.

En cas de pluralité de listes, la répartition des sièges entre les différentes listes se fera selon la règle du **quotient électoral**.

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés dans un collège par le nombre de sièges à pourvoir.

Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les restants sont attribués sur la base de la **plus forte moyenne**.

A cet effet, le nombre de voix obtenues pour chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues.

Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus ancien, ou à défaut au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

Le chef d'établissement ou son représentant préside le bureau de vote. Il est assisté d'un représentant du syndicat ou, en cas de pluralité de listes, d'un représentant non candidat de chacune des listes en présence. Ces représentants assistent au vote et au dépouillement du scrutin et signent le procès-verbal avec le représentant de l'employeur.

804. Révocation des délégués

Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, **sur proposition du syndicat** auquel il appartient, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

S'il n'a pas été présenté par un syndicat, il peut être révoqué en cours de mandat sur pétition écrite signée de la majorité de ce collège.

Dans ce cas, le délégué titulaire est remplacé par le suppléant ; un nouveau délégué suppléant devra alors être désigné par des élections complémentaires organisées d'accord parties.

Bon à savoir :

Si à l'expiration du délai de trois (3) ans, les mandats des délégués du personnel ne sont pas expressément renouvelés par de nouvelles élections, la pratique considère qu'il y a **renouvellement tacite des mandats**.

L'article 291 (nouveau) du Code du travail prévoit que pour des circonstances particulières, après consultation de la commission consultative du travail et sur avis motivé de celle-ci ou, à défaut, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs les plus représentatives, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, mettre fin aux mandats des délégués du personnel d'un collège, d'un établissement, d'une entreprise, d'une branche d'activités ou d'une structure nationale.

Dans ce cas, les élections nouvelles doivent être organisées dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêté aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs concernés, sous la supervision directe des services compétents du ministère du travail.

Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une telle décision est prise par le ministre chargé du travail, des élections nouvelles peuvent se dérouler après le délai de deux mois susvisé, ce délai n'étant désormais obligatoire que pour l'organisation des nouvelles élections.

L'article 291 (nouveau) précise également que les organisations professionnelles qui réceptionnent la notification de la décision du ministre chargé du travail, sont les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.

§3. Attributions des délégués du personnel

805. Présentation des réclamations individuelles ou collectives

Conformément à l'article 299 du Code du Travail, les délégués du personnel ont pour mission de **présenter aux employeurs toutes les réclamations** individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des Conventions Collectives, des classifications professionnelles et les taux de salaires.

Toutefois, le législateur a précisé que, nonobstant ces dispositions, les travailleurs conservent la faculté de présenter eux-mêmes à l'employeur leurs réclamations et suggestions (article 300 du Code du Travail).

806. Intervention auprès de l'Inspecteur du travail

Les délégués du personnel ont également pour mission de saisir l'Inspecteur du travail de toute **plainte ou réclamation** concernant l'application des prescriptions légales et réglementaires dont il est chargé d'assurer le contrôle, de veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène, à la sécurité des travailleurs et à la sécurité sociale et de proposer toutes les mesures utiles à ce sujet.

807. Attributions particulières au sein de l'entreprise

Les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes **suggestions** utiles à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.

Ils sont obligatoirement saisis dans le cadre des procédures de licenciement.

Ils interviennent obligatoirement dans la procédure de licenciement pour motif d'ordre personnel en cas de faute lourde, et la loi leur reconnaît un rôle important dans tout licenciement pour motif d'ordre économique où ils doivent donner leur avis sur les conditions des licenciements envisagés par l'employeur et communiquer avec le personnel concerné par les licenciements.

De façon générale, les délégués du personnel sont saisis par l'employeur, sans que cela ne repose sur un fondement légal ou réglementaire, toutes les fois que l'employeur envisage de réorganiser l'entreprise, en cas de conflit individuel avec un ou plusieurs employés.

SECTION 2 – STATUT DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

§1. Moyens d'actions

808. Heures de délégation

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Ce temps, dont la durée ne peut, sauf circonstances exceptionnelles ou convention contraire, excéder **quinze (15) heures par mois**, est pris dans le cadre de l'horaire normal et **rémunéré comme temps de travail**.

Il doit être consacré exclusivement aux tâches afférentes à la mission des délégués.

Toute convention prévoyant l'attribution d'une quelconque indemnité, destinée à rémunérer les fonctions de délégués du personnel, est nulle et de nul effet.

Le TRONC COMMUN n'a pas prévu, pour les entreprises assujetties, un crédit d'heures supérieur à 15 heures par mois.

A notre avis, dans le silence des textes, la non utilisation d'heures de délégation, au cours d'un mois déterminé, ne peut donner lieu à report sur les mois suivants, ni sur le crédit d'heures d'un autre délégué.

Nous pensons en revanche, qu'à défaut de précisions légales ou réglementaires, si un travailleur cumule le mandat de délégué du personnel et de représentant au sein du C.P.C.E.S., il doit bénéficier du cumul des heures de délégation.

L'employeur n'est pas selon nous, fondé à apprécier l'opportunité de l'utilisation des heures de délégation.

Toutefois, il peut :

- contrôler les absences;
- demander aux délégués de justifier a posteriori que les absences ont bien été utilisées pour l'exercice de leurs fonctions (Cour de cassation française).

A cet effet, il peut être utile d'instituer la pratique des bons de délégation, sur le fondement du règlement intérieur de l'entreprise ou d'une note de service.

809. Local et droit d'affichage

Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un **local et le mobilier** nécessaire pour leur permettre de se réunir.

Les délégués du personnel peuvent faire afficher, à l'exclusion de tout autre document, les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission. L'affichage doit être effectivement assuré aux portes d'entrée des lieux de travail et sur des emplacements destinés aux communications syndicales.

L'employeur doit choisir des emplacements dans un endroit apparent et de préférence sur les lieux de passage du personnel. Ils doivent être conçus de telle manière que les documents affichés ne puissent souffrir d'altérations dues aux intempéries.

D'autre part, pour les entreprises assujetties à une des Conventions Collectives, le TRONC COMMUN stipule :

*« dans chaque établissement, des panneaux seront mis à disposition pour **affichage des communications syndicales**, limitées aux informations strictement professionnelles. Elles seront portées au moins 24 heures à l'avance à la connaissance de la Direction, qui pourra en refuser l'affichage si elles présentent un caractère non professionnel. L'objection de la Direction devra être formulée au plus tard 24 heures après leur dépôt.*

Aucun journal, tract, publication ou document ne pourra être affiché en dehors des panneaux prévus à cet effet, ni distribué à l'intérieur des établissements, sauf accord préalable de l'employeur ».

§2. Exercice des fonctions

810. Réunions mensuelles

Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'entreprise au moins une (1) fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas **d'urgence** sur leur demande.

Les délégués sont également reçus par l'employeur, sur leur demande par collège électoral selon les questions qu'ils ont à traiter.

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs.

Toutefois, pour les établissements comptant un seul délégué titulaire, le délégué suppléant doit, dans tous les cas, être reçu avec le délégué titulaire par le chef d'établissement.

Dans les cas où les questions soumises par les délégués au chef d'entreprise relèvent de la compétence d'une direction générale installée hors du siège de l'établissement, le chef d'entreprise doit immédiatement saisir l'autorité considérée par **tout moyen faisant preuve**.

Il dispose d'un délai d'un (1) mois pour apporter la réponse de l'entreprise aux questions posées.

Le refus pour l'employeur de recevoir les délégués porte atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions et constitue un **délit d'entrave**, sanctionné par l'article 313 du Code du Travail.

811. Formalisme

Sauf **circonstances exceptionnelles**, les délégués remettent au chef d'établissement ou à son représentant, deux (2) jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande.

Copie de cette note est adressée à l'Inspecteur du travail du ressort.

Les questions soulevées doivent être transcrites par les soins du **chef d'établissement sur un registre spécial** (dit « registre de doléances »), sur lequel doivent être également mentionnées, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, les réponses de l'entreprise, sauf dans le cas où les questions posées sont du ressort d'un conseil d'administration ou d'une direction générale.

Ce registre doit être tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine, à la disposition des travailleurs qui désirent en prendre connaissance.

Il doit également être tenu en permanence à la disposition de l'Inspecteur du travail.

Peuvent être considérées comme circonstances exceptionnelles, sans que cette énumération soit limitative :

- l'urgence de l'installation d'un dispositif de sécurité sur une machine jugée dangereuse ou sur tout autre endroit de l'établissement présentant de graves risques d'accident ;
- l'imminence d'un conflit collectif.

§3. Protection renforcée contre les licenciements

812. Protection légale-Autorisation administrative préalable

A l'instar des membres du Comité Permanent de Concertation Economique et Sociale et des délégués syndicaux, les délégués du personnel sont susceptibles de subir dans leur situation de travailleur les conséquences des positions qu'ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions représentatives.

C'est pourquoi, le législateur a institué une procédure particulière en vue de leur licenciement.

Tout licenciement d'un délégué du personnel ou de son suppléant, **est obligatoirement soumis à la décision de l'Inspecteur du travail**.

La mesure de protection est applicable (outre aux délégués) :

- aux **candidats** aux fonctions de délégués, pendant la période comprise entre la date de remise des listes au chef d'établissement et celle du scrutin,
- aux **anciens délégués**, pendant une période de six (6) mois consécutive à l'expiration du mandat.

Aucune disposition légale ne réglemente la forme dans laquelle l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail doit être sollicitée.

Toutefois, en raison notamment des problèmes de preuve susceptibles de se poser, nous ne saurions trop conseiller de formuler **par écrit** la demande d'autorisation administrative.

L'autorisation donnée par l'Inspecteur du travail ne saurait en aucun cas légitimer le licenciement ; cette autorisation est **nécessaire** : sans elle, l'employeur risque d'être condamné à des dommages-intérêts ; mais elle n'est pas suffisante pour conférer au licenciement le caractère légitime au fond.

En cas de **faute lourde**, l'employeur peut, dans un **délai de deux (2) jours** à compter de la date de la connaissance certaine des faits, prononcer la mise à pied conservatoire (mise à pied provisoire) du délégué fautif en attendant la décision définitive de l'Inspecteur du travail.

La réponse de l'Inspecteur du travail doit intervenir dans un délai d'un (1) mois. Pendant ce temps, le contrat de travail du délégué est suspendu (article 36 alinéa 8 du Code du Travail), et ce dernier ne doit pas apparaître dans l'entreprise.

Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée, à moins que l'Inspecteur du travail ne notifie à l'employeur qu'un délai supplémentaire d'un (1) mois lui est nécessaire pour parachever l'enquête. Si l'autorisation de licenciement est refusée au bout du délai d'un mois (ou de deux mois), le salarié doit être réintégré avec le paiement du salaire correspondant aux jours de suspension.

813. Recours hiérarchique et recours juridictionnel

La décision de l'Inspecteur du travail est susceptible de recours. Ce recours relève du contentieux administratif.

En effet, les parties disposent d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de notification pour intenter un **recours hiérarchique** contre la décision de l'Inspecteur du travail.

L'autorité hiérarchique dispose d'un délai d'un mois (1) pour se prononcer.

Les parties disposent également d'un délai de cinq (5) jours ouvrables, après notification de la décision de l'autorité hiérarchique pour intenter un **recours juridictionnel**.

814. Protection conventionnelle

Pour les entreprises assujetties à l'une des Conventions Collectives du TRONC COMMUN, les clauses suivantes se superposent aux dispositions légales :

« Est considéré comme nul et de nul effet, le licenciement d'un délégué du personnel effectué par l'employeur sans que les prescriptions de l'article 197 (article 295 nouveau) du Code du Travail aient été observées.

Toutefois, en cas de faute lourde d'un délégué du personnel, l'employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire, en attendant la décision définitive de l'Inspection du Travail.

En cas de réintégration, le délégué a droit à une indemnité égale au salaire qu'il aurait dû recevoir pendant la suspension de son activité professionnelle ».

Bien que le TRONC COMMUN emploi le terme d'indemnité, au plan fiscal et social il s'agit bien d'un salaire et non d'une indemnité.

815. Protection jurisprudentielle

La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Gabon, siégeant comme Cour d'Appel, a jugé à maintes reprises que le non respect de la procédure

instaurée par l'article 295 du Code du Travail, conférer ipso facto un **caractère abusif** au licenciement des délégués du personnel, alors même que la décision de licencier reposait sur des motifs parfaitement légitimes.

Nous avons notamment relevé quatre (4) arrêts, dont la portée générale mérite d'être soulignée.

Arrêt du 18 mars 2004 (Cass.Soc)

« Attendu que M.....a été licencié le 22 juin 1998 et ce, en dépit de l'autorisation de l'Inspecteur du travail ;

« Attendu qu'aux termes de l'article 294 du Code du Travail, tout licenciement d'un délégué du personnel ou de son suppléant envisagé par l'employeur ou son représentant est subordonné à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail ;

« Que l'alinéa 2 du même article stipule :
« tout licenciement effectué sans que cette autorisation n'ait été demandée et accordée est nul et de nul effet » ;

« Mais attendu qu'il est constant que le licenciement de M..... l'a été sans autorisation préalable de l'Inspecteur du travail comme l'exige le texte de loi susvisé : qu'en statuant comme il l'ont fait, les juges du fond ont fait une juste application de la loi ; »

Arrêt du 9 novembre 1981 (Ch. Jud. C.S.G.)

« Attendu qu'il n'est pas contesté que M..., en congé du 4 au 29 septembre 1978, n'a rejoint son poste de travail que le 16 octobre 1978 ; que M.... a invoqué, pour justifier son absence, un faux cas de force majeure ; qu'un tel comportement constitue un manquement grave (de la part d'un tel salarié) et légitime son licenciement sans indemnités de préavis ni de services rendus (actuelle indemnité de licenciement).

Attendu (d'autre part) que M..... réclame le paiement de ses salaires pour la période du 5 octobre 1978 au 24 janvier 1979, son contrat n'ayant été rompu que le jour de la décision définitive de l'Inspection du Travail autorisant son licenciement **du fait de sa qualité de délégué du personnel** ;

Attendu que l'employeur prétend avoir suspendu son contrat en attendant une justification valable ;

Attendu que pour la période du 5 octobre 1978, l'absence injustifiée du salarié entraîne la privation de son salaire conformément à l'article 90 (article 145 nouveau) du Code du Travail ;

Que pour la période du 16 octobre 1978 au 10 janvier 1979, **l'employeur aurait dû, conformément à l'article 197 (article 295 nouveau), prononcer immédiatement la mise à pied provisoire du délégué**, en attendant la décision définitive de l'Inspecteur ; **qu'à défaut de preuve de notification** d'une pareille mesure.... L'employeur ne saurait suspendre le contrat qui continue à produire ses effets jusqu'à la date du licenciement ; qu'il y a lieu d'accorder au salarié le rappel des salaires... ».

Il convient surtout de retenir de cette décision que la mise à pied provisoire, prononcée en cas de faute lourde d'un délégué, doit être notifiée par écrit.

Arrêt du 11 janvier 1982 (Ch. Jud. C.S.G.)

« Attendu que M..... R. a été désigné comme candidat au poste de délégué ; que le candidat bénéficie de la même protection que celle du délégué, pendant la période allant de la remise des listes électorales à la date du scrutin ; **qu'à défaut de scrutin**, M..... continue à être couvert par cette protection ;

Attendu cependant que l'employeur a bien demandé à l'Inspecteur du travail l'autorisation de licencier M....., après l'avoir mis à pied dans l'attente d'une réponse ; que l'autorisation a été obtenue ; que le licenciement est donc régulier en sa forme ».

Arrêt du 5 janvier 1998 (C.A Port-Gentil.)

« Attendu que l'absence non autorisée et le refus du travailleur pouvaient légitimer le licenciement de R ;

Mais, attendu que, bien qu'ayant commis une faute pouvant justifier le licenciement d'un travailleur ordinaire, le licenciement de R., délégué du personnel, devait être obtenu après avis de l'Inspection du travail ; que n'ayant pas respecté les dispositions légales sur le licenciement des délégués du personnel, la S. a procédé à un licenciement abusif. »

Arrêt du 30 mai 1983 (Ch. Jud. C.S.G.)

« Attendu que Dame M..... a reçu une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une indemnité de services rendus (actuelle indemnité de licenciement), ce qui laisse présumer qu'elle a fait l'objet d'un licenciement et non qu'elle a démissionné ;

Attendu (d'autre part), que conformément à l'article 197 (article 295 nouveau) du Code du Travail, en raison de la qualité de délégué du personnel suppléant du salarié, l'employeur a demandé l'autorisation de licencier D. M..., après l'avoir mis à pied provisoirement ; que l'inspecteur a refusé cette autorisation ;

Attendu que malgré ce refus, la société..... a décidé de se séparer de Dame M..... ; qu'une telle mesure constitue un **abus de droit rendant le licenciement manifestement irrégulier** ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement (condamnant l'employeur à des dommages-intérêts)... »

CHAPITRE 2 – LES SYNDICATS PROFESSIONNELS

Les modalités de désignation, d'exercice et de licenciement de ces représentants syndicaux sont prévues par les articles 295 à 298 du Code du Travail, ainsi que par les articles 301 et 302 dudit Code.

Bon à savoir :

Le syndicat professionnel est un “groupe-ment de personnes exerçant la même profes-sion, des métiers similaires ou des profes-sions connexes et ayant pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels, moraux et sociaux, tant collectifs qu'individuels de ses membres” (article 268 nouveau).

SECTION 1 – LA RECONNAISSANCE DE LA PRÉSENCE SYNDICALE

§1. Moyens reconnus à la présence syndicale

816. Droit de constituer un syndicat

Les personnes (physiques ou morales) exerçant la même profession, des acti-vités similaires ou des professions connexes, ont le droit de **se constituer en syndicat**.

Par ailleurs, tout travailleur ou employeur peut adhérer librement au syndicat professionnel de son choix.

Ils ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts

matériels et moraux, tant collectifs qu'in-dividuels de leurs membres.

Tout travailleur ou employeur peut **adhérer** librement au syndicat profes-sionnel de son choix.

A ce titre, sont interdits tous actes d'in-gérence ou de discrimination de nature à porter atteinte à la liberté syndicale.

Les **Conventions Collectives** issues du TRONC COMMUN comportent, pour les entreprises assujetties, des dispositions destinées à protéger la **liberté d'opinion** et le **droit d'adhésion** à un syndicat professionnel.

En vue de garantir cette liberté et de permettre le libre exercice de ce droit, **les employeurs s'engagent :**

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat ;
- à ne pas tenir compte des caractéristi-ques politiques, philosophiques, reli-gieuses ou ethniques, notamment en matière d'embauche, de discipline ou de licenciement.

Quant aux travailleurs, ils s'engagent à ne pas prendre en compte l'apparte-nance ou la non-appartenance des autres travailleurs à un syndicat.

817. Formalisme constitutif

“*Tout syndicat professionnel se créé à l'issue d'une assemblée générale constitutive.*”
Alinéa 1 article 271 C. du Travail.

Par ailleurs, les membres du bureau directeur de tout syndicat professionnel doivent déposer, à la mairie ou au siège de la circonscription administrative près de laquelle le syndicat est établi, une déclaration de constitution. Celle-ci est accompagnée d'un dossier comprenant :

- Les statuts et règlement syndicat ;
- Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
- La liste nominative portant la signature, la profession et l'adresse des membres ayant pris part à l'assemblée générale constitutive ;
- La liste nominative portant la signature, la profession et l'adresse des membres du bureau directeur ;
- Un extrait de casier judiciaire pour chacun des membres du bureau directeur ;
- Une carte de séjour et une autorisation d'emploi en cours de validité pour les membres de nationalité étrangère ;
- Un certificat de résidence pour chacun des membres du bureau directeur ;
- Une fiche d'identification du syndicat délivrée par le Ministère chargé du Travail.

De plus, le dossier comprend des informations sur le siège du syndicat, à savoir: le numéro de parcelle, le numéro du titre foncier ou le contrat de bail, la boîte postale, le numéro de téléphone, le numéro de fax, l'adresse e-mail.

Les fondateurs du syndicat doivent déposer les statuts et indiquer les noms de ceux qui seront chargés de sa direction.

Le dépôt a lieu, en quatre (4) exemplaires, contre récépissé, **à la mairie ou au siège de la circonscription administrative près de laquelle le syndicat est établi.**

Une copie du dossier de déclaration est adressée par le maire ou le chef de la circonscription administrative près de laquelle le syndicat est établi, au Ministère du travail, au Ministère de l'Intérieur et auprès du Procureur de la République du ressort.

Le Procureur de la République est tenu de vérifier la régularité de cette déclaration de constitution, y compris le dossier qui l'accompagne et d'informer de ses conclusions, dans un délai de deux (2) mois, les autres autorités susvisées ainsi que le syndicat intéressé.

A défaut d'une réponse du Procureur de la République dans les deux (2) mois, la déclaration de constitution et le dossier y relatif sont réputés conformes aux lois et règlements en vigueur.

Les **modifications** apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction du syndicat doivent être portés à la connaissance des mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes conditions.

Un arrêté du Ministre du Travail détermine la forme et le contenu de la fiche d'identification du syndicat.

818. Pouvoirs de représentation

Les syndicats professionnels peuvent être représentés au sein de l'entreprise par les délégués syndicaux, et bénéficient de la même protection que ces derniers.

Les modalités de leur désignation, de l'exercice de leur mission ainsi que la durée de leur mandat sont déterminées par les conventions collectives. (Article 300 C du Travail)

819. Membres de direction

Les membres chargés de la direction d'un syndicat doivent jouir de leurs droits civils, être de bonne moralité, **ne pas avoir**

encouru de condamnation comportant la perte des droits civiques, ni de condamnation à une peine criminelle.

En outre, les membres de nationalité étrangère d'un syndicat doivent avoir résidé dix-huit (18) mois consécutifs au Gabon et avoir exercé pendant la même période une activité professionnelle définie.

Les mineurs non émancipés, âgés de plus de seize (16) ans, peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

§2. Personnalité et capacité juridique

820. Capacité d'agir en justice

Les syndicats jouissent de la **personnalité civile**. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens, meubles ou immeubles.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

821. Capacité de gestion

Les syndicats professionnels peuvent affecter une partie de leurs ressources à la **création de foyers de travailleurs**, à l'acquisition de terrains destinés à la culture, à l'éducation physique ou à la satisfaction de tous besoins collectifs.

Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des **œuvres professionnelles** telles que des :

- institutions de prévoyance,
- caisses de solidarité,

- laboratoires,
- champs d'expérience,
- œuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale,
- cours et publication intéressant la profession.

Ils peuvent créer ou subventionner des **économats**, des sociétés coopératives de production ou de consommation.

Les immeubles et objets mobiliers nécessaires aux activités syndicales sont insaisissables.

822. Capacité de contracter

Les syndicats peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes.

Sont admises à discuter les Conventions Collectives et les accords collectifs d'établissements, les organisations syndicales **les plus représentatives** constituées conformément à la loi, à l'exclusion des associations, quel qu'en soit l'objet.

Enfin, à condition de ne pas distribuer des bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :

- acheter pour louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment les matières premières, les outils, les instruments, les machines, les engrais, les semences, les plantes, les animaux, et les matières alimentaires pour bétail ;
- prêter leur entremise gratuite pour la vente de produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués, faciliter cette vente par expositions,

annonces, publications, groupements des commandes et d'expédition, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.

823. Rôle consultatif

Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.

824. Dissolution

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée judiciairement, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'Assemblée Générale.

825. Marques syndicales

Les syndicats peuvent déposer, dans des conditions déterminées par décret, leurs marques ou labels.

Ils peuvent dès lors en revendiquer la propriété exclusive.

Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises membres du syndicat qui mettent en vente ces produits.

Est nulle et de nulle effet, toute convention aux termes de laquelle l'usage de la marque syndicale par un employeur sera subordonné à l'obligation de ne prendre à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque.

826. Caisses spéciales de secours mutuels et de retraite

Les syndicats peuvent constituer entre leurs membres, sous réserve du respect de la loi, des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites complémentaires.

Les fonds de ces caisses spéciales sont **insaisissables**.

Tout adhérent qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels complémentaires pour vieillesse, à l'actif desquelles il a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

827. Fédérations et confédérations syndicales

L'article 288 (nouveau) du C. du Travail dispose que:

"La fédération syndicale est une union syndicale horizontale regroupant au moins deux syndicats de base ou professionnels de deux branches d'un même secteur d'activités."

La confédération, quant à elle, constitue "un regroupement vertical de fédérations appartenant au moins à deux secteurs d'activités. Les fédérations et les confédérations jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels."

Les modalités de création d'une fédération ou d'une confédération sont les mêmes que celles prévues à l'article 271 (nouveau) du C du Travail.

Les syndicats professionnels de travailleurs ou d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que de s'y affilier.

Tout syndicat, fédération ou confédération syndicale a le droit de s'affilier à des organisations syndicales internationales de travailleurs ou d'employeurs.

Les fédérations ou confédérations syndicales sont constituées dans les mêmes conditions de **dépôt légal** que les syndicats. Elles doivent, à ce titre, faire connaître le nom et le siège social des syndicats et des fédérations qui les composent.

De même, les fédérations ou confédérations syndicales jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels.

828. Pénalités

Les personnes posant des actes d'ingérence ou de discrimination de nature à porter atteinte à la liberté syndicale, ainsi que les syndicats qui distribuent des bénéfices, même sous forme de ristournes à leurs membres sont passibles d'une amende de 30.000 FCFA à 300.000 FCFA et punis d'un emprisonnement de 1 à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'amende passe de 60.000 FCFA à 600.000 FCFA et l'emprisonnement de 2 à 12 mois.

En cas de double récidive, l'emprisonnement est obligatoirement prononcé.

SECTION 2 – LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

L'article 301 du Code du Travail prévoit que les syndicats professionnels peuvent être représentés au sein de l'entreprise par des délégués syndicaux.

Les modalités de leur désignation, l'exercice de leur mission ainsi que la durée de leur mandat seront déterminées par les Conventions Collectives lors de leur renégociation.

Le Code précise que s'agissant de leur statut au sein de l'entreprise, ils sont soumis aux dispositions des articles 295

à 298 relatifs au statut des délégués du personnel.

§1. Statut des délégués syndicaux

Sur ce point et en raison de l'identité des textes applicables, nous vous renvoyons utilement à la section 2 du chapitre 1 (n°774 à 781) relatif au statut des délégués du personnel.

Toutefois, par une correspondance date du 7 mai 2001, le Ministre précise qu'à défaut d'une Convention Collective régulièrement applicable au sein d'une société et fixant les modalités de désignation des délégués syndicaux, d'exercice de leur mission ainsi que la durée de leur mandat, **la présence des délégués syndicaux est illégale.**

Cette position a été confirmée dans un courrier du Directeur Général du Travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi du 7 décembre 2010.

Dans ladite correspondance le Directeur Général du Travail rappelle tout d'abord les termes de l'article 300 (nouveau) du Code du travail, récemment modifié par l'ordonnance n°18/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail, qui prévoit :

« les syndicats professionnels peuvent être représentés au sein des entreprises par les délégués syndicaux. Les modalités de leur désignation, de l'exercice de leur mission ainsi que la durée de leur mandat sont déterminées par les conventions collectives ».

Il fait ensuite remarquer qu'il y a lieu de noter qu'à ce jour, aucune convention collective en vigueur ne prend en compte les dispositions susvisées.

Aussi, apparaît-il clairement qu'à défaut de conclusion de nouvelles conventions

collectives intégrant lesdites dispositions, la présence des délégués syndicaux au sein de l'entreprise, désignés arnaquement par les organisations professionnelles de travailleurs, est illégale.

Le Directeur Général du Travail confirme donc que la position donnée par le Ministre chargé du travail dans sa correspondance du 7 mai 2001 demeure d'actualité.

§2. Moyens d'actions

829. Libre exercice du droit syndical

Le TRONC COMMUN des Conventions Collectives dont les dispositions ont été reprises par la plupart des Conventions Collectives sectorielles, organisent l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et de la représentation du personnel (articles A.6., A.7).

Il y est reconnu la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires.

830. Exercice du droit syndical - autorisations d'absences

Pour faciliter l'exercice du droit syndical, le TRONC COMMUN prévoit que des autorisations d'absences non déductibles des congés payés pourront être accordées aux travailleurs expressément mandatés pour assister aux réunions statutaires des organisations syndicales à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, moyennant **une demande écrite de l'organisation concernée sept (7) jours au moins avant la date de départ.**

L'employeur n'est tenu d'assurer la rémunération du travailleur que **dans la limite de six (6) jours par an.**

831. Absences pour formation syndicale

Le TRONC COMMUN organise également les absences des travailleurs devant participer aux stages et aux séminaires de formation syndicale.

Les salariés exerçant des responsabilités dans leurs syndicats en vertu des dispositions statutaires pourront obtenir des congés exceptionnels d'une durée maximale d'une année pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Ces congés sont assortis d'une allocation éducation-syndicale égale à trois (3) mois de salaire d'activité de l'intéressé, versée par l'employeur dans la limite de six (6) semaines par an.

Le TRONC COMMUN des autorisations d'absences est subordonné aux impératifs de fonctionnement de l'établissement.

832. Panneaux d'affichage

Dans chaque établissement, des panneaux d'affichage seront mis à disposition pour l'affichage des communications syndicales.

Celles-ci sont limitées aux informations strictement professionnelles. Elles seront portées, au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, à la connaissance de la Direction qui pourra en refuser l'affichage si elles présentent un caractère non professionnel. L'objection de la Direction devra être formulée au plus tard vingt-quatre (24) heures après leur dépôt.

Il est également prévu qu'aucun journal, tract, publication ou document ne pourra être affiché en dehors des panneaux prévus à cet effet, ni distribué à l'intérieur des établissements, sauf accord préalable de l'employeur.

CHAPITRE 3 – LE COMITÉ PERMANENT DE CONCERTATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

SECTION 1 – CADRE DE L'INSTITUTION

§1. Entreprises assujetties

833. Effectif minimal requis

Conformément à l'article 303 du Code du Travail, des **Comités Permanents de Concertation Economique et Sociale** doivent être institués dans toutes les entreprises commerciales, industrielles, forestières, agricoles et minières, quelle qu'en soit la forme juridique, **employant habituellement au moins cinquante (50) salariés.**

834. Extension

Cette obligation pourra être étendue par décret :

- aux entreprises comptant moins de cinquante (50) salariés ;
- aux offices ministériels, aux professions libérales et aux sociétés civiles ;
- aux services publics à caractère commercial et industriel, y compris les services exploités en régie.

835. Notion d'effectif habituel

La notion d'**effectif habituel** au moins égal à cinquante (50) salariés nous paraît mériter d'être précisée.

Ni l'ordonnance du 10 avril 1976 instituant les Comités, ni le décret du même

jour relatif à leur composition et à leur fonctionnement, n'apportent de précisions quant à la notion d'effectif habituel.

A notre connaissance, les juges du travail n'ont jamais été conduits à se prononcer sur ce point, même en ce qui concerne l'élection des délégués du personnel.

Quoiqu'il en soit, il nous semble raisonnable de considérer que l'**effectif** à prendre en considération englobe **tous les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, quelle qu'en soit la forme** (contrat d'apprentissage, contrat à l'essai, contrat à durée déterminée et indéterminée, contrat en vue d'un emploi permanent ou à temps partiel...)

D'autre part, les effectifs doivent **habituellement** être au moins égaux à cinquante (50) salariés.

Par conséquent, il conviendra en principe de ne pas s'attacher aux **variations accidentelles**, en augmentation comme en diminution.

En tout état de cause, cette question de la détermination des effectifs habituels d'une entreprise pour la détermination du seuil légal, devra être traitée, à notre avis, conformément à l'article 12 du Code du Travail qui dispose qu'«*en cas de doute sur l'interprétation des dispositions légales, réglementaires, l'interprétation la plus favorable au travailleur prévaudra*».

§2. Composition du comité

836. Membres du Comité

Aux termes du décret n°407/PR du 10 avril 1976 et 739/PR/MTE du 27 août 2007 relatifs à la composition et au fonctionnement des comités permanents de concertation économique et sociale, le Comité Permanent de toute entreprise comprend :

- le chef d'entreprise ou son représentant, assisté de deux conseillers techniques ;
- les délégués des travailleurs ;
- les délégués des actionnaires.

837. Délégués des travailleurs

La représentation des travailleurs au sein du comité permanent de concertation économique et sociale est assurée par les délégués du personnel élus conformément aux dispositions réglementaires pertinentes selon la répartition suivante :

- De 50 à 100 travailleurs :	2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants
- De 101 à 250 travailleurs :	3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants
- De 251 à 500 travailleurs :	4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants
- De 501 à 750 travailleurs :	5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants
- De 751 à 1000 travailleurs :	6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants
- Au dessus de 1.000 travailleurs :	Il y a 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche supplémentaire de 250 travailleurs.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, en tant que de besoin, les modalités de désignation des délégués syndicaux au sein des comités permanents de concertation économique et sociale.

838. Inspecteurs du travail

Les Inspecteurs du travail du ressort peuvent assister en qualité d'observateurs à toutes les réunions des Comités aux fins de s'assurer de leur bon fonctionnement.

839. Représentation des actionnaires

Les actionnaires sont représentés au comité par les délégués désignés par l'assemblée générale des actionnaires ou par le conseil d'administration. Leur nombre est égal à celui du total des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise considérée.

840. Présence des délégués titulaires et suppléants

Le décret relatif à la composition du Comité Permanent dispose que le Comité doit comprendre **un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants**.

Toutefois, **les délégués suppléants n'assistent aux séances du Comité** que lorsqu'ils remplacent les délégués titulaires.

841. Déchéances

Les personnes condamnées à certaines sanctions pénales ou déchues de leurs fonctions syndicales ne peuvent pas devenir membre du Comité Permanent.

842. Contestations

Les contestations relatives à la désignation des membres du Comité Permanent sont soumises, pour conciliation, à l'inspecteur du travail du ressort, sur saisine

de l'une des parties. En cas d'échec de la conciliation, le différend est transmis au Tribunal du Travail qui statue d'urgence dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.

§3. Statut des membres du Comité

843. Durée du mandat

La durée du mandat des délégués a été fixée à **deux (2) ans renouvelables**.

Les fonctions des membres du comité prennent fin par le décès ou pour tout autre motif de résiliation du contrat de travail, à la révocation d'un membre soit par le collège des délégués qu'il représente, soit par l'assemblée générale des actionnaires ou le conseil d'administration qui l'a désigné ; et, pour les délégués syndicaux, à la suite d'une récusation par leur syndicat.

Ces fonctions prennent également fin à la suite des déchéances suivantes :

- Condamnation pour indignité nationale, rébellion, incitation à la rébellion ;
- Condamnation pour vol, escroquerie et abus de confiance.

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées, son remplacement est assuré par son suppléant.

844. Secret professionnel

Au cours des réunions du Comité, les délégués auront accès à un certain nombre d'informations plus ou moins confidentielles.

C'est pourquoi le législateur a fort logiquement mis à la charge des délégués une obligation particulière au secret professionnel (Art.308 C.Tr.).

Tout manquement à cette obligation sera sanctionné conformément à la législation en vigueur.

845. Protection contre le licenciement

Les membres du Comité Permanent, à l'instar des délégués du personnel, ne doivent pas subir, en qualité de salarié, les conséquences de leur action en qualité de représentants du personnel.

C'est pourquoi le législateur a instauré en leur faveur une procédure spécifique de licenciement.

En vertu de l'article 10 de l'ordonnance du 10 avril 1976 (Art.312 C.Tr.), tout licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant du Comité Permanent devra obligatoirement être soumis à l'assentiment préalable du Comité.

En cas de désaccord, le licenciement ne pourra intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail du ressort, dans les mêmes conditions que pour le licenciement d'un délégué du personnel.

De jurisprudence constante, le licenciement d'un représentant du personnel qui ne respecterait pas la procédure spéciale serait abusif de plein droit (au moins en la forme) et conduirait à une condamnation de l'entreprise à des dommages-intérêts.

Ces dommages-intérêts pourraient n'être que symboliques, si le licenciement était par ailleurs justifié quant au fond (Ch. Jud.C.S.G. 26 mars 1979).

846. Délit d'entrave

Le délit d'entrave constitue le second volet de la protection des représentants du personnel et des membres du Comité Permanent, en particulier.

Ces derniers doivent être en mesure de remplir leurs missions sans contraintes excessives émanant de l'employeur.

C'est pourquoi l'article 13 de l'ordonnance du 10 avril 1976 dispose que toute entrave apportée intentionnellement par l'employeur, soit à la désignation des délégués, soit au fonctionnement régulier du Comité, sera punie d'une amende de 10.000 à 500.000 F CFA et d'un emprisonnement de six (6) jours à un (1) an ou de l'une ou l'autre de ces peines.

En outre, l'article 313 du Code du Travail prévoit que seront passibles d'une amende de 24.000 FCFA à 200.000 FCFA et, en cas de récidive, d'une amende de 100.000 FCFA à 500.000 FCFA et seront punis d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions aux dispositions relatives au Comité Permanent de Concertation Economique et Sociale.

Les infractions pourront être constatées tant par l'Inspecteur du travail que par les officiers de police judiciaire.

Elles seront poursuivies devant les tribunaux répressifs ; il s'agit en effet d'infractions **pénales**.

SECTION 2 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

§1. Attributions du Comité

Le Comité Permanent de Concertation Economique et Sociale exerce plusieurs fonctions.

847. Amélioration des conditions de travail et d'emploi des travailleurs

Il étudie, propose et donne son avis sur toute mesure relative à l'organisation générale du travail, à la productivité, à la rentabilité, à l'amélioration de la qualité de la production, à l'utilisation des installations, à l'introduction des innovations

et des machines nouvelles, à l'utilisation rationnelle et efficiente des ressources humaines de l'entreprise, à la discipline et à la condition des travailleurs, à l'exception des questions relatives au salaire.

En outre, tout travailleur de l'entreprise peut faire au Comité Permanent toute suggestion relevant de sa compétence par l'intermédiaire soit des délégués du personnel, soit de l'organisation syndicale à laquelle il appartient.

848. Action en faveur de la formation professionnelle

Il participe, en liaison avec le Ministère compétent, à l'élaboration des programmes de **formation professionnelle** et de **perfectionnement du personnel**, ainsi qu'à toute mesure propre à renforcer la responsabilité des travailleurs dans les tâches dont ils ont la charge.

849. Contrôle des œuvres sociales en faveur des travailleurs et leurs familles

Il contrôle ou assure la gestion de toutes les **œuvres sociales** établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, propose la création ou la suppression de toute œuvre sociale de l'entreprise.

850. Action dans la gestion financière de l'entreprise

Le Comité Permanent est obligatoirement **informé des questions intéressant la gestion, la situation financière et la marche générale de l'entreprise**.

A cet effet, le chef de l'entreprise est tenu de faire au moins une fois l'an un exposé d'ensemble sur la situation et l'activité de l'entreprise, ainsi que sur ses projets pour l'exercice suivant.

La direction est tenue également de communiquer au Comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires, le compte des profits et

pertes, le bilan annuel et le rapport des commissaires aux comptes, ainsi que les autres documents qui seraient soumis à l'assemblée générale des actionnaires.

Le Comité dispose ainsi rigoureusement du même droit de communication que celui instauré en faveur des actionnaires par l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

Le Comité peut formuler toutes observations utiles, qui seront obligatoirement transmises à l'assemblée générale des actionnaires en même temps que le rapport du conseil d'administration.

851. Rôle dans l'octroi des récompenses des salariés

Enfin, le Comité Permanent peut attirer l'attention de la direction sur les mérites particuliers des salariés de l'entreprise qui se sont distingués par leur ardeur au travail, leurs initiatives, leurs performances.

§2. Fonctionnement du comité

852. Local et moyens d'actions

Le chef d'entreprise est tenu de mettre à la disposition du Comité un **local convenable**, le **matériel** et, éventuellement, le **personnel nécessaire** à la tenue des réunions et au secrétariat du Comité.

853. Heures de délégation

Le chef d'entreprise a l'obligation de laisser aux membres du Comité, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne pourra excéder **quinze (15) heures par mois**.

Ce temps de fonction sera rémunéré **comme temps de travail**.

854. Réunions du Comité

Le Comité, qui est **présidé** par le chef d'entreprise ou, à défaut, par son représentant, désigne un **rapporteur** parmi ses membres titulaires.

Le Comité doit être réuni au moins **une fois par an** sur convocation de son Président en session ordinaire; il peut en outre tenir des sessions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres.

L'**ordre du jour** des réunions est arrêté par le Président sur proposition des membres et communiqué à ces derniers, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion ; lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, il est obligatoire que figurent à l'ordre du jour de la réunion les questions jointes à la demande de convocation.

Les résolutions et avis du Comité sont pris à la **majorité** des voix ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Toutefois, le chef d'entreprise peut différer l'exécution d'une mesure décidée par le Comité lorsque celle-ci lui paraît manifestement contraire aux intérêts des travailleurs ou de l'entreprise. Dans ce cas, le chef d'entreprise doit en rendre compte à l'Inspecteur du travail du ressort dans un délai de trois (3) jours ouvrables.

Les délibérations du Comité sont consignées dans des **procès-verbaux** établis par le rapporteur et communiqués aux membres du Comité.

Le président du Comité est tenu de rendre compte à celui-ci, à la séance suivante, de la suite réservée aux propositions qui lui ont été présentées lors de la réunion précédente.

Les Inspecteurs du travail dont relève l'entreprise intéressée **peuvent à tout moment prendre connaissance des délibérations du Comité**.

Enfin, le Comité peut décider que ses délibérations seront transmises à la Direction Provinciale du Travail et de la Main-d'œuvre.

855. Sections spécialisées et Commissions

Des sections du Comité pourront être créées par arrêté du Ministre chargé du travail dans les agences de l'entreprise comptant au moins vingt-cinq (25) salariés. Ces sections, composées du chef d'agence, d'un représentant des cadres

et de deux représentants des salariés de l'agence, seront plus spécialement chargées de veiller à la bonne exécution des dispositions qui seraient adoptées par le Comité.

Le Comité peut en outre constituer des **commissions** dont il estimerait la création nécessaire. Ces commissions peuvent comprendre des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au Comité, mais elles sont présidées par un membre titulaire ou suppléant du Comité.

TITRE 12

ORGANISMES

ADMINISTRATIFS

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces organismes sont fixés par voie réglementaire. Leurs dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le budget de l'Etat.

CHAPITRE 1 – ORGANISMES CONSULTATIFS

SECTION 1 – COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL

§1. Missions

L'article 252 du Code du Travail liste les missions de la Commission.

856. Amélioration des relations de travail

La Commission a pour mission d'étudier les questions relatives au travail et à la main-d'œuvre, aux relations professionnelles, à l'emploi, à l'orientation, à la formation et au perfectionnement professionnels, aux mouvements de main-d'œuvre.

857. Négociation des Conventions Collectives

Dans le cadre de la mise en œuvre des Conventions Collectives sectorielles, la Commission a pour mission d'examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation des conventions entre l'employeur et les travailleurs.

858. Amélioration de la réglementation

Une des missions conférées à la Commission est celle d'améliorer le cadre législatif et réglementaire du travail.

Ainsi, elle a compétence pour émettre des avis et pour formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir en matière de droit du travail.

§2. Composition

Le législateur a laissé au pouvoir réglementaire le soin de fixer la composition et le fonctionnement de la Commission (décret n° 000912/PR du 25 août 1980).

859. Commission paritaire

La Commission Consultative du Travail est une commission **paritaire**, composée de **trente-deux (32) membres titulaires** auxquels s'ajoute un nombre égal de membres suppléants.

La Commission comprend un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des **travailleurs**.

860. Nomination – durée du mandat

Les membres de la Commission sont nommés par arrêté du Ministre du Travail, sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.

La durée de leur mandat est de **deux (2) ans**.

861. Modalités de désignation des membres

La délégation patronale est composée de quinze (15) membres titulaires et de quinze (15) membres suppléants, choisis par la centrale syndicale patronale, et d'un (1) membre titulaire et d'un (1) membre suppléant choisis par le syndicat des petites et moyennes entreprises (P.M.E.).

La délégation de la centrale syndicale patronale doit comprendre tous les secteurs d'activité.

La délégation des travailleurs, dont les membres sont choisis par les syndicats de travailleurs, comprend autant de membres titulaires et suppléants qu'il y a de représentants d'employeurs dans chaque branche d'activité.

§3. Fonctionnement

862. Réunions – modalités de convocation

La Commission se réunit à Libreville **sur convocation** de son Président, le Ministre du Travail ou son représentant.

La convocation indique l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée d'une documentation préparatoire : la convocation doit être effectuée au moins **quinze (15) jours** à l'avance.

La Commission peut également se réunir sur la demande écrite de la moitié au moins de ses membres.

863. Sous-commissions

La Commission peut nommer des sous-commissions chargées exclusivement de procéder à des études sur des questions relevant de sa compétence ; deux (2) rapporteurs sont désignés par ces sous-commissions pour chaque question à présenter à la Commission Consultative du Travail.

La Commission a qualité pour demander au Ministre du Travail toute documentation utile à l'information de ses sous-commissions.

864. Quorum et majorité

La Commission ne peut valablement émettre d'avis que lorsque **la moitié au moins** de ses membres est représentée et lorsque la composition est paritaire.

Afin de lui conserver ce caractère, les suppléants sont choisis parmi les personnes domiciliées à Libreville ou à proximité immédiate.

La Commission se prononce à la majorité des membres présents.

865. Secrétariat

Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire.

Chaque séance de la Commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal conservé dans les archives du Ministère du Travail.

SECTION 2 – LE COMITÉ TECHNIQUE CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

L'article 250 nouveau du Code du Travail prévoit l'institution, auprès du Ministre chargé du Travail, de plusieurs organismes consultatifs, dont le «**Comité Technique Consultatif pour la sécurité et la santé au travail**» qui n'a, à notre connaissance, jamais fonctionné.

§1. Rôle

866. Mission d'étude

Le Comité Technique Consultatif est chargé de l'étude de toutes les questions intéressant :

- l'hygiène,
- la sécurité,
- la médecine du travail.

867. Avis consultatif

Le comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail a notamment pour compétence d'émettre son avis dans

la composition et le fonctionnement des comités de sécurité et de santé au travail prévus à l'article 214 du Code du Travail.

§2. Composition et fonctionnement

La composition de ce Comité, qui doit comprendre des représentants des travailleurs et des représentants d'employeurs, ainsi que son fonctionnement, sont régis par voie réglementaire (arrêté n° 24 du 27 juin 1968).

868. Composition

Le Comité est composé de huit (8) membres comme suit :

> **Président :** le Directeur du Travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi

> **Membres :**

- un représentant du Ministère de la Santé Publique,
- un représentant de la C.N.S.S.,
- un représentant du Ministère des Travaux Publics,
- un représentant du Secrétariat d'Etat aux Mines et à l'Energie Electrique,
- un Médecin-Inspecteur du travail,
- deux représentants des employeurs,
- deux représentants des travailleurs nommés par arrêté du Ministre chargé du Travail sur proposition des organisations syndicales.

869. Fonctionnement

Le Comité se réunit sur convocation de son Président.

Le Comité peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

Des experts peuvent être convoqués à titre consultatif.

Le Comité ne peut valablement émettre d'avis que lorsque la **moitié** au moins de ses membres est présente ; le Comité se prononce à la majorité de ses membres présents ; en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

SECTION 3 – COMMISSION NATIONALE DES ÉTUDES DES SALAIRES ET COMMISSION PARITAIRE MIXTE DE CLASSEMENT

§1. Commission nationale des études des salaires

Aux termes de l'article 254 du Code du Travail, la commission nationale des études des salaires est chargée d'un certain nombre de missions.

870. Fixation du SMIG

Elle a pour mission de donner un avis motivé à la commission gouvernementale des salaires sur la fixation du salaire minimum interprofessionnel (SMIG).

A cet effet, elle jouit d'un droit de communication et d'enquêtes auprès des administrations intéressées de toute documentation utile à l'accomplissement de sa mission.

Elle a compétence pour étudier la composition d'un budget type servant à la détermination du SMIG.

871. Négociation des salaires conventionnels

Elle intervient, à la demande du Ministre chargé du travail, et en cas de difficulté, pour émettre un avis dans le cadre de la négociation des salaires conventionnels.

872. Politique nationale des revenus

Elle peut également être consultée sur toute question relative à la détermination et à l'application de la politique nationale des revenus.

A cet effet, elle a compétence pour suivre l'évolution du coût de la vie, en liaison avec la direction nationale des statistiques et des études économiques.

873. Composition

La composition nationale d'étude des salaires est déterminée par décret pris sur proposition du Ministre chargé du travail.

874. Fonctionnement

La commission nationale d'étude des salaires se réunit au moins une (1) fois tous les trois (3) ans sur convocation de son Président où à la demande de la majorité de ses membres.

Le Président chargé du Travail en assure la présidence.

§2. Commission paritaire de classement

Elle est prévue par le TRONC COMMUN des Conventions Collectives (article 17.3).

875. Mission

La Commission a pour objet d'arbitrer les litiges entre employeurs et travailleurs au sujet de la **qualification effective** de ces derniers.

876. Composition

Présidée par l'**Inspecteur du travail**, elle est composée de **deux (2) représentants des employeurs** et de **deux (2) représentants des travailleurs**.

Chacune des parties peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou deux professionnels particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs, soumises à la présente convention, désignent les membres titulaires et suppléants de cette Commission.

877. Fonctionnement

La partie requérante adresse sa demande à l'Inspecteur du travail, avec copie à l'autre partie. Après réception de la requête, l'Inspecteur du travail convoque la Commission.

Les membres de la Commission ou leurs suppléants sont tenus d'assister à la réunion, sous peine des sanctions prévues à l'article 212 (article 316 nouveau) du Code du Travail.

La Commission a le pouvoir de rendre immédiatement sa décision ou de demander un complément d'informations.

Elle peut également décider de soumettre le travailleur à un **essai professionnel**, dont elle fixe les modalités notamment, la nature de l'épreuve, le temps alloué, la composition du jury.

La décision est prise à la majorité des voix des membres de la Commission, **le Président** ne participant pas au vote. Elle doit être motivée et donner la répartition des voix.

Si elle attribue un nouveau classement au travailleur, elle en précise la date d'effet. Si la Commission ne prend pas de décision ou si l'une des parties n'accepte pas la décision rendue, le dossier est transmis au **Tribunal du Travail** par l'Inspecteur du travail qui communique au Tribunal son propre avis.

CHAPITRE 2 – INSPECTION DU TRAVAIL

SECTION 1 – ORGANISATION ET STATUT DES INSPECTEURS DU TRAVAIL

§1. Organisation administrative

L'Inspection du Travail comprend :

878. Les Inspecteurs du travail

Les **Inspecteurs du travail** constatent par procès-verbal, les infractions à la législation et à la réglementation du travail, de l'emploi, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la sécurité sociale.

Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes.

879. Les bureaux du travail

Ils sont placés sous la dépendance et le contrôle de l'Inspection Provinciale du Travail.

Outre leurs fonctions de contrôle, les bureaux du travail, de la main-d'œuvre et de la sécurité sociale peuvent être chargés du **placement** des travailleurs et assurer la liaison avec les services du Ministère du Travail.

880. Les contrôleurs du travail

Les contrôleurs du travail sont habilités à signaler les infractions.

Les contrôleurs du travail, chefs de bureau du travail, exercent l'ensemble des pouvoirs prévus aux articles 224 à 226 et 235 à 238 du Code du travail (article 240 du Code du Travail).

Les contrôleurs du travail prêtent le même serment que les Inspecteurs du travail et dans les mêmes conditions.

881. Les médecins Inspecteurs

Les médecins du travail peuvent être placés auprès des Inspecteurs.

Leurs attributions et leurs conditions de nomination et de rémunération sont déterminées par décret.

§2. Statut des inspecteurs

Le statut des Inspecteurs et contrôleurs est fixé par décret.

882. Fonctionnaires publics

Ce sont des **fonctionnaires publics** : leur statut et leurs conditions de service leur assurent la stabilité de l'emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence indue.

883. Carte professionnelle

Les Inspecteurs et contrôleurs du travail sont porteurs d'une **carte professionnelle** établissant leur identité et justifiant leur qualité.

L'arrêté n° 95 du 29 septembre 1979 détermine le modèle de cette carte.

884. Officiers assermentés

Les Inspecteurs prêtent serment de bien remplir leurs charges et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance.

Ce serment est prêté devant la Cour d'Appel.

Toute violation de ce serment sera punie conformément aux dispositions du Code pénal.

885. Secret confidentiel

Les Inspecteurs du Travail doivent tenir pour confidentielles toutes dénonciations ou toutes constatations.

Les Inspecteurs ont, dans leur ressort territorial, l'initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes.

SECTION 2 – MISSIONS ET MOYENS D'ACTIONS

§1. Missions et obligations

886. Mission de contrôle

Les Inspecteurs du travail ont une mission de **contrôle** du respect de la législation sociale et de **conseil** auprès des employeurs, des travailleurs et des administrations.

887. Mission de conciliation

Les Inspecteurs du travail ont également, à la différence des contrôleurs, une mission de **conciliation** des différends du travail, individuels et collectifs d'**arbitrage**, notamment en matière d'instance représentatives du personnel (élections, licenciements...).

A ce titre, l'Inspecteur du travail peut intervenir :

- soit avant le conflit, à l'initiative du travailleur ou de l'employeur qui solliciteraient son avis sur un différend né à l'occasion du contrat de travail ;
- soit pendant le conflit, lorsque son autorisation est obligatoire (licenciement individuel ou collectif) ;
- soit au terme du conflit, en cas de différend entre les parties à propos de la procédure de licenciement ou de ses motifs : il intervient à ce stade en qualité de conciliateur et contrôleur du respect des revendications de chacune des parties.

Si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, l'Inspecteur ne peut que constater la non-conciliation et en dresser un procès-verbal.

Le pouvoir de décision appartient au juge auquel sera transmis le dossier conformément aux procédures en vigueur.

888. Obligations

Les Inspecteurs du travail ne doivent avoir d'intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Les auteurs d'infractions à cette obligation sont passibles d'une amende de 100.000 FCFA à 500.000 FCFA et d'un emprisonnement de 3 à 18 mois.

En cas de récidive, l'amende passe de 500.000 FCFA à 1.000.000 de FCFA et l'emprisonnement de 6 à 36 mois.

Les Inspecteurs du travail doivent enfin publier chaque année et dans un délai ne pouvant pas dépasser un (1) mois, un rapport annuel portant sur les sujets suivants :

- a) les lois et règlements relevant de la compétence de l'Inspection du Travail ;
 - b) le personnel de l'Inspection du Travail ;
 - c) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection du travail et le nombre des travailleurs occupés dans les établissements ;
 - d) les statistiques des visites d'inspection ;
 - e) les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées ;
 - f) les statistiques des accidents du travail ;
 - g) les statistiques des maladies professionnelles, ainsi que tous autres points se rapportant à ces matières pour autant que ces sujets et ces points relèvent du contrôle de l'Inspection du Travail.
- se faire accompagner, dans leurs visites, des **délégués du personnel** de l'entreprise visitée ainsi que des médecins et techniciens ;
 - procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées et notamment :
 - interroger l'employeur ou le personnel de l'entreprise,
 - requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la loi,
 - prélever et emporter, aux fins d'analyse, en présence du chef d'entreprise, les substances utilisées ou manipulées,
 - exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par le Code du Travail.

§2. Moyens d'actions

889. Prérogatives

Les Inspecteurs du travail, munis de leur carte professionnelle, ont le pouvoir de :

- **pénétrer librement** et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements où sont occupés des travailleurs ; ils doivent prévenir le chef d'entreprise au début de leurs inspections, à moins que l'Inspecteur du travail estime qu'une telle notification risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle ;
- requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et de techniciens, notamment en ce qui concerne les conditions d'**hygiène et de sécurité** ;

Bon à savoir :

Ils peuvent également :

- requérir l'examen des femmes, des enfants et des adolescents jusqu'à l'âge de dix huit ans, et pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, jusqu'à l'âge de vingt et un ans au moins, par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces ;
- exiger la production des pièces d'état civil de tout enfant dont il a de fortes présomptions de penser qu'il est employé à une activité correspondant aux pires formes de travail de l'enfant, l'interroger avec ou sans témoins, dans le cadre du secteur moderne ou du secteur informel et, le cas échéant, de le faire appréhender par les forces de sécurité ;
- dénoncer tout fait constitutif d'exploitation des enfants à des fins de travail.

890. Prérogatives de puissance publique

Pour l'exécution de leurs missions, les Inspecteurs du travail pourront requérir l'assistance de la **force publique**.

Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les **Officiers de Police Judiciaire** sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des Inspecteurs et contrôleurs du travail.

Lorsque les Inspecteurs du travail constatent les infractions, ils peuvent désormais fixer le montant des amendes au bénéfice du trésor public.

En outre, ils peuvent faire citer tout contrevenant devant la juridiction, exercer les voies de recours légaux et

avoir droit à la parole à l'audience devant la juridiction compétente.

891. Procédure en cas de constatation de l'infraction

Le décret n°741/PR/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005 est venu fixer les modalités de répression des infractions en matière de travail, de sécurité et de santé au travail ainsi que de sécurité sociale.

Ainsi, l'article 4 du décret visé ci-dessus prévoit que la répression des infractions doit être précédée d'une mise en demeure consignée dans le registre de l'employeur ou notifiée au contrevenant par tout autre moyen de preuve, l'invitant à régulariser l'infraction constatée dans les délais laissés à l'appréciation de l'Inspecteur du travail.

Cependant, pour toutes les infractions relatives à l'emploi des travailleurs étrangers, à la sécurité sociale, au travail et au trafic d'enfants, l'Inspecteur du travail du ressort ou le Contrôleur du travail, chef de bureau, dresse directement un procès-verbal.

L'article 5 dudit décret précise que, pour que le procès-verbal soit valable, il doit être enregistré dans les quinze (15) jours de sa clôture dans un registre ad hoc tenu par l'Inspecteur du travail ou par le Contrôleur du travail.

La preuve de cet enregistrement est par la suite constatée par l'apposition sur le procès-verbal d'un numéro d'ordre et de la date d'enregistrement.

Puis l'Inspecteur du travail ou le Contrôleur du travail délivre au contrevenant un titre de perception indiquant le montant de l'amende qu'il présente au Trésor Public pour paiement.

Le décret prévoit à ce stade que, sous peines de poursuites judiciaires, le contrevenant doit s'acquitter de l'amende dans

un délai de trente (30) jours à compter de la date d'enregistrement du procès-verbal.

Tout règlement effectué au-delà de trente (30) jours sera majoré d'une pénalité calculée selon les modalités suivantes :

- 10% pour un retard inférieur ou égal à quatorze jours ;
- 15% pour un retard de quinze à trente jours ;
- 25% pour un retard supérieur à trente jours.

Dans tous les cas, au terme du délai de soixante (60) jours, l'Inspecteur du travail ou le Contrôleur du travail peut procéder au recouvrement forcé de l'amende conformément aux textes en vigueur.

Enfin, en cas de poursuites judiciaires, le décret prévoit que les procès-verbaux ainsi établis seront transmis par l'Inspecteur ou le Contrôleur du travail à l'Agence Judiciaire du Trésor.

892. Personnel et matériel

Les Inspecteurs disposent en permanence de moyens en **personnel et matériel** nécessaires au fonctionnement de leur service.

Ils bénéficient des prestations gratuites en matière de logement et d'ameublement et disposent de véhicules de service et de moyens d'entretien de ces véhicules.

893. Droit de communication

Toute personne qui se propose **d'ouvrir une entreprise** doit, au préalable, en faire la déclaration à l'Inspection du Travail, lui adresser le plan de l'entreprise, avec les mesures qu'elle aura prises pour la protection des travailleurs.

L'employeur doit tenir constamment à jour un «**registre d'employeur**», qui doit

être mis à la disposition de l'Inspection du Travail.

Il est délivré à chaque travailleur, par l'Inspection provinciale du Travail, une **carte de travail**.

Le droit de communication des Inspecteurs s'étend également :

- aux règlements intérieurs d'entreprise ;
- aux horaires de travail ;
- aux projets de licenciement ayant un caractère économique ou affectant un représentant du personnel.

CHAPITRE 3 – LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

SECTION 1 – ORGANISATION - FONCTIONNEMENT - COMPÉTENCE

§1. Organisation

894. Section sociale du Tribunal de première instance

Au Gabon, il est institué dans chaque province une ou plusieurs juridictions qui reçoivent l'appellation de « Tribunaux de première instance ».

Chaque Tribunal de première instance est divisé en formations de jugement qui reçoivent, suivant la matière, les appellations suivantes :

- - section civile et commerciale,
- - section pénale,
- - section sociale,
- - section administrative.

Le **Tribunal du Travail** mentionné par les articles 318 et suivants du Code du Travail, est donc constitué par la **section sociale du Tribunal de première instance**.

Il existe un Tribunal du Travail au siège de chaque Tribunal de première instance.

895. Composition

Le Tribunal du Travail est composé :

- du Président du Tribunal de première instance, qui, en cas d'empêchement, peut être remplacé par un magistrat désigné par ordonnance du Président de la Cour d'Appel, sur proposition du Président du Tribunal ;
- d'un greffier de la juridiction intéressée ;
- d'un assesseur employeur ;
- d'un assesseur travailleur.

Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d'empêchement, par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.

Si le Tribunal ne peut se constituer du fait de la carence des assesseurs, le Président est assisté par deux (2) magistrats professionnels.

896. Assesseurs

Les assesseurs et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Ministre chargé du travail ; ils sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives, ou en cas

de carence de celles-ci par l'Inspecteur du travail et de la sécurité sociale et comportant un nombre égal à celui des postes à pourvoir.

Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de **deux (2) ans** ; il est renouvelable.

Les assesseurs et leurs suppléants doivent justifier de la possession de leurs droits civils et n'avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle à l'exception toutefois :

- des condamnations pour délits d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant ;
- des condamnations pour infractions autres que les infractions qualifiées de délits à la législation sur les sociétés mais dont cependant la constitution n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.

897. Déchéance

Sont déchus de leur mandat les assesseurs qui sont frappés de l'une des condamnations visées ci-dessus ou qui perdent leurs droits civils et politiques.

Les assesseurs et leurs suppléants prêtent devant le Tribunal le serment de remplir leur devoir avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.

898. Rémunération

L'exercice des fonctions d'assesseurs donne droit à une indemnité forfaitaire de session, dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de la justice, garde des sceaux.

Cette indemnité est à la charge du budget de l'Etat.

899. Récusation

Les assesseurs des tribunaux du travail peuvent être récusés dans les cas suivants :

- quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
- quand ils sont parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au sixième degré ;
- si dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe ;
- s'ils ont donné un avis écrit sur la contestation ;
- s'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause.

La récusation est formée avant tout débat. Le Président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre au débat ; si elle est admise, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants.

§2. Compétence

900. Compétence d'attribution

> Litiges entre salariés et employeurs

Le Tribunal du Travail règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution du contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés.

Le Tribunal du Travail est compétent si les quatre (4) conditions ci-après énumérées sont remplies :

- **exigence d'un contrat de travail** écrit ou oral c'est-à-dire d'un lien de subordination, y compris le contrat d'apprentissage ;

- **litiges s'élevant à l'occasion du contrat de travail** : le contrat de travail peut ne pas avoir reçu un début d'exécution. Une promesse d'embauche, même non suivie d'effet, suffit pour que la compétence du Tribunal soit fondée.

Les différends peuvent être nés **au cours de l'exécution** du contrat de travail, **postérieurement à sa cessation** s'ils se rattachent à celui-ci (dommages-intérêts pour rupture abusive, demande de remise de certificat de travail...) ou **accessoirement** au contrat (exécution d'une convention annexe).

- **litiges d'ordre individuel** ;
- **activité professionnelle des parties** : demeurent exclus de la compétence du Tribunal du Travail les litiges concernant les **personnels des services publics**, exceptés ceux qui sont employés dans **les conditions de droit privé**.

En ce qui concerne les fonctionnaires détachés auprès d'une entreprise privée ou para publique, la question est de savoir s'ils relèvent ou non de la juridiction du travail. Après quelques hésitations, la jurisprudence s'accorde à répondre par l'affirmative. L'agent de la fonction publique, fonctionnaire ou non, en détachement dans une entreprise publique ou para publique soumise au Code du Travail est un travailleur relevant du Tribunal du Travail.

> **Différends individuels relatifs aux Conventions Collectives**

Les Tribunaux du Travail sont seuls compétents pour se prononcer sur tous les **différends individuels relatifs aux Conventions Collectives et aux arrêtés en tenant lieu**.

> **Contentieux de la sécurité sociale**

La compétence des Tribunaux du Travail s'étend aussi au **contentieux du régime de sécurité sociale**.

> **Litiges entre salariés**

La mission des Tribunaux du Travail comme conciliateurs et comme juges s'applique aussi aux différends nés entre salariés par le fait ou à l'occasion du travail.

Notons toutefois que cette compétence, prévue par les textes, est rarement utilisée en pratique.

901. Compétence Territoriale

En principe le Tribunal du Travail compétent est celui du **lieu du travail**.

Toutefois, le travailleur dont la résidence habituelle est située en un lieu distinct du lieu de travail, a le choix entre **le Tribunal de sa résidence** et **celui du lieu d'emploi**.

Toute clause contraire insérée dans un contrat de travail, un règlement intérieur ou une Convention Collective, est nulle et de nul effet.

Les tribunaux du travail statuent en premier et **dernier ressort**, c'est-à-dire sous le seul contrôle de la Cour Suprême, à l'exception des litiges relatifs au chef de la compétence, si le chiffre de la demande n'excède pas 200.000 F CFA. Au delà, le jugement est susceptible d'appel.

SECTION 2 – RÈGLES DE PROCÉDURE

§1. Procédure

902. Procédure gratuite et rapide

La procédure devant les tribunaux du travail est **gratuite, simple et rapide**.

Gratuité et rapidité sont les avantages les plus significatifs de cette procédure comme nous pourrions le constater au cours des développements qui suivent.

En vue de l'exécution des jugements rendus à leur profit, les travailleurs bénéficient de l'assistance judiciaire.

La gratuité se manifeste dès le début de la procédure, aucune provision ne devant être versée lors du dépôt de la requête. C'est le Tribunal qui prend en charge les frais d'expertise s'il y a lieu de recourir à expert pour éclairer les débats. Les pièces délivrées par le Tribunal (citations, expéditions de jugements, grosses...) le sont gratuitement. Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont dispensés de droit de timbre et d'enregistrement.

Néanmoins, la partie qui aurait fait appel à un avocat, doit en assumer les frais sauf obtention de l'aide judiciaire.

La rapidité se caractérise par le raccourcissement des délais, par rapport au droit commun ; néanmoins, on constate en pratique que ce critère de rapidité n'est pas toujours respecté, et que les affaires sociales sont souvent renvoyées à de multiples reprises avant que le jugement ne soit rendu.

903. Tentative de conciliation préalable devant l'Inspection du Travail

Un différend du travail ne peut être **directement** soumis au Tribunal du Travail.

Les parties doivent dans un premier temps en référer à l'Inspecteur du travail qui les convoque pour tenter d'aboutir à une conciliation.

Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l'heure fixés par la convocation motivée devant l'Inspecteur du travail du ressort.

Si l'une des parties ne comparaît pas sans motif valable, le dossier est transmis au Tribunal du Travail, sans préjudice de la condamnation de la partie défaillante à une amende civile de 50.000 F CFA.

En cas de règlement amiable du différend, le procès-verbal de conciliation est dressé et transmis au Tribunal du Travail du ressort et revêtu de la signature et du sceau du président du Tribunal du Travail. Il est alors placé au rang des minutes et vaut **titre exécutoire**.

Si l'Inspecteur n'arrive pas à concilier les parties, il dresse procès-verbal de non-conciliation et transmet le dossier au Tribunal du Travail.

904. Saisine du Tribunal du Travail

L'action devant le Tribunal du Travail est introduite, par déclaration orale ou écrite faite, soit au greffe du Tribunal du Travail par le demandeur, soit à l'Inspecteur du travail qui transmet la requête à la juridiction du travail, ainsi qu'une copie du procès-verbal de non-conciliation.

Sur demande du requérant, l'Inspecteur du travail doit transmettre sans délai au Tribunal du Travail tout le dossier afférent au litige qui lui a été soumis aux fins de conciliation.

Des **difficultés** peuvent surgir lorsque est évoquée devant le Tribunal une **demande non soumise à conciliation préalable** devant l'Inspecteur du travail ; la position de la jurisprudence est hésitante quant à la recevabilité d'une telle demande :

- c'est ainsi que par un **arrêt du 4 mai 1981** la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a confirmé un jugement du Tribunal du Travail ayant déclaré irrecevables les demandes de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif que *«ces demandes n'ayant pas été soumises à la procédure de conciliation préalable devant l'Inspecteur du travail conformément à l'article 211 (article 315 nouveau) du Code du Travail, le Tribunal ne pouvait en connaître et qu'elles étaient irrecevables...»*

- statuant en sens contraire, un **arrêt du 8 mars 1982** de la Chambre Judiciaire a conclu à la recevabilité d'une demande portant sur l'indemnité de services rendus, non soumise à la conciliation préalable devant l'Inspecteur du travail, au motif suivant :

*«Attendu qu'il ne résulte ni de l'esprit ni de la lettre de l'article 211 (article 315 nouveau) du Code du Travail que tous les chefs de demande doivent être, sous peine d'irrecevabilité, soumis au préalable de la conciliation mais simplement le différend individuel en tant que tel ; qu'en soumettant le litige à la procédure de conciliation, les parties soumettent implicitement et nécessairement tous les chefs de demande qui en découlent ; qu'il y a lieu d'infirmier le jugement entrepris et de déclarer cette demande **recevable**...»*

Cette dernière position nous paraît conforme à l'**article 338 du Code du Travail**, qui précise en ses alinéas 3 et 4 :

«Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.

Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demande tant que le Tribunal du Travail ne se sera pas prononcé sur les instances de la demande primitive. Il se prononcera sur le tout par un seul et même jugement.»

905. Comparution et représentation des parties

Selon les textes, dans les **deux (2) jours** francs à dater de la réception de la demande, le Président fait citer les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder **une (1) semaine** et qui est majoré, si besoin est des délais de

distance fixés par le Code de Procédure Civile.

En pratique, ces délais peuvent être sensiblement rallongés.

Les parties sont tenues de comparaître au jour et à l'heure fixés devant le Tribunal du Travail.

En vertu de l'article 331 du Code du Travail, si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure ou d'une excuse valable, la cause est rayée du rôle.

Elle ne peut être reprise qu'une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive à peine de déchéance. Si le défendeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure ou s'il n'a pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le Tribunal du Travail statue sur le mérite de la demande.

Les parties peuvent se faire représenter par :

- un avocat ;
- un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d'activité professionnelle ;
- un représentant des organisations syndicales tant salariales que patronales auxquelles les parties sont affiliées ;
- en ce qui concerne l'employeur, par un directeur ou un employé de l'entreprise.

906. La procédure proprement dite

La procédure comprend deux (2) phases :

- la phase de conciliation ;
- la phase de jugement.

Notons toutefois que, devant le Tribunal du Travail, la **tentative de conciliation** prévue par les textes n'intervient que très rarement en pratique, et seulement à la demande expresse des parties.

La tentative de conciliation a lieu devant la juridiction du travail en audience privée.

Si la conciliation aboutit sur tous les points, un procès-verbal est rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du Tribunal et consacre le règlement à l'amiable du litige.

Il constitue une convention qui tient lieu de loi aux parties qui l'ont faite. C'est un acte authentique qui vaut titre exécutoire.

En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal consacrant l'accord des parties sur certains points est signé du Président et du greffier. Il vaut titre exécutoire.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le Tribunal du Travail en audience publique, procède à l'**examen de l'affaire**.

907. Les principaux incidents de procédure

La procédure peut se dérouler normalement comme elle peut être entravée par différents incidents. Parmi ceux là, les plus fréquents sont :

- la demande de sursis à statuer conformément à l'adage «le criminel tient le civil en état» ;
- l'exception de l'autorité de la chose jugée ;
- l'exception de compensation ;
- l'exception de transaction ;
- la prescription.

908. L'exécution des jugements

Le Tribunal du Travail peut ordonner l'**exécution immédiate** du jugement lorsqu'il s'agira de sommes non contestées et reconnues comme étant dues.

L'exécution des décisions définitives est assurée par un huissier commis par la juridiction de jugement ou choisi par la partie intéressée. L'huissier doit notifier la décision à la partie condamnée dans les **huit (8) jours** de la remise d'expédition par le greffier.

Le débiteur doit se libérer de ses obligations dans les **dix (10) jours** suivant notification sous peine de se voir appliquer les dispositions de droit commun relatives à l'**exécution forcée**.

§2. Les voies de recours

909. L'opposition

Cette voie de recours est ouverte au **défendeur** qui n'a pas comparu et demande la révision du jugement rendu par défaut.

Un jugement est considéré rendu par défaut conformément à l'article 366 du Code de procédure civile si deux (2) conditions sont réunies : il est rendu **en dernier ressort** et la **citation** à comparaître n'a été délivrée à personne.

> Délais

Le délai est de **quinze (15) jours** après la signification du jugement par défaut, plus éventuellement, des délais de distance.

> Forme

L'opposition est formée par déclaration écrite ou orale faite au greffe du Tribunal du Travail.

> Effets

L'opposition suspend l'exécution du jugement sauf au cas où l'exécution immédiate a été ordonnée.

L'affaire est renvoyée devant la section sociale comme s'il s'agissait d'une affaire nouvelle.

910. L'appel

Tous les jugements sont susceptibles d'appel du chef de la compétence, le fait que le chiffre de la demande n'excède pas 200.000 F.CFA est indifférent.

> Délais

L'appel doit avoir lieu dans les **quinze (15) jours** du prononcé du jugement pour les jugements contradictoires et dans les **quinze (15) jours de la signification** pour les jugements par défaut et les jugements réputés contradictoires.

Le délai est donc réduit de moitié par rapport au droit commun.

> Forme

L'appel est fait - dans les délais ci-dessus indiqués - par déclaration au greffe du Tribunal du Travail ou directement au greffe de la Cour d'Appel.

Dans les huit (8) jours de son dépôt, la déclaration d'appel est transmise au greffier de la Cour d'Appel avec une expédition du jugement attaqué et du dossier de l'affaire.

> Effets

L'appel suspend l'exécution du jugement sauf si l'exécution immédiate dudit jugement a été ordonnée. L'appel investit la juridiction d'appel de la connaissance entière de l'affaire.

Chaque Cour d'appel est organisée en plusieurs chambres, suivant les matières

de sa compétence ; c'est la chambre civile, commerciale et sociale qui connaît des appels formés par le Tribunal du Travail statuant en premier ressort.

911. Le recours devant la Cour de Cassation

Conformément à l'article 545 du Code de Procédure Civile et 340 du Code du Travail, sont susceptibles de ce recours les décisions ayant statué sur le fond du litige et devenues définitives (décisions rendues en dernier ressort et arrêts de la juridiction d'appel).

C'est la **section sociale de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême** qui est compétente pour connaître des pourvois formés contre les décisions rendues en matière sociale.

> Délais

Le délai pour introduire ce recours est de **deux (2) mois** à compter du jour de la notification de la décision attaquée.

Si le jugement est rendu par défaut, le délai court à compter de l'expiration du délai d'opposition.

Selon l'article 562 du Code de Procédure Civile, les pourvois contre les décisions en matière sociale sont déclarés urgents : les délais prévus aux articles 555, 558 et 559 sont réduits de moitié : en matière sociale, le demandeur au pourvoi dispose d'un délai d'un (1) mois pour déposer le mémoire ampliatif contenant ses moyens de droit, et le défendeur du même délai pour lui répondre.

> Forme

Le recours est formé par requête écrite signée d'un avocat inscrit au barreau et déposée au greffe du Tribunal du Travail.

> Effets

Le pourvoi n'est pas suspensif ; la décision attaquée doit donc être exécutée sauf si la Cour Suprême décide de suspendre provisoirement son exécution jusqu'à l'issue du pourvoi : ce sera le cas lorsque l'exécution de la décision lui paraît avoir des conséquences irréparables.

La Cour Suprême doit faire preuve à cet égard d'une certaine vigilance ; en pratique, les procédures d'appel ou de pourvoi en cassation sont bien souvent utilisées systématiquement, à des fins dilatoires : le fait d'autoriser la suspension de l'exécution de la décision attaquée peut aboutir à multiplier les recours abusifs.

TITRE 13

CONFLITS SOCIAUX

CHAPITRE 1 – CONFLITS INDIVIDUELS

SECTION 1 – PROCÉDURE DE CONCILIATION

§1. Champ d'application

912. Différend individuel

Il résulte des dispositions du Code du Travail que par «**différend individuel**», il convient d'entendre différend pouvant s'élever entre les employeurs et les travailleurs **à l'occasion de l'exécution du contrat de travail**.

Cette définition doit être comprise d'une manière extensive.

Par différend, on entend aussi :

- différend relatif aux Conventions Collectives, pourvu qu'il affecte la personne d'un ou même plusieurs salariés mais non pas l'une des organisations syndicales ;
- contentieux du régime de la sécurité sociale ;
- différend entre travailleurs par le fait ou à l'occasion du travail.

§2. Procédure de règlement

913. Conciliation devant l'Inspecteur

En application de l'article 315 du Code du Travail, tout différend individuel du travail doit être soumis à une procédure de conciliation préalable, à l'initiative de l'une des parties, devant l'**Inspecteur**

du travail compétent, et non devant le Contrôleur du travail.

914. Convocation

Les parties sont tenues de se rendre, au jour et à l'heure fixés par la convocation, devant l'Inspecteur du travail.

Si, au jour fixé par la convocation, l'une des parties ne comparait pas et ne justifie d'aucune excuse valable, le dossier de l'affaire est transmis au **Tribunal du travail** et la partie défaillante est condamnée à une amende de 50.000 F.CFA, infligée par le Président du Tribunal du Travail, sur **procès-verbal de non-comparution** dressé par l'Inspecteur du travail.

915. Procès-verbal de conciliation

En cas de règlement amiable du différend, un procès-verbal de conciliation est établi par l'Inspecteur du travail ; il est déposé, après diverses formalités, au rang des minutes du Tribunal et il vaut titre exécutoire.

Par conséquent, si elle est menée à son terme normal, la procédure de conciliation obligatoire instaurée par le Code du Travail confère au règlement du différend la même valeur qu'une décision juridictionnelle ; en pratique, le Code fait jouer à l'Inspecteur du travail le rôle du Bureau de conciliation au sein des conseils de prud'hommes français.

Si l'Inspecteur du travail n'est pas parvenu à concilier les parties, il est dressé un **procès-verbal de non-conciliation** et

le différend relève dès lors de la compétence du Tribunal du Travail.

Les parties doivent matérialiser ce refus en apposant leur signature sur le procès-verbal.

**SECTION 2 –
PROCÉDURE
JURIDICTIONNELLE**

Cf. Titre 12 : ORGANISMES ADMINISTRATIFS – Chapitre 3 : Les Tribunaux du Travail.

CHAPITRE 2 – CONFLITS COLLECTIFS

916. Généralités

Conformément à l'article 356 du Code du Travail, est considéré comme conflit collectif du travail, tout conflit opposant l'employeur à un groupe ou à l'ensemble des travailleurs, par le fait ou à l'occasion du travail, et qui porte sur des droits ou les intérêts communs à cette collectivité des salariés.

La définition est importante car la procédure de règlement des différends du travail n'est pas la même suivant qu'il s'agit d'un différend individuel ou d'un différend collectif qui est défini comme étant tout conflit intervenu ou risquant d'intervenir entre l'employeur et une partie du personnel de l'entreprise, par le fait ou à l'occasion du travail, pour satisfaire un intérêt collectif.

SECTION 1 – PROCÉDURE DE RÈGLEMENT

Les procédures de règlement instaurées par le Code sont gratuites.

Les frais occasionnés par les procédures de conciliation, de médiation, notamment les frais d'expertise sont à la charge du budget de l'Etat.

Tous les actes accomplis en exécution des procédures de règlement sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

§1. La conciliation

917. Intervention de l'Inspecteur du travail

Conformément à l'article 357 du Code du Travail, tout conflit collectif du travail doit être immédiatement porté à la connaissance de l'Inspecteur du travail du ressort par la partie la plus diligente.

Les parties sont alors convoquées dans les plus brefs délais par l'Inspecteur du travail ; elles peuvent se faire représenter ou assister.

Lorsque l'une des parties ne comparaît pas, l'Inspecteur du travail doit la convoquer à nouveau, dans un délai qui ne peut excéder deux (2) jours.

918. Etablissement d'un procès-verbal de conciliation

Si la conciliation aboutit, l'Inspecteur du travail dresse un procès-verbal de conciliation signé des parties qui en reçoivent chacune un exemplaire ; l'accord devient alors exécutoire au jour de dépôt du procès-verbal au Greffe du Tribunal du Travail compétent.

La Cour d'Appel de Libreville a rappelé, dans un arrêt du 14 janvier 2003, l'importance du dépôt du procès-verbal de conciliation au Greffe du Tribunal de travail.

La Cour a estimé que le respect de cette formalité est indispensable pour conférer **l'autorité de la chose jugée au litige** qui oppose l'employeur à son ex-salarié.

919. Echec de la procédure

En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure de médiation si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de l'arbitrage.

920. Cas particulier des entreprises, organismes ou établissements chargés de la gestion d'un service public.

Dans ces entreprises, l'autorité de tutelle ou son représentant convoque les parties concernées dans les plus brefs délais en vue de procéder à la conciliation, qui a lieu en présence de l'Inspecteur du travail du ressort.

§3. La médiation

921. Mise en œuvre de la procédure

Cette procédure est réglementée par les articles 362 à 368 du Code du Travail.

La procédure de médiation est engagée par les parties au conflit ou par le Ministre chargé du Travail.

922. Rôle du médiateur

Les parties désignent, d'un commun accord un médiateur aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit.

Les parties remettent au médiateur un

mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.

Dans sa mission, le médiateur dispose des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs concernés par le conflit. Pour cela, il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif.

923. Missions du médiateur

Le médiateur statue en droit sur les conflits relatifs à l'exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail, ou autres accords en vigueur. Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions ou accords collectifs.

924. Propositions du médiateur

Il soumet aux parties, sous forme de recommandations motivées, des propositions en vue du règlement des points du litige, dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de sa désignation. Ce délai est susceptible d'être prorogé avec l'accord des parties.

925. Refus des parties

Les parties ont la faculté, dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception de la proposition de règlement, de notifier au médiateur leur rejet motivé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au terme du délai de huit (8) jours susvisé, le médiateur constate l'accord ou le désaccord des parties.

La recommandation du médiateur lie les parties qui ne l'ont pas rejetée dans les conditions déterminées par la législation en vigueur en matière de convention et accords collectifs de travail.

926. Echec de la médiation

En cas d'échec sur la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au Ministre chargé du travail le texte de la recommandation, accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés par les parties au médiateur. Le conflit est alors porté devant le Conseil de l'arbitrage.

Lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction compétente.

§3. L'arbitrage

927. Mise en œuvre

Conformément à l'article 369 du Code du Travail, dans le cas où la convention ou l'accord collectif ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation.

928. Conseil de l'arbitrage

Le Conseil de l'arbitrage est composé :

- d'un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, Président ;

- d'un représentant du Ministre chargé du Travail, membre de droit ;

- de deux (2) membres titulaires et de deux (2) membres suppléants choisis par les syndicats les plus représentatifs d'employeurs ;

- de deux (2) membres titulaires et de deux (2) membres suppléants choisis par les syndicats les plus représentatifs des travailleurs ;

Le secrétariat du Conseil d'arbitrage est assuré par le greffier du Tribunal du Travail du lieu où est né le conflit.

929. Délais d'instruction

Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la convocation par le Ministre chargé du Travail, le Conseil d'arbitrage instruit l'affaire dont il est saisi et rend la sentence.

930. Compétence

Les points soumis au Conseil de l'arbitrage sont ceux qui n'ont pas pu être réglés par la conciliation ainsi qu'il résulte du procès-verbal de non conciliation, ou par la médiation ainsi qu'il ressort de la recommandation. Le Conseil d'arbitrage ne peut statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours.

931. Pouvoirs

A l'instar du médiateur, le Conseil d'arbitrage dispose de larges pouvoirs d'investigations et ses membres sont astreints au secret professionnel.

932. Sentence

La sentence du Conseil d'arbitrage doit être motivée. Elle est notifiée aux parties

par le Ministre chargé du travail ou son représentant. Elle est exécutoire sauf appel ou opposition devant la Cour d'Appel saisie à cet effet par l'une des parties dans les quatre (4) jours de la notification.

L'arrêt rendu par la Cour d'Appel peut faire l'objet d'un recours en cassation devant la Cour de Cassation qui statue dans les huit (8) jours de sa saisine. L'arrêt de la Cour a effet au jour de sa notification.

En cas d'annulation de tout ou partie de l'arrêt de la Cour d'Appel, l'affaire est renvoyée devant la même Cour d'Appel autrement composée.

933. Pénalités

Conformément à l'article 378 du Code du Travail, les parties qui ne défèrent pas aux convocations qui leur sont adressées à l'occasion des procédures de règlement des différents collectifs sont passibles d'une amende de 50.000 F.CFA, sur procès-verbal de non comparution.

SECTION 2 – GRÈVE ET LOCK-OUT

§1. La grève

934. Définition

La grève est l'arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, en vue de la défense des droits et des intérêts professionnels, économiques et sociaux.

Elle ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Elle suspend le contrat de travail.

935. Préavis de grève

Le déclenchement d'une grève doit être précédé d'un préavis déposé par le syndicat le plus représentatif du groupe des travailleurs en conflit ou, en l'absence

de syndicat par les représentants du groupe des travailleurs en conflit.

Les caractères auxquels se reconnaît la représentativité sont :

- les effectifs ;
- le nombre des délégués du personnel élus dans les entreprises ;
- les cotisations ;
- l'indépendance de ces organismes les unes des autres, vis-à-vis du gouvernement et des partis politiques.

Le préavis doit préciser les motifs du recours à la grève et parvenir au chef d'entreprise ou d'établissement **cinq (5) jours ouvrables** au moins avant le déclenchement de la grève. Il fixe le lieu, la date, l'heure et la durée de la grève.

Le préavis ne fait pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.

Pendant la durée du préavis, les parties doivent tout mettre en œuvre pour rechercher le compromis.

936. Grèves illicites

Conformément à l'article 344 du Code du Travail, sont illicites :

- la grève à caractère politique ;
- la grève déclenchée sans respecter le préavis ;
- la grève avec violence, voies de fait, menaces, manœuvres dans le but de porter atteinte à l'exercice de l'industrie et à la liberté du travail ;
- la grève en violation du service minimum ;
- la grève intervenue en cours de négociation collective ;

- toute grève qui n'est pas liée à la défense des droits et des intérêts professionnels, économiques et sociaux.

statut de droit privé, les personnels des sociétés à statut d'entreprise, d'organisme ou d'établissement publics et privés chargés de la gestion d'un service public.

937. Service minimum

Un service minimum obligatoire est requis pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité.

La liste des entreprises concernées et les modalités de la mise en œuvre du service minimum feront l'objet d'un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du travail, après avis de la Commission Consultative du travail.

Les personnels concernés devront s'exécuter. Il est interdit aux grévistes d'empêcher ces derniers d'assurer normalement le service minimum, sous peine de sanctions.

938. Rémunération des journées perdues

Les heures ou les journées de travail perdues pour cause de grève ne donnent pas lieu à rémunération, sauf si la grève résulte du non paiement à terme du salaire.

939. La grève dans les services publics.

Lorsque les personnels des services publics font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis dans les conditions susvisées. Le préavis doit parvenir à l'autorité investie du pouvoir de direction ou à son représentant dix (10) jours ouvrables avant l'arrêt du travail.

Un service minimum est obligatoirement requis.

Les personnels visés ci-dessus sont les personnels civils de l'Etat et des collectivités décentralisées, bénéficiaires d'un

§2 Le lock-out

940. Définition

Le lock-out est la fermeture volontaire de l'entreprise ou de l'établissement par l'employeur pour la défense de ses intérêts.

941. Grève illicite

Le lock-out préventif ou défensif dirigé contre une grève est illicite. Les heures ou les journées de travail perdues à cette occasion donnent lieu à rémunération. Le caractère illicite du lock-out donne au travailleur la possibilité de rompre le contrat de travail et rend l'employeur responsable de cette rupture.

942. Taxe Forfaitaire de Solidarité Nationale/Taxe vicinale

Lesdites taxes sont abrogées depuis le 1er janvier 2010.

THÈME 2

LA FISCALITÉ DES SALAIRES

CHAPITRE 1 – L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)

943. Présentation

La loi du 18 décembre 1990 a institué un impôt annuel unique appelé Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), qui présente les caractéristiques suivantes :

- L'IRPP est dû par les personnes physiques ;
- L'IRPP a un champ d'application territorial ;
- L'IRPP est calculé sur le revenu net global imposable ;
- L'IRPP est progressif et compte 8 tranches imposées de 0 à 35% ;
- L'IRPP est établi par foyer fiscal ;
- L'IRPP est un impôt déclaratif.

SECTION 1 – CHAMP D'APPLICATION

§1. Le foyer fiscal

944. Composition du foyer fiscal

Sauf dérogation, un foyer fiscal comprend le chef de famille, sa femme ainsi que les enfants et personnes considérées comme étant à charge.

Une personne célibataire, veuve ou divorcée compose à elle seule un foyer fiscal.

Une personne mariée sans enfant compose un foyer fiscal avec sa femme.

Les enfants à charge sont les enfants légitimes, les enfants reconnus, les enfants adoptés et orphelins de père et de mère recueillis par le foyer du contribuable qui sont :

- Mineurs (moins de 21 ans) ;
- Majeurs de moins de 28 ans justifiant de la poursuite de leurs études ;
- Infirmes, quel que soit leur âge.

(Articles 172 et suivants du CGI)

945. Dérogations

Toutefois, une dérogation sur demande peut être accordée lorsque les enfants d'un foyer fiscal disposent de revenus propres afin que ces derniers soient imposés distinctement, et forme donc un foyer fiscal distinct.

(Article 76 du CGI)

De même, la femme mariée peut être imposée distinctement sur ses seuls revenus par dérogation au principe du foyer fiscal dans les situations suivantes :

- Elle est séparée de bien et ne vit plus avec son mari ;
- Elle est en instance de séparation de corps ou de divorce et réside séparément de son mari ;

- Ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonnée elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de ce dernier ;
- Pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci ;
- Elle a disposé au cours d'une année de revenus provenant d'une activité exercée au Gabon alors que son mari n'est pas imposable dans cet Etat.
- Le certificat de vie et d'entretien délivrés par les maires et sous-préfets pour les orphelins.
- Pour les enfants majeurs et infirmes, un certificat médical précisant que l'intéressé ne peut subvenir lui-même à son entretien ;
- Pour les enfants majeurs poursuivant leurs études jusqu'à 28 ans, un certificat de scolarité pour l'année scolaire en cours.

En cas de mariage polygamique, le foyer fiscal sera composé d'une seule épouse, les autres épouses seront imposables personnellement et distinctement sur leurs propres revenus. L'épouse faisant prise en compte dans le foyer fiscal pourra néanmoins changer chaque année.

(Article 77 du CGI)

946. Documents à fournir pour établir la situation de famille

Afin d'établir la situation de famille pour l'année d'imposition, le chef de famille doit produire :

- Le livret familial d'allocataire de la C.N.S.S. ou C.N.G.S. ; ou
- Le livret de famille ; ou
- Un extrait d'acte de mariage délivré par l'état civil (une seule épouse étant prise en compte)

De même, pour établir le nombre d'enfants à charge, le chef de famille doit produire :

- Le livret familial d'allocataire de la C.N.S.S. ou C.N.G.S. ; ou
- Les extraits de naissance délivrés par l'état civil ; ou

947. Modification de la composition du foyer fiscal

Un foyer fiscal est composé pour une année fiscale et est déterminé le 1er janvier de chaque année.

Toutefois, selon le CGI la situation de famille s'apprécie au 31 décembre en cas de mariage ou d'augmentation des charges de famille en cours d'année.

L'application pratique de cette règle en matière de retenue à la source consistera à tenir compte de la situation de famille existant au premier janvier, à la rectifier au bénéfice du salarié en cas de mariage ou d'augmentation de ses charges de famille, à vérifier systématiquement la situation de famille au 31 décembre et à effectuer la régularisation des retenues de l'année entière d'après la plus avantageuse des situations au 1er janvier ou au 31 décembre.

L'article 173 du CGI prévoit que « *La situation et les charges dont il doit être tenu compte sont celles existants au 1er janvier de l'année d'imposition.*

Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition [...] »

Ainsi, si une modification du foyer fiscal est prévue en cas d'augmentation des charges, leur diminution n'a pas de répercussion au titre de l'année fiscale considérée.

Si le décès du contribuable ou de sa femme sont envisagés par l'article précité, elle ne modifiera pas la composition du foyer fiscal.

> En cas de mariage

On distingue 3 foyers fiscaux qui donnent lieu à 3 déclarations et à 3 impositions séparées :

- Le futur époux et la future épouse sont imposés distinctement du 1er janvier au jour du mariage ;
- Les époux composent un foyer fiscal du jour de leur mariage au 31 décembre de l'année d'imposition.

> En cas de naissance

La naissance entraîne une augmentation des charges et la situation de famille sera donc appréciée le 31 décembre de l'année d'imposition.

> En cas de décès du chef de famille

L'article 183 prévoit que l'impôt afférent aux bénéfices et revenus d'un défunt est établi à son nom au moyen d'une déclaration produite par ses ayants droits, dans

les 6 mois qui suivent le décès si celui-ci intervient au Gabon. Ce délai est porté à un an si le décès intervient à l'étranger.

L'imposition qui en résulte ne peut dépasser les $\frac{3}{4}$ de l'actif successoral avant paiement des droits de mutation et constitue une charge déductible de l'actif successoral.

Les bénéfices et revenus imposables du défunt sont :

- Les revenus dont le défunt a disposé au cours de l'année fiscale ;
- Les revenus dont la distribution ou le versement résulte de son décès ;
- Les revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès ;
- Les revenus dont sa femme a disposé du 1er janvier au jour du décès.

> En cas de décès de l'épouse du contribuable

Les revenus de l'époux jusqu'au jour du décès et ceux de son mari pour l'année fiscale considérée sont imposables.

948. Les personnes exonérées

L'article 81 du CGI prévoit que les agents diplomatiques, consuls et agents consulaires de nationalité étrangère sont exonérés de l'IRPP sous réserve de réciprocité.

Pour que cette exemption soit effective, le pays qu'ils représentent doit concéder des avantages analogues aux agents diplomatiques, consulaires gabonais.

§2. Champ d'application territorial

949. Territorialité de l'impôt

Par territorialité de l'impôt, il faut entendre les règles de droit interne qui déterminent l'impôt des résidents ayant des revenus de source locale ou étrangère mais aussi les règles régissant l'imposition des non résidents gabonais qui disposent de revenus de source gabonaise.

Les règles de droit interne ne s'appliquant que sous réserves des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions, cela signifie que les conventions prévalent. (Article 74 du CGI).

A ce jour, le Gabon a signé des Conventions avec :

- La France ;
- La Belgique ;
- Le Canada
- Les pays de la CEMAC ;
- Des pays de l'OCAM (sous réserve de réciprocité).

950. Les règles en droit interne

(Article 74 CGI et Instruction n°002 du 13 juin 2012)

L'IRPP est dû par toute personne physique résidente fiscale et par toute personne non résidente fiscale ayant des revenus d'origine gabonaise.

> De l'ensemble des revenus des personnes physiques résidentes fiscales

L'IRPP est dû par toute personne physique ayant une résidence habituelle au Gabon ou y ayant résidé au moins 6 mois dans l'année.

Selon ledit article et l'Instruction susvisée, sont considérés comme ayant au Gabon leur domicile fiscal :

- Ceux qui possèdent une habitation à leur disposition en tant que propriétaire, usufruitier ou locataire ;
- Ceux qui, ne disposant pas au Gabon d'une résidence habituelle, y ont leur séjour principal. Sera considéré comme ayant son séjour principal au Gabon, la personne qui y a résidé au moins 6 mois dans l'année de manière continue ou discontinue ;
- Ceux qui y possèdent un centre d'intérêts ou d'affaires.

> Des revenus d'origine gabonaise

Les personnes ayant leur résidence fiscale à l'étranger sont cependant imposées sur leurs revenus d'origine gabonaise. Ainsi, les personnes résident à l'étranger ou résident au Gabon pendant moins de 6 mois, voient leurs revenus issus de leur activité au Gabon soumis à l'IRPP.

> Les bénéfices ou revenus attribués au Gabon

Les revenus ou bénéfices attribués au Gabon par une Convention internationale, perçus par les personnes physiques disposant ou non d'une résidence habituelle au Gabon sont soumis à l'IRPP.

> Les revenus des fonctionnaires ou agents de l'état

Les revenus des fonctionnaires et agents de l'état exerçant leurs fonctions à l'étranger où ils sont exonérés d'impôt, sont soumis à l'IRPP.

951. Les règles des conventions fiscales

Lorsqu'il existe entre deux pays une convention fiscale, cette dernière prévaut sur les droits internes.

En savoir plus :

L'exemple Gabon France

Le 20 septembre 1995, la France et le Gabon ont signé une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale, entrée en vigueur le 1er mars 2008.

Ainsi, au sens de la Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant y est assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus dont la source est située dans cet Etat contractant ou pour la fortune qui y est située.

Lorsque selon cette définition, une personne physique est résidente des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux états contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ;

b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants où si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité de deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'entre eux, les autorités des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

952. Evénements ayant une influence sur la territorialité de l'impôt

> Transfert de résidence de l'étranger au Gabon (article 165 du CGI)

L'emménagement au Gabon en cours d'année fait entrer le contribuable dans le champ d'application de l'IRRP gabonais, à partir de la date d'installation au Gabon.

Ainsi, le contribuable qui n'avait pas de résidence habituelle au Gabon et qui en acquiert une en cours d'année deviendra imposable au Gabon, à compter de cette date d'acquisition.

Ces cas sont prévus en l'absence de convention toutefois, ces dernières prévoient des conditions analogues.

> Transfert de résidence du Gabon à l'étranger

La personne qui quitte le Gabon ou qui abandonne sa résidence au Gabon en cours d'année fiscale, est redevable de l'IRPP gabonais au titre des sommes suivantes :

- Revenus dont elle a disposé du 1er janvier de l'année d'imposition au jour du départ ;

- Bénéfice qu'elle a réalisé depuis la fin du dernier exercice taxé ;
- Revenus acquis sans en avoir la disposition antérieurement au départ ;
- Revenus imposables acquis au cours des années antérieures qui n'auraient pas été imposés.

Les **pensions** sont des allocations régulières versées au titre de l'assurance vieillesse ou invalidité.

Les **rentes viagères** sont constituées par les arrérages versés au crédientier par le débirentier en échange d'un capital reçu et qui cessent à la mort du crédientier.

954. Les rémunérations imposables

Les obligations déclaratives :

- Dépôt d'une déclaration provisoire dans les 30 jours précédent le départ (déclaration de son employeur et quittances d'impôts d'années antérieures afin d'obtenir un quitus fiscal).
- Dépôt d'une déclaration rectificative s'il y a lieu à l'expiration des deux premiers mois de l'année de l'année suivant celle du départ, une imposition supplémentaire sera exigible ou un dégrèvement accordé au vu de cette déclaration rectificative.

La **rémunération principale** est constituée du salaire net après déduction des cotisations retraites et de sécurité sociale.

Les **revenus accessoires** sont des avantages en argent qui peuvent être versés aux salariés en complément de leur salaire comme les indemnités pour frais de scolarité.

Parmi ces revenus accessoires, l'**indemnité pour services rendus (ISR)** est soumise à un régime fiscal particulier.

Fiscalement, il faut distinguer 3 cas (*article 91 ter du CGI*) :

SECTION 2 – SOUSSION DES SALAIRES À L'IRPP

§1. Définition des rémunérations concernées

Le salaire et ses accessoires sont soumis à l'IRPP dans de la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères.

953. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Sont des **traitements et salaires** les sommes perçues par les contribuables à raison de l'exercice d'une activité salarié publique ou privée, se caractérisant par l'existence d'un lien de subordination entre l'employé et l'employeur.

> L'ISR versée en cas de **départ à la retraite** : elle est imposable à hauteur de 50% de son montant mais est totalement exonérée s'il s'agit d'un départ volontaire suite à un plan social.

> L'ISR versée en cas de **démission** : elle est imposable en totalité entre les mains du bénéficiaire, sauf si le salarié apporte la preuve que sa démission est due à un comportement fautif de son employeur. Dans ce cas, l'indemnité reçue est exonérée d'impôt sur les salaires car elle acquiert le caractère indemnitaire et suit le sort fiscal de l'indemnité de licenciement. L'ISR versée en cas de départ volontaire suite à un plan social est totalement exonérée.

> L'ISR versée en cas de **décès** : elle est imposable à hauteur de 50% entre les mains des ayants droits du travailleur

Toutefois, l'instruction n°144/2004 en date du 29 novembre 2004 réforme les limites d'exonération des primes et gratifications.

955. Les avantages en nature

Sont exhaustivement visées :

Ce sont les économies réalisées par un salarié au moyen des biens, produits ou services qui lui sont servis gratuitement par l'employeur.

- la prime de performance
- la prime de rendement
- la prime d'intéressement
- les gratifications
- les bonus de fin d'année
- les bonus de performance
- les primes de résultat
- le treizième mois
- la prime de fin d'année

Les avantages en nature sont évalués forfaitairement en fonction du salaire de base après déduction des retenues faites par l'employeur au titre des retraites et de la sécurité sociale.

L'article 93 nouveau du CGI fixe leur évaluation de la façon suivante :

Avantage en nature	Evaluation
Logement	0,06
Domesticité	0,05
Eau, éclairage	0,05
Véhicule de fonction	0
Nourriture	25% avec un maximum de 120 000 FCFA par personne et par mois, sauf s'il s'agit de la fourniture de rations aux salariés rendue obligatoire par l'arrêté n°259 du 8 février 1954.

Cette instruction précise que ces primes et autres suppléments de salaire, limitativement énumérées, sont exonérés d'IRPP et de TCS dans la limite annuelle de 4.000.000 de francs CFA.

Il convient donc de cumuler l'ensemble des primes perçues au titre de l'année fiscale.

Par conséquent, la fraction du montant annuel global de ces primes excédant 4.000.000 de francs CFA est imposable à l'IRPP et à la TCS.

956. Les sommes pouvant être exonérées

> Primes et gratifications de fin d'année :

Les gratifications sont par nature, quel que soit leur objet imposables au titre de l'IRPP, TCS, FNH et CNSS.

En pratique :

Monsieur A et Monsieur B travaillent dans la même société. Monsieur A a été gratifié des primes suivantes en 2005 :

- Prime de fin d'année :	500 000
- Prime de performance :	1 000 000
- 13e mois :	1 500 000

- Montant total des primes : 3 000 000

Les primes de Monsieur A, inférieures à 4 000 000 FCFA par an sont totalement exonérées d'impôts et de taxe sur les salaires.

Monsieur B a été gratifié des primes suivantes en 2005 :

- Prime de fin d'année :	500 000
- Prime de performance :	1 500 000
- 13e mois :	2 500 000

- Montant total des primes : 4 500 000

Les primes de Monsieur B, inférieures à 4.000.000 de francs CFA, sont totalement exonérées d'impôt et de taxes sur les salaires. En revanche, les montants supérieurs sont soumis à l'impôt (500.000 francs CFA).

Il faut mentionner que l'exonération ne concerne que l'IRPP et la TCS. En revanche, les primes et gratifications susmentionnées restent assujetties aux cotisations sociales au Fonds National pour l'Habitat (FNH) en totalité qu'elles soient ou non exonérées d'IRPP ou TCS.

> Allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi :

L'article 91 bis du CGI prévoit que les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, dans la mesure où elles ont effectivement utilisées conformément à leur objet et ne

sont pas exagérées, sont affranchies de l'IRPP dans la catégorie des traitements et salaires.

Il s'agit des primes et indemnités suivantes :

- Prime de caisse ;
- Indemnité de responsabilité ;
- Indemnité de représentation ;
- Indemnité de mission ;
- Indemnité de vêtements (blanchissage et habillement) ;
- Indemnité de voiture ou d'entretien de véhicule ;
- Indemnité de déplacement ;
- Indemnité de transport.

Cette liste étant limitative, nous sommes par conséquent d'avis que toutes primes et indemnités non listées ne peuvent être exclues de la base d'imposition IRPP.

Toutefois leur exemption est soumise aux conditions prévues par l'article 91 bis du CGI.

> **Les allocations ou avantages à caractère familial** sont affranchis de l'impôt dans la limite de 20 000 FCFA par mois et par enfant (non cumulable avec les frais de scolarité) ;

> **Les frais de scolarité** sont considérés comme des allocations à caractère familial pris en charge par l'employeur (donc limité à 20 000 FCFA par an en globalité) ;

> **Les sommes versées par l'état ou les collectivités ou établissements publics en vertu de lois et décrets d'assistance et d'assurance ;**

> **Les bourses d'étudiants ;**

- > **La retraite du combattant ;**
- > **Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droits ;**
- > **Les rentes viagères servies en représentations de dommages et intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;**
- > **Le capital décès ;**
- > **Les indemnités de logement, de résidence, d'ameublement et transport versées aux fonctionnaires et personnels assimilés par la Direction Générale du Budget**
- > **Les frais de voyage pour congés dans la limite d'un A/R par an ;**

- > **L'indemnité de voiture ou d'entretien de véhicule :** elle n'est exonérée que pour les bénéficiaires qui ne disposent pas d'un véhicule fourni par la société ou entretenu par celle-ci et qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles. Cette indemnité forfaitaire allouée par l'employeur n'est exonérée que dans la limite de 100 000 FCFA par mois.

Ces conditions ne dispensent pas les contribuables du respect des conditions cumulatives de l'article 91 bis du CGI précité.

- > **L'indemnité de déplacement :** sous forme d'indemnité forfaitaire journalière. Elle est exonérée, dans la mesure où elle correspond exactement à la durée du déplacement effectué par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de l'entreprise et n'excède pas la dépense

mise à la charge du salarié. Elle est exclusive du remboursement des frais réels. L'indemnité de voiture ou d'entretien du véhicule et l'indemnité de déplacement ne sont pas cumulables.

- > **L'indemnité de caisse :** cette indemnité est exonérée si elle est versée aux personnes effectivement en charge d'une caisse dans l'entreprise.

- > **L'indemnité de vêtement** (blanchissage et habillement) versée au salarié n'est exonérée que si elle se rapporte à des vêtements spécifiques ou à des tenues professionnelles.

- > **L'indemnité de licenciement :** elle est totalement exonérée, de même que les indemnités de licenciement ou de départ volontaire, versées dans le cadre d'un plan social.

- > **L'indemnité de services rendus :** En cas de départ à la retraite: elle est imposable à 50% entre les mains du bénéficiaire ;

- En cas de décès : elle est imposable à 50% entre les mains des ayants droits du travailleur décédé ;

- En cas de démission : elle est imposable à 100% entre les mains du bénéficiaire, sauf si le salarié apporte la preuve que sa démission est due à un comportement fautif de son employeur. Dans ce cas, l'indemnité reçue est exonérée d'impôt sur les salaires car elle a le caractère indemnitaire et suit le sort fiscal de l'indemnité de licenciement.

- > **L'indemnité de transport :** le minimum mensuel de la prime de transport versée aux personnels régis par le Code du Travail est de 35 000 FCFA. Cependant, du point de vue fiscal, elle est exonérée dans les limites posées par l'article 91 bis du CGI.

Ainsi, l'indemnité de transport versée aux travailleurs pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail et vice versa, n'est défiscalisée que sous les conditions suivantes :

- travailleur dont le déplacement nécessite quatre voyages par jour : 5 000 F CFA ;
- travailleur dont le déplacement nécessite deux voyages par jour : 2500 F CFA.

L'indemnité de transport ne doit pas être versée lorsque :

- l'entreprise assure le transport ;
- les frais de transport sont remboursés par la société ;
- le salarié est logé dans la concession de la société.

En cas de cumul, l'indemnité doit être réintégrée dans l'assiette imposable.

> **Les indemnités représentatives d'avantage en nature**

- **L'indemnité de logement** : Seule, la fraction de l'indemnité qui excède 250 000 F Cfa et 40% du salaire brut mensuel, est imposée comme un élément du salaire.

Le revenu brut mensuel est donc augmenté du montant de la fraction d'indemnité représentative de l'avantage en nature excédant les 40% du salaire brut dans la limite de 250 000 F Cfa.

- **L'indemnité eau/gaz/électricité** : Cette indemnité sera fiscalisée sur la base la plus favorable au salarié. La base retenue sera soit le montant de l'indemnité, soit le montant résultant de l'application du taux de 5% du salaire brut.

- **L'indemnité domesticité** : Cette indemnité sera fiscalisée sur la base la plus favorable au salarié. La base retenue sera soit le montant de l'indemnité, soit le montant résultant de l'application du taux de 5% du salaire brut.

- **L'indemnité nourriture** : Cette indemnité sera fiscalisée sur la base la plus favorable au salarié. La base retenue sera soit le montant de l'indemnité, soit le montant résultant de l'application du taux de 25% du salaire brut plafonné 120.000 FCFA/mois.

En pratique :

Monsieur A a un salaire annuel brut de 30.000.000 FCFA et perçoit une indemnité de nourriture de 1.000.000 FCFA, une indemnité pour employés de maison de 5.000.000 FCFA.

Il va falloir vérifier si les indemnités perçues sont inférieures au montant forfaitaire trouvé en application des taux prévus par le Code Général des Impôts. Si c'est le cas, la base comprendra les indemnités effectivement perçues. Si les indemnités sont supérieures, le montant forfaitaire sera alors retenu dans la base imposable. Ce sera toujours le montant le plus favorable qui sera retenu pour le salarié. **Cependant, la différence sera réintégrée au résultat fiscal de l'entreprise.**

Exemple

Pour l'indemnité nourriture

Détermination du montant forfaitaire :

$25\% \times 30.000.000 = 7.500.000 \text{ FCFA}$
plafonné à 120.000 FCFA/mois, soit
1.440.000 FCFA

Il a perçu 1.000.000 FCFA, somme inférieure au montant forfaitaire, donc la somme perçue est incluse dans la base à l'IRPP.

Pour l'indemnité domesticité

Détermination du montant forfaitaire $5\% \times 30.000.000 = 1.500.000 \text{ FCFA}$

Il a perçu 5.000.000 FCFA, somme supérieure au montant forfaitaire, donc le montant forfaitaire est inclus dans la base à l'IRPP.

En conséquence, bien que Monsieur A ait perçu réellement, 6.000.000 FCFA au titre desdites indemnités, il ne sera fiscalisé à l'IRPP et à la TCS que sur 2.500.000 FCFA.

Attention, toutefois, la différence devra être réintégrée au résultat fiscal de l'entreprise et soumise à l'impôt sur les sociétés et à l'IRCM.

§2. Détermination du revenu imposable

957. Le Revenu brut

Il s'agit du montant total des sommes payées à titre de rémunération principale, accessoire, des avantages en argent et en nature imposables accordés au cours de l'année d'imposition.

Le fait générateur de l'imposition est la mise à disposition des sommes au salarié.

958. Le Revenu net

Il est obtenu en déduisant les retenues faites par l'employeur; et les frais professionnels.

> Les retenues faites par l'employeur :

Il s'agit des retenues faites en vue de la constitution de pensions ou de retraites ainsi que les cotisations sociales.

Il existe deux limites à leurs déductions.

Les retenues faites par l'employeur à titre de versement volontaire ne sont déductibles qu'à hauteur de 10% du revenu imposable.

Sur le plan de l'impôt sur les sociétés, ces cotisations constituant des frais généraux ne sont déductibles du bénéfice

imposable que si elles sont versées à des compagnies d'assurance-vie ou à des banques commerciales installées au Gabon ; et que ces établissements sont agréés par le Ministère des Finances.

En pratique, l'employeur souscrira en priorité des contrats d'assurances auprès des établissements implantés au Gabon.

> **Les frais professionnels :**

Les frais professionnels sont déduits du revenu brut et sont évalués forfaitairement à 20% de ce dernier après déduction des sommes versées pour constituer la pension ou la retraite et les cotisations sociales. Cet abattement est plafonné à 10 000 000 de FCFA par an.

Cet abattement n'est accordé que pour les sommes déclarées spontanément par les contribuables dans les délais et avant toute relance ou mise en demeure.

Traitements et salaires		
Revenu brut	Imposable	Exonéré (sous certaines réserves ou plafond)
	(+) salaire net après cotisation retraite et sécurité sociale ;	primes, gratifications de fin d'année (< 4 million FCFA) ;
	(+) certaines indemnités et primes (voir annexes) ;	allocations spéciales pour frais inhérents à la fonction ;
	(+) cotisations complémentaires à une caisse de retraite ;	bourse d'étudiants ;
	(+) mise à disposition d'un logement ou indemnité de logement ;	Retraite du combattant ;
	(+) prise en charge des frais de domesticité ;	Indemnités pour accidents de travail ;
	(+) prise en charge des frais gaz, eau, électricité ;	Capital décès ;
	(+) nourriture.	Frais de voyage pour congé (1 billet A/R) ;
		Indemnité de voiture ;
		Indemnité de déplacement ;
		Indemnité de caisse ;
		Indemnité de licenciement.
Revenu net	Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites et les cotisations aux assurances sociales, 5% pour les assurances vie et 10% pour la retraite. 20% du revenu net professionnel	

959. Retenue à la source

Les revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires font l'objet d'une retenue à la source.

> Retenue à la source mensuelle

L'employeur ou le débirentier doit, chaque mois retenir à la source l'impôt dû au titre des sommes qu'il verse à ses salariés ou ses créanciers.

Si l'employeur est établi ou domicilié hors du Gabon c'est au contribuable lui-même qui doit effectuer la retenue à la source et la verser.

L'impôt doit être versé à la Recette du Centre des impôts du domicile de l'employeur dans les 15 premiers jours du mois suivant la perception des sommes imposables.

Chaque versement doit être accompagné d'une déclaration établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration.

Un exemplaire est rendu accompagné d'une quittance de paiement par le receveur des Impôts.

> Régularisation annuelle (DAS)

Au plus tard le 31 janvier, l'employeur doit procéder à une régularisation annuelle au moyen d'un bordereau récapitulant les sommes imposables versées au cours de l'année passée et les retenues déjà effectuées. Ce bordereau doit être accompagné d'une fiche individuelle par bénéficiaire.

> Déclaration personnelle et annuelle

Au plus tard le 28 février, les salariés doivent procéder à une déclaration annuelle au moyen d'un imprimé récapitulant les sommes imposables versées au cours de l'année passée et les retenues déjà effectuées..

> Sanctions en cas d'inobservation des règles en matière de retenue à la source

Pour défaut ou inexactitude de la déclaration, le débiteur est passible d'une pénalité de 1,5 % par mois plafonné à 50% des sommes non retenues. Des majorations peuvent être appliquées en cas de mauvaise foi et de manoeuvres frauduleuses.

Pour retard dans le dépôt de la déclaration, le débiteur est passible d'une pénalité de retard de 5% s'il régularise dans les 7 jours puis d'une taxation d'office avec majoration de 100 %.

Le retard dans le paiement de l'impôt dû entraîne l'application d'une pénalité de retard de 10 % par mois et de 3 % les mois suivants.

Pour un retard de dépôt de la déclaration, le débiteur est passible d'une amende de 50 000 FCFA par mois de retard.

SECTION 3 – DÉTERMINATION DE L'IMPÔT DÛ

§1. Le quotient familial

Le quotient familial correspond à une part entière et se calcule en divisant le revenu global annuel par le nombre de parts du foyer fiscal.

C'est à partir de ce quotient qu'est déterminée la tranche d'IRPP correspondant à la situation du contribuable.

Le quotient familial peut être établi par la production des documents suivants ;

- Livret familial d'allocataire ;
- Livret de famille ;
- Extrait de l'acte de mariage délivré par l'état civil ;
- Extrait d'acte de naissance.

Pour les enfants infirmes : un certificat médical précisant que l'intéressé ne peut-subvenir lui-même à son entretien.

Pour les enfants majeurs poursuivant leurs études : un certificat de scolarité.

960. Détermination du nombre de parts

Situation matrimoniale	Enfants à charge	Correctifs éventuels	Nombre de parts
Célibataire Divorcé Veuf (après 2 ans)	Sans	Cas général	1
Célibataire Divorcé	Avec	Pour lui-même	1,5
		Pour chaque enfant	0,5
Epouse salariée	Sans	Cas général	1
Epouse salariée	Avec	Pour elle-même	1,5
		Pour chaque enfant	0,5
Marié Veuf	Avec	Pour lui-même	2
		Pour chaque enfant	0,5

§2. Le barème de l'IRPP

961. Barème de l'IRPP

Le barème applicable a été modifié par la loi n°001/2010 du 15 février 2010 déterminant les ressources et les charge de l'Etat pour l'année 2010.

Il compte désormais 8 tranches imposables de 0% à 35% réparties comme suit :

Fraction de revenu imposable pour une part	Taux applicable
De 0 à 1 500 000	0
De 1 500 001 à 1 920 000	5% x Q – 75.000
De 1 920 001 à 2 700 000	10% x Q – 171 000
De 2 700 001 à 3 600 000	15% x Q – 306 000
De 3 600 001 à 5 160 000	20% x Q – 486 000
De 5 160 001 à 7 500 000	25% x Q – 744 000
De 7 500 001 à 11 000 000	30% x Q – 1 119 000
11 000 001 et plus	35% x Q – 1 179 000

CHAPITRE 2 – LA TAXE COMPLÉMENTAIRE SUR LES SALAIRES

962. Présentation

La taxe complémentaire sur les salaires est soumise à un régime similaire à celui de l'IRPP aussi, c'est une taxe payée par prélèvements mensuels de l'employeur suivant les règles suivantes.

§1. Personnes imposables

La Taxe complémentaire sur les salaires (TCS) est due par les personnes physiques qui perçoivent des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères qui sont réputées perçues au Gabon, lorsque le débiteur est domicilié ou établi au Gabon.
(Article 346 du CGI)

§2. Base imposable

Les revenus imposables au titre de la TCS sont les montants nets des salaires et avantages en nature et en argent, après déduction des retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ainsi que des cotisations aux assurances sociales.
(Article 348 du CGI)

Ainsi, l'assiette se calcule de la façon suivante :

Montant brut des salaires versés + avantages en nature – CNSS et caisses de retraite.

§3. Taux applicables

Deux situations sont à distinguer ici :

- Les revenus inférieurs ou égaux à 150 000 FCFA sont exonérés ;
- Les autres revenus sont taxés à hauteur de 5%.

THÈME 3

LA SÉCURITÉ SOCIALE

CHAPITRE 1 – LES COTISATIONS SOCIALES – CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

SECTION 1 – MODALITÉS

963. Préliminaires

Ce chapitre a exclusivement pour objet les règles d'assiette, d'exonération, de liquidation et de règlement des **cotisations** patronales et salariales à la C.N.S.S.

En sont exclues :

- les cotisations (facultatives) versées par les entreprises gabonaises (ou certaines catégories de travailleurs au Gabon) à des **organismes sociaux étrangers**, tels que l'A.S.S.E.D.I.C., les caisses de retraite complémentaire, les compagnies privées d'assurance-maladie ; les modalités de calcul et de versement de ces cotisations relèvent en effet de législations étrangères ou des stipulations d'un contrat auxquelles il convient de se référer.
- les **prestations de toute nature** fournies par la C.N.S.S. qui font l'objet des chapitres ci-après :
- «ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES» ; (Chapitre 1 titre 4) ;
- «MALADIES NON PROFESSIONNELLES» (chapitre 2 titre 4)
- «MATERNITE» (Chapitre 3 titre 4) ;
- «PRESTATIONS FAMILIALES» (Chapitre 2 du présent titre) ;
- «RETRAITE» (Chapitre 4 titre 5).

964. Objet

Les cotisations de sécurité sociale sont destinées au financement des différentes branches du régime gabonais de sécurité sociale, c'est-à-dire :

- des prestations familiales ;
- des prestations de maternité ;
- de la couverture des risques professionnels (accidents du travail et de trajet, maladies professionnelles) ;
- des pensions (allocations de vieillesse, pensions d'invalidité et pensions de survivants) ;
- des évacuations sanitaires à l'étranger ;
- de la distribution gratuite de médicaments.

Les cotisations de sécurité sociale, assises sur la masse salariale et versées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, comportent une part patronale et une part à la charge des travailleurs.

Les cotisations peuvent faire l'objet d'une majoration en cas de retard dans leur paiement ou en cas de non-paiement.

§1. Rémunérations assujetties

965. Dispositions légales

L'article 26 du Code de la Sécurité Sociale dispose :

«Les cotisations dues à la Caisse sont assises, dans la limite d'un plafond, sur l'ensemble des rémunérations perçues par les personnes assujetties, y compris les indemnités, primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en espèces, ainsi que la contrevaletur des avantages en nature (...)».

Il résulte de ces dispositions que les rémunérations assujetties sont constituées non seulement des salaires mais aussi de tous les compléments de salaires, accessoires, avantages en argent et en nature ayant le caractère de salaire.

966. Salaire de base

Il s'agit de la rémunération versée en contrepartie du travail fourni, qu'elle soit fixe ou proportionnelle.

Soulignons que les rémunérations versées à l'étranger (parfois en devises étrangères) sont en principe assujetties, dès lors qu'elles sont allouées au titre d'une activité exercée en territoire gabonais.

La rémunération de base doit, le cas échéant, être majorée des **heures supplémentaires**, (ou de travail de nuit ou de jours fériés).

967. Allocation de congés payés

Cette allocation, ainsi que l'indemnité de congés alloués en cas de rupture du contrat entre dans l'assiette des cotisations, quelles que soient les modalités de leur versement.

968. Compléments de salaire

Citons, sans être exhaustif, les primes et indemnités suivantes :

- indemnité d'expatriation (ou primes de brousse) ;
- indemnité de mission ;

- Indemnité de représentation ;
- indemnité de responsabilité ;
- indemnité de logement ;
- indemnité pour coût de la vie ;
- indemnité de déménagement ;
- primes de rendement ;
- primes de risque ;
- primes d'insalubrité ;
- primes d'ancienneté ;
- primes d'assiduité ;
- gratifications ;
- primes de fin d'année (13ème mois) ;
- primes de bilan ;
- indemnité de voyage pour congés ou primes de vacances.

Cas de l'indemnité/prime de blanchissage et/ou de salissure

Bien qu'il nous ait été indiqué par les services de la CNSS que ces deux indemnités devaient aujourd'hui être incluse dans l'assiette de calcul des cotisations sociales, la CNSS réchéchit à la possibilité de les exclure de l'assiette servant de base de calcul de la CNSS. Un arrêté, actuellement en projet, devrait prévoir ce nouveau traitement.

969. Avantages en nature

Les avantages en nature sont assujettis selon les modalités fixées par l'article 93 du Code Général des Impôts auquel se réfère l'article 26 du Code de la Sécurité Sociale), c'est-à-dire à concurrence de pourcentages du salaire net ainsi fixés :

- 6 % pour le logement ;
- 5 % pour l'eau et l'électricité ;
- 5 % pour la domesticité ;
- 25 % (dans la limite de 120.000 F CFA par mois et par personne) pour la nourriture.

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 2010, sont assimilées aux avantages en nature, les indemnités ayant le même objet, versées aux salariés pour couvrir les frais de logement, de domesticité, d'eau, d'électricité et de nourriture.

Ces indemnités sont assujetties aux cotisations sociales dans la limite des taux prescrits par le Code Général des Impôts.

Le Courrier émanant du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance en date du 5 octobre 2010 prévoit dorénavant un nouveau traitement des indemnités de transport et de logement et modifie ainsi une doctrine administrative bien établie.

Les indemnités représentatives d'avantages en nature tels que le logement, l'eau, l'éclairage et la nourriture sont assujettis en totalité aux cotisations sociales.

970. Assiette minimum obligatoire

En vertu de l'article 34 du décret 000599/PR susvisé, le montant de la rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations, ne peut être inférieur en aucun cas, pour chaque travailleur salarié, au montant du S.M.I.G.

Pour les **gens de maison**, une cotisation trimestrielle est fixée réglementairement (6.500 F. CFA).

971. Plafond des cotisations

L'article 1er du décret n°197/PR/MASSSCSN prévoit que le plafond des rémunérations soumises à cotisation est fixé à 1.500.000 F CFA par mois ce qui équivaut à un plafond annuel de 18.000.000 F CFA.

§2. Rémunérations exonérées

972. Remboursement de frais

L'arrêté du 22 juillet 2010 concernant l'assiette des cotisations sociales précise les notions de frais professionnels et d'indemnités représentatives d'avantages en nature pour les modalités de perception des cotisations sociales.

Aux termes de l'article 2 dudit arrêté, par "frais professionnels" on entend l'ensemble des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de son contrat de travail ou de ses missions.

Ces charges peuvent être directement payées par l'entreprise ou remboursées au salarié sous la forme de forfait ou en fonction de leur montant réel. Elles peuvent figurer ou non sur les bulletins de salaire.

L'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 2010 précise que les remboursements de frais sont **exclus** de l'assiette des cotisations à condition qu'ils soient **utilisés conformément à leur objet et ne soient pas exagérés**. La charge de la preuve de l'utilisation professionnelle incombe à l'employeur.

A notre avis, ces sommes sont exonérées quelle que soit la forme de l'indemnisation,

qu'ils s'agisse de remboursement de dépenses réelles ou **d'allocations forfaitaires**.

Toutefois, les indemnités forfaitaires doivent être utilisées conformément à leur objet et ne pas être exagérées.

Il s'agit principalement de :

- la prime de panier fondée sur les bases prévues aux différentes conventions collectives ou pratiquées dans la profession (secteur d'activité) ;
- la prime de caisse pour l'agent qui s'occupe effectivement d'une caisse.

Depuis le courrier du Ministre du Travail du 5 octobre 2010, toute prime liée au transport ou au déplacement du salarié est exclue de l'assiette des cotisations sociales. Il s'agit notamment des primes et indemnités suivantes :

- **Prime de transport** : sommes allouées au salarié afin de compenser les dépenses effectuées entre le lieu du domicile et le lieu du travail ;
- **L'indemnité d'entretien du véhicule** : cette indemnité n'est exonérée que pour les bénéficiaires qui ne disposent pas d'une voiture fournie par la société, ou entretenue par celle-ci et qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles ;
- L'indemnité de carburant ;
- L'indemnité kilométrique.

Toutefois, l'ensemble des montants versés au titre des primes et indemnités énoncées ci-dessus est plafonné à **trente-cinq mille (35.000) Francs CFA**.

Les montants excédentaires devront, par conséquent, faire l'objet d'une soumission aux cotisations de sécurité sociale.

973. Prestations sociales

L'article 26 susvisé exonère de cotisations toutes les prestations fournies en exécution du Code de la Sécurité Sociale qu'elles soient en espèce ou en nature.

Il s'agit notamment :

- des **indemnités journalières** allouées soit par l'entreprise (maladies ordinaires), soit par la C.N.S.S. (accidents du travail, maladies professionnelles, congés de maternité) ;
- de la fourniture gratuite des soins médicaux ;
- des prestations familiales (allocations prénatales, primes à la naissance, allocations familiales) ;
- des rentes d'incapacité permanente, des rentes de survivants, des pensions et allocations de vieillesse.

974. Indemnité de Sujétion Nationale

Instituée par décret n°001203/PR du 29 décembre 1979, cette indemnité qui n'a pas le caractère d'un salaire est expressément exonérée de toute cotisation.

975. Cas particulier des indemnités de rupture

a) Indemnité compensatrice de préavis

Cette indemnité a toujours le caractère d'un salaire et est assujettie.

b) Indemnité de services rendus

A notre avis, l'I.S.R. versée en cas de retraite, décès ou démission (article 71 du Code du Travail) n'a pas un caractère indemnitaire dans la mesure où le contrat de travail est rompu dans un cas, du fait

du salarié et dans l'autre, suite au décès du salarié.

Cette indemnité a donc vraisemblablement le caractère de complément de salaire et devrait à ce titre être assujettie aux cotisations sociales de la C.N.S.S.

Sur ce point, l'administration fiscale a fixé les limites de défiscalisation de cette indemnité en cas de retraite, décès, on peut regretter l'absence de position de la C.N.S.S. à ce sujet. Il faut donc considéré qu'elle est assujettie aux cotisations sociales.

Attention :

Bien qu'il nous ait été indiqué par les services de la CNSS que l'indemnité de services rendus devait aujourd'hui être incluse dans l'assiette de calcul des cotisations sociales, la CNSS rééchecit à la possibilité de faire cadrer le traitement social de cette indemnité au traitement fiscal. Un arrêté, actuellement en projet, devrait prévoir ce nouveau traitement.

Attention :

Bien qu'il nous ait été indiqué par les services de la CNSS que l'indemnité de licenciement devait aujourd'hui être incluse dans l'assiette de calcul des cotisations sociales, la CNSS rééchecit à la possibilité de faire cadrer le traitement social de cette indemnité au traitement fiscal. Un arrêté, actuellement en projet, devrait prévoir ce nouveau traitement.

Précisons d'autre part, que toute entreprise ayant procédé à un **licenciement économique** d'un ou plusieurs travailleurs, est tenue de poursuivre le paiement des cotisations du régime des prestations familiales, pour ce ou ces travailleurs, pendant une période de trois (3) mois à compter du licenciement (article 26-3° du Code de la Sécurité Sociale).

§3. Taux des cotisations

Les taux actuellement en vigueur ont été fixés par le décret n°197/PR/MASSSCSN du 20 février 1989, ainsi qu'il suit :

976. Taux des cotisations à la charge de l'employeur

- Prestations familiales : 8 %
- Accidents du travail et maladies professionnelles : 3 %
- Assurance vieillesse : 6 %
- Distribution de médicaments : 2 %
- Hospitalisations : 2 %
- Evacuations sanitaires : 0,60 %

TOTAL EMPLOYEUR	21,60 %
-----------------	---------

c) Indemnité de licenciement – Dommages-Intérêts

Ces indemnités ont pour objet la réparation d'un préjudice; elles n'ont pas par conséquent le caractère d'un salaire et devraient donc être exonérées.

Toutefois, il semble que la CNSS ait une position différente et considère cette indemnité comme devant être soumise aux cotisations sociales.

Toutefois, ces taux depuis l'année 1989, sans que cela ne repose sur aucun texte légal ou réglementaire, ont été révisés et sont actuellement appliqués par la C.N.S.S. comme suit :

- Prestations familiales : 8 %
- Accidents du travail et maladies professionnelles : 3 %
- Assurance vieillesse : 5 %
- Distribution de médicaments : 2 %
- Hospitalisations : 1,5 %
- Evacuations sanitaires : 0,60 %

TOTAL EMPLOYEUR 20,10 %

977. Taux des cotisations à la charge des travailleurs

Assurance vieillesse : 2,5 %

TOTAL GENERAL 22,60 %

Cas pratique n°1

Salaire de base : 1.000.000 de francs CFA

Etape 1 : Calcul du montant de la part salariale

$1.000.000 \times 2,5\% = 25.000$ francs CFA

Etape 2 : Montant CNSS à prélever
25.000 francs CFA

Cas pratique n°2

Salaire de base : 2.000.000 de francs CFA

Heures supplémentaires :
500.000 francs CFA

Etape 1 : calcul du montant de la part salariale

$2.500.000 \times 2,5\% = 62.500$ francs CFA
Plafond de la part salariale :
37.500 francs CFA

Montant CNSS à prélever :
37.500 francs CFA

SECTION 2 – OBLIGATIONS PRATIQUES ET SANCTIONS

§1. Obligations pratiques

978. Relevé nominatif des salaires (R.N.S.)

L'employeur doit, avant le trentième (30ème) jour suivant l'échéance de chaque trimestre civil, faire parvenir à la Caisse, une **déclaration de relevé nominatif des salaires**, faisant ressortir, pour chacun des salariés qu'il a employés au cours du trimestre écoulé, le montant plafonné des rémunérations ainsi que la durée du travail effectué.

Cette déclaration de relevé nominatif doit être accompagnée du paiement des cotisations.

979. Débiteur des cotisations

L'employeur est débiteur vis-à-vis de la Caisse de l'ensemble des cotisations soit 22,60% (part patronale + part salariale).

Si un travailleur est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun d'eux est responsable du versement de la part des cotisations calculées, dans la limite du plafond, proportionnellement à la rémunération qu'il paye à l'intéressé.

980. Responsabilité de l'employeur

Il est responsable du versement de ces cotisations, y compris la part mise à la charge du travailleur (2,5 %), qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque paie.

§2. Sanctions

981. Défaut de production du R.N.S.

En cas de retard dans le versement des cotisations, l'employeur n'en est pas moins tenu de fournir le R.N.S. dans le délai de trente (30) jours (article 43 du décret 000599/PR du 17 juin 1981).

Toutefois, sur demande justifiée de l'employeur, le Directeur de la C.N.S.S. peut lui accorder un délai supplémentaire de quinze (15) jours maximum pour la fourniture du R.N.S.

Le défaut de production du R.N.S. aux échéances prescrites entraîne la **taxation d'office** de l'employeur défaillant ; cette taxation est établie sur la base du montant des salaires ayant fait l'objet de la déclaration la plus récente, majorée de **25 %** (article 31 du Code de la Sécurité Sociale).

La taxation d'office n'est pas une pénalité : elle a pour but de déterminer l'assiette des cotisations, en l'absence de production du R.N.S.

La majoration prévue pour défaut de production aux échéances prescrites du R.N.S. est de **15 %** des sommes dues au titre des cotisations pour chaque salarié dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise.

En cas de retard supérieur à deux (2) mois, cette majoration est augmentée de 3 % par trimestre ou fraction de trimestre de retard supplémentaire (art. 44 du décret 000599/PR).

A défaut de pouvoir procéder à la taxation d'office en l'absence de déclaration, le montant des salaires est déterminé par la C.N.S.S. sur la base de la comptabilité de l'employeur.

Lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, le montant des salaires est fixé forfaitairement par la Caisse en fonction des taux de salaire pratiqués dans la profession (article 31 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale).

982. Versement tardif des cotisations

Lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit, la majoration de retard s'élève à **2% par mois** ou par fraction de mois de retard (art. 40 du décret n° 000599/PR).

L'employeur qui se voit infliger ces pénalités peut, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, formuler auprès du Conseil d'Administration de la Caisse, une **demande gracieuse en réduction des majorations de retard** encourues.

Le Directeur Général de la Caisse est compétent pour statuer sur cette demande dans la limite d'un plafond fixé chaque année par le Conseil d'Administration. Au-delà de ce plafond, il est statué sur proposition du Directeur Général, par la Commission de Recours Gracieux.

Les décisions, tant du Directeur Général que de la Commission de Recours Gracieux, doivent être motivées.

983. Amendes – peines d'emprisonnement

L'employeur qui a contrevenu aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale et de ses textes d'application est poursuivi devant les juridictions pénales (article 91 alinéa 1 du Code de Sécurité Sociale).

Il est passible d'une **amende** de 10.000 à 100.000 F CFA et d'un **emprisonnement** de 5 à 30 jours ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement des cotisations et majorations dont le versement lui incombait.

L'amende est applicable autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions du Code de la Sécurité Sociale et de ses textes d'application (article 91.2 du Code de la Sécurité Sociale).

La Caisse dispose, pour le recouvrement des cotisations, d'un privilège analogue à celui du Trésor.

3§ Institution d'un régime obligatoire d'assurance maladie et création de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garanties Sociales

984. Régime juridique

Dans le cadre de la réforme du système gabonais de protection sociale, il a été

institué une Caisse Nationale d'assurance-maladie et de garantie sociale, en abrégé "CNAMGS".

Le Gouvernement gabonais, dans un souci d'élargir le champ d'application de la couverture maladie, a voulu mettre en place un régime obligatoire d'assurance maladie par le biais, notamment, de la création de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garanties Sociales (CNAMGS).

Cette Caisse a pour mission d'assurer la couverture des risques liés à la maladie, à la maternité de ses assurés et ayants droit, ainsi que les charges de famille des Gabonais économiquement faibles.

A ce titre la Caisse :

- assure la gestion du fonds d'assurance-maladie des agents publics de l'Etat, du fonds d'assurance-maladie des travailleurs salariés du secteur privé et parapublic, des travailleurs indépendants et du fonds de garantie sociale des gabonais économiquement faibles, des étudiants, des élèves, des réfugiés et des assurés volontaires ;
- définit et adapte un panier de soins de nature à assurer l'équilibre financier de la Caisse ;
- passe, avec les prestataires de santé, des conventions aux fins d'assurer les prestations de santé continues et de qualité ;
- assure l'organisation et la coordination, notamment la collecte, la vérification et la sécurité des informations relatives aux bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies ;
- organise et dirige le contrôle médical en matière de soins et de prestations connexes, ainsi que l'application de la tarification des actes ;

- passe, s'il y a lieu, avec tout organisme de protection sociale, des conventions aux fins de participer à des programmes d'action sanitaire et sociale ;

- met en oeuvre, en relation avec les institutions competentes, les actions de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé des populations ;

- crée, le cas échéant, des services d'intérêt commun, des antennes provinciales et départementales.

La Caisse peut recevoir du gouvernement toute autre mission en rapport avec son domaine d'activité.

La Caisse est placée sous la tutelle technique du ministre chargé de la prévoyance sociale, sous la tutelle économique du ministre chargé de l'économie et sous la tutelle financière du ministre chargé des finances.

> Notion de gabonais économiquement faible

Aux termes du décret n°518/PR/MTEPS du 11 juillet 2008 fixant les modalités d'attribution du statut de Gabonais économiquement faible, le terme de "gabonais économiquement faible" est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes:

- être de nationalité gabonaise ;
- être âgé de seize ans au moins ;
- résider sur le territoire national ;
- avoir un niveau de revenus inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) nécessitant le recours à la solidarité nationale afin de bénéficier d'une protection sociale liée aux risques de la maladie, de la maternité et des charges familiales.

Toute demande de statut de gabonais économiquement faible est établie sur un imprimé fourni par la CNAMGS. Elle est dûment signée par le postulant et adressée au service de la Caisse nationale d'assurance-maladie et de garantie sociale le plus proche de sa résidence.

La demande susvisée est accompagnée des pièces suivantes :

- l'acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu du postulant ;

- l'acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu de chaque enfant à charge du postulant entrant dans l'une des catégories suivantes :

- enfants légitimes ;
- enfants naturels reconnus ;
- enfants ayant fait l'objet d'une adoption par le postulant ;
- enfants orphelins de père et de mère à la charge effective et permanente du postulant ;
- enfants recueillis par le postulant.

- Les pièces justifiant des difficultés ayant entraîné l'insuffisance des revenus, notamment le décès du conjoint, le divorce, l'abandon de famille ou la perte d'emploi ;

- Le certificat de résidence du postulant.

La Caisse établit, pour chaque gabonais économiquement faibles immatriculé, une carte d'assuré comportant les éléments nécessaire à son identification.

Lorsqu'un gabonais économiquement faible cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime des prestations familiales, il est tenu d'en informer la Caisse dans un délai d'un(1) mois.

Cette information peut également provenir des autorités administratives. Dans ce cas, la Caisse diligente une enquête sociale pour en vérifier la réalité.

De même lorsque le Caisse constate qu'un gabonais économiquement faibles cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime des prestations familiales, elle en informe l'intéressé au moyen d'une notification de cessation d'affiliation.

Cette notification comprend, outre les éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé, les raisons pour lesquelles celui-ci ne remplit plus les conditions d'affiliation, ainsi que la date à compter de laquelle cette affiliation a cessé.

Les contrôleurs de la Caisse sont habilités à apprécier à tout moment la réalité de la qualité de gabonais économiquement faible.

L'affiliation d'un gabonais économiquement faible au régime des prestations familiales cesse à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions requises ne sont plus remplies.

> Régime des prestations familiales

L'immatriculation à la CNAMGS ouvre droit aux prestations suivantes :

- **Prime à la naissance** : attribuée à la mère à l'occasion de chaque accouchement. Elle est servie en une seule fois, sous forme de bon d'achat de layette dont le montant est fixé par décret ;
- **Allocations familiales** : elles sont attribuées pour chacun des enfants à charge remplissant les conditions susvisées. Elles ont payées trimestriellement à terme échu ;
- **Allocation de rentrée scolaire.**

SECTION 3 – FONDS NATIONAL DE L'HABITAT

§1. Aspects juridiques

985. Création du Fonds

L'article 1er de l'ordonnance n° 3/73 du 12 janvier 1973 portant création du Fonds National de l'Habitat susvisée dispose :

*«Il est créé un **Fonds National de l'Habitat**, destiné à faciliter le financement des programmes de logements populaires.*

986. Financement

L'article 3 de l'ordonnance n°1/97/PR portant réorganisation du Fonds National de l'Habitat du 17 juillet 1997 dispose que le Fonds National de l'Habitat (F.N.H.) est financé par une **cotisation** entièrement à la charge des entreprises, dont le taux est fixé à 2 %.

Aux termes de l'article 401 du Code Général des impôts, l'ensemble des salaires y compris les avantages et indemnités de toute nature constituant l'assiette des cotisations du régime des prestations familiales et des accidents du travail dans la limite du plafond fixé par la CNSS sont soumis à un prélèvement destiné à alimenter le FNH.

L'assiette de la cotisation est donc constatée par la masse salariale de chaque entreprise, dans la limite d'un plafond mensuel fixé à 1.500.000 F CFA par travailleur.

L'Etat, dont la contribution est évaluée en apport de terrains et en dotations budgétaires directes, est exempté du paiement de la cotisation de 2 % (voir supra).

987. Recouvrement

Aux termes de l'article 402 du Code Général des Impôts, sont soumis au

prélèvement pour le FNH, les employeurs du secteur public, à l'exception de l'Etat, et du secteur privé assujettis au régime de la CNSS.

Le recouvrement de la cotisation est assuré par le comptable du Trésor dans les mêmes conditions que les retenues sur les impôts suivant un bordereau de versement fourni par la Direction Générale des Impôts.

L'ordonnance n°024/PR/2010 du 12 août 2010 porte création de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ladite ordonnance a été ratifiée par la loi n°45/2010 du 12 janvier 2011.

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est un établissement public à caractère industriel et commercial, dont l'une des missions est désormais d'assurer le financement du logement social.

La CDC reçoit et administre les dépôts, les cautionnements et les consignations en numéraire ou en valeurs mobilières ou valeurs du Trésor, d'origine législative, réglementaire ou ordonnés soit par une décision de justice, soit par une décision administrative.

Les administrations, les comptables publics, les institutions ou organismes publics, les officiers ministériels et les auxiliaires de justice sont tenus d'effectuer leurs dépôts et leurs consignations à la Caisse.

L'article 36 (nouveau) de la loi n°45/2010 du 12 janvier 2011 prévoit que les cotisations des employeurs au titre de la contribution au financement du logement, préalablement versées au Fonds National de l'Habitat et au compte de refinancement de l'habitat sont transférés à la CDC.

CHAPITRE 2 – PRESTATIONS FAMILIALES

988. Généralités

Les prestations familiales du régime français de sécurité sociale sont traitées dans le chapitre «ACCORDS FRANCO-GABONAIS DE SECURITE SOCIALE».

Les prestations familiales du régime gabonais comprennent :

- les allocations prénatales,
- les primes à la naissance,
- les allocations familiales,
- les allocations de rentrée scolaire.

En dehors des prestations sus-indiquées, la Caisse assure également des prestations de maternité en prenant en charge la totalité du salaire de la femme enceinte pendant la durée de la suspension du contrat de travail (voir le chapitre 3 «MATERNITE» Titre 4 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL).

Toutes ces prestations allouées par la C.N.S.S. sont **actuellement financées** par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs.

Le taux de cette cotisation est fixé à 8 % et les salaires servant d'assiette sont plafonnés à 1.500.000 F CFA par mois et par travailleur.

SECTION 1 – ALLOCATIONS PRÉNATALES ET PRIMES À LA NAISSANCE

Voir le chapitre 3 «MATERNITE» (titre 4 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL).

SECTION 2 – ALLOCATIONS FAMILIALES ET PRIME DE RENTRÉE SCOLAIRE

§1. Allocations familiales

989. Bénéficiaires

Tout travailleur assujetti au régime de la sécurité sociale, ayant des charges de famille et étant marié à l'état-civil (ou toute femme salariée ayant des charges de famille) peut prétendre aux prestations familiales, sous réserve de justifier de quatre (4) mois consécutifs d'activité chez un ou plusieurs employeurs.

Le bénéfice des prestations accordées pour chaque **enfant légitime** est étendu :

- aux **enfants naturels** reconnus par le salarié célibataire ;
- aux enfants nés hors mariage reconnus par le salarié.

Dans ces deux derniers cas, le nombre des enfants susceptibles de bénéficier des prestations de la C.N.S.S. est **limité à six (6)** par allocataire, à la condition que ces enfants soient nés de la même mère.

Les allocations sont servies pour chacun des enfants à charge depuis la naissance jusqu'à l'âge de 16 ans ; toutefois, cette limite d'âge est portée à 17 ans pour l'enfant placé en apprentissage et à 20 ans si l'enfant poursuit ses études ou en cas d'infirmité.

990. Immatriculation

Le salarié doit présenter à la C.N.S.S. une demande d'immatriculation comprenant :

- **l'imprimé réglementaire** délivré par la Caisse, sur lequel l'employeur est tenu de remplir la 4ème page constituant un certificat de présence dans l'entreprise ;
- le cas échéant, une copie légalisée de **l'acte de mariage** ;
- les copies légalisées des actes de naissance ou des jugements supplétifs en tenant lieu (certificat d'une administration ou d'une assistante sociale de la C.N.S.S.) ;
- **pour les enfants légitimes**, selon l'âge et les cas :
 - un certificat médical,
 - un certificat de scolarité,
 - un certificat d'apprentissage,
- **pour les enfants naturels** ou hors mariage, outre les pièces sus-indiquées :
 - un certificat délivré par une autorité administrative compétente ou par une assistante sociale de la C.N.S.S. attestant que l'enfant est à la charge effective de l'allocataire et vit sous son toit

991. Versement des allocations

Les allocations familiales sont versées **trimestriellement**.

Deux cas peuvent se présenter :

> Les entreprises n'assurent pas directement le paiement

La C.N.S.S. adresse au cours des premiers jours du mois qui suit le trimestre échu, un **relevé nominatif des salaires et allocations familiales** (R.N.S. A.F.), en quatre (4) exemplaires.

En outre, dans les entreprises qui n'assurent pas directement le paiement des allocations familiales, l'employeur reçoit pour chaque salarié un **bulletin de présence** envoyé par la Caisse, sur lequel il atteste le nombre de jours et d'heures de travail effectués dans le mois ; il faut un **minimum** de vingt (20) jours ou de cent trente trois (133) heures de travail pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Les salariés allocataires renvoient leurs bulletins à la Caisse qui les règle directement soit à ses guichets, soit par mandat ou virement postal, en principe avant la fin du mois suivant l'échéance du trimestre.

> Les entreprises assurent le versement des allocations familiales

Les entreprises qui assurent le versement des allocations reçoivent le R.N.S. - A.F.

Sur ce document :

- une partie est réservée au relevé des salaires de tous les assurés ;
- une partie est réservée aux allocations familiales ; la liste fait apparaître pour chaque allocataire le nombre d'enfants et les droits trimestriels théoriques correspondants, que le salarié ne percevra que s'il a accompli

effectivement vingt (20) jours ou cent trente trois (133) heures de travail dans chacun des mois du trimestre. En dessous de ce minimum exigé, les droits aux allocations familiales sont suspendus pour le mois en cours.

L'employeur complète le document en précisant les salaires et les temps de présence.

L'avance des fonds est alors faite par l'entreprise qui fait **retour à la Caisse de trois (3) exemplaires du R.N.S. A.F.**, émargés par les salariés et portant certification par l'employeur lui-même du paiement effectué.

Dans cette seconde hypothèse, une ristourne de 2 % sur les allocations réellement versées est accordée par la Caisse à l'employeur.

L'entreprise se trouve alors dans la situation suivante vis-à-vis de la C.N.S.S. :

- elle est créditrice des montants des allocations familiales payées (+ 2 % de ristourne),
- elle doit ses cotisations pour le trimestre échu.

L'employeur déduit du montant des cotisations dues (calculées sur la base du R.N.S. - A.F.) le montant des allocations versées, soit **7000 F CFA par mois et par enfant** et adresse à la Caisse le chèque correspondant en même temps que les exemplaires en retour du R.N.S. - A.F. (Décret n°604/PR/MSNASBE du 22 août 2002 portant revalorisation du montant des allocations familiales du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés).

Les allocations sont dues pendant les périodes de congés payés.

En principe, le total des sommes indiquées par l'employeur dans la colonne «sommes versées» du R.N.S. - A.F. ne peut qu'être égal ou inférieur au total des droits théoriques inscrits sur le document.

En pratique, pour ne pas pénaliser les salariés, les employeurs sont parfois amenés à rectifier les R.N.S. - A.F., la mise à jour du nombre d'enfants par la Caisse demandant un certain délai.

Lorsqu'une entreprise paye déjà à ses salariés chargés de famille des allocations familiales à un taux supérieur à celui prévu par la réglementation actuelle, le calcul des droits théoriques des intéressés se fait sans tenir compte de leur situation privilégiée.

Lorsque le R.N.S. A.F. parvient à l'employeur, ce dernier déduit du montant de ses cotisations le montant des droits théoriques figurant sur le document ; les intéressés, qui ont perçu de l'employeur les allocations familiales plus avantageuses, doivent émarger le R.N.S. - A.F. dans les conditions décrites ci-dessus.

Le droit aux prestations familiales se prescrit au bout de deux (2) ans.

992. Régime fiscal

Les prestations familiales sont exonérées d'I.R.P.P. (article 79 paragraphe 2 du Code Général des Impôts), de taxes sur les salaires et de cotisations à la C.N.S.S.

§2. Allocations de rentrée scolaire

993. Bénéficiaires

L'allocation de rentrée scolaire est gérée par la branche des prestations familiales de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Chaque enfant de travailleur salarié pris en charge au titre des prestations

familiales ouvre droit à cette allocation, à la condition qu'il soit inscrit dans un établissement primaire, secondaire ou technique agréé par le Ministère de l'Education Nationale.

Le droit à l'allocation est subordonné à la présence effective des enfants bénéficiaires aux cours dispensés par ces établissements.

994. Versement

L'allocation de rentrée scolaire est payable, sous forme d'un **versement unique**, au 1er septembre de chaque année.

Son montant est actuellement fixé à 20.000 FCFA par enfant.

En pratique, la C.N.S.S. envoie la somme correspondant au montant des allocations de rentrée scolaire pour l'ensemble du personnel concerné.

L'employeur adresse alors un courrier à la C.N.S.S. afin d'obtenir un Bordereau listant les différents allocataires de la société.

Ce bordereau, émargé par les travailleurs, doit être retourné à la C.N.S.S. avant le 31 octobre.

L'ensemble des allocations de rentrée scolaire sera alors déduit du montant des cotisations versées par l'employeur au titre des prestations familiales allouées par la C.N.S.S.

CHAPITRE 3 – RETRAITE-PENSIONS

995. Généralités

Les prestations de la branche des pensions du régime général de la sécurité sociale comprennent :

- les pensions et allocations de vieillesse,
- les pensions de survivant,
- les pensions d'invalidité.

Il n'existe pas au Gabon de régime de retraite **complémentaire** obligatoire pour les cadres.

En pratique toutefois, la plupart des travailleurs étrangers expatriés cotisent à ce titre à des organismes de retraite ou d'assurance ; l'étude des cotisations à ces organismes étrangers ne relève pas de la législation gabonaise.

Les prestations de vieillesse et d'invalidité, servies par la C.N.S.S., sont actuellement **financées** par une cotisation, pour partie à la charge de l'entreprise, pour partie à la charge du travailleur assujetti.

Le taux de cette cotisation est fixé à 7,5 % (dont 2,5 % sont pris en charge par le salarié par voie de retenue à la source) et les rémunérations servant de base de calcul sont plafonnées à 1.500.000 F CFA par mois et par travailleur.

SECTION 1 – PENSION ET ALLOCATION DE VIEILLESSE

§1. Conditions

996. Bénéficiaires

Tout salarié bénéficie à l'âge de **cinquante cinq (55) ans** du droit à la **pension vieillesse**, à condition de remplir les conditions suivantes :

- avoir été **immatriculé** à la C.N.S.S. depuis 20 ans au moins ;
- avoir 55 ans révolus au moment de la demande (ou 50 ans et être atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques et mentales) ;
- avoir cessé toute activité salariée ;
- avoir accompli au moins 120 mois d'assurance au cours des 20 dernières années précédant la date d'admission à la pension.

Attention

Bien que le Code de la sécurité sociale prévoit toujours que la pension est versée à la personne ayant atteint 55 ans, nous sommes d'avis que la retraite étant désormais fixée à 60 ans par le Code du Travail, cette pension ne peut être valablement versée à une personne qui n'a pas atteint cet âge. Il s'agit ici d'une inadéquation entre le Code du travail et le Code de la sécurité sociale.

La pension de vieillesse est égale à 40 % de la rémunération moyenne mensuelle, celle-ci étant définie comme la 36ème ou la 60ème partie du total des rémunérations soumises à cotisations au cours des trois (3) ou cinq (5) dernières années d'activité précédant la date d'admission à pension, la solution la plus favorable au pensionné étant retenue.

Si le total des mois d'assurance dépasse 240, le pourcentage ci-dessus est majoré de 1 % pour chaque période de 12 mois au-delà des 240.

997. Constitution du dossier

La demande doit être établie sur des imprimés établis par la C.N.S.S. (délivrés par le service des pensions) qui comportent notamment :

- la déclaration par l'employeur des salaires perçus chez lui par l'employé intéressé au cours des cinq dernières années avant la date de la demande de pension,
- les nom, prénoms, adresse et numéro matricule de l'intéressé,
- le nom ou raison sociale, adresse et numéro matricule cotisant de l'employeur,
- l'adresse exacte où le bénéficiaire devra recevoir sa pension, le numéro de compte/banque ou C.C.P.,
- un certificat de cessation de travail établi par le dernier employeur,
- la carte d'assuré social du salarié,
- une copie légalisée d'acte de naissance ou de jugement supplétif.

§2. Modalités de calcul et allocation

998. Bases de calcul

Exemple de calcul

Un salarié cesse toute activité le 31/12/06 alors qu'il est âgé de 55 ans, et qu'il a cotisé pendant 22 ans. Le taux de la pension est donc majoré de 2 % et atteint 42 %.

Son salaire est passé de 1.200.000 à 1.500.000 F CFA le 1er janvier 2003, mais sa rémunération mensuelle moyenne peut être calculée comme suit (sachant que le plafond de la C.N.S.S. était de 750.000 F CFA jusqu'au 1er avril 1989, et qu'il est passé à cette date à 1.500.000 F CFA) :

- sur les 5 dernières années
(du 01/01/02 au 31/12/06)

$$(750.000 \text{ F CFA} \times 27) + (1.500.000 \text{ F CFA} \times 33)$$

$$60$$

$$= 1.162.500 \text{ F CFA}$$

- sur les 3 dernières années
(du 01/01/04 au 31/12/06)

$$(750.000 \text{ F CFA} \times 3) + (1.500.000 \text{ F CFA} \times 33)$$

$$36$$

$$= 1.437.500 \text{ F CFA}$$

Etant le plus favorable, le calcul sur la base des 3 dernières années est retenu, et le montant mensuel de la pension est alors de :

$$1.437.500 \text{ F CFA} \times 42\% = 603.750 \text{ F CFA}$$

Rappelons par ailleurs qu'aucune pension vieillesse ne peut être inférieure à 80 % du S.M.I.G.

999. Allocation de pension vieillesse

L'assuré ayant atteint l'âge de 55 ans et qui cesse toute activité salariée alors qu'il ne satisfait pas aux autres conditions requises pour avoir droit à une pension vieillesse, reçoit une **allocation vieillesse** sous forme d'un **règlement unique** dont le montant est égal à autant de fois 50 % de la rémunération moyenne soumise à cotisations (dans la limite du plafond de la C.N.S.S.), que l'assuré compte de semestres de cotisations.

Attention

Bien que le Code de la sécurité sociale prévoit toujours que la pension est versée à la personne ayant atteint 55 ans, nous sommes d'avis que la retraite étant désormais fixée à 60 ans par le Code du Travail, cette pension ne peut être valablement versée à une personne qui n'a pas atteint cette âge. Il s'agit ici d'une inadéquation entre le Code du travail et le Code de la sécurité sociale.

Exemple de calcul :

Un salarié cotise au plafond de la C.N.S.S. depuis le 01/06/04 ; âgé de 55 ans au 31/12/06, il cesse toute activité salariée à cette date, et compte alors 5 semestres de cotisations.

Il n'a pas droit à une pension de vieillesse, mais à une allocation sous forme de versement unique, calculée comme suit :

$$\frac{1.500.000 \text{ F CFA} \times 5}{2} = 3.750.000 \text{ F CFA}$$

1000. Remboursement des cotisations pour les travailleurs étrangers

Les travailleurs étrangers qui quittent définitivement le Gabon sans remplir les conditions pour bénéficier de la pension ou de l'allocation de retraite, peuvent prétendre au remboursement de la part salariale des cotisations (2 %).

Cependant, nous avons été informés que des négociations au sein de la C.N.S.S. sont actuellement en cours visant à supprimer cette possibilité de remboursement des cotisations pour les salariés étrangers.

Aucune position n'a cependant encore été arrêtée par les différentes parties à la négociation.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite de cette avancée à travers nos circulaires mensuelles.

Attention

S'agissant des travailleurs de nationalité française, ce remboursement n'est plus possible par suite des Accords franco-gabonais de sécurité sociale.

Désormais, les cotisations versées au Gabon sont prises en considération pour les annuités ouvrant droit à pension en France : avant son départ, le salarié français devra demander à la C.N.S.S. la délivrance d'une attestation de validation des périodes gabonaises.

SECTION 2 – PENSION ET ALLOCATION DE SURVIVANT – PENSION D'INVALIDITÉ

§1. Pension et allocation de survivant

1001. Pension

En cas de décès du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, ainsi qu'en cas de **décès d'un assuré** qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, les ayants droit peuvent bénéficier d'une **pension de survivant**.

1002. Bénéficiaires

Sont considérés comme survivants :

- la veuve non salariée ou atteinte d'invalidité, à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès, à moins qu'un enfant ne soit né de l'union conjugale ou que la veuve ne se trouve en état de grossesse à la date du décès du conjoint ;
- le veuf invalide à la charge de la défunte à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès du conjoint ;
- les orphelins, c'est-à-dire les enfants à la charge du défunt.

Le droit à la pension du conjoint survivant s'éteint en cas de **remariage**.

1003. Calcul de la pension

Les pensions de survivants sont calculées en **pourcentage de la pension vieillesse** à laquelle l'assuré aurait eu droit à la date de son décès à raison de :

- 50 % pour la veuve ou le veuf invalide,

- 20 % pour chaque orphelin de père ou de mère,
- 35 % pour chaque orphelin de père et mère, ou dont la mère ne perçoit pas de pension de réversion.

Le montant total des pensions de survivants ne peut excéder 85 % de celui de la pension à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit. Si elles excèdent ce pourcentage, les pensions de survivant sont réduites proportionnellement.

1004. Allocation de survivant

Si l'assuré ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité et comptait moins de 120 mois d'assurance à la date de son décès, la veuve, le veuf invalide ou à défaut les enfants bénéficient d'une allocation de survivant sous la forme d'un versement unique, égal à autant de mensualités de pension que le défunt avait accompli de semestres d'assurance.

En cas de pluralité de veuves, l'allocation est répartie entre elles en parts égales.

Il en est de même pour la pension de survivant, la répartition étant définitive, même en cas de remariage ou de décès de l'une d'elles.

§2. Pension d'invalidité

1005. Bénéficiaires

L'assuré qui devient invalide **avant d'atteindre l'âge de 55 ans**, a droit à une pension d'invalidité, s'il remplit les conditions suivantes :

- avoir été immatriculé à la caisse depuis cinq ans au moins,
- avoir accompli trente mois d'assurance au cours des cinq années précédant le début de l'incapacité ayant entraîné l'invalidité.

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si l'invalidité est due à un **accident d'origine non professionnelle**, l'assuré a droit à une pension d'invalidité à condition :

- qu'il ait été immatriculé à la caisse avant la date de l'accident,
- qu'à cette date il ait occupé un emploi assujéti à l'assurance.

Est invalide l'assuré qui, par suite de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales, le rendant incapable de gagner plus du tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail.

1006. Calcul de la pension

La pension d'invalidité est fixée à **titre temporaire** et peut être révisée aux dates fixées par la Caisse.

Elle est remplacée par une pension de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint 55 ans.

Le montant de la pension d'invalidité est fixé en fonction de la **rémunération mensuelle moyenne** définie comme la trente-sixième ou la soixantième partie du total des rémunérations soumises à cotisations au cours des trois ou cinq dernières années de travail précédant le début de l'incapacité, selon le cas, le choix étant dicté par l'intérêt de l'assuré.

Le montant mensuel de la pension d'invalidité est égal à **60 % de la pension vieillesse** à laquelle l'intéressé aurait eu droit s'il avait travaillé jusqu'à l'âge d'admission à la pension vieillesse, soit 24 % du salaire moyen.

Le montant mensuel de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à 60 % du salaire minimum garanti correspondant à une durée hebdomadaire de 40 heures.

En cas de décès du titulaire d'une pension d'invalidité, les survivants ont droit à une **pension de survivant**.

§3. Régime fiscal

1007. Imposables à l'IRPP

Les pensions et allocations de vieillesse, les pensions de survivants et les pensions d'invalidité sont **imposables à l'I.R.P.P. conformément** à l'article 92 du Code Général des Impôts.

1008. Retenue à la source

L'impôt doit être retenu à la source par la C.N.S.S. et reversé au Trésor, selon les modalités fixées par l'article 95 du Code Général des Impôts.

1009. Exonérations des cotisations sociales

En revanche, ces prestations n'entrent pas dans l'assiette des **cotisations à la C.N.S.S.**, dont elles sont exonérées (Art. 26 du Code de la Sécurité Sociale).

CHAPITRE 4 – ACCORDS FRANCO-GABONAIS DE SÉCURITÉ SOCIALE

SECTION 1 – GÉNÉRALITÉS ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

§1. Généralités

1010. Prise d'effet des accords

La Convention franco-gabonaise de sécurité sociale, ainsi que le protocole particulier relatif à l'octroi de prestations françaises de vieillesse aux travailleurs gabonais résidant en France, ont été signés à Paris le 2 octobre 1980.

Ils ont été ratifiés, conformément aux législations internes des deux Etats signataires, au début de l'année 1983.

En pratique, la date de prise d'effet de ces accords a été fixée au 1er février 1983.

1011. Principe de l'égalité réciproque de traitement

Ce principe est mis en exergue par l'article 1er de l'Accord qui dispose :

- les ressortissants gabonais travaillant en France sont admis au bénéfice de la législation sociale française dans les mêmes conditions que les ressortissants français ;
- réciproquement, les travailleurs français au Gabon bénéficient de la législation sociale gabonaise dans les mêmes conditions que les ressortissants gabonais ;
- le principe s'étend aux ayants droit, pourvu qu'ils résident dans l'Etat du lieu d'emploi de leur parent.

L'égalité de traitement ne signifie pas une garantie d'équivalence de situation quant aux prestations qu'auraient perçues les salariés dans leur pays d'origine.

Elle implique seulement que deux salariés, l'un gabonais, l'autre français, exerçant dans le même pays, sont soumis aux mêmes règles et bénéficient des mêmes droits.

1012. Portée de l'Accord de sécurité sociale

L'Accord ne modifie en rien l'application de la législation gabonaise pour un salarié français employé au Gabon, lorsque lui-même et sa famille résident au Gabon.

L'intégralité des avantages servis aux nationaux continue d'être octroyée aux salariés français relevant de la C.N.S.S. dans la très grande majorité des cas, la seule exception notoire étant celle des travailleurs détachés.

La présente rubrique met l'accent, pour des raisons pratiques, sur les conséquences de l'application de l'Accord sur la situation du personnel français expatrié (et non pas détaché) résidant au Gabon.

Les effets de l'Accord sur les ressortissants gabonais expatriés en France relèvent d'un ouvrage de droit du travail français et ne sont donc pas repris dans le présent Mémento.

§2. Champ d'application de l'accord de sécurité sociale

1013. Champ d'application territorial

Les territoires couverts par les dispositions de l'Accord de sécurité sociale sont :

- en ce qui concerne le **Gabon**, le territoire de la République Gabonaise,
- en ce qui concerne la **France**, les départements européens et les départements d'Outre-Mer de la République Française.

1014. Champ d'application matériel

Les législations auxquelles l'Accord s'applique sont :

> En France :

- la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale,
- les législations des **assurances sociales** applicables :
 - aux salariés des professions non agricoles,
 - aux salariés et assimilés des professions agricoles,

(à l'exception des dispositions qui étendent la faculté d'adhérer à l'**assurance volontaire** aux personnes travaillant hors du territoire français),

- les législations sur la prévention et la réparation des **accidents du travail et des maladies professionnelles**,
- la législation relative aux **prestations familiales**,
- les législations sur les **régimes spéciaux** de sécurité sociale (jusqu'à

leur suppression envisagée par le Gouvernement français)

- les législations sur le régime des **gens de mer**.

> Au Gabon :

- la législation relative aux prestations familiales et de maternité,
- la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles,
- la législation relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants,
- la législation relative aux prestations de santé (distribution gratuite de médicaments, évacuations sanitaires à l'étranger, couverture des frais d'hospitalisation).

1015. Champ d'application personnel

L'accord bénéficie aux travailleurs français ou gabonais (ainsi qu'aux personnes ayant le statut d'apatride ou de réfugié), exerçant ou ayant exercé, à titre permanent ou temporaire, une **activité salariée** ou assimilée, ainsi qu'à leurs ayants droit.

Ne sont pas compris dans le champ d'application de l'accord :

- les travailleurs indépendants (non salariés et non assimilés) ;
- les fonctionnaires civils ou militaires et les personnels assimilés ;
- les agents de missions diplomatiques et des postes consulaires.

1016. Cas particulier du personnel détaché au Gabon

En application de l'article 5 de l'Accord et de son Avenant n°1 en date du 7 juillet 2000, les salariés français **détachés au Gabon** demeurent soumis à la législation **française** pendant toute la durée du détachement.

Cette règle est également applicable aux ayants droit résidant au Gabon.

Le détachement ne peut intervenir que pour une **durée de deux ans non renouvelables**.

Le travailleur doit être muni avant son départ d'un «**certificat de détachement**» délivré par l'institution française.

Le travailleur détaché peut néanmoins, en matière de soins de santé, opter soit pour l'application de la législation française (facturations et remboursement), soit pour celle de la législation gabonaise (soins octroyés directement dans les formations de la C.N.S.S.) ; dans ce dernier cas, il appartient au travailleur détaché de prendre contact avec la C.N.S.S. dès son arrivée.

Toutefois, le salarié ayant opté pour le régime **gabonais** ne pourra bénéficier que des soins pris en charge par la C.N.S.S. pour les travailleurs qui lui sont affiliés.

SECTION 2 – PRESTATIONS COUVERTES

§1. Prestations à caractère familial

1017. Prestations familiales

Les prestations familiales comprennent, au sens de la Convention franco-gabonaise (article 12 de l'Accord et article 19 de l'Arrangement Administratif) :

- **pour le régime français** : les allocations familiales, les allocations prénatales et postnatales ;
- **pour le régime gabonais** : les allocations familiales, les allocations prénatales et la prime à la naissance.

1018. Allocations familiales

Sur présentation d'un «**état de famille**» à retirer auprès de l'institution française compétente, les travailleurs français employés au Gabon peuvent bénéficier de certaines prestations familiales **françaises** pour leurs **enfants résidant en France**.

L'état de famille doit être remis avant le départ à l'institution française ; une copie en est adressée à la C.N.S.S.. Il a une durée de validité d'un an et doit être renouvelé le 1er janvier de chaque année.

La Caisse française verse les allocations (et se fait rembourser ultérieurement par la C.N.S.S.).

Une allocation différentielle versée par la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) française vient éventuellement compléter le montant de la participation gabonaise pour porter ces prestations au niveau du régime français.

La C.N.S.S. doit adresser trimestriellement à la Caisse française une attestation individuelle du maintien du droit aux prestations familiales.

Dans le cas où les enfants séjournent **provisoirement** au Gabon, **pour une durée n'excédant pas trois mois**, les prestations familiales sont maintenues dans les conditions ci-dessus.

Si les enfants résident au Gabon, le salarié n'a plus droit pour eux aux prestations familiales françaises ; il pourra

prétendre aux prestations familiales gabonaises s'il remplit les conditions d'ouverture aux droits.

1019. Maternité

Dans le cas de **maternité**, le droit aux prestations **en nature** sur le territoire français, à la charge du Gabon, est reconnu à la **femme française salariée** au Gabon, sous réserve de l'accord préalable de la C.N.S.S.

La conjointe non salariée d'un travailleur français assujetti à la C.N.S.S. bénéficie également des prestations en nature de la sécurité sociale française lorsqu'elle se trouve en France pour accoucher.

Elle n'a pas à demander d'autorisation préalable à la C.N.S.S., mais elle doit présenter à la Caisse française une **attestation pour l'inscription des familles**.

Dans les deux cas, les frais de voyage sur la France ne sont pas couverts par l'assurance maladie (sauf grossesse pathologique).

§2. Prestations maladies

1020. Assurance maladie

L'Accord permet au salarié français retournant dans son pays d'origine, y compris à l'occasion de son congé, de bénéficier pour lui-même et sa famille des prestations en nature de l'assurance maladie **française**, sous réserve de l'accord préalable de la C.N.S.S., pour une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois.

Dans le cas de congés, les prestations ne sont cependant dues que si la maladie survient à l'intérieur de la période de congé.

Outre le cas des congés, le transfert de résidence n'est justifié que pour des raisons de convalescence ou de traitement médical.

1021. Accidents du travail et maladies professionnelles

Les législations des Etats peuvent contenir des dispositions subordonnant l'octroi de certaines prestations, notamment en matière de maladies professionnelles, à des clauses de résidence.

Ces clauses ne sont pas opposables aux Français ou aux Gabonais, tant qu'ils résident sur le territoire de l'un des deux Etats contractants.

Le travailleur français, victime d'un accident du travail au Gabon et admis au bénéfice des indemnités allouées pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice de ces prestations **en cas de transfert de résidence** en France.

Toutefois, le maintien des prestations est subordonné à l'autorisation du transfert par la C.N.S.S. Le travailleur doit obtenir de la Caisse, avant son départ, une attestation du **droit au maintien des prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles** (formulaire SE 328.15).

Lorsqu'un salarié français est victime d'une maladie professionnelle alors qu'il a exercé son activité tant en France qu'au Gabon, les prestations auxquelles il a droit sont déterminées conformément à la législation du pays du **dernier emploi**.

§3. Prestations vieillesse

1022. Assurance vieillesse

Le salarié français qui a été soumis successivement ou alternativement aux régimes français et gabonais de sécurité sociale et qui prend sa retraite, peut opter pour l'application conjointe ou séparée des législations de chacun de ces Etats.

L'application conjointe a pour effet de totaliser les périodes effectuées dans

chaque pays, à condition qu'elles ne se superposent pas, afin d'apprécier les conditions d'ouverture des droits.

Pour calculer le montant de la pension, chaque Caisse de sécurité sociale tient compte des périodes effectuées sous le régime de l'autre Caisse, puis elle pratique un abattement au prorata du nombre d'années d'assurance sur son propre territoire.

L'application séparée revient à faire liquider ses droits par chaque Caisse, indépendamment l'une de l'autre.

Cependant, la C.N.S.S. et la Sécurité Sociale française procèdent différemment pour l'application de cette règle :

- la C.N.S.S. ne tient compte que des périodes pendant lesquelles lui ont été versées des cotisations ; elle servira à ce titre soit une pension complète, soit une allocation vieillesse ;
- la Caisse de sécurité sociale française fait appel aux périodes accomplies au Gabon, mais uniquement pour la détermination du taux applicable au salaire moyen et à la condition que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'affiliation à titre obligatoire ou volontaire à un régime de base français.

1023. Formalités de liquidation de la pension

Le salarié doit demander la liquidation de la pension auprès de l'organisme de sécurité sociale du pays où il réside au moment de la liquidation de sa pension, c'est-à-dire :

- la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de son lieu de résidence s'il se trouve en France ;
- la C.N.S.S. s'il se trouve au Gabon.

L'institution saisie appelée **Institution d'instruction**, adresse après avoir rempli les parties qui la concernent, un imprimé conventionnel (SE 328/20) à l'institution de l'autre pays.

Chacune des deux institutions détermine l'avantage de vieillesse à sa charge en cas de liquidation par totalisation et de liquidation séparée.

L'assuré est invité à se prononcer dans un délai de **30 jours** pour exercer son droit d'option entre les deux modes de liquidation.

1024. Versement de la pension

Dans le cadre de la Convention franco-gabonaise, les **pensions et rentes** du régime gabonais dues aux ressortissants français résidant en France sont versées par l'intermédiaire d'un organisme centralisateur français, le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants.

Néanmoins, les pensionnés et rentiers français demeurent soumis aux règles administratives gabonaises.

1025. Remboursement des cotisations

En vertu de l'article 83 du Code de la Sécurité Sociale, les remboursements de cotisations ne sont plus effectués en faveur des ressortissants français.

En revanche, le dispositif de l'Accord permet la préservation des droits acquis au Gabon par ces salariés, notamment en matière de pensions.

Les salariés français quittant définitivement le territoire gabonais avant l'âge de 55 ans peuvent demander à la C.N.S.S. (Direction des pensions) une attestation de validation des périodes qui précise les périodes de cotisation validées par la C.N.S.S. et le montant des salaires soumis à cotisations.

Il leur appartiendra, à l'âge de la retraite, de reprendre contact avec la C.N.S.S., en principe par l'intermédiaire de la Sécurité Sociale française.

Il convient toutefois de noter que les remboursements continueront à s'effectuer si la durée de l'activité exercée au Gabon n'excède pas 12 mois.

De la même façon, pourront prétendre au remboursement les salariés qui en France ne relèvent pas du **régime général** (fonctionnaires détachés, agents bénéficiant d'un régime spécial).

1026. Protocole relatif à l'octroi des prestations françaises de vieillesse à des ressortissants gabonais.

Ce protocole a pour objet de permettre aux travailleurs de nationalité gabonaise, **résidant en France** de percevoir dans les conditions requises pour les travailleurs français :

- l'allocation aux vieux travailleurs,
- l'allocation vieillesse non contributive (non-salariés),
- l'allocation spéciale (Titre II - Livre VIII - Code français de la Sécurité Sociale),
- l'allocation supplémentaire.

Annexes

ANNEXE 1

Tableau récapitulatif de la fiscalisation des principaux éléments de rémunération

TABEAU RÉCAPITULATIF DE LA FISCALISATION DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION
(autre la condition de justification et de non exagération, des conditions spécifiques d'exonération
peuvent être prévues pour chacun des éléments)

PRIMES ET INDEMNITÉS	CNSS	IRPP	TCS
Salaire de base + heures sup.	Assujettie	Assujettis	Assujettis
Logement	Assujettie	Exonérée dans la limite de 40% du salaire brut et plafonné à 250.000 FCFA/mois	Exonérée dans la limite de 40% du salaire brut et plafonné à 250.000 FCFA/mois
Nourriture	Exonérée	Assujettie selon la méthode la plus favorable au salarié Montant de l'indemnité ou taux de 25% du salaire brut plafonné 120.000 FCFA/mois	Assujettie selon la méthode la plus favorable au salarié Montant de l'indemnité ou taux de 25% du salaire brut plafonné 120.000 FCFA/mois
Véhicule de fonction	Exonérée	Exonéré	Exonéré
Gaz, eau, électricité	Assujettie	Assujettie selon la méthode la plus favorable au salarié Montant de l'indemnité ou taux de 5% du salaire brut	Assujettie selon la méthode la plus favorable au salarié Montant de l'indemnité ou taux de 5% du salaire brut
Domesticité	Assujettie	Assujettie selon la méthode la plus favorable au salarié Montant de l'indemnité ou taux de 5% du salaire brut	Assujettie selon la méthode la plus favorable au salarié Montant de l'indemnité ou taux de 5% du salaire brut
Prime d'ancienneté	Assujettie	Assujettie	Assujettie
Prime d'assiduité	Assujettie	Assujettie	Assujettie
13e mois	Assujettie	Exonérée dans la limite de 4 millions de FCFA/an/global	Exonérée dans la limite de 4 millions de FCFA/an/global
Prime de risque	Assujettie	Assujettie	Assujettie
Prime de confort	Assujettie	Assujettie	Assujettie
Gratifications	Assujettie	Exonérée dans la limite de 4 millions de FCFA/an/global	Exonérée dans la limite de 4 millions de FCFA/an/global
Indemnité de responsabilité	Assujettie	Exonérée	Exonérée
Indemnité de représentation	Assujettie	Exonérée	Exonérée

PRIMES ET INDEMNITÉS	CNSS	IRPP	TCS
Indemnité de mission	Assujettie	Exonérée	Exonérée
Indemnité de panier	Exonérée	Exonérée	Exonérée
Indemnité de déplacement	Exonérée	Exonérée	Exonérée
Indemnité d'entretien du véhicule	Exonérée Toutefois, l'exonération de l'ensemble des montants versés au titre des primes et indemnités de transport, de voiture, indemnités kilométriques est plafonné à trente-cinq mille (35.000) Francs CFA	Exonérée dans la limite de 100.000 FCFA/mois	Exonérée dans la limite de 100.000 FCFA/mois
Prime de caisse	Assujettie	Exonérée	Exonérée
Prime de transport	Exonérée Toutefois, l'exonération de l'ensemble des montants versés au titre des primes et indemnités de transport, de voiture, indemnités kilométriques est plafonné à trente-cinq mille (35.000) Francs CFA	Exonérée dans la limite de 2500 FCFA/jour ou 5000 FCFA/jour en fonction du nombre de voyages par jour (2 ou 4)	Exonérée dans la limite de 2500 FCFA/jour ou 5000 FCFA/jour en fonction du nombre de voyages par jour (2 ou 4)
Prime de salissure	Exonérée	Exonérée	Exonérée
Transport pour congés	Exonérée	Exonérée	Exonérée
Prime de blanchissage	Exonérée	Exonérée	Exonérée
Indemnité de trousseau scolaire	Assujettie	Exonérée*	Exonérée
Indemnité de jardin d'enfant	Assujettie	Exonérée*	Exonérée
Indemnité de transport d'enfants	Assujettie	Exonérée*	Exonérée
Prime de déménagement	Assujettie	Assujettie	Assujettie
Frais de transport (avion)	Assujettie	Exonérée	Exonérée

*L'ensemble des allocations ou avantages à caractères familiales versées par les employeurs à leurs salariés affranchies d'impôt sont plafonnées à vingt mille (20.000) francs CFA par mois et par enfants.

ANNEXE 2

Tableau récapitulatif des indemnités et primes ayant la nature de remboursement de frais réels

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS ET PRIMES AYANT LA NATURE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS RÉELS

PRIMES ET INDEMNITÉS	MÉTHODE DE CALCUL	C.N.S.S.	I.R.P.P.	T.C.S.	COMMENTAIRES
Indemnité de déplacement	Indemnité forfaitaire et journalière	Exonérée	Exonérée	Exonérée	Allouée à tout travailleur astreint à un déplacement occasionnel ou temporaire en vue de l'exécution de son contrat. Elle doit correspondre exactement à la durée de déplacement effectué par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Exclusive du remboursement des frais réels.
Indemnité d'entretien du véhicule	Forfaitaire	Exonérée dans la limite cumulée de 35.000 FCFA/ mois	Assujettie au-delà de 100.000 FCFA par mois et par salarié	Assujettie au-delà de 100.000 FCFA par mois et par salarié	Octroyée lorsque le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles. Le bénéficiaire ne doit pas disposer d'un véhicule mis à disposition par l'entreprise ou entretenu par elle. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité de déplacement.
Prime de caisse	Forfaitaire	Exonérée	Exonérée	Exonérée	Non payée pendant les congés ou en cas de préavis non effectué Versée aux personnes effectivement Responsables d'une caisse
Indemnité de transport	Taux minimum mensuel : 5000 FCFA pour 4 voyages par jour 2500 FCFA pour 2 voyages par jour	Exonérée dans la limite cumulée de 35.000 FCFA/ mois	Exonérée dans la limite annoncée dans la méthode de calcul	Exonérée dans la limite annoncée dans la méthode de calcul	Elle doit permettre au salarié de faire face à ses frais de transport de son domicile à son lieu d'emploi. L'entreprise ne doit pas assurer le transport du personnel ou rembourser les frais de transport. Le salarié ne peut en bénéficier s'il dispose d'un véhicule de fonction ou est logé par l'entreprise aux abords de celle-ci.
Prime de panier		Exonérée	Exonérée	Exonérée	Due à tout travailleur qu'une prolongation exceptionnelle de la durée du travail empêche de prendre un repas à l'heure habituelle. Non attribuée lorsqu'elle est remplacée par un repas gratuit. Il doit s'agir de la fourniture de rations aux salariés rendue obligatoire par l'arrêté n°259 du 8 février 1954
Prime de Salissure		Assujettie (mais possibilité d'exonération future – projet d'arrêté en cours)	Exonérée	Exonérée	Exclusive du remboursement des frais réels

PRIMES ET INDEMNITÉS	MÉTHODE DE CALCUL	C.N.S.S.	I.R.P.P.	T.C.S.	COMMENTAIRES
Indemnité de vêtement		Assujettie (mais possibilité d'exonération future – projet d'arrêté en cours)	Exonérée	Exonérée	Cette indemnité doit se rapporter à des vêtements spécifiques ou des tenues professionnelles dont le port est rendu obligatoire de par la loi, une convention collective ou le règlement intérieur.
Frais inhérents au transport pour congés		Assujettie	Exonérés	Exonérés	billet avion lieu de travail / lieu de résidence

ANNEXE 3

Primes et indemnités ayant la nature d'un salaire

PRIMES ET INDEMNITÉS AYANT LA NATURE D'UN SALAIRE

PRIMES ET INDEMNITÉS	NATURE/MÉTHODE DE CALCUL	C.N.S.S.	I.R.P.P.	T.C.S.	COMMENTAIRES
Prime de Relève		Assujettie	Assujettie	Assujettie	Versée aux agents travaillant en service continu ou en équipe successive.
Prime de Quart	Elle est attribuée pour chaque heure de travail effectif.	Assujettie	Assujettie	Assujettie	Versée aux agents travaillant en service continu ou en équipe successive.
Prime d'Astreinte	.	Assujettie	Assujettie	Assujettie	Versée aux agents appelés à rester à leur domicile mais à la disposition de la société
Prime de Rappel	Elle correspond à deux heures de salaires.	Assujettie	Assujettie	Assujettie	Versée aux employés rappelés pour les besoins du service après avoir quitté l'établissement.
Prime de Sécurité		Assujettie	Assujettie	Assujettie	V
Oeuvres Sociales (noël)		Assujettie	Assujettie	Assujettie	
Majoration pour langues étrangères	Montant de la prime fixé par les conventions collectives	Assujettie	Assujettie	Assujettie	Versée lorsque l'emploi exige la connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères suffisante pour assurer couramment la traduction ou la rédaction.
Prime de Rendement ou de Productivité		Assujettie	Exonérée dans la limite de 4 millions de FCFA/an/global	Exonérée dans la limite de 4 millions de FCFA/an/global	Versée au travailleur qui se distingue par la qualité et la productivité de son travail. Versée une seule fois/an
Primes de Fond et de Hauteur		Assujettie	Assujettie	Assujettie	Versée aux employés travaillant sous terre et en hauteur.
Prime de Soude		Assujettie	Assujettie	Assujettie	Versée aux travailleurs manipulant des sacs de soude
Prime d'Assiduité		Assujettie	Assujettie	Assujettie	Il y a assiduité lorsque le travailleur exécute les tâches qui lui sont dévolues et se conforme à l'horaire prescrit.
Prime d'Ancienneté	4 % à partir de 2 ans	Assujettie	Assujettie	Assujettie	Doit faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de salaire

PRIMES ET INDEMNITÉS AYANT LA NATURE D'UN SALAIRE
PRIMES ET INDEMNITÉS EXCEPTIONNELLES

PRIMES ET INDEMNITÉS EXCEPTIONNELLES	NATURE/MÉTHODE DE CALCUL	C.N.S.S.	I.R.P.P.	T.C.S.	COMMENTAIRES
Gratification Exceptionnelle	Forfaitaire et à la libre discrétion de l'entreprise	Assujettie	Exonérée dans la limite de 4 millions de FCFA/an/global	Exonérée dans la limite de 4 millions de FCFA/an/global	Versée une seule fois/an
13ème mois	Prime égale au maximum à un mois du salaire de base, ancienneté comprise	Assujettie	Exonérée dans la limite de 4 millions de FCFA/an/global	Exonérée dans la limite de 4 millions de FCFA/an/global	Conditions de bénéfice posées par l'entreprise. Versée une seule fois/an Elle est exonérée dans la limite annuelle de 4 000 000 FCFA
Prime de Risque ou d'Insécurité		Assujettie	Assujettie	Assujettie	Versée au travailleur ayant exécuté particulière présentant un caractère de risque exceptionnel non inhérent à l'exercice de sa profession
Prime de Pétrole (Sainte Barbe)		Assujettie	Assujettie	Assujettie	Versée une fois par an à l'occasion de la fête des miniers

ANNEXE 4

Primes et indemnités à caractère familial

PRIMES ET INDEMNITÉS À CARACTÈRE FAMILIAL

PRIMES ET INDEMNITÉS À CARACTÈRE FAMILIAL	NATURE/MÉTHODE DECALCUL	C.N.S.S.	I.R.P.P.	T.C.S.	COMMENTAIRES
Indemnité de Trousseau Scolaire	Versée une fois par an lors de la rentrée scolaire	Assujettie	Exonérée dans la limite de 20 000 FCFA par mois/enfant		Versée une seule fois/an
Indemnité de Jardin d'enfant	Prime forfaitaire mensuelle	Assujettie	Exonérée dans la limite de 20 000 FCFA par mois/enfant		Conditions de bénéfice posées par l'entreprise. Versée une seule fois/an
Indemnité de Transport d'Enfants	Versée mensuellement pour chaque enfant fréquentant un établissement scolaire ou un jardin d'enfants	Assujettie	Exonérée dans la limite de 20 000 FCFA par mois/enfant		
Prime de Déménagement	Versée lors d'un déménagement effectif à la demande de la direction	Assujettie	Assujettie		
Prime d'Accouchement	Versée lors de la naissance d'un enfant d'un salarié dans l'entreprise	Assujettie	Assujettie		
Indemnité de Veuvage		Assujettie	Assujettie		Versée à la veuve ou au veuf d'un agent en service depuis un certain nombre d'années ; leur mariage devant avoir été contracté depuis un certain nombre d'année

ANNEXE 5

Primes et indemnités exonérées liées aux congés et déménagement

PRIMES ET INDEMNITÉS EXONÉRÉES LIÉES AUX CONGÉS ET DÉMÉNAGEMENT

PRIME ET INDEMNITÉ DE VOYAGE	NATURE/MÉTHODE DE CALCUL	C.N.S.S.	I.R.P.P.	T.C.S.	COMMENTAIRES
Frais de Transport Congés		Assujettie	Exonérée	Exonérée	Limités à un billet par an au tarif normal, du lieu de travail au lieu d'origine en ligne directe
Forfait Route Congés		Assujettie	Assujettie	Assujettie	Accessoire de la prise en charge des frais de transport
Bagages Congés		Assujettie	Assujettie	Assujettie	
Prime de Déménagement		Assujettie	Assujettie	Assujettie	

ANNEXE 6

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires

PRIME ET INDEMNITÉ	NATURE/MÉTHODE DE CALCUL	C.N.S.S.	I.R.P.P.	T.C.S.	COMMENTAIRES
HEURES SUPPLÉMENTAIRES	Tarif horaire applicable majoré comme suit : - 10 % pour les 8 premières heures - 25 % pour la neuvième heure pendant - 25 % pour les heures effectuées pendant les jours de repos hebdomadaires ou les jours fériés - 50% pour les heures de nuit - 100% pour les heures de nuits effectuées les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés.	Assujettie	Assujettie	Assujettie	Le salaire horaire auquel s'applique la majoration est le salaire effectif, c'est-à-dire, inclure, outre le salaire horaire, les primes et indemnités inhérentes à la nature du travail. (ex : prime de sécurité)
MAJORATION HEURES SUPPLÉMENTAIRES		Assujettie	Assujettie	Assujettie	

ANNEXE 7

Indemnités représentatives d'avantages en nature

INDEMNITÉS REPRÉSENTATIVES D'AVANTAGES EN NATURE

PRIMES ET INDEMNITÉS	NATURE/MÉTHODE DE CALCUL	CNSS	IRPP	TCS
Logement	Attribué lorsque l'exercice des fonctions nécessite le changement de résidence ou accordé contractuellement	Assujettie	Exonerée	dans la limite de 40% du salaire brut plafonnée à 250.000 FCFA Le taux de 6% ne se cumule plus avec l'imposition du supplément de l'indemnité
Eau/Electricite/Gaz	Attribué lorsque l'exercice des fonctions nécessite le changement de résidence ou accordé contractuellement	Assujettie		Assujettie selon la méthode la plus favorable au salarié Montant de l'indemnité ou taux de 5% du salaire brut
Nourriture	Attribué lorsque l'employé ne peut se ravitailler lui-même	Assujettie		Assujettie selon la méthode la plus favorable au salarié Montant de l'indemnité ou taux de 25% du salaire brut dans la limite de 120 000 FCFA par mois Soutmise
Domesticité	Accordé contractuellement	Assujettie		Assujettie selon la méthode la plus favorable au salarié Montant de l'indemnité ou taux de 5% du salaire brut

ANNEXE 8

Calendrier-Echéancier des obligations fiscales et sociales

CALENDRIER-ECHEANCIER DES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES
ECHEANCES MENSUELLES

DATES LIMITES	IMPOTS - TAXES COTISATIONS DECLARATIONS	SOMMES À PAYER		FORMALITÉS	DESTINATAIRES En fonction de la taille de l'entreprise
		MONTANT	PÉRIODE D'IMPOSITION		
Avant le 15	RETENUES SUR SALAIRES (I.R.P.P.)	Selon barème 2010	Retenues sur les salaires du mois précédent	ID 10 chèque certifié, virement swift/espèces	D.G.E. ou RECETTE DES IMPOTS
	TAXE COMPLEMENTAIRE SUR LES SALAIRES (T.C.S.)	5% > 150 000	Mêmes conditions que l'IRPP	ID 10 chèque certifié, virement swift/espèces	
	FNH	2% de la masse salariale	Au 15 de chaque mois suivant le paiement du salaire	ID 10 I.R.P.P., 206 I.S. chèque certifié, virement swift/espèces	D.G.E. ou TRESOR PUBLIC

CALENDRIER-ECHEANCIER DES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES
ECHEANCES TRIMESTRIELLES

DATES LIMITES	IMPOTS - TAXES COTISATIONS DECLARATIONS	SOMMES À PAYER		FORMALITÉS	DESTINATAIRES En fonction de la taille de l'entreprise
		MONTANT	PÉRIODE D'IMPOSITION		
Avant le 31-janv 30-avr 31-juil 31-oct	C.N.S.S.	22,60 % dont 2,5 % à la charge du salarié	Cotisations du trimestre venant de s'achever	Déclaration Trimestrielle des Salaires	C.N.S.S. B.P. 134 LIBREVILLE

CALENDRIER-ECHEANCIER DES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES
ECHEANCES ANNUELLES

DATES LIMITES	IMPOTS - TAXES COTISATIONS DECLARATIONS	SOMMES À PAYER		PÉRIODE D'IMPOSITION	FORMALITÉS	DESTINATAIRES En fonction de la taille de l'entreprise
		MONTANT				
Au plus tard le 31-janv	D.A.S. Déclarations des commissions honoraires et bénéfices versés au Gabon (1) et hors du Gabon (2)			Exercice précédent	ID 24 (1) ID 25 (2) ID 26 (pré-compte 9,5 %)	D.G.E. OU DIRECTION DES IMPOTS
Au plus tard le 28 février	Déclaration personnelle de revenus	Selon barème I.R.P.P. 2010		Eventuellement retenues pratiquées au titre de la régularisation annuelle de l'année précédente	ID 06 chèque certifié, virement swift/espèces	D.G.E. OU RECETTE DES IMPOTS

ANNEXE 9

Modèles de déclaration Imprimés

DÉCLARATION TRIMESTRIELLE DES SALAIRES



REPUBLIC GABONAISE
UNION D'AVANT-JUSTICE
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
DECLARATION TRIMESTRIELLE DE SALAIRES

PERIODE
Trimestre X et trimestre X DE
L'année Y

Matricule employeur
000-00000000-X

Nom ou Adresse Sociale
ENTREPRISE X

BP: **VILLE:**

TEL: **FAX:**

Email:

Adresse
Région
N° de la commune X DE
Commune Y

Signature
Date de signature de l'employeur

Signature
Date de signature de la CNSS

Montant Déduction Allocations Familiales

0

Montant Déduction Allocations Familiales

0

Montant Déduction Allocations Familiales

0

Montant Déduction Allocations Familiales

0

N°	N° ASSURE IM	NOM ET PRENOM (M)	1er TRIMESTRE			2ème TRIMESTRE			3ème TRIMESTRE			4ème TRIMESTRE									
			JANVIER	FEBVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE							
1																					
2																					
SOUS TOTAL A REPORTER PAGE SUIVANTE																					
SCAUFUTATIF			TOTAL 22/A			EFFETTES:													MAJORE SALARIALE PLAFONNÉE:		

IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

PAGE 1/6

ID 06

REPUBLIQUE GABONAISE
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE,
DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
BP 37 / 45 – Libreville
Tel : 79.53.76 ou 79.53.77

Date de réception et cachet du service

DECLARATION

(À établir en deux exemplaires)

IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Année : (au titre de laquelle les impositions sont dues)

I – Identification du contribuable, Chef de famille	Cadre réservé à l'administration
N° du contribuable : (Numéro d'Identification Fiscale (NIF)) Nom (s) : M, Mme, Mlle (rayer les mentions inutiles) Prénom(s) : Nationalité : (souligner le prénom usuel) Date et lieu de naissance : B.P. : Ville : Arrondissement : Quartier : Téléphone : Télécopie : Adresse e-mail : Site Internet : Code de résidence : (Résidence d'affectation de l'impôt)	☐ (Confirmation du code de résidence ou inscription du code correct)

II - Situation de famille au 1 ^{er} janvier de l'année d'imposition (ou au 31 décembre si la situation vous est plus favorable) (cocher une seule selon votre situation familiale)	
- marié :	☐ Date et lieu du mariage : Nom et prénom du conjoint (e): Date de naissance : N° du contribuable : (Numéro d'Identification Fiscale ou NIF)
- célibataire :	☐
- veuf :	☐ Date de décès du conjoint :
- divorcé ou séparé de corps :	☐ Date du divorce ou de l'acte constatant la séparation :

Enfants à charge au 1 ^{er} janvier de l'année d'imposition (ou au 31 décembre si situation vous est plus favorable) (Le nombre d'enfants pris en compte dans le foyer fiscal est limité à six (6))			
Nom et prénom	Lien de parenté	Date et lieu de naissance ou mention « infirme »	Sont considérés à charge :
1 -			- les enfants légitimes reconnus ou adoptifs de moins de 21 ans au 1 ^{er} janvier de l'année d'imposition ou de moins de 28 ans s'ils poursuivent leurs études (joindre un certificat de scolarité) ;
2 -			- les infirmes quel que soit leur âge s'ils sont à la charge des parents (art.171 et 172 CGI) ;
3 -			- orphelins recueillis dans votre foyer fiscal (art.172 du CGI) pour lesquels vous ne demandez pas une imposition distincte.
4 -			
5 -			
6 -			

IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

PAGE 2/6

ID 06

III – Revenus réalisés au Gabon		Cadre réservé à l'administration
A – Traitements, salaires, pensions et rentes viagères		
Vous-même		1^{er} salarié
Profession exercée :		
Nom et adresse de l'employeur :		
NIF de l'employeur :		TC oui :1, non : 2
1 – sommes perçues en 20__ (total brut communiqué par l'employeur y compris les indemnités d'éloignement et avantages divers) :		
2 – à déduire : Taxe complémentaire sur les traitements et salaires retenue au cours de l'année 20__ :		
3 – Revenu brut imposable : (3 = 1 – 2)		
4 – à déduire : 20% pour les frais professionnels : (limité à 10.000.000 Fcfa) (taux de 25% pour les membres du gouvernement et du parlement)		
5 – Revenu net taxable : (5 = 3 – 4)		
6 – IRPP retenu par l'employeur durant l'année :		
Votre épouse		2^{ème} salarié
Profession exercée :		
Nom et adresse de l'employeur :		
NIF de l'employeur :		TC oui :1, non : 2
7 – sommes perçues en 20__ (total brut communiqué par l'employeur y compris les indemnités d'éloignement et avantages divers) :		
8 – à déduire : Taxe complémentaire sur les traitements et salaires retenue au cours de l'année 20__ :		
9 – Revenu brut imposable : (9 = 7 – 8)		
10 – à déduire : 20% pour les frais professionnels (limité à 10.000.000 Fcfa) (taux de 25% pour les membres du gouvernement et du parlement)		
11 – Revenu net taxable : (11 = 9 – 10)		
12 – IRPP retenu par l'employeur durant l'année :		
Vos enfants déclarés à charge (globaliser les traitements et salaires de tous vos enfants à charge exerçant une activité salarié)		Autres salariés
Profession exercée :		
Nom et adresse de l'employeur :		
NIF de l'employeur :		TC oui :1, non : 2
13 – sommes perçues en 20__ : (total brut communiqué par l'employeur y compris les indemnités d'éloignement et avantages divers)		
14 – à déduire : Taxe complémentaire sur les traitements et salaires retenue au cours de l'année 20__ :		
15 – Revenu brut imposable : (15 = 13 – 14)		
16 – à déduire : 20% pour les frais professionnels : (limité à 10.000.000 Fcfa) (taux de 25% pour les membres du gouvernement et du parlement)		
17 – Revenu net taxable : (17 = 15 – 16)		
18 – IRPP retenu par l'employeur durant l'année :		
19 – Total des traitements et salaires nets taxables : (19 = 5+11+17)		
20 – Total de l'IRPP retenue : (20 = 6+12+18)		

IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES **PAGE 3/6**

ID 06

B - Revenus fonciers (remplir en annexe page 5 le tableau relatif aux propriétés données en location)		Cadre réservé à l'administration
1 – Revenu brut encaissé : (mentionner le total des loyers payés par le locataire)		_____
2 – abattement forfaitaire : (1) x 30%		
3 – frais réels ¹ : (joindre les justificatifs des frais déduits)		
4 – charges déductibles : (a) + (b) + (c) + (d)		_____
a - intérêts des emprunts pour l'acquisition des biens concernés ou pour travaux		
b - TSIL payée par le bailleur ou précomptée		
c – Contribution Foncière des Propriétés Bâties payée		
d - Contribution Foncière des Propriétés non Bâties payée		
5- Déficit de l'exercice : (reportable sur 3 exercices) (5) = (1) - (2 ou 3) - (4)		
6 – Revenu net de l'exercice : (6) = (1) – (2 ou 3) – (4)		
7 - Imputations des déficits antérieurs : année 20		_____
Année 20		_____
Année 20		_____
8- Revenu net taxable : (8) = (6) – (7)		_____
C – Revenus professionnels ² (Contribuables soumis aux régimes simplifié ou réel d'imposition)		Cadre réservé à l'administration
1 – Bénéfices des activités industrielles et commerciales (BIC) ou artisanales :		
a- Chiffre d'affaires HT réalisé		_____
b- Bénéfice Imposable (report du bénéfice de la déclarations ID13 ligne 2 D ou 3 D ou ligne 4 C ou 4 H)		_____
c- Déficit de l'exercice : ((reportable sur 3 exercices) report de la ligne 3 C ou ligne 4 G déclaration ID13)	-	_____
2- Bénéfices des professions non commerciales (BNC)		
a- Chiffre d'affaires HT réalisé		_____
b- Bénéfice Imposable (reporter le bénéfice imposable déterminé sur les déclarations n° ID13 Bis, ligne 2 D ou 3 C ou n° ID14, ligne 4 A 2)		_____
c- Déficit de l'exercice : ((reportable sur 3 exercices) report de la ligne 4 A 1 déclaration ID14.)		_____
3- Bénéfices des professions agricoles (BA)		
a- Chiffre d'affaires HT réalisé		_____
b- Bénéfice fiscal (reporter le bénéfice imposable déterminé sur les déclarations n° ID13 Ter, ligne 2 C ou ligne 3 C ou n° ID14, ligne 4 A 2)		_____
c- Déficit : ((reportable sur 3 exercices) report de la ligne 4 A1 déclaration n° ID14.)		_____

¹ La déduction forfaitaire s'applique automatiquement, sauf demande écrite et expresse du contribuable pour une déduction de ses frais réels. Cette option s'applique obligatoirement pour trois ans.

² Si le foyer fiscal exploite plusieurs entreprises individuelles cumuler leur résultat.

ID 06

Biens donnés en location									
Location directe par le propriétaire :									
Location par l'intermédiaire d'une agence immobilière :									
Raison sociale de l'agence immobilière									
NIF de l'agence immobilière :									
Nature des biens loués ³	Adresse des biens loués			Parcelle n°	Section	Montant brut annuel des loyers	Nom ou raison sociale du locataire	TVATSL	
	Ville	Arndmt.	Quartier ou lieu-dit						
1 -									
2 -									
3 -									
4 -									
5 -									
6 -									
7 -									
8 -									
9 -									
10 -									
11 -									
12 -									
13 -									
14 -									
15 -									

³ Maison individuelle, appartement, terrain, murs nu d'un établissement commercial ou industriel.

IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

PAGE 4/6

REPUBLIQUE GABONAISE
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE,
DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
BP 37 / 45 – Libreville
Tel : 79.53.76 ou 79.53.77

ID 06

Date de réception et cachet du service

DECLARATION

(À établir en deux exemplaires)

IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Année : (au titre de laquelle les impositions sont dues)

I – Identification du contribuable, Chef de famille	Cadre réservé à l'administration
N° du contribuable : (Numéro d'Identification Fiscale (NIF)) Nom (s) : M, Mme, Mlle (rayer les mentions inutiles) Prénom(s) : (souligner le prénom usuel) Date et lieu de naissance : B.P. : Arrondissement : Téléphone : Adresse e-mail : Nationalité : Ville : Quartier : Télécopie : Site Internet : Code de résidence : (Résidence d'affectation de l'impôt)	☐ (Confirmation du code de résidence ou inscription du code correct)

II - Situation de famille au 1^{er} janvier de l'année d'imposition (ou au 31 décembre si la situation vous est plus favorable) (cocher une seule selon votre situation familiale)

- marié :	☐	Date et lieu du mariage : Nom et prénom du conjoint (e): Date de naissance : N° du contribuable : (Numéro d'Identification Fiscale ou NIF)
- célibataire :	☐	
- veuf :	☐	Date de décès du conjoint :
- divorcé ou séparé de corps :	☐	Date du divorce ou de l'acte constatant la séparation :

Enfants à charge au 1^{er} janvier de l'année d'imposition (ou au 31 décembre si situation vous est plus favorable) (Le nombre d'enfants pris en compte dans le foyer fiscal est limité à six (6))

Nom et prénom	Lien de parenté	Date et lieu de naissance ou mention « infirme »	Sont considérés à charge :
1 -			- les enfants légitimes reconnus ou adoptifs de moins de 21 ans au 1 ^{er} janvier de l'année d'imposition ou de moins de 28 ans s'ils poursuivent leurs études (joindre un certificat de scolarité) ;
2 -			- les infirmes quel que soit leur âge s'ils sont à la charge des parents (art.171 et 172 CGI) ;
3 -			- orphelins recueillis dans votre foyer fiscal (art.172 du CGI) pour lesquels vous ne demandez pas une imposition distincte.
4 -			
5 -			
6 -			

RETENUES À LA SOURCE SUR LES SALAIRES

REPUBLIQUE GABONAISE
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE,
DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
BP 37 / 45 – Libreville
Tel : 79.53.76/77

ID10

Date de réception de la déclaration :

Cachet du service de réception

DECLARATION

(À établir en double exemplaire)

RETENUES A LA SOURCE SUR LES SALAIRES

Exercice : mois :

N° du contribuable :

(Numéro d'Identification Fiscale (NIF))

1 – Identification du contribuable	Cadre réservé à l'administration
Raison sociale : Sigle : Boîte postale Ville : Téléphone : Télécopie : Adresse e-mail : Site Internet : Code de résidence : (Résidence d'affectation de l'impôt)	☐ (Confirmation du code de résidence ou inscription du code correct)

2 – Détermination des retenues sur salaires à payer		
Désignation de l'impôt	Montant des retenues	Code rubrique
Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques :		
Taxe complémentaire sur les Traitements et Salaires :		
Prélèvement pour le Fonds National de l'Habitat :		
Montant global dû :		

3 – Règlement de l'impôt	
Mode de versement : - espèce : ☐ - chèque : ☐ n° de chèque : Banque : virement : ☐ date : IBAN BIC	

n° de quittance : Cachet de la Recette

Fait à Signature et cachet du contribuable

Rappel : Le dépôt de la déclaration doit obligatoirement s'accompagner du paiement de l'impôt dû.
Ne pas globaliser les versements. Etablir une déclaration par résidence fiscale (commune ou département).
Date limite de dépôt (art. 95, 96 et 206 du CGI) : le 15 de chaque suivant le paiement des salaires.

ID19

Exercice : (exercice au titre duquel les revenus ont été payés)

PERSONNE REMUNEREES : NIF : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	CONJOINT LEGITIME : NIF : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Nom et prénoms :	Nom et prénoms :
Profession :	Nom de jeune fille :
TEL :BP :Ville :	Profession :
Situation de famille ¹ :Nbre d'enfants :	Employeur :
Période de rémunération : du ____ / ____ au ____ / ____ ²	TEL :BP :Ville :

1 – Montant payé en espèces ou crédité en compte		Période	
		Présence	Congés
Montant versé (après déduction des retenues pour retraite et sécurité sociale et avant déduction des retenues pour logement, nourriture etc...).			
(ce chiffre doit comprendre toutes les sommes imposables : solde ou salaire de base, complément spécial, indemnités de résidence, de fonction, de sujétion, de technicité, primes de rendement, remises, heures supplémentaires, gratification diverses, pensions, rentes viagères, primes d'éloignement)			
Rappels afférents aux années antérieures à 20__			
Total :			
Avantages en nature (art.93 du CGI)			
- logement :	6% du total ci-dessus		
- Eau électricité :	5% du total ci-dessus		
- Domesticité :	5% du total ci-dessus		
- Nourriture :	25% du total ci-dessus		
(montant plafonné à 120 000 Fcfa par personne et par mois)			
Allocations pour frais professionnels non déductibles (art.91 bis du CGI)			
TOTAL BRUT :			
A déduire taxe complémentaire retenue pour l'année			
REMUNERATION BRUTE IMPOSABLE			
IRPP retenu pour l'année			

Les avantages en nature ne sont pas imposables si les retenues effectuées correspondent à la valeur exacte de l'avantage accordé art. 93 al. 4 du CGI

2 – Indemnités non imposables (les administrations civiles et militaires n'ont pas à remplir ce cadre)	Nature	Montant
TOTAL :		

3 – Contribuables n'ayant pas la qualité de salarié :	
a – Rémunération des administrateurs de sociétés, membres de conseils de direction, de gestion, commissaires aux comptes, indemnités de cession etc...	
b – Courtages, commissions et autres rémunérations versées à des courtiers, commissaires ou autres intermédiaires	
c – Honoraires, vacations et autres rémunérations versées à des avocats, notaires greffiers, huissiers de justice, experts comptables, comptables, médecins etc...	

Désignation de l'employeur : _____
NIF de l'employeur : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

Boîte postale _____ Ville : _____
Téléphone : _____ Télécopie : _____

À le

Signature et cachet de l'employeur

¹ Célibataire, marié, veuf, divorcé.
² Inclure la période des congés.

NB : Prendre les salaires bruts versés après déduction des retenues pour retraite et Sécurité sociale.

ANNEXE 10

Modèles de lettres

CONVOCATION À UN ENTRETIEN PRÉALABLE
À RECOPIER SUR PAPIER À ENTÊTE DE LA SOCIÉTÉ

Madame/Monsieur _____,
[adresse]

Lettre remise en main propre contre accusé de réception

Le _____,

CONVOCATION À UN ENTRETIEN PRÉALABLE

Madame/Monsieur,

[RAPPEL DES FAITS RELEVÉS CONTRE LE SALARIÉ]

Les faits exposés ci-dessus pourraient éventuellement nous amener à procéder à une mesure de licenciement à votre encontre.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, et afin d'entendre vos explications, nous vous prions de bien vouloir vous présenter au siège social de la société, le (A compléter) à (A compléter) heures, afin d'y avoir un entretien avec Monsieur (A compléter).

Nous vous rappelons qu'il vous est permis de vous faire assister et éventuellement représenter par une personne de votre choix appartenant soit au personnel de l'entreprise, soit au syndicat auquel vous êtes éventuellement affilié.

Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, nos salutations distinguées.

Direction Générale

Monsieur _____

NOTIFICATION DE LICENCIEMENT
À RECOPIER SUR PAPIER À EN-TÊTE DE LA SOCIÉTÉ

Madame/Monsieur _____,
[adresse]

Lettre remise en main propre contre accusé de réception
Le _____,

Madame/Monsieur,

NOTIFICATION DE LICENCIEMENT

Suite à notre entretien du, nous avons exposé les faits que nous vous reprochons.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant :

[A COMPLETER]

Nous vous rappelons que cet [acte/agissement/comportement] est constitutif d'une faute [à compléter].

Votre préavis d'une durée de [] mois débutera à la date de la présentation de cette lettre.

Pendant ce préavis, vous restez tenu à l'ensemble des obligations de votre contrat de travail, notamment au strict respect des horaires, sauf à user des heures libres pour rechercher un emploi et dont vous devrez convenir avec []

OU

[Variante si faute lourde] En conséquence, en application des dispositions du Code du travail, vous n'avez pas droit au préavis et à une indemnité de licenciement.

Vous cesserez de faire partie des effectifs du personnel de notre société à la présentation de cette lettre.

Nous tenons à votre disposition un solde de tout compte et un certificat de travail.

Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur,

Pour la Direction Générale

MODÈLE DE LETTRE D'AVERTISSEMENT
À RECOPIER SUR PAPIER À EN-TÊTE DE LA SOCIÉTÉ

Madame/Monsieur _____,
[adresse]

Lettre remise en main propre contre accusé de réception

Le _____,

Madame/Monsieur

Vous avez déjà fait plusieurs fois l'objet d'observations verbales et/ou écrites relatives à [rappel des faits ...].

Nous pensions que ces observations suffiraient à faire cesser ces actes/manquements/attitudes qui, comme vous le savez, portent atteinte au bon fonctionnement de notre entreprise.

Nous tenons néanmoins à vous donner une nouvelle chance de vous ressaisir, en vous adressant cet avertissement qui figurera dans votre dossier.

Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer de comportement.

Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur,

Pour la Direction Générale

MODÈLE DE LETTRE D'EMBAUCHE À RECOPIER
SUR PAPIER À EN-TÊTE DE LA SOCIÉTÉ

Madame/Monsieur _____,
[adresse]

Lettre remise en main propre contre accusé de réception

Le _____,

Madame/Monsieur

Nous avons l'honneur de vous confirmer votre engagement au sein de notre société à compter du en qualité de.....pour une durée de[indéterminée] sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche à laquelle vous êtes invité à vous présenter.

Votre contrat de travail ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de ____ () mois à compter du Durant cette période chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment, sans préavis ni indemnité.

Votre rémunération brute mensuelle est fixée à _____ FCFA à laquelle s'ajoutera les avantages suivants :

_____ ;
_____ .

Vous bénéficiez des dispositions de la convention collective [] et êtes tenus aux prescriptions du règlement intérieur de l'entreprise dont vous reconnaissez avoir eu connaissance.

Vous déclarez par ailleurs être libre de tout engagement.

Pour la bonne tenue de votre dossier, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente revêtu de votre signature et précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur,

Pour la Direction Générale

ANNEXE 11

Modèles de clauses

Clause de mobilité

« Le salarié exercera ses fonctions au siège social de l'entreprise situé à

Toutefois, le salarié peut être amené à effectuer des déplacements temporaires n'entraînant pas par nature de changement de résidence dans la zone géographique suivante :.....(préciser). Ces déplacements, effectués à la demande de la société.....(dénomination sociale à préciser), sont justifiés par les nécessités du service. Le salarié sera informé de la décision de l'employeur et de ses modalités d'exécution dans un délai de

Tout refus du salarié serait susceptible d'être reconnu comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.»

OU

«Le salarié exercera en principe ses fonctions à au Gabon.

Toutefois, l'Employeur se réserve la faculté de l'affecter, selon les besoins de l'entreprise, en tout autre lieu de la République gabonaise ; un changement d'affectation n'entraînant aucune modification de rémunération, qui serait refusé par le Travailleur, constituerait une rupture du présent contrat imputable à ce dernier.»

Clause de dédit formation

Ce stage de formation destiné à [indiquer la nature de la formation et le but] sera dispensé par [indiquer le nom de l'organisme formateur] à [Lieu]

Votre rémunération vous sera intégralement maintenue pendant toute la durée de la formation et vos frais de déplacement vous seront remboursés en totalité /payés en totalité par la société.

Les dépenses engagées par la société, au titre de cette formation, s'élèvent à <XX F CFA, en chiffre et lettres> hors taxes ; ce stage n'est pas inclus dans le plan de formation de l'entreprise.

En contrepartie de cette formation, vous vous engagez à rester au service de la société pendant une durée minimale de <... > ans, à compter de la fin du stage. (1)

En conséquence, dans le cas où vous viendriez à quitter l'entreprise de votre propre initiative avant la fin de ce délai [éventuellement : y compris pendant la période d'essai], ou si le contrat de travail venait à être rompu avant ce terme par suite d'un licenciement pour faute vous vous engagez à rembourser la totalité des frais de formation à la société, avant votre départ définitif de la société.

En cas de départ dans les _____ mois suivant la participation à la formation susmentionnée, le remboursement serait proportionnel au nombre de mois restant à courir.

Clause de fidélité

Le salarié s'engage à consacrer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout son temps, toute son activité et toutes ses connaissances à l'exercice de ses fonctions et à ne s'occuper exclusivement, pendant la durée du présent contrat, que des activités de l'Employeur, s'interdisant formellement de s'intéresser directement ou indirectement à d'autres affaires, sauf accord expresse et préalable de son Employeur.

Clause de confidentialité

Le salarié est tenu au secret professionnel.

Il s'interdit en conséquence, de divulguer à quiconque, pendant ou après l'expiration du présent contrat, tout ce qu'il aura appris ou connu directement et indirectement, dans l'exercice de ses fonctions, sur l'Employeur ou ses activités.

L'intérêt général de l'entreprise pouvant être mis en cause du fait du non respect des présentes dispositions, tout manquement conduirait L'Employeur à envisager la rupture du présent contrat de travail pour faute grave ainsi que l'engagement de la responsabilité du salarié afin d'obtenir l'entière réparation du préjudice subi par l'Employeur.

Tout manquement du salarié aux présentes obligations, constitueraient une faute lourde entraînant la résiliation du contrat sans préavis ni aucune indemnité.

Clause de loyauté

Le salarié déclare être libre de tout engagement antérieur et il s'engage:

- à effectuer loyalement, en toutes circonstances, les travaux ou missions qui lui seront confiés par l'Employeur ou ses représentants,
- à observer rigoureusement toutes les règles et usages en vigueur dans l'entreprise.

Clause d'adaptation

Le salarié pourra être appelé à exercer toute autre fonction, en rapport avec ses capacités, selon les besoins de l'Employeur dont il sera seul juge ; dans cette éventualité, la rémunération du salarié ne pourra être modifiée que d'un commun accord.

Clause de non concurrence

Compte tenu des fonctions du salarié et du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour faute lourde ou en cas de démission à quelque époque que ce soit, le salarié s'interdira de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité de nature à concurrencer de manière déloyale l'entreprise, principalement toute activité de

Cette interdiction est limitée à un an après la rupture du contrat de travail, et ce dans un secteur géographique de cinq (5) kilomètres autour du lieu de travail.

Cette interdiction prendra effet à compter de la cessation effective des fonctions.

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié percevra en cas de rupture effective du contrat de travail, mensuellement une indemnité d'un montant brut mensuel égal à ____% de la rémunération brute moyenne mensuelle qu'il aura perçu au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du présent contrat. Cette indemnité sera versée à partir de la date effective d'arrêt du contrat, à savoir à partir de la fin de la période de préavis.

Toutefois, l'Employeur se réserve la possibilité de renoncer à l'application de cette clause, dans un délai de quinze jours après la signification de la rupture, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Dans un tel cas, notification expresse en sera faite au salarié à l'adresse stipulée en en-tête du présent contrat en l'absence de la notification par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à la Société d'une adresse différente de l'Employé au Gabon.

En cas de violation de cette interdiction, le salarié s'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale au double de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois d'activité sans préjudice du droit pour l'Employeur de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice subi.

ANNEXE 12

Age de départ à la retraite par secteurs d'activités

AGE DE DÉPART À LA RETRAITE PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

Secteurs d'activités	Branches d'activités	Catégories professionnelles	Lieu de service	Limites d'âge autorisées					
				55 ans	56 ans	57 ans	58 ans	59 ans	60 ans
Secteur primaire	Agriculture	Personnel d'exécution	Administratif			x			
			Technique	x					
		Maîtrise	Administratif						x
			Technique			x			
		Cadre	Administratif						x
			Technique						x
	Exploitation forestière	Personnel d'exécution	Administratif			x			
			Technique	x					
		Maîtrise	Administratif						x
			Technique			x			
		Cadre	Administratif						x
			Technique						x
	Pêche	Personnel d'exécution	Administratif			x			
			Technique	x					
		Maîtrise	Administratif						x
			Technique			x			
		Cadre	Administratif						x
			Technique						x
	Elevage	Personnel d'exécution	Administratif			x			
			Technique		x				
		Maîtrise	Administratif						x
			Technique			x			
		Cadre	Administratif						x
			Technique						x
	BTP	Personnel d'exécution	Administratif			x			
			Technique	x					
		Maîtrise	Administratif						x
			Technique			x			
		Cadre	Administratif						x
			Technique						x

AGE DE DÉPART À LA RETRAITE PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

Secteurs d'activités	Branches d'activités	Catégories professionnelles	Lieu de service	Limites d'âge autorisées					
				55 ans	56 ans	57 ans	58 ans	59 ans	60 ans
Secteur Secondaire	Energie et Mine Carrières et matériaux	Personnel d'exécution	Administratif			x			
			Technique	x					
		Maîtrise	Administratif						x
			Technique			x			
		Cadre	Administratif						x
			Technique	x					x
	*Industrie alimentaire Boulangerie-pâtisserie Boucherie-Charcuterie Abattoirs Conditionnement de volailles Poissonnerie *Industrie de l'habillement *métallurgie *sidérurgie *miroiterie *production de papier	Personnel d'exécution	Administratif						x
			Technique	x					
		Maîtrise	Administratif						x
			Technique			x			x
		Cadre	Administratif						x
			Technique						x
Secteur tertiaire	Hôtellerie Restaurant Débit de boisson Cafétérias et assimilés Entreprise de propreté et autres prestations	Personnel d'exécution	Administratif						x
			Technique			x			
		Maîtrise	Administratif						x
			Technique						x
		Cadre	Administratif						x
			Technique						x
	Commerce	Personnel d'exécution	Administratif						x
			Technique			x			x
		Maîtrise	Administratif						x
			Technique						x
		Cadre	Administratif						x
			Technique						x

AGE DE DÉPART À LA RETRAITE PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

Secteurs d'activités	Branches d'activités	Catégories professionnelles	Lieu de service	Limites d'âge autorisées					
				55 ans	56 ans	57 ans	58 ans	59 ans	60 ans
Secteur tertiaire	Assurance	Personnel d'exécution	Administratif						x
			Technique			x			
		Maîtrise	Administratif						x
			Technique						x
		Cadre	Administratif						x
			Technique						x
	Banques et Etablissements financiers	Personnel d'exécution	Administratif						
			Technique			x			
		Maîtrise	Administratif						x
			Technique						x
		Cadre	Administratif						x
			Technique						x
	Transports et Acconages Manutention ferroviaire Manutention portuaire Transport urbain de voyageurs	Personnel d'exécution	Administratif			x			
			Technique	x					
		Maîtrise	Administratif						x
			Technique			x			
		Cadre	Administratif						x
			Technique						x
	Autres branches assimilées	Personnel d'exécution	Administratif	x					
			Technique	x					
		Maîtrise	Administratif			x			
			Technique			x			
		Cadre	Administratif						x
			Technique						x

ANNEXE 13

Définitions et abréviations

DÉFINITIONS

A

Accessoire du salaire :

Prestation, en espèce ou en nature, que reçoit le salarié en plus de sa rémunération principale.

Accident de trajet :

Est considéré comme accident de trajet :

- l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller ou de retour entre sa résidence et le lieu où il effectue son travail, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi ;
- l'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur selon les dispositions prévues par le Code du Travail.

Accident du travail :

Est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu au travailleur par le fait ou à l'occasion du travail.

Accord collectif :

Accord signé entre un ou plusieurs employeurs, ou une ou plusieurs organisations syndicales patronales et une ou plusieurs organisations syndicales salariales. L'accord collectif, contrairement à la Convention Collective, ne traite que d'un ou plusieurs sujets déterminés relatifs aux conditions de travail et d'emploi.

Acompte :

Somme versée par l'employeur en contrepartie d'un travail qui est déjà effectué mais avant la date habituelle de la paie. L'acompte du salaire correspond, pour une quinzaine, à la moitié du salaire.

Allocation de rentrée scolaire :

Allocation versée par la C.N.S.S. pour chaque enfant de travailleur salarié à la condition qu'il soit inscrit dans un établissement primaire, secondaire ou technique agréé par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Allocations familiales :

Prestations versées par la C.N.S.S. pour tout travailleur assujéti au régime de sécurité sociale ayant des charges de famille sous réserve de justifier de quatre mois consécutifs d'activité chez un ou plusieurs employeurs.

Ancienneté :

Période écoulée depuis la date d'entrée du salarié dans l'entreprise.

Ascendant :

Personne dont un individu est juridiquement issu (père, mère, grand-parents)

Assiette de cotisations :

Ensemble des éléments pris en compte pour le calcul des cotisations sociales.

Astreinte :

Période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Autorisation administrative de licenciement :

Autorisation devant être sollicitée par l'employeur auprès de l'Inspection du travail du ressort pour tout licenciement d'un représentant du personnel ou pour tout licenciement pour motif économique.

Autorisation d'emploi :

Autorisation devant être sollicitée auprès du Ministère du Travail pour tout recrutement d'un travailleur étranger.

Avances sur salaire :

Somme versée par l'employeur au salarié en contrepartie d'un travail non encore effectué.

Avantages en nature :

Bien ou services fournis par l'employeur à ses salariés, sans contrepartie financière ou contre une participation du salarié inférieure à sa valeur réelle.

Avertissement disciplinaire :

Sanction disciplinaire que peut se voir infliger un salarié suite à une faute de sa part.

Ayants-droit :

Personnes qui bénéficient des prestations versées par la C.N.S.S., non à titre personnel mais du fait de ses liens avec l'assuré.

B

Blâme :

Sanction dont dispose l'employeur en vertu de son pouvoir de direction pour sanctionner un salarié fautif.

Bulletin de paie :

Document devant être remis par l'employeur lors du paiement de la rémunération aux salariés. Le bulletin de paie doit comporter certaines mentions légales.

C

Cadre :

Salarié appartenant en général à la catégorie des employés supérieurs, en raison de la formation reçue ou de l'exercice d'un commandement.

Carte de séjour

Titre délivré par le Centre de Documentation et d'Information permettant à un étranger de séjourner régulièrement sur le territoire gabonais.

Cause réelle et sérieuse :

Fait justifiant un licenciement pour motif personnel ou économique.

La cause est dite réelle lorsqu'elle se fonde sur des faits objectifs et incontestables. Ces faits doivent être matériellement vérifiables.

La cause doit également être exacte : le motif invoqué ne doit pas cacher un autre motif.

La cause doit être sérieuse, c'est-à-dire suffisamment importante pour justifier un licenciement.

Certificat de travail :

Document obligatoirement remis par l'employeur au salarié à l'expiration de son contrat de travail, et qui mentionne l'identité des parties, la date d'entrée et de sortie du salarié, la nature de l'emploi qu'il a occupé.

Certificat médical :

Certificat remis par un médecin au salarié justifiant son absence à son lieu de travail.

Cession d'entreprise :

Circonstance pouvant donner lieu à l'application de droit de l'article 78 du Code du travail qui implique le transfert des contrats de travail en cours du cédant au cessionnaire.

Charges sociales :

Cotisations prélevées sur le salaire brut, pour le financement de la protection sociale. Ces charges sociales figurent sur le bulletin de paie remis au salarié lors de chaque paiement du salaire.

Clause de mobilité :

Clause prévoyant contractuellement la possibilité que l'employeur se réserve de modifier le lieu de travail du salarié. Ultérieurement en mettant en œuvre la clause de mobilité, l'employeur a la possibilité de muter le salarié dans un autre établissement, sans que celui-ci puisse s'y opposer : un éventuel refus de sa part serait fautif et donc susceptible d'être sanctionné par un licenciement pour faute.

Clause de non-concurrence :

Clause ayant pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente susceptible de porter préjudice à l'employeur, après la rupture de son contrat de travail. Pour être valable, la clause de non-concurrence doit répondre à plusieurs conditions qui ont été posées par le Code du Travail.

Collège électoral :

Groupe de salariés participant à l'élection des représentants du personnel. Pour les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, les salariés sont en principe répartis en 2 collèges électoraux :

- ouvriers et employés ;
- techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres et assimilés.

Comité de santé et de sécurité au travail (C.S.S.T.):

Instance dont la mise en place est obligatoire dans les établissements d'au moins 50 salariés. Le CSST a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des employés ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Il veille notamment à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires fixées en ces matières. Il est présidé par le chef d'établissement ou son représentant.

Concubinage :

Union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Congé sans solde :

Congé résultant le plus souvent d'un accord entre salarié et employeur.

Il entraîne la suspension du contrat de travail et pendant cette période le salarié n'est pas rémunéré. Le congé sans solde n'est pas prévu par la loi, et seules certaines Conventions Collectives le prévoient.

Convention Collective :

Accord signé entre :

- un ou plusieurs employeurs, ou une organisation syndicale patronale ;
- et un ou plusieurs syndicats de salariés.

La Convention Collective a vocation à traiter de l'ensemble des conditions de travail et d'emploi. Elle prévoit en principe des dispositions plus favorables pour les salariés que celles prévues par le Code du travail.

Cumul d'emplois :

Fait pour un salarié d'avoir plusieurs activités rémunérées auprès de plusieurs employeurs.

Ce cumul d'emplois est possible à condition de respecter certaines règles, dont celles tenant à la durée du travail.

D

Débauchage :

Recrutement d'un salarié d'une entreprise concurrente, dans le but de s'approprier son savoir-faire et sa clientèle.

Le débauche est licite à condition :

- que le salarié ne soit pas lié par une clause de non-concurrence ;

- que l'ancien employeur ne subisse pas un préjudice lié à une concurrence déloyale.

Le nouvel employeur pourrait être condamné à verser des dommages et intérêts à l'ancien employeur en cas de débauchage déloyal. La violation d'une clause de non-concurrence peut également conduire au dédommagement de l'employeur lésé, par le salarié mais aussi par le nouvel employeur s'il est complice.

Délégation de pouvoirs :

Transfert de responsabilités à un subordonné. Le chef d'entreprise étant souvent dans l'impossibilité matérielle de surveiller toute l'entreprise, les délégations de pouvoirs sont fréquentes. La délégation de pouvoirs n'est valable que si elle est acceptée par le délégataire. De plus, ce dernier doit avoir suffisamment d'autorité, de moyens et de compétences pour exercer les pouvoirs qui lui sont délégués.

Délit d'entrave :

Fait de porter atteinte à la mise en place, et au bon déroulement de la mission des représentants du personnel. Par exemple, constitue le délit d'entrave le fait de ne pas organiser les élections professionnelles. Ou encore le fait de ne pas convoquer les délégués du personnel à la réunion mensuelle.

Dénonciation d'un usage :

Procédure visant à supprimer un avantage donc les salariés bénéficiaient jusqu'à la seule volonté de l'employeur. L'employeur doit notamment procéder à l'information individuelle de tous les salariés concernés et respecter un délai de prévenance suffisant.

Départ négocié :

Mode de rupture du contrat de travail, d'un commun accord entre le salarié et son employeur.

Le départ négocié n'est pas réglementé par la loi. Comme son nom l'indique, il repose sur une négociation. Salarié et employeur détermineront ensemble la

durée du préavis éventuel, le versement d'une indemnité et son montant...

Détachement :

Affectation temporaire d'un salarié à l'étranger. Contrairement au salarié expatrié, le salarié détaché reste affilié au régime de sécurité sociale de son pays d'origine, y compris pour la vieillesse, la retraite complémentaire et l'assurance chômage.

Discipline (pouvoir disciplinaire) :

Prérogative de l'employeur en vertu de laquelle il peut établir des règles que le salarié est tenu de respecter sous peine de sanctions. Selon la gravité de la sanction envisagée, l'employeur est tenu de respecter la procédure disciplinaire.

Discrimination :

Interdiction pour l'employeur de sanctionner, licencier ou traiter de manière différente un salarié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Toute mesure fondée sur une discrimination sera nulle.

Dispense de préavis :

Dispense accordée soit à l'initiative de l'employeur soit sur demande du salarié. La dispense s'impose au salarié, qui ne peut prétendre rester dans l'entreprise. Si la dispense intervient à la seule initiative de l'employeur le salarié a droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. L'inexécution du préavis par le salarié sans autorisation de son employeur ouvre droit pour ce dernier à des dommages et intérêts s'il démontre qu'il a subi un préjudice.

E

Effectif :

Nombre de salariés effectivement employés par une entreprise. Certains salariés ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'effectif. La détermination de l'effectif exact d'une entreprise revêt une importance particulière puisque certains seuils sont générateurs de droits et d'obligations : par exemple au-dessus de 50 salariés une entreprise doit avoir un Comité de Sécurité et de Santé au Travail.

Expatriation :

Fait pour un salarié d'être affecté à l'étranger pour une durée plus ou moins longue. La notion d'expatriation est très proche de celle de détachement : la seule différence entre les deux statuts réside dans la protection sociale du salarié. Le salarié expatrié abandonne, en principe, tout lien social avec son pays d'origine, contrairement au salarié détaché.

F

Faute :

Agissement du salarié considéré comme fautif par l'employeur. La gravité de la faute est déterminée par l'employeur. La faute peut donner à lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Force majeure :

Évènement justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité de préavis ou de licenciement pour le salarié. Seul un événement irrésistible, extérieur et imprévisible peut recevoir la qualification de force majeure. Les difficultés financières de l'employeur par exemple ne sont pas un cas de force majeure. Un sinistre (incendie, tremblement de terre) peut être un cas de force majeure s'il entraîne la destruction totale des locaux et des moyens de production.

De plus l'entreprise doit être dans l'impossibilité avérée de poursuivre l'exécution des ses obligations en raison d'une réexploitation impossible.

Par exception lorsque la force majeure est un sinistre le salarié a droit à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement.

Frais de déplacement professionnel :

Dépenses engagées par le salarié pour se rendre sur un chantier, chez un client ... dans le cadre de son activité professionnelle. Les frais de déplacement professionnel constituent des frais professionnels, et sont indemnisés par l'employeur. En revanche, le déplacement pour se rendre du domicile au lieu de travail habituel reste, en principe, à la charge du salarié.

Frais de repas :

Dépenses engagées par le salarié lorsqu'il est contraint de prendre ses repas en dehors de son domicile en raison de son activité professionnelle. Les frais de repas sont des frais professionnels.

Frais professionnels :

Charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

G

Gratification (ou prime) :

Somme versée au salarié, qui s'ajoute à son salaire de base. La prime constitue un accessoire du salaire. Elle peut résulter du contrat de travail, de la Convention Collective, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur.

Il existe différents types de primes :

- les primes de sujétion (prime d'insalubrité, prime de risques, ...)

- les primes ayant la nature d'une récompense (prime au mérite, ...)
- les primes exceptionnelles (13e mois, ...).

Grève :

Arrêt collectif de travail ayant pour but de faire aboutir des revendications d'ordre professionnel. Pour qu'un mouvement collectif soit qualifié de grève il faut qu'il réponde à certaines conditions posées par la loi.

H

Harcèlement moral :

Agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La personne qui se rend coupable de harcèlement moral est passible de sanctions pénales

Heures de délégation :

Crédit d'heures mensuel dont disposent les représentants du personnel pour l'exercice de leurs missions. Le nombre d'heures accordé au représentant dépend de la nature de l'institution et de la taille de l'entreprise.

Heures pour recherche d'emploi :

Temps payé ou non éventuellement accordé au salarié licencié et/ou démissionnaire par la Convention Collective applicable dans l'entreprise.

Lorsque ceci est spécifié dans la Convention Collective les heures pour recherche d'emploi peuvent être regroupées à la fin du préavis.

Heures supplémentaires :

Heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail. Lorsque l'entreprise pratique un horaire de travail supérieur, les heures supplémentaires seront

celles effectuées au-delà de cet horaire. Ces heures donnent droit selon le cas à une majoration de salaire et/ou à un repos compensateur.

Horaire de travail :

Répartition des heures de travail dans la semaine. La détermination de l'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. L'horaire de travail doit en principe être collectif (tous les salariés sont occupés selon le même horaire). Il existe toutefois des exceptions (travail en équipes successives, horaires individualisés...).

I

Indemnité compensatrice de préavis :

Somme due par l'employeur qui dispense le salarié d'exécuter le préavis auquel il a droit en cas de rupture du contrat. La loi précise que la dispense de préavis ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail. L'indemnité compensatrice de préavis est donc égale à la rémunération habituelle du salarié, avantages compris.

Intérimaire :

Mise à disposition provisoire de salariés. Seules les entreprises de travail temporaire peuvent exercer cette activité, plus communément appelée «intérim».

Le travail temporaire est une relation triangulaire, entre 3 parties : l'entreprise de travail temporaire (ou agence d'intérim), l'entreprise cliente, et le salarié. Il repose sur la conclusion de 2 contrats

- un contrat de mise à disposition, entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ;
- un contrat de mission, entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié.

Le salarié est ensuite envoyé en mission chez l'entreprise cliente, tout en étant rémunéré par l'agence d'intérim.

Invalidité :

Situation du salarié ayant perdu une partie de sa capacité de travail. Il peut être déclaré invalide par la sécurité sociale (CNSS). Il reçoit alors une pension d'invalidité s'il remplit certaines conditions.

J

Jours fériés :

Jours de fêtes civiles ou religieuses. Fixés par la loi, ces jours sont, outre les dimanches, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, etc.

Jour franc :

Jour entier décompté de 0 heure à 24 heures. Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 heures. Le jour franc est appliqué pour l'entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires, ainsi que dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Jour ouvrable :

Tous les jours de la semaine à l'exception du dimanche et des jours fériés chômés. Le samedi est donc un jour ouvrable. Les congés payés se décomptent en jours ouvrables.

Jour ouvré :

Jour travaillé dans l'entreprise. Si l'entreprise fonctionne du lundi au vendredi, on compte donc 5 jours ouvrés par semaine. Le décompte des congés payés peut s'effectuer en jours ouvrés, si cela n'est pas moins favorable pour le salarié que le décompte en jours ouvrables.

Journée continue :

Organisation du travail sur la journée se traduisant par la réduction de la pause déjeuner. Lorsque le salarié fait une

journée continue, il bénéficie le plus souvent d'une pause limitée à 30 ou 45 minutes.

L

Lettre d'engagement :

Lettre confirmant l'embauche du salarié dans l'entreprise. La lettre mentionne les éléments du contrat de travail :
l'intitulé du poste ;
la date d'entrée dans l'entreprise ;
la rémunération, etc.

Lettre de démission :

Document écrit par lequel le salarié informe l'employeur de sa volonté de rompre le contrat de travail. Il n'est soumis à aucun formalisme particulier.

Lettre de licenciement

Lettre recommandée avec accusé de réception notifiant au salarié son licenciement. Pour être valable, la lettre de licenciement doit contenir certaines mentions obligatoires prescrites par loi, et être motivée. Sa première présentation par la poste marque le point de départ du préavis.

Licenciement :

Mode de rupture du contrat de travail lorsque celle-ci est le fait de l'employeur. Il existe plusieurs types de licenciement auxquels correspondent des procédures et des modalités différentes.

Licenciement abusif :

Licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse. Le licenciement abusif ne repose pas sur des éléments objectifs et incontestables, ou sur un motif suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.

Licenciement économique :

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs

non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Le licenciement économique répond à une procédure et à des modalités propres définies par le Code du Travail.

Licenciement irrégulier :

Licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais comportant des irrégularités de procédure. Un licenciement irrégulier est par exemple celui où le délai entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté.

Licenciement pour faute :

Type de licenciement faisant suite à un comportement fautif du salarié.

Le licenciement pour faute est un licenciement pour motif personnel, mais quand la décision de licencier fait suite à une faute du salarié l'employeur doit suivre une procédure particulière : la procédure disciplinaire.

Lien de subordination :

Critère essentiel de la qualité de salarié. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est le lien de subordination qui permet de distinguer le salarié du travailleur indépendant, et du bénévole.

M

Maladie :

Cause de suspension du contrat de travail. Le salarié doit justifier son arrêt de travail pour maladie rapidement (dans les 48 heures le plus souvent), par l'envoi d'un certificat médical.

Si le salarié remplit les conditions posées, il peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale pendant son arrêt maladie.

Maladie professionnelle :

Maladie qui elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Médiation :

Technique permettant de résoudre un litige à l'amiable, grâce à l'intervention d'un tiers appelé médiateur.

Mise à la retraite :

Rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, du salarié âgé de 55 ans.

Mise à pied conservatoire :

Mesure provisoire permettant à l'employeur d'écarter le salarié de l'entreprise, dans l'attente d'une sanction disciplinaire. La mise à pied conservatoire n'est pas une sanction disciplinaire. L'employeur peut donc l'infliger sans procédure particulière. Si le salarié est licencié pour faute grave, la mise à pied ne sera pas rémunérée. En revanche, si la faute grave est écartée, la mise à pied conservatoire ne pourra entraîner aucune perte de salaire.

Mise à pied disciplinaire :

Sanction disciplinaire prenant la forme d'une suspension temporaire du contrat de travail. Pendant la durée de la mise à pied disciplinaire, le salarié n'est pas rémunéré. La mise à pied disciplinaire ne peut pas intervenir sans que soit respectée la procédure disciplinaire.

Modification de l'horaire de travail :

Pouvoir de l'employeur de modifier les horaires de travail des salariés. Ce pouvoir connaît toutefois des limites :

- la modification de l'horaire ne doit pas bouleverser l'économie du contrat de

travail : ce serait le cas pour un passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, auquel le salarié peut s'opposer sans commettre de faute ;

- le contrat de travail à temps partiel doit prévoir les cas dans lesquels la modification des horaires de travail est possible. L'employeur devra les respecter.

Modification du contrat de travail :

Modification touchant l'un des éléments essentiels du contrat de travail, qui sont : la durée du travail, la rémunération, la qualification professionnelle, et le lieu de travail. Lorsqu'elle a une origine économique, la modification du contrat de travail suppose le respect de la procédure légale. Tout refus du salarié d'une modification de son contrat l'expose à un licenciement.

Modification du lieu de travail :

Mutation du salarié sur un autre lieu de travail. Lorsque la modification a lieu dans un autre secteur géographique, le salarié peut la refuser sans commettre de faute. De plus en plus d'employeurs insèrent dans les contrats de travail des clauses de mobilité, leur permettant de muter les salariés sans qu'ils puissent s'y opposer.

Modification de la rémunération :

Suppression ou révision d'un élément de la rémunération. La modification de la rémunération concerne son montant, mais également sa structure (fixe et/ou commissions). Lorsque la rémunération est prévue par le contrat de travail, l'employeur ne pourra pas la modifier sans l'accord du salarié (même à la hausse). En revanche, il peut supprimer, après l'avoir dénoncé, un usage prévoyant l'octroi d'une prime par exemple.

Modulation de la durée du travail :

Aménagement du temps de travail permettant de répartir la durée du travail sur toute ou partie de l'année, dans la

limite du nombre d'heures de travail maximal à effectuer au cours d'une année. La modulation consiste en une augmentation des horaires en période de haute activité, et en une réduction en période de basse activité.

Motif du licenciement :

Cause pour laquelle le licenciement est prononcé. Le motif du licenciement peut être :

- économique : lorsque l'entreprise subit des difficultés économiques, en cas de mutation technologique, etc ;
- personnel : si le salarié a commis une faute, s'il est déclaré inapte au travail, etc ;

Le motif du licenciement doit impérativement être une cause réelle et sérieuse. A défaut, le licenciement sera injustifié.

N

Note de service :

Note édictée par l'employeur et diffusée dans l'entreprise. Les notes de service relatives à la discipline générale, à l'hygiène et la sécurité, ont le même régime juridique que le règlement intérieur. Elles ont le caractère d'annexes au règlement intérieur.

Notification du licenciement :

Formalité par laquelle l'employeur informe le salarié de son licenciement. Elle doit obligatoirement être faite par lettre remise en main propre.

La première présentation de la lettre par La Poste marque le début du préavis de licenciement.

O

Obligation de non concurrence :

Interdiction pour le salarié d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur, pour son propre compte ou pour un autre employeur. Cette obligation est inhérente au contrat de travail, et s'applique pendant toute la durée d'exécution de ce contrat. Elle interdit notamment la création par le salarié d'une entreprise concurrente à celle de son employeur. Attention à ne pas confondre l'obligation de non-concurrence avec la clause de non-concurrence, qui elle s'applique après la rupture du contrat de travail. L'obligation de non-concurrence ne donne lieu à aucune indemnisation particulière.

Ordre des licenciements :

Critères permettant à l'employeur de déterminer les salariés qui seront visés par un licenciement économique.

L'ordre des licenciements est fixé par l'employeur après consultation des représentants du personnel.

Ordre public :

Règles auxquelles il est interdit de déroger. L'ordre public correspond à de grands principes, qui touchent à l'organisation de la société, la morale, la sécurité, les droits et libertés individuelles, etc. Il existe une spécificité en droit du travail : l'ordre public social. Il s'agit d'un minimum social, auquel le contrat de travail ou la Convention Collective peuvent déroger, dans un sens plus favorable pour le salarié.

P

Païement du salaire :

Versement de leur rémunération aux salariés. La loi ne prévoit pas de date précise pour le paiement du salaire.

Pension d'invalidité :

Revenu versé par la C.N.S.S. à la personne qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident, perd tout ou partie de sa capacité de travail. Le montant de la pension d'invalidité varie selon la catégorie d'invalidité dans laquelle est classé l'intéressé.

Pension de vieillesse :

Revenu perçu par la personne ayant liquidé sa retraite. Son montant dépend du salaire perçu au cours des années d'activité professionnelle, et du nombre de trimestres validés.

Période d'essai :

Période située en début du contrat de travail pendant laquelle employeur et salarié peuvent le rompre sans formalisme à respecter ou indemnité à verser. La période d'essai doit avoir été prévue dans le contrat de travail ou à défaut dans la Convention Collective.

Période probatoire :

Période aménagée en cours de contrat, lorsque le salarié change de poste de travail au sein d'une même entreprise.

La période probatoire ressemble à une période d'essai, à une exception près : si le salarié ne se plaît pas sur son nouveau poste, ou si l'employeur n'est pas satisfait de ses nouvelles prestations, le contrat de travail n'est pas rompu. Le salarié doit retrouver son précédent poste de travail.

Plafond de sécurité sociale :

Limite retenue pour le calcul des cotisations sociales.

Pouvoir de direction :

Attribution de l'employeur, qui assume les risques de l'activité économique. Le pouvoir de direction autorise l'employeur à prendre toutes les décisions de gestion de l'entreprise. Les juges ne peuvent pas s'immiscer dans cette gestion. Il doit simplement user de ce pouvoir de direction dans l'intérêt de l'entreprise. C'est du pouvoir de direction que découle le pouvoir disciplinaire, exercé par l'employeur sur les salariés.

Pouvoir disciplinaire :

Prérogative de l'employeur en vertu de laquelle il peut établir des règles que le salarié est tenu de respecter sous peine de sanctions.

Selon la gravité de la sanction envisagée, l'employeur est tenu de respecter la procédure disciplinaire.

Prescription (salaires) :

Délai pour demander le paiement d'une somme ayant la nature d'un salaire. La prescription en matière de salaires est de 5 ans. Elle court à compter de la date à laquelle la somme est exigible.

Préavis :

Délai de prévenance que doit respecter l'auteur de la rupture du contrat de travail. Le préavis débute à la date de notification de la rupture.

Préretraite :

Mécanisme par lequel le salarié quitte son emploi avant 55 ans, et perçoit un revenu de remplacement.

Prime :

Somme versée au salarié, qui s'ajoute à son salaire de base. La prime constitue un accessoire du salaire. Elle peut résulter du contrat de travail, de la Convention Collective, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur.

Prime d'ancienneté :

Prime versée au salarié en raison de son ancienneté dans l'entreprise.

Prime d'assiduité :

Prime versée au salarié pour le récompenser de sa présence régulière. La prime d'assiduité a un rôle incitatif. Elle tend à limiter l'absentéisme. En effet, elle est réduite, voire supprimée, en cas d'absence, même indemnisée.

Prime d'expatriation :

Prime compensant les sujétions liées à un travail effectué à l'étranger, et les conditions particulières d'existence dans ce pays.

La prime d'expatriation est soumise à cotisations sociales, sauf si elle correspond au remboursement de frais liés au séjour à l'étranger.

Prime de panier :

Indemnité versée au salarié qui prend son repas sur son lieu de travail.

Prime de rendement :

Prime liée à la productivité du salarié. La prime de rendement peut également être fonction de la productivité d'un service.

Elle peut résulter du contrat de travail, de la Convention Collective, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur.

Priorité de réembauchage :

Priorité dont bénéficie le salarié licencié pour un motif économique, pendant un délai d'un an. L'employeur devra l'informer de tous les postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec sa qualification, si le salarié a manifesté son désir de bénéficier de la priorité.

Procès-verbal de carence des élections :

Document établi par l'Inspection du Travail à l'occasion des élections des institutions représentatives du personnel lorsque l'institution n'a pu être mise en place ou renouvelée.

Promesse d'embauche :

Offre ferme et précise d'embauche. Elle doit être complète (c'est à dire indiquer la qualification, la rémunération, la date d'embauche), et adressée à une personne déterminée.

R

Reclassement (inaptitude) :

Obligation pour l'employeur de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail. Cette recherche de reclassement doit s'effectuer au sein de

l'entreprise, et du groupe le cas échéant. L'employeur peut proposer une mutation, une transformation du poste ou même une réduction du temps de travail.

Reclassement

(licenciement économique) :

Obligation de l'employeur, préalable à tout licenciement pour motif économique, qu'il soit collectif ou individuel. Le reclassement doit être réalisé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'occupe le salarié ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de son accord exprès, sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Retenue sur salaire :

Fraction retirée du salaire par l'employeur en cas d'absence du salarié.

Retraite :

Mode spécifique de rupture du contrat de travail. Cette cessation du contrat peut intervenir :

- à l'initiative du salarié : on parle de départ volontaire en retraite ;
- à l'initiative de l'employeur : il s'agit alors d'une mise à la retraite.

Règlement intérieur :

Document écrit par lequel l'employeur fixe les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et la discipline dans l'entreprise.

Réintégration :

Acte par lequel suite à un licenciement le salarié retrouve son poste.

Rémunération :

Contrepartie du travail effectué par le salarié. La rémunération comprend le salaire en espèces, ainsi que les éventuels avantages en nature et les primes et indemnités.

Résiliation du contrat de travail :

Rupture du contrat de travail. La résiliation du contrat peut prendre différentes formes :

- la démission, à l'initiative du salarié ;
- le licenciement, à l'initiative de l'employeur ;
- le départ négocié, en cas d'accord des 2 parties.

Rupture anticipée (contrat de travail à durée déterminée) :

Rupture du contrat à durée déterminée (CDD) intervenant avant le terme prévu. La rupture anticipée n'est possible que dans des cas limitativement énumérés par la loi :

- accord des parties ;
- faute lourde ;
- force majeure ;
- résolution judiciaire.

S

Saisie sur salaire :

Retenue opérée sur le salaire par l'employeur, au profit d'un tiers. Seule une fraction du salaire est saisissable.

Salaire :

Contrepartie versée au salarié pour le travail fourni. Le salaire peut prendre diverses formes : salaire au temps, au rendement, commissions, etc. Le montant du salaire est en principe fixé librement. Il ne peut toutefois pas être inférieur au SMIG.

Salaire brut :

Salaire avant déduction des cotisations sociales et des impôts précomptés. C'est sur la base du salaire brut que sont calculées toutes les charges sociales et patronales.

Salaire net :

Salaire après déduction des cotisations sociales et des impôts précomptés. Le salaire net correspond au salaire effectivement perçu par le travailleur.

Salarié protégé :

Salarié bénéficiant d'une protection particulière contre le licenciement (femme enceinte, délégué du personnel).

Sanction disciplinaire :

Mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. C'est le règlement intérieur qui établit l'échelle des sanctions applicables dans l'entreprise. Cela peut aller du blâme au licenciement, en passant par la mise à pied ou la rétrogradation. À défaut de règlement intérieur, l'employeur est libre de choisir la sanction disciplinaire qu'il entend infliger, à condition de respecter certaines règles (procédure, proportionnalité aux faits, etc.)

Sanction pécuniaire :

Sanction prenant la forme d'une amende, ou de toute autre forme de retenue sur salaire. Le code du travail interdit les sanctions pécuniaires en raison d'une faute commise par le salarié ou d'une exécution défectueuse du travail.

Sanction pénale :

Sanction de l'Etat envers un comportement déterminé. Le non-respect de certaines dispositions de la législation du travail est passible de sanctions pénales. Ces peines sont en générale une amende

pécuniaire et éventuellement une peine d'emprisonnement.

Secret professionnel :

Interdiction pour le salarié de divulguer des informations confidentielles liées à son activité professionnelle.

Suspension du contrat de travail :

Période où le contrat de travail, sans être rompu, cesse de produire tout ou partie de ses effets. Les principales causes de suspension du contrat de travail sont : les périodes de maladie, du congé maternité, du congé parental d'éducation, du chômage partiel, de la mise à pied, etc.

T

Temps de travail effectif :

Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif s'oppose au repos, à la pause, ou encore à l'astreinte.

Ticket modérateur :

Fraction des frais médicaux restant à la charge de l'assuré.

Transaction :

Contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction règle le plus souvent un litige relatif à la rupture du contrat de travail. Mais elle peut également mettre fin à un différend concernant l'exécution de ce contrat.

Treizième mois :

Gratification versée par l'employeur, égale à un mois de salaire. Le 13e mois n'est pas prévu par la loi. Il peut résulter de la Convention Collective, du contrat de travail, d'un usage ou encore d'un engagement unilatéral de l'employeur.

Le treizième mois peut être versé en une ou plusieurs fois. En cas de rupture du contrat de travail, il ne sera toujours versé au prorata du temps de présence.

V

Vie privée :

Droit de tout salarié au respect de sa vie personnelle. Aucun fait tiré de la vie privée du salarié ne peut justifier une sanction disciplinaire ou un licenciement.

Toutefois, un élément tiré de la vie privée du salarié peut fonder un licenciement, compte-tenu de ses fonctions et de la finalité de l'entreprise, s'il crée un trouble caractérisé au sein de cette dernière.

Visite médicale d'embauche :

Examen médical effectué par le médecin du travail. La visite médicale d'embauche doit avoir lieu avant l'embauche, ou au plus tard avant la fin de la période d'essai.

Visite médicale de reprise :

Examen médical réalisé par le médecin du travail. La visite médicale de reprise est obligatoire après toute absence pour cause de maladie professionnelle, congé de maternité, etc.

Voie de recours :

Procédure permettant d'attaquer une décision de justice. Il peut s'agir d'une opposition, d'un appel ou d'un pourvoi en cassation. Les voies de recours peuvent être suspensives ou non. Selon le cas, le jugement contesté ne sera pas appliqué, ou bien devra être exécuté malgré l'exercice d'un recours.

Vol :

Délit qui, lorsqu'il est commis au préjudice de l'employeur, constitue une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité.

Vote par correspondance :

Vote permettant aux salariés absents ou en déplacement professionnel le jour de l'élection d'y participer. Le vote par correspondance peut être organisé s'il est justifié par des circonstances exceptionnelles. Ses modalités sont définies par la Convention Collective ou le protocole d'accord préélectoral.

Vote par procuration :

Vote effectué par l'intermédiaire d'un tiers.

ABRÉVIATIONS

1 -en matière JURIDIQUE

A.G.	: Arrêté Général
Art.	: Article
Al.	: Alinéa
CEDOC	: Direction Générale de la Documentation
C.A.L.	: Cour d'Appel de Libreville
Ch. Jud. C.S.G.	: Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Gabon
C. Proc. Civ.	: Code de Procédure Civile
C. Tr.	: Code du Travail
C.P.C.ES.	: Comité Permanent de Concertation Economique et Sociale
C.P.G.	: Confédération Patronale Gabonaise
D.G.T.	: Direction Générale du Travail
D.T.R.	: Direction du Travail et de la Règlementation
F.N.H.	: Fond National de l'Habitat
I.L.	: Indemnité de Licenciement
I.S.N.	: Indemnité de Sujétion Nationale
I.S.R.	: Indemnité de Services Rendus
J.O.	: Journal Officiel
M.T.S.S. - M.T.E.	: Ministère du Travail
PR	: Présidence de la République
S.A.	: Société Anonyme
S. A. R. L.	: Société à Responsabilité Limitée
S.M.LG.	: Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
S.N.I.	: Société Nationale Immobilière
T.T. L.	: Tribunal du Travail de Libreville
T.T. POG	: Tribunal du Travail de Port-Gentil

2 -en matière FISCALE ou SOCIALE

C.N.S.S.	: Caisse Nationale de Sécurité Sociale
I.R.P.P.	: Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
R.N.S. - A.F.	: Relevé Nominatif des Salaries – Allocations Familiales
T.C.S.	: Taxe Complémentaire sur les Salaires

ANNEXE 14

Liste et contacts des inspecteurs du travail au Gabon et des responsables du service recouvrement et pré-contentieux de la CNSS

LISTE DES INSPECTEURS DU TRAVAIL AU GABON		
DIRECTIONS ET SERVICES	NOMS DES RESPONSABLES	CONTACTS TÉLÉPHONIQUES
Direction Générale du Travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi	Monsieur DOUMINGOU- MOUITHY	
Direction Provinciale du Travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi de l'Estuaire (LIBREVILLE)	Serge MBA BIYOGO	01 72 25 05 07 53 29 04
Inspection Départementale du Travail de Libreville	Jean-Claude MOUCKAGNY	01 72 25 05 06 20 25 95
Inspection Départementale du Travail du Travail du Komo-Mondah (NTOUM)	Françoise BITOTSI	01 42 00 86 07 35 92 87
Direction Provinciale du Travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi du Haut-Ogooué (FRANCEVILLE)	OBIANG OVONO	01 67 71 50 Fax : 01 67 02 77
Inspection Départementale du Travail de la M'passa (FRANCEVILLE)	Yves Benoît MOUNZEO MABIKA	07 54 72 89 06 59 79 53
Inspection Départementale du Travail de la Lebombi-Léyou (MOANDA)	Joël ASSOUMOU EYI	01 66 12 62 07 29 53 93
Direction Provinciale du Travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi du Moyen-Ogooué (LAMBARENE)	Chantal MBOUMA	01 58 11 61 07 82 97 97 Fax : 01 58 11 88
Inspection Départementale du Travail de l'Ogooué et des Lacs (LAMBARENE)	Narcisse EKOME ADZOGBO	07 84 75 51
Inspection Départementale du Travail de la Banga-Bigné (NDJOLE)	Florent MATOUMBA	01 59 30 67 04 77 93 78 05 17 31 04
Direction Provinciale du Travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi De la Ngounié (MOUILA)	Brice Gustave MOUANDAT MAWANDJI	01 86 12 02 07 42 76 76 Fax : 01 86 12 20
Inspection Départementale du Travail de la Douya-Onoye (MOUILA)	Appolinaire NZUE ESSONO	01 86 12 02 07 89 59 82
Direction Provinciale du Travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi de la Nyanga (TCHIBANGA)	Léonce Anicet IWANGHO	01 82 01 74 07 54 54 02
Inspection Départementale du Travail de Mougoutsi (TCHIBANGA)	Hughes Gervais MBOUALA	07 35 35 80
Inspection Départementale du Travail de la Basse-Banio (MAYUMBA)	Olivier BOUYOU	01 83 52 15 07 30 15 68
Direction Provinciale du Travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi de l'Ogooué-Ivindo (MAKOKOU)	Athanase Claude MBA BEKA	01 90 31 73 07 28 53 17

LISTE DES INSPECTEURS DU TRAVAIL AU GABON		
DIRECTIONS ET SERVICES	NOMS DES RESPONSABLES	CONTACTS TÉLÉPHONIQUES
Inspection Départementale du Travail de l'Ivindo (MAKOKOU)	Alain MBOULOUNGOU	01 90 31 73 07 37 79 86
Inspection Départementale du Travail de la Lopé (BOOUE)	Francis ONDO OBIANG	01 93 00 33 07 44 79 01
Direction Provinciale du Travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi De l'Ogooué-Lolo (KOULA-MOUTOU)	Franck Albert MOULANGO	01 65 50 39 07 50 44 31
Inspection Départementale du Travail de la Lolo-Bouenguidi (KOULA-MOUTOU)	Tanguy ZUE OBAME	01 65 50 39 07 50 44 81
Inspection Départementale du Travail de Mulundu (LASTOURVILLE)	Léocardy BIKIE BI OLLO	01 64 02 64 06 21 14 46
Direction Provinciale du Travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi de l'Ogooué-Maritime (PORT-GENTIL)	NZIENGUI NZIENGUI	01 55 29 49 07 13 04 20 Fax : 01 56 58 94
Inspection Départementale du Travail de Bendjé (PORT-GENTIL)	Serge MOUEBI	01 55 29 49 07 89 65 31
Inspection Départementale du Travail de Ndougou (GAMBA)	Brice Levy KOKOLO	01 50 01 62 07 94 30 52
Direction Provinciale du Travail, de la Main-d'œuvre et de l'Emploi du Woleu Ntem (OYEM)	Madeleine MABOUANGUI	01 98 61 19 07 46 59 00
Inspection Départementale du Travail du Woleu (OYEM)	Edmond NGOM KASSA	01 98 61 19 06 66 19 37
Inspection Départementale du Travail de l'Okano (MITZIK)	Joachim OBIANG NZOUGHE	07 89 03 02

LISTE DES INSPECTEURS DU TRAVAIL AU GABON		
DIRECTIONS ET SERVICES	NOMS DES RESPONSABLES	CONTACTS TÉLÉPHONIQUES
Inspection Spéciale du Travail chargée du Transgabonais (ISTRA)	Colette SIBA	07 98 02 73
Inspection Spéciale du Travail chargée des Ports et Rades du Gabon (ISPRA)	Paul MAGNENGUE	06 26 64 54
Inspection Spéciale du Travail chargée du Secteur Pétrolier (ISTRAP)	Germain MOUSSAVOU DITSIBA	07 58 43 05
Inspection Spéciale du Travail chargée du Secteur Forestier (ISTRAPF)	Alain MONANGNZE	07 73 46 25

LISTE DES RESPONSABLES DU SERVICE RECOUVREMENT ET PRE-CONTENTIEUX DE LA CNSS		
FONCTIONS	NOMS ET PRENOM	CONTACTS TÉLÉPHONIQUES ET E-MAIL
Directeur du Recouvrement et du Pré-contentieux	Corinne AKAGA	06 22 18 15 co.akaga@cnss.ga
Chef de Division Contrôle Employeur et Pré-contentieux	Alain Rolly DJILA	06 40 16 03 a.djila@cnss.ga

INDEX ET TEXTES D'APPLICATION

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Abandon de poste

- Absence notifiées a posteriori : 355
- Absence ni autorisées, ni notifiées postérieurement : 356

Absences

- Etude générale : 347 et s.

Abus de confiance : 399

Accessoires du salaire : 553 et s.

Accidents du travail

- Accord franco-gabonais de sécurité sociale : 1021
- Etude générale : 232 et s.
- Déclaration : 235 et s.
- Défaut de déclaration : 239
- Faute de la victime : 254
- Faute d'un tiers : 255
- Indemnisation : 265 et s.
- Reclassement : 247
- Travail effectif : 645 et s.
- Transport, voyages : 668, 669.

Accords

- Accords collectifs : 9 et s.
- Accord franco-gabonaise de sécurité sociale : 1010 et s.

Acomptes sur salaire : 551

Administrateurs : 42

Affichage

- Communications syndicales : 832
- Délégués du personnel : 809
- Heures supplémentaires : 616
- Règlement intérieur : 753 et s.

Allaitement

- Heures d'allaitement : 313 et s.
- Rupture du contrat : 295

Allocations

- Apprenti : 717
- Congés payés : 650 et s.
- Education syndicale : 831
- Familiales : 989 et s.
- Invalidité : 1003 et s.
- Prénatales : 305 et s.
- Rentrée scolaire : 992 et s.
- Survivant : 1001 et s.
- Vieillesse, retraite : 995 et s.

Ancienneté

- Absence maladie : 267-Maternité : 293
- Congés payés : 644
- Congé technique : 340
- Indemnité de licenciement, services rendus : 502
- Mandat électif, fonction syndicale : 329 et s.
- Médaille du travail : 576 et s.
- Préavis : 273, 479, 665
- Prime d'ancienneté : 556

Apprentissage : 46, 712 et s.

Arbitrage : 887, 927 et s.

Assiduité : 556

Autorisation administrative

- Emploi : 48, 113 et s.
- Entrée : 141
- Heures supplémentaires : 614
- Licenciement délégué du personnel : 381 ; Licenciement femme : 296, 383 et s.
- Licenciement motif économique : 433 et s.
- Ouverture économat : 574
- Repos dominical : 627
- Sortie : 145
- Travail de nuit : 605
- Travailleurs occasionnels : 95, 194

Avances sur salaires : 586

Avantages acquis

- Conventions Collectives : 13
- Les gratifications : 555

Avantages en nature : 554**B****Blâme : 421****Bulletin de paie : 563****C****Candidats**

- Elections délégués du personnel : 802

**Caisse Nationale
de Garantie Social : 984****Carence**

- De l'employeur,
accidents du travail : 238
- Délégués du personnel : 803

Carte

- De séjour : 138 ; 144 et s.
- De travail : 97 et 98
- De travailleur étranger : 130 et s.
- Professionnelle,
inspecteurs du travail : 883

Cause réelle et sérieuse

- Licenciement : 370 et s.

Cautionnement

- Employeur : 569 et s.
- Main d'œuvre étrangère : 125, 138, 142
et s.
- Salaire : 593

CEDOC :

Voir formalités de séjour : 137 et s.

Certificats de travail : 517 et s.**Cession de salaire : 589 et s.****Clause de non concurrence : 57****Congé technique : 335 et s.****Collèges électoraux : 801****Comité Permanent de Concertation
Economique et Sociale**

- Etude générale : 833 et s.
- Protection : 845, 846

**Comité de Santé et de Sécurité
au Travail**

- Etude générale : 784

Commissions

- Consultative du travail : 856 et s.
- Nationale des études
des salaires : 870 et s.
- Paritaire de classement : 875 et s.

Compensation

- Interdiction : 582, 585, 591

Compétence

- Attribution : 900
- Territoriale : 901

Compléments de salaire

- Aspects cotisations sociales : 968 et s.
- Assiette indemnité compensatrice
de préavis : 493
- Congés payés : 650
- Salaire : 551 et s.

Conciliation

- Conflits collectifs : 917 et s.
- Inspecteur du travail : 887, 903 et s.

Conditions de travail : 705 et s.**Conclusion du contrat : 47 et s.****Concurrence déloyale**

- Obligation salarié : 59, 402

Conflits collectifs du travail : 916 et s.**Conflits individuels : 912 et s.**

Congés

- Assiette : 636 et s.
- Calcul allocation : 657 et s.
- Education sportive : 358
- Education syndicale : 357, 835
- Etude générale : 633 et s.
- Evènements familiaux : 330 et s.
- Indemnité des congés payés non pris : 663

Contrat d'apprentissage : 46, 712 et s.

Contrat d'entreprise : 40, 44

Contrat de mandat : 41

Contrat de société : 43

Contrat de collaboration : 45

Contrat de travail

- Etude générale : voir engagement du travailleur : 153 et s.
- Résiliation : voir étude générale : 365 et s.
- Suspension : voir étude générale : 231 et s.

Contrôle

- Administratif de l'emploi : 77 et s.
- Démission : 456
- Licenciement : 371
- Santé : 789 et s.
- Travail des femmes : 680
- Travail des jeunes : 695

Contrôleurs du travail : 880

Conventions Collectives : 9 et s.

Cotisations sociales : 963 et s.

Coups et violences : 403

D

Débauchage: 455, 538, 539

Décès: 470

Déclaration

- Accidents du travail, maladies professionnelles: 253 et s., 768
- Embauche: 86 et s.
- Cession de salaire: 590
- Handicapés: 706
- Ouverture d'entreprise: 77 et s., 893
- Risques professionnels: 764
- Annuelle des salaires: 959

Délégation de salaire

- Voir: retenues sur salaires: 593

Délégués du personnel

- Etude générale: 797 et s.
- Licenciement: 812

Délégués syndicaux : 382, 829 et s.

Démission

- Etude générale : 444 et s.
- Formalisme : 451 et s.

Dommages et intérêts

- Etude générale: 536 et s.

Discipline

- Voir règlement intérieur: 741 et s.

Durée du travail

- Etude générale: 598 et s.
- Dérogation: 606 et s.
- Heures supplémentaires: 612 et s.
- Repos hebdomadaire et jours fériés : 624 et s.

E

Effectifs

- Règlement intérieur: 747 et s.
- Médecine du travail : 781
- Délégués du personnel : 797
- CPCES : 833

Election

- Délégués du personnel: 799 et s.

Eligibilité

-Délégués du personnel : 802

Electricité

-Avantage en nature : 956

Engagement

-A l'essai : 202 et s.

-Lettre d'engagement : 53

Entreprise

-Ouverture : 77 et s.

Equivalences

-Durée du travail : 601

-Dérogations : 611

Essai

-Etude générale : 202 et s.

Etablissement

-Notion : 748, 797

Etranger

-Voir formalités embauche des étrangers : 109 et s.

-Remboursement de cotisations sociales : 467, 1000

Evacuation sanitaire : 287, 775, 779

Examen médical

-Embauche : 52

-Grossesse : 306

-Travail des femmes : 680

-Travail des jeunes : 695

Expatriés

-Voir formalités embauche des étrangers : 109 et s.

-Prime d'expatriation : 556

Extension

-Convention Collective : 20 et s.

F**Fautes**

-Etude générale : 389 et s.

-Faute lourde : 392

-Faute d'un tiers

(accidents du travail) : 255

-Licenciement : 374 et s.

Fêtes légales: 629

Fiscalisation :

-Salaire voir IRPP: 953 et s.

-IL, ISR: 511

-Indemnité transactionnelle: 534

Fonds National de l'Habitat

-Etude générale : 985 et s.

Force majeure

-Accident du travail : 235, 263

-Cessation de l'entreprise : 69

-Congé technique : 335

-Contrat à durée déterminée : 56, 153

Forfait heures supplémentaires : 622

Formation professionnelle : 730

Frais professionnels : 556

Fraude

-Carte de séjour : 149

-Faute : 405

G**Gens de maison**

-Déclaration : 84

-Cotisations sociales : 970

Gérants : 42, 252

Gratifications

-Accessoires de salaire : 552, 554, 555

Grève

-Etude générale: 934 et s.

Grille des salaires: 24, 547

Grossesse

- Etude générale : 288 et s.

H

Handicapés

- Etude générale : 703 et s.

Heures de délégation

- Comité de concertation économique et sociale : 840
- Délégués du personnel : 808

Heures supplémentaires

- Bulletin de salaire : 563
- Etude générale : 612 et s.
- Indemnité compensatrice de préavis : 490
- Modalité de calcul : 621
- Rémunération : 628 et s.

Hospitalisation

- Accident du travail : 240, 252
- Prestations CNSS : 286 et s.

Hygiène et sécurité

- Etude générale : 757 et s.

I

Immatriculation

- C.N.S.S. : 99
- Allocations familiales : 989

Immoralité

- Faute : 407

Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

- Barème de l'impôt : 961
- Base imposable : 957 et s.
- Calcul de l'impôt : 957 et s.
- Champ d'application : 949 et s.
- Composition du foyer fiscal : 944
- Détermination du revenu imposable :

- Eléments de rémunération : 953 et s
- Quotient familial : 959
- Rémunération imposable : 954 et s.
- Sommes exonérées : 956

Indemnités

- Compensatrice de préavis : 476 et s.
- Compensatrice de congés : 626 et s ; 647 et s.
- Caisse : 554
- Déplacement : 554
- Entretien du véhicule : 554
- Expatriation : 554
- Journalières (accidents du travail) : 252 et s.
- Journalières (maternité) : 299 et s.
- Licenciement, Services rendus : 496 et s.
- Logement : 554
- Nourriture : 554
- Sujétion nationale : 557
- Transport : 556

Innovations

- Code du Travail : 4

Inspection du travail

- Etude générale : 878 et s.

Insubordination : 408

Intérim : 359 et s

Invalidité :

- Pension : 468 et s.

Ivresse : 409

J

Jeunes travailleurs

- Etude générale: 689 et s.

Jours fériés : 628

L

Licenciement

- Pour motif personnel, étude générale : 365 et s.
- Travailleurs protégés : 381 et s.
- Pour motif économique : 426 et s.

Lock out : 940

Logement :

Voir avantage en nature : 554

M

Main d'œuvre occasionnelle

- Travail journalier, étude générale : 192 et s.

Maladie

- Congés : 649
- Ordinaire : 257 et s.
- Du conjoint et de l'enfant : 259
- Longue durée : 260 et s.
- Inaptitude physique : 373
- Maternité : 289
- Préavis : 477
- Professionnelle : 242 et s.
- Accord franco-gabonais de sécurité sociale : 1020

Mandataires sociaux : 42

Maternité

- Etude générale : 288 et s.

Médaille du travail

- Etude générale : 575 et s.

Médecine du travail

- Etude générale : 773 et s.

Mères de famille

- Congés payés : 644

Mineurs

- Séjour : 141
- Voyages transport : 514

Mise à disposition de personnel

- Entreprise de mise à disposition : 216 et s.
- Corresponsabilité : 226

Mise à pied

- Conservatoire : 332, 385
- Disciplinaire : 321, 422

Modification

- Conditions d'emploi : 70, 71, 72, 73
- Licenciement pour motif économique : 427 et s.
- Situation employeur : 69

Mutation

- Femme : 310
- Sanction disciplinaire : 423

N

Naissance

- Prestations familiales : 305 et s.

Négligence : 410

Non concurrence : 59

Nuit

- Travail de nuit : 603 et s.

Nullité

- Apprentissage : 718
- Contrat de travail : 124
- Congés payés : 666
- Engagement à l'essai : 202

O

Obligations

- De l'employeur : 58
- Du salarié : 59

Organismes du travail

- Consultatifs : 856 et s.
- Comité technique : 866 et s.

- Commission nationale des études des salaires : 870 et s.
- Commission paritaire de classement : 875 et s.
- Inspection du travail : 887 et s.
- Tribunaux du travail : 894 et s.

P

Panier

- Prime de panier : 556

Panneaux d'affichage : 832

Pensions

- De survivant : 474, 1001 et s.
- Invalidité : 468, 1005 et s.
- Vieillesse : 466, 996 et s.

Permissions exceptionnelles

- Absences, événements familiaux : 350
- Congés payés : 352 et s.

Période d'essai

- Contrat à durée déterminée : 157 et s.
- Engagement : 203 et s.
- Essai : 54

Perte de confiance

- Motif de licenciement : 400 et s.

Plafond

- Cotisations C.N.S.S. : 971

Préavis

- Démission : 481
- Etude générale : 475 et s.
- Licenciement pour motif économique : 480

Prescription

- Action en paiement des salaires : 568
- Droit au congé : 642

Président du conseil d'administration

- Voir mandat social : 42

Prestations familiales

- Accord franco-gabonais de sécurité sociale : 1017 et s.
- Etude générale : 988 et s.
- Maternité : 305 et s.

Primes

- Ancienneté : 556
- Assiduité : 556
- Brousse : 556
- Imposition : 954 et s.
- Rendement : 556
- Solidarité : 561

Priorité d'embauche

- Licenciement pour motif économique : 437

Privilège

- Salaire : 566 et s.

Procédure

- Devant les tribunaux : 902 et s.
- D'introduction des étrangers : 109 et s.
- Licenciement pour motif économique : 429 et s.
- Licenciement pour motif personnel : 365

Procès-verbal

- Concertation préalable : 432
- Conciliation : 903
- Constat des infractions : 790
- Election délégués du personnel : 799 et s.
- Inspecteurs du travail : 891 et s.

Publicité

- Accords collectifs et conventions d'entreprise : 17
- Convention Collective : 9 et s.
- Règlement intérieur : 753 et s.

Q

**Quotités cessibles
ou saisissables : 584**

Quotient électoral : 803

R

Rapatriement

-Voir formalités d'embauche
des étrangers : 109 et s.

Récupération

-Heures : 609

Reçu pour solde de tout compte : 565

Registre

-Employeur : 91 et s.
-Paie : 564

Règlement intérieur

-Etude générale : 741

Réintégration

-Délégué du personnel : 814
-Responsabilité employeur : 536
-Suspension : 268, 275, 293, 325, 330

**Relevé nominatif
des salaires (R.N.S) : 978**

Remboursement de frais : 556 et s.

Remplacement

-Intérim : 266, 451

Rente

-Incapacité de survivants : 252 et s.

Repas

-Nourriture : 556, 969
-Prime de panier : 556

Repos hebdomadaire : 624 et s.

Résidence

-Accords franco-gabonais de sécurité
sociale : 1013 et s.
-Compétence territoriale : 888
-Obligation de logement : 554

Résiliation

-Congé technique : 335
-Contrat à durée déterminée : 162
-Essai : 207
-Etude générale : 365 et s.
-Garde à vue, détention : 328
-Maternité : 295

Résolution judiciaire

-Contrat à durée déterminée : 164
-Transaction : 533

Retenue sur salaires

-Etude générale : 580 et s.

Retraite

-Etude générale : 458 et s.
-Pensions : 466 et s.

Réunions

-Comité de concertation économique
et sociale : 854
-Délégués du personnel : 810
-Organismes consultatifs : 856

Revenu minimum

-Fixation : 547

Révocation

-Délégués du personnel : 804 et s.

Risques professionnels

-Voir accidents du travail : 232 et s.

Rupture du contrat

-Voir résiliation : 365 et s.

S

Saisie-Arrêt

-Voir retenues sur salaires : 580, 592 et s.

Salaire

- Action en paiement : 567
- Etude générale : 545 et s.
- Monnaie de paiement : 559
- Prescription : 568
- Protection du droit au salaire : 566
- Cession : 589

Sanctions

- Etude générale : 416 et s.
- Faute du salarié : 375 et s.
- Licenciement -motifs : 373 et s.
- Refus de notification : 411

Scrutin

- Election : 803

Sécurité

- Comité consultatif : 866

Services médicaux

- Voir médecine du travail : 773 et s.

Service militaire

- Suspension : 317 et s.

SMIG : 547 et s.**Suspension du contrat de travail**

- Contrat à durée déterminée : 159
- Essai : 205
- Etude générale : 231 et s.

Syndicats professionnels

- Etude générale : 816 et s

T**Taxe Complémentaire sur les Salaires**

- Base imposables : 1013 et s.
- Personnes imposables : 1013 et s.
- Taux : 1013 et s.

Traitement social

- Indemnité de licenciement, services rendus : 511
- Rémunération : 965 et s., 976
- Taux cotisation : 976

Trajet

- Accident : 234

Transaction

- Etude générale : 526 et s.

Transport

- Prime de transport : 556

Travail

- A la tâche : 178 et s.
- De nuit : 603 et s.
- Des femmes : 673 et s.

Treizième mois

- Prime : 555

Tribunaux du travail

- Etude générale : 894 et s.

Tronc commun

- Avantages acquis : 13, 555
- Conventions Collectives : 9 et s.

V**Vacances**

- Prime : 553
- De poste : 364

Visites médicales

- Embauche : 52
- Examens médicaux : 777 et s.

Visa

- Registre employeur : 91 et s.
- Voir embauche des étrangers : 109 et s.

Vol

- Voir motifs licenciement : 414, 415

Vote

- Election délégués du personnel : 799 et s.

Voyages

- Essai: 212
- Etude générale: 667 et s.
- Résiliation:514

MATIÈRES ET ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL

A-B

ACCIDENT DU TRAVAIL	36-5°
ACCORDS COLLECTIFS	
D'ETABLISSEMENT	130
ACTION EN PAIEMENT DU SALAIRE	159
AGENCES D'EMPLOI	263
APPRENTISSAGE	81 à 97
APTITUDE A L'EMPLOI.....	207 à 210
ARBITRAGE	369 à 377

C

CAISSES SPECIALES	
DE SECOURS MUTUELS	
ET DE RETRAITE	284 à 286
CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS	
PROFESSIONNELS.....	276
CAUTIONNEMENT.....	136 à 139
CERTIFICAT DE TRAVAIL	79
CLAUDE DE NON CONCURRENCE	34
COMITE TECHNIQUE	
ET CONSULTATIF	
(SANTE ET SECURITE)	251
COMITE DE SECURITE	
ET DE SANTE	214 à 219
COMITE PERMANENT	
DE CONCERTATION.....	303 à 313
COMMISSION	
CONSULTATIVE DU TRAVAIL	252 à 253
COMMISSION NATIONALE	
DES ETUDES DES SALAIRES.....	254 à 255
COMPENSATION	161
CONCILIATION	
(CONFLIT COLLECTIF)	360 à 361
CONCILIATION	
DEVANT L'INSPECTEUR	
DU TRAVAIL	315 à 317
CONCLUSION DU CONTRAT	
DE TRAVAIL	19 à 21
CONDITIONS GENERALES	
DE TRAVAIL	140 à 195
CONFEDERATIONS	
SYNDICALES.....	287 à 289
CONFLITS COLLECTIFS	
DU TRAVAIL	342 à 379
CONGES.....	185 à 188

CONTRAT D'APPRENTISSAGE	88 à 97
CONTRAT D'ENGAGEMENT	
A L'ESSAI.....	28 à 33, 45
CONTRAT DE TRAVAIL	18 à 139
CONTRAT DE TRAVAIL	
A DUREE INDETERMINEE.....	27
CONTRAT DE TRAVAIL	
A DUREE DETERMINEE	23 à 24
CONTRAT JOURNALIER	
OU HEBDOMADAIRE	26
CONTRAT POUR L'EXECUTION	
D'UN OUVRAGE	25
CONVENTIONS COLLECTIVES	119 à 135
CONVENTIONS COLLECTIVES	
DANS LES SERVICES ET	
ETABLISSEMENTS PUBLICS	131 à 132

D

DECES DU TRAVAILLEUR.....	63
DELEGUES DU PERSONNEL	291 à 300
DELEGUES SYNDICAUX.....	301 à 302
DEMISSION	61
DEPART A LA RETRAITE	62
DETENTION.....	36-8°
DETERMINATION DU SALAIRE....	140 à 148
DEVOIRS DES MAITRES	
ET DES APPRENTIS.....	91 à 96
DIFFEREND INDIVIDUEL	
DU TRAVAIL	315 à 341
DIFFERENDS COLLECTIFS	
DU TRAVAIL	342 à 379
DISCRIMINATION.....	8
DISPOSITIONS GENERALES	1 à 17
DISPOSITIONS	
TRANSITOIRES ET FINALES	380 à 381
DOMMAGES INTERETS	74 à 78
DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL ..	22 à 27
DUREE DU TRAVAIL.....	165

E-F

ECONOMATS	163 à 164
EMBAUCHE PRIORITAIRE	60
EMPLOI DES TRAVAILLEURS	
ETRANGERS	104 à 109

ENTRETIEN PREALABLE.....	51 à 52
EQUITE	11
ESSAI	28 à 33, 45 à 46
ETRANGERS	104 à 109
EXECUTION DU CONTRAT	28 à 34
EXECUTION DE LA	
CONVENTION COLLECTIVE	133 à 135
FEDERATIONS SYNDICALES	287 à 289
FORMATIONS	
PROFESSIONNELLES	98 à 103

G-H

GREVE	342 à 355
GROSSESSE	36-6° et 170 à 176
HYGIENE ET SECURITE	11 à 220

I-J-L

INDEMNITE DE LICENCIEMENT	70 à 73
INDEMNITES DE RUPTURE	
DU CONTRAT DE TRAVAIL	
A DUREE INDETERMINEE	70 à 78
INDEMNITE DE SERVICES RENDUS .	70 à 73
INSPECTEUR DU TRAVAIL	231 à 249
JOURS FERIES	184
LICENCIEMENT	50 à 60
LICENCIEMENT	
POUR MOTIF ECONOMIQUE	56 à 60
LICENCIEMENT	
POUR MOTIF PERSONNEL.....	51 à 55
LOCK OUT.....	352

M

MALADIE	36-3°
MALADIE LONGUE DUREE ..	36-4° et 38 à 43
MALADIE PROFESSIONNELLE.....	36-5°
MATERNITE.....	36-6° et 170 à 176
MEDAILLE DU TRAVAIL .	11 et 12 (nouveau)
MEDECINE DU TRAVAIL	221 à 223
MEDIATION	362 à 368
MESURES DE CONTROLE	
(SECURITE ET SANTE)	224 à 229
MESURES DE SECURITE SPECIALES	220
MINISTERE DU TRAVAIL.....	230
MISE A PIED.....	36-7°

MODE DE PAIEMENT	
DU SALAIRE.....	151 à 154

O-P

OBLIGATIONS MILITAIRES	36-1° et 2°
ORGANISMES CONSULTATIFS	250 à 255
ORGANISMES ET MOYENS	
D'EXECUTION	230 à 269
PAIEMENT DU SALAIRE.....	151 à 154
PERFECTIONNEMENT	
PROFESSIONNEL.....	98 à 103
PLACEMENT	262 à 268
PREAVIS	64 à 69
PRESCRIPTION DES SALAIRES	159 à 162
PRIVILEGES DU SALAIRE.....	155 à 158

R-S

RECONVERSION	
PROFESSIONNELLE	98 à 103
REGLEMENT INTERIEUR.....	110 à 112
REPOS HEBDOMADAIRE	183
RESILIATION DE L'ESSAI	45 à 46
RESILIATION DU CONTRAT.....	44 à 79
RESILIATION DU CONTRAT	
DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE	47
RESILIATION DU CONTRAT	
A DUREE INDETERMINEE.....	44 à 63
SALAIRE	140 à 164
SECURITE ET SANTE	
AU TRAVAIL	196 à 229
SMIG.....	149 à 150
SUSPENSION DU CONTRAT	35 à 43
SYNDICATS.....	269 à 290

T-U-V

TACHERONNAT	113 à 118
TRANSPORTS	189 à 194
TRAVAIL DE NUIT	166 à 169
TRAVAIL DES ENFANTS	177 à 178
TRAVAIL DES FEMMES	170 à 178
TRAVAIL DES HANDICAPES	179 à 182
TRAVAIL FORCE.....	4
TRAVAILLEUR (DEFINITION)	1
TRIBUNAUX DU TRAVAIL	315 à 341
VOYAGES	189 à 194

TEXTES APPLICABLES

A

ALLOCATIONS FAMILIALES

- **Décret n°604/PR/MSNASBE du 22 août 2002** portant revalorisation du montant des allocations familiales du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés

APPRENTISSAGE

- **Arrêté n°255 du 8 février 1954** réglant le contrat d'apprentissage

AUTORISATION D'EMPLOI

- **Lettre circulaire n°040/MTRHFP/SG/DGTMOE/DMOE/SMOE du 30 octobre 1991** du Ministre du Travail, des Ressources Humaines et de la Formation Professionnelle fixant les modalités de présentation des demandes d'autorisation, renouvellements d'autorisation d'emploi, contrats de travail, ainsi que leur contenu
- **Lettre n°239/MTEFPRH/DGTMOE/DMOE/SMOE du 18 novembre 1992** de la Direction Générale du Travail
- **Note circulaire du Ministre du travail n°401/MTE/CAB/CT.DNN du 22 juin 2007**

B

BULLETIN DE PAIE

- **Arrêté 2471 du 24 décembre 1953** fixant la contexture du bulletin individuel de paye

C

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET DE GARANTIE SOCIALE

- **Ordonnance n°2/2007 du 4 janvier 2007** instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise
- **Ordonnance n°1/2007 du 4 janvier 2007** fixant le régime des prestations familiales des gabonais économiquement faibles
- **Ordonnance n°22/2007 du 21 août 2007** instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise
- **Ordonnance 23/2007 du 21 août 2007** fixant le régime des prestations familiales des gabonais économiquement faibles
- **Loi n°34/2007 du 23 janvier 2008 portant ratification de l'ordonnance n°22/2007 du 21 août 2007** instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise
- **Loi n°35/2007 du 23 janvier 2008 portant ratification de l'ordonnance 23/2007 du 21 août 2007** fixant le régime des prestations familiales des gabonais économiquement faibles
- **Décret n°510/PR/MTEPS du 4 juin 2008** fixant les statuts de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale
- **Décret 518/PR/MTEPS du 11 juillet 2008** fixant les modalités d'attribution du statut de gabonais économiquement faibles

- **Décret n°724/PR/MTEPS du 9 septembre 2008** fixant les modalités de transfert des actifs de la Caisse nationale de garantie sociale à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale
- **Décret 932/PR/MTEPS/MBCFPRE du 30 décembre 2009** fixant les taux, l'assiette des cotisations et le plafond des traitements soumis à cotisation des agents publics du régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale
- **Arrêté n°31/MTE/DGTMOE/DTR du 21 novembre 1980** fixant la durée du congé pour ancienneté
- **Circulaire n°525 du 9 décembre 1980** portant sur les modalités de calcul des congés payés
- **Note circulaire n°00280/MTE/DGTMOE du 17 octobre 1980** relative aux modalités de calcul de l'ISR et des congés payés

CODE DU TRAVAIL

- **Ordonnance n°18/2010 du 25 février 2010** portant modification de certaines dispositions du Code du travail en République gabonaise
- **Loi n°21/2010 du 27 juillet 2010** portant ratification de l'Ordonnance n°18/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail en République gabonaise
- **COMITE DE CONCERTATION ECONOMIQUE ET SOCIAL**
- **Décret n°739/PR/MTE du 27 août 2007** relatif à la composition et au fonctionnement des comités permanents de concertation économique et sociale

COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL

- **Décret n°643/PR/MTEFP du 23 juin 1997** relatif à la commission consultative du travail

CONVENTION COLLECTIVE

- **Lettre circulaire n°387 du 23 décembre 2009** émanant du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale, rappelant les procédures en matière de dénonciation des conventions collectives
- **Tronc commun de conventions collectives – 6 février 1982**

COTISATIONS SOCIALES

- **Décret n°197/PR/MASSSCSN du 20 janvier 1989** fixant le plafond des salaires soumis à cotisation et les taux de cotisations de sécurité sociale
- **Lettre n°0028 du 20 janvier 1983** relative aux indemnités de logement et de transport

D

DECLARATION D'EMBAUCHAGE

- **Arrêté général n° 3019 du 29 septembre 1953**

DECLARATION D'OUVERTURE D'ENTREPRISE

- Arrêté n°032 du 21 novembre 1980

DELEGUES DU PERSONNEL

- Arrêté n°93/MTSS/DTR du 20 septembre 1979 relatif à l'institution des délégués du personnel
- Arrêté n°147/MTEFP du 26 avril 2001 réglementant l'institution des délégués du personnel

DELEGUES SYNDICAUX

- Lettre du Ministre du travail du 7 mai 2000 relative à la présence des délégués syndicaux au sein des entreprises
- Conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail

DUREE LEGALE DU TRAVAIL

- Arrêté général n°3436 du 27 octobre 1953
- Arrêté n°265 du 8 février 1954 fixant les modalités d'application de la durée du travail dans les entreprises agricoles, forestières et assimilées ;
- Circulaire n°000769 du 9 novembre 1988 portant sur la durée du travail en République gabonaise
- Décret n°174/PR du 14 février 1990 fixant la répartition de la durée hebdomadaire du travail
- Décret n°000726/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des dérogations à la durée légale du travail
-

- Décret 000728/PR/MTEFP du 29 juin 1998 fixant la répartition de la durée hebdomadaire du travail

- Décret n°0933/PR/MTEPS du 30 décembre 2009 fixant la répartition journalière de la durée hebdomadaire du travail en République gabonaise

E

EMPLOYES DE MAISONS

- Décret n°01378/77/PR/MTSS du 24 décembre 1977 déterminant les conditions d'emploi et fixant les classifications et salaires des domestiques et employés de maison
- Décret n°572 du 3 juin 1981 portant revalorisation des salaires des domestiques et employés de maison

F

FORMATION PROFESSIONNELLE

- Arrêté n°15 du 7 mai 1965
- Arrêté n°18 du 1er juin 1965
- Arrêté n°21 du 11 juin 1965
- Ordonnance n°16 du 11 mars 1970
- Ordonnance n°19 du 4 avril 1973
- Ordonnance n°16 du 10 mars 1975
- Loi n°8/2001 du 12 décembre 2001 portant orientation générale de la formation professionnelle
- Loi n°9/2001 du 12 décembre 2001 portant création d'un fonds national de la formation professionnelle

- **Arrêté n°720/PM/MTEFP du 28 août 2001** portant institution d'une coordination nationale de la réforme du système d'emploi et de formation professionnelle

FRAIS PROFESSIONNELS

- **Arrêté n°37/MTEPS du 22 juillet 2010** précisant les notions de frais professionnels et d'indemnités représentatives d'avantages en nature pour les modalités de perception des cotisations sociales
- **Lettre circulaire du 5 octobre 2010** portant sur l'arrêté n°37/MTEPS du 22 juillet 2010 précisant les notions de frais professionnels et d'indemnités représentatives d'avantages en nature pour les modalités de perception des cotisations sociales

G

GABONISATION DES POSTES

- **Décret 1163 du 29 novembre 1970** instituant le comité mixte de gabonisation des cadres
- **Ordonnance n°22 du 17 avril 1981** relatif à la gabonisation des cadres

H

HANDICAPES

- **Loi n°19/95 du 13 février 1996** portant organisation de la protection sociale des personnes handicapées
- **Décret n°152/PR/MSNASBE du 4 février 2002** fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du comité national d'insertion des personnes handicapées

HEURES SUPPLEMENTAIRES

- **Arrêté n°262 du 8 février 1954** fixant la durée du travail, la réglementation des heures supplémentaires et les modalités de leur rémunération

I

INDEMNITES REPRESENTATIVES D'AVANTAGES EN NATURE

- **Arrêté n°37/MTEPS du 22 juillet 2010** précisant les notions de frais professionnels et d'indemnités représentatives d'avantages en nature pour les modalités de perception des cotisations sociales
- **Lettre circulaire du 5 octobre 2010** portant sur l'arrêté n°37/MTEPS du 22 juillet 2010 précisant les notions de frais professionnels et d'indemnités représentatives d'avantages en nature pour les modalités de perception des cotisations sociales

INDEMNITE DE SERVICES RENDUS

- **Circulaire n°526 du 9 décembre 1978** relative aux modalités de calcul de l'ISR
- **Note circulaire n°00280/MTE/DGTMOE du 17 octobre 1980** relative aux modalités de calcul de l'ISR et des congés payés

INDEMNITE DE SUJETION NATIONALE

- **Décret n°1023 du 29 décembre 1979**
- **Circulaire n°44 du 29 janvier 1980** relative aux modalités de calcul de l'indemnité de sujétion nationale

- Décret n° 174 du 16 février 1982

- Décret n°448 du 24 mars 1984

INVALIDITE

Décret n°819/PR/MSNASBE du 19 juillet 2001 fixant les conditions de délivrance de la carte d'invalidité

J

JOURS FERIES

Décret n°715/PR/MTEFPRH du 3 avril 1992 modifiant la réglementation du régime des jours fériés en République gabonaise

M

MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

- Loi n°3/94 du 21 novembre 1994 modifiée par la loi 12/2000 du 12 octobre 2000 portant Code du Travail en République gabonaise

- Loi n°5/86 du 18 juin 1986 fixant le régime d'admission et de séjour des étrangers au Gabon ;

- Decret n°999/PR du 31 juillet 1986

- Décret n°1000/PR du 30 juillet 1986 portant institution d'une autorisation d'entrée et de sortie pour les étranger

- Loi n°5/98 du 5 mars 1998 portant statut du réfugié en République gabonaise

- Arrêté n°750/MTRHFP du 31 octobre 1995 fixant le modèle et les modalités de délivrance de la carte de travailleur étranger

- Décret n°1516/PR/MTRHFP du 12 décembre 1995 portant abrogation du décret n°1946/PR/MTE du 18 décembre 1986 instituant la carte de travailleur étranger

- Décret n°1517/PR/MTRHFP du 12 décembre 1995 fixant le montant de la quittance sur la carte de travailleur étranger

- Décret n°00277/PR/MTE du 31 mai 1968 complété par le décret n°00663/PR/MTSS du 5 juillet 1972 réglant l'emploi des travailleurs étrangers au Gabon ;

- Décret n°00741/PR/MEFBT du 2 septembre 2005 fixant les modalités de repression des infractions en matière de travail, d'emploi de sécurité et santé au travail ainsi que la sécurité sociale ;

- Arrêté n°0027/MTRHFP/SG du 22 décembre 1989 portant création d'une Commission Nationale d'Admission à l'Emploi de la Main d'œuvre étrangère au Gabon ;

- Circulaire n°000626 du 12 décembre 2003 ;

- Lettre circulaire n°401 du 22 juin 2007 rappelant les procédures concernant l'emploi des travailleurs étrangers

- Lettre circulaire du 6 mars 2009 du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale et des relations sociales portant réglementation en matière de main d'œuvre étrangère au Gabon.

- Circulaire 1100/MTEPS du 15 octobre 2010

- Lettre circulaire n°1249 du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale du 1er décembre 2010

- **Arrêté n°2743 du 8 novembre 2011** instituant une cellule de vérification de l'effectivité de l'application de la loi 5/86 du 18 juin 1986

MALADIE

- **Décret n°104/PR/MSP du 15 janvier 2007** fixant les modalités de prise en charge des malades dans les formations sanitaires publiques

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

- **Loi n°3/94 du 21 novembre 1994**, modifiée par la loi 12/2000 du 12 octobre 2000 portant Code du travail en République gabonaise ;
- **Décret n°000726/PR/MTEFP du 29 juin 1998** réglementant le régime de dérogations à la durée légale du travail
- **Ordonnance n°20/2007/PR du 21 août 2007** réglementant l'activité de mise à disposition du personnel en République Gabonaise ;
- **Loi n°20/2007 du 15 janvier 2008 portant ratification de l'ordonnance n°20/2007/PR du 21 août 2007** réglementant l'activité de mise à disposition du personnel en République gabonaise
- **Décret n°845/PR/MTEPS du 20 octobre 2008** fixant les conditions de délivrance de l'agrément pour l'ouverture des agences d'emploi privées en République gabonaise
- **Note circulaire du 12 novembre 2008** du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale portant « Directives sur les conditions d'embauche définitive par l'entreprise utilisatrice des travailleurs mis à disposition »

O

ONEP

- **Arrêté n°00327/PM** portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission des négociations entre le Gouvernement et l'Organisation Nationale des Employés du Pétrole (ONEP)

P

PRIME DE SOLIDARITE

- **Décret n°128/PR/MTEPS du 23 avril 2010** portant création de la prime de solidarité

PRIME DE TRANSPORT

- **Décret n°126/PR/MTEPS du 23 avril 2010** portant revalorisation de la prime de transport

R

REMUNERATION

- **Décret n° 295/PR/MBCFPRE du 30 juin 2010** fixant le plafonnement des rémunérations des présidents, des vices présidents des conseils d'administration et des personnels de direction des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés d'Etat
- **Décret n°855/PR/MTE du 9 novembre 2006** fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti en République gabonaise

REPOS HEBDOMADAIRE

- **Décret n°273/PR du 5 décembre 1962** réglementant le repos hebdomadaire

REVENU MINIMUM MENSUEL

- **Décret n°127/PR du 23 avril 2010** fixant le montant du revenu minimum mensuel

ROTATEURS

- **Arrêté 208/MTE du 4 avril 2007** instituant un régime spécial de dérogations à la durée légale du travail sur site d'exploration et de production des hydrocarbures et activités connexes en République gabonaise
- **Arrêté 000062/PM/MTEPS du 20 mai 2008** portant mise en place d'un tronc commun pour l'application de l'arrêté n°208/MTE du 4 avril 2007 instituant un régime spécial de dérogations à la durée légale du travail sur site d'exploration et de production des hydrocarbures et activités connexes en République gabonaise
- **Note circulaire n°000824 du 7 octobre 2008** apportant des précisions sur la rétroactivité et la prise d'effet de l'arrêté n°62 du 20 mai 2008
- **Circulaire 1100/MTEPS du 15 octobre 2010**

S

SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

- **Arrêté n°95 du 29 septembre 1979** fixant le modèle de la carte professionnelle des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale
- **Décret n°000741/PR/MTE du 22 septembre 2005** fixant les modalités de répression des infractions en matière de travail, d'emploi, de sécurité et de santé au travail ainsi que de sécurité sociale

- **Lettre circulaire n°516/MTE/CAB du 4 novembre 2005** relative à l'application du décret n°000741 du 22 septembre 2005

SERVICE MINIMUM

- **Décret n°023/PR/MTEPS du 11 février 2010** arrêtant la liste des entreprises astreintes au service minimum et en déterminant les modalités de mise en œuvre
- **Arrêté n°003/MTEPS du 22 mars 2010** précisant les modalités spécifiques d'application du service minimum dans les entreprises d'exploration, de production, de transport, de stockage, de distribution des hydrocarbures et activités connexes en République gabonaise

